Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung

Band «Betriebswirtschaftliche Prüfungen und verwandte Dienstleistungen»

Ausgabe 2024

Inhaltsübersicht

Teil I
Grundlagen der Wirtschaftsprüfung

Teil II
Prüfung von Finanzinformationen

Teil III
Prüfung nicht-finanzieller Informationen

Teil IV
Andere betriebswirtschaftliche Prüfungen gemäss Gesetz

Teil V
Verwandte Dienstleistungen

Stichwortregister

fachfragen@expertsuisse.ch

© 2024
by EXPERTsuisse
www.expertsuisse.ch

Konzept und Herstellung:
cube media, 8045 Zürich
www.cubemedia.ch

EXPERT suisse
Wirtschaftsprüfung
Steuern
Treuhand

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2024
EXPERTsuisse
Stauffacherstrasse 1, CH-8004 Zürich

Artikel-Nr. PUB.1.BetrPruef.24.DE.P.23120
ISBN 978-3-907665-00-8
Druck: cube media, FO-Fotorotar AG, Zürich

Alle Urheber- und Verlagsrechte sind vorbehalten. Ein Nachdruck und das Kopieren, auch auszugsweise, sind nur mit Zustimmung des Herausgebers sowie mit ungekürzter Quellenangabe gestattet.

Zitiervorschlag: EXPERTsuisse, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Betriebswirtschaftliche Prüfungen und verwandte Dienstleistungen», Teil XX Rz. XX. Verkürzt: EXPERTsuisse, HWP BP 2024, Teil XX Rz. XX.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung

Band «Betriebswirtschaftliche Prüfungen und verwandte Dienstleistungen»

EXPERT SUISSE
Wirtschaftsprüfung
Steuern
Treuhand

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Vorwort

Wirtschaftsprüfung ist heute eine herausfordernde, multidisziplinäre Dienstleistung im Kontext von finanzieller und nicht-finanzieller Berichterstattung, Corporate Governance, Compliance und Risikomanagement sowie ein unverzichtbares Instrument zur Minderung von Informationsasymmetrien, namentlich zwischen Verwaltungs- und Leitungsorganen eines Unternehmens und deren internen und externen Anspruchsgruppen.

Mit der Prüfung, Untersuchung und Verifizierung von Informationen, Prozessen und vielfältigen betriebswirtschaftlichen Sachverhalten leistet der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer sowohl für Unternehmen, die öffentliche Hand und – als Auftrag im öffentlichen Interesse – auch für die Gesellschaft als Ganzes Mehrwert. Für die Privatwirtschaft und den öffentlichen Sektor stellt der Wirtschaftsprüfer mit seinen Dienstleistungen eine robuste Vertrauensbasis her – gegenüber Investoren, Kreditgebern, Kunden und Mandanten, Steuerbehörden, Sozialversicherungen und weiteren gesellschaftlichen Interessengruppen. Insoweit arbeitet der Wirtschaftsprüfer am Vertrauensfundament von Unternehmen, Wirtschaftssystemen und Aufsichtsbehörden. Dieses Fundament sorgt dafür, dass sich Märkte entwickeln können, Investitionen getätigt werden und die Wirtschaft als Ganzes prosperieren kann.

Neben der Jahresabschlussprüfung (Audit) als wichtigster Vertrauensdienstleistung eröffnen sich im Zusammenhang mit der lauter werdenden Forderung nach gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen, der zunehmenden Verrechtlichung und Regulierung des Wirtschaftsgeschehens sowie den Risiken der Digitalisierung vielfältige Anknüpfungspunkte für Assurance-Dienstleistungen. Zu nennen sind hier so unterschiedliche Themenfelder wie Compliance, Betrugs- und Korruptionsprävention, Governance, IT-Sicherheit oder Nachhaltigkeit. In all diesen Feldern kann der Wirtschaftsprüfer mit seiner Expertise und aufgrund seiner externen und unabhängigen Perspektive mit seinen Assurance-Dienstleistungen Vertrauen schaffen.

Ihre umfassenden Branchen- und Fachkenntnisse befähigen die Berufsangehörigen zudem, ihre Mandanten über den gesamten Unternehmenslebenszyklus hinweg – stets objektiv und mit angemessener kritischer Distanz – in betriebswirtschaftlicher, steuerlicher oder planerisch-strategischer Hinsicht zu beraten (Advisory).

Der vorliegende HWP Band berücksichtigt das revidierte Aktienrecht, behandelt die Grundlagen von Audit- und Assurance-Dienstleistungen und erläutert Konzeption und Besonderheiten der Prüfung von Finanz-, aber auch von nicht-finanziellen, Informationen. Auf dieser Basis werden sodann die im Schweizer Kontext relevanten gesetzlichen Prüfungsfälle ausführlich thematisiert. Abgerundet wird der HWP Band durch die Besprechung der sog. verwandten Dienstleistungen.

Der Band ersetzt den bisherigen HWP Band «Betriebswirtschaftliche Prüfungen und verwandte Dienstleistungen» aus dem Jahr 2020. Dieser HWP Band präsentiert sich als Hilfsmittel für die praktische Arbeit des Berufsangehörigen und Lehrmittel für den Berufsnachwuchs. Wir hoffen, dass wir auch den weiteren interessierten Kreisen eine Re-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ferenz bieten können, um das Leistungsspektrum der Wirtschaftsprüfung im Kontext von unternehmerischer und gesellschaftlicher Verantwortung einordnen zu können.

Die Erarbeitung dieses Bandes erfolgte durch Expertinnen und Experten unseres Berufsstands, begleitet durch eine, das fachliche Lektorat sicherstellende, unabhängige Redaktionskommission. Wir danken den Autoren, Reviewern sowie den Mitgliedern der Redaktionskommission ausdrücklich und herzlich. Der cube media AG danken wir für die verlagstechnische Abwicklung und redaktionelle Bearbeitung.

EXPERTsuisse
August 2024

Aus Gründen besserer Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Nennung von weiblichen und männlichen Formen verzichtet.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Autorenverzeichnis

An der Erstellung des vorliegenden Handbuchs haben als Autoren und Lektoren mitgewirkt:

Philipp Aichele, lic. iur., Advokat, Basel
Philipp Amrein, lic. iur., Rechtsanwalt, Basel
David Baur, dipl. Wirtschaftsprüfer, Zürich
Beatrice Bieri, dipl. Wirtschaftsprüferin, Zug
Olivier Blanc, Dr. iur., MBL, Bern
Siro Bonetti, dipl. Wirtschaftsprüfer, Zürich
Sabrina Brugnoli, dipl. Wirtschaftsprüferin, Zürich
René Buchmann, dipl. Wirtschaftsprüfer, Basel
Noemi Carpinelli, dipl. Wirtschaftsprüferin, Zürich
Benjamin Chapuis, Prof., dipl. Wirtschaftsprüfer, Neuchâtel
Yves Darbellay, dipl. Wirtschaftsprüfer, Martigny
Christoph Dolensky, dipl. Wirtschaftsprüfer, Basel
Marc Filleux, lic. oec. publ., CFA, Zürich
Manfred Furrer, dipl. Wirtschaftsprüfer, Zürich
Jolanda Gulski, dipl. Wirtschaftsprüferin, Zürich
Ruth Gwerder, dipl. Wirtschaftsprüferin, Zürich
Stefan Haag, lic. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, Winterthur
Bernhard Hamberger, lic. oec. publ., CISA, CRISC, Bern
Alicia Hammerstein, dipl. Wirtschaftsprüferin, Zürich
Stefanie Jaggi, lic. iur. Rechtsanwältin, Zürich
Cynthia Jeraj-Häfliger, dipl. Wirtschaftsprüferin, Zürich
Michael Käsermann, MSc. in Business Administration, zugel. Revisionsexperte, Solothurn
Daniel Ketterer, dipl. Wirtschaftsprüfer, Zürich
Thorsten Kleibold, Dr. oec. HSG, Revisionsexperte (CH), WP/StB (D), St. Gallen/Zürich
Chris Krämer, lic. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, Zürich
Luise Kremer, dipl. Wirtschaftsprüferin, Zürich
Roger Leu, dipl. Wirtschaftsprüfer, Zürich
Romano Luisoni, zugelassener Revisor, Basel
Martin Lund-Jensen, dipl. Wirtschaftsprüfer, Zürich
Sarah Luscher, dipl. Wirtschaftsprüferin, Zürich
Jan Meyer, MSc. Business Administration, dipl. Wirtschaftsprüfer, Zürich
Christoph Michel, dipl. Wirtschaftsprüfer, Luzern
Dominik Moser, dipl. Wirtschaftsprüfer, St. Gallen
Melanie Mozzetti, dipl. Wirtschaftsprüferin, Zürich
Patrizia Pabst, dipl. Wirtschaftsprüferin, Zürich
Urban Pürro, dipl. Wirtschaftsprüfer, Zürich

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Sarah Ramseier, dipl. Wirtschaftsprüferin, Bern
Markus Renfer, lic. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, Bern
Ilinca Rohmann, LL.M., Zürich
Beat Rüfenacht, lic. rer. pol., dipl. Wirtschaftsprüfer, Solothurn
Roland Ruprecht, dipl. Wirtschaftsprüfer, Bern
Martin Schaad, lic. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, Zürich
Achim Schäfer, Revisionsexperte (CH), WP/StB (D), Zürich
Roman Schlager, lic. iur. Rechtsanwalt, Basel
Urs Schneider, lic. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, Zürich
Raffael Schweitzer, MSc. Computer Science, CISA, Zürich
Rahel Sopi, dipl. Wirtschaftsprüferin, Bern
Katrin Spycher, dipl. Wirtschaftsprüferin, Zürich
Christoph Stadelmann, dipl. Wirtschaftsprüfer, Luzern
Alena Steffen, dipl. Wirtschaftsprüferin, Zürich
Marc Sterchi, dipl. Wirtschaftsprüfer, Zürich
Mark Veser, Dr. oec. publ., Zürich
Christian Weber, Chartered Accountant, Zürich
Marie-Blanche Zahno, dipl. Wirtschaftsprüferin, Fribourg
Reto Zemp, dipl. Wirtschaftsprüfer, Hünenberg

EXPERTsuisse dankt den Mitgliedern der diversen Fachkommissionen sowie weiteren Sachverständigen für die wertvolle Hilfestellung.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Inhaltsübersicht

Teil I
Grundlagen der Wirtschaftsprüfung **1**
I.1 Vertrauensdienstleistungen – das Leistungsspektrum des Wirtschaftsprüfers 2
I.2 Vertrauensdienstleistungen im Kontext grundlegender fachtechnischer Leistungskategorien 4
I.3 Begriff und Wesen einer betriebswirtschaftlichen Prüfung bzw. einer Review gemäss Rahmenkonzept 6
I.4 Prüfungsgegenstände und Vorgehen bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen bzw. Reviews 10
I.5 Abgrenzungen zu anderen Dienstleistungen 18
I.6 Internationale und nationale Regelungen zu betriebswirtschaftlichen Prüfungen und verwandten Dienstleistungen 21
I.7 Vorformulierte Bestätigungen 34

Teil II
Prüfung von Finanzinformationen **39**
II.1 Prüfung von Finanzinformationen: Einleitung, Definitionen und Abgrenzung 40
II.2 Besondere Überlegungen bei Prüfungen von Abschlüssen, die aufgestellt sind in Übereinstimmung mit Rechnungslegungsgrundsätzen für einen speziellen Zweck (PS 800) 45
II.3 Besondere Überlegungen bei Prüfungen von einzelnen Finanzaufstellungen und bestimmten Bestandteilen, Konten oder Posten einer Finanzaufstellung (PS 805) 52
II.4 Prüfung von Pro-forma-Finanzinformationen in einem Prospekt 61
II.5 Prüfung von verdichteten Abschlüssen (PS 810) 68
II.6 Prüfung zukunftsorientierter Finanzinformationen (PS 940) 76
II.7 Review (prüferische Durchsicht) von Abschlüssen (PS 910) 85

Teil III
Prüfung nicht-finanzieller Informationen **93**
III.1 Betriebswirtschaftliche Prüfungen ausser Prüfungen oder prüferische Durchsichten von vergangenheitsorientierten Finanzinformationen (PS 950) 94
III.2 Softwareprüfung (PS 870) 112
III.3 Prüfung von Compliance-Management-Systemen (PS-CH 980) 119
III.4 Prüfung der Existenz des IKS (PS-CH 890) 125
III.5 Prüfung des internen Kontrollsystems bei Dienstleistungsunternehmen 126
III.6 Prüfungen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsthemen 138

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Teil IV
Andere betriebswirtschaftliche Prüfungen gemäss Gesetz **147**
IV.1 Rahmenbedingungen bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen gemäss Gesetz 148
IV.2 Gründungsprüfung 159
IV.3 Kapitalerhöhungsprüfung 177
IV.4 Kapitalherabsetzungsprüfung 198
IV.5 Prüfungen im Kontext der Beendigung von Gesellschaften 215
IV.6 Prüfungen im Kontext der Sitzverlegung von Gesellschaften 223
IV.7 Prüfungen im Kontext von Kapitalverlust und Überschuldung 231
IV.8 Fusion von Gesellschaften 244
IV.9 Spaltung von Gesellschaften 263
IV.10 Umwandlung von Gesellschaften 275
IV.11 Vermögensübertragung 285
IV.12 Fusion und Vermögensübertragung von Stiftungen 286
IV.13 Fusion, Umwandlung und Vermögensübertragung von Vorsorgeeinrichtungen 289
IV.14 Prüfung von öffentlichen Kaufangeboten (PS 880) 296
IV.15 Sonderuntersuchung 321
IV.16 Prüfung von Nicht-Finanzintermediären gemäss GwG 336
IV.17 Prüfung kleiner nicht-finanzieller Gegenparteien nach dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) 352
IV.18 Überprüfung von Lohngleichheitsanalysen 354

Teil V
Verwandte Dienstleistungen **361**
V.1 Aufträge zur Durchführung vereinbarter Untersuchungshandlungen bezüglich Finanzinformationen (PS 920) 362
V.2 Erstellung von Finanzinformationen (Compilation) (PS 930) 367
V.3 Comfort Letters 372
V.4 Due Diligence 386
V.5 Unternehmensbewertung 394
V.6 Fairness Opinion 401

Teil VI
Glossar **405**

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **IV**
Autorenverzeichnis **VI**
Abkürzungsverzeichnis **XXV**
Abbildungsverzeichnis **XXXII**

Teil I
Grundlagen der Wirtschaftsprüfung 1

I.1 Vertrauensdienstleistungen – das Leistungsspektrum des Wirtschaftsprüfers 2

I.2 Vertrauensdienstleistungen im Kontext grundlegender fachtechnischer Leistungskategorien 4

I.3 Begriff und Wesen einer betriebswirtschaftlichen Prüfung bzw. einer Review gemäss Rahmenkonzept 6
I.3.1 Begriff 6
I.3.2 Zielsetzung betriebswirtschaftlicher Prüfungen bzw. Reviews 6
I.3.3 Wesensmerkmale betriebswirtschaftlicher Prüfungen bzw. Reviews 7
I.3.4 Zusicherungsgrade bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen bzw. Reviews 8
I.3.4.1 Hinreichende Prüfungssicherheit 8
I.3.4.2 Begrenzte Prüfungssicherheit 8

I.4 Prüfungsgegenstände und Vorgehen bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen bzw. Reviews 10
I.4.1 Prüfungsgegenstände im Überblick 10
I.4.2 Vergangenheits- versus zukunftsorientierte Finanzinformationen 11
I.4.2.1 Prüfung vergangenheitsorientierter Finanzinformationen 11
I.4.2.2 Prüfung zukunftsorientierter Finanzinformationen 14
I.4.3 Nicht-finanzielle Informationen und ihre Prüfung 14
I.4.4 Informationsdimension und anwendbare Standards 15

I.5 Abgrenzungen zu anderen Dienstleistungen 18
I.5.1 Verwandte Dienstleistungen 18
I.5.2 Steuer- und Unternehmensberatung 19
I.5.3 Technische Prüfungen und Warenprüfungen 19

I.6 Internationale und nationale Regelungen zu betriebswirtschaftlichen Prüfungen und verwandten Dienstleistungen 21
I.6.1 Berufliche Verhaltensanforderungen im internationalen Kontext 21
I.6.2 Nationale gesetzliche und berufsständische Regelungen 22
I.6.2.1 Gesetzliche Grundlagen 22

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.6.2.2 Berufliche Verhaltensanforderungen 23
I.6.2.2.1 Standes- und Berufsregeln 24
I.6.2.2.2 Unabhängigkeit 27
I.6.2.2.3 Weiterbildung 28
I.6.2.2.4 Qualitätssicherung 29
I.6.2.2.5 Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen Prüfungen und Reviews 31
I.6.2.2.6 Fachliche Verlautbarungen 31

I.7 Vorformulierte Bestätigungen 34
I.7.1 Hintergrund 34
I.7.2 Musterberichte 35
I.7.3 Anforderungen an den (Prüfungs-)Auftrag und die Berichterstattung 35
I.7.3.1 Klarheit in der Definition des (Prüfungs-)Auftrags 35
I.7.3.2 Klarheit in der Berichterstattung 36

Teil II
Prüfung von Finanzinformationen 39

II.1 Prüfung von Finanzinformationen: Einleitung, Definitionen und Abgrenzung 40
II.1.1 Einleitung 40
II.1.2 Definitionen 40
II.1.3 Abgrenzung 42

II.2 Besondere Überlegungen bei Prüfungen von Abschlüssen, die aufgestellt sind in Übereinstimmung mit Rechnungslegungsgrundsätzen für einen speziellen Zweck (PS 800) 45
II.2.1 Einleitung 45
II.2.2 Definition 45
II.2.3 Abgrenzung zu einer Prüfung nach ISA-CH 700 bzw. PS-CH 700 und Anwendungsbeispiele 46
II.2.4 Besonderheiten 48
II.2.4.1 Auftragsannahme 48
II.2.4.2 Planung und Durchführung der Prüfung 49
II.2.4.3 Berichterstattung 50

II.3 Besondere Überlegungen bei Prüfungen von einzelnen Finanzaufstellungen und bestimmten Bestandteilen, Konten oder Posten einer Finanzaufstellung (PS 805) 52
II.3.1 Einleitung 52
II.3.2 Definitionen 52
II.3.3 Besonderheiten 53
II.3.3.1 Auftragsannahme 53
II.3.3.2 Planung und Durchführung der Prüfung 55
II.3.3.3 Berichterstattung 56

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.4 Prüfung von Pro-forma-Finanzinformationen in einem Prospekt 61
II.4.1 Hintergrund 61
II.4.2 Pro-forma-Finanzinformationen im schweizerischen Umfeld 61
II.4.3 Erstellung von Pro-forma-Finanzinformationen im Prospekt 62
II.4.4 Darstellung von Pro-forma-Finanzinformationen und Pro-forma-Erläuterungen 63
II.4.4.1 Anpassungen zur Vereinheitlichung der Rechnungslegungsgrundsätze 64
II.4.4.2 Pro-forma-Anpassungen 64
II.4.4.3 Pro-forma-Finanzinformationen bei Fusion und Akquisition 65
II.4.4.4 Pro-forma-Finanzinformationen bei Abspaltungen 65
II.4.5 Prüfung 65
II.4.6 Berichterstattung 66

II.5 Prüfung von verdichteten Abschlüssen (PS 810) 68
II.5.1 Einleitung 68
II.5.2 Auftragsannahme 68
II.5.3 Anforderungen an einen verdichteten Abschluss 69
II.5.4 Art der Prüfungshandlungen 70
II.5.5 Berichterstattung 71
II.5.5.1 Prüfungsurteil zum verdichteten Abschluss 71
II.5.5.2 Modifizierungen des Berichts 72
II.5.5.3 Weitere Fragen der Berichterstattung 73
II.5.5.4 Sonstige Informationen 74
II.5.5.5 Bezugnahme auf den Abschlussprüfer 75
II.5.5.6 Vergleichsinformationen 75

II.6 Prüfung zukunftsorientierter Finanzinformationen (PS 940) 76
II.6.1 Einleitung 76
II.6.2 Auftragsannahme und Auftragsbedingungen 78
II.6.3 Prüfungshandlungen 79
II.6.4 Darstellung und Angaben der zukunftsorientierten Finanzinformationen 82
II.6.5 Vermerk über die Prüfung zukunftsorientierter Finanzinformationen 83

II.7 Review (prüferische Durchsicht) von Abschlüssen (PS 910) 85
II.7.1 Übersicht 85
II.7.2 Ziel einer Review 85
II.7.3 Voraussetzungen 86
II.7.3.1 Berufliche Verhaltensanforderungen 86
II.7.3.2 Unabhängigkeit 86
II.7.3.3 Qualitätssicherung 87
II.7.4 Der Review-Prozess 87
II.7.5 Annahme und Weiterführung von Mandatsbeziehung und Review-Auftrag 87
II.7.6 Durchführung der Review 88
II.7.6.1 Wesentlichkeit bei der Review von Abschlüssen 88
II.7.6.2 Verständnis über das Unternehmen 89
II.7.6.3 Festlegung und Ausführung von Review-Handlungen 89
II.7.7 Berichterstattung 90
II.7.8 Dokumentation 92

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Teil III
Prüfung nicht-finanzieller Informationen 93

III.1 Betriebswirtschaftliche Prüfungen ausser Prüfungen oder prüferische Durchsichten von vergangenheitsorientierten Finanzinformationen (PS 950) 94
III.1.1 Vorbemerkungen 94
III.1.2 Einleitung und Ziele 94
III.1.3 Anforderungen an Prüfungsgegenstand und Kriterien 98
III.1.3.1 Prüfungsgegenstand 98
III.1.3.2 Geeignete Kriterien 100
III.1.3.3 Prüfung der Voraussetzungen für eine betriebswirtschaftliche Prüfung 102
III.1.4 Auftragsbedingungen 102
III.1.5 Wesentlichkeit in der Prüfung 102
III.1.6 Weitere Aspekte einer betriebswirtschaftlichen Prüfung 104
III.1.6.1 Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung 104
III.1.6.2 Schriftliche Erklärungen 106
III.1.6.3 Ereignisse bis zum Berichtsdatum und danach 107
III.1.6.4 Prüfung von nicht-finanziellen Informationen in Konzernstrukturen 107
III.1.6.5 Berichterstattung 107
III.1.6.6 Berichtsinhalt 107
III.1.6.7 Berichtsstruktur 109
III.1.6.8 Modifikationen 110
III.1.6.9 Berichtsbeispiele 110
III.1.6.10 Weitergabe des Berichts 110
III.1.6.11 Empfehlungen des Berufsangehörigen 110

III.2 Softwareprüfung (PS 870) 112
III.2.1 Grundlagen 112
III.2.2 Nutzen Softwareprüfung 112
III.2.3 Grenzen und Gültigkeit 113
III.2.4 Durchführung von Softwareprüfungen 113
III.2.4.1 Prüfungsgegenstand und Prüfungsmethodik 114
III.2.4.2 Beurteilung von Softwareprodukten anhand geeigneter Kriterien 114
III.2.4.3 Durchführung einer Softwareprüfung 115
III.2.4.4 Berichterstattung 116
III.2.4.5 Folgeprüfungen 116
III.2.5 Verwendung eines Zertifikats zu Softwareprodukten in der Abschlussprüfung 117

III.3 Prüfung von Compliance-Management-Systemen (PS-CH 980) 119
III.3.1 Einleitung 119
III.3.2 Anforderungen 120
III.3.3 Prüfungsplanung 120
III.3.4 Prüfungsdurchführung 121
III.3.4.1 Angemessenheits- und Wirksamkeitsprüfung 121
III.3.4.2 Weitere Prüfungshandlungen 121

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.3.4.3 Dokumentation 122
III.3.4.4 Berichterstattung 122
III.3.4.4.1 Angemessenheitsprüfung 123
III.3.4.4.2 Wirksamkeitsprüfung 123
III.3.5 Sorgfaltspflichten und Transparenz bezüglich Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit 123

III.4 Prüfung der Existenz des IKS (PS-CH 890) 125

III.5 Prüfung des internen Kontrollsystems bei Dienstleistungsunternehmen 126
III.5.1 Einleitung 126
III.5.2 Ziel der Prüfung 126
III.5.3 Prüfungsdurchführung und -nachweise 129
III.5.4 Berichterstattung 137
III.5.5 Verhältnis zu PS 950 (ISAE 3000 [Revised]) und anderen Anforderungen und Standards 137

III.6 Prüfungen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsthemen 138
III.6.1 Einleitung 138
III.6.2 Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten 140
III.6.2.1 Grundlagen für eine Prüfung 140
III.6.2.2 Prüfungsdurchführung und -nachweise 142
III.6.2.3 Bericht über die Prüfung 143
III.6.3 Prüfung von Treibhausgasbilanzen als Spezialgebiet 143
III.6.3.1 Einleitung 143
III.6.3.2 Ausrichtung und Grundlagen für eine Prüfung 144
III.6.3.3 Prüfungsdurchführung und -nachweise 145
III.6.3.4 Bericht über die Prüfung 146

Teil IV
Andere betriebswirtschaftliche Prüfungen gemäss Gesetz 147

IV.1 Rahmenbedingungen bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen gemäss Gesetz 148
IV.1.1 Einbettung in das Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen Prüfungen 148
IV.1.2 Zulassungsanforderungen 149
IV.1.3 Qualitätssicherung 156
IV.1.4 Unabhängigkeit bei gesetzlichen Spezialprüfungen 156
IV.1.5 Grundsätze der Prüfungsdurchführung 158

IV.2 Gründungsprüfung 159
IV.2.1 Allgemeines zu den Gründungsarten 159
IV.2.2 Ordentliche Gründung 160
IV.2.3 Qualifizierte Gründung 162
IV.2.3.1 Ablauf der qualifizierten Gründung 162
IV.2.3.2 Sacheinlage 163

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.2.3.3 Liberierung durch Verrechnung 166
IV.2.3.4 Besondere Vorteile bei der Gründung 167
IV.2.4 Nachträgliche Liberierung 168
IV.2.5 Gründungsprüfung 169
IV.2.5.1 Allgemeines zur Gründungsprüfung 169
IV.2.5.2 Rechtsstellung des Gründungsprüfers 169
IV.2.5.2.1 Bestellung des Gründungsprüfers 169
IV.2.5.2.2 Qualifikation/Unabhängigkeit 169
IV.2.5.2.3 Rechte und Pflichten 170
IV.2.5.2.4 Verantwortlichkeiten 170
IV.2.6 Durchführung der Gründungsprüfung 170
IV.2.6.1 Planung 170
IV.2.6.2 Gründungsbericht als Prüfungsgegenstand 171
IV.2.6.3 Erklärung zum Gründungsbericht 174
IV.2.7 Berichterstattung 176
IV.2.8 Prüfung und Berichterstattung bei nachträglicher Liberierung 176

IV.3 Kapitalerhöhungsprüfung 177
IV.3.1 Das Verfahren bei der Kapitalerhöhung (AG) 177
IV.3.1.1 Einleitung 177
IV.3.1.2 Ordentliche Kapitalerhöhung 182
IV.3.1.3 Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital 183
IV.3.1.4 Kapitalband 185
IV.3.1.5 Qualifizierende Tatbestände 187
IV.3.1.5.1 Sacheinlage 187
IV.3.1.5.2 Liberierung durch Verrechnung 188
IV.3.1.5.3 Kapitalerhöhung aus eigenen Mitteln 189
IV.3.1.5.4 Gewährung von besonderen Vorteilen 190
IV.3.1.5.5 Aufhebung und Beschränkung des Bezugsrechts 191
IV.3.2 Kapitalerhöhungsprüfung 192
IV.3.2.1 Allgemeines zur Kapitalerhöhungsprüfung 192
IV.3.2.2 Planung 193
IV.3.2.3 Prüfungsgegenstand 193
IV.3.2.3.1 Ordentliche Kapitalerhöhung und ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands 193
IV.3.2.3.2 Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital und Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital innerhalb des Kapitalbands 194
IV.3.2.4 Erklärung zum Kapitalerhöhungsbericht 194
IV.3.2.5 Berichterstattung 196
IV.3.2.5.1 Ordentliche Kapitalerhöhung und ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands 196
IV.3.2.5.2 Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital und Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital innerhalb des Kapitalbands 196
IV.3.3 Nachträgliche Liberierung 197
IV.3.3.1 Ordentliche Kapitalerhöhung 197
IV.3.3.2 Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital 197
IV.3.3.3 Berichterstattung 197

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.4 Kapitalherabsetzungsprüfung 198
IV.4.1 Das Verfahren bei der Kapitalherabsetzung 198
IV.4.1.1 Einleitung 198
IV.4.1.2 Gründe für eine Kapitalherabsetzung 199
IV.4.1.3 Arten von Kapitalherabsetzungen 200
IV.4.1.3.1 Konstitutive Kapitalherabsetzung 200
IV.4.1.3.2 Deklarative Kapitalherabsetzung 201
IV.4.1.4 Formen von Kapitalherabsetzungen 202
IV.4.1.4.1 Verminderung des Nennwerts der Aktien 202
IV.4.1.4.2 Verminderung der Anzahl der Aktien 202
IV.4.1.4.3 Kombination 202
IV.4.1.5 Abwicklung des Herabsetzungsverfahrens 203
IV.4.1.5.1 Ordentliche Kapitalherabsetzung (konstitutiv) 203
IV.4.1.5.2 Kapitalherabsetzung zur Beseitigung einer Unterbilanz (deklarativ) 205
IV.4.1.5.3 Kapitalherabsetzung mit gleichzeitiger Kapitalerhöhung mindestens im gleichen Ausmass 206
IV.4.1.6 Behandlung von Buchgewinnen und Buchverlusten 207
IV.4.2 Durchführung der Kapitalherabsetzungsprüfung und Berichterstattung 207
IV.4.2.1 Zweck der Prüfung und allgemeine Bemerkungen 207
IV.4.2.2 Prüfungszeitpunkt 209
IV.4.2.3 Bewertungsprinzip 211
IV.4.2.4 Frage der Berücksichtigung der Liquidität 212
IV.4.2.5 Frage des Einbezugs der Erfolgsrechnung 212
IV.4.2.6 Berichterstattung 212
IV.4.2.6.1 Kapitalherabsetzung mit Mittelfreigabe 214
IV.4.2.6.2 Kapitalherabsetzung zur Beseitigung einer Unterbilanz mit teilweiser Wiedererhöhung des Kapitals 214

IV.5 Prüfungen im Kontext der Beendigung von Gesellschaften 215
IV.5.1 Prüfungen im Rahmen einer Gesellschaft in Liquidation 215
IV.5.1.1 Gesetzliche Grundlagen 215
IV.5.1.2 Verantwortlichkeiten 217
IV.5.1.3 Prüfungsvorgehen 220
IV.5.1.4 Berichterstattung 220
IV.5.2 Prüfung der vorzeitigen Vermögensverteilung 221
IV.5.2.1 Gesetzliche Grundlagen 221
IV.5.2.2 Prüfungsvorgehen 221
IV.5.2.3 Berichterstattung 222

IV.6 Prüfungen im Kontext der Sitzverlegung von Gesellschaften 223
IV.6.1 Prüfung der Sitzverlegung einer ausländischen Gesellschaft in die Schweiz 223
IV.6.1.1 Gesetzliche Grundlagen 223
IV.6.1.2 Voraussetzungen zur Sitzverlegung 225
IV.6.1.3 Verfahren 225
IV.6.1.4 Durchzuführende Prüfung 226

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.6.1.5 Berichterstattung 226
IV.6.1.6 Aspekte der Rechnungslegung 226
IV.6.1.7 Grenzüberschreitende Fusion, Spaltung und Vermögensübertragung 228
IV.6.2 Prüfung der Sitzverlegung einer CH-Gesellschaft ins Ausland 228
IV.6.2.1 Gesetzliche Grundlagen 228
IV.6.2.2 Voraussetzungen zur Sitzverlegung 230
IV.6.2.3 Verfahren 230
IV.6.2.4 Durchzuführende Prüfung 230
IV.6.2.5 Berichterstattung 230
IV.6.2.6 Grenzüberschreitende Fusion, Spaltung und Vermögensübertragung 230

IV.7 Prüfungen im Kontext von Kapitalverlust und Überschuldung 231
IV.7.1 Prüfung der Jahresrechnung bei Kapitalverlust nach Art. 725a Abs. 2 OR 232
IV.7.1.1 Gesetzliche Grundlagen 232
IV.7.2 Prüfung von Zwischenabschlüssen bei begründeter Besorgnis einer Überschuldung 233
IV.7.2.1 Gesetzliche Grundlagen und Fristen 233
IV.7.2.2 Verantwortlichkeiten und Anforderungen 235
IV.7.2.3 Prüfungsvorgehen 237
IV.7.2.4 Berichterstattung 239
IV.7.3 Prüfung von Aufwertungen (Art. 725c OR) 240
IV.7.3.1 Grundlagen 240
IV.7.3.2 Verantwortlichkeiten und Anforderungen 240
IV.7.3.3 Prüfungsvorgehen 241
IV.7.3.4 Berichterstattung 243

IV.8 Fusion von Gesellschaften 244
IV.8.1 Übersicht 244
IV.8.1.1 Allgemeines 244
IV.8.1.2 Absorptions- und Kombinationsfusion 244
IV.8.1.3 Übertragende und übernehmende Gesellschaft 244
IV.8.1.4 Zulässige Fusionen 245
IV.8.1.5 Verfahrensablauf 246
IV.8.1.6 Fusionsvertrag 247
IV.8.1.7 Fusionsbericht 248
IV.8.2 Fusionsprüfung 249
IV.8.2.1 Grundsätzliches zur Fusionsprüfung 249
IV.8.2.2 Bewertungsmethoden 250
IV.8.2.2.1 Angewandte Methode 250
IV.8.2.2.2 Verschiedene angewandte Methoden 250
IV.8.2.3 Bestimmung des Umtauschverhältnisses 250
IV.8.2.4 Genügende Kapitalerhöhung 251
IV.8.2.5 Abfindung 251
IV.8.2.6 Weitere Prüfungspunkte 252
IV.8.2.7 Fusionsbilanz 252
IV.8.2.7.1 Allgemeines 252

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.8.2.7.2 Pflicht zur Erstellung eines Zwischenabschlusses 253
IV.8.2.7.3 Pflicht zur Prüfung der Fusionsbilanz 253
IV.8.2.8 Mögliche Prüfungshandlungen bei einer Fusionsprüfung 254
IV.8.2.9 Prüfungsbericht 255
IV.8.2.10 Diverses 255
IV.8.2.10.1 Auftragsbestätigung 255
IV.8.2.10.2 Vollständigkeitserklärung 255
IV.8.3 Spezialfälle der Fusionsprüfung 256
IV.8.3.1 Erleichterte Fusion 256
IV.8.3.2 Fusion von Gesellschaften mit Kapitalverlust und Überschuldung (Sanierungsfusion) 257
IV.8.3.2.1 Voraussetzungen 257
IV.8.3.2.2 Gläubigerschutz gemäss Art. 6 FusG 258
IV.8.3.2.2.1 Beteiligte Gesellschaften 258
IV.8.3.2.2.2 Rangrücktritt 258
IV.8.3.2.2.3 Bestätigung des Fusionsprüfers 259
IV.8.3.2.3 Gesellschafterschutz 259
IV.8.3.2.3.1 Mutter-Tochter-Fusion/Tochter-Mutter-Fusion 259
IV.8.3.2.3.2 Schwesternfusion 259
IV.8.3.2.3.3 Andere Verhältnisse 260
IV.8.3.3 Verzicht auf Schuldenruf 260
IV.8.3.3.1 Voraussetzungen 260
IV.8.3.3.2 Bekannte Forderungen 261
IV.8.3.3.3 Zu erwartende Forderungen 261

IV.9 Spaltung von Gesellschaften 263
IV.9.1 Allgemeines 263
IV.9.1.1 Aufspaltung oder Abspaltung 263
IV.9.1.2 Spaltung zur Übernahme oder Spaltung zur Neugründung 263
IV.9.1.3 Symmetrische oder asymmetrische Spaltung 263
IV.9.1.4 Zulässige Spaltungen 264
IV.9.1.5 Verfahrensablauf 265
IV.9.1.6 Spaltungsvertrag oder Spaltungsplan 266
IV.9.1.7 Inventar 267
IV.9.1.8 Spaltungsbericht 268
IV.9.2 Spaltungsprüfung 269
IV.9.2.1 Grundsätzliches zur Spaltungsprüfung 269
IV.9.2.2 Bewertungsmethoden 269
IV.9.2.3 Bestimmung des Umtauschverhältnisses 269
IV.9.2.4 Weitere Prüfungspunkte 270
IV.9.2.5 Spaltungsbilanz/Inventar 271
IV.9.2.5.1 Allgemeines 271
IV.9.2.5.2 Pflicht zur Erstellung eines Zwischenabschlusses 272
IV.9.2.5.3 Pflicht zur Prüfung der Spaltungsbilanz 272
IV.9.2.6 Mögliche Prüfungshandlungen bei einer Spaltungsprüfung 273
IV.9.2.7 Prüfungsbericht 273

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.10 Umwandlung von Gesellschaften 275
IV.10.1 Allgemeines 275
IV.10.1.1 Zulässige Umwandlungen 276
IV.10.1.2 Verfahrensablauf 277
IV.10.1.3 Umwandlungsplan 278
IV.10.1.4 Umwandlungsbericht 278
IV.10.2 Umwandlungsprüfung 279
IV.10.2.1 Grundsätzliches zur Umwandlungsprüfung 279
IV.10.2.2 Wahrung der Rechtsstellung der Gesellschafter 279
IV.10.2.3 Einhaltung von Gründungsvorschriften 280
IV.10.2.4 Weitere Prüfungspunkte 282
IV.10.2.5 Umwandlungsbilanz 282
IV.10.2.5.1 Allgemeines 282
IV.10.2.5.2 Pflicht zur Erstellung eines Zwischenabschlusses 282
IV.10.2.5.3 Pflicht zur Prüfung der Umwandlungsbilanz 283
IV.10.2.6 Mögliche Prüfungshandlungen bei einer Umwandlungsprüfung 283
IV.10.2.7 Prüfungsbericht 284

IV.11 Vermögensübertragung 285

IV.12 Fusion und Vermögensübertragung von Stiftungen 286
IV.12.1 Fusion von Stiftungen 286
IV.12.2 Vermögensübertragung von Stiftungen 288

IV.13 Fusion, Umwandlung und Vermögensübertragung von Vorsorgeeinrichtungen 289
IV.13.1 Grundsätzliches 289
IV.13.2 Fusion von Vorsorgeeinrichtungen 289
IV.13.2.1 Allgemeines 289
IV.13.2.2 Fusionsbilanz/Zwischenabschluss 290
IV.13.2.3 Aufgabenteilung zwischen Revisionsstelle und BVG-Experten 291
IV.13.2.4 Prüfung im Einzelnen 291
IV.13.2.5 Prüfungshandlungen der Revisionsstelle 293
IV.13.3 Umwandlung von Vorsorgeeinrichtungen 294
IV.13.4 Vermögensübertragung von Vorsorgeeinrichtungen 295
IV.13.5 Prüfungsberichte 295

IV.14 Prüfung von öffentlichen Kaufangeboten (PS 880) 296
IV.14.1 Hintergrund und Grundsätze 296
IV.14.1.1 Begriff und Arten öffentlicher Kaufangebote 296
IV.14.1.2 Zeitlicher Ablauf 296
IV.14.1.3 Gesetzliche und andere Grundlagen 299
IV.14.1.4 Vorschriften über die Prüfstelle 302
IV.14.1.5 Mandatsannahme und Auftragsbestätigung 303
IV.14.1.6 Ziel und Gegenstand der Prüfungen 304
IV.14.1.7 Grad der Zusicherung 304
IV.14.1.8 Zusammenarbeit der Prüfstelle mit der Übernahmekommission 305

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.14.2 Prüfungen vor Veröffentlichung des Angebots 305
IV.14.2.1 Allgemeines 305
IV.14.2.2 Vollständigkeit und Wahrheit des Angebotsprospekts 306
IV.14.2.2.1 Grundsätzliches 306
IV.14.2.2.2 Angaben über den Anbieter 307
IV.14.2.2.3 Angaben über den Bestand an Beteiligungspapieren und Beteiligungsderivaten der Zielgesellschaft und der Transaktionen in den letzten zwölf Monaten 308
IV.14.2.2.4 Angaben über die Finanzierung bzw. die Verfügbarkeit der zum Tausch angebotenen Effekten 309
IV.14.2.2.5 Angaben über Gegenstand und Preis des Angebots 310
IV.14.2.2.6 Zusätzliche Angaben bei Tauschangeboten 312
IV.14.2.2.7 Angaben über die Zielgesellschaft 313
IV.14.2.2.8 Konformität mit Gesetz, Verordnungen und Verfügungen 313
IV.14.2.3 Gleichbehandlung der Angebotsempfänger 314
IV.14.2.4 Finanzierung des Angebots und Verfügbarkeit der Mittel 316
IV.14.2.5 Verfügbarkeit der zum Tausch angebotenen Effekten 316
IV.14.2.6 Berichterstattung an die Übernahmekommission 316
IV.14.3 Prüfungen nach Veröffentlichung des Angebots 317
IV.14.3.1 Allgemeines 317
IV.14.3.2 Einhaltung der Transaktionsmeldepflicht 317
IV.14.3.3 Angebotsänderungen und Ergänzungen im Angebotsprospekt 318
IV.14.3.4 Einhaltung der Best Price Rule 319
IV.14.3.5 Berichterstattung an die Übernahmekommission 319
IV.14.4 Besondere Prüfungen im Auftrag der Übernahmekommission 319

IV.15 Sonderuntersuchung 321
IV.15.1 Gesetzliche Grundlagen 321
IV.15.2 Ziel und Zweck 323
IV.15.3 Inhalt und Wesen 323
IV.15.4 Verfahren 324
IV.15.4.1 Einleitung der Sonderuntersuchung 324
IV.15.4.2 Durchführung der Sonderuntersuchung 325
IV.15.4.3 Prüfungsgegenstand der Sonderuntersuchung 325
IV.15.4.4 Qualifikation des Sachverständigen 326
IV.15.4.5 Einsetzung des Sachverständigen 326
IV.15.5 Rechtsnatur des Sonderuntersuchungsverhältnisses 326
IV.15.6 Rechte und Pflichten des Sachverständigen 327
IV.15.6.1 Persönliche Ausführung 327
IV.15.6.2 Weisungsbefolgungspflicht 327
IV.15.6.3 Treuepflicht 327
IV.15.6.4 Auskunfts- und Einsichtsrecht 327
IV.15.6.5 Geheimhaltungspflicht 328
IV.15.7 Untersuchungsablauf und Berichterstattung des Sachverständigen 329
IV.15.7.1 Untersuchungsablauf 329

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.15.7.2 Berichterstattung 330
IV.15.7.2.1 Inhalt 330
IV.15.7.2.2 Form 331
IV.15.7.2.3 Bereinigung 331
IV.15.7.2.4 Behandlung und Bekanntgabe des Berichts 331
IV.15.8 Sonderuntersuchung im Konzern 332
IV.15.8.1 Sonderuntersuchung bei der Konzernobergesellschaft 332
IV.15.8.2 Sonderuntersuchung bei der Konzernuntergesellschaft 332
IV.15.9 Beendigung der Sonderuntersuchung 333
IV.15.9.1 Ordentliche Beendigung 333
IV.15.9.2 Ausserordentliche Beendigung 333
IV.15.9.2.1 Ausserordentliche Beendigung durch den Sachverständigen 333
IV.15.9.2.2 Ausserordentliche Beendigung durch das Gericht 333
IV.15.9.2.3 Beendigung der Sonderuntersuchung 333
IV.15.9.2.4 Abberufung des Sachverständigen 334
IV.15.9.3 Kostentragung 334
IV.15.10 Verantwortlichkeit 334
IV.15.10.1 Zivilrechtliche Verantwortlichkeit 334
IV.15.10.2 Strafrechtliche Verantwortlichkeit 335

IV.16 Prüfung von Nicht-Finanzintermediären gemäss GwG 336
IV.16.1 Einleitung 336
IV.16.1.1 Ausgangslage 336
IV.16.1.2 Begriffe 336
IV.16.1.3 Pflichten von Händlern 337
IV.16.2 Revisionsstellen von Händlern gemäss GwG 337
IV.16.2.1 Erfordernis und Qualifikation einer Revisionsstelle 337
IV.16.2.2 Prüfungsgegenstand 338
IV.16.2.3 Erstmalige Beauftragung und Auftragsweiterführung 339
IV.16.2.4 Auftragsbestätigung 339
IV.16.2.5 Prüfungszeitraum, Mandatsdauer und Beendigung 340
IV.16.3 Prüfung von Händlern gemäss GwG 340
IV.16.3.1 Prüfungsplanung 340
IV.16.3.1.1 Risikoanalyse 341
IV.16.3.1.2 Prüfungsprogramm 341
IV.16.3.2 Prüfungsdurchführung 342
IV.16.3.2.1 Funktionsprüfungen 342
IV.16.3.2.2 Aussagebezogene Prüfungshandlungen 343
IV.16.3.2.3 Prüfungsdokumentation und Durchsicht der Prüfungsdokumentation 344
IV.16.3.3 Berichterstattung der GwG-Revisionsstelle 345
IV.16.3.4 Melde- und Schweigepflichten der GwG-Revisionsstelle 347
IV.16.4 Auswirkungen der GwG-Pflichten auf die Jahresrechnung der Händler 348
IV.16.5 Auswirkungen des GwG auf die statutarische Revision 348
IV.16.5.1 Prüfungspflichten im Allgemeinen 348
IV.16.5.2 Generelle Prüfungshandlungen 348

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.16.5.3 Auswirkungen von festgestellten Verstössen gegen die gesetzlichen Bestimmungen des GwG bei einer ordentlichen Revision 350
IV.16.5.4 Auswirkungen von festgestellten Verstössen gegen die gesetzlichen Bestimmungen des GwG bei einer eingeschränkten Revision 350
IV.16.5.5 Klärung der Meldepflicht der statutarischen Revisionsstelle bei der Meldestelle (MROS) 351

IV.17 Prüfung kleiner nicht-finanzieller Gegenparteien nach dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) 352

IV.18 Überprüfung von Lohngleichheitsanalysen 354
IV.18.1 Sachverhalt und gesetzliche Grundlagen 354
IV.18.2 Regelungen betreffend die Lohngleichheitsanalyse 355
IV.18.3 Regelungen betreffend die Überprüfungspflicht 356

Teil V
Verwandte Dienstleistungen 361

V.1 Aufträge zur Durchführung vereinbarter Untersuchungshandlungen bezüglich Finanzinformationen (PS 920) 362
V.1.1 Einleitung 362
V.1.2 Festlegung der Auftragsbedingungen 363
V.1.3 Untersuchungshandlungen und Nachweise 364
V.1.4 Berichterstattung 365
V.1.5 Haftung 366

V.2 Erstellung von Finanzinformationen (Compilation) (PS 930) 367
V.2.1 Einleitung und Anwendungsbereich 367
V.2.2 Auftragsbedingungen 368
V.2.3 Vorgehensweise bei der Erstellung von Finanzinformationen 368
V.2.4 Muster einer Vollständigkeitserklärung 369
V.2.5 Berichterstattung zur Erstellung von Finanzinformationen 371

V.3 Comfort Letters 372
V.3.1 Allgemeines 372
V.3.1.1 Definition 372
V.3.1.2 Anwendungsbereich 372
V.3.1.3 Funktion und Bedeutung 372
V.3.1.4 Regelwerke für Comfort Letters 373
V.3.1.5 Rechtsbeziehungen 374
V.3.1.6 Inhalt 374
V.3.1.6.1 Grundsätzliches 374
V.3.1.6.2 Adressaten und Datum 375
V.3.1.6.3 Verweis auf im Prospekt offengelegte oder referenzierte Abschlüsse und dazugehörige Prüfungsberichte 375
V.3.1.6.4 Bezugnahme auf Auftrag und Due Diligence der Bank 376

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

V.3.1.6.5 Aussage zur Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers 376
V.3.1.6.6 Aussagen zur Folgeperiode 376
V.3.1.6.6.1 Allgemeines 376
V.3.1.6.6.2 Lesen von Sitzungsprotokollen 377
V.3.1.6.6.3 Prüferische Durchsicht von Zwischenabschlüssen 377
V.3.1.6.6.4 Prüfungshandlungen im Zusammenhang mit Monatsabschlüssen 378
V.3.1.6.6.5 Befragungen auf das Cut-Off-Date 379
V.3.1.6.6.6 135-Tage-Regel 380
V.3.1.7 Formeller Zahlenabgleich 380
V.3.1.8 Verwendungszweck des Comfort Letter 382
V.3.2 Ablauf des Comfort-Letter-Prozesses in der Praxis 382
V.3.2.1 Sammeln der notwendigen Informationen 382
V.3.2.2 Einigung über Format und grundsätzlichen Inhalt 382
V.3.2.3 Bereinigung der Entwürfe und Festlegung des Prüfungsumfangs 383
V.3.2.4 Verfahren beim formellen Zahlenabgleich 383
V.3.2.5 Arbeiten für die Folgeperiode und Vorgehen bei Feststellungen 384
V.3.2.6 Fertigstellung und Abgabe des Comfort Letter 384
V.3.3 Weitere Tätigkeiten eines Wirtschaftsprüfers bei einer Kapitalmarkttransaktion 384

V.4 Due Diligence 386
V.4.1 Grundlagen 386
V.4.1.1 Begriff, Anlass und Arten 386
V.4.1.2 Einbettung im Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen Prüfungen 387
V.4.1.3 Allgemeine Anforderungen an die Praxis und die Berufsangehörigen 388
V.4.1.4 Unabhängigkeit bei der Due Diligence 388
V.4.1.5 Zulassungsanforderungen und Qualitätssicherungsaspekte 389
V.4.2 Durchführung der Due Diligence 390
V.4.2.1 Ablauf der Due Diligence 390
V.4.2.2 Informationsbeschaffung 390
V.4.2.3 Abgrenzung und Auswahl der Teilbereiche sowie Grobplanung 390
V.4.2.4 Auftragserteilung und -annahme 391
V.4.2.5 Detailplanung 391
V.4.2.6 Durchführung der Due Diligence 392
V.4.3 Abschluss (Dokumentation, Berichterstattung und Kommunikation) 392
V.4.3.1 Dokumentation des Auftrags und Arbeitspapiere 392
V.4.3.2 Vollständigkeitserklärung 393
V.4.3.3 Berichterstattung 393

V.5 Unternehmensbewertung 394
V.5.1 Grundlagen 394
V.5.1.1 Begriff, Anlass und Funktionen 394
V.5.1.2 Einbettung im Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen Prüfungen 394
V.5.1.3 Anforderungen an die Praxis und die Berufsangehörigen 395
V.5.1.3.1 Fachliche Anforderungen 395
V.5.1.3.2 Berufliche Verhaltensanforderungen 395
V.5.1.3.3 Unabhängigkeit 395

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

V.5.1.3.4 Zulassungsanforderungen 396
V.5.1.3.5 Qualitätssicherung 396
V.5.1.3.6 Verwendung Arbeiten Dritter 396
V.5.1.4 Bewertungsumfang und -methodik 396
V.5.1.4.1 Abgrenzung der Bewertungsaufgabe 396
V.5.1.4.2 Bewertungsmethode 397
V.5.2 Durchführung der Unternehmensbewertung 397
V.5.2.1 Ablauf der Unternehmensbewertung 397
V.5.2.2 Informationsbeschaffung 397
V.5.2.3 Abgrenzung und Grobplanung 397
V.5.2.4 Auftragserteilung und -annahme 398
V.5.2.5 Detailplanung 398
V.5.2.6 Durchführung der Unternehmensbewertung 399
V.5.2.7 Abschluss (Dokumentation, Berichterstattung und Kommunikation) 399
V.5.2.7.1 Dokumentation des Auftrags 399
V.5.2.7.2 Arbeitspapiere 399
V.5.2.7.3 Vollständigkeitserklärung 399
V.5.2.7.4 Berichterstattung 400

V.6 Fairness Opinion 401
V.6.1 Begriff, Anlass und Funktionen 401
V.6.2 Rechtliche Bestimmungen 401
V.6.3 Inhaltliche Anforderungen 402

Teil VI
Glossar 405

Literaturhinweise 429
Stichwortregister 437

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
AICPA	American Institute of Certified Public Accountants
Art.	Artikel
ASV-RAB	Verordnung der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde über die Beaufsichtigung von Revisionsunternehmen (Aufsichtsverordnung RAB) vom 17. März 2008, Stand: 15. Dezember 2022, SR 221.302.33
AUP	Agreed-upon Procedures
BankG	Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz) vom 8. November 1934, Stand: 1. Januar 2024, SR 952.0
BewG	Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 16. Dezember 1983, Stand: 1. Juli 2023, SR 211.412.41
BewV	Verordnung über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 1. Oktober 1984, Stand: 1. März 2024, SR 211.412.411
BBl	Bundesblatt
BGE	Bundesgerichtsentscheid
bspw.	beispielsweise
Bst.	Buchstabe
BT	Börsentag(e)
BVG	Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 25. Juni 1982, Stand: 1. Juli 2024, SR 831.40
BVS	Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich
BVV 2	Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 18. April 1984, Stand: 1. Januar 2024, SR 831.441.1
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
CDP	Carbon Disclosure Project
CH	Schweiz(er)
CHF	Schweizer Franken
CMS	Compliance Management System
CO_2	Kohlenstoffdioxid
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technology
COSO	Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
CSRD	Corporate Sustainability Reporting Directive 2022/2464/EU
d.h.	das heisst

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

DBG	Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990, Stand: 16. Mai 2024, SR 642.11
DBMS	Datenbank-Management-System(e)
DCF	Discounted-Cashflow
DevOps	Development und IT Operations
EBITDA	Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, und Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögengegenstände)
EHRA	Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Eidg.	Eidgenössisch(es)
ESG	Environment, Social, Governance
ESRS	European Sustainability Reporting Standards
EU	Europäische Union
EUR	Euro
evtl.	eventuell(e)
f.	und folgende Seite / und folgender Artikel
ff.	und folgende Seiten / und folgende Artikel
FER	Fachempfehlungen zur Rechnungslegung
FIDLEV	Verordnung über die Finanzdienstleistungen (Finanzdienstleistungsverordnung) vom 6. November 2019, Stand: 1. Januar 2022, SR 950.11
FinfraG	Bundesgesetz über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesetz) vom 19. Juni 2015, Stand: 1. Februar 2024, SR 958.1
FinfraV	Verordnung über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturverordnung) vom 25. November 2015, Stand: 1. Januar 2023, SR 958.11
FinfraV-FINMA	Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturverordnung-FINMA) vom 3. Dezember 2015, Stand: 1. Februar 2023, SR 958.111
FINMA	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMAG	Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz) vom 22. Juni 2007, Stand: 1. März 2024, SR 956.1
FM	Fachmitteilung (zu Fachfragen, herausgegeben von EXPERTsuisse-Fachkommissionen)
FusG	Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz) vom 3. Oktober 2003, Stand: 1. Januar 2023, SR 221.301

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

FZG	Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz) vom 17. Dezember 1993, Stand: 1. Januar 2024, SR 831.42
GAFI	Groupe d'action financière
GAV-MEM	Gesamtarbeitsvertrag der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie
GBP	Great Britain Pound
gem.	gemäss
ggf.	gegebenenfalls
GHG Protocol	Greenhouse Gas Protocol (dt. Treibhausgasprotokoll)
GIG	Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz) vom 24. März 1995, Stand: 1. Juli 2020, SR 151.1
GIPS	Global Investment Performance Standards
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmeR	Geschäfte mit erhöhten Risiken
GoB	Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung
GRI	Global Reporting Initiative
GV	Generalversammlung
GwG	Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz) vom 10. Oktober 1997, Stand: 1. März 2024, SR 955.0
GwV	Verordnung über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung) vom 11. November 2015, Stand: 1. Januar 2023, SR 955.01
GwV-FINMA	Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA) vom 3. Juni 2015, Stand: 1. Januar 2023, SR 955.033.0
h	Stunde(n)
HRegV	Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007, Stand: 1. März 2024, SR 221.411
HR	Handelsregister
HWP	Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung
HWP BR	HWP Band «Buchführung und Rechnungslegung»
HWP ER	HWP Band «Eingeschränkte Revision»
HWP FDL	HWP Band «Finanzdienstleistungen, Personalvorsorge und öffentliche Verwaltungen»
HWP OR	HWP Band «Ordentliche Revision»
IAASB	International Auditing and Assurance Standards Board
IAS	International Accounting Standard(s)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ICMA	International Capital Market Association
i.d.R.	in der Regel
IESBA	International Ethics Standards Board for Accountants
IFAC	International Federation of Accountants
IFRS S1	General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information
IFRS S2	Climate-related Disclosures
IKS	Internes Kontrollsystem
inkl.	inklusive
insbes.	insbesondere
IOSCO	Internationale Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden
IPO	Initial Public Offering
IPRG	Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987, Stand: 1. September 2023, SR 291
IPSAS	International Public Sector Accounting Standards
IRZ	Zeitschrift für internationale Rechnungslegung
i.S.	im Sinne
i.S.v.	im Sinne von
ISA	International Standard(s) on Auditing
ISA-CH	Schweizer Standard zur Abschlussprüfung
ISAE	International Standard(s) on Assurance Engagements
ISAE-CH	Schweizer Standard für betriebswirtschaftliche Prüfungen
ISO	International Organization for Standardization
ISRE	International Standard(s) on Review Engagements
ISRE-CH	Schweizer Standard für Review-Aufträge
ISRS	International Standard(s) on Related Services
ISRS-CH	Schweizer Standard für verwandte Dienstleistungen
ISSA	International Standard on Sustainability Assurance
ISSB	International Sustainability Standards Board
ISQC	International Standard on Quality Control
ISQC 1	International Standard on Quality Control 1 «Quality control for firms that perform audits and reviews of financial statements and other assurance and related services engagements»
ISQC-CH 1	Qualitätssicherung für Praxen, die Abschlussprüfungen und Reviews von Abschlüssen sowie andere betriebswirtschaftliche Prüfungen und Aufträge zu verwandten Dienstleistungen durchführen (Inkraftsetzung per 15.12.2022)
ISQM	International Standard on Quality Management

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ISQM 1	International Standard on Quality Management (ISQM 1), Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements (Inkraftsetzung per 15. Dezember 2022)
ISQM 2	International Standard on Quality Management (ISQM 2), Engagement Quality Reviews (Inkraftsetzung per 15. Dezember 2022)
IT	Informationstechnologie
ITGC	IT General Controls
i.V.m.	in Verbindung mit
JPY	Japanische Yen
KMU	Kleine und mittelgrosse Unternehmen
KVG	Bundesgesetz über die Krankenversicherung vom 18. März 1994, Stand: 1. Juli 2024, SR 832.10
KVV	Verordnung über die Krankenversicherung vom 27. Juni 1995, Stand: 1. Juli 2024, SR 832.102
lit.	litera (Buchstabe)
max.	maximal/maximum
mind.	mindestens
Mio.	Millionen
MROS	Meldestelle für Geldwäscherei
NFG	Kleine Nichtfinanzielle Gegenpartei
NFRD	Non-financial Reporting Directive 2014/95/EU
NGOs	Non-Governmental Organizations, Nichtregierungsorganisationen
NOx	Stickoxide
Nr.	Nummer
OAK BV	Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OR	Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911, Stand: 1. Januar 2024, SR 220
OTC	Over the Counter
PCAOB	Public Company Accounting Oversight Board
PH	(Schweizer) Prüfungshinweis(e)
PS	Schweizer Prüfungsstandard
PS-CH	Schweizer Prüfungsstandard(s)
Q&A	Questions & Answers (zu Fachfragen, i.d.R. Website von EXPERTsuisse)
QMS	Quality Management System

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

RAB	Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde
RAG	Bundesgesetz über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz) vom 16. Dezember 2005, Stand: 1. März 2024, SR 221.302
RAV	Verordnung über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsverordnung) vom 22. August 2007, Stand: 1. Januar 2024, SR 221.302.3
resp.	respektive
RS	Schweizer Stellungnahme zur Rechnungslegung
Rz.	Randziffer
RzU	Richtlinien zur Unabhängigkeit von EXPERTsuisse, in der Fassung von 2007, zuletzt geändert im Jahr 2022
RzW	Richtlinien zur Weiterbildung der Treuhand-Kammer, in der Fassung von 2007, zuletzt geändert im Jahr 2022
S.	Seite(n)
SA-CH	Schweizer Standards zur Abschlussprüfung
SASB	Sustainability Accounting Standards Board
SEC	Securities and Exchange Commission
SER	Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision
SHAB	Schweizerisches Handelsamtsblatt
SIX	SIX Swiss Exchange
SNB	Schweizerische Nationalbank
SNV	Schweizerische Normen-Vereinigung
SO_2	Schwefeldioxid
SOC	Service Organization Control
sog.	sogenannte(s)/(r)
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
StGB	Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937, Stand: 1. Juli 2024, SR 311.0
Swiss GAAP FER	Fachempfehlung(en) zur Rechnungslegung
FER	Fachempfehlung(en) zur Rechnungslegung
TCFD	Task Force on Climate-related Financial Disclosures
THG	Treibhausgase
TmeR	Transaktionen mit erhöhten Risiken
TNFD	Task Force on Nature-related Financial Disclosures
Tz.	Textziffer
u.a.	unter anderem
u.ä.	und ähnlich(e)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

UEK	Übernahmekommission
UEV	Übernahmeverordnung
US	United States (of America)
USA	United States of America
USD	US-Dollar / United States Dollar
US GAAP	United States Generally Accepted Accounting Principles
US GAAS	United States Generally Accepted Auditing Standards
u.U.	unter Umständen
usw.	und so weiter
vgl.	vergleiche
VR	Verwaltungsrat
VSoTr	Verordnung über Sorgfaltspflichten und Transparenz bezüglich Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit vom 3. Dezember 2021, Stand: 1. Januar 2024, SR 221.433
VStG	Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz) vom 13. Oktober 1965, Stand: 1. Januar 2024, SR 642.21
VWAP	Volume-weighted average price
WACC	Weighted Average Cost of Capital, durchschnittliche Kapitalkosten
WBCSD	World Business Council for Sustainable Development
WEF IBC	World Economic Forum International Business Council
WEKO	Wettbewerbskommission
WIR	World Resources Institute
z.B.	zum Beispiel
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907, Stand: 1. Januar 2024, SR 210
Ziff.	Ziffer
ZPO	Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung) vom 19. Dezember 2008, Stand: 1. September 2023, SR 272

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Haus der Vertrauensdienstleistungen 2
Abbildung 2: Vertrauensdienstleistungen nach Leistungskategorien 5
Abbildung 3: Auftragsgegenstände in zeitlicher und sachlicher Hinsicht 10
Abbildung 4: Systematik der betriebswirtschaftlichen Prüfungen und verwandten Dienstleistungen 16
Abbildung 5: Berufliche Verhaltensanforderungen im Überblick 24
Abbildung 6: Abgrenzung von Rechnungslegungsgrundsätzen in Anlehnung an ISA-CH 200 41
Abbildung 7: Abgrenzung von Rechnungslegungsgrundsätzen für allgemeine und für spezielle Zwecke 42
Abbildung 8: Umsetzungshilfe – Standards zur Berichterstattung 43
Abbildung 9: Berichterstattung nach PS 800 51
Abbildung 10: Beispiele einzelner Finanzaufstellungen und Bestandteile von Finanzaufstellungen 53
Abbildung 11: Berichtsmodifikationen zum vollständigen Abschluss und ihre Auswirkungen auf den Bericht nach PS 805 58
Abbildung 12: Vorgegebene Prüfungshandlungen gemäss PS 810 70
Abbildung 13: Berichtsbestandteile gemäss PS 810 71
Abbildung 14: Mögliche Formen des Prüfungsurteils 84
Abbildung 15: Unterscheidungsmerkmale von aussagegestütztem und direktem Auftrag nach PS 950 und weiteren Standards 95
Abbildung 16: Kategorisierung von Aufträgen nach PS 950 und weiteren Standards 97
Abbildung 17: Prüfungsvorgehen und Unterschiede zwischen Aufträgen mit hinreichender und mit begrenzter Sicherheit 105
Abbildung 18: Beispiele möglicher Schlussfolgerungen 108
Abbildung 19: Erforderliche Bestandteile des Berichts 109
Abbildung 20: Berichtsformen nach ISAE 3402 127
Abbildung 21: ITGC-Bereiche und Kontrollziele bei Prüfungen nach ISAE 3402 131
Abbildung 22: Unterscheidung von Ansätzen der Berichterstattung nach Nachhaltigkeitsfokus und Art der Vorgaben (Auswahl) 140
Abbildung 23: Gesetzliche Zulassungsanforderungen bei Spezialprüfungen 149
Abbildung 24: Formen der Gründung 160
Abbildung 25: Kapitalerhöhungen im Überblick 178
Abbildung 26: Gesetzliche Vorschriften zur Kapitalherabsetzung 198
Abbildung 27: Zulässige Fusionen 245

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Abbildung 28: Ablauf einer Fusion 246
Abbildung 29: Zulässige Spaltungen 264
Abbildung 30: Ablauf einer Spaltung 265
Abbildung 31: Zulässige Umwandlungen 276
Abbildung 32: Ablauf einer Umwandlung 277
Abbildung 33: Zeitlicher Ablauf bei freundlichen Kaufangeboten 297
Abbildung 34: Zeitlicher Ablauf bei unfreundlichen Kaufangeboten 298
Abbildung 35: Grad der Zusicherung nach PS 880 305
Abbildung 36: Auswirkungen von Feststellungen auf die Berichterstattung 358

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Teil I
Grundlagen der Wirtschaftsprüfung

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.1 Vertrauensdienstleistungen – das Leistungsspektrum des Wirtschaftsprüfers

1 Wirtschaftsprüfung umfasst in einem breiten Begriffsverständnis verschiedene Vertrauensdienstleistungen in den Bereichen von Audit, Assurance und Advisory (vgl. Abb. 1). Sie sind als Dienstleistungen zu verstehen, welche durch die Berufsangehörigen mit dem Ziel erbracht werden, Entscheidungsgrundlagen zu liefern sowie Sicherheit, Transparenz und damit die Basis für Vertrauen unter den Wirtschaftsakteuren zu schaffen.



Abbildung 1: Haus der Vertrauensdienstleistungen

2 Das Kerngeschäft der Wirtschaftsprüfung umfasst das Prüfen und Validieren, Testieren und Zertifizieren von betriebswirtschaftlichen Informationen oder Sachverhalten (betriebswirtschaftliche Prüfungen). Bei diesen Vertrauensleistungen gibt der Berufsangehörige auf Grundlage eines Soll-Ist-Vergleichs eine Beurteilung in Form eines Testats, einer Bescheinigung oder auch eines Zertifikats ab.

Diese Vertrauensdienstleistungen können gesetzlich definiert und vorgeschrieben sein (gesetzliche Vertrauensdienstleistungen). In diese Kategorie fällt unter anderem die Jahresabschlussprüfung mit ihren – in der Schweiz – gesetzlichen Ausprägungen ordentliche und eingeschränkte Revision. In beiden Ausprägungen hat die mandatierte Prüfungsgesellschaft eine Organstellung («Revisionsstelle») mit im Gesetz klar definierten Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Hierzu sei verwiesen auf die separaten Bände HWP ER und HWP OR.

Neben den Abschlussprüfungen sind im Gesellschaftsrecht und in Spezialgesetzen zahlreiche andere gesetzliche Prüfungen (Prüfungen von besonderen Vorgängen) vorgese-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

hen. Wie bei den Abschlussprüfungen übernimmt der mandatierte Berufsangehörige eine doppelte Verantwortung: gegenüber der Gesellschaft im weiteren Sinn (Öffentlichkeit, Anspruchsgruppen ausserhalb des geprüften Unternehmens) und gegenüber der Gesellschaft im engeren Sinn (das geprüfte Unternehmen). Der Gesetzgeber möchte mit diesen Pflichtprüfungen einem erhöhten öffentlichen Interesse an Transparenz und Informationssicherheit gerecht werden bzw. den gesellschaftsrechtlichen Grundsätzen von Kapital- und Gläubigerschutz Nachachtung verschaffen. Als Umschreibung für die gesetzlichen Vertrauensdienstleistungen hat sich im allgemeinen Sprachgebrauch der Begriff *«Audit»* eingebürgert.

3 Auch ausserhalb der gesetzlichen Vertrauensdienstleistungen gibt es ein starkes privatwirtschaftliches Interesse an Validierungen und Zertifizierungen von Sachverhalten oder Informationen. So führen Berufsangehörige im Auftragsverhältnis und mit Vertrauenswirkung bei spezifischen Anspruchsgruppen weitere Prüfungen und verwandte Dienstleistungen durch (auftragsrechtliche Prüfungen, andere Vertrauensdienstleistungen). Beispielhaft genannt seien Prüfungen von Risikomanagementsystemen, Funktionsprüfungen bei Internen Kontrollsystemen (in Ergänzung zur gesetzlich vorgesehenen Prüfung der Existenz des Internen Kontrollsystems bei der Durchführung einer ordentlichen Revision) oder Prüfungen von Nachhaltigkeitsberichten. Diese Vertrauensdienstleistungen auf individualvertraglicher Grundlage und mit Schutzwirkung zugunsten klar definierter Zielgruppen werden häufig unter dem Oberbegriff *«Assurance»* subsumiert. Auch Abschlussprüfungen, die nicht auf gesetzliche Anordnung erfolgen, sind als auftragsrechtliche Prüfungen der Kategorie der anderen Vertrauensdienstleistungen zuzuordnen.

4 Aufgrund ihrer Methoden- und Fachkompetenz, breitgefächerten Ausbildung sowie ihrer umfassenden Branchenexpertise sind die Berufsangehörigen zudem in der Lage, Unternehmen über den gesamten Unternehmenslebenszyklus hinweg betriebswirtschaftlich, gesellschaftsrechtlich und steuerlich zu beraten *(«Advisory»)*. Auch hier entstehen Vertrauen und Sicherheit, konkret beim direkten Auftraggeber (Kunde).

5 Im Zusammenhang mit den von den Berufsangehörigen durchgeführten Vertrauensdienstleistungen ergibt sich die Problematik der Erwartungslücke (expectation gap). Darunter wird die Diskrepanz zwischen erwartetem Leistungsumfang und tatsächlicher (oder wahrgenommener) Leistung des Wirtschaftsprüfers verstanden. Die Erwartungslücke kann ihre Ursache in überhöhten Erwartungen haben, aber auch daraus resultieren, dass der aufgrund der anwendbaren (Prüfungs-)Standards definierte Leistungsumfang nicht den berechtigten und durchaus erfüllbaren Erwartungen der Anspruchsgruppen entspricht. Ebenfalls kann sich eine Erwartungslücke ergeben, wenn bspw. Medien den Leistungsauftrag des Wirtschaftsprüfers fehlinterpretieren (Wahrnehmungslücke).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.2 Vertrauensdienstleistungen im Kontext grundlegender fachtechnischer Leistungskategorien

6 Aus fachtechnischer Sicht, d.h. aus der Optik des Rahmenkonzepts der betriebswirtschaftlichen Prüfungen und Reviews[1] und der dort vorgenommenen Leistungskategorisierung, untergliedern sich die Vertrauensdienstleistungen in betriebswirtschaftliche Prüfungen (mit den Ausprägungen Audit oder Prüfung im engeren Sinne sowie Review), verwandte Dienstleistungen (Agreed-upon Procedures, Compilation) und Beratungsaufträge (Advisory).

7 Hinsichtlich der Charakteristika von betriebswirtschaftlichen Prüfungen vgl. hierzu I.3. Den betriebswirtschaftlichen Prüfungen nahe stehen die verwandten Dienstleistungen (vgl. I.5). Hierunter fallen Aufträge zu vereinbarten Untersuchungshandlungen («Agreed-upon Procedures») und Erstellungsaufträge («Compilations»). Bei diesen Auftragsarten wird keine Beurteilung in Form eines Testats oder einer Bescheinigung abgegeben, jedoch ergibt sich eine Vertrauenswirkung beim Empfänger der vereinbarten Leistung aufgrund der Tatsache, dass der Auftrag durch einen Berufsangehörigen mit professioneller Kompetenz und Sorgfalt durchgeführt und darüber berichtet wird. Zu den vereinbarten Untersuchungshandlungen vgl. V.1.

8 Nachstehende Übersicht (Abb. 2) greift diese Kategorisierungslogik des Rahmenkonzepts auf, lässt dabei jedoch die Kategorie der Beratungsaufträge ausser Betracht. Die verbleibenden Leistungskategorien «Betriebswirtschaftliche Prüfungen» (Audit, Review) und «Verwandte Dienstleistungen» (Agreed-upon Procedures, Compilation) werden verknüpft mit der Dimension «Gesetzliche Vertrauensdienstleistungen» / «Andere Vertrauensdienstleistungen», um so einige konkrete Anwendungsfälle im Kontext des schweizerischen Rechts bzw. typische Auftragsgegenstände der Individualvereinbarung aufzuzeigen.

[1] Das Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen Prüfungen und Reviews von EXPERTsuisse ist eine Übersetzung des «International Framework for Assurance Engagements» des International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), mit gewissen Anpassungen an die schweizerischen Verhältnisse; es definiert und beschreibt die Bestandteile und Zielsetzungen einer betriebswirtschaftlichen Prüfung. Vgl. I.6.2.2.5.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG



Abbildung 2: Vertrauensdienstleistungen nach Leistungskategorien

9 Im Schweizer Gesellschaftsrecht bestehen zahlreiche Spezialprüfungen im Kontext des Kapital- und Gläubigerschutzes, so bspw. Prüfungen bei Gründungen mittels Sacheinlagen, Prüfungen bei Kapitalveränderungen (Kapitalerhöhungen, Kapitalherabsetzungen) oder Prüfungen nach Fusionsgesetz. In weiteren Spezialgesetzen werden Aufsichtsprüfungen definiert, bei denen der Prüfungsgegenstand im Zusammenhang steht mit organisatorischen Fragen oder Themen der Corporate Governance. Zu denken ist an Prüfungen auf Einhaltung gewisser aufsichtsrechtlicher Vorschriften bei Finanzinstituten oder an Prüfungen bzgl. der Ordnungsmässigkeit der Geschäftsführung bei Pensionskassen.

10 Im Auftragsverhältnis, d.h. ausserhalb gesetzlicher Anordnung, werden die Berufsangehörigen regelmässig mit Prüfungen von Kontroll- und Risikomanagementsystemen oder auch Einhalteprüfungen bzgl. Organisationsreglementen beauftragt. Ebenfalls im Auftragsrecht durchgeführt werden Erstellungsaufträge, bei denen Berufsangehörige (Finanz-)Informationen sammeln, klassieren, zusammenfassen und in geeigneter Berichts- und Schriftform (bspw. als Budget oder als Mehrjahresvergleich) präsentieren.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.3 Begriff und Wesen einer betriebswirtschaftlichen Prüfung bzw. einer Review gemäss Rahmenkonzept

I.3.1 Begriff

11 Eine «betriebswirtschaftliche Prüfung» bzw. eine «betriebswirtschaftliche Review» ist ein Auftrag, als dessen Resultat der Berufsangehörige eine Schlussfolgerung aus dem Ergebnis einer anhand von bestimmten Kriterien vorgenommenen Beurteilung oder Messung eines Sachverhalts abgibt. Betriebswirtschaftliche Prüfungen sowie Reviews ausserhalb der Abschlussprüfung gewinnen aufgrund steigender Informationsbedürfnisse seitens verschiedenster Anspruchs- und Interessengruppen zunehmend an Bedeutung. Im praktischen Sprachgebrauch hat sich inzwischen auch der Begriff der «Assurance»-Leistungen für betriebswirtschaftliche Prüfungen und Reviews, die nicht auf Grundlage einer gesetzlichen Anordnung durchgeführt werden, durchgesetzt. Die Begriffe werden daher in der Praxis häufig synonym verwendet.

I.3.2 Zielsetzung betriebswirtschaftlicher Prüfungen bzw. Reviews

12 Unter «betriebswirtschaftlichen Prüfungen» bzw. «betriebswirtschaftlichen Reviews» werden Leistungen verstanden, bei denen eine Schlussfolgerung bzw. ein Urteil aufgrund eines Soll-Ist-Vergleichs abgegeben wird. Das Ziel solcher Aufträge ist es, das Mass an Vertrauen der vorgesehenen – nicht für die Darstellung des Sachverhalts verantwortlichen – Nutzer in die erstellten Informationen zu erhöhen. Dabei gibt eine unabhängige und besonders qualifizierte Drittpartei ein Urteil über die Qualität und die Richtigkeit der Angaben ab.

13 Eine Prüfung im Sinne eines Soll-Ist-Vergleichs erfordert zunächst die Definition eines Soll-Zustands. Er dient als Massstab für die spätere Untersuchung (den Soll-Ist-Abgleich) und umfasst Kriterien, die vorgängig zu bestimmen sind. Im Rahmen der Prüfungsdurchführung werden die konkreten Sachverhalte untersucht und mit dem Soll-Zustand verglichen. Auf diese Weise kann der Berufsangehörige ein Urteil darüber abgeben, ob die zu untersuchenden Angaben insgesamt angemessen dargestellt sind oder nicht.

14 Bei solchen (wie bei allen) Prüfungen besteht immer ein Restrisiko, dass die Prüfungshandlungen des Berufsangehörigen gewisse Fehler nicht aufdecken und dadurch eine falsche Bescheinigung oder ein falsches Prüfungsurteil abgegeben wird (sog. Aufdeckungsrisiko). Das Aufdeckungsrisiko hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie den Auftragsbedingungen, dem Prüfungsgegenstand, den ausgewählten Prüfungshandlungen und weiteren Aspekten.

Reziprok zum Restrisiko wird das Sicherheitsniveau verstanden, welches der Berufsangehörige anstrebt. In dieser Hinsicht unterteilt das Rahmenkonzept die betriebswirtschaftlichen Prüfungen in zwei Arten:

1. eine betriebswirtschaftliche Prüfung zur Erlangung *hinreichender* Sicherheit;
2. eine betriebswirtschaftliche Prüfung zur Erlangung *begrenzter* Sicherheit.

Weitere Ausführungen zu den Zusicherungsgraden finden sich in I.3.4.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.3.3 Wesensmerkmale betriebswirtschaftlicher Prüfungen bzw. Reviews

15 Die jede betriebswirtschaftliche Prüfung bzw. Review kennzeichnenden Wesensmerkmale sind:

a) eine Drei-Parteien-Beziehung, bestehend aus einem Berufsangehörigen, einer verantwortlichen Person und vorgesehenen Nutzern;
b) ein angemessener Sachverhalt;
c) geeignete Kriterien;
d) ausreichende geeignete Nachweise; und
e) ein schriftlicher Prüfungsbericht bzw. Review-Bericht, der in seiner Form und Ausgestaltung einem Auftrag zur Erlangung hinreichender Sicherheit oder begrenzter Sicherheit angemessen ist.

16 Von einer *Drei-Parteien-Beziehung* wird gesprochen, da bei einer betriebswirtschaftlichen Prüfung bzw. einer Review mit einem Berufsangehörigen (dem die Prüfung durchführenden Wirtschaftsprüfer), einer für das Prüfungsobjekt verantwortlichen Person (bspw. Verwaltungsrat, Management) sowie einem vorgesehenen Nutzer des Prüfungsurteils (bspw. Kreditgeber, potenzieller Investor, staatliche Behörde) jeweils drei voneinander verschiedene Parteien involviert sind.

17 Eine betriebswirtschaftliche Prüfung bzw. eine Review erfordert stets auch einen entsprechenden *angemessenen Sachverhalt* als Prüfungsgegenstand: Hierfür muss dieser sowohl identifizierbar als auch abgrenzbar und damit einer schlüssigen Beurteilung anhand festgelegter Kriterien zugänglich sein. Er muss darüber hinaus anhand einer Dokumentation (Unterlagen, Prüfspuren in IT-Systemen) überprüfbar sein, um eine Schlussfolgerung mit hinreichender oder begrenzter Sicherheit überhaupt erst zu ermöglichen.

18 Jeder Sachverhalt wird im Rahmen betriebswirtschaftlicher Prüfungen bzw. Reviews anhand bestimmter, vorher zu definierender *geeigneter Kriterien* beurteilt. Sie stellen Richtgrössen oder Massstäbe für Beurteilungen dar und können sich durch Gesetz, Regularien oder durch vertragliche Vereinbarungen ergeben. Als gesetzliche Massstäbe gelten bspw. die Anforderungen des Obligationenrechts an Unternehmen und deren Organe. Bekannte Regularien für die Aufstellung von Finanzabschlüssen sind bspw. die IFRS Accounting Standards oder die Swiss GAAP FER. Darüber hinaus existiert eine Vielzahl berufsständischer Vorgaben und Interpretationen, wie das COSO-Modell für die Ausgestaltung interner Kontrollsysteme. Kriterien gelten allgemein als geeignet, wenn sie relevant, vollständig, verlässlich, neutral und verständlich sind.

19 Ähnlich wie bei der Abschlussprüfung führt der Berufsangehörige eine betriebswirtschaftliche Prüfung bzw. Review mit einer kritischen Grundhaltung durch, um *ausreichende geeignete Nachweise* darüber zu erlangen, ob die Informationen, über die Bericht erstattet werden soll, frei von wesentlichen falschen Darstellungen sind. Unter ausreichenden Nachweisen wird hierbei die Quantität der Nachweise verstanden. Die Eignung bezieht sich hingegen auf die Qualität der Unterlagen und damit auf deren Relevanz und Verlässlichkeit.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

20 Das Ziel einer betriebswirtschaftlichen Prüfung bzw. Review ist die Abgabe eines Urteils durch den Berufsangehörigen. Dies erfolgt mittels eines *schriftlichen Prüfungsberichts*. Er soll den vorhergesehenen Nutzern einen Überblick über den Auftrag, dessen Durchführung und letztlich die Schlussfolgerung vermitteln.

I.3.4 Zusicherungsgrade bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen bzw. Reviews

21 Sofern nicht gesetzlich vorgegeben, können die involvierten Parteien die Durchführung einer betriebswirtschaftlichen Prüfung mit dem Ziel der Erlangung hinreichender Prüfungssicherheit (reasonable assurance engagement) oder mit dem Ziel der Erlangung begrenzter Prüfungssicherheit (limited assurance engagement) vereinbaren.

Die Verminderung des Risikos auf null, d.h. eine absolute Prüfungssicherheit, ist als Folge diverser Faktoren kaum je mit vertretbaren Kosten erreichbar und daher konzeptionell nicht vorgesehen. So erfolgen betriebswirtschaftliche Prüfungen bzw. Reviews regelmässig unter Anwendung von Stichprobenverfahren; die im Rahmen der Prüfung verfügbaren Nachweise sind in der Regel eher überzeugend als abschliessend beweiskräftig bzw. erfordern prüferisches Ermessen in ihrer Interpretation.

I.3.4.1 Hinreichende Prüfungssicherheit

22 Bei einer betriebswirtschaftlichen Prüfung zur Erlangung hinreichender Sicherheit («reasonable assurance») wird das Prüfungsrisiko auf ein im Verhältnis zu den Umständen des Auftrags vertretbar niedriges Mass reduziert. Das Ziel solcher Prüfungen ist die Abgabe eines positiv formulierten Urteils durch den Berufsangehörigen. Hierzu zählen bspw. die gesetzlich vorgesehene ordentliche Revision von Jahres- und Konzernrechnungen (Art. 727 OR) oder die Prüfung von Zwischenabschlüssen im Zusammenhang mit möglichen Überschuldungssituationen (Art. 725b OR).

23 Betriebswirtschaftliche Prüfungen zur Erlangung hinreichender Sicherheit werden im Regelfall unter Anwendung der Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) und/oder nach Massgabe der International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Die Standards zur Abschlussprüfung sind darauf ausgerichtet, dass der Berufsangehörige bei sachgemässer Anwendung eine hinreichende Sicherheit darüber erlangt, ob der Abschluss als Ganzes frei von einer wesentlichen Fehlaussage ist. So erfordern die Standards unter anderem eine umfassende Risikobeurteilung zur Festlegung von Fehler- und Prüfungsrisiken, diesbezüglich – abhängig vom Sachverhalt – die Gewinnung mindestens eines Grundverständnisses des internen Kontrollsystems sowie eine aus der Risikobeurteilung folgende Ableitung von Prüfungsplan und konkreten Prüfungshandlungen. Auf diese Weise wird ein hohes Mass an Prüfungssicherheit erreicht und damit die Abgabe eines positiv formulierten Prüfungsurteils ermöglicht.

I.3.4.2 Begrenzte Prüfungssicherheit

24 Bei einer betriebswirtschaftlichen Review zur Erlangung begrenzter Sicherheit («limited assurance») wird das Prüfungsrisiko lediglich auf ein Mass reduziert, das im Verhältnis zu den Umständen des Auftrags vertretbar ist, um eine negativ formulierte Schlussfolgerung treffen zu können. Hierzu zählt insbes. die prüferische Durchsicht (Re-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

view) nach PS 910.[2] Ähnlich verhält es sich mit der gesetzlich vorgeschriebenen eingeschränkten Revision von Jahresrechnungen (Art. 727a OR).

Im Gegensatz zu einer Prüfung zur Erlangung hinreichender Sicherheit werden überwiegend solche Prüfungshandlungen durchgeführt, die eine weniger hohe Prüfungssicherheit vermitteln. Während der Berufsangehörige bei Abschlussprüfungen mit dem Ziel zur Erlangung hinreichender Sicherheit versucht, auf Funktionsprüfungen von Kontrollen (welche die Korrektheit des Prüfungsgegenstands sicherstellen sollen) abzustellen und das verbleibende Risiko durch Detailprüfungen, wie etwa Belegprüfungen, abdeckt, stützt er sich zur Erlangung begrenzter Sicherheit eher auf analytische Prüfungshandlungen und Befragungen. Folglich erlangt er eine weniger hohe Sicherheit, dass der Prüfungsgegenstand, gemessen am Soll-Zustand, keine wesentliche Fehlaussage enthält. Der Berufsangehörige gibt daher eine negativ formulierte Prüfungsaussage ab.

[2] Zukünftige Bezeichnung ISRE-CH 2400 und ISRE-CH 2410, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.4 Prüfungsgegenstände und Vorgehen bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen bzw. Reviews

I.4.1 Prüfungsgegenstände im Überblick

25 In einer zeitlichen Dimension lassen sich als Gegenstand betriebswirtschaftlicher Prüfungen bzw. Reviews vergangenheitsorientierte (historische) und zukunftsorientierte (prospektive) Informationen unterscheiden. In sachlicher (inhaltlicher) Hinsicht können Finanzinformationen und nicht-finanzielle Informationen unterschieden werden.

In die Kategorie der vergangenheitsorientierten Finanzinformationen fällt insbes. der Jahresabschluss nach Obligationenrecht (Art. 958 ff. OR), auch wenn in diesen gewisse Zukunftsbetrachtungen einfliessen (bspw. bei der Bewertung von Goodwill, der Veräusserbarkeit von Warenbeständen oder der Frage des Going Concern). Zukunftsorientierte (prospektive) Finanzinformationen sind bspw. Finanzpläne. Lageberichte (Art. 961c OR) hingegen enthalten sowohl vergangenheitsorientierte Finanzinformationen als auch zukunftsorientierte Informationen in Form von Aussagen zur erwarteten Geschäftsentwicklung. In die Kategorie der vergangenheitsorientierten nicht-finanziellen Informationen fallen u.a. das interne Kontrollsystem oder die IT einer Einheit sowie Nachhaltigkeitsberichte.

Abb. 3 zeigt die möglichen Konstellationen anhand einiger Beispiele von Auftrags- bzw. Prüfungsgegenständen.

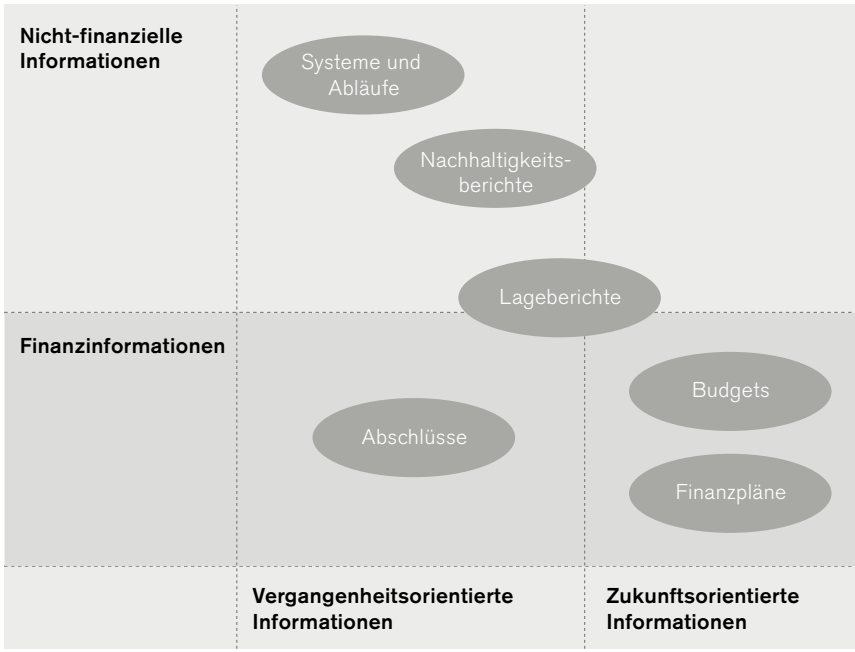


Abbildung 3: Auftragsgegenstände in zeitlicher und sachlicher Hinsicht

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

26 Dabei ist generell festzuhalten, dass die Prüfung und Beurteilung von zukunftsorientierten Informationen stärker ermessensbehaftet ist und sich auf Ereignisse und Handlungen bezieht, die noch nicht eingetreten sind und vielleicht gar nie eintreten werden. Entsprechende Prüfungen sind daher äusserst anspruchsvoll. Die Prüfung und Beurteilung von nicht-finanziellen Informationen erweist sich aufgrund von häufig nicht eindeutig definierten Prüfungskriterien ebenfalls als anspruchsvoll.

27 Allgemein umfassen zukunftsorientierte Finanzinformationen u.a. Budgets oder Finanzplanungen, während es sich bei den historischen (vergangenheitsorientierten) Finanzinformationen vor allem um Abschlüsse nach definierten Rechnungslegungsstandards handelt. Zu den Assurance-Leistungen, die Finanzinformationen zum Beurteilungsgegenstand haben, gehören nebst der «klassischen» Abschlussprüfung von Jahres- oder Konzernabschlüssen insbes. die prüferische Durchsicht (Review) von Quartals- oder Halbjahresabschlüssen sowie von sog. Reporting Packages. Daneben existiert eine Vielzahl weiterer Prüfungsgegenstände im Kontext von historischen oder prospektiven (zukunftsorientierten) Finanzinformationen. Sie ergeben sich im Einzelfall aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder aufgrund freiwilliger Vereinbarung zwischen dem beauftragenden Unternehmen und dem Berufsangehörigen. Hierzu zählt bspw. die Prüfung von Prospekten und Unterlagen im Rahmen von Börsen- oder anderen Unternehmenstransaktionen (die Abgabe eines sog. Comfort Letter; vgl. V.3) oder Bestätigungen zu in Filialen erzielten Umsatzerlösen.

I.4.2 Vergangenheits- versus zukunftsorientierte Finanzinformationen

I.4.2.1 Prüfung vergangenheitsorientierter Finanzinformationen

28 Vergangenheitsorientierte Finanzinformationen, bspw. Jahresabschlüsse, können einer Prüfung mit hinreichender Sicherheit oder einer prüferischen Durchsicht (Review) mit begrenzter Sicherheit unterzogen werden. Der Berufsangehörige formuliert dementsprechend ein Prüfungsurteil mit hinreichender bzw. eine Prüfungsaussage mit begrenzter Sicherheit. Für die Prüfung bzw. prüferische Durchsicht liegen von EXPERTsuisse verabschiedete Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) sowie international die vom IAASB verabschiedeten International Standards on Auditing (ISA) bzw. die International Standards on Review Engagements (ISRE) vor. Kein Urteil wird abgegeben, wenn ein Auftrag über vereinbarte Untersuchungshandlungen (PS 920)[3] durchgeführt wird. Stattdessen erfolgt hier eine Berichterstattung über die festgestellten Tatsachen.

Prüfung eines Abschlusses (Prüfung im engeren Sinn)

29 Bei einer Prüfung im engeren Sinn (bspw. Abschlussprüfung) gewinnt der Berufsangehörige eine hinreichende Sicherheit, dass die Finanzinformationen frei von wesentlichen falschen Angaben sind. Es handelt sich dabei nicht um eine absolute Zusicherung, insbes. wegen der Fokussierung auf wesentliche Positionen, des unumgänglichen Gebrauchs von Ermessen sowie der Prüfung auf Basis von Stichproben anstatt der Durchführung von Vollprüfungen. Das Prüfungsurteil wird positiv formuliert und ergibt sich auf Basis der der Prüfung zugrunde liegenden schweizerischen oder internationalen Standards

[3] Zukünftige Bezeichnung ISRS-CH 4400, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

(zur Abschlussprüfung), namentlich ISA-CH 200 – ISA-CH 720 sowie PS-CH 290 und PS-CH 700 bei einer gesetzlichen Prüfung bzw. ISA 200 – ISA 720.

Prüfung von Abschlüssen für einen speziellen Zweck

30 Wenn Unternehmen zusätzlich zum gesetzlichen Pflichtabschluss einen separaten Abschluss erstellen, um diesen einem bestimmten Adressatenkreis zur Verfügung zu stellen (bspw. die Erstellung eines Abschlusses nach Massgabe von Steuergesetzen oder nach Massgabe eines Vertrags), dann wird dieser in der Regel nicht in Übereinstimmung mit den Schweizer Vorgaben zur Rechnungslegung gemäss Obligationenrecht (OR) oder einem anerkannten Rechnungslegungsstandard, wie den IFRS Accounting Standards oder US GAAP, erstellt. Vielmehr wird dieser nach eigenen, internen Bestimmungen oder nach konkreten Vorgaben der Abschlussadressaten erstellt. In solchen Fällen kommen ISA 800 bzw. PS 800[4] zur Anwendung. Diese Standards stellen quasi «Omnibus»-Standards dar und enthalten als solche sämtliche relevanten Aspekte zu Auftragsannahme, Planung und Durchführung des Auftrags sowie zur Bildung des Prüfungsurteils und zur Erteilung des Vermerks zum Abschluss (vgl. II.2).

Prüfungen einzelner Finanzaufstellungen oder ihrer Bestandteile

31 Wird der Berufsangehörige hingegen beauftragt, anstelle eines vollständigen Abschlusses nur einzelne Finanzaufstellungen, bestimmte Bestandteile davon, Konten oder Kontengruppen oder bestimmte Posten einer Finanzaufstellung zu prüfen, dann gelten die Vorgaben von ISA 805 bzw. PS 805[5]. Diese verlangen vom Berufsangehörigen ebenfalls, bestimmte Tätigkeiten im Rahmen der Auftragsannahme, der Planung und Durchführung des Auftrags sowie der Bildung eines Prüfungsurteils und der Erteilung eines Vermerks zum Abschluss zu berücksichtigen (vgl. II.3).

Prüfungen von verdichteten Abschlüssen

32 Ebenso kann der Berufsangehörige beauftragt werden, ein Prüfungsurteil zu einem verdichteten Abschluss zu erteilen, welcher von einem Abschluss abgeleitet ist, der von demselben Abschlussprüfer in Übereinstimmung mit den SA-CH geprüft wurde. Ein verdichteter (komprimierter) Abschluss enthält gegenüber dem eigentlichen Abschluss weniger Detailinformationen, bspw. werden Zwischentitel und Subtotale ausgelassen. Der Vermerk zu einem verdichteten Abschluss wird nach Massgabe von ISA 810 bzw. PS 810[6] erstellt und kann eine Beschränkung der Weitergabe oder Verwendung oder einen Hinweis an die Leser auf die Rechnungslegungsgrundlage enthalten (vgl. II.5).

Review (prüferische Durchsicht)

33 Eine prüferische Durchsicht bzw. eine Review (vgl. II.7) ist nebst der Abschlussprüfung der am weitesten verbreitete Prüfungsauftrag zu Finanzinformationen. Die Review kommt zumeist dann zur Anwendung, wenn ein Berufsangehöriger Zwischenabschlüsse, Einzelabschlüsse im Rahmen von Konzernabschlussprüfungen oder andere Abschlüsse

[4] Zukünftige Bezeichnung ISA-CH 800, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».
[5] Zukünftige Bezeichnung ISA-CH 805, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».
[6] Zukünftige Bezeichnung ISA-CH 810, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

oder Finanzinformationen aus besonderem Anlass validiert. Die internationalen Standards unterscheiden dabei zwischen Reviews durch einen Berufsangehörigen, der nicht gleichzeitig Jahresabschlussprüfer ist, und Fällen, in denen der Abschlussprüfer (im Schweizer Kontext die Revisionsstelle) beauftragt wird, eine Review durchzuführen. Im ersten Fall ist ISRE 2400 anwendbar, im zweiten Fall gelten die Bestimmungen von ISRE 2410.

34 Der zentrale Unterschied zwischen ISRE 2400 und ISRE 2410 besteht darin, dass im Fall von ISRE 2410 die Revisionsstelle – aufgrund ihrer bestehenden Kenntnisse aus bisherigen Abschlussprüfungen – einen reduzierten Umfang an Prüfungshandlungen umzusetzen hat, wohingegen ein Berufsangehöriger, der nicht gleichzeitig Revisionsstelle ist, bei der Planung und Durchführung einer Review nach ISRE 2400 zunächst Kenntnisse über das Unternehmen und dessen Prozesse erlangen muss, ehe er gezielte Prüfungshandlungen planen und durchführen kann, um letztlich eine prüferische Schlussfolgerung über den Abschluss als Ganzes ziehen zu können. Die Anforderungen von ISRE 2400 gehen somit deutlich über jene von ISRE 2410 hinaus. In den nationalen Berufsstandards besteht aktuell mit PS 910[7] ein einheitlicher Standard, anwendbar auf sämtliche Review-Aufträge.

Untersuchungen betreffend die Einhaltung vertraglicher Vereinbarungen

35 Der Berufsangehörige kann auch beauftragt werden, über die Einhaltung bestimmter vertraglicher Vereinbarungen durch ein Unternehmen zu berichten (bspw. zu bestimmten Bedingungen von Darlehen oder Anleihen im Rahmen von Covenants). Solche vertraglichen Covenants enthalten für das Unternehmen gewöhnlich eine Vielfalt von Verpflichtungen, darunter etwa Zinszahlungen, die Einhaltung bestimmter Kennzahlen (bspw. Finanzierungsverhältnisse) oder Beschränkungen von Dividendenzahlungen.

Dabei ist im Einzelfall zunächst zu entscheiden, welcher Prüfungsgegenstand der Prüfung zugrunde liegt und welcher Prüfungsstandard entsprechend zur Anwendung gelangt. Es kann sich etwa um eine Prüfung einzelner Finanzaufstellungen oder ihrer Bestandteile handeln. Je nach Einzelfall kann es sachgerecht sein, vereinbarte Untersuchungshandlungen betreffend die Einhaltung der zugrunde liegenden vertraglichen Vereinbarungen durchzuführen.

Im Zusammenhang mit der Einhaltung vertraglicher Vereinbarungen sind Prüfungsrisiko (Risiko, dass wesentliche Verstösse gegen Vereinbarungen nicht aufgedeckt werden) oder erforderlicher Prüfungsaufwand oftmals sehr hoch. Ist dies der Fall, empfiehlt es sich, anstelle eines Prüfungsauftrags einen Auftrag über die Durchführung sog. vereinbarter Untersuchungshandlungen zu vereinbaren. Dann gelangen ISRE 4400 bzw. PS 920 zur Anwendung (vgl. V.1). Im diesbezüglichen Bericht führt der Berufsangehörige die festgestellten Tatsachen betreffend die durchgeführten Untersuchungshandlungen auf. Er nimmt jedoch keine Beurteilung vor und gibt damit auch keine explizite Zusicherung ab.

[7] Dieser Umstand wird sich bei der zukünftigen Übernahme der internationalen Standards in die schweizerischen Regelwerke ändern. Zukünftige Bezeichnung ISRE-CH 2400 und ISRE-CH 2410, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.4.2.2 Prüfung zukunftsorientierter Finanzinformationen

36 Ausserhalb der Abschlussprüfung spielt die Prüfung von Pro-Forma-Finanzinformationen und zukunftsorientierten Finanzinformationen eine zunehmend wichtigere Rolle. Wird ein Berufsangehöriger beauftragt, Prognosen oder Projektionen zu validieren, kommen die Bestimmungen von ISAE 3400[8] bzw. seiner Schweizer Adaption PS 940 «Prüfung zukunftsorientierter Finanzinformationen» zur Anwendung. Als zukunftsorientierte Finanzinformationen gelten dabei solche Finanzinformationen, die sich auf Annahmen über mögliche Ereignisse und mögliche Handlungen des Unternehmens in der Zukunft beziehen. In der Praxis sind dies oftmals Budgets oder Businesspläne.

37 Sowohl ISAE 3400 als auch PS 940 definieren zukunftsorientierte Finanzinformationen und grenzen ihre unterschiedlichen Arten voneinander ab. Sie enthalten ausserdem konkrete Prüfungshandlungen und Muster für die Berichterstattung des Berufsangehörigen. Die Art der Zusicherung wird im Standard nicht vorgegeben, d.h., die Prüfung zukunftsorientierter Finanzinformationen kann mit Abgabe positiver oder negativer Zusicherung erfolgen. Im Regelfall wird bei solchen Aufträgen eine negative Zusicherung abgegeben, da zukunftsorientierte Finanzinformationen auf der Basis von Annahmen erstellt werden, welche von künftigen Entwicklungen abhängen. Das hohe Mass an Subjektivität und die damit einhergehende Schätzungsunsicherheit machen Prüfungen zukunftsorientierter Finanzinformationen zu sehr anspruchsvollen Aufträgen (vgl. II.6).

38 Nicht zu verwechseln mit der Prüfung zukunftsorientierter Finanzinformationen sind die im Rahmen der Abschlussprüfung notwendigen Beurteilungen von Schätzungen (bspw. Schätzwerte in Bezug auf die Realisierbarkeit von Forderungen; Einschätzung der Unternehmensleitung zur Unternehmensfortführung) oder die kritische Durchsicht von Informationen mit Zukunftsbezug, die zusammen mit der Jahresrechnung publiziert werden. Bspw. müssen Unternehmen, die zu einer ordentlichen Revision nach Art. 727 OR verpflichtet sind, in ihrem Geschäftsbericht einen Lagebericht (Art. 961c OR) verfassen. Dieser hat Parallelen zum sog. Management Report, der Bestandteil eines Geschäftsberichts nach den IFRS Accounting Standards ist. Beide, Lagebericht und Management Report, enthalten Aussagen der Unternehmensleitung zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens. Als Bestandteil des Geschäftsberichts unterliegen sie als sog. «sonstige Informationen» einer Durchsicht des Abschlussprüfers auf Konsistenz mit den übrigen Angaben im Geschäftsbericht. Hierzu geben ISA 720 bzw. ISA-CH 720[9] konkrete Prüfungshandlungen vor. ISAE 3400 bzw. PS 940 sind in diesen Fällen nicht anwendbar.

I.4.3 Nicht-finanzielle Informationen und ihre Prüfung

39 Neben den Assurance-Leistungen, denen Finanzinformationen als Prüfungsgegenstand zugrunde liegen, existieren vielfältige Beurteilungsgegenstände ausserhalb der finanziellen Berichterstattung. Exemplarisch genannt seien Nachhaltigkeitsberichte, Compliance-Management-Systeme, interne Kontrollsysteme oder IT- Systeme.

[8] Zukünftige Bezeichnung ISAE-CH 3400, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

[9] ISA-CH 720 «Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit sonstigen Informationen».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Bei diesen betriebswirtschaftlichen Prüfungen, die weder Prüfungen noch Reviews von vergangenheitsorientierten Finanzinformationen darstellen, gelangt ISAE 3000[10] als generische Grundlage zur Anwendung. ISAE 3000 ist für den Schweizer Berufsstand mit PS 950[11] umgesetzt. Aufträge nach PS 950 können als Auftrag zur Erlangung hinreichender Sicherheit oder als Auftrag zur Erlangung begrenzter Sicherheit ausgestaltet werden.

PS 950 wird häufig bei der Prüfung über die Einhaltung regulatorischer oder industriespezifischer Anforderungen, wie bspw. der Einhaltung von Umweltstandards, angewendet. Überdies kann er u.a. bei der Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollsysteme, von Nachhaltigkeitsberichten oder der zweckkonformen Verwendung von Fördermitteln Anwendung finden.

Aufgrund des allgemeinen Charakters von ISAE 3000 und PS 950 kommt bei der Anwendung dieser Standards im konkreten Einzelfall der präzisen Auftragsumschreibung eine zentrale Bedeutung zu (vgl. III.1). Weitere Ausführungen zur Prüfung von Finanzinformationen finden sich in Teil II.

Auch sind Prüfungsgegenstände, wie die Ordnungsmässigkeit der Geschäftsführung (bspw. im Kontext von Art. 731a Abs. 3 OR), unter die Kategorie der Prüfungen von Nicht-Finanzinformationen zu subsumieren. Nach Art. 731a Abs. 3 OR hat die Generalversammlung das Recht, Sachverständige zu beauftragen, die Geschäftsführung der Gesellschaft oder einzelne Teile davon zu überprüfen. Ein solcher Auftrag ist klar vom gesellschaftsrechtlichen Prüfungsauftrag der Revisionsstelle zu trennen. Weitere Erläuterungen zur Prüfung nicht-finanzieller Informationen finden sich in Teil III.

I.4.4 Informationsdimension und anwendbare Standards

40 Die nachfolgende Darstellung (Abb. 4) verknüpft die Art der Dienstleistung (betriebswirtschaftliche Prüfungen, verwandte Dienstleistungen) mit der Art der Information (in zeitlicher Hinsicht) und ordnet dieser Verknüpfung den jeweils anwendbaren nationalen bzw. internationalen Standard zu.

[10] ISAE 3000 (Revised) «Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information».

[11] PS 950 «Betriebswirtschaftliche Prüfungen ausser Prüfungen oder prüferische Durchsichten von vergangenheitsorientierten Finanzinformationen». Zukünftige Bezeichnung ISAE-CH 3000, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

	Betriebswirtschaftliche Prüfungen					
Art der Dienstleistung (Leistungskategorie)	Prüfung eines Abschlusses	Prüfung von Abschlüssen für einen speziellen Zweck	Prüfungen einzelner Finanzaufstellungen oder ihrer Bestandteile	Erteilung eines Vermerks zu einem verdichteten Abschluss	Eingeschränkte Revision*3	
Art der Informationen	Vergangenheitsorientiert					
Internationaler Standard	ISA 200–720	ISA 800	ISA 805	ISA 810	N/A	
Schweizer Adaption	ISA-CH 200–720	PS 800*5	PS 805*6	PS 810*7	SER	
Art der Zusicherung	Positiv				Negativ	

ISA = International Standard(s) on Auditing
ISRE = International Standard(s) on Review Engagements
ISAE = International Standard(s) on Assurance Engagements
ISRS = International Standard(s) on Related Services
SER = Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision

*1 Stand 2013.
*2 Der PS 910 setzt den ISRE 2400 Engagements to Review Financial Statements (Stand 30. Juni 2003) um. Er gilt im Schweizer Kontext für sämtliche Reviews (prüferische Durchsichten) durch einen Berufsangehörigen bzw. den Abschlussprüfer (mit Ausnahme derjenigen Fälle, in denen der Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (SER) anwendbar ist).
*3 Die eingeschränkte Revision ist eine gemäss gesetzlichen Vorgaben in der Schweiz vorgesehene separate Prüfungsform. Die Prüfungsanforderungen sind unabhängig von ISA und SA-CH im Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (SER) geregelt.
*4 Entspricht anderen betriebswirtschaftlichen Prüfungen ausser Prüfungen oder prüferischen Durchsichten von vergangenheitsorientierten Finanzinformationen.
*5 Zukünftige Bezeichnung ISA-CH 800, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision»
*6 Zukünftige Bezeichnung ISA-CH 805, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision»
*7 Zukünftige Bezeichnung ISA-CH 810, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision»

Abbildung 4: Systematik der betriebswirtschaftlichen Prüfungen und verwandten Dienstleistungen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

					Verwandte Dienstleistungen	
	Review durch einen Berufs-angehörigen	Review eines Zwischen-abschlusses durch den Abschluss-prüfer	Prüfung zukunfts-orientierter Finanz-informationen	Prüfung übriger Finanzinforma-tionen / nicht-finanzieller Informationen*4	Vereinbarte Untersuchungs-handlungen bezüglich Finanz-informationen, ggf. auch be-züglich nicht-finanzieller Informationen (Agreed-upon Procedures)	Erstellung von Finanz-informatio-nen (Com-pilation)
			Zukunfts-orientiert	Vergangenheits-orientiert oder zukunfts-orientiert	Vergangenheitsorientiert	
	ISRE 2400 revised*1	ISRE 2410	ISAE 3400	ISAE 3000	ISRS 2400/ ISRS 2410	ISRS 4410
	PS 910*2		PS 940	PS 950	PS 920	PS 930
			Positiv oder negativ		Keine Zusicherung	

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.5 Abgrenzungen zu anderen Dienstleistungen

41 Die Standards des IAASB sowie deren Schweizer Adaption in den SA-CH lassen sich konzeptionell zunächst in Standards, die betriebswirtschaftliche Prüfungen betreffen, und in Standards, welche sich auf die verwandten Dienstleistungen beziehen, unterteilen. Gemeinsam haben sie, dass sie dem Berufsangehörigen bestimmte Pflichten bei der Auftragsausführung auferlegen.

I.5.1 Verwandte Dienstleistungen

42 Nicht alle von Berufsangehörigen ausgeführten Aufträge sind betriebswirtschaftliche Prüfungen zur Erlangung hinreichender bzw. begrenzter Sicherheit. In Abgrenzung dazu sind weitere Auftragsverhältnisse denkbar. Zu Aufträgen, welche nicht der Definition einer betriebswirtschaftlichen Prüfung entsprechen, zählen die verwandten Dienstleistungen.

Unter die verwandten Dienstleistungen fallen Aufträge zu vereinbarten Untersuchungshandlungen nach PS 920 («Agreed-upon Procedures») und Aufträge zur Erstellung von Finanzinformationen nach PS 930[12] («Compilations»). Sie stehen in engem Zusammenhang mit Assurance-Leistungen, allerdings wird – anders als bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – bei diesen verwandten Dienstleistungen weder ein Prüfungsurteil abgegeben noch eine Prüfungsaussage gemacht. Der Berufsangehörige erstellt in diesen Fällen einen Bericht über die in der Auftragsbestätigung vereinbarten und von ihm ausgeführten Tätigkeiten. Dadurch erhöht sich die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit der (Finanz-)Informationen oder sonstiger Sachverhalte aus Sicht der Nutzer, da ein qualifizierter Berufsangehöriger die (Finanz-)Informationen erstellt oder diese oder die sonstigen Sachverhalte gewissen Untersuchungshandlungen unterzogen hat.

43 Bei Aufträgen zur *Durchführung von vereinbarten Untersuchungshandlungen* bezüglich Finanzinformationen wird ein Berufsangehöriger beauftragt, bestimmte klar definierte und abgegrenzte Untersuchungshandlungen durchzuführen, die vorgängig mit dem beauftragenden Unternehmen zu vereinbaren sind. Eine Zusicherung wird dabei nicht abgegeben. Vielmehr berichtet der Berufsangehörige lediglich über festgestellte Tatsachen (factual findings), nimmt aber keine Beurteilung dieser Tatsachen vor. Dies bleibt dem Auftraggeber bzw. dem Berichtsempfänger überlassen. Weitere Erläuterungen finden sich in V.1.

44 Die *Erstellung von Finanzinformationen* ist eine weitere besondere Tätigkeitsform des Berufsangehörigen. Als Sachverständiger mit umfassenden Kenntnissen auf dem Gebiet des Rechnungswesens und der Rechnungslegung wird er beauftragt, die Finanzinformationen eines Unternehmens in Übereinstimmung mit den bestimmten Rechnungslegungsgrundsätzen (bspw. dem Obligationenrecht, den Swiss GAAP FER oder den IFRS Accounting Standards) darzustellen. Basis hierfür bildet bspw. eine Saldobilanz, die von der Einheit zur Verfügung gestellt wird. Aufträge zur Erstellung von Abschlüssen werden oftmals dann erteilt, wenn in Unternehmen das notwendige Fachwissen über die massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze nicht in ausreichendem Masse vorhanden

[12] Zukünftige Bezeichnung ISRS-CH 4410, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ist, was häufig bei kleineren Schweizer Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen ausländischer Konzerne zu beobachten ist. Weitere Erläuterungen finden sich in V.2.

45 Bei Aufträgen ohne Zusicherung, bei denen ein Berufsangehöriger Bericht über deren Durchführung erstattet, gilt es zu beachten, dass sie keine betriebswirtschaftliche Prüfung bzw. Assurance-Leistung darstellen und daher auch nicht in den Anwendungsbereich des Rahmenkonzepts der betriebswirtschaftlichen Prüfungen von EXPERTsuisse fallen. Dies ist im Bericht des Berufsangehörigen deutlich zum Ausdruck zu bringen, um bei den Nutzern keine Missverständnisse entstehen zu lassen. Entsprechend sollten Begriffe wie «Beurteilung», «Sicherheit», «Zusicherung», «Abschlussprüfung (Audit)» oder «Review (prüferische Durchsicht)» vermieden werden. Auch sollte jede Form einer Aussage vermieden werden, die sinngemäss als eine Schlussfolgerung missverstanden werden könnte, bspw. im Rahmen von Präsentationen oder Kommunikationen mit dem Management des Unternehmens.

I.5.2 Steuer- und Unternehmensberatung

46 Ergänzend sind weitere Dienstleistungen denkbar, die weder eine betriebswirtschaftliche Prüfung noch eine verwandte Dienstleistung darstellen, wie das Erstellen von Steuererklärungen oder ganz allgemein die Steuer- und Unternehmensberatung. Gemeinsam ist diesen Dienstleistungen, dass der Berufsangehörige keine Zusicherung im fachtechnischen Sinn abgibt. Gleichwohl erhöht die Tatsache, dass der Berufsangehörige aufgrund seiner Ausbildung, Methoden- und Fachkompetenz sowie seiner Erfahrung tätig wird, das Vertrauen in die erstellten Unterlagen und erbrachten Nachweise.

Der Berufsangehörige und die verantwortliche Person (Verwaltungsrat, Management) können vereinbaren, die Grundsätze des Rahmenkonzepts der betriebswirtschaftlichen Prüfungen auf einen Auftrag anzuwenden, wenn es keine anderen vorgesehenen Nutzer als die verantwortliche Person gibt, jedoch sämtliche übrigen Anforderungen der SA-CH erfüllt sind. In solchen Fällen enthält der Bericht des Berufsangehörigen eine Beschränkung der Verwendung durch die verantwortliche Person.

I.5.3 Technische Prüfungen und Warenprüfungen

47 Betriebswirtschaftliche Prüfungen bzw. Reviews verfolgen das Ziel, das Vertrauen der Nutzer in die von einer Einheit erstellten betriebswirtschaftlichen Informationen zu erhöhen, indem eine unabhängige, qualifizierte Drittpartei deren Richtigkeit bzw. Angemessenheit (im Kontext eines Regelwerks oder Soll-Objekts) bestätigt. Diesbezüglich hat der Berufsstand mit den beruflichen Verhaltensanforderungen (Standes- und Berufsregeln inkl. Unabhängigkeit und Qualitätssicherungspflicht sowie den fachlichen Verlautbarungen) einen konkreten Rahmen für die Durchführung der Prüfungen und die Berichterstattungen darüber geschaffen.

48 Daneben existiert eine Vielzahl «nicht-betriebswirtschaftlicher» Prüfungen, die sich klar von den hier behandelten betriebswirtschaftlichen Prüfungen bzw. Reviews abgrenzen. Diese technischen Prüfungen unterstehen entsprechend auch nicht den Anforderungen des Berufsstands, sondern basieren auf spezifischen gesetzlichen Grundlagen oder Anforderungen von Behörden, Branchen- oder Industrieverbänden. Solche nicht-betriebswirtschaftlichen Prüfungen werden nur in Ausnahmefällen durch Berufsangehörige

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

durchgeführt. Sie umfassen bspw. sicherheitsrelevante Prüfungen technischer Produkte mit dem Ziel der Erlangung einer Betriebserlaubnis, wie die periodische Fahrzeugüberprüfung, ISO-Zertifizierungen, Lebensmittelprüfungen, Qualitätsprüfungen von Verbrauchsgütern oder industriespezifische Inspektionen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.6 Internationale und nationale Regelungen zu betriebswirtschaftlichen Prüfungen und verwandten Dienstleistungen

I.6.1 Berufliche Verhaltensanforderungen im internationalen Kontext

49 Auf internationaler Ebene legen die von der International Federation of Accountants (IFAC) unterstützten, in ihrer Arbeit aber unabhängigen, sog. International Standard Setting Boards allgemein anerkannte Standards fest. Zu diesen Standard Setting Boards gehören u.a. das IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) und das IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board). Das IESBA definiert Berufspflichten u.a. für das Verhalten der Prüfer im «Code of Ethics for Professional Accountants» (IESBA-Kodex). Das IAASB wiederum setzt fachtechnische Normen, unter anderem die International Standards on Auditing (ISA), die International Standards on Assurance Engagements (ISAE) sowie die International Standards on Review Engagements (ISRE).

Der IESBA-Kodex sowie die Standards des IAASB sind von allen Mitgliedsorganisationen der IFAC (in der Schweiz: EXPERTsuisse) in deren eigenen Regularien zu beachten, es sei denn, Bestimmungen des Kodex bzw. der internationalen Standards stehen im Widerspruch zu nationalen Normen und Gesetzen oder die IFAC-Mitgliedsorganisation verfügt über keine Standardsetzungshoheit in ihrer Jurisdiktion.

Als Mitglied der IFAC setzt EXPERTsuisse die Standards der vorerwähnten Standard Setting Boards unter Beachtung der schweizerischen Gesetzesbestimmungen, anderer rechtlicher Anforderungen und der Bedürfnisse des schweizerischen Berufsstands um. Die relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen des IESBA-Kodex sind umgesetzt durch die Standes- und Berufsregeln von EXPERTsuisse sowie die Richtlinien zur Unabhängigkeit (RzU). Zwischen dem IESBA-Kodex und den EXPERTsuisse-Regularien bestehen keine prinzipiellen, wohl aber umfangmässige Unterschiede. Beide Regelwerke schreiben Berufspflichten fest; dies unter Betonung des öffentlichen Interesses an einer qualitativ hochstehenden Wirtschaftsprüfung.

50 Der IESBA-Kodex basiert auf nachfolgenden Grundprinzipien, die sich so ebenfalls im Rahmenkonzept[13] (vgl. Tz. 5) wiederfinden:

- Integrität: Der Berufsangehörige hat aufrichtig und ehrlich zu sein.
- Objektivität: Der Berufsangehörige soll in der Beurteilung von Tatbeständen sachlich, unvoreingenommen und nicht einseitig sowie frei von Interessenkonflikten und dem Einfluss von Dritten auf seine Objektivität sein.
- Berufliche Kompetenz und Sorgfalt: Der Berufsangehörige hat die Pflicht,
  - sein Fachwissen fortlaufend auf einem Niveau zu halten, welches sicherstellt, dass ein Kunde eine kompetente Dienstleistung aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Praxis und Gesetzgebung erhält;
  - gewissenhaft und in Übereinstimmung mit den massgeblichen fachlichen und berufsständischen Anforderungen zu handeln.

[13] «Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen Prüfungen und Reviews von EXPERTsuisse».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Verschwiegenheit: Der Berufsangehörige hat in Angelegenheiten, von denen er anlässlich beruflicher oder geschäftlicher Beziehungen Kenntnis erlangt hat, Verschwiegenheit zu wahren.

Berufliches Verhalten: Der Berufsangehörige muss die einschlägigen Gesetze und anderen Rechtsvorschriften einhalten und jede Tätigkeit vermeiden, die das Ansehen des Berufsstands schädigt. Die Standes- und Berufsregeln (vgl. EXPERTsuisse, Standes- und Berufsregeln 2007, letztmals geändert 15.09.2020) hingegen sind wie folgt aufgebaut: Allgemeine Grundsätze, Sorgfalt und Verantwortung, Verschwiegenheit, Unabhängigkeit, Beziehungen zwischen den Berufsangehörigen, sowie Honorare.

Zu beachten ist, dass ausländische Unabhängigkeitsvorschriften bzw. der IESBA-Kodex auch bei Prüfungen, anderen betriebswirtschaftlichen Prüfungen und Reviews von Gesellschaften in der Schweiz unmittelbar zum Tragen kommen können, bspw. dann, wenn diese Gesellschaften in der Schweiz zu einer im Ausland domizilierten Holding (Muttergesellschaft) gehören und der ausländische Konzernabschlussprüfer den IESBA-Kodex auch für die Prüfung bei den lokalen (Tochter-)Gesellschaften vorschreibt. Jedenfalls sollte der Prüfer vor Prüfungsbeginn sorgfältig abklären, ob und ggf. welche ausländischen Unabhängigkeitsvorschriften zur Anwendung gelangen.

Der Berufsangehörige sorgt zudem dafür, dass auch von ihm beigezogene Sachverständige die Prinzipien des IESBA-Kodex bzw. die darauf basierenden Regeln des Berufsstands befolgen.

I.6.2 Nationale gesetzliche und berufsständische Regelungen

I.6.2.1 Gesetzliche Grundlagen

51 Bei gesetzlichen Vertrauensdienstleistungen (gesetzliche Abschlussprüfungen und andere betriebswirtschaftliche Prüfungen gemäss Gesetz, zu letztgenannten vgl. Teil IV) sind zunächst und im Wesentlichen die jeweiligen gesetzlichen Vorgaben zu beachten. Rein auftragsrechtliche Prüfungen erfolgen im Rahmen des vereinbarten Vertrags, wobei für Mitglieder von EXPERTsuisse – wie bei den gesetzlichen Vertrauensdienstleistungen – im Allgemeinen die relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen zu beachten sind (vgl. I.6.2.2).

52 Die Beziehungen zwischen dem Prüfer und dem zu prüfenden Unternehmen unterstehen bei auftragsrechtlichen Prüfungen dem Recht des einfachen Auftrags (Art. 394–406 OR). Danach haftet der Beauftragte für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts (Art. 398 Abs. 2 OR). Aus der auftragsrechtlichen Treuepflicht ergibt sich ebenfalls eine Geheimhaltungspflicht: Der beauftragte Prüfer darf Sachverhalte, die er in Ausübung seines Auftrags wahrgenommen hat, keinem Dritten bekannt geben. Der Prüfungsauftrag kann von jeder Partei jederzeit widerrufen oder gekündigt werden (Art. 404 Abs. 1 OR). Erfolgt dies jedoch zur Unzeit, so ist die zurücktretende Partei zum Ersatz des der anderen Partei verursachten Schadens verpflichtet (Art. 404 Abs. 2 OR).

53 Die Haftung des Prüfers bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen richtet sich nach der jeweils anwendbaren Haftungsnorm, bspw. Revisionshaftung nach Art. 755 OR, fusionsrechtliche Haftung nach Art. 108 FusG oder reine Auftragshaftung. Nachstehend werden

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

die Hauptunterschiede zwischen der aktienrechtlichen Revisionshaftung (Art. 755 OR) und der auftragsrechtlichen Haftung aufgezeigt:

- Für Klagen aus Revisionshaftung ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der beklagten Partei oder am Sitz der Aktiengesellschaft zuständig (Art. 40 ZPO). Für Klagen aus Auftragshaftung gilt i.d.R. der allgemeine Gerichtsstand am Wohnsitz oder Sitz des Beauftragten (Art. 10 ZPO).
- Die Möglichkeit, Ansprüche aus Revisionshaftung geltend zu machen, haben gemäss Art. 755 OR die Aktiengesellschaft selbst, ihre Aktionäre und ihre Gläubiger. Beim Auftrag besteht eine vertragliche Haftung ausschliesslich gegenüber dem Auftraggeber.
- Die Revisionshaftung kann weder statutarisch noch vertraglich abgeschwächt werden. Beim Auftrag ist eine Haftungsbeschränkung innerhalb der Schranken von Art. 100 OR möglich.
- Ansprüche aus Revisionshaftung verjähren innert drei Jahren vom Tag an, an dem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren vom Tag der schädigenden Handlung an gerechnet (Art. 760 Abs. 1 OR); wird die Klage aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für die das Strafrecht eine längere Verjährung vorschreibt, so gilt diese auch für den Zivilanspruch (Art. 760 Abs. 2 OR). Ansprüche aus Auftragshaftung verjähren mit Ablauf von zehn Jahren (Art. 127 OR), beginnend mit der Vornahme der unsorgfältigen Handlung. Die Frist steht während des Verfahrens auf Anordnung einer Sonderuntersuchung und während deren Durchführung still (Art. 678a Abs. 1 OR).

I.6.2.2 Berufliche Verhaltensanforderungen

54 Die Berufsangehörigen beachten in ihrer Berufsausübung die beruflichen Verhaltensanforderungen. Hierzu zählen zunächst die Standes- und Berufsregeln von EXPERTsuisse, die für alle Berufsangehörigen im Kontext von Vertrauensleistungen verbindlich sind.

Die Standes- und Berufsregeln erfahren eine Präzisierung in den Qualitätssicherungsvorgaben für die Wirtschaftsprüfung (ISQC-CH 1), den Richtlinien zur Unabhängigkeit (RzU) und den Richtlinien zur Weiterbildung (RzW). Darüber hinaus umfassen die beruflichen Verhaltensanforderungen die fachlichen Verlautbarungen, wobei diese zum Teil von unterschiedlicher Verbindlichkeit sind. Abb. 5 zeigt die Bestandteile der beruflichen Verhaltensanforderungen in der Übersicht. Die Bestandteile und Aspekte der beruflichen Verhaltensanforderungen werden in den nachfolgenden Abschnitten behandelt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG



Abbildung 5: Berufliche Verhaltensanforderungen im Überblick

I.6.2.2.1 Standes- und Berufsregeln

55 Die Standes- und Berufsregeln von EXPERTsuisse regeln das Verhalten der Berufsangehörigen. Diese müssen ihre Tätigkeit so ausüben, dass das in sie gesetzte Vertrauen gerechtfertigt ist. Sie haben ihre Aufgabe mit der gebotenen Sorgfalt im Rahmen der geltenden Rechtsordnung und nach bestem Wissen zu besorgen und haben sich jeder Tätigkeit zu enthalten, die mit dem Ansehen des Berufsstands nicht vereinbar ist. Spezielle Richtlinien von EXPERTsuisse (Richtlinien zur Weiterbildung [RzW] sowie Richtlinien zur Unabhängigkeit [RzU]) konkretisieren die Anforderungen.

56 Die von der Generalversammlung eingesetzte Standeskommission von EXPERTsuisse beurteilt Verstösse gegen die Grundsätze der Standes- und Berufsregeln. Damit wird bezweckt, das Vertrauen der Kunden, weiterer Anspruchsgruppen sowie der Öffentlichkeit in die Tätigkeit der Mitglieder von EXPERTsuisse zu fördern.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

57 Verwenden Berufsangehörige, auch Nicht-Mitglieder von EXPERTsuisse, die fachlichen Standards von EXPERTsuisse bzw. berufen sie sich – bspw. in ihrer Berichterstattung – auf diese, haben sie die relevanten Verhaltensanforderungen zu beachten.

58 Die beruflichen Verhaltensanforderungen für die Berufsangehörigen lassen sich aus den Standes- und Berufsregeln (vgl. EXPERTsuisse, Standes- und Berufsregeln 2007, letztmals geändert 15.9.2020) und den Statuten von EXPERTsuisse ableiten (vgl. EXPERTsuisse, Statuten 2017, letztmals geändert 25.9.2019). Diese Verhaltensanforderungen stellen die allgemein anerkannten grundlegenden Prinzipien des Berufsstands dar (vgl. I.6.1). Unabhängig von einer Verbandszugehörigkeit haben die Standes- und Berufsregeln Relevanz als sog. objektiver Sorgfaltsmassstab.

59 Zu den beruflichen Verhaltensanforderungen gehören folgende Aspekte:

Sorgfalt und Verantwortung

Die Berufsangehörigen beachten bei der Ausübung ihrer Tätigkeit die geltenden Rechtsvorschriften sowie die anerkannten fachlichen Regeln von EXPERTsuisse. Sie halten ihre beruflichen Kenntnisse stets auf dem neuesten Stand und fördern die gezielte Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter.

Vor der Annahme eines Auftrags prüfen die Berufsangehörigen sorgfältig und gewissenhaft, ob sie in der Lage sind, den Auftrag frei von Interessenkonflikten, unabhängig und objektiv sowie sachverständig auszuführen; ist dies nicht der Fall, so lehnen sie den Auftrag ab. Das jeweilige Auftragsverhältnis wird klar geregelt.

Bei der Abgabe von Offerten verlangt der Berufsangehörige die für die Beurteilung von Art und Umfang des Auftrags notwendigen Unterlagen und Auskünfte ein. Bei der Abgabe von Offerten soll ein angemessener Zugang zur obersten Führung des geprüften Unternehmens gewährleistet sein.

Verschwiegenheit

60 Die Berufsangehörigen unterliegen dem Berufsgeheimnis. Die Verschwiegenheitspflicht erstreckt sich auf alle in Ausübung ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Sachverhalte. Sofern gesetzliche Bestimmungen dies nicht ausschliessen, sind die Berufsangehörigen von dieser Verschwiegenheitspflicht befreit:

- bei ausdrücklicher Einwilligung des Auftraggebers; falls Geheimnisinteressen Dritter betroffen sind, ist deren Einverständnis erforderlich;
- soweit Bestimmungen des eidgenössischen oder kantonalen Rechts sie dazu ermächtigen oder auffordern;
- soweit überwiegende Interessen der Berufsangehörigen eine Offenbarung des Geheimnisses erfordern; dies gilt insbesondere, wenn Berufsangehörige in zivil-, straf-, aufsichts- oder verwaltungsrechtlichen Verfahren ohne Preisgabe solcher geheimer Informationen in der Wahrung ihres Standpunkts erheblich gefährdet wären;
- in Verfahren zur Ahndung von Verstössen gegen diese Berufs- und Standesregeln oder Finanzmarktregelungen;
- soweit zur Stellungnahme zu privaten Anzeigen die Offenbarung von Geheimnissen, bei denen der Geheimnisherr der Anzeiger ist, erforderlich ist.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Art. 730b Abs. 2 OR verlangt, dass die Revisionsstelle im Rahmen der Berichterstattung, der Erstattung von Anzeigen und der Auskunftserteilung an die Generalversammlung die Geschäftsgeheimnisse der Gesellschaft zu wahren hat.

Gemäss Art. 730b Abs. 2 OR besteht die Verpflichtung der Revisionsstelle zur Geheimhaltung ihrer Feststellungen insoweit, als sie nicht von Gesetzes wegen zur Bekanntgabe verpflichtet ist. Eine solche Verpflichtung besteht u.a. mit Bezug auf:

- den Inhalt des Revisionsberichts und ggf. die Auskünfte gegenüber der Generalversammlung;
- die gesetzlichen Anzeigepflichten;
- die Auskunft gegenüber dem Sonderprüfer;
- die Zutrittsgewährung gegenüber der Aufsichtsbehörde gemäss Art. 13 RAG, sofern es sich um ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen handelt;
- die Auskunfts- und Meldepflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde (Art. 15a RAG);
- die Zeugen- und Editionspflicht gemäss Strafprozessordnung.

Betreffend Umfang der Auskunfts- und Meldepflicht nach Art. 15a RAG ist darauf hinzuweisen, dass die Revisionsstelle gegenüber der RAB keiner Meldepflicht von Verstössen der von ihr geprüften Unternehmen gegen Gesetz, Statuten und Organisationsreglement unterliegt. Die fehlende Anzeigepflicht gegenüber der RAB erklärt sich damit, dass die RAB die Qualität der Arbeit des Revisionsunternehmens und nicht die gesetzeskonforme Tätigkeit der geprüften Unternehmen überwacht. Ebenfalls ist darauf hinzuweisen, dass die Verschwiegenheitspflicht der Revisionsstelle eine Anzeige an Strafverfolgungsbehörden ausschliesst.

Die Revisionsstelle kann durch ihren Auftraggeber vom Revisionsgeheimnis entbunden werden, was unbedingt schriftlich festgehalten werden sollte. Soweit (ausnahmsweise) Sachverhalte betroffen sind, die den rechtlich geschützten Geheimbereich Dritter betreffen, ist auch deren Zustimmung einzuholen. Es liegt aber grundsätzlich beim Auftraggeber, sich vor der Entbindung der Revisionsstelle vom Revisionsgeheimnis zu vergewissern, dass dadurch keine Rechte Dritter verletzt werden.

Unabhängigkeit

61 Die Berufsangehörigen vermeiden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit jede Bindung und Handlung, die ihre berufliche Entscheidungsfreiheit und Unbefangenheit gefährdet oder gefährden könnte. Weitere Ausführungen hierzu finden sich in den RzU und grundlegend in den gesetzlichen Bestimmungen von Art. 728 und Art. 729 OR. Vgl. hiernach I.6.2.2.2.

Beziehung zwischen den Berufsangehörigen

62 Die Berufsangehörigen anerkennen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit den freien, fairen Wettbewerb. Sie achten darauf, dass weder das Ansehen anderer Prüfer noch dasjenige von EXPERTsuisse und des Berufsstands beeinträchtigt wird. Ein fairer und professioneller Umgang ist auch erforderlich bei sog. Zweitbegutachtungen («second opinion»). In diesen Situationen wird ein Berufsangehöriger angefragt, die Arbeit oder das Resultat der Arbeit eines anderen Berufsangehörigen (des Erstgutachters) zu beurteilen. Solche sog. Zweitgutachten können namentlich erstellt werden zu Fragen des Rechnungs-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

wesens, der Revision oder der Rechnungslegung. Wird ein Berufsangehöriger zu einer Zweitbegutachtung angefragt, so nimmt dieser mit Erlaubnis des Auftraggebers Kontakt zum Erstgutachter auf, informiert diesen über die Anfrage betreffend Zweitgutachten und räumt ihm die Möglichkeit zur Darstellung des Sachverhalts ein. Dies stellt sicher, dass der Zweitgutachter sich sein Urteil in Kenntnis des umfassenden Sachverhalts bilden kann. Wird dem Berufsangehörigen durch den Auftraggeber die Erlaubnis zur Kontaktaufnahme mit dem Erstgutachter nicht erteilt, nimmt er den Auftrag nicht an.

Honorare

63 Die Berufsangehörigen erheben ein angemessenes Honorar für die erbrachten Dienstleistungen, das dem Schwierigkeitsgrad und der Verantwortung Rechnung trägt. Das vereinbarte Honorar stellt in jedem Fall sicher, dass eine hohe Qualität der Dienstleistung möglich ist. Die Honorare werden in der Regel nach Zeitaufwand oder aufgrund anderer sachlicher Kriterien erhoben. Die Vereinbarung von Erfolgshonoraren für Prüfungsmandate ist nicht gestattet. Pauschal- und Festhonorare sind an Bedingungen zu knüpfen (bspw. kann es notwendig sein, darauf hinzuweisen, dass sich das vereinbarte Pauschalhonorar im Fall unerwarteter und im Zeitpunkt der Offertstellung nicht absehbarer Ereignisse erhöhen kann) und nur zulässig, sofern dadurch die pflichtgemässe Bearbeitung des Prüfungsauftrags nicht beeinträchtigt wird. Damit soll sichergestellt werden, dass sich Art und Umfang der Prüfung nach dem Risiko und nicht nach dem Honorarvolumen richten.

I.6.2.2.2 Unabhängigkeit

64 Die Unabhängigkeit gilt als zentrales Element der Wirtschaftsprüfung. Sie ist Voraussetzung dafür, dass der Berufsangehörige sein Prüfungsurteil bzw. seine Prüfungsaussage objektiv und unbeeinflusst abgeben kann. Eine nicht unabhängige Prüfung vermag diesem Ziel nicht gerecht zu werden. Es wird zwischen der äusseren Unabhängigkeit («independence in appearance»; Unabhängigkeit dem Anschein nach) und der inneren Unabhängigkeit («independence of mind»; tatsächliche Unabhängigkeit) unterschieden. Die äussere (für Dritte erkennbare) Unabhängigkeit kann mittels gesetzlicher bzw. beruflicher Vorgaben konkretisiert werden. Bei der inneren Unabhängigkeit hingegen ist die persönliche Einstellung des Berufsangehörigen bzw. seine Objektivität angesprochen. Die Objektivität umfasst neben der erforderlichen Fachkompetenz eine Kombination aus Unparteilichkeit, Integrität und dem Fehlen von Interessenkonflikten. Sie kann letztlich nicht reguliert oder von dritter Seite determiniert werden. Die tatsächliche Unabhängigkeit hängt vor allem vom ethischen Verständnis und vom Charakter der einzelnen Person ab.

65 Vom Berufsangehörigen wird für seine Urteilsfindung sowohl die äussere als auch die innere Unabhängigkeit verlangt. Die Wahrung der inneren Unabhängigkeit ist Voraussetzung für eine unbefangene und objektive Urteilsbildung. Jedoch erst das Bewahren auch der äusseren Unabhängigkeit vermeidet, dass die Qualität der Prüfung von Dritten mit dem Argument der Befangenheit infrage gestellt werden kann. Neben dem Berufsangehörigen ist auch die Unternehmensleitung dafür besorgt, eine unabhängige Prüfung zu ermöglichen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

66 Für Berufsangehörige von EXPERTsuisse sind neben den gesetzlichen Bestimmungen zur Unabhängigkeit und den Bestimmungen in den Prüfungsstandards (SA-CH bzw. PS, SER) auch die Richtlinien zur Unabhängigkeit (RzU) verbindlich. Im Sinne eines objektiven Sorgfaltsmassstabs haben die RzU als Berufs- und Standesrecht jedoch auch Relevanz über die Verbandszugehörigkeit bei EXPERTsuisse hinaus.

67 Das Erbringen weiterer Dienstleistungen für den Prüfungskunden ist grundsätzlich zulässig, sofern keine Situationen entstehen, in denen die Unabhängigkeit beeinträchtigt wird. Gemäss RzU ist dabei darauf zu achten, dass der Berufsangehörige keine Unterlagen überprüft, an deren Erstellung er selbst oder andere Mitarbeitende des Revisionsunternehmens (inkl. nahestehender Gesellschaften) entscheidend mitgewirkt haben (Selbstprüfungsverbot). Das Selbstprüfungsverbot wird im Rahmen der eingeschränkten Revision der Jahresrechnung aufgrund gesetzlicher Bestimmung im Obligationenrecht gelockert. Demnach sind das Mitwirken bei der Buchführung sowie das Erbringen von Nicht-Prüfungsdienstleistungen, bei welchen die Gefahr der Selbstprüfung besteht, gemäss Art. 729 Abs. 2 OR zulässig (Doppelmandatierung). Voraussetzung dafür sind geeignete organisatorische und personelle Massnahmen, welche eine verlässliche Prüfung sicherstellen. Im Weiteren muss im Revisionsbericht explizit auf das Doppelmandat hingewiesen werden (Art. 729b Abs. 1 Ziff. 3 OR).

68 Die Zielsetzung der Unabhängigkeitsvorschriften ist bei der ordentlichen und bei der eingeschränkten Revision naturgemäss dieselbe. So ist ein von einem nicht unabhängigen Berufsangehörigen unterzeichneter Revisionsbericht für die Berichtsempfänger in der Regel von geringerem Wert. Die Unabhängigkeit ist also auch bei der eingeschränkten Revision von fundamentaler Bedeutung. Entsprechend hält Art. 729 Abs. 1 OR fest, dass die Revisionsstelle unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden muss. In der Folge darf die Unabhängigkeit weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.

69 Bei der eingeschränkten Revision fehlt in Art. 729 OR eine konkrete Aufstellung von mit der Unabhängigkeit unvereinbaren Sachverhalten, wie sie in Art. 728 Abs. 2 OR für die ordentliche Revision beschrieben sind. Der Botschaft (BBl 2004, 4026) ist zu entnehmen, dass auf eine gesetzliche Konkretisierung, analog der Regelung in Art. 728 Abs. 2 OR, bewusst verzichtet worden ist. Die Vorgaben in Art. 728 Abs. 2 OR verstehen sich gemäss Botschaft jedoch auch als Leitlinie für die eingeschränkt prüfende Revisionsstelle, um den Anschein einer offensichtlichen Befangenheit zu vermeiden. Entsprechend dieser Leitlinie äussert sich der SER im Anhang B mit einer konkreten Aufzählung unzulässiger Sachverhalte.

70 Im Kontext von gesetzlichen Spezialprüfungen bestehen Besonderheiten. Hierzu wird verwiesen auf die Ausführungen in IV.1.4.

I.6.2.2.3 Weiterbildung

71 Zur Sicherstellung einer gleichbleibend hohen Qualität ihrer Dienstleistungserbringung verpflichten sich die Berufsangehörigen mit Mitgliedschaft bei EXPERTsuisse zur Einhaltung konkreter Weiterbildungsverpflichtungen. Die konkreten Vorgaben sind in den

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Richtlinien zur Weiterbildung (RzW) festgehalten. Die RzW definieren allgemeine Anforderungen an die minimale Weiterbildung inkl. des Selbststudiums und machen quantifizierte Vorgaben. Als minimaler Aufwand für die Weiterbildung werden dabei rollierend über die Periode von zwei Jahren 120 Stunden (Ø 60 h pro Jahr) als zwingend betrachtet. Als qualifizierte Weiterbildung gelten das Besuchen oder Halten von Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen/Seminaren/Referaten, die Prüfungsexpertentätigkeit bei relevanten eidg. Prüfungen, das Verfassen von Fachpublikationen und das Mitwirken in Fachgremien. Der Anteil des gezielten, systematischen Selbststudiums kann ebenfalls mit höchstens 50 % (und maximal 30 h pro Jahr) angerechnet werden. Diese Vorgaben gelten explizit für EXPERTsuisse angeschlossene Berufsangehörige mit Expertendiplom bzw. Zulassung als Revisionsexperte. Für Berufsangehörige ohne ordentliche Mitgliedschaft bei EXPERTsuisse fördern deren Arbeitgeber die gezielte Aus- und Weiterbildung und machen in Eigenverantwortung entsprechende Vorgaben.

72 Auf Gesetzesstufe (d.h. im allgemeinen Revisionsaufsichtsrecht) bestehen für die zugelassenen Revisoren und Revisionsexperten keine expliziten Weiterbildungsvorgaben. So ist die laufende Weiterbildung, auch wenn – wie ausgeführt – verbandsseitig geregelt, kein gesetzliches Kriterium zur Aufrechterhaltung der Zulassung bei der eidg. Revisionsaufsichtsbehörde. Die RAB erwartet jedoch auch von Berufsangehörigen ohne Verbandszugehörigkeit eine Orientierung an den Weiterbildungsvorgaben von EXPERTsuisse bzw. Treuhand|Suisse und begründet dies mit der allgemeinen Sorgfaltspflicht sowie der Pflicht zur Qualitätssicherung. Im Bereich der Prüfung von Pensionskassen verlangt die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (vgl. OAK BV, Qualitätssicherung in der Revision nach BVG, letztmals geändert am 25.10.2018), dass die leitenden Revisoren jährlich eine diesen Bereich abdeckende fachspezifische Weiterbildung im Umfang von vier Stunden absolvieren.

I.6.2.2.4 Qualitätssicherung

73 Unter Qualitätssicherung sind die Massnahmen zu verstehen, die in einer Prüfungsgesellschaft (Praxis) dazu dienen,

- die fachliche Kompetenz der Mitarbeitenden,
- die ordnungsgemässe Durchführung der Revisionsdienstleistungen sowie
- die objektive Urteilsbildung und Berichterstattung

sicherzustellen.

Die Qualitätssicherung kann in unternehmensbezogene Massnahmen sowie auftragsbegleitende oder mandatsbezogene Massnahmen unterschieden werden.

74 Die Notwendigkeit qualitätssichernder Massnahmen ergibt sich aus der Pflicht des Berufsangehörigen, die ihm übertragenen Aufgaben mit der Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit auszuführen, die seiner beruflichen Verantwortung entsprechen. Durch die konsequente Anwendung von Massnahmen der Qualitätssicherung kann darüber hinaus gegenüber Dritten der Nachweis erbracht werden, dass der Berufsangehörige bzw. die Prüfungsgesellschaft die Schritte unternommen hat, welche eine hohe Prüfungsqualität gewährleisten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

75 Es liegt an der Prüfungsgesellschaft, sicherzustellen, dass die relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen und fachlichen Vorgaben eingehalten werden. Zu diesem Zweck werden auf der Unternehmensebene geeignete Qualitätssicherungsmassnahmen eingerichtet. Auf Stufe der einzelnen Mandate hat jeweils der Auftragsverantwortliche sicherzustellen, dass die betriebswirtschaftlichen Prüfungen und verwandten Dienstleistungen ordnungsgemäss erbracht werden.

76 Auf Gesetzesstufe verlangt Art. 6 Abs. 1 lit. d RAG von den Revisionsunternehmen, dass ihre Führungsstruktur die genügende Überwachung einzelner Mandate gewährleistet. Art. 9 Abs. 1 RAV präzisiert diese Anforderung insoweit, dass eine genügende Führungsstruktur gegeben sei, wenn ein internes Qualitätssicherungssystem betrieben und dessen Angemessenheit und Wirksamkeit überwacht wird.

77 Mit dem Rundschreiben RS 1/2014 hat die RAB die anwendbaren Standards für die interne Qualitätssicherung in Revisionsunternehmen präzisiert. Danach muss die interne Qualitätssicherung im Kontext von gesetzlichen Revisionsdienstleistungen (Abschlussprüfungen und Spezialprüfungen) im Regelfall den Vorgaben von ISQC-CH 1[14] genügen. In Ergänzung dazu gelten, insbes. bei der ordentlichen Revision, die Vorgaben von ISA-CH 220[15]. Die Anforderungen an die interne Qualitätssicherung staatlich beaufsichtigter Revisionsunternehmen richten sich nach Art. 5 ASV-RAB und den anerkannten Standards gemäss RS 1/2008.

78 ISQC-CH 1 als allgemeingültige berufsständische Regelung zur Qualitätssicherung findet gemäss dem im ISQC-CH 1 definierten Anwendungsbereich Anwendung bei Abschlussprüfungen und Reviews von Abschlüssen sowie anderen betriebswirtschaftlichen Prüfungen und Aufträgen zu verwandten Dienstleistungen. Im Kontext von ordentlichen Revisionen sind zusätzlich die Vorgaben von ISA-CH 220 zu berücksichtigen. Diese Standards enthalten Anforderungen an die Qualitätssicherung bei Revisionsdienstleistungen im Allgemeinen sowie insbes. für Arbeiten, die an Mandatsmitarbeitende delegiert werden. ISQC-CH 1 basiert auf dem International Standard on Quality Control (ISQC) 1 «Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements».

79 Revisionsunternehmen, die bei der Prüfung von Jahres- und Konzernrechnungen die Prüfungsstandards des IAASB anwenden bzw. zu beachten haben, müssen die Qualität ihrer Revisionsdienstleistungen sowohl nach ISQC-CH 1 (vgl. Art. 5 Abs. 1 ASV-RAB) als auch nach ISQM 1[16] sowie ISQM 2[17] sichern (vgl. Art. 5 Abs. 2 ASV-RAB).

[14] ISQC-CH 1 «Qualitätssicherung für Praxen, die Abschlussprüfungen und Reviews von Abschlüssen sowie andere betriebswirtschaftliche Prüfungen und Aufträge zu verwandten Dienstleistungen durchführen» (Inkraftsetzung per 15.12.2022).

[15] ISA-CH 220 «Qualitätssicherung bei einer Abschlussprüfung».

[16] ISQM 1 «International Standard on Quality Management (ISQM 1), Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements» (Inkraftsetzung per 15. Dezember 2022).

[17] ISQM 2 «International Standard on Quality Management (ISQM 2), Engagement Quality Reviews» (Inkraftsetzung per 15. Dezember 2022).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

80 Für die Prüfung von Jahres- und Konzernrechnungen, die in Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt wurden, gelten grundsätzlich die US Generally Accepted Auditing Standards (US GAAS) des American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) sowie ggf. die Prüfungsstandards des Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), jeweils in der zum Datum der durchgeführten Prüfung gültigen Fassung. Revisionsunternehmen, die Prüfungen in Übereinstimmung mit den AICPA- und ggf. PCAOB-Prüfungsstandards durchführen, haben die entsprechenden Qualitätssicherungsvorschriften dieser Standards einzuhalten.

81 Zu den Bestandteilen eines Qualitätssicherungssystems nach ISQC-CH 1 sowie den konkreten Anforderungen bzw. Möglichkeiten zur Umsetzung dieser Anforderungen sei verwiesen auf die Ausführungen in den Bänden HWP ER und HWP OR sowie den «Schweizer Leitfaden zur Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfung». Dieser Leitfaden stellt eine umfassende Anwendungshilfe dar, die eine Vielzahl von Beispielen, praktischen Arbeitshilfen, Checklisten und an verschiedenste Situationen anpassbaren Vorlagen enthält.

I.6.2.2.5 Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen Prüfungen und Reviews

82 Das Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen Prüfungen und Reviews von EXPERTsuisse ist eine Übersetzung des «International Framework for Assurance Engagements» des IAASB mit gewissen Anpassungen an die schweizerischen Verhältnisse.

Es definiert und beschreibt die Bestandteile und Zielsetzungen einer betriebswirtschaftlichen Prüfung und identifiziert Aufträge, für welche die SA-CH, PS oder SER anwendbar sind. Damit hat das Rahmenkonzept die Funktion eines übergeordneten Bezugsrahmens sowohl für Mitglieder von EXPERTsuisse als auch für andere Berufsangehörige, die betriebswirtschaftliche Prüfungen und Reviews durchführen.

Das Rahmenkonzept gehört im weiteren Sinn ebenfalls zu den sog. fachlichen Verlautbarungen. Die fachlichen Verlautbarungen im engeren Sinn, umfassend die Bestandteile wie in Abb. 5 dargestellt, werden im folgenden Abschnitt erläutert.

I.6.2.2.6 Fachliche Verlautbarungen

83 Bezüglich der Prüfungsdurchführung bestehen sowohl in der Schweiz wie auch international verbindliche Regeln. In der Schweiz erlässt EXPERTsuisse entsprechende Vorschriften, welche für seine Mitglieder verbindlich sind. Zudem kann die RAB staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen bei der Prüfung von Publikumsgesellschaften bzw. Gesellschaften des öffentlichen Interesses zur Anwendung bestimmter Prüfungsgrundsätze verpflichten. International erlässt das IAASB Standards, welche EXPERTsuisse als Mitglied der IFAC unter Beachtung der schweizerischen Gesetzesbestimmungen und anderer rechtlicher Anforderungen in seine eigenen Standards transformiert.

84 Rahmenkonzept, SA-CH, PS und SER sind für Mitglieder von EXPERTsuisse verbindlich; PH, RS, HWP, Q&A und FM dienen als Orientierungs- und Interpretationshilfe für die Berufsangehörigen. Auch wenn die fachlichen Verlautbarungen unmittelbare Bindungswirkung bzw. Relevanz nur für EXPERTsuisse angehörende Einzelmitglieder und Mitgliedunternehmen (inkl. der in den Mitgliedunternehmen tätigen Fachmitarbeiter) entfalten, haben diese Regelungen darüber hinaus eine wichtige Bedeutung als objektiver

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Sorgfaltsmassstab. So finden diese fachlichen Regeln und insbes. die Prüfungsstandards in der Rechtsprechung Beachtung und sind damit auch für Nicht-Mitglieder von grosser Bedeutung. Die fachlichen Verlautbarungen im engeren Sinn werden im Folgenden näher erläutert.

Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) bzw. Schweizer Prüfungsstandards (PS)

85 Die SA-CH bzw. PS stellen mandatsbezogene Standards dar, die ein Berufsangehöriger bei der Ausübung seiner Tätigkeit im Rahmen betriebswirtschaftlicher Prüfungen oder verwandter Dienstleistungen zu beachten hat. Es ist dabei unerheblich, ob er in seiner gesetzlichen Funktion (als Revisionsstelle) oder aufgrund einer freiwilligen, auftragsrechtlichen Vereinbarung tätig wird.

Die SA-CH bzw. PS stellen eine Umsetzung – regelmässig eine Übersetzung – der vom IAASB erlassenen Standards (ISA, ISRE, ISAE, ISRS) dar, ggf. mit Ergänzungen aufgrund schweizerischer Gesetzesbestimmungen. Erachtet es EXPERTsuisse als angezeigt, werden in Ergänzung zusätzliche Standards erlassen. Beispielhaft angeführt seien hier PS-CH 290 betreffend Kapitalverlust und Überschuldung, PS-CH 890 zur Prüfung der Existenz des internen Kontrollsystems (vgl. hiernach III.4) sowie PS 950[18] (vgl. hiernach III.1).

Für die gesetzliche Prüfung von Jahres- und Konzernrechnungen im Rahmen der ordentlichen Revision sind von der Revisionsstelle die Prüfungsstandards für die Abschlussprüfung, namentlich ISA-CH 200 – ISA-CH 620 (Allgemeine Grundsätze, Risikobeurteilung, Prüfungsplanung und -durchführung), ISA-CH 701 – ISA-CH 720 (Berichterstattung) sowie der vorerwähnte PS-CH 890 zu beachten.

Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (SER)

86 Die Durchführung der in Art. 727a ff. OR geregelten eingeschränkten Revision folgt den Vorgaben des Schweizer Standards zur Eingeschränkten Revision (SER). Voraussetzung für die Durchführung einer eingeschränkten Revision nach dem SER ist die Organstellung des Prüfers gemäss Gesetz, Statuten oder Beschluss des obersten Organs des Prüfungsmandanten. Die SA-CH finden, sofern nicht ausdrücklich im SER erwähnt, keine Anwendung. Anzuwenden ist PS-CH 290 «Drohende Zahlungsunfähigkeit, Kapitalverlust und Überschuldung».

Schweizer Prüfungshinweise (PH)

87 Prüfungshinweise werden von EXPERTsuisse ad hoc erlassen, um bspw. branchenspezifische Besonderheiten aufzunehmen und den Berufsangehörigen Orientierung in spezifischen Situationen zu geben.

Schweizer Stellungnahmen zur Rechnungslegung (RS)

88 Stellungnahmen zur Rechnungslegung werden von EXPERTsuisse ad hoc erlassen und legen die Berufsauffassung zu Fragen der Buchführung und Rechnungslegung dar.

[18] Zukünftige Bezeichnung ISAE-CH 3000, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung (HWP)

89 Die Bände der HWP-Reihe stellen die berufsständische Meinung in Fragen von Rechnungslegung, Wirtschaftsprüfung, Gesellschafts- und Revisionsrecht sowie Corporate Governance dar. Das HWP ist Hilfsmittel für die praktische Arbeit und Lehrmittel für die Aus- und Weiterbildung.

Questions and Answers (Q & A) und Fachmitteilungen (FM)

90 Zu aktuellen fachlichen Fragestellungen in den Themengebieten Rechnungslegung, Steuern, Wirtschaftsprüfung inkl. verwandter Dienstleistungen äussern sich die Fachkommissionen von EXPERTsuisse mittels sog. Q&A oder Fachmitteilungen. Vor allem Q&A unterliegen einer höheren Änderungskadenz als Standards oder Prüfungshinweise.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.7 Vorformulierte Bestätigungen

I.7.1 Hintergrund

Gesetzgeber, Bundesämter, staatliche Stellen, Banken und andere Institutionen formulieren zunehmend Bestätigungen und Berichte, häufig auch in elektronischer Form, die von Berufsangehörigen bzw. Wirtschaftsprüfern unterzeichnet werden sollen, bzw. fordern die Unterschrift der «Revisionsstelle» auf Formularen oder Aufstellungen (nachfolgend kurz: vorformulierte Bestätigungen). Zusätzlich werden teilweise Anforderungen an die Prüfung vorgegeben, die nicht mit dem Inhalt der vorformulierten Bestätigungen in Einklang stehen. Darüber hinaus sind Auftraggeber und Empfänger (bzw. Nutzer) von vorformulierten Bestätigungen häufig nicht identisch. Der Wirtschaftsprüfer steht vor der nicht immer einfachen resp. lösbaren Aufgabe, diese Vorgaben mit den Standes- und Berufsregeln und anderen anwendbaren fachlichen Verlautbarungen (wie bspw. den SA-CH, PS 920 «Vereinbarte Untersuchungshandlungen bezüglich Finanzinformationen» oder PS 950 «Betriebswirtschaftliche Prüfungen ausser Prüfungen oder Reviews von vergangenheitsorientierten Finanzinformationen») in Einklang zu bringen.

91 Vorformulierte Bestätigungen können nur in Ausnahmefällen abgegeben werden, denn sie bergen das Risiko, nicht mit den von EXPERTsuisse festgelegten Standes- und Berufsregeln oder fachlichen Verlautbarungen, wie bspw. den SA-CH, PS 920 oder PS 950, kompatibel zu sein. Im Zusammenhang mit vorformulierten Bestätigungen zeigen sich in der Praxis häufig folgende Problemstellungen:

- Der Prüfungsgegenstand wird nicht eindeutig abgegrenzt.
- Die Bestätigung beschreibt mehrere Prüfungs-/Untersuchungsgegenstände, was dazu führt, dass nicht klar ist, ob ein Gesamturteil über einen einheitlichen Prüfungsgegenstand oder nur über einzelne Prüfungs-/Untersuchungsgegenstände abgegeben wird.
- Die Kriterien zur Beurteilung des Prüfungsgegenstands sind nicht ausreichend geeignet, weil sie bspw. zu generisch beschrieben sind. Ohne Bezugsrahmen, der sich aus geeigneten Kriterien ergibt, sind Schlussfolgerungen offen für individuelle Interpretationen und Missverständnisse.
- Als Berichtsempfänger wird oftmals eine Behörde oder Institution, nicht aber der Auftraggeber genannt, obwohl das Auftragsverhältnis stets zwischen dem Berufsangehörigen und dem Auftraggeber entsteht.
- Die Bestätigung des Berufsangehörigen muss Art und Umfang der durchgeführten Tätigkeiten beschreiben. Bei vorformulierten Bestätigungen werden jedoch oftmals generisch beschriebene Prüfungs- resp. Untersuchungshandlungen aufgeführt, nicht aber die vereinbarten und tatsächlich durchgeführten Prüfungs- resp. Untersuchungshandlungen.
- In vorformulierten Bestätigungen wird häufig der Begriff «Revisionsstelle» verwendet. Dies ist problematisch, weil die Revisionsstelle eine Organstellung einnimmt und der Berufsangehörige als Revisionsstelle eine ordentliche oder eingeschränkte Revision vornimmt bzw. einen besonderen Vorgang, wo gesetzlich vorgeschrieben, in der Funktion als Revisionstelle prüft, während andere Dienstleistungen als unabhängiger Wirtschaftsprüfer im Auftrag ausgeführt werden.
- Vorformulierte Bestätigungen enthalten in der Regel keine Verwendungs- und Weitergabebeschränkungen an Drittparteien.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Oftmals werden die Unterschriften von Berufsangehörigen und Auftraggebern nebeneinander dargestellt, sodass der Eindruck eines «Gemeinschaftsprodukts» entsteht, der zu vermeiden ist. Ausserdem sind die jeweiligen Verantwortlichkeiten dann nur schwer oder gar nicht zu trennen bzw. zu erkennen.

92 Die für Berufsangehörige geltenden Standes- und Berufsregeln sowie fachlichen Verlautbarungen stehen oftmals einer Unterzeichnung vorformulierter Bestätigungen entgegen. Es besteht ausserdem die Gefahr einer Erwartungslücke zwischen der tatsächlich geleisteten Prüfungstätigkeit und den Aussagen, die aus der vorformulierten Bestätigung isoliert herausgelesen werden könnten. Entsprechend ist bereits bei der Auftragsannahme zu klären, welche Art von Auftrag auf der Basis von festgelegten Standards (von EXPERTsuisse bzw. vom IAASB) für ein spezifisches Anliegen anstelle der vorformulierten Bestätigung am besten geeignet ist.

I.7.2 Musterberichte

93 Die beiden am häufigsten verwendeten Berichtsarten für solche Fälle sind der Bericht zu vereinbarten Untersuchungshandlungen nach PS 920, welcher faktenbasierte Feststellungen wiedergibt, aber kein Prüfungsurteil enthält, und der Bericht über Sachverhaltsinformationen nach PS 950, welcher ein Prüfungsurteil bzw. eine Prüfungsaussage mit hinreichender bzw. mit begrenzter Sicherheit abgibt. EXPERTsuisse hat für eine Vielzahl von Anwendungsfällen Berichtsvorlagen zu vereinbarten Untersuchungshandlungen (bspw. Einhaltung der Mindestlöhne gemäss GAV MEM oder Feststellungen zum Gesamtumsatz zu Fabrikabgabepreisen in der Pharmaindustrie) oder Prüfungsberichte nach PS 950 (bspw. Einhaltung Auskunftspflicht SNB Fondsleitungen oder KVG Verlustscheinprüfung) erstellt, die auf der Website von EXPERTsuisse verfügbar sind und deren Anwendung für Berufsangehörige zu empfehlen ist.

94 In spezifischen Fällen von übergeordneter Tragweite definiert EXPERTsuisse zusammen mit Organisationen oder Behörden entsprechende Aufträge (nach Massgabe des jeweils am besten geeigneten mandatsbezogenen Standards). Genannt sei exemplarisch der Auftrag zur Durchführung von vereinbarten Prüfungshandlungen über die Einhaltung von Mindestlöhnen gemäss Gesamtarbeitsvertrag in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Bei der individuellen Definition eines Auftrags beachtet der Berufsangehörige die einschlägigen Vorgaben der Prüfungsstandards. Die nachstehenden Ausführungen in I.7.3 geben Hinweise, was bei entsprechenden Aufträgen, die als Ersatz für vorformulierte Bestätigungen definiert werden, zu beachten ist.

I.7.3 Anforderungen an den (Prüfungs-)Auftrag und die Berichterstattung

I.7.3.1 Klarheit in der Definition des (Prüfungs-)Auftrags

95 Mit dem Auftraggeber ist vorab zu klären, ob eine betriebswirtschaftliche Prüfung oder eine verwandte Dienstleistung durchgeführt werden soll.

Dabei ist dem Auftraggeber deutlich zu machen, dass die Erzielung absoluter Sicherheit mit einem Prüfungsauftrag in aller Regel nicht möglich ist. Die Prüfungsanforderungen dürfen daher nicht über die Grenzen der praktischen Durchführbarkeit hinausgehen. Die jeweils adäquate Vorgehensweise ergibt sich aus den Grundsätzen der Verhältnismässigkeit und der Wirtschaftlichkeit:

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Verhältnismässigkeit bezieht sich auf die Informationsbedürfnisse der beabsichtigten Nutzer bzw. darauf, welche Entscheidungen sie auf der Grundlage der Prüfungsergebnisse zu treffen beabsichtigen. Die im Einzelfall erforderliche Prüfungssicherheit hängt von den jeweiligen Umständen des Auftrags ab. Grundsätzlich gilt: Je grösser die möglichen Konsequenzen eines unzutreffenden Prüfungsurteils sind, desto höher muss die erforderliche Prüfungssicherheit sein.
- In Bezug auf Wirtschaftlichkeit gilt es, einen angemessenen Ausgleich zwischen der Verlässlichkeit von Informationen und deren Kosten zu finden. Die Auftraggeber einer Bestätigung erwarten, dass der Wirtschaftsprüfer sich innerhalb eines vertretbaren Zeitraums und zu vertretbaren Kosten ein Prüfungsurteil bildet, wobei sich Auftraggeber und Nutzer dessen bewusst sind, dass es in vielen Fällen praktisch nicht durchführbar ist, allen vorliegenden Informationen nachzugehen oder jeden Sachverhalt umfassend zu würdigen.

96 Der Prüfungsgegenstand ist in den zugrunde liegenden Anforderungen für die Prüfung klar abzugrenzen und in der Bestätigung zu benennen. Dies ist erforderlich, damit die Aufgabenstellung für die Prüfung eindeutig definiert ist und die Empfänger der Bestätigung das abgegebene Prüfungsurteil richtig einordnen können. Von grösster Bedeutung ist es zudem, dass eindeutige Prüfungskriterien festgelegt werden. Ohne klaren Beurteilungsmassstab (eindeutige Prüfungskriterien) ist keine eindeutige Messung bzw. Beurteilung des zugrunde liegenden Sachverhalts und damit kein objektives Prüfungsurteil möglich. Insbes. muss auch klargestellt werden, ob ein Gesamturteil über einen einheitlichen (Prüfungs-)Gegenstand oder Einzelurteile über mehrere gesonderte (Prüfungs-)Gegenstände abgegeben werden (sollen). Für weitere Ausführungen zu betriebswirtschaftlichen Prüfungen ausser Prüfungen oder Reviews von vergangenheitsorientierten Finanzinformationen siehe III.1; für solche zu vereinbarten Prüfungshandlungen siehe V.1.

I.7.3.2 Klarheit in der Berichterstattung

97 Der erstattete Bericht oder die Bestätigung dürfen kein Prüfungsvorgehen suggerieren, das tatsächlich nicht zur Anwendung kam oder von vornherein nicht durchgeführt werden sollte. Zum Beispiel darf ein Prüfungsurteil nicht den Anschein einer höheren Prüfungssicherheit erwecken, als durch die Prüfung tatsächlich erzielt wurde.

In der Formulierung der Bestätigung ist sicherzustellen, dass sich das Prüfungsurteil auf denselben Prüfungsgegenstand und die Kriterien bezieht, die in den Prüfungsanforderungen festgelegt wurden.

In der Bestätigung bzw. im Bericht des Berufsangehörigen sind die Verantwortlichkeiten des Mandanten und des Wirtschaftsprüfers darzustellen und klar voneinander abzugrenzen, um bspw. zu verdeutlichen, dass der Mandant für die Richtigkeit der Angaben und der Wirtschaftsprüfer für die ordnungsgemässe Prüfung verantwortlich ist.

98 Der Berufsangehörige ist gemäss RzU gehalten, seinen Beruf eigenverantwortlich und unabhängig auszuüben. Der Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer ist damit immanent, dass er sich sein Prüfungsurteil selbst bildet und seine Entscheidungen eigenständig trifft. Als Ergebnis seiner Prüfung erteilt der Berufsangehörige sein Prüfungsurteil resp. die faktenbasierten Feststellungen (ohne Urteil), je nachdem, welche Berichtsart gewählt

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

wurde. Bei Berichten mit Abgabe eines Urteils muss auch eine Modifizierung des Prüfungsurteils möglich sein. Die Vorgabe eines stets uneingeschränkten Prüfungsurteils, wie es vorformulierte Bestätigungen häufig vorsehen, ist nicht mit den Berufspflichten des Wirtschaftsprüfers vereinbar. Ausserdem kann es der Berufsangehörige für notwendig erachten, in seiner Bestätigung auf Besonderheiten hinzuweisen, die das Prüfungsurteil nicht berühren. Auch diese Möglichkeit ist dem Wirtschaftsprüfer einzuräumen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Teil II
Prüfung von Finanzinformationen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.1 Prüfung von Finanzinformationen: Einleitung, Definitionen und Abgrenzung

II.1.1 Einleitung

1 Nach ISA-CH 200 sind vergangenheitsorientierte Finanzinformationen in Begriffen des Rechnungswesens ausgedrückte, hauptsächlich aus dem Rechnungswesensystem abgeleitete Informationen einer Einheit (eines Unternehmens) über wirtschaftliche Ereignisse in vergangenen Zeiträumen oder über wirtschaftliche Gegebenheiten oder Umstände zu bestimmten Zeitpunkten in der Vergangenheit.

Das Ziel der Prüfung vergangenheitsorientierter Finanzinformationen ist die Erlangung hinreichender Sicherheit *(reasonable assurance)*, um ein positiv formuliertes Prüfungsurteil abgeben zu können. Die prüferische Durchsicht (Review) zur Erlangung begrenzter oder limitierter Sicherheit *(limited assurance)* mit einer negativ formulierten Schlussfolgerung gemäss PS 910 Review (prüferische Durchsicht) von Abschlüssen[1] ist in Kapitel II.7 Review (Prüferische Durchsicht) abgedeckt und nicht Gegenstand dieser Ausführungen.

II.1.2 Definitionen

2 Der Begriff Abschluss wird in ISA-CH 200 definiert und bezieht sich auf eine strukturierte Darstellung vergangenheitsorientierter Finanzinformationen einschliesslich Angaben, mit der beabsichtigt wird, in Übereinstimmung mit Rechnungslegungsgrundsätzen über die wirtschaftlichen Ressourcen oder Verpflichtungen einer Einheit zu einem bestimmten Zeitpunkt oder für einen bestimmten Zeitraum zu kommunizieren. Der Begriff Abschluss bezieht sich normalerweise auf einen vollständigen Abschluss, wobei die massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze definieren, aus welchen Bestandteilen sich der Abschluss zusammensetzt. Ein (Jahres-, Konzern-, Zwischen- sowie sonstiger) Abschluss besteht i.d.R. aus mehreren Finanzaufstellungen (bspw. Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis) sowie den damit zusammenhängenden Abschlussangaben (Anhangsangaben).

Bei den Rechnungslegungsgrundsätzen wird unterschieden zwischen solchen zur sachgerechten Gesamtdarstellung und solchen zur Normentsprechung (vgl. Abb. 6):

[1] Zukünftige Bezeichnung ISRE-CH 2400 oder ISRE-CH 2410, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

	Rechnungslegungsgrundsätze zur sachgerechten Gesamtdarstellung (fair presentation framework)[2]	**Rechnungslegungsgrundsätze zur Normentsprechung (compliance framework)[3]**
Definition	Rechnungslegungsgrundsätze, die die Einhaltung der Anforderungen der Rechnungslegungsgrundsätze verlangen und i. explizit oder implizit anerkennen, dass es notwendig sein kann, Angaben zu machen, die über die ausdrücklich von den Rechnungslegungsgrundsätzen geforderten Angaben hinausgehen, um eine sachgerechte Darstellung des Abschlusses zu erreichen, oder ii. explizit anerkennen, dass es notwendig sein kann, von einer Anforderung dieser Rechnungslegungsgrundsätze abzuweichen, um eine sachgerechte Darstellung des Abschlusses zu erreichen.	Rechnungslegungsgrundsätze, die die Einhaltung der Anforderungen der Rechnungslegungsgrundsätze verlangen, jedoch nicht die in den nebenstehenden Punkten i. und ii. genannten Anerkennungen enthalten.
Beispiele von Rechnungslegungsgrundsätzen	Swiss GAAP FER *(… ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit …);* IFRS Accounting Standards *(fair presentation; … present fairly, in all material respects, the financial position, financial performance and cash-flows of an entity in accordance with …);* US GAAP *(fair presentation; … present fairly … in accordance with …).*	Bestimmungen zur kaufmännischen Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 ff. OR); Konsolidierungs- und Bewertungsgrundsätze, die im Anhang wiedergegeben sind (bspw. nach OR); Rechnungslegungsgrundsätze aus Spezialgesetzen.

Abbildung 6: Abgrenzung von Rechnungslegungsgrundsätzen in Anlehnung an ISA-CH 200

[2] Englisch: fair presentation framework, siehe auch ISA-CH 200 Tz. 13(a), PS 800 Tz. 6.

[3] Englisch: compliance framework, siehe auch ISA-CH 200 Tz. 13(a), PS 800 Tz. 6.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Im Gegensatz zu Rechnungslegungsgrundsätzen für allgemeine Zwecke, bei denen die Rechnungslegungsgrundsätze den Informationsbedürfnissen eines breiten Spektrums von Nutzern dienen, sind Rechnungslegungsgrundsätze für einen speziellen Zweck darauf ausgerichtet, den Informationsbedürfnissen bestimmter (spezifischer) Nutzer zu entsprechen.

	Rechnungslegungsgrundsätze für allgemeine Zwecke	**Rechnungslegungsgrundsätze für spezielle Zwecke**
Merkmal	Auf die Informationsbedürfnisse einer *Vielzahl* von Nutzern ausgerichtet.	Auf die Informationsbedürfnisse *bestimmter* Nutzer ausgerichtet.
Beispiele	Bestimmungen zur kaufmännischen Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts; Swiss GAAP FER; IFRS Accounting Standards; US GAAP; IPSAS (International Public Sector Accounting Standards); usw.	Rechnungslegungsbestimmungen für die Steuerbilanz; Rechnungslegungsgrundsätze oder rechnungslegungsspezifische Vorschriften einer Behörde; Vertraglich vereinbarte Rechnungslegungsgrundsätze; Rechnungslegung basierend auf den IFRS Accounting Standards oder Swiss GAAP FER mit bestimmten Abweichungen oder Vereinfachungen wie das Weglassen von Bestandteilen oder Verzicht auf Teile der Anhangsangaben.

Abbildung 7: Abgrenzung von Rechnungslegungsgrundsätzen für allgemeine und für spezielle Zwecke

II.1.3 Abgrenzung

3 Bei der klassischen Abschlussprüfung prüft die Revisionsstelle neben der Jahres- oder Konzernrechnung weitere gesetzlich vorgeschriebene Prüfungsgegenstände (siehe dazu PS-CH 700 und HWP OR) und berichtet darüber im Abschnitt «Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen» in ihrem Revisionsbericht. Dazu gehört u.a. die Prüfung der Existenz des internen Kontrollsystems (IKS) nach PS-CH 890.

4 Für die Pflichten der Revisionsstelle bei der eingeschränkten Revision, die nicht Gegenstand dieser Ausführungen sind, sei auf den Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (SER) und das HWP ER verwiesen.

5 ISA-CH 700 ist anwendbar für Abschlussprüfungen, die keine ordentlichen Revisionen im Sinne von Art. 727 ff. OR darstellen. Bei diesen Prüfungen im Auftragsverhältnis kann es sich um Prüfungen freiwillig erstellter wie auch gesetzlich vorgeschriebener Abschlüsse handeln. Die Prüfung eines (zusätzlichen) Abschlusses nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung gemäss Art. 962 Abs. 1 OR ist ein Praxisbeispiel einer Prüfung im Auftrag, die unter ISA-CH 700 fällt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die folgende Abbildung dient als Umsetzungshilfe bei der Berichterstattung mit positiver Zusicherung und grenzt die verschiedenen Standards zur Berichterstattung voneinander ab:



Abbildung 8: Umsetzungshilfe – Standards zur Berichterstattung

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

In der Folge soll zunächst eingegangen werden auf die Besonderheiten der Prüfung von Abschlüssen, die aufgestellt sind in Übereinstimmung mit Rechnungslegungsgrundsätzen für einen speziellen Zweck (PS 800). Anschliessend werden die Besonderheiten der Prüfung einzelner Finanzaufstellungen oder ihrer Bestandteile nach PS 805 – ob für allgemeine oder für spezielle Zwecke erstellt – aufgezeigt. Für die Berichterstattung nach ISA-CH 700, PS-CH 700 bzw. die Auswirkungen von Berichtsmodifikationen nach ISA-CH 705 und ISA-CH 706, ebenso wie zu der Mitteilung von besonders wichtigen Prüfungssachverhalten gemäss ISA-CH 701 und den Pflichten des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit sonstigen Informationen nach ISA-CH 720 sei auf HWP OR verwiesen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.2 Besondere Überlegungen bei Prüfungen von Abschlüssen, die aufgestellt sind in Übereinstimmung mit Rechnungslegungsgrundsätzen für einen speziellen Zweck (PS 800[4])

II.2.1 Einleitung

6 Die Prüfung von Abschlüssen, die aufgestellt sind in Übereinstimmung mit Rechnungslegungsgrundsätzen für einen speziellen Zweck, gehört zu den Prüfungsdienstleistungen (Assurance-Dienstleistungen) vergangenheitsorientierter Finanzinformationen, auf welche die ISA-CH der Reihen 100 bis 700, soweit relevant, Anwendung finden. Neben den SA-CH sind auch das Rahmenkonzept betriebswirtschaftlicher Prüfungen und Reviews von EXPERTsuisse sowie die relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen, einschliesslich derjeniger zur Unabhängigkeit zu beachten. *PS 800* behandelt die besonderen Überlegungen für den Fall, dass ein *Abschluss in Übereinstimmung mit Rechnungslegungsgrundsätzen für einen speziellen Zweck* aufgestellt wird.

Die Prüfung nach PS 800 erfolgt mit dem Ziel, hinreichende Prüfungssicherheit zu erlangen, um ein positiv formuliertes Prüfungsurteil *(positive assurance)* abgeben zu können.

Sollte ein Auftraggeber einen weniger hohen Grad an Zusicherung wünschen, wäre zu klären, ob eine prüferische Durchsicht des Abschlusses für einen speziellen Zweck nach PS 910[5] durchgeführt werden kann. PS 910 Tz. 2 sieht dafür vor, dass der Standard, soweit praktikabel, neben Aufträgen zur Review eines Abschlusses auch auf Aufträge zur Review anderer Finanzinformationen angewendet werden kann (vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel II.7).

PS 805 behandelt die Besonderheiten, die für die Prüfung *einzelner Finanzaufstellungen oder ihrer Bestandteile (bspw. Konten oder Posten)* anwendbar sind, und zwar unabhängig davon, ob sie nach Rechnungslegungsgrundsätzen für allgemeine Zwecke oder für spezielle Zwecke erstellt worden sind. Bei Finanzaufstellungen oder deren Bestandteilen nach Rechnungslegungsgrundsätzen für einen speziellen Zweck müssen neben den Bestimmungen in PS 805 auch die Vorgaben von PS 800 beachtet werden (vgl. II.3).

II.2.2 Definition

7 Der Prüfungsgegenstand einer Prüfung nach *PS 800* ist der (vollständige) *Abschluss für einen speziellen Zweck*, d.h. ein Abschluss, der aufgestellt ist in Übereinstimmung mit Rechnungslegungsgrundsätzen für einen speziellen Zweck.

Die massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze definieren, aus welchen Bestandteilen der Abschluss besteht. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird unter dem Begriff «Abschluss» oft ein (Jahres-)Abschluss, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang oder weiteren Bestandteilen, wie Geldflussrechnung und Eigenkapitalnachweis, verstan-

[4] Zukünftige Bezeichnung ISA-CH 800, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

[5] Zukünftige Bezeichnung ISRE-CH 2400 oder ISRE-CH 2410, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

den. Nach PS 800 ist *Abschluss* aber ein weiter Begriff. Er kann neben dem Jahres- oder Konzernabschluss bspw. auch eine

- Eröffnungsbilanz,
- Vermögensaufstellung,
- Vermögensrechnung und Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

jeweils zusammen mit den Anhangsangaben umfassen, sofern solche von den massgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen vorgesehen sind.

II.2.3 Abgrenzung zu einer Prüfung nach ISA-CH 700 bzw. PS-CH 700 und Anwendungsbeispiele

8 Im Gegensatz zu Abschlussprüfungen für allgemeine Zwecke, bei denen die Berichterstattung nach ISA-CH 700 (für freiwillige Prüfungen) oder PS-CH 700 (für ordentliche Revisionen) für einen weiten Nutzerkreis erfolgt, richtet sich der *Bericht nach PS 800* des unabhängigen Abschlussprüfers an *eine bestimmte bzw. spezifische Nutzergruppe*.

Ein Abschluss für einen speziellen Zweck ist ein vollständiger Abschluss, erstellt für eine bestimmte Nutzergruppe (bspw. einen Vertragspartner oder eine Behörde), mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderer erläuternder Informationen, wie von den gewählten bzw. massgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen für einen speziellen Zweck vorgegeben.

Beispiele für Rechnungslegungsgrundsätze für einen speziellen Zweck sind:

- Steuerliche Rechnungslegungsgrundsätze für einen Abschluss, welcher der Steuererklärung eines Unternehmens beigefügt ist (Steuerbilanz);
- Prinzipien zur Erfassung von Zahlungsein- und -ausgängen für Cashflow-Informationen, die ein Unternehmen möglicherweise für Gläubiger erstellen muss;
- Rechnungslegungsgrundsätze einer Behörde (bspw. im Rahmen von Subventionen oder Projektförderungen);
- vertraglich vereinbarte Rechnungslegungsgrundsätze (bspw. im Rahmen von Darlehensvereinbarungen oder bei Unternehmenstransaktionen).

Da die Gewinnbesteuerung in der Schweiz für viele Unternehmen dem sogenannten Massgeblichkeitsprinzip[6] folgt, weicht deren Grundlage nicht oder nur punktuell von den handelsrechtlichen Vorschriften ab. Abschlüsse, die in Übereinstimmung mit einer abweichenden Grundlage für die Gewinnbesteuerung erstellt werden, können z.B. vorliegen im Fall von Zweigniederlassungen ausländischer Unternehmen, deren interne Abschlüsse in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen dieser ausländischen Unternehmen erstellt werden.

9 Rechnungslegungsgrundsätze für einen speziellen Zweck können auf Rechnungslegungsgrundsätzen für allgemeine Zwecke basieren, die jedoch in einzelnen Punkten angepasst worden sind. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn in einem Vertrag für eine Unternehmenstransaktion festgelegt wurde,

[6] Grosse, international tätige Unternehmensgruppen mit einem jährlichen Umsatz von mindestens 750 Millionen Euro unterliegen in der Schweiz seit 2024 einer Ergänzungssteuer zur Umsetzung der OECD-Mindestbesteuerung, sodass das Massgeblichkeitsprinzip für diese Unternehmungen nicht mehr unbedingt gilt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- dass ein Abschluss grundsätzlich nach den Bestimmungen von Swiss GAAP FER zu erstellen sei, aber auf die Erstellung einer Geldflussrechnung verzichtet werden könne; oder
- dass ein Abschluss grundsätzlich nach den Erfassungs- und Bewertungsgrundsätzen der IFRS Accounting Standards erstellt werden müsse, aber auf umfangreiche Anhangsangaben verzichtet werden könne; oder
- dass der Abschluss für einen potenziellen Unternehmenskäufer nach den IFRS Accounting Standards aufzustellen sei, die Vorsorgeaufwendungen jedoch nicht gemäss IAS 19 ermittelt werden müssen, sondern aus dem geprüften handelsrechtlichen Abschluss übernommen werden können.

Auch wenn die Anwendung solcher vertraglich festgelegter Rechnungslegungsgrundsätze für einen speziellen Zweck vertretbar sein kann, darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass Rechnungslegungsgrundsätze für allgemeine Zwecke angewendet wurden. Die Beschreibung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze im Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers wie auch im Abschluss selbst bezieht sich in solchen Fällen auf die Rechnungslegungsbestimmungen des Vertrags bzw. die im Anhang offengelegten Grundsätze und nicht auf Swiss GAAP FER oder die IFRS Accounting Standards.

10 Im Gegensatz zu den aufgeführten Beispielen fallen Abschlüsse, die vollständig nach Rechnungslegungsgrundsätzen für allgemeine Zwecke (bspw. Swiss GAAP FER) erstellt wurden und *darüber hinausgehende, zusätzliche Anforderungen* bspw. einer Behörde erfüllen, nicht unter PS 800, sondern unter die Bestimmungen zur Abschlussprüfung (ISA-CH 700 bzw. PS-CH 700 bei ordentlicher Revision). Auch die Prüfung eines Abschlusses, der vollständig nach Rechnungslegungsgrundsätzen für allgemeine Zwecke erstellt wurde (bspw. nach den IFRS Accounting Standards oder Swiss GAAP FER), unterliegt nicht PS 800, wenn der Abschluss aus einem besonderen (oder speziellen) *Anlass* erstellt oder benötigt wird (bspw. ein freiwilliger Zwischenabschluss auf das Datum einer geplanten Übernahme eines Unternehmens).

11 Bei der Erstellung kombinierter Abschlüsse (sog. Combined Financial Statements) im Zusammenhang mit Abspaltungen oder Ausgliederungen (Carve-outs) stellt sich in der Praxis regelmässig die Frage, ob sie als Abschlüsse für allgemeine Zwecke gelten und darüber nach ISA-CH 700 berichtet werden kann; oder ob sie Abschlüsse für spezielle Zwecke darstellen, deren Prüfung in den Geltungsbereich von PS 800 fällt. Bei kombinierten Abschlüssen werden historische, d.h. vergangenheitsorientierte Finanzinformationen von Unternehmen oder Unternehmensteilen, die zwar unter gemeinsamer Beherrschung stehen, aber keinen klassischen Konzern bestehend aus einer Mutter- und ihren Tochtergesellschaften bilden, zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammengefasst und alle internen Beziehungen eliminiert, als ob ein Konzern vorliegen würde. Die Zusammensetzung der «Gruppe», der Zweck und die vorgesehene Nutzergruppe des Abschlusses sind dabei wichtige Punkte, die es im Einzelfall zu analysieren gilt. Je nach Ergebnis der Beurteilung werden die kombinierten Abschlüsse als Abschluss für spezielle Zwecke (mit Berichterstattung nach PS 800) oder für allgemeine Zwecke (mit Berichterstattung nach ISA-CH 700) eingestuft.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Von solchen Abschlüssen zu unterscheiden sind Pro-forma-Finanzinformationen, die nach ISAE 3000 oder allenfalls PS 950[7] geprüft werden (vgl. dazu die Ausführungen unter II.4).

II.2.4 Besonderheiten

II.2.4.1 Auftragsannahme

12 Bei der Annahme eines Auftrags zur Prüfung eines Abschlusses, der aufgestellt ist in Übereinstimmung mit Rechnungslegungsgrundsätzen für einen speziellen Zweck, muss der unabhängige Abschlussprüfer beurteilen, ob die zur Anwendung vorgesehenen Rechnungslegungsgrundsätze vertretbar sind. Dazu muss er ein Verständnis darüber erlangen, für welchen Zweck der Abschluss erstellt wird, wer die vorgesehenen Nutzer sind und welche Schritte das Management unternommen hat, um festzustellen, dass die massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze unter den gegebenen Umständen vertretbar sind.

Grundsätzlich ist eine solche Beurteilung auch bei der Auftragsannahme für die Prüfung eines Abschlusses für allgemeine Zwecke nach ISA-CH 210 erforderlich. Die explizite Prüfung der Vertretbarkeit entfällt dort jedoch meist, weil die Rechnungslegungsgrundsätze für allgemeine Zwecke im Regelfall als vertretbar gelten, sofern keine gegenteiligen Anzeichen vorliegen.

13 Bei einem Abschluss für einen speziellen Zweck sind die Informationsbedürfnisse der vorgesehenen Nutzer der Finanzinformationen ein Schlüsselfaktor bei der Bestimmung, ob die Rechnungslegungsgrundsätze vertretbar sind. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die vom Gesetz oder von einem Standardsetter für einen speziellen Zweck vorgegebenen Rechnungslegungsgrundsätze vertretbar sind, wenn sie dafür verwendet werden.

Sofern die anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätze weder von einem Standardsetter noch vom Gesetz vorgesehen sind, sondern bspw. vertraglich vereinbart wurden, ist deren Vertretbarkeit für einen speziellen Zweck unter den Umständen des Auftrags zu würdigen. Wenn bspw. der Abschluss für einen speziellen Zweck nicht nach den Vorgaben eines Standardsetters, sondern nach den Bestimmungen eines Vertrags erstellt worden ist, muss der Abschlussprüfer ein Verständnis für die wichtigsten Auslegungen der Rechnungslegungsgrundsätze des Vertrags durch die Vertragsparteien gewinnen. Wenn bspw. Vertragsparteien bestimmte Regeln ausdrücklich vereinbaren (bspw. die Anwendung einer besonders vorsichtigen Schätzung der Wertberichtigungen von Forderungen) und deren Auswirkungen kennen, dürfte dies ein starkes Indiz dafür sein, dass die vereinbarten Rechnungslegungsgrundsätze für diesen speziellen Zweck vertretbar sind.

Sollte der unabhängige Abschlussprüfer aufgrund seines pflichtgemässen Ermessens (nach erfolgter Besprechung mit dem Management) zum Schluss kommen, dass die vorgesehenen Rechnungslegungsgrundsätze für den speziellen Zweck nicht geeignet und

[7] Zukünftige Bezeichnung ISAE-CH 3000, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

somit die Vorbedingungen für eine Abschlussprüfung nicht gegeben sind, darf er den Prüfungsauftrag nicht annehmen (ISA-CH 210 Tz. 8).

II.2.4.2 Planung und Durchführung der Prüfung

14 Da es sich um eine Abschlussprüfung handelt, bei der ein positiv formuliertes Prüfungsurteil angestrebt wird, muss der unabhängige Prüfer eines Abschlusses für einen speziellen Zweck neben den besonderen Vorschriften von PS 800 auch alle für eine Prüfung anwendbaren ISA-CH der Reihen 100 bis 700 beachten, soweit sie relevant sind, ebenso wie die beruflichen Verhaltensanforderungen einschliesslich derjenigen zur Unabhängigkeit.

Der Abschlussprüfer muss ein angemessenes Verständnis des geprüften Unternehmens, einschliesslich des internen Kontrollsystems, erlangen. Aus Effizienzüberlegungen dürfte der unabhängige Prüfer des Abschlusses für einen speziellen Zweck in vielen Fällen mit dem gesetzlichen Abschlussprüfer des Abschlusses für allgemeine Zwecke, d.h. der Revisionsstelle für die Jahres- oder Konzernrechnung, übereinstimmen. Wenn dies nicht der Fall ist, kann es für den unabhängigen Abschlussprüfer angezeigt sein, sich mit diesem anderen Prüfer in Verbindung zu setzen.

15 Gewisse Anforderungen der ISA-CH sind unter Umständen für die Prüfung des Abschlusses für einen speziellen Zweck nicht relevant. Zum Beispiel entfällt möglicherweise die Pflicht zur Kommunikation mit den für die Überwachung Verantwortlichen nach ISA-CH 260, wenn die Finanzinformationen nur zur Verwendung durch das Management erstellt werden. Der Prüfer muss feststellen, wer die Verantwortung für die Erstellung des Abschlusses für einen speziellen Zweck trägt. Wenn diese Verantwortung nicht beim Verwaltungsrat liegt, entfällt die Kommunikation mit diesem gemäss ISA-CH 260, ausser es sei etwas anderes vereinbart worden.

Die Pflicht des Abschlussprüfers zur Anwendung des Konzepts der Wesentlichkeit bei der Planung und Durchführung einer Abschlussprüfung ist in ISA-CH 320 festgehalten. Das in ISA-CH 320 dargelegte Konzept der Wesentlichkeit basiert auf einer Würdigung der gemeinsamen Finanzinformationsbedürfnisse der Nutzer als Gruppe. Bei der Prüfung eines Abschlusses für einen speziellen Zweck hingegen basieren diese Überlegungen auf einer Einschätzung der Finanzinformationsbedürfnisse der vorgesehenen Nutzer eines solchen Abschlusses. Auch wenn das Management bspw. mit den vorgesehenen Nutzern einen Schwellenwert vereinbart, unterhalb dessen während der Prüfung festgestellte falsche Darstellungen nicht angepasst werden sollen, muss der unabhängige Prüfer eines Abschlusses für einen speziellen Zweck bei der Festlegung der Wesentlichkeit dennoch die Grundsätze von ISA-CH 320 beachten.

Wie von ISA-CH 580 verlangt, wird der Abschlussprüfer vom Management (bzw. gegebenenfalls den anderen Verantwortlichen) eine schriftliche Erklärung anfordern, wonach dieses bestätigt, seiner Verantwortung für die Aufstellung des Abschlusses für einen speziellen Zweck nachgekommen zu sein.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.2.4.3 Berichterstattung

16 Grundsätzlich richtet sich die Berichterstattung für einen Abschluss für einen speziellen Zweck nach den generellen Vorschriften der SA-CH (ISA-CH 700 bzw. PS-CH 700). Der Abschlussprüfer muss zudem auch die weiteren ISA-CH zur Berichterstattung beachten, soweit diese relevant sind, z.B. auch den ISA-CH 570 zur Fortführung der Geschäftstätigkeit. Bei Abweichungen vom Normalwortlaut sind ISA-CH 705 «Modifizierungen des Prüfungsurteils im Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers» und ISA-CH 706 «Absätze im Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers zur Hervorhebung eines Sachverhalts und zu sonstigen Sachverhalten» zu berücksichtigen. Auch ISA-CH 720 zu den sonstigen Informationen ist zu beachten, wenn der geprüfte Abschluss in einem Bericht mit sonstigen Informationen enthalten bzw. diesem beigefügt ist.

ISA-CH 700 bzw. PS-CH 700 verpflichten den Abschlussprüfer zur Mitteilung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte (Key Audit Matters) in Übereinstimmung mit ISA-CH 701 bei Prüfungen vollständiger Abschlüsse für allgemeine Zwecke von kapitalmarktnotierten Einheiten. Bei der Prüfung eines Abschlusses für einen speziellen Zweck findet ISA-CH 701 nur Anwendung, wenn die Mitteilung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte im Vermerk des Abschlussprüfers zum Abschluss für einen speziellen Zweck von Gesetzen oder anderen Rechtsvorschriften gefordert wird oder der Abschlussprüfer entscheidet, besonders wichtige Prüfungssachverhalte freiwillig mitzuteilen. Falls in diesen, in der Praxis wohl seltenen, Fällen besonders wichtige Prüfungssachverhalte mitgeteilt werden, müssen die Bestimmungen von ISA-CH 701 vollständig eingehalten werden.

17 Falls das Management bei der Erstellung des Abschlusses für einen speziellen Zweck die Rechnungslegungsgrundsätze selber wählen kann, muss der Abschnitt zu den Verantwortlichkeiten des Managements explizit auf dessen Verantwortung für die Auswahl und Vertretbarkeit der gewählten Rechnungslegungsgrundsätze hinweisen.

PS 800 verlangt, dass der Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers zu einem Abschluss für einen speziellen Zweck einen Absatz zur Hervorhebung eines Sachverhalts enthält, in dem die Grundlage der Rechnungslegung hervorgehoben wird. Dies muss bereits aus dem Titel des Absatzes hervorgehen (bspw. «Grundlage der Rechnungslegung»). Die Berichtsempfänger müssen darauf aufmerksam gemacht werden, dass der Abschluss für einen speziellen Zweck aufgestellt wurde und möglicherweise nicht geeignet ist für einen anderen als den genannten Zweck.

Allenfalls kann es angezeigt sein, die Weitergabe des Berichts zu beschränken. In einem solchen Fall werden der Titel des Absatzes und der Text zur Hervorhebung eines Sachverhalts entsprechend angepasst (bspw. «Grundlage der Rechnungslegung sowie Beschränkung der Weitergabe und Verwendung»). Abbildung 9 fasst die wesentlichen Elemente des Berichts nach PS 800 zusammen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Bestandteile eines Vermerks/Berichts zu einem Abschluss in Übereinstimmung mit Rechnungslegungsgrundsätzen für einen speziellen Zweck nach PS 800

- Überschrift, die klar zum Ausdruck bringt, dass es sich um den Bericht eines unabhängigen Abschlussprüfers handelt;
- Empfänger des Berichts;
- Prüfungsurteil: Nennung des geprüften Abschlusses und all seiner Hauptbestandteile im ersten Abschnitt und Formulierung des Urteils im zweiten Abschnitt;
- Grundlage für das Prüfungsurteil mit Verweis auf die Prüfung in Übereinstimmung mit den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) und Erklärungen zur Unabhängigkeit und Einhaltung der relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen;
- Absatz zur Hervorhebung eines Sachverhalts: Beschreibung der massgebenden Grundlage der Rechnungslegung, des Zwecks und der Nutzer des Abschlusses und Festhalten, dass der Abschluss möglicherweise für einen anderen Zweck nicht geeignet ist;
- bei Beschränkung der Weitergabe oder Verwendung des Abschlusses werden Titel und Inhalt des Absatzes zur Hervorhebung eines Sachverhalts betreffend Grundlage der Rechnungslegung entsprechend angepasst (bspw. «Grundlage der Rechnungslegung sowie Beschränkung der Weitergabe und Verwendung»);
- allenfalls Absatz zu wesentlicher Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit;
- in Ausnahmefällen: besonders wichtige Prüfungssachverhalte in Übereinstimmung mit ISA-CH 701 wie bei dieser Abschlussprüfung angewandt;
- allenfalls Absatz zu einem sonstigen Sachverhalt, wenn der Abschlussprüfer für denselben Zeitraum auch einen Bericht zu einem Abschluss nach Rechnungslegungsgrundsätzen für allgemeine Zwecke erteilt hat (z.B. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung der Gesellschaft);
- allenfalls Absatz zu sonstigen Informationen, falls der Abschluss für einen speziellen Zweck in einem Bericht enthalten oder diesem beigefügt ist, dessen Zweck darin besteht, den Eigentümern (oder ähnlichen Interessengruppen) Informationen über die im Abschluss für einen speziellen Zweck dargestellten Sachverhalte zur Verfügung zu stellen;
- Beschreibung der Verantwortlichkeiten des Managements (und der für die Überwachung Verantwortlichen) für die Erstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den massgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen und der als notwendig erachteten internen Kontrollen, ebenso wie die Beurteilung der Fähigkeit zur Fortführung der Geschäftstätigkeit. Falls das Management die Rechnungslegungsgrundsätze wählen kann, wird der Abschnitt ergänzt mit der Beschreibung der Verantwortung des Managements für die Auswahl und Vertretbarkeit der gewählten Rechnungslegungsgrundsätze;
- Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers. Erreichen von hinreichender Sicherheit und Erteilung eines Prüfungsurteils. Detaillierte Beschreibung der Verantwortlichkeiten direkt im Bericht, in einer Beilage zum Bericht oder Verweis auf die weiterführende Beschreibung auf der Webseite von EXPERTsuisse;
- Unterschrift des Abschlussprüfers; Name des Auftragsverantwortlichen (vgl. ISA-CH 700 Tz. 46);
- Ort des Abschlussprüfers;
- Datum des Berichts zum Abschluss für einen speziellen Zweck.

Abbildung 9: Berichterstattung nach PS 800

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.3 Besondere Überlegungen bei Prüfungen von einzelnen Finanzaufstellungen und bestimmten Bestandteilen, Konten oder Posten einer Finanzaufstellung (PS 805[8])

II.3.1 Einleitung

18 PS 805 behandelt die Besonderheiten, die auf die Prüfung einer einzelnen Finanzaufstellung oder bestimmter Bestandteile davon (bspw. Konten oder Posten) anwendbar sind, und zwar unabhängig davon, ob sie nach Rechnungslegungsgrundsätzen für allgemeine Zwecke oder für spezielle Zwecke erstellt worden sind. Sofern die Finanzaufstellung oder deren Bestandteile nach Rechnungslegungsgrundsätzen für spezielle Zwecke aufgestellt worden sind, sind neben PS 805 auch die Bestimmungen von PS 800[9] zu beachten.

Für Erläuterungen zu Rechnungslegungsgrundsätzen für allgemeine Zwecke und für spezielle Zwecke vgl. II.1.2.

Die Prüfung einzelner Finanzaufstellungen oder Bestandteile gehört zu den Prüfungsdienstleistungen (Assurance-Dienstleistungen) vergangenheitsorientierter Finanzinformationen, auf welche die ISA-CH der Reihen 100 bis 700, soweit relevant, Anwendung finden. Neben den SA-CH sind auch das Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen Prüfungen und Reviews von EXPERTsuisse sowie die relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen einschliesslich derjenigen zur Unabhängigkeit zu beachten.

PS 805 gilt nicht für die Tätigkeit eines Teilbereichsprüfers im Rahmen einer Konzernprüfung (siehe zur Abgrenzung ISA-CH 600 «Besondere Überlegungen zu Konzernabschlussprüfungen [einschliesslich der Tätigkeit von Teilbereichsprüfern»]).

II.3.2 Definitionen

19 Eine *einzelne Finanzaufstellung* ist eine strukturierte Darstellung vergangenheitsorientierter Finanzinformationen einschliesslich der dazugehörenden erläuternden Angaben. Diese Angaben umfassen normalerweise die bedeutsamen oder massgebenden Rechnungslegungsmethoden und andere erläuternde Informationen, die relevant sind für die Finanzaufstellung oder deren Bestandteile. Finanzaufstellungen können einen Zeitraum abdecken oder über die wirtschaftlichen Ressourcen oder Verpflichtungen einer Einheit zu einem bestimmten Zeitpunkt Auskunft erteilen.

Mit einem *Bestandteil einer Finanzaufstellung* (bzw. einer «Aufstellung») ist ein Bestandteil, ein Konto oder ein Posten einer Finanzaufstellung gemeint (bspw. Vorräte oder Forderungen) oder sonstige überwiegend aus dem Rechnungswesensystem entnommene Finanzinformationen (bspw. Informationen über bestimmte Geschäftsvorfälle, Vermögenswerte oder Schulden). Weitere Beispiele sind in der nachfolgenden Abbildung (Abb. 10) aufgeführt:

[8] Zukünftige Bezeichnung ISA-CH 805, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».
[9] Zukünftige Bezeichnung ISA-CH 800, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Beispiele für einzelne Finanzaufstellungen	Beispiele für Bestandteile («Aufstellungen»)
• Bilanz (bspw. nach OR, Swiss GAAP FER, IFRS Accounting Standards); • Erfolgsrechnung; • Geldflussrechnung; • Eigenkapitalnachweis/ -veränderungsrechnung; • Segmentberichterstattung; • Steuerbilanz.	• Jeweils einschliesslich dazugehöriger Angaben: • Umsatzerlöse eines Segments oder einer Filiale; • Forderungen, Wertberichtigungen auf zweifelhaften Forderungen; • Vorräte; Wertberichtigungen auf Vorräten; • Buchwerte von identifizierbaren immateriellen Vermögenswerten; • Aufstellungen von extern verwalteten Vermögenswerten und Einnahmen eines Pensionsplans; • Aufstellung von Auszahlungen im Zusammenhang mit einem Leasing-Objekt; • Vergütungsberichte gemäss Art. 734a–734f OR; • Aufstellungen von Mitarbeiterboni und -gewinnbeteiligungen; • Aufstellungen von Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit Subventionen oder Spenden.

Abbildung 10: Beispiele einzelner Finanzaufstellungen und Bestandteile von Finanzaufstellungen

Für Definitionen und Erläuterungen zu Rechnungslegungsgrundsätzen für allgemeine Zwecke, Rechnungslegungsgrundsätzen für spezielle Zwecke sowie Rechnungslegungsgrundsätzen zur sachgerechten Gesamtdarstellung oder zur Normentsprechung und zur Definition eines Abschlusses vgl. II.1.2.

II.3.3 Besonderheiten

20 Bei einer Prüfung von einzelnen Finanzaufstellungen, Konten oder Posten sind alle für die Prüfung relevanten ISA-CH einzuhalten. Da die SA-CH in erster Linie für eine Abschlussprüfung konzipiert sind, ist ihre Anwendung bei einer Prüfung einer einzelnen Finanzaufstellung oder eines Bestandteils einer Finanzaufstellung gemäss PS 805 an die konkreten Umstände des Auftrags anzupassen.

II.3.3.1 Auftragsannahme

21 Falls der unabhängige Prüfer einzelner Finanzaufstellungen, Konten oder Posten auch gleichzeitig als Revisionsstelle tätig ist und die Jahresrechnung oder einen Abschluss der Gesellschaft prüft, verfügt er bereits über ein Verständnis der Einheit, deren Umfelds sowie deren internen Kontrollsystems (IKS), aber auch über Prüfungsnachweise zur allgemeinen Qualität von Rechnungslegungsunterlagen. Möglicherweise können auch Prüfungsnachweise aus der ordentlichen Revision oder einer sonstigen unabhängigen Abschlussprüfung für den Auftrag verwertet werden.

Der mit einer Prüfung einzelner Finanzaufstellungen, Konten oder Posten beauftragte unabhängige Prüfer muss in jedem Fall die Relevanz sämtlicher ISA-CH für den spezifischen Fall sorgfältig beurteilen und feststellen, ob der Auftrag überhaupt praktisch durchführbar ist.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Ist die Einhaltung der Berufspflichten nur mit einem unverhältnismässig hohen Aufwand möglich, wird der Prüfer mit dem Management erörtern, ob sich eine andere Auftragsart (bspw. Vereinbarte Prüfungshandlungen nach PS 920[10]) als geeigneter erweist. Die Einhaltung der relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen bedingt auch, dass der Prüfer unabhängig ist.

Wird der Auftrag im Zusammenhang mit einer gesetzlichen Abschlussprüfung abgewickelt, empfiehlt es sich wegen der besonderen Verantwortung der Revisionsstelle (Art. 755 OR Revisionshaftung), einen separaten Prüfungsauftrag zu vereinbaren.

22 Bei der Prüfung einzelner Finanzaufstellungen, Konten oder Posten ist auch die Vertretbarkeit der Rechnungslegungsgrundsätze zu beurteilen. Wird ein Bestandteil oder eine Finanzaufstellung nach Rechnungslegungsgrundsätzen für allgemeine Zwecke aufgestellt, schliesst diese Beurteilung die Frage ein, ob sämtliche relevanten Anforderungen eingehalten werden. Werden hingegen nur einzelne Anforderungen angewendet, muss der Prüfer im Rahmen der Prüfung der Vertretbarkeit beurteilen, ob bspw. nur solche Anforderungen eingehalten werden, die sich positiv (d.h. i.d.R. ergebnisverbessernd) auswirken; im Fall einer derart einseitigen Darstellung der Finanzinformationen könnten die gewählten Rechnungslegungsgrundsätze daher möglicherweise nicht vertretbar sein.

23 Schliesslich muss die Art des erwarteten Prüfungsurteils (Bestätigung der sachgerechten Gesamtdarstellung bzw. Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bilds oder Bestätigung zur Normentsprechung) bereits bei der Auftragsannahme festgelegt werden. Eine einzelne Finanzaufstellung oder ein Bestandteil davon wird möglicherweise in den massgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen nicht ausdrücklich angesprochen, wenn sich die Rechnungslegungsgrundsätze auf einen Abschluss als Ganzes beziehen (bspw. Swiss GAAP FER, IFRS Accounting Standards). Der Prüfer muss nach pflichtgemässem Ermessen einschätzen, ob die Formulierung für eine sachgerechte Gesamtdarstellung («stellt in allen wesentlichen Belangen insgesamt sachgerecht dar» bzw. «vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild») zur Anwendung kommen kann. Die beiden Formulierungen sind gleichwertig, wobei die Berichtsmuster von EXPERTsuisse üblicherweise die Formulierung «vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild» verwenden. Bei dieser Beurteilung berücksichtigt der Prüfer folgende Faktoren:

- ob die massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze explizit oder implizit auf die Aufstellung eines vollständigen Abschlusses beschränkt sind;
- ob die einzelne Finanzaufstellung oder der bestimmte Bestandteil einer Finanzaufstellung
  - vollständig mit jeder der Anforderungen der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze übereinstimmt und die Darstellung die damit zusammenhängenden Angaben enthält;
  - Angaben über die ausdrücklich von den Rechnungslegungsgrundsätzen geforderten Angaben hinaus liefert oder in Ausnahmefällen von einer Anforderung der Rechnungslegungsgrundsätze abweicht, wenn dies für die Erreichung einer sachgerechten Gesamtdarstellung notwendig ist.

[10] Zukünftige Bezeichnung ISRS-CH 4400, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Andernfalls wird das Prüfungsurteil als Bestätigung der Normentsprechung formuliert («in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung mit [Rechnungslegungsgrundsätze zur Normentsprechung] erstellt» bzw. auf die im Anhang ausgewiesene Grundlage der Rechnungslegung verwiesen).

24 Im Rahmen einer Veräusserung einer Gesellschaft können Käufer und Verkäufer bspw. vereinbaren, dass auf das Datum des Kontrollwechsels eine Schlussbilanz *(Closing Balance Sheet)* des veräusserten Unternehmens nach den bisherigen Konzernrechnungslegungsvorschriften, bspw. den IFRS Accounting Standards, zu erstellen und durch die Revisionsstelle zu prüfen sei. Die Revisionsstelle wird eine solche Prüfung einer einzelnen Finanzaufstellung als unabhängiger Prüfer im Auftrag nach PS 805 durchführen. In ihrem Prüfungsurteil wird sie auf die im Anhang ausgewiesenen Rechnungslegungsgrundsätze *(Basis of Preparation)* verweisen, nicht aber die Einhaltung der IFRS Accounting Standards bestätigen können, da die IFRS Accounting Standards grundsätzlich für die Erstellung eines vollständigen Abschlusses konzipiert ist.

Wenn die Voraussetzungen für die Annahme des Auftrags nicht erfüllt sind, muss der Prüfer den Sachverhalt mit dem Management klären und den Auftrag ggf. ablehnen (ISA-CH 210 Tz. 8).

II.3.3.2 Planung und Durchführung der Prüfung

25 Da die ISA-CH im Kontext einer Abschlussprüfung verfasst sind, muss der Prüfer einer einzelnen Finanzaufstellung oder eines bestimmten Bestandteils einer Finanzaufstellung die Anforderungen der relevanten ISA-CH ggf. an die Umstände des jeweiligen Auftrags anpassen. Auch eine solche Aufstellung kann aufgrund doloser Handlungen, Transaktionen mit Nahestehenden oder einer nicht korrekten Annahme zur Fortführung der Geschäftstätigkeit nach den massgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen falsche Darstellungen enthalten. Somit sind auch bei einer Prüfung nach PS 805 Prüfungsstandards wie ISA-CH 240 «Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers bei dolosen Handlungen», ISA-CH 550 «Nahestehende Personen» und ISA-CH 570 «Fortführung der Geschäftstätigkeit» grundsätzlich zu beachten.

26 Der Prüfer muss ausreichende geeignete Prüfungsnachweise als Grundlage für sein Prüfungsurteil zur Finanzaufstellung erlangen. Die Finanzaufstellungen, aus denen ein Abschluss besteht, und viele ihrer Bestandteile stehen in wechselseitiger Beziehung zueinander, bspw. kann eine Erfolgsrechnung nicht losgelöst von einer Bilanz betrachtet werden oder Umsatzerlöse und Forderungen sowie Vorräte und Verbindlichkeiten hängen zusammen. Es kann daher notwendig sein, dass der Prüfer Prüfungshandlungen zu den in wechselseitiger Beziehung stehenden Posten durchführen muss, um das Ziel der Prüfung zu erreichen.

27 Falls der Prüfer einer einzelnen Finanzaufstellung oder eines Bestandteils gleichzeitig auch die Revisionsstelle des Unternehmens ist, kann er allenfalls Prüfungsnachweise aus der ordentlichen Revision verwerten, wobei insbesondere dem Aspekt unterschiedlicher Wesentlichkeit Rechnung zu tragen ist. Wenn ein anderer Prüfer als die Revisionsstelle eine einzelne Finanzaufstellung oder einen Bestandteil prüft, kann es angezeigt sein, sich mit der Revisionsstelle auszutauschen (insbes. bspw. wenn die Revisionsstelle zum Abschluss ein versagtes Urteil erteilt hat).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

28 Die Wesentlichkeit für eine einzelne Finanzaufstellung oder einen Bestandteil wird regelmässig betraglich tiefer sein als diejenige für einen vollständigen Abschluss, was sich auf Art, Umfang und Zeitpunkt der Prüfungshandlungen ebenso wie auf die Beurteilung der nicht korrigierten falschen Darstellungen auswirken kann. Bspw. stellt der Saldo eines bestimmten Kontos eine kleinere Bemessungsbasis für die Ermittlung der Wesentlichkeit dar als der Abschluss als Ganzes. Folglich müssen die Handlungen zur Erlangung der erforderlichen Nachweise ausgedehnter sein, als sie wären, wenn der betreffende Bestandteil anlässlich einer Abschlussprüfung geprüft würde.

29 Eine Pflicht zur Kommunikation mit den für die Überwachung Verantwortlichen im Sinne von ISA-CH 260 besteht, wenn diese auch verantwortlich sind für die Aufstellung der einzelnen Finanzaufstellung oder eines Bestandteils. Eine Kommunikation kann auch sonst angebracht sein, bspw. wenn der Prüfungsgegenstand (Finanzinformationen oder Bestandteil) einer Aufsicht untersteht. Zudem kann die Auftragsbestätigung vorsehen, dass eine Kommunikation mit den für die Überwachung Verantwortlichen stattfinden soll.

30 Der unabhängige Prüfer einzelner Finanzaufstellungen, Konten oder Posten wird vom Management bzw. gegebenenfalls von den anderen Verantwortlichen eine – dem Auftrag angepasste – schriftliche Erklärung anfordern, wonach dieses bestätigt, seiner Verantwortung für die Erstellung der Finanzaufstellung nachgekommen zu sein (ISA-CH 580).

II.3.3.3 Berichterstattung

31 Bei der Bildung eines Prüfungsurteils zu einer einzelnen Finanzaufstellung oder zu einem Bestandteil einer Finanzaufstellung muss der Prüfer die generellen Anforderungen von ISA-CH 700 bzw. PS-CH 700 erfüllen und nötigenfalls auch PS 800 beachten, wenn es sich um eine Finanzaufstellung nach Rechnungslegungsgrundsätzen für einen speziellen Zweck handelt. Daneben finden auch ISA-CH 705, 706 und 720 Anwendung, soweit relevant.

ISA-CH 700 bzw. PS-CH 700 verpflichten den Abschlussprüfer zur Mitteilung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte (Key Audit Matters) in Übereinstimmung mit ISA-CH 701 bei Prüfungen vollständiger Abschlüsse für allgemeine Zwecke von kapitalmarktnotierten Einheiten. Bei der Prüfung einer einzelnen Finanzaufstellung oder eines Bestandteils findet ISA-CH 701 nur Anwendung, wenn die Mitteilung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte von Gesetzen oder anderen Rechtsvorschriften gefordert oder der Prüfer freiwillig solche mitteilen würde, was in der Praxis wohl äusserst selten wäre.

32 Da es sich beim Bericht bzw. Vermerk nach PS 805 nicht um eine Abschlussprüfung handelt, wird im Titel der Ausdruck *Bericht des unabhängigen Prüfers* verwendet und nicht Bericht des unabhängigen *Abschluss*prüfers wie bei PS 800.

Ein Praxisbeispiel für die Berichterstattung nach PS 805 zu einer Aufstellung ist der Bericht der Revisionsstelle zur Prüfung des Vergütungsberichts für Unternehmen, deren Aktien an einer Börse kotiert sind. Dabei prüft die Revisionsstelle, ob die Angaben nach Art. 734a–734f OR im Vergütungsbericht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen. Darüber hinausgehende Angaben im Vergütungsbericht, wie z.B. die Beschreibung des Vergütungssystems, und die anderen nicht geprüften Bestandteile des

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Geschäftsberichts sind sonstige Informationen, auf die die Bestimmungen von ISA-CH 720 anwendbar sind.

Weitere Praxisbeispiele für Berichte finden sich in PH 10.

Wie ISA-CH 700 resp. PS-CH 700 und PS 800 sind bei der Berichterstattung nach PS 805 in Abhängigkeit von den zugrunde liegendenen Rechnungslegungsgrundsätzen zwei Arten von Prüfungsurteilen möglich, nämlich:
- ein Prüfungsurteil zur Normentsprechung; oder
- ein Prüfungsurteil, das sich auf die sachgerechte Gesamtdarstellung *(fair presentation)* bezieht.

33 Im ersten Fall bestätigt der Prüfer die Übereinstimmung mit der zugrunde liegenden Norm bzw. den Rechnungslegungsgrundsätzen, im zweiten Fall die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes (bzw. die sachgerechte Gesamtdarstellung). Vgl. dazu auch die Ausführungen in II.3.3.1 (Auftragsannahme) zu einem Beispiel im Zusammenhang mit dem Prüfungsurteil zu einer Schlussbilanz, die aufgestellt wird nach den bisherigen Konzernrechnungslegungsvorschriften eines veräusserten Unternehmens.

34 Sofern die Finanzaufstellung oder der Bestandteil einer Finanzaufstellung nach Rechnungslegungsgrundsätzen für einen speziellen Zweck (PS 800) erstellt worden ist, muss der Bericht zur Finanzaufstellung oder zur Aufstellung auch einen entsprechend überschriebenen Absatz zur Hervorhebung eines Sachverhalts enthalten, in dem die Grundlage der Rechnungslegung und der Zweck der Finanzaufstellung oder des Bestandteils sowie dessen vorgesehene Nutzer erläutert werden. Wenn die Weitergabe oder Verwendung des Berichts eingeschränkt ist, wird diese Beschränkung im Absatz zur Hervorhebung der Grundlage der Rechnungslegung ergänzt und der Titel entsprechend angepasst.

Der Prüfer muss beurteilen, ob in der Finanzaufstellung oder der Aufstellung zu einem Bestandteil oder Posten einer Finanzaufstellung ein zutreffender Hinweis auf die massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze enthalten ist bzw. ob diese im Anhang angemessen beschrieben sind. Dies soll den vorgesehenen Nutzern erlauben, die mit der Finanzaufstellung oder Aufstellung vermittelten Finanzinformationen sowie die Auswirkungen wesentlicher Geschäftsvorfälle und Ereignisse auf diese Informationen zu verstehen.

Im Abschnitt zu den Verantwortlichkeiten des Managements für die Finanzaufstellung (oder die «Aufstellung» im Fall von einzelnen Posten oder Elementen einer Finanzaufstellung) muss explizit auf dessen Verantwortung für die Auswahl und die Vertretbarkeit der gewählten Rechnungslegungsgrundsätze hingewiesen werden, falls es eine Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Werken von Rechnungslegungsgrundsätzen gibt.

Die Beschreibung zur Beurteilung der Fortführung der Geschäftstätigkeit bei den Verantwortlichkeiten des Managements (und die entsprechenden Ausführungen bei den Verantwortlichkeiten des unabhängigen Prüfers) sind je nach der zu prüfenden Finanzaufstellung oder Bestandteil, Konten oder Posten einer solchen Finanzaufstellung (Aufstellung) bzw. den anwendbaren Rechnungslegungsgrundsätzen anzupassen bzw. fallen unter Umständen auch weg. Im Berichtsmuster zum Vergütungsbericht nach Art. 734a–734f OR

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

sind bspw. keine Ausführungen zur Fortführung der Geschäftstätigkeit enthalten, da sie für diesen Prüfungsgegenstand nicht relevant ist.

Im Abschnitt zu den Verantwortlichkeiten des Prüfers für die Prüfung einer einzelnen Finanzaufstellung wird erläutert, dass das Ziel darin besteht, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, dass die *Finanzaufstellung als Ganzes* frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, während bei einer Aufstellung (wie bspw. einem Vergütungsbericht) die Worte «als Ganzes» nach dem generischen Begriff *Aufstellung* (oder bspw. spezifisch *Vergütungsbericht*) wegfallen.

Die detaillierte Beschreibung der Verantwortlichkeiten des unabhängigen Prüfers erfolgt direkt im Bericht, in einer Beilage zum Bericht oder mittels Verweisung auf die weiterführende Beschreibung auf der Website von EXPERTsuisse. Im Sinne des Expectation Management sollte eine Verweisung auf die Website von EXPERTsuisse nur angebracht werden, wenn die generischen Verantwortlichkeiten für den entsprechenden Prüfungsgegenstand auch zutreffen, sonst sind die relevanten Verantwortlichkeiten direkt im Bericht aufzulisten.

35 Wenn ein Prüfer, der zugleich Revisionsstelle oder sonstiger Abschlussprüfer der Jahres- oder Konzernrechnung ist, einen Auftrag zur Prüfung einer einzelnen Finanzaufstellung oder eines Bestandteils durchführt, muss er für jeden Abschluss ein separates Prüfungsurteil abgeben. Eine geprüfte einzelne Finanzaufstellung oder ein geprüfter bestimmter Bestandteil einer Finanzaufstellung kann zusammen mit der Jahresrechnung bzw. dem vollständigen Abschluss veröffentlicht werden. Allerdings müssen die unterschiedlichen Informationen ausreichend voneinander abgegrenzt sein, ansonsten darf der Prüfer sein Urteil nicht abgeben.

Wenn der Vermerk/Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung nach PS-CH 700 oder ein sonstiger Bericht zu einem vollständigen Abschluss gemäss ISA-CH 700 eingeschränkt, versagt oder mit einem ergänzenden Hinweis versehen ist, muss der Prüfer die Auswirkungen auf den Bericht nach PS 805 beurteilen.

Prüfungsgegenstand: **Vollständiger Abschluss**	Prüfungsgegenstand: **Einzelne Finanzaufstellung oder Bestandteil einer Finanzaufstellung**
Vermerk nach ISA-CH 700, PS-CH 700 bzw. PS 800: • Modifiziertes Prüfungsurteil; • Absatz zur Hervorhebung eines Sachverhalts; oder • Absatz zum Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt.	Vermerk nach PS 805: • Prüfung der Auswirkungen der Modifizierung des Standardwortlauts zum vollständigen Abschluss auf den Bericht nach PS 805 (PS 805 Tz. 14); • je nach Beurteilung der Angemessenheit, Abgabe eines Vermerks mit: – modifiziertem Prüfungsurteil; – Absatz zur Hervorhebung eines Sachverhalts oder; – Absatz zum Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Prüfungsgegenstand: **Vollständiger Abschluss**	Prüfungsgegenstand: **Einzelne Finanzaufstellung oder Bestandteil einer Finanzaufstellung**
• Versagtes Prüfungsurteil; • Nichtabgabe eines Prüfungsurteils.	• ISA-CH 705 Tz. 15 verbietet es dem Abschlussprüfer, *im selben Vermerk* wie dem versagten oder nicht abgegebenen Urteil zu einem vollständigen Abschluss *ein nicht modifiziertes Prüfungsurteil* zu einer einzelnen Finanzaufstellung oder einem bestimmten Bestandteil einer Finanzaufstellung mit Bezug auf dasselbe Werk von Rechnungslegungsgrundsätzen abzugeben (PS 805 Tz. 15). Bezüglich der Abgabe eines Urteils in einem gesonderten Vermerk unterscheidet PS 805 je nach Gegenstand der Prüfung wie folgt: *Einzelne Finanzaufstellung* • Auch wenn der Vermerk des Abschlussprüfers nicht zusammen mit dem Vermerk zu einer einzelnen Finanzaufstellung veröffentlicht wird, muss das Urteil zu einer einzelnen Finanzaufstellung im Allgemeinen *modifiziert* sein (PS 805 Tz. 17). *Bestandteil einer Finanzaufstellung* • Im Rahmen einer gesonderten Prüfung eines bestimmten Bestandteils kann es möglich sein, ein *nicht modifiziertes* Urteil zu einem Bestandteil abzugeben, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: – dies ist gesetzlich nicht untersagt; – das Urteil zum Bestandteil wird nicht zusammen mit dem verneinenden oder versagten Prüfungsurteil zum vollständigen Abschluss veröffentlicht; – der bestimmte Bestandteil stellt keinen erheblichen Teil des vollständigen Abschlusses dar (PS 805 Tz. 16). Die Abgabe eines nicht modifizierten Urteils zu einem Bestandteil kann demnach im Einzelfall möglich sein.

Abbildung 11: Berichtsmodifikationen zum vollständigen Abschluss und ihre Auswirkungen auf den Bericht nach PS 805

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

36 In Ausnahmefällen kann auch bei einem versagten Prüfungsurteil zu einem vollständigen Abschluss ein uneingeschränktes Prüfungsurteil zu einer einzelnen Finanzaufstellung in Betracht kommen. Wenn bspw. ein Prüfungshemmnis betreffend die Eröffnungsbilanz besteht, kann unter Umständen trotzdem ein Urteil zur Vermögenslage am Ende des Geschäftsjahres möglich sein, auch wenn die Finanz- und Ertragslage nicht beurteilbar ist. In diesem Fall dürfen das Prüfungsurteil zur einzelnen Finanzaufstellung oder einem Bestandteil und das versagte Urteil zum vollständigen Abschluss jedoch nicht zusammen veröffentlicht werden (vgl. Abb. 11).

Auch wenn der Grund für eine Einschränkung, Ergänzung oder Versagung des Prüfungsurteils zum vollständigen Abschluss nicht unmittelbar die geprüfte einzelne Finanzaufstellung oder den Bestandteil betrifft, kann ein Hinweis auf den Sachverhalt für die Nutzer des Berichts nach PS 805 sinnvoll sein.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.4 Prüfung von Pro-forma-Finanzinformationen in einem Prospekt

II.4.1 Hintergrund

37 Die Prüfung von Pro-forma-Finanzinformationen in einem Prospekt fällt in den Anwendungsbereich von ISAE 3420[11] «Assurance Engagements to Report on the Compilation of Pro Forma Financial Information included in a Prospectus». Der Standard deckt Situationen ab, in welchen das Börsenrecht Pro-forma-Finanzinformationen in einem Prospekt verlangt oder wenn dies im entsprechenden Umfeld eine generell akzeptierte Praxis darstellt. Pro-forma-Finanzinformationen haben den Zweck, den Einfluss eines bedeutsamen Ereignisses oder einer bedeutsamen Transaktion so darzustellen, als ob dieses Ereignis oder die Transaktion zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden hätte. Es handelt sich dabei also nicht um einen historischen Abschluss, vielmehr bilden Pro-forma-Finanzinformationen eine fiktive Vorverlegung einer Transaktion ab.

II.4.2 Pro-forma-Finanzinformationen im schweizerischen Umfeld

38 Im schweizerischen Umfeld ist die «Richtlinie Pro-forma-Finanzinformationen für die Handelszulassung (RLFH)» im Zusammenhang mit Kotierungen von Beteiligungsrechten für die Handelszulassung an der SIX Swiss Exchange massgeblich, für die Prospekte ist die «Richtlinie Pro-forma-Finanzinformationen (RLFI)» anwendbar. Für Kotierungen von Beteiligungsrechten an der BX Swiss ist die von der Prüfstelle der BX Swiss AG erlassene «Richtlinie Pro forma – Finanzinformationen» relevant, welche inhaltlich der RLFI entspricht. Die Richtlinien bezwecken, den Anlegern ein transparentes Bild über die finanzielle Situation eines Emittenten, der seine Struktur wesentlich verändert hat bzw. zu verändern beabsichtigt, zu ermöglichen. Dazu sind zusätzliche Finanzzahlen im Prospekt darzustellen, wenn sich die Struktur eines Emittenten wesentlich geändert hat und diese Änderung nicht in einem geprüften Abschluss dargestellt ist oder wenn eine wesentliche Strukturveränderung infolge einer konkret beabsichtigten Transaktion eintreten wird. Massgeblich ist dafür nicht zwingend die rechtliche Ausgestaltung der Unternehmensstruktur des Emittenten bzw. der Transaktion, sondern die wirtschaftliche Betrachtungsweise («substance over form»).

39 Strukturveränderungen liegen nach den Richtlinien RLFH und RLFI insbes. in folgenden Fällen vor:

- Wirtschaftliche Fortführung eines bereits bestehenden Unternehmens oder von Unternehmensteilen in einer neuen rechtlichen Struktur (z.B. Neugründung einer Gesellschaft, in die das bestehende Unternehmen bzw. die Unternehmensteile eingebracht werden);
- Fusion sowie Akquisition unter Verwendung des Erlöses aus der vorliegenden Kapitalmarkttransaktion oder durch Sacheinlage;
- Abspaltung von Unternehmen oder Unternehmensteilen;
- der Emittent setzt sich aus Gesellschaften zusammen, die unter einheitlicher Leitung standen, aber in der Vergangenheit nie konsolidierte Zahlen erstellt haben.

[11] Zukünftige Bezeichnung ISAE-CH 3420, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

40 Als wesentlich im Sinne der RLFH bzw. RLFI gelten Strukturveränderungen mit einer Auswirkung von mehr als 25 % auf mindestens eine der folgenden drei Kennzahlen: Jahresergebnis, Umsatz oder Bilanzsumme. Die Berechnung der Kennzahlen hat auf Basis des letzten geprüften Abschlusses zu erfolgen. Grundsätzlich ist dabei auf identische Bilanzstichtage und Rechnungsperioden abzustützen.

Die Richtlinien definieren den Umfang der zusätzlich im Prospekt darzustellenden Finanzinformationen wie folgt:

(a) Strukturveränderungen unter 25 %: Es werden keine zusätzlichen Finanzzahlen (Abschluss oder Pro-forma-Finanzinformationen) verlangt.
(b) Strukturveränderungen von mehr als 25 % bei einer der oben genannten Kennzahlen: Es müssen im Prospekt Abschlüsse für die letzten zwei Geschäftsjahre der Unternehmen oder der Unternehmensteile, welche die wesentliche Strukturveränderung bewirken, dargestellt werden. Für den Emittenten selber gelten für die Anzahl der im Prospekt offenzulegenden Abschlüsse die jeweiligen Anforderungen der anwendbaren Richtlinien.
(c) Strukturveränderungen von mehr als 50 % bei einer der oben genannten Kennzahlen: Es müssen zusätzlich zu den Abschlüssen (vgl. (b)) noch Pro-forma-Finanzinformationen für das letzte Geschäftsjahr veröffentlich werden.
(d) Abspaltungen von Unternehmen oder Unternehmensteilen, welche die qualitativen Anforderungen an einen abgespaltenen Abschluss nicht erfüllen: Es müssen zusätzlich zu den Abschlüssen (vgl. (b)) noch Pro-forma-Finanzinformationen für das letzte Geschäftsjahr veröffentlich werden.

Liegt der Stichtag des letzten veröffentlichten Abschlusses zum Zeitpunkt der Publikation des Prospekts mehr als neun Monate zurück, so sind für die Unternehmen oder die Unternehmensteile, welche die wesentliche Strukturveränderung bewirken, ein Zwischenabschluss (bei einer Veränderung über 25 %) sowie unterjährige Pro-forma-Finanzinformationen (bei einer Veränderung über 50 %) für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres in den Prospekt aufzunehmen.

Über die Erstellung von Pro-forma-Finanzinformationen wird ein Prüfungsbericht eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers (« Pro-forma-Prüfungsbericht») verlangt. Für einen Zwischenabschluss ist weder eine Prüfung noch eine prüferische Durchsicht verlangt.

II.4.3 Erstellung von Pro-forma-Finanzinformationen im Prospekt

41 Pro-forma-Finanzinformationen enthalten in der Regel nicht alle Bestandteile eines vollständigen historischen Finanzabschlusses. Die RLFH sowie die RLFI verlangen lediglich, dass eine Bilanz, eine Erfolgsrechnung, das Ergebnis je Aktie sowie Erläuterungen, d.h. primär die für die Erstellung der Pro-forma-Finanzinformationen anwendbaren Kriterien, gezeigt werden. Pro-forma-Finanzinformationen enthalten im Unterschied zu historischen Abschlüssen Pro-forma-Anpassungen für die Auswirkungen der wesentlichen Strukturveränderung oder der beabsichtigten Transaktion und sind das Ergebnis der Anpassung historischer Abschlüsse, sodass sie ein Bild vermitteln, als ob die wesentliche Strukturveränderung bzw. die beabsichtigte Transaktion bereits zu Beginn der dargestellten Rechnungslegungsperiode erfolgt wäre.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.4.4 Darstellung von Pro-forma-Finanzinformationen und Pro-forma-Erläuterungen

42 Die Erstellung von Pro-forma-Finanzinformationen, die in einem Prospekt veröffentlicht werden, hat sich nach anwendbaren Kriterien zu richten. Für die SIX Swiss Exchange ist dies die RLFH bzw. RLFI, allenfalls ergänzt in den Rechnungslegungsgrundsätzen durch weitere durch den Ersteller definierte spezifische Grundsätze.

Um Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit zu gewährleisten, sind die Pro-forma-Finanzinformationen in einer tabellarischen Form zu erstellen. Die Pro-forma-Bilanz und -Erfolgsrechnung sind in einer Spaltenform darzustellen, die vorgenommenen Anpassungen sind dabei einzeln zu zeigen und auf die Erläuterungen zu referenzieren, welche Aussagen über die anwendbaren Kriterien und über jede Anpassung der Abschlüsse samt den getroffenen Annahmen machen.

43 Für Bilanz und Erfolgsrechnung werden in der ersten Spalte jeweils die historischen Finanzinformationen für das die Pro-forma-Finanzinformationen erstellende Unternehmen (den Emittenten) gezeigt. Diese sind identisch mit den historischen Zahlen des letzten Abschlusses. In den weiteren Spalten folgen einzeln die historischen Finanzinformationen der weiteren einzubeziehenden Unternehmen und Unternehmensteile. Erfolgt aus Gründen der Übersichtlichkeit eine Aggregation, sind die historischen Finanzinformationen der jeweiligen Unternehmen und Unternehmensteile in den Erläuterungen (vorzugsweise tabellarisch) darzustellen. Der Anhang zur RLFH bzw. RLFI enthält ein Beispiel einer möglichen Struktur einer Überleitung von Pro-forma-Finanzinformationen.

Die Pro-forma-Erläuterungen sind ein zentraler Bestandteil der Pro-forma-Finanzinformationen. Sie müssen so umfassend und verständlich sein, dass die vorgenommenen Pro-forma-Anpassungen nachvollziehbar sind und dem Anleger das angestrebte transparente Bild über die finanzielle Situation eines Emittenten zum Kotierungszeitpunkt vermittelt werden kann. Die Angaben gliedern sich in allgemeine Angaben, inkl. Grundlagen der Erstellung (anwendbare Kriterien) sowie die detaillierten Erläuterungen zu den Pro-forma-Anpassungen.

44 Unter den allgemeinen Angaben ist der Grund für die Erstellung der Pro-forma-Finanzinformationen zu erläutern. Weiter sind die abgebildeten bedeutsamen Ereignisse oder Transaktionen, ihre Auswirkungen auf die Unternehmensstruktur und die Annahmen, welche als Grundlage für die Pro-forma-Annahmen dienen, bspw. die Annahme zum Zeitpunkt der Darstellung der wesentlichen Strukturveränderung bzw. der beabsichtigten Transaktion, zu beschreiben. Ebenfalls zu erläutern ist, aus welcher Quelle die historischen Finanzinformationen stammen, ob diese Abschlüsse einer Prüfung oder prüferischen Durchsicht unterzogen wurden, welche einheitlichen Rechnungslegungsgrundsätze diesen Ausgangszahlen zugrunde liegen und wie die weiteren historischen Abschlüsse, insbes. diejenigen eines akquirierten Unternehmens, an die Rechnungslegungsgrundsätze des Emittenten angepasst wurden.

Es ist ferner zu erläutern, dass die Pro-forma-Finanzinformationen ausschliesslich zu illustrativen Zwecken erstellt wurden und aufgrund ihrer Wesensart lediglich eine hypothetische Situation abbilden und folglich nicht die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Ertragslage des strukturveränderten Emittenten widerspiegeln oder nicht zweckdienlich sind, um dessen zukünftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu prognostizieren. Es sollte ebenfalls darauf hingewiesen werden, dass die Pro-forma-Finanzinformationen nur in Verbindung mit den jeweiligen historischen Abschlüssen des Emittenten aussagekräftig sind.

II.4.4.1 Anpassungen zur Vereinheitlichung der Rechnungslegungsgrundsätze

45 Die historischen Finanzinformationen aller einbezogenen Einheiten müssen auf identischen Rechnungslegungsgrundsätzen beruhen. Allenfalls notwendige Anpassungen an die Grundsätze des Emittenten sind vorab vorzunehmen. Anpassungen an den Finanzinformationen der zusätzlich einbezogenen Unternehmen oder Unternehmensteile sind insbes. notwendig bei:

- Abweichenden Bilanzstichtagen;
- abweichenden Präsentationswährungen;
- unterschiedlichen Strukturen der Bilanz oder Erfolgsrechnung;
- Anwendung unterschiedlicher Rechnungslegungsstandards;
- Anwendung unterschiedlicher Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, einschliesslich unterschiedlicher Ausübung von Wahlrechten.

Die Anpassungen zur Vereinheitlichung der Rechnungslegungsgrundsätze sind möglichst transparent darzustellen. Dies kann entweder durch separate Überleitungsrechnungen, in einer separaten Spalte in der Pro-forma-Bilanz und -Erfolgsrechnung oder als beschreibender Text in den Pro-forma-Erläuterungen erfolgen. Zu vermeiden ist eine Vermischung der Anpassungen zur Vereinheitlichung der Rechnungslegungsgrundsätze der historischen Finanzinformationen mit den eigentlichen Pro-forma-Anpassungen.

II.4.4.2 Pro-forma-Anpassungen

46 Die Spalten für die Pro-forma-Anpassungen dürfen nur die eigentlichen Pro-forma-Anpassungen enthalten. Diese umfassen Effekte, die sich direkt aus der wesentlichen Strukturveränderung bzw. der beabsichtigten Transaktion ergeben. Sie sind mit Fakten zu unterlegen, müssen also inhaltlich ausreichend nachvollziehbar und begründbar sein. Die Anpassungen sind klar als solche darzustellen und in den Erläuterungen zu beschreiben.

Alle Effekte, die sich nicht ausschliesslich und direkt aus der wesentlichen Strukturveränderung bzw. der beabsichtigten Transaktion ergeben, dürfen nicht als Pro-forma-Anpassung berücksichtigt werden. Dies betrifft insbes. Anpassungen, welche sich auf zukünftige Sachverhalte oder Entscheidungen beziehen, selbst wenn deren Umsetzung für den Emittenten Basis oder Teil des Entscheids war, die wesentliche Strukturveränderung bzw. beabsichtigte Transaktion voranzutreiben (bspw. Schliessung redundanter Funktionen nach einer Akquisition), sowie Kosten oder Einsparungen, welche sich als Folge geänderter Rahmenbedingungen ergeben. Jegliche Art von Synergieeffekten, die als Folge der wesentlichen Strukturveränderung bzw. beabsichtigten Transaktion erwartet werden, dürfen ebenfalls nicht als Pro-forma-Anpassung berücksichtigt werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.4.4.3 Pro-forma-Finanzinformationen bei Fusion und Akquisition

47 Bei Unternehmenszusammenschlüssen werden die Bilanz- und Erfolgsrechnungswerte des übernommenen Unternehmens oder der übernommenen Unternehmensteile über die Summierung der historischen Finanzinformationen einbezogen. Die Pro-forma-Anpassungen entstehen insbes. durch die fiktive Vorverlegung des Erwerbszeitpunkts. Dabei ist die tatsächliche Finanzierung des Erwerbs zu berücksichtigen. Als weitere Anpassungen in der Bilanz sind separat anzusetzende Immaterielle Werte, Fair Value Anpassungen an übernommenen Aktiven und Verbindlichkeiten und damit zusammenhängende Steuerwirkungen sowie im Rahmen des Erwerbs entstehender Goodwill zu berücksichtigen. In der Erfolgsrechnung sind die entsprechenden Finanzierungskosten (auf Basis der tatsächlichen Konditionen, falls der Erwerb über Fremdkapital finanziert wurde), Mehrabschreibungen und deren Steuerwirkungen zu berücksichtigen. Wichtige in den Erläuterungen offenzulegende Informationen sind die Annahmen zu allfälligen Neubewertungen sowie die Angabe von Zins- und Steuersätzen. Wird der Erwerb durch die Ausgabe neuer Aktien finanziert, dürfen keine zusätzlichen Finanzierungskosten angesetzt werden. Die höhere Anzahl der Aktien ist jedoch im Pro-forma-Ergebnis pro Aktie zu berücksichtigen.

II.4.4.4 Pro-forma-Finanzinformationen bei Abspaltungen

48 Bei Abspaltungen und bei Gesellschaften unter einheitlicher Leitung, für welche in der Vergangenheit keine Konzernrechnung erstellt wurde, wird es in der Praxis oft möglich sein, historische Abschlüsse in Übereinstimmung mit einem anerkannten Rechnungslegungsstandard nach dem Prinzip der «True and Fair View» zu erstellen, sei es als abgespaltener Abschluss oder als kombinierter Abschluss. Entsprechend werden beim Abgang von Unternehmen oder Unternehmensteilen die Werte der Bilanz und Erfolgsrechnung der abgehenden Teile durch Herausrechnen der historischen Finanzinformationen bereits eliminiert. Als Pro-forma-Anpassung kommen demnach Sachverhalte in Betracht, welche im Zusammenhang mit der fiktiven Vorverlegung der Entkonsolidierung stehen. So wird anstelle der Aktiven und Verbindlichkeiten bereits jener Vermögenswert angesetzt, der sich aus der tatsächlichen Veräusserung ergab oder erwartet wird. In der Erfolgsrechnung sind jene Finanzierungskosten oder Zinserträge zu erfassen, welche sich aus der tatsächlichen Verwendung des Veräusserungserlöses ergeben.

II.4.5 Prüfung

49 Die RLFH und die RLFI verlangen, dass die Pro-forma-Finanzinformationen durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer zu prüfen sind. Die bei Prüfungsaufträgen allgemein gültigen Grundsätze bezüglich Auftragsabwicklung, insbes. bezüglich Auftragsbestätigung und Vollständigkeitserklärung, sind bei der Prüfung von Pro-forma-Finanzinformationen in einem Prospekt analog anzuwenden. Neben diesen Grundsätzen sind auch das Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen Prüfungen von EXPERTsuisse sowie die relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen, einschliesslich derjenigen zur Unabhängigkeit, zu beachten.

50 Die Arbeit des unabhängigen Wirtschaftsprüfers konzentriert sich einerseits darauf, zu beurteilen, ob die ausgewählten anwendbaren Kriterien eine sachgemässe Grundlage dafür abgeben, die bedeutsamen Auswirkungen darzustellen, die der wesentlichen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Strukturveränderung oder der beabsichtigten Transaktion zuzuschreiben sind, und andererseits darauf, ausreichende geeignete Nachweise zu erlangen, ob die Pro-forma-Anpassungen den Kriterien angemessen Rechnung tragen und ob die Pro-forma-Finanzinformationen die sachgemässe Anwendung dieser Pro-forma-Anpassungen auf die nicht angepassten Finanzinformationen widerspiegeln.

51 Gemäss ISAE 3420[12] hat der Prüfer Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, um hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Ersteller die Pro-forma-Finanzinformationen in allen wesentlichen Belangen auf der Grundlage der anwendbaren Kriterien erstellt hat. Dabei gilt es, nicht nur quantitative Elemente, sondern naturgemäss auch qualitative Elemente wie allfällig nicht adäquat abgebildete oder ausgelassene Informationen im Kontext der wesentlichen Strukturveränderung oder beabsichtigten Transaktion sowie im Hinblick auf den Zweck, zu welchem die Pro-forma-Finanzinformationen erstellt werden, in die Wesentlichkeitsüberlegungen miteinzubeziehen.

52 Bei der Beurteilung der anwendbaren Kriterien muss der Prüfer bestimmen, ob die anwendbaren Kriterien geeignet sind, d.h. relevant, vollständig, verlässlich, neutral und nachvollziehbar, und prüfen, dass sie mindestens Folgendes miteinbeziehen:

(a) die nicht angepassten Finanzinformationen stammen aus einer geeigneten Quelle;
(b) die Pro-forma-Anpassungen sind:
    (i) direkt dem Ereignis oder der Transaktion zuzuschreiben;
    (ii) faktisch gerechtfertigt; und
    (iii) im Einklang mit dem vom Unternehmen angewendeten Rechnungslegungsstandard und seinen Rechnungslegungsgrundsätzen; und
(c) angemessene Darstellung und Offenlegung, damit die Informationen für die Nutzer verständlich sind.

Die Beurteilung der anwendbaren Kriterien stützt sich darauf ab, dass der unabhängige Wirtschaftsprüfer ein Verständnis erlangt, wie der Ersteller die Pro-forma-Finanzinformationen erstellt hat. Ob die verwendeten Finanzinformationen aus geeigneter Quelle stammen, hängt nicht zuletzt davon ab, ob der unabhängige Wirtschaftsprüfer die historischen Finanzinformationen im Rahmen eines anderen Auftrags selbst geprüft oder einer prüferischen Durchsicht unterzogen hat, ob sie von einem anderen unabhängigen Prüfer geprüft oder einer prüferischen Durchsicht unterzogen wurden oder ob sie weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen wurden. In letzterem Fall erwägt der unabhängige Wirtschaftsprüfer die Durchführung weitergehender Prüfungshandlungen, um die Eignung der verwendeten Finanzinformationen zu beurteilen.

II.4.6 Berichterstattung

53 Ziel des Prüfungsberichts ist es, das Vertrauen der Nutzer in den Prozess der Erstellung der Pro-forma-Finanzinformationen zu stärken. ISAE 3420 stellt klar, dass die Pro-forma-Finanzinformationen nicht die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens widerspiegeln. Der Prüfungsbericht konzentriert sich daher auf den Prozess der Erstellung der Pro-forma-Finanzinformationen und nicht auf eine angemessene Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, wie dies bei der Prüfung von

[12] Zukünftige Bezeichnung ISAE-CH 3420, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

historischen Abschlüssen der Fall ist. Darüber hinaus gibt der Prüfer keine Zusicherung, dass das den Anpassungen zugrunde liegende Ereignis oder die Transaktion tatsächlich so wie dargestellt stattgefunden hat.

ISAE 3420 listet die Elemente auf, welche der Pro-forma-Prüfungsbericht mindestens abzudecken hat. Der von EXPERTsuisse zur Verfügung gestellte Musterbericht deckt die Anforderungen von ISAE 3420 ab.

Gemäss Anforderungen der SIX Swiss Exchange ist der Prüfungsbericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Erstellung von Pro-forma-Finanzinformationen, die in einem Prospekt zu veröffentlichen sind, im Prospekt abzubilden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.5 Prüfung von verdichteten Abschlüssen (PS 810[13])

II.5.1 Einleitung

54 In der Schweiz sind verdichtete (auch: verkürzte) Abschlüsse bislang wenig verbreitet. Dennoch besteht bei einigen Unternehmen und Organisationen hierzulande das Bedürfnis, eine verkürzte Jahres- oder Konzernrechnung zu erstellen. Ein solcher verkürzter Abschluss enthält nicht alle Informationen der Jahres- oder Konzernrechnung. In diesem Zusammenhang besteht häufig das Bedürfnis, die verkürzte Jahres- oder Konzernrechnung zusammen mit einem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers zu veröffentlichen oder einem bestimmten Empfängerkreis zur Verfügung zu stellen.

55 Eine gewisse Verbreitung verdichteter Abschlüsse lässt sich in der Schweiz bei «Non-profit»-Unternehmen oder (halb)staatlichen Einrichtungen finden. Solche Organisationen haben zwar in den meisten Fällen eine Jahres- oder Konzernrechnung zu erstellen und dem jeweiligen Organ oder Empfänger gemäss den gesetzlichen Vorgaben zur Genehmigung oder Kenntnisnahme vorzulegen. Gleichzeitig streben diese Organisationen jedoch an, bspw. aus Gründen der Corporate Governance, einer breiteren Öffentlichkeit oder einem ganz bestimmten Empfängerkreis eine verkürzte Version dieses Abschlusses auf freiwilliger Basis zur Verfügung zu stellen.

56 Ein weiteres Bedürfnis nach verdichteten Abschlüssen ergibt sich auch aus dem Umstand, dass die Offenlegungsanforderungen der internationalen Rechnungslegungsstandards in den letzten Jahren stetig zugenommen haben und (geprüfte) Finanzinformationen in verkürzter Form zwecks Erleichterung der Lesbarkeit und Verständlichkeit zur Verfügung gestellt werden sollen.

57 Für diese Situationen bietet PS 810 «Auftrag zur Erteilung eines Vermerks zu einem verdichteten Abschluss» die Möglichkeit, einen Prüfungsbericht zu erstellen, der sich einerseits explizit auf den verdichteten Abschluss bezieht und andererseits dem Berichtsleser die Art des Prüfungsurteils zum eigentlichen, d.h. vollständigen, Abschluss aufzeigt. Der Prüfungsbericht zum verdichteten Abschluss kann sodann bspw. gemeinsam mit dem verdichteten Abschluss veröffentlicht oder einem bestimmten Empfängerkreis zur Verfügung gestellt werden. Eine Grundannahme von PS 810 ist hierbei, dass die Bilanzleser des verdichteten Abschlusses die Möglichkeit haben, die vollständige Jahres- oder Konzernrechnung bei Bedarf einzusehen.

58 Die Vorteile eines verdichteten Abschlusses in Kombination mit einem gemäss PS 810 erstatteten Prüfungsbericht mögen darin begründet liegen, nicht alle Informationen einer allenfalls eher umfangreichen Jahres- oder Konzernrechnung offenlegen zu müssen, gleichzeitig aber interessierten Bilanzlesern zu signalisieren, dass der Abschlussprüfer die vollständige Jahres- und Konzernrechnung geprüft und testiert hat.

II.5.2 Auftragsannahme

59 Eine Grundvoraussetzung für die Annahme eines Auftrags zur Prüfung eines verdichteten Abschlusses ist es, dass der Abschlussprüfer bereits die Jahres- oder Konzernrechnung prüft, von welcher der verdichtete Abschluss abgeleitet wird. Dies bedeutet die Durch-

[13] Zukünftige Bezeichnung ISA-CH 810, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

führung entweder einer ordentlichen Revision oder einer Abschlussprüfung im Auftragsverhältnis nach den SA-CH.

PS 810 ist hingegen nicht anwendbar bei einer eingeschränkten Revision oder einer Review der zugrunde liegenden (Zwischen-)Abschlüsse. In der Praxis wird sich diese Frage vermutlich ohnehin nicht oft stellen, da einerseits Zwischenabschlüsse (bspw. erstellt nach IAS 34 «Interim Financial Reporting» oder Swiss GAAP FER 31 «Ergänzende Fachempfehlungen für kotierte Unternehmen») im Vergleich zur Jahres- oder Konzernrechnung üblicherweise bereits verkürzt sind. Andererseits kommt die eingeschränkte Revision von Gesetzes wegen nur bei kleinen und mittleren Unternehmen mit naturgemäss weniger umfangreichen Jahresrechnungen zur Anwendung.

60 Des Weiteren hat der Abschlussprüfer festzustellen, ob die vom Ersteller des verdichteten Abschlusses angewandten Kriterien und Grundlagen angemessen sind. Die Angemessenheit der angewandten Kriterien wird unter anderem durch den Zweck des verkürzten Abschlusses beeinflusst und davon, ob die Kriterien zu einem Abschluss führen, der zu keinen Fehlinterpretationen Anlass gibt. In der Schweiz wurden Kriterien für verkürzte Abschlüsse bislang weder von hierzulande verbreiteten Rechnungslegungsstandards noch von staatlicher Seite oder Berufsständen definiert. Anders bspw. in Australien, Südafrika oder Singapur, wo explizite gesetzliche Regelungen für verkürzte Abschlüsse bestehen. In der Schweiz ist es mangels anderer Grundlagen somit am Ersteller der Jahres- oder Konzernrechnung, solche Grundsätze selbst zu definieren und im verdichteten Abschluss offenzulegen.

61 Der Abschlussprüfer sollte in jedem Fall frühzeitig, d.h. vor der Auftragsannahme, mit dem Ersteller des verdichteten Abschlusses Einvernehmen darüber erzielen, dass interessierte Leser des verdichteten Abschlusses die Möglichkeit erhalten, die Jahres- oder Konzernrechnung, von welcher der verdichtete Abschluss abgeleitet wird, ohne grössere Zugangserschwernisse einzusehen.

62 Mit Auftragsannahme hat sich der Abschlussprüfer ausserdem zu vergewissern, dass der Ersteller des verdichteten Abschlusses bereit ist, bei einem Einbezug des verdichteten Abschlusses in ein anderes Dokument, oder bspw. in eine Internetpräsenz, bei gleichzeitigem Hinweis auf die Prüfung durch den Abschlussprüfer den Prüfungsbericht dem verdichteten Abschluss beizufügen.

63 Schliesslich hat der Abschlussprüfer die Form des Prüfungsurteils zum verdichteten Abschluss mit dem Abschlussersteller zu vereinbaren. Dies kann bspw. durch die Beilage eines Musterprüfungsberichts zur Auftragsbestätigung geschehen. Ohnehin empfiehlt es sich, die Bedingungen des Prüfungsauftrags mit dem Ersteller des verdichteten Abschlusses schriftlich zu vereinbaren.

II.5.3 Anforderungen an einen verdichteten Abschluss

64 PS 810 enthält vier Anforderungen an einen verdichteten Abschluss:
- Bezeichnung des verdichteten Abschlusses;
- Nennung der geprüften Jahres- oder Konzernrechnung, von der der verdichtete Abschluss abgeleitet wird;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- angemessene Beschreibung der angewandten Kriterien zur Erstellung des verdichteten Abschlusses;
- Angabe, wo die geprüfte Jahres- oder Konzernrechnung eingesehen werden kann oder von wem sie allenfalls erhältlich ist.

65 Der verdichtete Abschluss sollte sich sodann rechnerisch aus der geprüften Jahres- oder Konzernrechnung ableiten lassen, und die darin befindlichen Informationen müssen deckungsgleich sein mit den entsprechenden Informationen in der geprüften Jahres- oder Konzernrechnung. Zur Vermeidung von Fehlinterpretationen sollte der verdichtete Abschluss schliesslich angemessene Angaben enthalten zum Zweck des Abschlusses sowie zum Ausmass der vorgenommenen Verdichtung.

66 Zusammenfassend betrachtet handelt es sich bei einer Verdichtung eines Abschlusses neben dem zweckgerichteten Weglassen und dem sachgerechten Zusammenfassen von Informationen um eine, wenn auch reduzierte, Beibehaltung des Informationsgehalts der zugrunde liegenden Jahres- und/oder Konzernrechnung. Dies äussert sich insbes. darin, dass die zugrunde liegende Struktur der Jahres- und/oder Konzernrechnung im verdichteten Abschluss beibehalten wird. So kann bspw. nicht von einer angemessenen Verdichtung gesprochen werden, wenn ohne sachgerechte Erläuterung einfach der Anhang einer geprüften Jahres- oder Konzernrechnung im verdichteten Abschluss weggelassen wird.

II.5.4 Art der Prüfungshandlungen

67 PS 810 gibt Prüfungshandlungen vor, die der Abschlussprüfer in jedem Fall im Rahmen einer Prüfung eines verdichteten Abschlusses durchführen sollte, vgl. Abb. 12. Darüber hinaus liegt es im Ermessen des Abschlussprüfers, andere notwendige Prüfungshandlungen zu definieren und durchzuführen.

Vorgegebene Prüfungshandlungen

- Beurteilung, ob der verdichtete Abschluss die Art der Verdichtung angemessen angibt und ob er den geprüften Abschluss sachgerecht bezeichnet.
- Beurteilung, ob sich im verdichteten Abschluss Angaben darüber befinden, von wem oder wo der geprüfte Abschluss erhältlich ist, sofern der geprüfte Abschluss dem verdichteten Abschluss nicht beigefügt ist.
- Beurteilung, ob der verdichtete Abschluss die angewandten Kriterien angemessen angibt.
- Beurteilung, ob der verdichtete Abschluss in Übereinstimmung mit den angewandten Kriterien aufgestellt wurde.
- Beurteilung im Hinblick auf den Zweck des verdichteten Abschlusses, ob dieser alle notwendigen Informationen enthält und auf einer angemessenen Aggregationsebene liegt, sodass er unter den gegebenen Umständen nicht irreführend ist.
- Beurteilung, ob der geprüfte Abschluss für die vorgesehenen Nutzer des verdichteten Abschlusses ohne grössere Zugangserschwernisse verfügbar ist.

Abbildung 12: Vorgegebene Prüfungshandlungen gemäss PS 810

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.5.5 Berichterstattung

68 PS 810 sieht für den Bericht des Abschlussprüfers zum verdichteten Abschluss die in Abb. 13 aufgeführten Bestandteile vor. Weiter enthält der Anhang zu PS 810 Formulierungsbeispiele für Berichte zu verdichteten Abschlüssen, an denen sich der Abschlussprüfer bei der Berichterstattung orientieren kann.

Bestandteile eines Berichts zum verdichteten Abschluss

- Überschrift, die klar zum Ausdruck bringt, dass es sich um den Bericht eines unabhängigen Abschlussprüfers handelt;
- Empfänger des Berichts;
- Nennung des verdichteten Abschlusses und aller seiner Hauptbestandteile;
- Nennung des geprüften Abschlusses;
- Prüfungsurteil zum verdichteten Abschluss;
- Hinweis darauf, dass der verdichtete Abschluss nicht alle Abschlussangaben enthält, die gemäss den für die Aufstellung des geprüften Abschlusses angewandten Rechnungslegungsgrundsätzen erforderlich wären;
- Erläuterung, dass das Lesen des verdichteten Abschlusses bzw. des dazugehörigen Prüfungsberichts keinen Ersatz für das Lesen des geprüften Abschlusses bzw. des dazugehörigen Prüfungsberichts darstellt;
- Falls der Bericht zum verdichteten Abschluss auf ein späteres Datum ausgestellt wird als der Bericht zum geprüften Abschluss, sollte angegeben werden, dass beide Abschlüsse nicht die Auswirkungen von Ereignissen widerspiegeln, die nach dem Datum des Berichts zum geprüften Abschluss eingetreten sind;
- Hinweis auf den Bericht des Abschlussprüfers zum geprüften Abschluss, auf das Datum dieses Berichts und, vorbehaltlich Modifizierungen des Prüfungsurteils, auf die Tatsache, dass ein nicht modifiziertes Prüfungsurteil zum geprüften Abschluss abgegeben wurde;
- Beschreibung der Verantwortung des Managements für den verdichteten Abschluss in der erklärt wird, dass das Management für die Aufstellung des verdichteten Abschlusses in Übereinstimmung mit den angewandten Kriterien verantwortlich ist;
- Hinweis darauf, dass der Abschlussprüfer verantwortlich ist für die Abgabe eines Prüfungsurteils zum verdichteten Abschluss auf der Grundlage der Prüfung nach PS 810;
- Unterschrift des Abschlussprüfers;
- Ort des Abschlussprüfers;
- Datum des Berichts zum verdichteten Abschluss.

Abbildung 13: Berichtsbestandteile gemäss PS 810

II.5.5.1 Prüfungsurteil zum verdichteten Abschluss

69 Liegt dem verdichteten Abschluss eine Jahres- oder Konzernrechnung zu Grunde, die nach den Bestimmungen von «Rechnungslegungsgrundsätzen zur Normentsprechung / compliance frameworks» erstellt wurden, wie z.B. dem Obligationenrecht, sollte gemäss Berufsusanz die folgende Formulierung für ein nicht modifiziertes Prüfungsurteil im

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Standardwortlaut verwendet werden: «Die beigefügte verdichtete Jahresrechnung steht in Übereinstimmung mit der in Angabe X beschriebenen Grundlage in allen wesentlichen Belangen mit der geprüften Jahresrechnung in Einklang.»

70 Liegt dem verdichteten Abschluss hingegen ein Abschluss zu Grunde, der nach «Rechnungslegungsgrundsätzen zur sachgerechten Gesamtdarstellung / fair presentation framework» erstellt wurde, wie z.B. den IFRS Accounting Standards oder Swiss GAAP FER, dann ist die folgende Formulierung für ein nicht modifiziertes Prüfungsurteil im Standardwortlaut zu verwenden: «Die beigefügte verdichtete Jahresrechnung stellt in Übereinstimmung mit der in Angabe X beschriebenen Grundlage eine sachgerechte Verdichtung der geprüften Jahresrechnung dar.»

II.5.5.2 Modifizierungen des Berichts

71 Hinsichtlich einer Modifizierung im Bericht zum verdichteten Abschluss sind zwei Ebenen zu unterscheiden. Einerseits kann das Prüfungsurteil zur Jahres- oder Konzernrechnung modifiziert sein, der verdichtete Abschluss jedoch in allen wesentlichen Belangen gemäss den angewandten Kriterien mit dem geprüften Abschluss übereinstimmen. Solch ein modifiziertes Prüfungsurteil zur Jahres- oder Konzernrechnung hat Auswirkungen auf den Bericht zum verdichteten Abschluss, d.h., dieser wird dann ebenfalls nicht im Standardwortlaut erstellt werden können.

72 Andererseits kann die Verdichtung an sich Fehler enthalten. Stellt der Abschlussprüfer im Rahmen der Prüfung des verdichteten Abschlusses fest, dass dieser auf der Basis der angewandten Kriterien nicht in Übereinstimmung mit der geprüften Jahres- oder Konzernrechnung steht oder dass er keine sachgerechte Verdichtung darstellt, wird der Abschlussprüfer ein versagtes Prüfungsurteil zum verdichteten Abschluss abgeben. Eine Einschränkung des Prüfungsurteils wäre hier nicht sachgerecht, da der verdichtete Abschluss entweder der Jahres- oder Konzernrechnung entspricht (Standardwortlaut), oder nicht entspricht (Versagung).

73 Bei einem eingeschränkten Prüfungsurteil, einem Absatz zur Hervorhebung eines Sachverhalts (bspw. Im Zusammenhang mit der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens) oder einem Absatz zum Hinweis auf sonstige Sachverhalte im Bericht zur Jahres- oder Konzernrechnung ist sowohl diese Tatsache im Bericht zum verdichteten Abschluss anzugeben als auch die Grundlage für eine solche Modifizierung und deren Auswirkungen auf den verdichteten Abschluss zu beschreiben. Üblicherweise handelt es sich hierbei um eine Zusammenfassung bzw. Referenzierung. Es ist hingegen nicht notwendig, die Grundlage der Modifizierung aus dem Bericht zur Jahres- oder Konzernrechnung textlich zu wiederholen.

74 Falls zur geprüften Jahres- oder Konzernrechnung ein versagtes Prüfungsurteil oder kein Prüfungsurteil abgegeben wurde, ist sowohl diese Tatsache im Bericht zum verdichteten Abschluss darzulegen als auch die Grundlage für eine solche Modifizierung. Ausserdem wird der Abschlussprüfer zum verdichteten Abschluss in diesen Fällen kein Prüfungsurteil abgeben und im Bericht darlegen, dass es als Folge des versagten Prüfungsurteils oder der Nichtabgabe eines Prüfungsurteils zur geprüften Jahres- oder

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Konzernrechnung unangemessen ist, ein Prüfungsurteil zum verdichteten Abschluss abzugeben.

75 Sofern zu den sonstigen Informationen im Prüfungsbericht zur Jahres- oder Konzernrechnung wesentliche Falschdarstellungen aufgeführt werden, ist darauf auch im Bericht zum verdichteten Abschluss hinzuweisen. Daneben sind die wesentlichen Falschdarstellungen zu erläutern und allfällige Auswirkungen auf das den verdichteten Abschluss enthaltende Dokument sowie auf den Bericht zum verdichteten Abschluss darzulegen.

76 Falls der Prüfungsbericht zur Jahres- oder Konzernrechnung aufgrund einer nachträglichen Änderung der Jahres- oder Konzernrechnung ebenfalls geändert und neu erstellt wird, sollten die Änderungen auch im verdichteten Abschluss bzw. im entsprechenden Prüfungsbericht nachvollzogen werden.

II.5.5.3 Weitere Fragen der Berichterstattung

Empfänger des Berichts

77 Sofern der Empfänger des verdichteten Abschlusses vom Empfänger des Berichts zum geprüften Abschluss abweicht, muss der Abschlussprüfer beurteilen, ob es angemessen ist, einen abweichenden Empfänger für den Bericht zum verdichteten Abschluss zu wählen. Im Fall eines Revisionsberichts zur Jahres- oder Konzernrechnung an die Generalversammlung wird der verdichtete Abschluss an einen anderen Empfängerkreis zu richten sein, bspw. an den Verwaltungsrat oder an das Management.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

78 Soweit der Prüfungsbericht zur Jahres- oder Konzernrechnung besonders wichtige Prüfungssachverhalte («Key Audit Matters») enthält, ist im Bericht zum verdichteten Abschluss darauf hinzuweisen. Dabei müssen die Themen der besonders wichtigen Sachverhalte nicht namentlich im Bericht aufgeführt werden. Es ist ebenfalls nicht erforderlich, und vermutlich auch in den wenigsten Fällen zielführend, die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte im Bericht zum verdichteten Abschluss vollständig wiederzugeben.

Ungeprüfte Zusatzinformationen

79 Wenn der Abschlussprüfer feststellt, dass zusätzliche Informationen im oder neben dem verdichteten Abschluss offengelegt werden, beurteilt er, ob diese Informationen klar vom verdichteten Abschluss abgegrenzt sind. Sollte dies nicht der Fall sein, fordert der Abschlussprüfer den Abschlussersteller auf, die gewählte Darstellung zu ändern. Bei einer Weigerung erläutert der Abschlussprüfer im Bericht zum verdichteten Abschluss, dass die ungeprüften Zusatzinformationen nicht Gegenstand der Prüfung waren.

Datum des Berichts und Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

80 Der Abschlussprüfer darf den Bericht zum verdichteten Abschluss naturgemäss nicht früher datieren als den Bericht zur geprüften Jahres- oder Konzernrechnung. Daneben darf das Berichtsdatum nicht vor dem Datum liegen, an dem ausreichende geeignete Nachweise als Grundlage für das Prüfungsurteil vorliegen. Diese Nachweise enthalten eine Erklärung der für die Abschlusserstellung verantwortlichen Personen, dass sie die Verantwortung für den Abschluss übernommen haben. Dies kann bspw. durch Unter-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

schriften auf dem verdichteten Abschluss und/oder durch die Einholung einer Vollständigkeitserklärung erfolgen.

81 Falls der Bericht zum verdichteten Abschluss ein späteres Datum trägt als der Bericht zur geprüften Jahres- oder Konzernrechnung und dem Abschlussprüfer zu diesem späteren Zeitpunkt Sachverhalte bekannt werden, die zum Zeitpunkt der vorherigen Berichterstattung zwar bereits bestanden, jedoch noch nicht bekannt waren, wird der Abschlussprüfer die gemäss ISA-CH 560 notwendige Würdigung der Sachverhalte mit Blick auf die geprüfte Jahres- oder Konzernrechnung vornehmen. Erst nach Abschluss dieser Beurteilung sollte der Bericht zum verdichteten Abschluss ausgestellt werden.

Beschränkung der Weitergabe des Berichts und Hinweis auf die Rechnungslegungsgrundlage

82 Wenn die Weitergabe oder die Verwendung des Berichts zur Jahres- oder Konzernrechnung Beschränkungen unterliegt, so ist im Bericht zum verdichteten Abschluss eine ähnliche Beschränkung der Weitergabe vorzusehen. Gleiches gilt für den Hinweis, dass der Abschluss in Übereinstimmung mit Rechnungslegungsgrundsätzen für einen speziellen Zweck erstellt worden ist. Ein solcher Hinweis ist im Bericht zum verdichteten Abschluss ebenfalls aufzunehmen.

II.5.5.4 Sonstige Informationen

83 Ähnlich den Regelungen in ISA-CH 720 hat der Abschlussprüfer sonstige Informationen, die in einem Dokument enthalten sind, das den verdichteten Abschluss und den damit zusammenhängenden Bericht des Abschlussprüfers enthält, zu lesen, um ggf. wesentliche Unstimmigkeiten gegenüber dem verdichteten Abschluss festzustellen. Sofern die sonstigen Informationen hinsichtlich der geprüften Jahres- oder Konzernrechnung identisch sind mit den sonstigen Informationen mit Blick auf den verdichteten Abschluss oder aber darüber hinausgehen, hat der Abschlussprüfer die erforderlichen Prüfungshandlungen gemäss ISA-CH 720 üblicherweise bereits für die Jahres- oder Konzernrechnung durchgeführt, und es sind sodann keine weiteren Prüfungshandlungen erforderlich.

84 Bei wesentlichen Unstimmigkeiten zwischen den sonstigen Informationen und dem verdichteten Abschluss ist zu entscheiden, ob die sonstigen Informationen oder der verdichtete Abschluss berichtigt werden muss.

85 Falls dem Abschlussprüfer beim Lesen der sonstigen Informationen eine möglicherweise wesentliche falsche Darstellung von Tatsachen bekannt wird, hat der Abschlussprüfer den Sachverhalt mit dem Management zu erörtern. Weigert sich das Management, wesentliche Falschdarstellungen in den sonstigen Informationen, die nicht Teil der sonstigen Informationen hinsichtlich der geprüften Jahres- oder Konzernrechnung sind, zu korrigieren, kann der Abschlussprüfer für die Festlegung seines weiteren Vorgehens ISA-CH 720 sinngemäss anwenden.

86 PS 810 sieht hingegen nicht vor, im Bericht zum verdichteten Abschluss eine Berichterstattung zu den Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit den sonstigen Informationen aufzunehmen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.5.5.5 Bezugnahme auf den Abschlussprüfer

87 Wenn ein Abschlussersteller zwar den verdichteten Abschluss und einen Hinweis darauf, dass dieser vom Abschlussprüfer geprüft wurde, nicht aber den Bericht des Abschlussprüfers zum verdichteten Abschluss selbst in einem Dokument aufführen möchte, wird der Abschlussprüfer den Abschlussersteller auffordern, den Bericht zum verdichteten Abschluss ebenfalls in das Dokument aufzunehmen. Sollte dies nicht erfolgen, wird der Abschlussprüfer darauf hinwirken, dass der Abschlussprüfer in diesem Dokument nicht in unangemessener Weise mit dem verdichteten Abschluss in Verbindung gebracht werden kann.

88 Wenn dem Abschlussprüfer einer Jahres- oder Konzernrechnung bekannt wird, dass ein nicht geprüfter verdichteter Abschluss in ein anderes Dokument aufgenommen werden soll, sowohl verbunden mit einem Hinweis auf den Abschlussprüfer selbst als auch mit einem Hinweis darauf, dass der verdichtete Abschluss von der geprüften Jahres- oder Konzernrechnung abgeleitet wurde, achtet der Abschlussprüfer darauf, dass

- die Bezugnahme auf den Abschlussprüfer im Zusammenhang mit dem Bericht des Abschlussprüfers zum geprüften Abschluss erfolgt; und
- bei Dritten nicht der Eindruck einer Prüfung des verdichteten Abschlusses entsteht.

89 Wenn beides nicht gewährleistet ist, sollte der Abschlussprüfer darauf hinwirken, dass die Bezugnahme auf ihn im Dokument vom Management entfernt wird. Alternativ kann der Abschlussprüfer dem Management anbieten, eine Prüfung nach PS 810 durchzuführen und einen Bericht zum verdichteten Abschluss zu erstellen, der in das andere Dokument aufgenommen werden kann.

90 Ergreift das Management keine dieser Massnahmen, muss der Abschlussprüfer dem Management mitteilen, dass er mit der Bezugnahme auf den Abschlussprüfer nicht einverstanden ist, und andere geeignete Massnahmen in Betracht ziehen, um zu verhindern, dass das Management in unangemessener Weise auf den Abschlussprüfer Bezug nimmt.

II.5.5.6 Vergleichsinformationen

91 Falls der verdichtete Abschluss, im Gegensatz zur geprüften Jahres- oder Konzernrechnung, keine Vergleichsinformationen (Vorjahresinformationen) enthält, beurteilt der Abschlussprüfer, ob das Weglassen der Vergleichsinformationen im Rahmen des Auftrags vertretbar ist. Kommt der Abschlussprüfer zum Schluss, dass das Weglassen der Vergleichsinformationen nicht vertretbar ist, hat er die Auswirkungen dieses Sachverhalts auf den Bericht zum verdichteten Abschluss zu beurteilen.

92 Wurden die Vergleichsinformationen von einem anderen Abschlussprüfer geprüft, befolgt der Abschlussprüfer die entsprechenden Bestimmungen von ISA-CH 710 grundsätzlich auch mit Blick auf den Bericht zum verdichteten Abschluss.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.6 Prüfung zukunftsorientierter Finanzinformationen (PS 940[14])

II.6.1 Einleitung

93 Finanzinformationen über zukünftige Perioden (wie Budgets und Liquiditätspläne usw.) sind für die finanzielle Führung von Unternehmen unerlässlich, auch wenn Aussagen über die Zukunft naturgemäss mit einer hohen Unsicherheit verbunden sind. Für die Entscheidungsbildung kann für einzelne Anspruchsgruppen die Beurteilung zukunftsorientierter Finanzinformationen durch einen von deren Erstellung unabhängigen Wirtschaftsprüfer von zusätzlichem Nutzen sein.

94 Die Prüfung von zukunftsorientierten Finanzinformationen ist in PS 940 geregelt. PS 940 basiert auf dem internationalen Standard ISAE 3400. Zweck dieses Standards ist die Aufstellung von Grundsätzen und Erläuterungen für Aufträge zur Prüfung zukunftsorientierter Finanzinformationen und zur Erteilung eines Vermerks darüber, einschliesslich Prüfungshandlungen zu bestmöglichen Schätzungen von Annahmen sowie zu hypothetischen Annahmen. In der Praxis fällt zum Beispiel die Prüfung von Liquiditäts- und Finanzplänen, Budgets und Forecasts unter diesen Standard. Nicht anwendbar ist der Standard hingegen auf die Prüfung zukunftsorientierter Finanzinformationen in allgemeiner oder verbaler Form, wie etwa in einem Bericht der Unternehmensleitung als Bestandteil des Geschäftsberichts (bspw. Lagebericht).

95 «Zukunftsorientierte Finanzinformationen» (im Prüfungsstandard als auch als Zukunftsinformationen bezeichnet) basieren auf Annahmen zu möglichen künftigen Ereignissen und möglichen Handlungen eines Unternehmens. Sie sind stark subjektiv geprägt, und ihre Erstellung erfordert die Ausübung erheblichen Ermessens. Dabei kann es sich um Vorschaurechnungen («forecast»), Prognosen («projection») oder Kombinationen aus beiden handeln (bspw. Budget fürs kommende Jahr plus 5-Jahres-Prognose).

96 Bei einer *Vorschaurechnung* handelt es sich um zukunftsorientierte Finanzinformationen, die auf der Basis von Annahmen der Unternehmensleitung über erwartete künftige Ereignisse und über ihre beabsichtigten Handlungen beruhen. Sie stellen somit zum Zeitpunkt der Informationserstellung die bestmöglichen Schätzungen des Managements dar.

97 *Prognosen* werden hingegen auf der Grundlage hypothetischer Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse und Handlungen des Managements erstellt, deren Eintritt nicht zwingend erwartet wird («Was wäre, wenn»-Szenario), bspw. wenn ein Unternehmen sich noch in einer Aufbauphase befindet oder eine wesentliche Veränderung in der Art seiner Geschäftstätigkeit plant. Ebenfalls als Prognose wird eine Mischung aus bestmöglicher Schätzung von Annahmen und hypothetischen Annahmen bezeichnet.

98 Die Vorschaurechnung weist tendenziell eine höhere Eintrittswahrscheinlichkeit auf als eine Prognose. Sie dürfte in der Praxis vom Erstellungsdatum der zukunftsorientierten Finanzinformationen an betrachtet einen weniger weit in die Zukunft reichenden Zeitraum umfassen. Bspw. dürfte es sich bei einem Liquiditätsplan eher um eine Vorschaurechnung als um eine Prognose handeln. Die Abgrenzung zwischen Vorschaurechnung

[14] Zukünftige Bezeichnung ISAE-CH 3400, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

und Prognose ist in der Praxis nicht immer einfach. Der Prüfer wird eine entsprechende Klärung vor Beginn der Prüfung vorzunehmen haben, da dies Auswirkungen auf die Prüfung hat.

99 Zukunftsorientierte Finanzinformationen können Abschlüsse oder nur Teile davon einschliessen. Sie können folgendermassen aufgestellt sein:

- als ein internes Management-Tool (bspw. zur Überwachung und Steuerung des Liquiditätsbedarfs); oder
- zur Abgabe an Dritte; bspw. in folgender Form:
  - einem Prospekt, der potenzielle Investoren über Zukunftserwartungen informieren soll (bspw. in Form eines Businessplans);
  - einem Geschäftsbericht, der Anteilseigner, Aufsichtsbehörden und andere interessierte Parteien informieren soll;
  - einem Dokument zur Information von Kreditgebern, das bspw. Vorschaurechnungen zum Cashflow enthalten kann.

100 Für die Aufstellung und Darstellung der zukunftsorientierten Finanzinformationen, einschliesslich der zur Erstellung notwendigen Annahmen, ist die Unternehmensleitung verantwortlich. Der Prüfer kann beauftragt werden, die Zukunftsinformationen zu prüfen und darüber zu berichten, damit deren Glaubwürdigkeit erhöht wird.

101 Zukunftsinformationen enthalten immer ein unsicheres Element, weil sie sich auf Ereignisse/Handlungen beziehen, welche noch nicht eingetreten sind und möglicherweise auch nicht eintreten werden. Allenfalls bestehen Nachweise, welche die Annahmen stützen, die den Zukunftsinformationen zugrunde liegen. Sie können bspw. auf erfahrungsbasierten Kennzahlen und Sachverhalten beruhen, welche in der Regel untermauert werden können (bspw. die Saisonalität von Umsätzen, die allgemeine Zahlungsbereitschaft von Kunden usw.). Insbes. wenn Nachweise ebenfalls zukunftsorientiert und daher unsicher sind, kann es für den Prüfer schwierig sein, einen genügend hohen Sicherheitsgrad zu erlangen, um eine positiv formulierte Aussage darüber abzugeben, ob die Annahmen frei von wesentlichen Fehlaussagen sind (etwa bei der Prüfung von Business- oder Finanzplänen von Unternehmungen, welche über keine gesicherten Vergangenheitszahlen verfügen). Aus diesem Grund dürfte in der Regel die Zusicherung, welche mit einem Bericht über die Prüfung von zukunftsorientierten Finanzinformationen abgegeben wird, weniger hohen Grades sein. Ist der Prüfer jedoch der Ansicht, er habe genügend hohe Sicherheit erlangt, darf er auch eine positiv formulierte Zusicherung abgeben (wenn zum Beispiel alle Faktoren und Annahmen hinsichtlich eines Liquiditätsplans auf vergangenheitsbasierten Kennzahlen basieren, anderweitig sicher untermauert werden können oder – je nach Zweck – hohe Sicherheitsmargen berücksichtigt worden sind).

102 In der Schweiz kommt PS 940 bspw. beim Lizenzierungsverfahren im professionellen Mannschaftssport zur Anwendung. In der Folge wird die Anwendung von PS 940 erläutert und beispielhaft anhand des Lizenzierungsverfahrens der Swiss Football League ergänzt und veranschaulicht.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.6.2 Auftragsannahme und Auftragsbedingungen

103 Der Prüfer und das auftraggebende Unternehmen müssen sich über die Auftragsbedingungen einig sein. Eine schriftliche Auftragsbestätigung ist sowohl im Interesse des Prüfers als auch des auftraggebenden Unternehmens, da sie Missverständnisse hinsichtlich des Auftrags ausräumen kann. Bevor ein Prüfer einen Auftrag zur Prüfung zukunftsorientierter Finanzinformationen annehmen kann, sollte er unter anderem Folgendes berücksichtigen und sinngemäss in der Auftragsbestätigung integrieren:

- den vorgesehenen Zweck und die Verwendung der Informationen (Weshalb werden die Finanzinformationen erstellt? Wer ist der Adressatenkreis des Berichts?);
- ob die Informationen und der Bericht zur Abgabe an Dritte bestimmt sind und ob der Empfängerkreis beschränkt ist (wenn ja, auf wen?);
- zur Verfügung stehende Informationen und Daten;
- die Art der zugrunde liegenden Annahmen (bestmögliche Schätzungen [Vorschaurechnung] oder hypothetische Annahmen [Prognose]);
- den Zeitraum, auf welchen sich die Informationen beziehen (üblicherweise beziehen sich zukunftsorientierte Finanzinformationen auf eine oder mehrere Perioden – wobei die Aussagen desto spekulativer werden, je weiter in die Zukunft der zu beurteilende Zeitraum reicht);
- die Abgrenzung des Auftrags mit Verweis auf die Unsicherheit von zukunftsorientierten Finanzinformationen und dass der Wirtschaftsprüfer daher kein Urteil abgeben kann, ob die geprüften Zahlen erreicht werden;
- die Verantwortlichkeiten der Unternehmensleitung für die Daten und Annahmen sowie auch den Austausch von Informationen und Ausgangsdaten;
- die Haftung des Prüfers gemäss Auftragsrecht (Auch als eingetragene Revisionsstelle besteht für solche Aufträge keine Organhaftung.); und
- Angaben zum Honorar.

104 Sind die den Finanzinformationen zugrunde liegenden Annahmen offensichtlich unrealistisch (zeigen sie bspw. einen nicht weiter begründbaren massiven Anstieg von Umsätzen oder das starke Absinken von Kosten), sollte der Prüfer vom Mandat absehen. Ebenfalls Abstand nehmen sollte er, wenn die Finanzinformation zur Erfüllung des vorgesehenen Zwecks offensichtlich ungeeignet ist, bspw. wenn eine langfristige Prognose als Nachweis der kurzfristigen Zahlungsfähigkeit dienen soll. Weiter sind die vorhandenen Grundlagen der zu prüfenden zukünftigen Finanzinformationen zu beachten. So hat bspw. ein Liquiditätsplan zwingend auf einem Budget zu basieren. Bei komplexeren oder umfangreicheren Finanzinformationen können neben einem Budget auch eine Plan-Geldflussrechnung wie auch eine Plan-Bilanz notwendig sein. Ohne Vorliegen solcher Basisunterlagen ist eine Mandatsannahme kritisch zu hinterfragen. Eine sorgfältige Beurteilung ist auch bei Mandaten mit möglichem öffentlichem Interesse oder grosser Publizitätswirkung angebracht. So kommuniziert bspw. die Swiss Football League öffentlich über die Lizenzerteilung (evtl. mit Auflagen), Lizenzverweigerung sowie über Sanktionen bei nachträglichen Feststellungen zur Lizenz.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.6.3 Prüfungshandlungen

105 Zunächst muss sich der Prüfer einen Überblick über die Geschäftstätigkeit des Kunden verschaffen. Nur durch die Aneignung ausreichender Kenntnisse über das Umfeld des Unternehmens kann der Prüfer beurteilen, ob sämtliche bedeutsamen Annahmen in der Aufstellung der zukunftsorientierten Finanzinformationen identifiziert wurden. So ist es bspw. bei der Prüfung eines Liquiditätsplanes unerlässlich, dass der Prüfer das Zahlungsverhalten von Kunden und gegenüber Lieferanten, die Saisonalität von Umsätzen und die Kostenstruktur versteht.

106 Am Beispiel eines lizenzbeantragenden Fussballclubs ist diesbezüglich u.a. Folgendes zu beachten:

- Zahlungstermine, Laufzeit und erfolgsabhängige Komponenten bei Vereinbarungen mit Sponsoren und Gönnervereinigungen (inkl. Beurteilung von deren Bonität);
- Zahlungstermine, Laufzeit und erfolgsabhängige Komponenten bei Vereinbarungen mit Spielern und Trainern (inkl. freigestellter Spieler und Trainer mit weiterlaufenden Verträgen);
- Mannschaftszusammensetzung und damit verbundene bisherige und geplante Transferaktivitäten (inkl. Beurteilung von deren Finanzierung);
- Zusammenhang zwischen aktuellem sportlichem Erfolg und zukünftigen Einnahmen (Zuschauer, Fernsehrechte, Verbandsprämien in Meisterschaft und Cup, Merchandising);
- Struktur des Unternehmens (oft drei bis fünf operative Gesellschaften) und dessen Finanzierungs- und Besitzverhältnisse mit Auswirkung auf die Geldflüsse; und
- Kosten für Sicherheit im und ausserhalb des Stadions.

107 Weitere Punkte, die der Prüfer zu berücksichtigen hat, sind das Vorhandensein und der Ausbaugrad des Risikomanagements und der internen Kontrollen (v.a. betreffend die Erstellung der zukunftsorientierten Finanzinformationen), die Erfahrung und Fachkenntnis des Erstellers der zukünftigen Finanzinformationen und der Anteil statistischer, mathematischer oder computergestützter Methoden bei der Erstellung der Finanzinformationen. Ebenfalls zu berücksichtigen ist die Genauigkeit vergangener Schätzungen durch das auftraggebende Unternehmen. – Zeigt sich, dass wiederholt zu optimistisch oder pessimistisch geschätzt wurde, ist dies entsprechend zu berücksichtigen. Aufgrund des jährlichen Lizenzierungsverfahrens verfügt der Fussballclub allenfalls über mehrjährige Erfahrungs- und Vergleichswerte. Dies ermöglicht mittels Soll-Ist-Vergleichs die Beurteilung der Qualität der Budgetierung und die Plausibilisierung der zukunftsorientierten Finanzinformationen. Zusätzlich gilt es, ein Augenmerk auf Veränderungen beim involvierten Personal sowie bei der Clubleitung zu richten (Wissensverlust, veränderte Betrachtungsweisen, möglicherweise Hinweise auf Konflikte).

108 Die Länge des Zeitraums, für welchen die zukunftsorientierten Finanzinformationen erstellt werden, ist ebenfalls zu berücksichtigen. Je weiter der Zeitraum in die Zukunft reicht, desto unsicherer sind für gewöhnlich die Annahmen, die getroffen werden müssen (bspw. dürfte ein 5- oder 10-Jahres Finanzplan mehr unsichere Annahmen enthalten als ein Jahresbudget), und desto mehr nimmt die Vorschaufähigkeit der Unternehmensleitung ab und geht in eine Prognose über. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Zeitraum nicht länger ausfällt, als nachvollziehbare Grundlagen für die Annahmen be-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

stehen. Zur Erwägung des abgedeckten Zeitraums können unter anderem folgende Faktoren herangezogen werden:

- Geschäftszyklus: Bspw. kann im Fall eines grösseren Projekts die erforderliche Zeit zur Fertigstellung oder zur Nutzung den abgedeckten Zeitraum vorgeben (bspw. bei Bauprojekten).
- Grad der Verlässlichkeit von Annahmen: Die zugrunde liegende Zeiteinheit zur Abschätzung des Zeitraums hat einen Einfluss auf die Verlässlichkeit. Bspw. könnte bei der Einführung eines neuen Produkts der zukunftsorientierte Zeitraum kurz und in kleine Abschnitte aufgeteilt sein (bspw. Wochen oder Monate), während er bei Immobilien mit langfristigen Mietverträgen deutlich länger sein kann. Je kürzer der abgebildete Zeitraum und je aggregierter die Zeiteinheit (bspw. Monats- anstelle von Tageszahlen), desto geringer ist für gewöhnlich die Anzahl notwendiger Annahmen.
- Die Bedürfnisse der Nutzer: Zukunftsorientierte Finanzinformationen könnten bspw. bei einer Bewerbung für ein Darlehen für den Zeitraum aufgestellt werden, der zur Generierung ausreichender Mittel für die Rückzahlung erforderlich ist (Payback-Periode). Die Informationen können hingegen auch für Investoren in Zusammenhang mit dem Verkauf von Anleihen aufgestellt werden, um den vorgesehenen Einsatz der Einnahmen im nachfolgenden Zeitraum zu veranschaulichen.

109 Aufgrund der erworbenen Kenntnisse über das Unternehmen und sein Umfeld zieht der Wirtschaftsprüfer bei der Festlegung von Art, Zeitpunkt und Umfang der Prüfungshandlungen Folgendes in Betracht:

- die Wahrscheinlichkeit wesentlicher falscher Darstellungen;
- die während früherer Aufträge erworbenen Kenntnisse;
- die Kompetenz der Unternehmensleitung hinsichtlich der Erstellung von zukunftsorientierten Finanzinformationen;
- das Ausmass, in dem die zukunftsorientierten Finanzinformationen vom Ermessen der Unternehmensleitung abhängen; und
- die Angemessenheit und Verlässlichkeit der zugrunde liegenden Daten.

110 Der Prüfer beurteilt Herkunft und Verlässlichkeit der von der Unternehmensleitung verwendeten und gelieferten Nachweise, basierend auf sowohl internen wie auch externen Quellen (dabei gilt auch hier die bekannte Prüfhierarchie, dass extern gestützte Annahmen im Normalfall über eine höhere Aussagekraft verfügen als intern gestützte). Teil des Prüfungsprozesses bilden auch die Beurteilung der Annahmen im Vergleich zu historischen Informationen (bspw. im Vergleich zu geprüften oder prüferisch durchgesehenen historischen Finanzinformationen) und die Beurteilung, ob die abgebildete Entwicklung innerhalb der Möglichkeiten und Pläne des Unternehmens liegt (so ist bspw. eine substanzielle Erhöhung des Umsatzes innerhalb eines Jahres klar zu begründen).

111 Bei einem Fussballclub hängt bspw. ein Grossteil der Schätzungen und Annahmen vom sportlichen Erfolg ab. Basierend auf einem Abschluss per 31.12. hat jeder Verein den Rest der laufenden Saison (1.1.–30.6.) sowie die zu lizenzierende Folgesaison (1.7.–30.6.) zu planen und durch eine Revisionsstelle prüfen zu lassen. Aufgrund der gerade abgeschlossenen Vorrunde können die erfolgsabhängigen Einnahmen (bspw. Zuschauer, Sponsoren, Verbandsprämien) und Ausgaben (bspw. Spielerprämien und Sicherheitskosten) für die Rückrunde mit einer höheren Sicherheit geschätzt werden. Hingegen besteht für die Schät-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

zung derselben Daten für die zu lizenzierende Folgesaison eine deutlich höhere Unsicherheit. Es müssen vermehrt Annahmen getroffen werden, die wesentlich vom sportlichen Erfolg abhängig sind. Als Prüfer genügt es somit nicht, sich nur auf die Daten der laufenden Saison zu stützen. So kann man sich zum Beispiel betreffend die Zuschauereinnahmen am Durchschnitt der letzten Jahre orientieren. Für beide Perioden sind die Schätzungen konsistent vorzunehmen. Konkret bedeutet dies bspw., dass sowohl die zu vereinnahmenden Verbandsprämien wie auch die zu zahlenden Spielerprämien von der Rangierung abhängig sind. Ähnlich verhält es sich mit der Abhängigkeit der Sicherheitskosten von der Entwicklung der Zuschauerzahl.

112 Soweit es um hypothetische Annahmen geht, muss der Prüfer beurteilen, ob alle wesentlichen Konsequenzen aus diesen Annahmen berücksichtigt worden sind. Wird bspw. für ein produzierendes Unternehmen angenommen, dass die Umsatzerlöse über die gegenwärtige Fertigungskapazität des Unternehmens hinauswachsen, müssen die erforderlichen Investitionen in Mehrkapazität oder die Kosten von Alternativen zur Erreichung der angenommenen Umsatzerlöse (bspw. Fremdvergabe) in den zukunftsorientierten Finanzinformationen berücksichtigt sein.

113 Zu hypothetischen Annahmen sind zwar keine Nachweise zu erlangen, der Prüfer muss sich aber vergewissern, dass die Annahmen im Hinblick auf den Zweck der Finanzinformationen konsistent sind und sie nicht als unrealistisch betrachtet werden müssen.

114 Nicht zu vernachlässigen sind eher technische Aspekte der Prüfung. So hat der Prüfer sicherzustellen, dass die zukunftsorientierten Finanzinformationen ordnungsgemäss und konsistent erstellt worden sind. Dies bedeutet unter anderem das Nachrechnen von Beträgen (bspw. die Aufsummierung von Beträgen oder den Übertrag von Zahlen), die Sicherstellung, dass beabsichtigte Handlungen in ihren Auswirkungen logisch richtig dargestellt werden (so sollte bspw. ein Anstieg von Umsätzen höhere direkte Aufwände nach sich ziehen) und die konsistente Ermittlung der Beträge, welche den Bezug zu gleichen Parametern aufweisen (bspw. zu angenommenen Zeiträumen zu Zinsen, Wachstumsraten oder zu Diskontzeiträumen).

115 Ein Schwerpunkt muss vor allem auf jene Bereiche gelegt werden, die besonders stark bzw. sensitiv auf Abweichungen reagieren und damit einen zentralen Einfluss auf die zukunftsorientierten Finanzinformationen ausüben (bei der Erstellung von Liquiditätsplänen ist dies bspw. regelmässig die Zahlungsbereitschaft von Kunden und die Zahlungsfrist von Verbindlichkeiten). Dies beeinflusst das Ausmass, in dem der Prüfer nach angemessenen Nachweisen sucht. Zudem beeinflusst dies die Aussage über die Angemessenheit der Angaben.

116 Wenn der Prüfer beauftragt ist, nur bestimmte Bestandteile von zukunftsorientierten Finanzinformationen zu prüfen, muss er die Wechselwirkung mit anderen Bestandteilen der Informationen in Betracht ziehen. Beziehen die zukunftsorientierten Finanzinformationen auch historische Finanzinformationen mit ein (bspw. bei Forecasts oder durch die Abbildung vergangener Perioden in Finanzplanungen), so muss der Prüfer entscheiden, inwieweit er auch diese Informationen Prüfungshandlungen unterziehen muss. Dies hängt von den Umständen ab (bspw. der Länge der bereits verstrichenen Periode). Beim Lizenzierungsverfahren gibt die Swiss Football League vor, dass per 31.12.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

zwingend ein Abschluss erstellt und geprüft werden muss. Entweder handelt es sich um den offiziellen Jahresabschluss oder aber um einen qualitativ gleichwertigen Zwischenabschluss.

117 Der Prüfer muss von der Unternehmensleitung eine schriftliche Erklärung verlangen, welche den vorgesehenen Zweck der zukunftsorientierten Finanzinformationen, die Vollständigkeit der wesentlichen Annahmen und die Verantwortung der Unternehmensleitung für die zukunftsorientierten Finanzinformationen festhält. Der Detaillierungsgrad der Zusicherungen hängt von der Grösse und Komplexität des Mandats und der Annahmen ab.

II.6.4 Darstellung und Angaben der zukunftsorientierten Finanzinformationen

118 Der Prüfer hat neben den Prüfungshandlungen und allfällig spezifischen oder anderweitig relevanten Rechtsvorschriften oder Standards (bspw. in Form von Branchenvorgaben oder Schätzungsstandards) für die Darstellung und Angaben der zukunftsorientierten Finanzinformationen auch in Betracht zu ziehen, ob:

- für die zukunftsorientierten Finanzinformationen die notwendige Genehmigung durch das zuständige Organ (bspw. Geschäftsleitung, Verwaltungsrat, Vorstand) vorliegt;
- die Darstellung der zukunftsorientierten Finanzinformationen informativ und nirgends irreführend ist;
- die Rechnungslegungsgrundsätze in den Angaben zu den zukunftsorientierten Finanzinformationen eindeutig angegeben sind;
- die zugrunde liegenden Annahmen in den Angaben zu den zukunftsorientierten Finanzinformationen angemessen angegeben sind (bspw. Wachstumsraten, Zinssätze, Entwicklung von Personalbestand). Eindeutig muss dabei unterscheidbar sein, ob es sich um bestmögliche Schätzungen der Unternehmensleitung oder hypothetische Annahmen handelt. Wenn Annahmen in wesentlichen Bereichen getroffen werden, die einem hohen Mass an Unsicherheit unterworfen sind, müssen diese Unsicherheit und die resultierende Sensitivität der Ergebnisse angemessen angegeben werden; in der Praxis führt dies dazu, dass die eigentliche zukunftsorientierte Finanzaufstellung in komplizierten Fällen durch einen erläuternden Anhang zu erweitern ist. Hilfreich kann es sein, wesentliche Veränderungen zu Vorperioden begründen zu lassen;
- der Stichtag, an dem die zukunftsorientierten Finanzinformationen erstellt worden sind, angegeben wird. Es ist ausserdem notwendig, dass die Unternehmensleitung bestätigt, dass die Annahmen zu diesem Zeitpunkt angemessen sind. Dies gilt selbst dann, wenn die den Annahmen zugrunde liegenden Informationen über einen gewissen Zeitraum hinweg erhoben wurden;
- sofern zukunftsorientierte Finanzinformationen in Form von Bandbreiten ausgedrückt werden – die Grundlage für die angegebenen Bandbreiten eindeutig angegeben und sichergestellt ist, dass die Bandbreiten nicht einseitig oder irreführend gewählt worden sind; und
- jegliche wesentliche Veränderung in der Rechnungslegungsmethode seit den letzten vergangenheitsorientierten Finanzinformationen angegeben wird (etwa ein Wechsel in der Umsatzlegung, Bilanzierung oder Darstellung von Leasingverträgen oder dergleichen). Der Grund für die Veränderung sowie deren Auswirkung auf die zukunftsorientierten Finanzinformationen ist anzugeben.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.6.5 Vermerk über die Prüfung zukunftsorientierter Finanzinformationen

119 Der Vermerk eines Wirtschaftsprüfers über eine Prüfung zukunftsorientierter Finanzinformationen soll Folgendes enthalten:

- Überschrift;
- Empfänger;
- Benennung der zukunftsorientierten Finanzinformationen;
- Bezugnahme auf den vorliegenden Standard (PS 940 oder ISAE 3400);
- eine Erklärung, dass die Unternehmensleitung verantwortlich ist für die zukunftsorientierten Finanzinformationen einschliesslich der Annahmen, auf denen sie basieren;
- (ggf.) einen Hinweis auf den Zweck und/oder die Beschränkung der Weitergabe der zukunftsorientieren Finanzinformationen;
- eine negative Zusicherung, ob die zugrunde liegenden Annahmen eine vernünftige Grundlage für die zukunftsorientierten Finanzinformationen darstellen;
- ein Prüfungsurteil darüber, ob die zukunftsorientierten Finanzinformationen auf Grundlage der Annahmen ordnungsgemäss erstellt und in Übereinstimmung mit den relevanten Rechnungslegungsnormen dargestellt sind;
- angemessene Vorbehalte zur Erreichbarkeit der in den zukunftsorientierten Finanzinformationen gezeigten Ergebnisse;
- Datum des Vermerks (Datum, zu dem die Prüfungshandlungen abgeschlossen wurden);
- Name und Domizil des Wirtschaftsprüfers; sowie
- Unterschrift des Wirtschaftsprüfers.

120 Dabei gilt für das Prüfungsurteil Folgendes (siehe auch Abb. 14):

- Kommt der Prüfer zum Schluss, dass die Darstellung und Angabe bzw. Offenlegung der zukunftsorientierten Finanzinformationen nicht angemessen sind, soll er im Vermerk – wie jeweils angebracht – entweder ein eingeschränktes oder versagtes Prüfungsurteil anbringen, oder er muss vom Mandat zurücktreten. Es ist bspw. denkbar, dass Auswirkungen von Annahmen, die starken Schwankungen ausgesetzt sind, nicht angemessen offengelegt werden (bspw. Sensitivitäten bei starker Abhängigkeit vom Zinsumfeld oder von Wachstumsraten) oder dass Darstellungen irreführend oder nur unvollständig erfolgen (bspw. bei der Anbringung irreführender Totale oder Bezeichnungen). Festzuhalten gilt es diesbezüglich, dass die Einschränkung oder Versagung sich auf die Darstellung und die Angaben, nicht auf die Vertretbarkeit oder Nachvollziehbarkeit der Annahmen bezieht. In der Praxis dürfte es sich dabei also um eine Einschränkung/Versagung handeln, die sich analog einer Einschränkung/Versagung beim Verstoss gegen Offenlegungs- oder Darstellungspflichten bei historischen Finanzinformationen verhält.
- Kommt der Prüfer zum Schluss, dass eine oder mehrere bedeutsame Annahmen keine nachvollziehbare Grundlage für zukunftsorientierte Finanzinformationen bilden oder angesichts ihrer hypothetischen Natur nicht nachvollziehbar sind, soll der Prüfer entweder ein versagtes Prüfungsurteil im Vermerk abgeben oder den Auftrag niederlegen.
- Treten bei der Prüfung zukunftsorientierter Finanzinformationen Umstände auf, welche die Anwendung als notwendig erachteter Prüfungshandlungen beeinträchtigen, muss der Wirtschaftsprüfer entweder das Mandat niederlegen oder die Nichtabgabe eines Prüfungsurteils erklären und die Beschränkung im Vermerk beschreiben. In der Prüfung vergangenheitsorientierter Finanzinformationen entspricht dies der Beschrän-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

kung des Prüfungsumfangs. Als solche Umstände denkbar sind das Vorenthalten von Unterlagen oder das Verunmöglichen von Besprechungen mit wichtigen Personen.

Art des Sachverhalts, der zu einer Modifizierung führt	Art der Modifikation des Prüfungsurteils bei der Prüfung zukunftsorientierter Finanzinformationen		
	Eingeschränktes Prüfungsurteil	Versagtes Prüfungsurteil	Nichtabgabe eines Prüfungsurteils
Darstellung ist nicht angemessen.	×	×	
Offenlegung ist nicht angemessen.	×	×	
Bestmögliche Schätzung und/oder hypothetische Annahmen bilden keine vernünftige Basis.		×	
Prüfung wird durch Auflagen so beschränkt, dass erforderliche Prüfungshandlungen verunmöglicht werden.			×

Abbildung 14: Mögliche Formen des Prüfungsurteils

121 Zu beachten gilt, dass vor der Formulierung der Einschränkung/Versagung der Unternehmensleitung Gehör verschafft werden soll. Eine Abweichung ist erst dann zu formulieren, wenn die Unternehmensleitung sich weigert, den vorgebrachten Sachverhalt angemessen zu adressieren.

122 Ausserdem ist bezüglich des Vermerks Folgendes zu beachten:

- Der Vermerk hält fest, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wahrscheinlich und möglicherweise wesentlich von den zukunftsorientierten Finanzinformationen unterscheiden. Soweit die zukunftsorientierten Finanzinformationen als Bandbreite ausgedrückt werden, muss ebenso festgehalten werden, dass es keine Prüfungssicherheit darüber geben kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse innerhalb dieser Bandbreite liegen werden. Der Ausdruck dieser Unsicherheit entbindet den Prüfer aber nicht davon, angemessene Prüfungshandlungen vorzunehmen.
- Im Fall einer Prognose wird im Vermerk ein zusätzlicher Abschnitt eingefügt, welcher festhält, dass die Finanzinformationen zu einem bestimmten Zweck erstellt wurden. Dieser Zweck sollte im gleichen Abschnitt beschrieben und festgehalten werden. Weiter soll zum Ausdruck gebracht werden, dass für die Prognosen eine Reihe von hypothetischen Annahmen über künftige Ereignisse und mögliche Massnahmen der Unternehmensleitung getroffen wurden, welche nicht notwendigerweise eintreten müssen. Der Zweck dieses Abschnitts ist es, Leser dazu anzuhalten, die zukunftsorientierten Finanzinformationen nur im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- PS 940 gibt dazu zwei Beispiele für Berichtswortlaute.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.7 Review (prüferische Durchsicht) von Abschlüssen (PS 910[15])

II.7.1 Übersicht

123 Die Review (prüferische Durchsicht) ist eine betriebswirtschaftliche Prüfung eines Abschlusses oder anderer vergangenheitsorientierter Finanzinformationen zur Erlangung begrenzter Sicherheit. Die Review wird in PS 910 «Review (prüferische Durchsicht) von Abschlüssen» bzw. den internationalen Standards ISRE 2400 «Engagements to Review Financial Statements» (in der Fassung von 2012) und ISRE 2410 «Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity» behandelt.

124 ISRE 2410 behandelt die prüferische Durchsicht von vollständigen oder verdichteten Zwischenabschlüssen durch die Revisionsstelle. In diesem Fall hat die Revisionsstelle bereits vor der Durchführung der Review die notwendigen Kenntnisse über die Tätigkeit und das Umfeld des Unternehmens, namentlich auch des internen Kontrollsystems, erlangt, sofern es sich nicht um einen Erstauftrag handelt. Sie muss diese Kenntnisse im Rahmen der prüferischen Durchsicht mittels Befragungen von geeigneten Personen lediglich aktualisieren und aufdatieren. Im Zusammenhang mit ISRE 2410 ist der betreffende Zwischenabschluss ein nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard (bspw. IFRS Accounting Standards) oder ein nach Rechnungslegungsgrundsätzen zur Normentsprechung (bspw. OR) erstellter Zwischenabschluss, welcher eine Periode umfasst, die kürzer ist als das Geschäftsjahr der geprüften Einheit.

125 Erfolgt eine prüferische Durchsicht eines Abschlusses oder einer anderen Information nicht durch die bisherige Revisionsstelle, sondern durch einen anderen Wirtschaftsprüfer, so ist PS 910/ISRE 2400 anzuwenden. Da dieser Wirtschaftsprüfer nicht über dieselben vertieften Kenntnisse bezüglich des Umfelds der Unternehmung verfügt, muss dieser zusätzliche sowie tiefergehende Abklärungen und Befragungen durchführen, um die Zielsetzung der prüferischen Durchsicht zu erreichen.

126 Solange ISRE 2410 nicht in die fachlichen Verlautbarungen von EXPERTsuisse übernommen wird, sollte insbes. bei Reviews von Zwischenabschlüssen nach dem Obligationenrecht oder Swiss GAAP FER durch die Revisionsstelle PS 910 angewendet werden.

127 Die eingeschränkte Revision gemäss Obligationenrecht weist zwar Parallelen zur Review auf, ist aufgrund der gesetzlichen Vorgaben in verschiedenen Punkten jedoch anders ausgestaltet. Zur Abgrenzung zwischen PS 910 und dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (SER) wird auf HWP ER verwiesen.

II.7.2 Ziel einer Review

128 PS 910, ISRE 2400 und ISRE 2410 behandeln die Review (prüferische Durchsicht) von Abschlüssen. Zweck dieser Standards ist die Aufstellung von Grundsätzen und Erläuterungen zu den Berufspflichten des Wirtschaftsprüfers bei einem Auftrag zur Review eines Abschlusses sowie zu Form und Inhalt der Berichterstattung zur Review. Eine Review ist

[15] Zukünftige Bezeichnung ISRE-CH 2400 oder ISRE-CH 2410, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

in der Regel eine Auftragsarbeit und wird vom Wirtschaftsprüfer somit nicht in seiner Funktion als Revisionsstelle durchgeführt.

PS 910 und ISRE 2400 sind auf die Review eines Abschlusses ausgerichtet. Soweit praktikabel, sind sie aber auch auf Aufträge zur Review anderer vergangenheitsorientierter Finanzinformationen anwendbar.

ISRE 2410 ist ausschliesslich für die Review von Zwischenabschlüssen vorgesehen, bei denen der Wirtschaftsprüfer den letzten Jahresabschluss bereits geprüft hat und entsprechend über Kenntnisse des Unternehmens verfügt.

129 Ziel der Review eines Abschlusses ist eine Aussage des Wirtschaftsprüfers darüber, ob er auf Sachverhalte gestossen ist, die ihn zum Schluss veranlassen, dass der Abschluss nicht in allen wesentlichen Punkten den anzuwendenden Rechnungslegungsnormen entspricht. Diese Aussage macht der Wirtschaftsprüfer aufgrund von Prüfungshandlungen (Review-Handlungen), welche nicht alle Nachweise liefern, die von einer Abschlussprüfung zur Erlangung hinreichender Sicherheit verlangt würden. Somit ist die Review darauf ausgelegt, dass der Wirtschaftsprüfer eine Zusicherung weniger hohen Grades geben kann (limited assurance), verbunden mit einer negativen Formulierung der Prüfungsaussage.

II.7.3 Voraussetzungen

130 Der Wirtschaftsprüfer befolgt die Vorgaben der Review nach PS 910, ISRE 2400 oder ISRE 2410 und bezieht sich im Bericht nur darauf, wenn diese Vorgaben eingehalten sind. Weiter hält der Wirtschaftsprüfer die anwendbaren beruflichen Verhaltensanforderungen und die Anforderungen an die Qualitätssicherung ein.

II.7.3.1 Berufliche Verhaltensanforderungen

131 Die beruflichen Verhaltensanforderungen sind bei Review-Aufträgen einzuhalten, insbes. betreffend Unabhängigkeit (vgl. I.6.2.2.2). Der Wirtschaftsprüfer plant und führt die Review mit einer kritischen Grundhaltung durch. Er muss sich bewusst sein, dass es Umstände geben kann, die dazu führen, dass der Abschluss wesentliche Fehlaussagen enthält. Der Wirtschaftsprüfer wendet pflichtgemässes Ermessen an, u.a. in der Planung der Review, in der Erlangung genügender Nachweise sowie in der Würdigung der Review-Feststellungen im Hinblick auf die Review-Schlussfolgerung im Review-Bericht.

II.7.3.2 Unabhängigkeit

132 Die Regelungen zur Unabhängigkeit richten sich bei PS 910 nach den Richtlinien zur Unabhängigkeit von EXPERTsuisse und bei ISRE 2400 und 2410 nach dem IESBA-Kodex. Die Unabhängigkeit ist umfassend zu verstehen. Die besonderen Bestimmungen im Obligationenrecht betreffend Unabhängigkeit der Revisionsstelle bei der eingeschränkten Revision (insbes. betreffend die Zulässigkeit der Mitwirkung bei der Buchführung gem. Art. 729 Abs. 2 OR) finden für die Review keine Anwendung. Folglich ist die Mitwirkung bei der Buchführung im obligationenrechtlichen Sinne im Rahmen einer auftragsrechtlichen Review nicht zulässig.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.7.3.3 Qualitätssicherung

133 Die Qualitätssicherung nach ISQC-CH 1/ISQC1 ist verpflichtend (vgl. I.6.2.2.4). Der Wirtschaftsprüfer stellt mittels auftragsbezogener Massnahmen die Qualität der Review sicher. Dies umfasst insbes. folgende Aspekte:

- fachliche Kompetenz der Mitarbeitenden des Review-Teams;
- ordnungsgemässe Durchführung der Review-Dienstleistungen;
- objektive Urteilsbildung und Berichterstattung;
- Einhaltung der grundlegenden Voraussetzungen für die Auftragsannahme;
- laufende Beachtung der anwendbaren beruflichen Verhaltensanforderungen;
- kontinuierliche Überwachung des Auftrags.

Für weiterführende Erläuterungen zur Qualitätssicherung sei auf ISQC-CH 1 / ISQC 1 und die Erläuterungen in I.6.2.2.4 verwiesen.

II.7.4 Der Review-Prozess

134 Der Review-Prozess gliedert sich grundsätzlich in

- Auftragsannahme;
- Risikobeurteilung mit Erlangen eines Verständnisses über das Unternehmen, dessen Umfeld und interne Kontrollen sowie der Bestimmung der Wesentlichkeit;
- Festlegung von geeigneten Review-Handlungen;
- Ausführung diverser Review-Handlungen;
- Abschluss der Review; und
- Berichterstattung.

Nachfolgend wird auf ausgewählte Punkte des Review-Prozesses eingegangen.

II.7.5 Annahme und Weiterführung von Mandatsbeziehung und Review-Auftrag

135 Weil Entscheidungen in Bezug auf die Annahme oder Weiterführung von Mandatsbeziehungen und bestimmten Aufträgen weitreichende Konsequenzen haben können, verlangt ISQC-CH 1 vom Wirtschaftsprüfer Regelungen und Massnahmen zur Begrenzung entsprechender Risiken. Vorab ist daher die Integrität des (potenziellen) Kunden zu beurteilen. Ferner sind Überlegungen bezüglich fachlicher und zeitlicher Ressourcen sowie des Vorhandenseins von Spezialwissen, Kompetenzen und Fähigkeiten beim Wirtschaftsprüfer anzustellen. Die Regelungen und Massnahmen behandeln ausserdem die im Fall einer Beendigung der Mandatsbeziehung zu befolgenden Prozesse und die diesbezüglich bestehenden Handlungspflichten.

136 Der Wirtschaftsprüfer muss sich mit dem Auftraggeber über die Bedingungen des Review-Auftrags einig sein. Die vereinbarten Bedingungen sind in einem Bestätigungsschreiben des Wirtschaftsprüfers (Auftragsbestätigung) oder einer anderen geeigneten Form festzuhalten.

Zum Inhalt der Auftragsbestätigung gehört Folgendes:

- Ziel und Umfang der zu erbringenden Dienstleistung;
- Feststellung der Verantwortung des Wirtschaftsprüfers:
  - Bezugnahme auf den anwendbaren Standard und weitere anwendbare Anforderungen;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

  - Feststellung, dass die Review, verglichen mit einer Abschlussprüfung zur Erlangung hinreichender Sicherheit, weniger hohe Sicherheit dafür bietet, dass Fehlaussagen des Abschlusses aufgedeckt werden, und dass diese Review keine Gewähr dafür bietet, dass deliktische Handlungen (bspw. Betrug oder Unterschlagung) aufgedeckt werden;
  - Feststellung, dass keine Abschlussprüfung zur Erlangung hinreichender Sicherheit stattfindet und somit kein Prüfungsurteil abgegeben wird. Der Wirtschaftsprüfer kann auch hervorheben bzw. klarstellen, dass ein Review-Auftrag einer allfälligen gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht zur Abschlussprüfung nicht genügt.
- Feststellung der Verantwortung der Unternehmensleitung (bspw. Verwaltungsrat, Vereinsvorstand) für den Abschluss:
  - Erstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechnungslegungsgrundsätzen;
  - Verantwortung für die internen Kontrollen bezogen auf den Abschluss;
  - Erfordernis des uneingeschränkten Zugangs zu den für die Review benötigten Aufzeichnungen, Dokumenten und anderen Informationen sowie zu Personen im Unternehmen;
  - Erstellung einer Vollständigkeitserklärung durch die Unternehmensleitung;
- Weitere Informationen:
  - zum Beispiel zu Honorar und dessen Verrechnung sowie weiteren spezifischen Konditionen;
- Berichterstattung:
  - angemessene Erläuterung des zu erstattenden Berichts, ggf. ist ein Textmuster des zu erstattenden Berichts beizulegen.

PS 910 und ISRE 2400 enthalten je ein Beispiel für eine Auftragsbestätigung.

II.7.6 Durchführung der Review

137 Die Review erfolgt auf der Basis von Befragungen, analytischen Prüfungshandlungen und Abstimmungsprüfungen. Ziel des Wirtschaftsprüfers ist es, aufgrund der durchgeführten Review-Handlungen ausreichende und geeignete Review-Nachweise für die Schlussfolgerungen zum Abschluss zu erlangen. Nachfolgend wird auf gewisse Schritte bei der Durchführung einer Review eingegangen.

II.7.6.1 Wesentlichkeit bei der Review von Abschlüssen

138 Der Wirtschaftsprüfer legt die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes sowie eine Toleranzwesentlichkeit für die einzelnen Positionen fest. Zur Wesentlichkeit muss der Wirtschaftsprüfer dieselben Überlegungen anstellen, wie wenn er ein Prüfungsurteil abgeben würde (vgl. ISA-CH 320 / ISA 320). Auch wenn das Risiko, dass Fehlaussagen unaufgedeckt bleiben, bei einer Review grösser ist als bei einer Prüfung zur Erlangung hinreichender Sicherheit, beurteilt sich die Wesentlichkeit unabhängig vom Grad der gegebenen Zusicherung.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.7.6.2 Verständnis über das Unternehmen

139 Der Wirtschaftsprüfer erlangt ein Verständnis über:
- die Branche, die anwendbaren Gesetze sowie weitere externe Faktoren inklusive der anwendbaren Rechnungslegungsgrundsätze für den Abschluss;
- Tätigkeit und Umfeld des Unternehmens;
- das Buchhaltungssystem und -aufzeichnungen;
- die angewandten Grundsätze und Regeln der Rechnungslegung.

140 Erfolgt eine Review nach ISRE 2410, so ist der Wirtschaftsprüfer bereits als Abschlussprüfer tätig. In dieser Konstellation verfügt er bereits über entsprechende Kenntnisse des Unternehmens und kann auf diese aufbauen. Sofern sich das Geschäftsfeld des Kunden nicht verändert hat, wird dieser Schritt deshalb i.d.R. nicht erfolgen.

II.7.6.3 Festlegung und Ausführung von Review-Handlungen

141 Die Review-Handlungen umfassen Befragungen, analytische Prüfungshandlungen sowie Abstimmungsprüfungen. PS 910 und ISRE 2400 enthalten eine umfassende Aufstellung mit Beispielen üblicher Review-Handlungen. Weder sind diese Review-Handlungen abschliessend noch finden sie bei jedem Review-Auftrag vollständig Anwendung. Bei der Festlegung der Art, des Zeitpunkts und des Umfangs von Review-Handlungen muss der Wirtschaftsprüfer professionelles Ermessen anwenden.

142 Befragungen werden zur Risikobeurteilung und für Einzelfallprüfungen eingesetzt. Der Wirtschaftsprüfer würdigt die erhaltenen Antworten kritisch. Diskrepanzen zwischen erhaltenen Auskünften und bestehenden Kenntnissen über das Unternehmen oder den Abschluss geht der Wirtschaftsprüfer nach. Ist die Plausibilität gegeben, sind keine weiteren Review-Handlungen notwendig. Die Befragungen sind – wie alle anderen Review-Nachweise – zu dokumentieren. Befragungen sind ggf. mit weiteren Nachweisen zu ergänzen (bspw. Grundlagen der Bewertung mit entsprechendem Anlagegitter oder Offenlegung im Anhang). Üblicherweise gehört auch die Einholung einer schriftlichen Erklärung der Unternehmensleitung (Vollständigkeitserklärung) im Sinne von ISA-CH 580 zu den Review-Handlungen.

143 Analytische Prüfungshandlungen werden bei der Review eingesetzt:
- zur Risikobeurteilung (bspw. Vergleich von Entwicklungen);
- als aussagebezogene Review-Handlungen (bspw. Vergleich der Debitorenzahlungsfrist mit derjenigen des Vorjahres);
- bei Beendigung der Review (Plausibilisierung des Abschlusses als Ganzes).

Bei analytischen Prüfungshandlungen werden Finanzinformationen geprüft, indem sinnvolle Beziehungen zwischen finanziellen Informationen oder zwischen finanziellen und nicht-finanziellen Informationen hergestellt und beurteilt werden. Ziel ist die Herstellung einer sachlogischen Plausibilität, um Aussagen im Abschluss zu stützen. Für weiter gehende Erläuterungen zu analytischen Prüfungshandlungen wird auf ISA-CH 520 «Analytische Prüfungshandlungen» verwiesen.

144 Bei der manuellen Abstimmungsprüfung werden Zahlen miteinander verglichen, die u.a. nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zwangsläufig übereinstimmen sollten. Mit Gesamtabstimmungen kann festgestellt werden, ob Daten richtig und vollständig

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

aus den Grundaufzeichnungen übernommen wurden (bspw. von Hilfs- und Nebenbuchhaltungen in die Hauptbuchhaltung). Zudem werden Einzelabstimmungen vorgenommen, bspw. Abstimmung ausgewählter Saldi mit externen Unterlagen wie Bank- und Grundbuchauszügen oder Kontokorrentauszügen von nahestehenden Gesellschaften.

145 Zudem muss der Wirtschaftsprüfer eine Befragung durchführen, ob nach dem Bilanzstichtag Ereignisse eingetreten sind, die eine Berichtigung oder Offenlegung im Abschluss erfordern. Der Wirtschaftsprüfer ist jedoch nicht verpflichtet, durch weitere, über die Befragung hinausgehende Review-Handlungen festzustellen, ob solche Ereignisse nach dem Datum seines Berichts eingetreten sind.

146 Hat der Wirtschaftsprüfer Grund zur Annahme, dass die prüferisch durchgesehenen Informationen wesentliche Fehlaussagen enthalten, muss er zusätzliche oder weiter gehende Review-Handlungen durchführen, um basierend darauf über eine Modifizierung des Berichts entscheiden zu können. Die fehlende Möglichkeit, ausreichende geeignete Nachweise für eine wesentliche Position zu erlangen, kann zu einer Beschränkung des Prüfungsumfangs und in der Konsequenz zu einer Einschränkung oder Verneinung der Aussage im Review-Bericht führen (vgl. Rz. 150).

II.7.7 Berichterstattung

147 Der Bericht des Wirtschaftsprüfers über die Review enthält eine klar formulierte negative Zusicherung über den Abschluss. Im Hinblick darauf hat der Wirtschaftsprüfer die aus den erlangten Nachweisen gezogenen Schlussfolgerungen zu überprüfen und zu beurteilen.

148 Aufgrund seiner Arbeiten muss der Wirtschaftsprüfer einschätzen, ob im Zuge der Review Informationen erlangt wurden, die darauf hindeuten, dass der Abschluss nicht jenen Regeln der Rechnungslegung entspricht, die im Abschluss angegeben sind resp. diesem zugrunde liegen. Grundsätzlich kann es sich bei den Rechnungslegungsgrundsätzen um solche zur sachgerechten Gesamtdarstellung (fair presentation) und um solche zur Normentsprechung handeln, vgl. zu dieser Differenzierung II.1.2.

149 Der Review-Bericht weist folgende grundlegende Bestandteile auf (üblicherweise in dieser Reihenfolge):

- Berichtsüberschrift (es kann zweckmässig sein, in der Überschrift den Begriff «unabhängiger Wirtschaftsprüfer» zu verwenden);
- Berichtsempfänger;
- Einleitung (erster Absatz):
  - Bezeichnung des Abschlusses, welcher prüferisch durchgesehen wurde;
  - Bezug auf eine Zusammenfassung der wesentlichen Grundsätze zur Rechnungslegung und weiterer Informationen (sofern anwendbar);
- Verantwortung der Unternehmensleitung (zweiter Absatz):
  - Umschreibung der Verantwortlichkeiten der Unternehmensleitung in Bezug auf den Abschluss sowie auf die notwendige interne Kontrolle;
- Verantwortung des Wirtschaftsprüfers (dritter Absatz):
  - Verantwortung, eine Einschätzung in Form einer Review-Aussage über den Abschluss abzugeben;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

  - Bezugnahme auf den anwendbaren Standard, welcher eine negative Zusicherung verlangt;
  - Feststellung, dass eine Review ein Auftrag mit begrenzter Zusicherung ist und sich in erster Linie auf Befragungen sowie analytische Prüfungshandlungen beschränkt; und
  - Feststellung, dass keine Prüfung stattgefunden hat, die Urteilssicherheit geringer ist als bei einer Prüfung und kein Prüfungsurteil abgegeben wird;
- Review-Aussage (vierter Absatz);
  - negative Zusicherung, allenfalls mit Einschränkung/Verneinung;
  - Bericht über andere rechtliche oder regulatorische Anforderungen;
- Unterschrift des Wirtschaftsprüfers;
- Berichtsdatum; sowie
- Name und Domizil des Wirtschaftsprüfers.

150 Ist der Wirtschaftsprüfer auf Sachverhalte gestossen, die ihn zum Schluss veranlassen, dass der Abschluss kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt bzw. nicht regelkonform erstellt wurde, sind diese Sachverhalte darzulegen. Dabei ist – sofern praktikabel – die (mögliche) Auswirkung auf den Abschluss zu quantifizieren und es ist entweder:

- eine Einschränkung der negativen Zusicherung anzubringen (qualification of the negative assurance); oder
- eine verneinende Aussage zu machen (adverse conclusion), wonach der Abschluss kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt bzw. nicht regelkonform erstellt wurde. Dies ist angebracht, wenn der Sachverhalt das vom Abschluss vermittelte Gesamtbild so grundlegend verändert, dass der Wirtschaftsprüfer zum Schluss kommt, mit einer Einschränkung der negativen Zusicherung werde die irreführende oder unvollständige Natur des Abschlusses nicht angemessen offengelegt.

151 Liegt eine wesentliche Beschränkung des Review-Umfangs vor, ist diese zu umschreiben und es ist entweder:

- eine Einschränkung der negativen Zusicherung anzubringen (qualification of the negative assurance) mit Bezug auf die möglichen Korrekturen des Abschlusses, welche der Wirtschaftsprüfer für notwendig halten könnte, wenn die Beschränkung nicht vorläge; oder
- gar keine Aussage zu machen (disclaimer of conclusion). Dies ist angebracht, wenn die mögliche Auswirkung der Beschränkung des Review-Umfangs das vom Abschluss vermittelte Gesamtbild grundlegend verändert, sodass der Wirtschaftsprüfer zum Schluss kommt, dass überhaupt keine Zusicherung gegeben werden kann.

PS 910, ISRE 2400 und ISRE 2410 geben dazu verschiedene Beispiele für Berichtswortlaute.

152 Der Bericht ist auf den Zeitpunkt zu datieren, zu dem die Review beendet worden ist. Dies schliesst Review-Handlungen bezüglich Ereignisse ein, die bis zum Berichtsdatum eingetreten sind. Da die Verantwortung des Wirtschaftsprüfers darin besteht, über den von der Unternehmensleitung erstellten und bekanntgegebenen Abschluss zu berichten, darf der Wirtschaftsprüfer den Bericht frühestens auf den Zeitpunkt datieren, zu dem die Unternehmensleitung (bspw. Verwaltungsrat) den Abschluss formell gutgeheissen hat.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.7.8 Dokumentation

153 Die Dokumentation ist ein wichtiges Element im Review-Prozess und belegt, dass die Review nach dem entsprechend angewendeten Standard erfolgt ist. Sie erstreckt sich über alle Phasen, von der Planung der Review über die Durchführung bis hin zur Beendigung und Berichterstattung. Die Dokumentation umfasst die Zusammenstellung von Unterlagen und Dateien, die ein Wirtschaftsprüfer anfertigt oder erhält (Review-Nachweise) inklusive der Diskussionen mit dem Management sowie Vollständigkeitserklärung und Berichterstattung.

Die Anforderungen an die Dokumentation sind vergleichbar mit denjenigen einer Prüfung nach den SA-CH/ISA (vgl. ISA-CH 230/ISA 230).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Teil III
Prüfung nicht-finanzieller Informationen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.1 Betriebswirtschaftliche Prüfungen ausser Prüfungen oder prüferische Durchsichten von vergangenheitsorientierten Finanzinformationen (PS 950[1])

III.1.1 Vorbemerkungen

1 PS 950 entspricht ISAE 3000 (Revised), der auf den 15. Dezember 2015 in Kraft gesetzt worden ist, ergänzt um erläuternde Textziffern. Im deutschsprachigen Raum existiert bei Drucklegung des vorliegenden HWP Bandes noch keine offizielle Übersetzung von ISAE 3000 (Revised). Der Originalwortlaut von ISAE 3000 (Revised) ist daher integraler Bestandteil von PS 950.

Bei der Transformation in den PS 950 wurden die in ISAE 3000 (Revised) bestehenden Verweise auf Verlautbarungen des IAASB bzw. des IESBA (bspw. International Framework for Assurance Engagements, ISQC 1, IESBA-Kodex) durch Verweise auf die relevanten Verlautbarungen von EXPERTsuisse (Schweizer Qualitätssicherungsstandard ISQC-CH 1, Standes- und Berufsregeln, RzU, RzW) ersetzt sowie massgebliche schweizerische Rechtsvorschriften nach Bedarf eingefügt.

2 Gemäss PS 950 hat der Berufsangehörige nicht nur dessen Vorgaben einzuhalten, sondern diese auch in Zusammenhang mit dem Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen Prüfungen zu lesen. Neben dem allgemeinen Standard ISAE 3000 (Revised) wurden spezifische Standards für bestimmte Zwecke entwickelt.

3 Sämtliche spezifischen Standards, ISAE 3402, 3410 und 3420, sind eigenständige Standards. Sie enthalten jedoch eine ausdrückliche Bestimmung, wonach zusätzlich die Anforderungen von ISAE 3000 (Revised) einzuhalten sind. Daraus ist zu folgern, dass bei der Ausführung von Aufträgen nach einem der drei Standards gleichsam besondere Bestimmungen im PS 950 zu beachten sind. Im Übrigen verweisen diese spezifischen Standards auf allgemein gültige Regelungen des ISAE 3000 (Revised), wie Auftragsannahme und -fortführung, Planung, Prüfungsnachweise und Dokumentation.

III.1.2 Einleitung und Ziele

4 PS 950 stellt sowohl einen Prüfungsstandard im eigentlichen Sinne als auch ein generelles Rahmenkonzept für betriebswirtschaftliche Prüfungen ausser Prüfungen oder prüferische Durchsichten von vergangenheitsorientierten Finanzinformationen dar. PS 950 kommt bei sonstigen betriebswirtschaftlichen Prüfungen stets dann zur Anwendung, wenn kein anderer Prüfungsstandard massgebend ist. Ziel ist eine Aussage des Berufsangehörigen in Form einer Zusicherung über einen bestimmten Sachverhalt oder bestimmte Sachverhaltsinformationen. Dabei können Sachverhalte und Sachverhaltsinformationen durch Prüfungen mit hinreichender oder mit begrenzter Sicherheit abgedeckt werden.

5 Gegenstand von betriebswirtschaftlichen Prüfungen, die weder Prüfungen noch Reviews von vergangenheitsorientierten Finanzinformationen darstellen, können finanzielle, aber auch nicht-finanzielle Informationen sein. Im Gegensatz zu einer Abschlussprüfung bzw.

[1] Zukünftige Bezeichnung ISAE-CH 3000, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Review sind bei Prüfungen nach PS 950 sowohl der zu beurteilende Prüfungsgegenstand als auch die Kriterien für dessen Beurteilung festzulegen, da Letztere nicht immer institutionalisiert bzw. vorgegeben sind.

6 Angesichts der vielfältigen Konstellationen hinsichtlich der zu beurteilenden Prüfungsgegenstände sowie der Kriterien und Verfahren zu deren Beurteilung bzw. Messung sind solche Prüfungen für den Auftraggeber, den Berufsangehörigen und auch für die Nutzer sehr anspruchsvoll. Nebst den fachlichen Aspekten beeinflussen auch die Interessen unterschiedlichster Anspruchsgruppen die Zielsetzungen einer derartigen Prüfung.

7 Ein Prüfungsgegenstand kann aus einem oder mehreren Sachverhalten oder Sachverhaltsinformationen bestehen. Sachverhaltsinformationen können sich bspw. auf die Aussage des Auftraggebers zum Thema Umweltverhalten mittels Verbrauchszahlen beziehen. D.h., als Sachverhaltsinformation rückt der sich ergebende Effekt aus dem Umweltverhalten des Unternehmens in den Mittelpunkt und nicht bspw. die Einhaltung eines Prozesses oder einer Kontrolle.

8 Der Standard unterscheidet zwischen direkten und sogenannten aussagegestützten Aufträgen. Bei einem direkten Auftrag («Direct engagement») beurteilt der Berufsangehörige den Prüfungsgegenstand (Sachverhalt oder Sachverhaltsinformationen) anhand geeigneter Kriterien und erstattet darüber Bericht. Die Schlussfolgerung in seinem Bericht bezieht sich dabei direkt auf den zu beurteilenden Prüfungsgegenstand.

Bei einem aussagegestützten Auftrag («Attestation engagement») beurteilt der Auftraggeber den Sachverhalt (bspw. seine Dienstleistung oder IT-Systeme und die damit verbundenen Kontrollen) selbst und gibt seine Beurteilung den Nutzern bekannt. Der Berufsangehörige wird damit beauftragt, diese Beurteilung des Auftraggebers (d.h. die Aussage oder das Statement) zu überprüfen und darüber Bericht zu erstatten. Wenn der Auftraggeber die Sachverhaltsinformation selbst nicht darstellt, kann diese Information auch vom Berufsangehörigen in den Prüfungsbericht aufgenommen werden. Prüfungen nach PS-CH 980 «Grundsätze zur Prüfung von Compliance-Management-Systemen CMS» (vgl. III.3) oder ISAE 3402 folgen diesem Beispiel.

Die Merkmale eines aussagegestützten und direkten Auftrags lassen sich wie folgt zusammenfassen:

	Aussagegestützter Auftrag	**Direkter Auftrag**
Rolle der verantwortlichen Partei (häufig das Management)	Die verantwortliche Partei ist dafür verantwortlich, den zugrunde liegenden Sachverhalt anhand definierter Kriterien zu messen oder zu bewerten. Gegebenenfalls hält sie die Ergebnisse in schriftlicher Form (Aussage) fest.	Die verantwortliche Partei ist für den zugrunde liegenden Sachverhalt verantwortlich. Sie führt keine Messung oder Bewertung dieses Sachverhalts durch. Ihre Verantwortung für den Sachverhalt wird sie in der Regel mit der Unterzeichnung der Auftragsvereinbarung und durch die Abgabe der Vollständigkeitserklärung bestätigen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

	Aussagegestützter Auftrag	Direkter Auftrag
Rolle des Berufsangehörigen	Der Berufsangehörige prüft die Aussage der verantwortlichen Partei und beurteilt, ob diese frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist. Sein Prüfungsurteil kann auf Folgendes Bezug nehmen: • den zugrunde liegenden Sachverhalt (subject matter) und die anwendbaren Kriterien (bspw. «Wir sind der Auffassung, dass die Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen Gesetz XYZ einhält»), • die Sachverhaltsinformationen (subject matter information, definiert als Ergebnis der Messung oder Beurteilung des Sachverhalts) und die anwendbaren Kriterien (bspw. «Wir sind der Auffassung, dass die Beurteilung der Leistungskennzahlen in allen wesentlichen Belangen im Einklang mit den XYZ Kriterien erstellt wurde»), • die Aussage (Statement) der verantwortlichen Partei (bspw. «Wir sind der Auffassung, dass die Aussage des Managements, dass die Leistungskennzahlen im Einklang mit den XYZ Kriterien beurteilt wurden, in allen wesentlichen Belangen korrekt ist.»). Viele Berufsangehörige ziehen es vor, ihr Prüfungsurteil anhand der Sachverhaltsinformationen und der anwendbaren Kriterien zu formulieren, um einen aussagegestützten Auftrag klarer von einem direkten Auftrag abzugrenzen.	Der Berufsangehörige misst oder beurteilt den zugrundeliegenden Sachverhalt anhand von definierten Kriterien, ohne auf Aussagen bzw. Beschreibungen oder Erklärungen der verantwortlichen Partei abzustellen. Das Prüfungsurteil wird anhand des zugrunde liegenden Sachverhalts und der anwendbaren Kriterien formuliert.

Abbildung 15: Unterscheidungsmerkmale von aussagegestütztem und direktem Auftrag nach PS 950 und weiteren Standards

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über mögliche Aufträge nach PS 950, wobei für einige Sachgebiete spezifische Standards des Berufsstands bestehen (bspw. ISAE 3402 oder PS 870[2]), auf die an anderer Stelle näher eingegangen wird.

9 Kategorisierung von möglichen Prüfungsgegenständen nach international oder national bedeutenden Standards:

	Sachgebiet	Kurzbeschreibung	Anwendbarer Prüfungsstandard	
			allgemein	spezifisch
Finanz-Informationen	Vergangenheits-orientiert	Bestandteile von Finanzinformationen anhand von Rechnungslegungsgrundsätzen oder deren prozessuale Herleitung	PS 950	ISAE 3420[3]
	Zukunfts-orientiert			PS 940[4]
Nicht-finanzielle Informationen	Systeme & Prozesse	Prüfung ausserhalb der Abschlussprüfung von IT-Systemen und damit verbundenen Prozessen	PS 950	
	Projekt-begleitende Prüfungen	Beurteilung der Entwicklung, Einführung, Änderung oder Erweiterung IT-gestützter Rechnungslegungssysteme	PS 950	
	Ausgelagerte Dienstleistungen	Interne Kontrollen bei einem Dienstleistungserbringer im Zusammenhang mit einer Abschlussprüfung	PS 950	ISAE 3402[5] SOC 1[6]
	Interne Kontrollen	Freiwillige Prüfung von internen Kontrollen oder Bestandteilen	PS 950	PS-CH 890 SOC 2, SOC 3

Abbildung 16/1: Kategorisierung von Aufträgen nach PS 950 und weiteren Standards

[2] Zukünftige Bezeichnung PS-CH 870, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».
[3] Zukünftige Bezeichnung ISAE-CH 3420, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».
[4] Zukünftige Bezeichnung ISAE-CH 3400, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».
[5] Zukünftige Bezeichnung ISAE-CH 3402, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».
[6] SOC 1, SOC 2 und SOC 3 beziehen sich auf die korrespondierenden Prüfungsstandards des US-amerikanischen Berufsstands (AICPA) für die Prüfung von Kontrollen bei Dienstleistungserbringern.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

	Sachgebiet	Kurzbeschreibung	Anwendbarer Prüfungsstandard	
			allgemein	spezifisch
Nicht-finanzielle Informationen	Einhaltung von Regeln und Gesetzen (Compliance)	Freiwillige Prüfung von Compliance-Management-Systemen als Ganzes oder von Bestandteilen	PS 950	PS-CH 980[7]
	Softwareprodukte	Prüfung von Softwareprodukten oder Bestandteilen	PS 950	PS 870[8]
	Berichterstattung zu Nachhaltigkeitsthemen	Greenhouse Gas Statement;		ISAE 3410[9]
		Sustainability Report;	PS 950	
		Corporate Social Reporting;		
		Leistungskennzahlen;		
		Umweltkostenrechnung;		
		Statement (Aussage) über die Verwendung von Ressourcen.		
	Sonstige	Statement (Aussage) über das Preis-Leistungs-Verhältnis (Value for Money);	PS 950	
		Prüfung von öffentlichen Kaufangeboten.		PS 880[10]

Abbildung 16/2: Kategorisierung von Aufträgen nach PS 950 und weiteren Standards

Bei einigen Sachgebieten zeigt Abbildung 16 gewisse Überlappungen zwischen PS 950 und den spezifischen Prüfungsstandards. Werden die Anforderungen eines spezifischen Prüfungsstandards nicht erfüllt (bspw. wegen einer nur teilweisen Erfüllbarkeit der Anforderungen oder selektiven Auswahl aus dem betreffenden Prüfungsstandard), so besteht die Möglichkeit, im Rahmen einer Prüfung nach PS 950 zu vereinbaren, den Prüfungsgegenstand auf Teilaspekte des Sachverhalts zu beschränken.

III.1.3 Anforderungen an Prüfungsgegenstand und Kriterien

III.1.3.1 Prüfungsgegenstand

10 Gegenstand einer Prüfung nach PS 950 ist ein Sachverhalt, eine Sachverhaltsinformation oder eine Aussage (Statement) der verantwortlichen Partei. Die Sachverhaltsinformation wird definiert als das Ergebnis der Messung oder Beurteilung eines Sachverhalts

[7] Zukünftige Bezeichnung PS-CH 980, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».
[8] Zukünftige Bezeichnung PS-CH 870, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».
[9] Zukünftige Bezeichnung ISAE-CH 3410, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».
[10] Zukünftige Bezeichnung PS-CH 880, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

anhand ausgewählter Kriterien. Es besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Sachverhalte, Sachverhaltsinformationen oder Aussagen einzeln oder gruppiert durch eine Prüfung abzudecken.

Voraussetzung einer Prüfung ist immer die Prüfbarkeit bzw. die Adäquanz des zugrunde liegenden Prüfungsgegenstands. Angemessen ist ein Prüfungsgegenstand, wenn er identifizierbar und anhand einer Vergleichsgrösse oder eines Kriteriums konsistent beurteilbar oder messbar ist. Dies sind Voraussetzungen dafür, dass der jeweilige Prüfungsgegenstand mit ausreichenden Prüfungsnachweisen untermauert werden kann und der Berufsangehörige einen Bericht mit der gewünschten Art der Zusicherung (begrenzt oder hinreichend) abgeben kann.

11 Die Angemessenheit eines Prüfungsgegenstands ist unabhängig davon, ob eine begrenzte oder hinreichende Zusicherung erreicht werden soll. Ein unangemessener Sachverhalt in einem Auftrag mit hinreichender Sicherheit ist auch unangemessen in einem Auftrag mit begrenzter Sicherheit und umgekehrt.

Die Eigenschaften eines Prüfungsgegenstands können massgeblich beeinflussen, wie genau die Messung oder Beurteilung des Sachverhalts gegenüber einem bestimmten Kriterium erfolgen kann und wie aussagekräftig die Prüfungsnachweise im Kontext des Auftrags sein können. Vorrangig quantitative, objektiv validierbare oder historische Informationen gehen tendenziell mit einem geringeren Prüfungsrisiko einher als qualitative, subjektive und zukunftsorientierte Sachverhalte. Die bestmögliche Identifizierung dieser Eigenschaften und die Abschätzung ihrer Effekte helfen, die Angemessenheit des Prüfungsgegenstands zu beurteilen, und geben Anhaltspunkte für den Inhalt des Prüfungsberichts. Objektiv nicht beurteilbare Prüfungsinhalte sind als unangemessen abzulehnen. Unklare oder mit erheblichen Unsicherheiten behaftete Inhalte sollten bei der Auftragsannahme ausgeschlossen oder spätestens bei der Berichterstattung angemessen berücksichtigt werden.

12 Falls sich ein Auftrag nur auf einen bestimmten Aspekt eines umfassenden Sachverhalts bezieht, sollten spezifische Überlegungen angestellt werden. Bspw. könnte ein Berufsangehöriger beauftragt werden, über die Nachhaltigkeit ausgewählter Aktivitäten eines Unternehmens Bericht zu erstatten, während andere Aktivitäten des Unternehmens mit schlechterer Umweltbilanz unbeachtet bleiben. In einem solchen Fall hat der Berufsangehörige zu beurteilen, ob die Berichterstattung den Informationsbedürfnissen der vorgesehenen Nutzer dennoch gerecht werden kann. Berücksichtigt werden sollte dabei auch die Art und Weise, wie der Sachverhalt dargestellt wird, wie die Darstellung auf den Nutzer wirkt und in welcher Form die Informationen zugänglich gemacht werden. Ist absehbar, dass der Auftraggeber eine unangemessene Beschreibung oder Darstellung des Sachverhalts nicht adäquat anpassen wird, sollte der Berufsangehörige den Prüfungsauftrag nicht annehmen.

13 Die Beurteilung der Prüfbarkeit des Prüfungsgegenstands sollte zudem unter Beachtung des ausgewählten Kriteriums (vgl. III.1.3.2) erfolgen. Ein sachfremdes oder unpassendes Kriterium (bspw. pauschal das gesamte Obligationenrecht statt nur eine spezifische Gesetzesbestimmung) kann zu Interpretationsschwierigkeiten führen und die Qualität der Prüfungsnachweise negativ beeinflussen, sodass der Prüfungsgegenstand nicht adäquat

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

beurteilt werden kann und das Prüfungsrisiko des Berufsangehörigen erhöht wird. Kann der Berufsangehörige im Verlauf der Prüfung diese Problematik nicht lösen, hat er spätestens in der Berichterstattung wesentliche inhärente Einschränkungen aufzuzeigen, welche im Zusammenhang mit der Messung oder Beurteilung des zugrunde liegenden Sachverhalts stehen (vgl. auch das Beispiel in III.6.3.3 zur Prüfung von Treibhausgasbilanzen nach ISAE 3410).

III.1.3.2 Geeignete Kriterien

14 Kriterien sind Standards oder Richtgrössen, anhand deren eine Beurteilung oder Messung des Sachverhalts erfolgen soll. Die Mess- oder Beurteilungsergebnisse entsprechen somit den Sachverhaltsinformationen. Wie an den Prüfungsgegenstand stellt PS 950 auch Anforderungen an die (Vergleichs-)Kriterien. Ein *geeignetes Kriterium* zeichnet sich durch folgende fünf Charakteristika aus:

a) Relevanz: Kriterien sind relevant, wenn die Mess- oder Beurteilungsergebnisse die Entscheidungsfindung von Nutzern unterstützen (Informationsqualität).
b) Vollständigkeit: Kriterien sind vollständig, wenn die Mess- oder Beurteilungsergebnisse keine relevanten Umstände, die die Entscheidungsfindung von Nutzern beeinflussen könnten, auslassen. Vollständige Kriterien können bspw. Standards zur Darstellung oder Offenlegung enthalten.
c) Verlässlichkeit: Ein verlässliches Kriterium erlaubt eine hinreichend konsistente Beurteilung, Messung oder Evaluation des zugrunde liegenden Sachverhalts.
d) Neutralität: Ein neutrales oder wertfreies Kriterium führt zu unter den gegebenen Umständen unverzerrten Mess- oder Beurteilungsergebnissen.
e) Verständlichkeit: Ein verständliches Kriterium führt zu Mess- oder Beurteilungsergebnissen, welche von den vorgesehenen Nutzern verstanden werden.

15 Eigene Erwartungen, Einschätzungen und individuelle Erfahrungen eines Berufsangehörigen stellen keine geeigneten Kriterien zur Beurteilung oder Messung eines Sachverhalts dar. Die Einschätzung der Angemessenheit eines Kriteriums anhand der vorgenannten Eigenschaften obliegt der fachmännischen Beurteilung des Berufsangehörigen. So kann ein Kriterium für die Berichterstattung an eine Behörde zweckmässig, aber für einen Auftrag mit anderen Adressaten bzw. Nutzern unangebracht sein, weil die erforderlichen Vorkenntnisse nicht vorhanden sind oder nicht erwartet werden können.

16 Ein Kriterium kann auf verschiedene Weise bestimmt oder entwickelt werden. Bspw. kann es

- in Gesetzen, Verordnungen oder Richtlinien enthalten sein (bspw. CO_2-Verordnung);
- von einer autorisierten oder anerkannten Institution von Experten nach einem transparenten Verfahren ausgegeben werden (bspw. Global Reporting Initiative [GRI]);
- von einem Gremium in einem nicht transparenten Verfahren entwickelt werden;
- in einer wissenschaftlichen Publikation veröffentlicht sein; oder
- spezifisch für die Messung oder Beurteilung eines Sachverhalts im Rahmen eines bestimmten Auftrags entwickelt werden.

Aus der Sicht des Berufsangehörigen ist zu beachten, dass die Art und Weise der Zugänglichkeit und der Entwicklung des Kriteriums für dessen Beurteilung massgeblich sein kann. Bspw. gilt ein Kriterium als etabliert und angemessen, wenn es in einem transpa-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

renten Verfahren entstanden ist und von einer autorisierten oder anerkannten Institution veröffentlicht wurde (bspw. IFRS Accounting Standards oder GRI).

17 Bestimmte Nutzer(gruppen) können jedoch detaillierte Anforderungen für ihre Bedürfnisse entwickeln, bspw. in der prudentiellen Aufsicht. So wäre es denkbar, dass eine Branche eine Selbstregulierung zum Thema Anforderungen an auslagernde Dienstleistungsunternehmen entwickelt, welche ein prinzipienorientiertes Rundschreiben der Aufsichtsbehörde konkretisiert. In solchen Fällen weist der Berufsangehörige in seinem Prüfungsbericht auf den Umstand hin, dass die Sachverhaltsinformation mittels eines für diesen Zweck besonderen Kriteriums erstellt wurde und es deshalb nicht angebracht ist, die Sachverhaltsinformation für einen anderen Zweck zu verwenden. Ferner kann es den Umständen entsprechend angebracht sein, den Berichtsleser zusätzlich darauf hinzuweisen, dass das Kriterium weder in einem Gesetz, einer Verordnung oder einer Richtlinie enthalten ist, noch von einer autorisierten oder anerkannten Expertengruppe nach einem transparenten Prozess veröffentlicht wurde.

18 Das Kriterium muss zugänglich sein, damit die vorgesehenen Nutzer die Schlussfolgerung im Prüfungsbericht nachvollziehen können und es ihnen möglich ist, sich ein eigenes Bild über den zugrunde liegenden Sachverhalt und dessen Messung oder Beurteilung zu verschaffen. Das Kriterium sollte dem vorgesehenen Nutzer auf einem der nachfolgenden Wege zugänglich sein:

- öffentlich (wie oben beschrieben);
- übersichtlich eingebunden in die Darstellung der Sachverhaltsinformation;
- übersichtlich eingebunden in den Prüfungsbericht; oder
- als allgemein gültiger Massstab, bspw. die Zeitmessung in Stunden und Minuten.

Gegebenenfalls kann das Kriterium auch nur einem begrenzten Nutzerkreis bekannt oder zugänglich sein, bspw. in Form einer vertraglichen Vereinbarung oder eines Industriestandards. In diesen Fällen hält der Berufsangehörige dies entsprechend im Bericht fest.

19 In der Praxis werden von vielen Unternehmen internationale und nationale Normen, bspw. die der International Organization for Standardization (ISO) oder der Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV), in verschiedensten Bereichen eingesetzt, wie zum Beispiel für das Qualitäts-, Umwelt- oder Energiemanagement oder für die Informationssicherheits- oder Compliance-Managementsysteme[11]. Diese Standards oder Normen sind primär dazu gedacht, eine Anleitung für die Definition, Einführung und den Betrieb solcher Managementsysteme zu geben. Sie sind daher oft prinzipienbasiert und offen formuliert. Deshalb genügt ein blosser Verweis auf einen Standard oder eine Norm in der Regel nicht, um als anwendbares Kriterium in einer Prüfung zu dienen. Um als Basis für eine betriebswirtschaftliche Prüfung als Kriterium geeignet zu sein, muss sich der Berufsangehörige im Sinne der vorgenannten Eigenschaften vergewissern, dass für den angesprochenen Nutzerkreis des Prüfberichts das Kriterium ausreichend ausführlich und zugänglich beschrieben ist. In der Praxis hat sich als taugliches Mittel das Erstellen eines *«Grundlagendokuments»* etabliert, wie es bereits aus der Prüfung von Abschlüssen für einen bestimmten Zweck bekannt ist. Das Grundlagendokument fungiert als Ver-

[11] QMS (ISO 9001), Umwelt (ISO 14001/14064), Energie (ISO 50001), Informationssicherheit (ISO 27001) oder Compliance-Management (ISO 37301).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

bindungsglied zwischen der durch die geprüfte Organisation eingeführten Norm und dem Nutzerkreis. Es enthält beispielsweise eine Spezifikation oder eine den Umständen angemessene Beschreibung des angewendeten Kriteriums oder eine Erläuterung der angewendeten Berechnungsformeln, welche weder in der Norm noch in einem anderen Standard enthalten sind. Das Grundlagendokument ist zu veröffentlichen und/oder als Bestandteil des Prüfungsberichts zusammen mit dem Prüfungsgegenstand in der Berichterstattung einzubinden.

III.1.3.3 Prüfung der Voraussetzungen für eine betriebswirtschaftliche Prüfung

20 Vor der Annahme eines Auftrags muss der Berufsangehörige auf der Basis seiner bisherigen Kenntnisse über den Sachverhalt und die Hintergründe des Auftrags sowie mittels Besprechungen mit den massgeblichen Parteien sicherstellen, dass die Prüfungsvoraussetzungen für die Durchführung der Prüfung wie folgt gegeben sind:

- Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der involvierten Parteien sind klar (Drei-Parteien-Beziehung).
- Der Sachverhalt und die anzuwendenden Kriterien sind angemessen (vgl. III.1.3.1 und III.1.3.2).
- Der Berufsangehörige erwartet, ausreichend geeignete Prüfungsnachweise erlangen zu können, um seine Schlussfolgerung zu stützen.
- Die Berichterstattung des Berufsangehörigen kann mit der gewünschten Zusicherung in Form eines schriftlichen Berichts erfolgen.
- Die Zielsetzung des Auftrags ist insgesamt nachvollziehbar, unter anderem in Hinblick auf die Nutzer, Interessengruppen und Auswahl der Kriterien. Im Fall eines Prüfungsauftrags mit einer begrenzten Sicherheit bedeutet dies auch, dass der Berufsangehörige erwarten kann, einen aussagekräftigen Zusicherungsgrad zu erreichen.

Wenn der Berufsangehörige zum Schluss kommt, dass die Voraussetzungen für eine betriebswirtschaftliche Prüfung nur teilweise gegeben sind, muss er dies mit den verantwortlichen Parteien (i.d.R. dem Auftraggeber) klären. Gelingt dies nicht, sollte der Berufsangehörige einen solchen Prüfungsauftrag nicht annehmen.

III.1.4 Auftragsbedingungen

21 Die Auftragsbedingungen nach PS 950 unterscheiden sich nicht grundsätzlich von denen anderer Prüfungsaufträge. Sie umfassen die Art der Zusicherung, die Eigenschaften des Sachverhalts und ggf. ausgeschlossene Sachverhalte, inhärente Einschränkungen in Bezug auf Messbarkeit oder Beurteilbarkeit des Sachverhalts, die anzuwendenden Kriterien, die Bedürfnisse der vorgesehenen Nutzer, die Fachkompetenz des Prüfteams und dessen rechtliche und regulatorische Einbettung sowie weitere auftragsrelevante Sachverhalte.

III.1.5 Wesentlichkeit in der Prüfung

22 Wie bei einer Abschlussprüfung stellt der Berufsangehörige auch bei einer betriebswirtschaftlichen Prüfung Wesentlichkeitsüberlegungen hinsichtlich Art, Zeitpunkt und Ausmass der Prüfungshandlungen an und beurteilt, ob der Prüfungsgegenstand frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die Beurteilung der Wesentlichkeit erfolgt unter Würdigung der auftragsspezifischen Gegebenheiten. Sie richtet sich nach dem Informationsbedürfnis der vorgesehenen Nutzer sowie dem Zweck der Prüfung und stellt einen Ermessensentscheid des sachkundigen Berufsangehörigen dar. Dies setzt ein Verständnis des Berufsangehörigen darüber voraus, welche qualitativen und quantitativen Faktoren für den vorgesehenen Nutzer entscheidungsrelevant sind.

23 Je nach Gegebenheiten eines Auftrags können bspw. folgende qualitative Faktoren zur Bestimmung der Wesentlichkeit herangezogen werden:

- Anzahl der vom Prüfungsgegenstand betroffenen Personen oder Organisationen;
- Zusammenspiel und relative Bedeutung von einzelnen Bestandteilen des Prüfungsgegenstands, wenn dieser sich aus mehreren Bestandteilen zusammensetzt. Ein Beispiel dazu wäre ein Bericht, der verschiedene Leistungskennzahlen zusammenfasst;
- die Wortwahl bei der Beschreibung des Prüfungsgegenstands;
- die Art und Weise der Darstellung der Sachverhaltsinformation, wenn das anwendbare Kriterium Variationen in der Darstellung zulässt;
- die Art der falschen Darstellung oder Aussage, bspw. die Art der Abweichung einer Kontrolle, wenn in der Sachverhaltsinformation die Kontrolle als wirksam dargestellt wird;
- ob die falsche Darstellung oder Aussage einen Verstoss gegen Gesetze oder Vorschriften darstellt;
- bei einer periodischen Berichterstattung über einen Sachverhalt die (möglichen) Auswirkungen einer Anpassung auf vergangene, aktuelle oder zukünftige Sachverhaltsinformationen;
- ob eine falsche Darstellung absichtlich oder unabsichtlich erfolgte;
- ob eine falsche Darstellung aufgrund einer früheren Kommunikation an die Nutzer von Bedeutung ist, bspw. im Zusammenhang mit dem erwarteten Ergebnis einer Messung oder Evaluation des zugrunde liegenden Sachverhalts;
- ob eine falsche Darstellung mit der Beziehung zwischen der auftraggebenden oder verantwortlichen Partei, der Partei, die die Messung oder Bewertung vornimmt, oder sonstigen beteiligten Personen zusammenhängt;
- ob das Ergebnis der Prüfungshandlung von einem zuvor definierten Schwellen- oder Referenzwert abweicht;
- wenn der Prüfungsgegenstand ein staatliches Programm oder ein öffentlich-rechtliches Unternehmen ist, ob ein bestimmter Aspekt davon aufgrund seiner Art, Visibilität und Sensitivität bedeutend ist;
- wenn die Einhaltung von Gesetzen oder Vorschriften beurteilt wird, die Schwere der Konsequenzen einer Nicht-Einhaltung.

24 Quantitative Faktoren zur Bestimmung der Wesentlichkeit können abhängig vom Prüfungsgegenstand oder von einzelnen Sachverhaltsinformationen sein, bspw.:

- anteiliger numerischer Faktor bei der Berichterstattung von Zahlenwerten (bspw. Tonnenkilometer, Moleküle CO_2 pro Million Luftmoleküle [ppm] usw.); oder
- eine andere Art eines numerischen Orientierungswerts (bspw. die Anzahl beobachteter Abweichungen einer Kontrolle, wenn in der Sachverhaltsinformation die Kontrolle als wirksam dargestellt wird).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

25 Falsche Darstellungen werden als wesentlich erachtet, falls vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die Entscheidungen der Nutzer beeinflussen. Dabei kann der Berufsangehörige annehmen, dass die Nutzer:

- ein ausreichendes Wissen über den zugrunde liegenden Prüfungsgegenstand besitzen und die Bereitschaft haben, die Sachverhaltsinformationen mit der notwendigen Sorgfalt zur Kenntnis zu nehmen;
- darüber Kenntnis haben, unter welchen Umständen, in welcher Art und Weise und nach welchen Wesentlichkeitskriterien der Prüfungsgegenstand oder die Sachverhaltsinformation (einschliesslich des massgeblichen Kriteriums) erstellt wurden;
- darüber Kenntnis haben, welche inhärenten Unsicherheiten bei der Bewertung oder Messung des Prüfungsgegenstands bestehen;
- auf der Grundlage der Sachverhaltsinformationen als Ganzes sinnvolle Entscheidungen treffen können.

26 Es ist zu beachten, dass falsche Darstellungen bestimmte Nutzer unterschiedlich beeinflussen können. Eine Prüfung kann dabei für eine bestimmte Nutzergruppe vorgesehen sein und somit auf Annahmen beruhen, die für einen andere Nutzergruppe mit abweichenden Informationsbedürfnissen nicht verwendet worden wären.

III.1.6 Weitere Aspekte einer betriebswirtschaftlichen Prüfung

27 Bei der Abwicklung einer betriebswirtschaftlichen Prüfung kann der Berufsangehörige grundsätzlich auf das aus der Prüfung und der Review von historischen Finanzinformationen bekannte prüfungstechnische Instrumentarium zurückgreifen. Dabei hat er auch die Anforderungen des Berufsstands an Qualitätssicherung und Unabhängigkeit und die beruflichen Verhaltensanforderungen einzuhalten. Im Folgenden wird auf zusätzliche Aspekte und Besonderheiten bei der Planung und Durchführung einer Prüfung nach PS 950 eingegangen. Bezüglich Fragen zur Verwendung von Arbeiten Dritter (wie Experten oder Arbeiten der internen Revision) kann weitgehend auf die geltenden Anforderungen bei einer Abschlussprüfung zurückgegriffen werden.

III.1.6.1 Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung

28 Die Höhe der angestrebten Zusicherung (begrenzte oder hinreichende Sicherheit) sowie der Prüfungsgegenstand bestimmen das Vorgehen des Berufsangehörigen bei der Prüfungsplanung und -durchführung. Die Prüfungsplanung ist dabei als ein fortlaufender, iterativer Prozess der Auftragsabwicklung anzusehen.

29 Bei Aufträgen zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit dürfte die Prüfungsdurchführung i.d.R. schwergewichtig analytische Prüfungshandlungen und Befragungen umfassen. Bei Aufträgen zur Erlangung einer hinreichenden Sicherheit werden diese Prüfungshandlungen durch Funktions- und Einzelfallprüfungen ergänzt. Der Stichprobenumfang kann zudem bei begrenzter Sicherheit, soweit solche als notwendig erachtet werden, geringer ausfallen als bei hinreichender Sicherheit. An die Präzision im Rahmen der Erwartungsbildung zur Durchführung von analytischen Prüfungshandlungen werden bei hinreichender Sicherheit entsprechend höhere Massstäbe anzulegen sein als an solche bei begrenzter Sicherheit. Dies gilt üblicherweise auch für das Hinterfragen und allfäl-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

lige Folgeprüfungen bei festgestellten Abweichungen zwischen Ist-Werten und den erwarteten Werten.

30 Unabhängig vom Grad der Zusicherung hat der Berufsangehörige bei jedem Auftrag nach PS 950 mittels Befragungen in Erfahrung zu bringen, ob Erkenntnisse über bewusste falsche Darstellungen oder Verstösse gegen Gesetze oder andere Regelungen mit einem Einfluss auf den Prüfungsgegenstand vorliegen, seien diese nun vermutet, behauptet oder tatsächlich eingetreten. Weiter befragt der Berufsangehörige die Verantwortlichen, ob bei der Erstellung des Prüfungsgegenstands Experten beigezogen wurden und ob der Auftraggeber über eine interne Revision und ggf. über deren durchgeführte Arbeiten und Feststellungen im Zusammenhang mit dem Prüfungsgegenstand verfügt.

31 Bei der Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen hat der Berufsangehörige bei Vorliegen von inkonsistenten Informationen oder Zweifeln an der Verlässlichkeit von Prüfungsnachweisen jeweils zu beurteilen, ob er seine ursprünglichen Prüfungshandlungen anpassen oder zusätzliche Prüfungshandlungen durchführen sollte. Prüfungsfeststellungen im Sinne von nicht korrigierten falschen Darstellungen sind, sofern nicht klar vernachlässigbar, aggregiert zu betrachten.

32 Abbildung 17 zeigt weitere Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Aufträgen zur Erlangung von hinreichender Sicherheit und Aufträgen zur Erlangung von begrenzter Sicherheit auf und gibt zudem einen Überblick über das Vorgehen bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen.

	Hinreichende Sicherheit	**Begrenzte Sicherheit**
1.	Berufsangehörige machen sich mit dem Prüfungsgegenstand und den Umständen des Auftrags vertraut.	
	Risikobeurteilung: Identifikation und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen.	Risikoüberlegung: Identifikation derjenigen Bereiche, in denen wesentliche falsche Darstellungen wahrscheinlich sind.
	IKS: Berufsangehörige machen sich mit den internen Kontrollen vertraut, die für die Erstellung des Prüfungsgegenstands angewendet werden. Sie führen eine Prüfung des Designs (Ausgestaltung) und der Implementierung der Kontrollen (Angemessenheitsprüfung) durch; Befragungen der Verantwortlichen allein reichen hierbei nicht aus.	Prozesse: Berufsangehörige berücksichtigen bei der Planung und Erlangung von Prüfungsnachweisen die Prozesse, die für die Erstellung des Prüfungsgegenstands relevant sind.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

	Hinreichende Sicherheit	Begrenzte Sicherheit
2.	Zur Erlangung der angestrebten Sicherheit werden Prüfungshandlungen festgelegt und durchgeführt.	
	Wirksamkeitsprüfungen: Berufsangehörige prüfen die Wirksamkeit von Kontrollen, falls sie die Wirksamkeit von internen Kontrollen in der Risikobeurteilung angenommen haben oder falls andere Prüfungshandlungen keine ausreichenden Prüfungsnachweise ergeben.	Sofern Berufsangehörige keine Bereiche identifizierten, in denen wesentliche falsche Darstellungen als wahrscheinlich angenommen werden, führen sie gleichwohl diejenigen Prüfungshandlungen durch, die zur Erlangung eines aussagekräftigen Grads an Sicherheit notwendig sind.
	Ggf. erneute Risikobeurteilung: Berufsangehörige nehmen eine Neueinschätzung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen vor, falls die bisher erlangten Prüfungsnachweise eine solche nahelegen. Zudem führen sie in diesem Fall weitere Prüfungshandlungen durch.	Falls Berufsangehörige Hinweise auf wesentliche falsche Darstellungen erhalten, führen sie zusätzliche Prüfungshandlungen durch. Dies mit dem Ziel, entweder zu schlussfolgern, dass wahrscheinlich keine wesentlichen falschen Darstellungen vorliegen, oder aber, um allfällige wesentliche falsche Darstellungen zu substanziieren.

Abbildung 17: Prüfungsvorgehen und Unterschiede zwischen Aufträgen mit hinreichender und mit begrenzter Sicherheit

33 Wenn Dokumente des Auftraggebers neben der Sachverhaltsinformation und dem Prüfungsbericht andere Informationen enthalten, hat der Berufsangehörige diese anderen Informationen zu lesen. Stellt er dabei wesentliche Unstimmigkeiten gegenüber dem Prüfungsgegenstand fest, hat er dies mit den Verantwortlichen zu besprechen und ggf. weitere Massnahmen (bspw. zusätzliche Prüfungshandlungen, weitere schriftliche Erklärungen oder Anpassungen im Prüfungsbericht) zu ergreifen. Eine Prüf- oder Berichterstattungspflicht im Zusammenhang mit anderen Informationen besteht nicht.

III.1.6.2 Schriftliche Erklärungen

34 Im Rahmen von Aufträgen nach PS 950 sind schriftliche Erklärungen von den für den Prüfungsgegenstand Verantwortlichen einzuholen. Einerseits soll so die Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen, andererseits die Messung bzw. Beurteilung des Prüfungsgegenstands gegenüber dem Berufsangehörigen bestätigt werden. Zusätzlich kann der Berufsangehörige weitere schriftliche Erklärungen einholen. Eine schriftliche Erklärung allein ersetzt keinen Prüfungsnachweis, sie dient damit lediglich der Unterstützung. Der Berufsangehörige beurteilt, ob wesentliche Erklärungen angemessen sind und sie in Übereinstimmung mit sonstigen Nachweisen stehen. Die schriftlichen Erklärungen sind so nahe wie möglich am Datum des Prüfungsberichts, nicht jedoch danach zu datieren.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.1.6.3 Ereignisse bis zum Berichtsdatum und danach

35 Der Berufsangehörige berücksichtigt für den Prüfungsauftrag relevante Ereignisse bis zum Datum des Berichts, um allfällige Auswirkungen auf den Prüfungsgegenstand sowie den Prüfungsbericht beurteilen zu können. Zudem hat er auf berichtsrelevante Ereignisse vor dem Berichtsdatum, die ihm erst nach dem Berichtsdatum bekannt werden, angemessen zu reagieren. Dies umfasst u.a. die Besprechung der Ereignisse mit den Verantwortlichen für den Prüfungsgegenstand. Hingegen ist der Berufsangehörige nicht verpflichtet, Prüfungshandlungen zum Prüfungsgegenstand nach dem Berichtsdatum durchzuführen.

III.1.6.4 Prüfung von nicht-finanziellen Informationen in Konzernstrukturen

36 PS 950 enthält keine spezifischen Ausführungen zu betriebswirtschaftlichen Prüfungen in Konzernverhältnissen. Es findet sich lediglich die knapp formulierte Anforderung, dass beim Einsatz eines anderen Berufsangehörigen der auftragsdurchführende Berufsangehörige zu beurteilen hat, ob die Arbeit des anderen Prüfers für eine Verwendung im Rahmen des eigenen Auftrags angemessen ist. Bei Aufträgen nach PS 950, die für eine Unternehmensgruppe durchgeführt werden und in eine Schlussfolgerung auf Konzernebene münden, erscheint es deshalb sinnvoll, dass der Berufsangehörige die Anforderungen von PS 600 «Besondere Überlegungen zu Konzernabschlussprüfungen» bei der Durchführung des Auftrags berücksichtigt. Dazu gehören zum Beispiel die Durchführung einer Risikoanalyse auf Gruppenstufe, die Auswahl der zu prüfenden Teilbereiche und die Definition der erforderlichen Prüfungshandlungen, der Versand von Prüfungsinstruktionen sowie die Auswertung der Prüfungsergebnisse der Teilbereichsprüfer.

III.1.6.5 Berichterstattung

37 Betriebswirtschaftliche Prüfungen werden mit einem schriftlichen Bericht abgeschlossen. Der Bericht enthält eine oder mehrere Schlussfolgerungen zum Prüfungsgegenstand, der anhand der anwendbaren Kriterien beurteilt bzw. gemessen wird. Im Folgenden werden die Grundzüge der Berichterstattung nach PS 950 dargestellt.

III.1.6.6 Berichtsinhalt

38 Der Standard gibt einen Mindestinhalt für den Bericht vor, welcher sich nach den Gegebenheiten und Besonderheiten des Auftrags richtet. Dabei unterscheidet sich die Berichterstattung zu betriebswirtschaftlichen Prüfungen nicht grundsätzlich von einer Berichterstattung zu Abschlussprüfungen oder Reviews von vergangenheitsorientierten Finanzinformationen.

Jedoch lässt der Standard grösseren Spielraum für Wortlaut, Formulierung bzw. Inhalt des Berichts, als dies bspw. SA-CH bzw. PS oder ISA vorsehen. Im Gegensatz zu einer Abschlussprüfung, bei welcher der Prüfungsgegenstand, die Jahres- oder Konzernrechnung, üblicherweise nach anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt wird, sind bei einer betriebswirtschaftlichen Prüfung von nicht-finanziellen Sachverhalten bzw. Sachverhaltsinformationen der Prüfungsgegenstand und die Kriterien, nach denen dieser beurteilt wird, nicht per se definiert und daher pro Auftrag festzulegen. Umso mehr sind dem Berichtsleser im Bericht nach PS 950 der Prüfungsumfang, die anwendbaren Krite-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

rien und ggf. die Art der Prüfungshandlungen, die zur entsprechenden Schlussfolgerung führen, in verständlicher Weise aufzuzeigen. Bei wiederkehrenden betriebswirtschaftlichen Prüfungsaufträgen empfiehlt es sich zudem, auf Konsistenz und Vergleichbarkeit der angewandten Kriterien zu achten.

39 Der Bericht nach PS 950 enthält eine oder mehrere Schlussfolgerungen aus der Prüfung, ähnlich dem Prüfungsurteil zur Jahresrechnung. Die Schlussfolgerung kann positiv formuliert werden, ähnlich einem Prüfungsurteil zur Jahresrechnung bei einer ordentlichen Revision, oder sie kann negativ formuliert werden, ähnlich einer Prüfungsaussage zur Jahresrechnung bei einer eingeschränkten Revision. Positiv wird die Schlussfolgerung formuliert bei einem Prüfungsauftrag zur Erlangung hinreichender Sicherheit, negativ bei einem solchen mit begrenzter Sicherheit. Eine Kombination mehrerer Schlussfolgerungen, ggf. mit positiver und/oder negativer Formulierung, in einem Bericht ist dabei möglich. In diesen Fällen empfiehlt es sich, die einzelnen Schlussfolgerungen klar voneinander abzugrenzen. Formulierungsbeispiele für Schlussfolgerungen finden sich in Abbildung 18.

Formulierungsbeispiele Schlussfolgerung

- *Hinreichende Sicherheit:* Nach unserer Auffassung hat die [… AG] ein in allen wesentlichen Belangen wirksames Internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung nach den Kriterien des Internal Control – Integrated Framework des Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (Version 2013) per [Datum] implementiert.
- *Begrenzte Sicherheit:* Bei unserer Prüfung sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass [die Sachverhaltsinformationen] der […AG] für die Berichtsperiode endend am [Datum] nicht in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung mit den [Kriterien] erstellt worden sind.

Abbildung 18: Beispiele möglicher Schlussfolgerungen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

40 Der Bericht des Berufsangehörigen ist grundsätzlich frei formulierbar, muss aber mindestens die in Abbildung 19 dargestellten Elemente enthalten.

Erforderliche Berichtsbestandteile

- Titel, der eindeutig darauf hinweist, dass es sich beim vorliegenden Bericht um einen unabhängigen Prüfungsbericht handelt;
- Adressat;
- *Nennung oder Beschreibung der Zusicherungshöhe:* hinreichende oder begrenzte Sicherheit;
- *Nennung oder Beschreibung der Sachverhaltsinformationen (Ergebnis der Messung oder Beurteilung) und ggf. des Sachverhalts:* Formen und Ausprägungen, Zeitbezug;
- *Bei aussagegestützten Aufträgen:* Aussage der verantwortlichen Person entweder integriert in den Prüfungsbericht, als Beilage oder als Referenz zu einer den Nutzern zugänglichen Quelle;
- Nennung oder Beschreibung der anwendbaren Kriterien zur Beurteilung bzw. Messung;
- wo zutreffend, eine Beschreibung aller wesentlichen, inhärenten Grenzen im Zusammenhang mit der Bewertung oder Messung anhand der Kriterien;
- wo zutreffend, eine Verwendungs- oder Weitergabebeschränkung;
- *Verantwortung der zuständigen Person:* Verwaltungsrat, Geschäftsleitung usw.;
- *Verantwortung des Prüfers:* Bezugnahme auf den Prüfungsstandard und Aussage über die Einhaltung der beruflichen Verhaltensanforderungen (Qualitätssicherungsmassnahmen und Unabhängigkeitsvorschriften);
- *summarische Zusammenfassung der ausgeführten Prüfungshandlungen:* In der Regel nur in Berichten mit einer begrenzten Sicherheit ausführlicher wiedergegeben;
- *Schlussfolgerung:* hinreichende oder begrenzte Sicherheit;
- Unterschriften der Berufsangehörigen;
- Ort und Datum des Berichts.

Abbildung 19: Erforderliche Bestandteile des Berichts

III.1.6.7 Berichtsstruktur

41 Der Umfang der Berichterstattung hängt von der Ausgestaltung des Auftrags ab. Je nach Art des Auftrags kann es angemessen sein, den Bericht eher kurz zu halten. Jedoch besteht die Möglichkeit oder in gewissen Fällen gar die Notwendigkeit, einen längeren Bericht mit detaillierteren Inhalten zu verfassen. Dabei ist vor allem der präzisen Formulierung des Prüfungsgegenstands sowie der Kriterien zur Beurteilung bzw. Messung grosse Beachtung zu schenken. Zudem sollte ein längerer Bericht auch Ausführungen zum Prüfungsvorgehen und zu den entsprechenden Prüfungshandlungen bzw. -nachweisen enthalten.

Im Fall eines Auftrags zur Erlangung begrenzter Sicherheit kann es für den Berichtsleser wichtig sein, die Art, den Umfang und die zeitliche Einteilung der Prüfungshandlungen zu verstehen. Dadurch können die Prüfungsnachweise und die (negativ formulierte) Schlussfolgerung sachgemäss eingeschätzt werden. In diesen Fällen empfiehlt es sich, die Grenzen der vorgenommenen Prüfungshandlungen darzulegen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.1.6.8 Modifikationen

42 Sollten Schlussfolgerungen modifiziert oder Hervorhebungen von Sachverhalten und Hinweise auf sonstige Sachverhalte im Bericht angebracht werden, empfiehlt es sich, ISA-CH 705 und ISA-CH 706 zu konsultieren. Grundsätzlich gelten die dort beschriebenen Regeln auch für die Berichterstattung zu einem Auftrag nach PS 950 Beschränkungen des Prüfungsumfangs führen somit zu einer Einschränkung oder Nichtabgabe der Schlussfolgerung. Die Nichteinhaltung der Kriterien führt zu einer Einschränkung oder Versagung der Schlussfolgerung.

III.1.6.9 Berichtsbeispiele

43 PS 950 enthält zwei Berichtsbeispiele, ein Beispiel für einen Bericht zu einem Auftrag zur Erlangung begrenzter Sicherheit und ein Beispiel für einen Bericht zu einem Auftrag zur Erlangung hinreichender Sicherheit. Beide Beispiele sind naturgemäss eher allgemein formuliert und stellen lediglich ein Grundgerüst für die Berichterstattung dar. Weiter kann sich eine Berichterstattung nach PS 950 an den Berichtsbeispielen in ISAE 3402, 3410 und 3420 orientieren. Zudem enthalten ISA-CH 700, PS 800[12] und PS 910[13] gewisse Grundsätze der Berichterstattung.

III.1.6.10 Weitergabe des Berichts

44 Bei Prüfungen von Abschlüssen, die für einen speziellen Zweck erstellt werden, sehen die Prüfungsstandards vor, im Prüfungsbericht den Zweck des Abschlusses festzuhalten und ggf. darauf hinzuweisen, dass die Weitergabe des Berichts Beschränkungen unterliegt. Auch bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen ist ein solcher Hinweis zum speziellen Zweck vorgesehen, sofern die Kriterien, anhand deren der Prüfungsgegenstand beurteilt wird, für einen speziellen Zweck formuliert worden sind. Es empfiehlt sich, diese Frage frühzeitig im Rahmen der Auftragsannahme abzuklären.

Einige Berufsangehörige ergänzen den Hinweis zum speziellen Zweck um einen solchen zur Beschränkung der Weitergabe des Berichts und ggf. um eine Haftungsklausel. Auch diese Punkte sollten sinnvollerweise bereits bei der Annahme des Auftrags, zum Beispiel in der Auftragsbestätigung, Berücksichtigung finden. Mittels einer Haftungsklausel beabsichtigt der Berufsangehörige, klarzustellen, dass er keine Haftung gegenüber Dritten übernehmen will, denen der Bericht ohne seine Zustimmung zugänglich gemacht wird.

III.1.6.11 Empfehlungen des Berufsangehörigen

45 Sowohl bei Abschlussprüfungen als auch bei den übrigen betriebswirtschaftlichen Prüfungen ergeben sich Themenfelder, die in Empfehlungen des Berufsangehörigen an den Auftraggeber der Prüfung münden können. In einer Abschlussprüfung werden Empfehlungen des Abschlussprüfers häufig mündlich in der Schlussbesprechung thematisiert, in einem Management Letter oder im umfassenden Bericht an den Verwaltungsrat schriftlich dargelegt. Auch bei einer betriebswirtschaftlichen Prüfung, die weder eine Abschluss-

[12] Zukünftige Bezeichnung ISA-CH 800, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

[13] Zukünftige Bezeichnung ISRE-CH 2400 und ISRE-CH 2410, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

prüfung noch eine Review darstellt, kann grundsätzlich ein Management Letter angefertigt werden oder die Empfehlungen werden dem Auftraggeber mündlich erläutert. Bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen stellt sich zusätzlich die Frage, ob Empfehlungen im eigentlichen Bericht des Berufsangehörigen aufgeführt werden sollten und dürfen.

Die Standards sehen die Aufnahme von Empfehlungen in den Bericht unter bestimmten Bedingungen vor. Ist vorgesehen, Empfehlungen in einem Bericht abzugeben, sollte der Berufsangehörige dies mit dem Auftraggeber vorgängig absprechen. Auch ist auf eine sorgfältige Formulierung der Empfehlungen zu achten, damit diese von den Nutzern nicht missverstanden werden. Dies stellt eine Gratwanderung insbesondere in Fällen dar, in denen der Bericht externen Parteien zugänglich gemacht wird. Externe Berichtsleser verfügen naturgemäss nicht über die gleichen Kenntnisse wie der Auftraggeber und der Berufsangehörige. Empfehlungen werden üblicherweise für Punkte abgegeben, in denen Handlungs- oder Verbesserungsbedarf besteht. Empfehlungen dürfen andererseits keinen Anlass dazu geben, das Prüfungsurteil bzw. die Prüfungsaussage in Zweifel zu ziehen oder zu relativieren, und erfordern entsprechend häufig ausführliche Erläuterungen. Es ist deshalb in der Regel aus Risikoüberlegungen und auch zur Wahrung des Berufsgeheimnisses sinnvoll, dem Auftraggeber detaillierte Empfehlungen in einem separaten Management Letter zur Kenntnis zu bringen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2 Softwareprüfung (PS 870[14])

46 Der vom Schweizer Berufsstand erarbeitete PS 870 regelt Vorgehen und Berichterstattung bei einer Softwareprüfung sowie die Verwendung der ausgestellten Zertifikate, insbes. im Rahmen der Abschlussprüfung.

III.2.1 Grundlagen

47 In praktisch jeder Branche werden heute die Geschäftsabläufe von der Beschaffung über die Produktion bis in den Vertrieb und in die Supportprozesse von IT-Systemen unterstützt. Die Frage nach dem Vertrauen, welches Anwender in IT-gestützte Abläufe setzen können, wird immer wichtiger.

Damit entstand bei den Unternehmen auch das Bedürfnis, eine gewisse Sicherheit hinsichtlich der Verlässlichkeit von Software zu erlangen und diese gegenüber den Anspruchsgruppen nachweisen zu können. Das Fehlen von etablierten Prüfungsrahmenwerken und -standards im Bereich der Informatikprüfung förderte die Verbreitung von Softwarezertifikaten.

Der PS 870 regelt das Vorgehen bei der Prüfung von Softwareprodukten und bei der Erteilung von Zertifikaten (Bescheinigungen) für Softwareprodukte. Die Ausführungen beziehen sich dabei nicht nur auf Software für Buchführung und Rechnungslegung, sondern auf beliebige Softwareprodukte. Der PS zeigt ferner auf, wie die Ergebnisse aus der Prüfung von Softwareprodukten in der Abschlussprüfung genutzt werden können.

Der PS 870 basiert auf dem IDW PS 880 und berücksichtigt auch die Anforderungen des ISAE 3000 (Revised) «Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information» für Prüfungen, die darauf ausgerichtet sind, Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit zu treffen (reasonable assurance).

Die Vorgehensweise der Prüfung von Softwareprodukten folgt der Systematik von Systemprüfungen bei Einsatz von Informationstechnologie (IT).

III.2.2 Nutzen Softwareprüfung

48 Ein Zertifikat zu einem Softwareprodukt attestiert im Wesentlichen, dass die geprüfte Software bei sachgerechter Implementierung und korrekter Anwendung grundsätzlich fähig ist, gewisse Funktionalitäten zu erfüllen bzw. gewisse grundlegende fachliche Vorgaben einzuhalten.

Beispiele sind etwa die Einhaltung der Ordnungsmässigkeit im Rahmen der Buchführung nach Schweizer Recht, die Erstellung einer Steuerabrechnung nach schweizerischer oder kantonaler Gesetzgebung, die Produktion eines Performance-Ausweises nach den Global Investment Performance Standards (GIPS), oder auch die Erfüllung technischer Funktionalitäten, wie eine bestimmte Funktion einer Sicherheitssoftware.

Für einen Softwarehersteller ergibt sich mit einem Zertifikat die Möglichkeit, sein Produkt besser zu vermarkten.

[14] Zukünftige Bezeichnung PS-CH 870, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Dem Käufer einer Software bringt das Vorliegen eines Zertifikats eine zusätzliche Sicherheit bezüglich des geplanten Einsatzes der Software. Bei sachgerechter Implementierung derselben kann ihn das Zertifikat vor Anpassungen oder Mängeln betreffend Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorschriften schützen. Ein Zertifikat kann auch bescheinigen, dass ein anerkanntes Berechnungsmodell tatsächlich implementiert wurde.

Der Abschlussprüfer, dessen Auftraggeber eine Software mit einem Zertifikat einsetzt, nutzt dieses, um die Ordnungsmässigkeit und Sicherheit der Buchführung im Rahmen seiner Risikobeurteilung besser einzuschätzen – er kann damit seine Prüfungsarbeiten fokussieren resp. sich dabei auf das Softwarezertifikat abstützen. Dies insbesondere wenn die der Softwareprüfung zugrunde liegenden Kriterien die Ordnungsmässigkeitskriterien beim Einsatz von Informationstechnologie gemäss der Schweizer Stellungnahme zur Rechnungslegung (RS) 10 enthalten. Voraussetzung für eine Nutzung ist, dass dem Prüfer neben dem Softwarezertifikat auch der vollständige Prüfungsbericht über die Softwareprüfung vorliegt.

III.2.3 Grenzen und Gültigkeit

49 Die Aussage aus einer Softwareprüfung bezieht sich immer auf eine definierte Version der Software in einer bestimmten Testumgebung und einen bestimmten Satz an Kriterien.

Im Anwendungsfall kann die Konstellation einer beim Benutzer der Software vorhandenen Plattform wesentlich von der Testumgebung abweichen und unter Umständen das Verhalten der Software resp. ihre Funktionalität beeinflussen. Weiter kann dieses Verhalten auch durch eine unsachgemässe Implementierung oder nicht korrekte Bedienung beeinflusst werden.

Die Aussage des Zertifikats zu Softwareprodukten ist für eine abweichende Situation nur bedingt anwendbar. Falls eine Aussage eines Zertifikats über einen Zeitraum verwendet werden soll, muss beim Benutzer geprüft werden, ob die zertifizierte Softwareversion in einer passenden Konstellation der Benutzerumgebung über den gesamten Zeitraum zum Einsatz kam.

Der Benutzer einer Software sieht sich in der Praxis oft in der Situation, dass durch den Softwareentwickler Änderungen am eingesetzten Softwareprodukt vorgenommen werden. Der Benutzer der Software kann sich nach wesentlichen Änderungen nur noch eingeschränkt auf die Aussagen der Softwareprüfung und des Zertifikats stützen.

Anbieter von Software beauftragen nach solchen Änderungen deshalb in der Regel Folgeprüfungen, auch Delta-Zertifizierungen genannt. Diese fokussieren auf die Änderungen im Vergleich zu einer bereits geprüften Version der Software.

III.2.4 Durchführung von Softwareprüfungen

50 Der PS 870 definiert, wie der Prüfer bei einer Softwareprüfung vorzugehen hat und wie seine Berichterstattung aufgebaut wird. Der PS gliedert sich dabei wie folgt:

- Beurteilung von Softwareprodukten anhand geeigneter Kriterien;
- Durchführung einer Softwareprüfung;
- Berichterstattung.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.4.1 Prüfungsgegenstand und Prüfungsmethodik

51 Der Standard definiert Softwareprodukte als selbst erstellte oder von Dritten bezogene IT-Anwendungen und umfasst damit sowohl Standardsoftwareprodukte eines Drittanbieters als auch Individuallösungen.

Die Prüfung einer Software und ihre Zertifizierung wird in der Regel nur bei breiter Anwendung der Software, zum Beispiel als Branchenlösung, vorgenommen.

Der Standard sieht vor, die Prüfung für ein gesamtes Softwareprodukt oder auch nur für einzelne Module oder Funktionen durchzuführen.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der für das abgedeckte Aufgabengebiet notwendigen Programmfunktionen. Dies umfasst einerseits die Verarbeitungsfunktionen, andererseits aber auch das programminterne Kontrollsystem. Zu Letzterem gehören insbes. Eingabe-, Verarbeitungs- und Ausgabekontrollen oder die Ablaufsteuerung (Programmablauf sowie Regeln zur Workflow-Steuerung) sowie die Elemente des Zugriffsschutzsystems.

Beurteilt wird nicht nur die Angemessenheit der Programmfunktionen und deren programmtechnische Umsetzung, sondern der Prüfer wird auch die Softwareentwicklungsumgebung, die Entwicklungs- und Testverfahren sowie die relevante Dokumentation in seine Beurteilung einbeziehen und abschätzen, inwiefern sich daraus Risiken für die sachgerechte Funktionsweise des Softwareprodukts ergeben.

Für sein Urteil stützt sich der Prüfer auf die Anforderungs- und Verfahrensdokumentation, das Softwareprodukt selbst (Source Code, Konfigurationen usw.) und auf die Resultate von Testfällen.

III.2.4.2 Beurteilung von Softwareprodukten anhand geeigneter Kriterien

52 Die Aussage des Prüfers zu einer bestimmten Funktionalität einer Software ist nur zweckmässig, wenn dem Empfänger des Prüfungsberichts resp. des Zertifikats mitgeteilt wird, anhand welcher Kriterien die Prüfung durchgeführt wurde, und diese für einen grösseren Anwenderkreis relevant sind. Der zweckmässigen Auswahl geeigneter Kriterien kommt daher grösste Bedeutung zu.

Zur Beurteilung können einerseits allgemein zugängliche Kriterien, wie gesetzliche oder regulatorische Anforderungen, verwendet werden, andererseits auch vom Hersteller des Softwareprodukts eigenständig entwickelte Kriterien.

Unter den allgemein zugänglichen Kriterien können – bspw. bei Softwareprodukten mit Bezug zur Buchführung, Rechnungslegung oder zum IKS – Standards wie die Geschäftsbücherverordnung oder die RS 10 verwendet werden und die damit verbundenen grundlegenden Anforderungen hinsichtlich der Ordnungsmässigkeit und Sicherheit von Buchführungs- und Rechnungslegungssystemen, aber auch spezialgesetzliche Vorgaben sowie Branchen- und Industriestandards.

Vom Softwarehersteller selbst entwickelte Kriterien sind dann sinnvoll, wenn sie eine konkrete Anforderung abdecken sollen. Beispiele hierzu sind die Kompatibilität mit anderen Systemen oder die Einhaltung von Entwicklungsrichtlinien zur Gestaltung von

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Dialogmasken und Workflows. Damit vom Hersteller eigenständig entwickelte Kriterien für den Empfänger des Berichts beurteilbar sind, müssen sie relevant und verständlich sein, aber auch neutral, vollständig und verlässlich.

III.2.4.3 Durchführung einer Softwareprüfung

53 PS 870 verlangt vom Prüfer Abklärungen vor der Auftragsannahme. So muss die Unabhängigkeit des Prüfers vom Softwareproduzenten gegeben sein, und der Prüfer muss über die zur Abwicklung des Auftrags notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. Der Prüfer darf den Auftrag nur annehmen, wenn klare und geeignete Beurteilungskriterien vorliegen. Empfehlenswert ist insbes. die klare Definition des späteren Empfängerkreises (eingeschränkter Empfängerkreis oder öffentlich verwendbare Aussage), nicht zuletzt in Bezug auf die zu vereinbarenden Haftungsbeschränkungen. PS 870 gibt auch Hinweise hinsichtlich der minimal vertraglich zu vereinbarenden Regelungen für eine Softwareprüfung:

- Kurzbeschreibung und Version der zu prüfenden Software einschliesslich der Abgrenzung der zu prüfenden Module/Funktionen von den nicht zu prüfenden Modulen/Funktionen;
- Verantwortung des Auftraggebers bzw. des Softwareherstellers für die Ordnungsmässigkeit der zu prüfenden Software;
- Art und Umfang der Softwareprüfung unter Bezugnahme auf PS 870;
- Festlegung der Kriterien, die der Beurteilung zugrunde gelegt werden sollen;
- Besonderheiten der Prüfungsdurchführung, speziell zur Berücksichtigung von Testfällen des Auftraggebers;
- Hinweis auf die Tatsache, dass wegen der immanenten Grenzen der Softwareprüfung ein unvermeidbares Risiko besteht, dass selbst wesentliche Fehler/Fehlfunktionen unentdeckt bleiben;
- Art und Weise der Berichterstattung;
- Hinweis auf das Erfordernis der Hinzuziehung sachverständiger Dritter, soweit zu prüfende Sachverhalte vom Prüfer nicht ausreichend beurteilt werden können;
- Verpflichtung des Auftraggebers, alle Aufklärungen und Nachweise zur Verfügung zu stellen, die nach Beurteilung des Prüfers zur Durchführung des Auftrags erforderlich sind, insbes. die Verpflichtung, die erforderlichen Auskunftspersonen zu benennen und einen vollständigen Zugriff auf das zu prüfende Softwareprodukt einschliesslich dessen Dokumentation zu ermöglichen;
- Herstellung der Prüfungsbereitschaft vor Beginn der Prüfung;
- Verpflichtung des Auftraggebers, eine Vollständigkeitserklärung abzugeben;
- Haftungsbeschränkungen (bspw. durch Verwendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen); und
- Weitergabe des Prüfungsberichts mit dem Softwarezertifikat.

54 Hinsichtlich des Zeitpunkts der Durchführung der Softwareprüfung kommen grundsätzlich zwei Möglichkeiten infrage: die Prüfung eines fertiggestellten Produkts oder die entwicklungsbegleitende Prüfung. Letztere versetzt den Prüfer zwar in die Lage, frühzeitig Hinweise zu Mängeln oder Schwachstellen abzugeben, bringt aber auch Unwägbarkeiten hinsichtlich der Abwicklung des Auftrags mit sich.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.4.4 Berichterstattung

55 Produkt der Softwareprüfung ist ein Prüfungsbericht, der ein Zertifikat zum Softwareprodukt enthält, sofern ein solches ausgestellt werden kann. Zu Inhalt und Gliederung werden im PS 870 Vorgaben gemacht. Der Bericht und das Zertifikat müssen Art und Umfang der Prüfung, die geprüfte Version des Softwareprodukts und die Prüfungsumgebung definieren und abgrenzen sowie klare Aussagen zur geprüften Funktionalität und zu den angewendeten Kriterien enthalten. Es muss auch auf die Anwendung des PS hingewiesen werden.

Der Bericht muss explizit bestimmte Sachverhalte aufführen, die vom Anwender beachtet werden müssen, um gewünschte Funktionalitäten, wie Ordnungsmässigkeit oder Sicherheit, zu gewährleisten. Solche Hinweise können betrieblich-organisatorischer Natur betreffend den Einsatz des Softwareprodukts sein oder auch technischer Natur, wie bspw. notwendige Zusatzsoftware oder Parametrisierungen des Produkts.

56 Stellt der Prüfer bei seiner Arbeit wesentliche Mängel hinsichtlich der Erfüllung der gewählten Kriterien fest, muss er das Zertifikat einschränken und diese Mängel im Bericht erläutern. Im Fall eines Prüfungshemmnisses in Bezug auf abgrenzbare Teile des Softwareprodukts müssen das Zertifikat und der Bericht eine Beschreibung der nicht überprüfbaren Elemente enthalten. Falls nach Einschätzung des Prüfers eine Einschränkung nicht ausreichend ist, weil bspw. wesentliche Verstösse gegen gesetzliche Anforderungen oder wesentliche Kontrolldefizite vorliegen, so ist die Erteilung des Zertifikats zu versagen. Dies gilt auch, falls ein Prüfungshemmnis so schwerwiegend ist, dass ein Zertifikat nicht erteilt werden kann.

57 Falls der Prüfungsbericht mit dem Softwarezertifikat nicht nur für den Auftraggeber bestimmt ist, sondern bspw. zu Werbezwecken auch potenziellen Nutzern zugänglich gemacht werden soll, darf die Weitergabe nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des Prüfers erfolgen. Zudem muss sichergestellt werden, dass künftige Empfänger des Berichts auch die vereinbarten Bedingungen für eine Weitergabe akzeptieren, insbes. auch Haftungsbeschränkungen. Ein entsprechender Hinweis muss im Prüfungsbericht und im Softwarezertifikat enthalten sein. Das Softwarezertifikat ist ein Bestandteil des Berichts und darf nicht allein weitergegeben werden.

58 Der PS 870 verpflichtet den Prüfer, die gewonnenen Kenntnisse über das zu prüfende Softwareprodukt und das Softwareentwicklungsverfahren sowie die dazu im Rahmen von Aufbau- und Funktionsprüfungen vorgenommenen Prüfungshandlungen im berufsüblichen Umfang in seinen Arbeitspapieren zu dokumentieren. Hierbei sind insbes. wichtige Sachverhalte festzuhalten als Nachweis zur Stützung des Berichts und als Nachweis der Durchführung der Prüfung in Übereinstimmung mit dem PS und den Auftragsbedingungen.

III.2.4.5 Folgeprüfungen

59 Durch die Folgeprüfung wird die Aussage eines früher erstellten Prüfungsberichts und des Zertifikats auf eine neue Version ausgedehnt. Da hierfür die gleichen Anforderungen gelten wie für das ursprüngliche Zertifikat, müssen auch die gleichen Prüfungsschritte wiederholt werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die Folgeprüfung kann teilweise auf den Ergebnissen der ursprünglichen Prüfung aufsetzen, falls beim Softwareentwickler ein wirksames System zur Programmentwicklung, -wartung und -freigabe besteht und die entsprechende Änderungsdokumentation sorgfältig geführt wird.

Auch für eine Folgeprüfung wird ein vollständiger Prüfungsbericht mit einem Zertifikat ausgestellt.

III.2.5 Verwendung eines Zertifikats zu Softwareprodukten in der Abschlussprüfung

60 Für den Abschlussprüfer sind primär diejenigen Bereiche der IT relevant, welche einen Einfluss auf die Aufbereitung und Verarbeitung der buchführungs- und rechnungslegungsbezogenen Daten haben.

Im Rahmen der IT-Systemprüfung kann der Abschlussprüfer die Ergebnisse der Softwareprüfung als Teil seiner Risikobeurteilung verwerten. Er wird in diesem Fall dazu den Bericht und das Zertifikat analysieren und den Prüfungsgegenstand, die Prüfungskriterien und die geprüften Funktionen im Hinblick auf ihre Relevanz für seine Prüfungsstrategie und die von ihm identifizierten Risiken beurteilen und seine weiteren Prüfungshandlungen ggf. anpassen.

61 Spezielles Augenmerk ist hierbei auf allfällige Einschränkungen oder Hinweise im Bericht zu richten. Sofern der dem Softwareprüfungsbericht und dem Zertifikat zugrunde liegende Versionsstand nicht mehr mit der im Unternehmen eingesetzten Version übereinstimmt, muss der Abschlussprüfer erwägen, ob und in welchem Umfang die Ergebnisse der Softwareprüfung noch für die Zwecke der Abschlussprüfung verwertet werden können. Auf das Softwarezertifikat eines vorhergehenden Versionsstands kann er sich nur abstützen, wenn er hinreichende Informationen erlangt, dass keine wesentlichen Erweiterungen oder Änderungen in rechnungslegungsrelevanten Bereichen des Softwareprodukts vorgenommen wurden. Gelingt dies nicht, muss er eigene ergänzende Prüfungshandlungen durchführen, wobei er sich auf die seit dem letzten Zertifikat vorgenommenen Änderungen konzentrieren kann, sollten diese klar identifizierbar sein.

62 Illustratives Beispiel: Ein Unternehmen setzt eine Software im Rechnungswesen ein, die parallel mehrere Währungen führen soll (Multicurrency). Die Fragestellung, ob die parallele Buchführungsfähigkeit in verschiedenen Währungen gegeben ist und die Umrechnung korrekt erfolgt, ist wesentlich für die Prüfung.

Die eingesetzte Software ist von folgendem Typ:
Fall 1: Eigenentwicklung;
Fall 2: kommerzielles, parametrisierbares Produkt;
Fall 3: kommerzielles, parametrisierbares Produkt, für das ein Zertifikat vorliegt, das diese Funktionalität abdeckt.

Der Abschlussprüfer wird im Fall 1 die vom Kunden selbst programmierte Funktionalität der parallelen Währungen im Detail prüfen. Er kann dazu aussagebezogene Prüfungshandlungen oder Funktionsprüfungen vornehmen. Im Fall der Funktionsprüfung muss er – nebst der Prüfung der generellen IT-Kontrollen – die relevante Funktionalität in ver-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

schiedenen Szenarien detailliert testen oder durch Prüftechniken wie eine Review der Entwickler- oder Testdokumentation oder sogar eine Review des Codes die Sicherheit erlangen, dass die Funktionalität korrekt ist. Ferner muss er sich mit dem Risiko von Anwenderfehlern befassen.

Auch im Fall 2 wird der Prüfer die geforderte Funktionalität der Software im Detail testen müssen. Die Maturität der Software und eventuell bestehende Erfahrungen mit dieser können den Testaufwand beeinflussen. Ebenfalls ist das Risiko von Anwenderfehlern zu beurteilen und in die Prüfung einzubeziehen.

Im Fall 3 wird sich der Abschlussprüfer zuerst vergewissern, dass das Zertifikat für die konkrete Umgebung des Kunden zutrifft und die geforderte Funktionalität der parallelen Währungen auch abdeckt. Er wird sich aber nicht mehr mit der detaillierten Überprüfung dieser Funktionalität befassen müssen, da ihm dies durch das Zertifikat bescheinigt wird. Der Prüfer wird die korrekte Parametrisierung der Software überprüfen und beurteilen, inwieweit Anwenderfehler ein Risiko darstellen. Falls dem Zertifikat einer Rechnungswesen-Software insbes. auch Anforderungen gemäss RS 10 als Kriterien zugrunde gelegt wurden, erhält der Prüfer mit dem Zertifikat bereits eine hohe Sicherheit hinsichtlich der Einhaltung zahlreicher Anforderungen der Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung (GoB), namentlich hinsichtlich

- der Vollständigkeit, Wahrheitstreue und Systematik;
- des Belegnachweises für die einzelnen Buchungsvorgänge;
- der Klarheit;
- der Zweckmässigkeit;
- der Nachprüfbarkeit; sowie
- der Unveränderbarkeit;

und wird damit seinen Prüfungsaufwand reduzieren können.

Unabhängig vom Vorliegen eines Zertifikats besteht in allen drei Fällen die Notwendigkeit der Prüfung der generellen IT-Kontrollen, da diese aufgrund der kundenspezifischen Ausprägung nicht durch ein Zertifikat abgedeckt werden können.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.3 Prüfung von Compliance-Management-Systemen (PS-CH 980)

III.3.1 Einleitung

63 Ein Compliance-Management-System (CMS) bildet einen integralen Bestandteil der Corporate Governance eines Unternehmens. Es soll die Einhaltung der vom Unternehmen definierten Regeln und Grundsätze sicherstellen. Das CMS zielt somit auf die Sicherstellung eines regelkonformen Verhaltens der gesetzlichen Vertreter (Verwaltungsrat oder Geschäftsleitung) des Unternehmens sowie ggf. von Dritten ab. Ein angemessenes CMS umfasst Bereiche wie Compliance-Kultur, Compliance-Ziele, Compliance-Risiken, Compliance-Programm, Compliance-Organisation, Compliance-Kommunikation und Compliance-Überwachung und -Verbesserung. Ein CMS kann auf einem anerkannten Rahmenkonzept, anderen angemessenen Rahmenkonzepten oder selbst entwickelten Grundsätzen basieren.

Die Grundsätze zur Prüfung von CMS werden in PS-CH 980 behandelt. Gemäss PS-CH 980 sind zwei Arten von Prüfungsaufträgen möglich, nämlich solche mit begrenzter Sicherheit («limited assurance») und solche mit hinreichender Sicherheit («reasonable assurance»).

Je nach Umfang der Prüfung wird nach PS-CH 980 zwischen Angemessenheits- und Wirksamkeitsprüfung unterschieden, wobei die Prüfung jeweils auch auf Teilgebiete oder -bereiche (bspw. ein Rechtsgebiet wie das Kartellrecht oder eine Genehmigungskontrolle im Einkaufsbereich) begrenzt werden kann.

64 Die *Angemessenheitsprüfung* zielt auf die Beurteilung ab,

- ob die in der CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen über die Grundsätze und Massnahmen des CMS in allen wesentlichen Belangen angemessen dargestellt sind;
- ob die dargestellten Grundsätze und Massnahmen in Übereinstimmung mit den angewandten CMS-Grundsätzen geeignet sind, mit hinreichender oder begrenzter Sicherheit sowohl Risiken für wesentliche Regelverstösse rechtzeitig zu erkennen als auch solche Regelverstösse zu verhindern; und
- dass die Grundsätze und Massnahmen zu einem bestimmten Zeitpunkt implementiert waren.

Ob der Prüfer im Rahmen einer Angemessenheitsprüfung einen Bericht mit begrenzter Sicherheit (limited assurance) oder hinreichender Sicherheit (reasonable assurance) abgeben kann, hängt von der Prüftiefe ab. Während eine begrenzte Sicherheit primär aufgrund von Befragungen und dem Erlangen eines Grundverständnisses erzielt werden kann, basiert eine hinreichende Sicherheit auf weiter gehenden Prüfungshandlungen.

Ein CMS ist angemessen, wenn es geeignet ist, mit hinreichender oder begrenzter Sicherheit sowohl Risiken für wesentliche Regelverstösse rechtzeitig zu erkennen als auch solche Regelverstösse zu verhindern. Zu einem angemessenen CMS zählt auch, dass bereits eingetretene Regelverstösse zeitnah an die zuständige Stelle im Unternehmen zu berichten sind, damit von den Verantwortlichen angemessene Sofortmassnahmen sowie die notwendigen Konsequenzen für eine Verbesserung des CMS getroffen werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Eine *Wirksamkeitsprüfung* deckt die gleichen Sachverhalte ab und soll zusätzlich sicherstellen, dass die Grundsätze und Massnahmen während eines bestimmten Zeitraums wirksam waren. Folgerichtig kann ein Bericht zur Wirksamkeitsprüfung nur bei Erlangung hinreichender Sicherheit bezüglich der Konzeption, der Angemessenheit und der Implementierung der in der CMS dargestellten Grundsätze und Massnahmen abgegeben werden.

Die Wirksamkeit des CMS ist dann gegeben, wenn die Grundsätze und Massnahmen in den laufenden Geschäftsprozessen von den hiervon Betroffenen nach Massgabe ihrer Verantwortung zur Kenntnis genommen und eingehalten werden.

III.3.2 Anforderungen

65 Der für die Prüfung des CMS beauftragte Prüfer muss die Standes- und Berufsregeln, insbes. die Richtlinien zur Unabhängigkeit, den Schweizer Qualitätssicherungsstandard (ISQC-CH) 1 «Qualitätssicherung für Praxen, die Abschlussprüfungen und Reviews von Abschlüssen sowie andere betriebswirtschaftliche Prüfungen und Aufträge zu verwandten Dienstleistungen durchführen» sowie die Richtlinien zur Weiterbildung von EXPERTsuisse einhalten.

Ähnlich wie bei der Annahme eines Revisionsmandats muss sich der Prüfer ein Bild der Integrität, der Auskunfts- und Offenlegungsbereitschaft des Unternehmens verschaffen. Insbes. darf der Prüfer den Auftrag nur annehmen, wenn eine CMS-Beschreibung vorliegt resp. sich das Unternehmen bereit erklärt, eine solche zu erstellen. Sind von Anfang an Beschränkungen des Prüfungsumfangs zu erwarten, die zu einer Nichtabgabe eines Prüfungsurteils bzw. einer Schlussfolgerung führen könnten, sollte der Prüfer den Auftrag nicht annehmen.

Schliesslich muss der Prüfer sicherstellen, dass er über das notwendige Wissen für die Prüfung eines CMS verfügt. Ggf. muss er Spezialisten in das Prüfungsteam integrieren, damit die notwendigen Fach- und Branchenkenntnisse vorhanden sind. Die Auftragsbedingungen sind schriftlich zu vereinbaren. Diese sollten u.a. sicherstellen, dass weder bei der Angemessenheits- noch bei der Wirksamkeitsprüfung Prüfungssicherheit über die tatsächliche Einhaltung der Regeln erlangt werden kann, sondern dass bei der Prüfung ausschliesslich die in der CMS-Beschreibung getroffenen Aussagen zum CMS beurteilt werden.

III.3.3 Prüfungsplanung

66 Bei der Planung ist insbes. auf die Zusammensetzung des Prüfungsteams zu achten. Benötigt werden – neben rechtlichen Kenntnissen – Branchenerfahrung sowie ausreichende praktische Erfahrung in der Durchführung einer CMS-Prüfung im Allgemeinen. Je nach Grösse des Unternehmens und je nach Prüfungsumfang muss ggf. ein interdisziplinäres Team zusammengestellt werden, welches alle Belange des Prüfungsumfangs abdecken kann.

Die Prüfungshandlungen sind so zu planen und durchzuführen, dass mit begrenzter resp. hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Aussagen in der CMS-Beschreibung keine wesentlichen falschen Darstellungen enthalten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die Prüfungsplanung muss in ein Prüfungsprogramm münden, das die Prüfungsanweisungen zur sachlichen und zeitlichen Auftragsabwicklung für die Mitglieder des Prüfungsteams enthält. Ebenso sind begleitende Qualitätssicherungsmassnahmen zu planen und umzusetzen. Schliesslich muss im Rahmen der Planung eine Wesentlichkeit definiert werden, d.h., der Prüfer muss definieren, welche Fehler in den Aussagen der CMS-Beschreibung als wesentlich einzustufen sind. Eine wesentliche falsche Darstellung kann dann vorliegen, wenn die Aussagen in der CMS-Beschreibung einen wesentlichen Mangel des CMS nicht erkennen lassen, sie falsche Angaben enthalten, die entscheidungsrelevant sein können, oder sie unangemessene Verallgemeinerungen oder unausgewogene und verzerrende Darstellungen enthalten, die eine Irreführung des Berichtsadressaten bewirken können.

III.3.4 Prüfungsdurchführung

67 Eine Angemessenheitsprüfung kann mit begrenzter oder hinreichender Sicherheit durchgeführt werden. Während eine begrenzte Sicherheit u.a. aufgrund von Befragungen erzielt werden kann, basiert eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit auf weiter gehenden Prüfungshandlungen. Der Prüfer muss die Prüfungshandlungen entsprechend planen und durchführen, um die gewünschte Prüfungssicherheit zu erzielen. Die Wirksamkeitsprüfung sollte so geplant und durchgeführt werden, dass eine hinreichende Prüfungssicherheit erlangt werden kann.

Der Prüfer muss sich mit dem rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeld befassen und dieses beurteilen. Ebenso sind die Unternehmensziele und -strategien zu berücksichtigen. Die Beschreibung der Konzeption des CMS ist zudem die Grundlage für die Feststellung und Analyse der Risiken für wesentliche falsche Darstellungen und somit Ausgangspunkt für die risikoorientierte Festlegung weiterer Prüfungshandlungen.

III.3.4.1 Angemessenheits- und Wirksamkeitsprüfung

68 Womöglich erkennt der Prüfer bereits bei der Beurteilung der Konzeption des CMS, dass erhebliche Mängel vorhanden sind. In diesen Fällen erübrigen sich weiter gehende Prüfungshandlungen.

Bei der Angemessenheitsprüfung hat der Prüfer zu beurteilen, ob die in der CMS-Beschreibung des Unternehmens dargestellten Grundsätze und Massnahmen so ausgestaltet und implementiert sind, dass sie geeignet sind, mit hinreichender oder begrenzter Sicherheit sowohl Risiken für wesentliche Regelverstösse rechtzeitig zu erkennen als auch solche Regelverstösse zu verhindern.

Die Wirksamkeitsprüfung hingegen geht einen Schritt weiter und soll sicherstellen, dass die in der CMS-Beschreibung dargestellten Grundsätze und Massnahmen innerhalb eines bestimmten Zeitraums auch wirksam waren.

III.3.4.2 Weitere Prüfungshandlungen

69 Werden bei der Prüfung Anhaltspunkte für oder tatsächliche Regelverstösse gegen das CMS identifiziert, hat der Prüfer die gesetzlichen Vertreter zeitnah zu informieren. Es obliegt den Verantwortlichen des Unternehmens, zu beurteilen, welche Umstände zu diesen Verstössen geführt haben und warum das CMS diese nicht verhindert hat. Der

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Prüfer muss sodann feststellen, ob es sich bei den festgestellten Verstössen um einen einmaligen Vorgang handelt oder nicht.

Es kann angezeigt sein, interne oder externe Spezialisten hinzuzuziehen. Bei internen Spezialisten sind entsprechende Qualitätssicherungsmassnahmen zu ergreifen. Bei externen Spezialisten muss der Prüfer dokumentieren, ob diese qualifiziert sind und somit über die notwendigen fachlichen Kenntnisse verfügen. Ferner muss er beurteilen, ob diese unabhängig sind.

Der Prüfer muss Ereignisse bis zum Berichtsdatum berücksichtigen. Falls nach dem Berichtsdatum und vor Abgabe des Berichts Sachverhalte bekannt werden, die auf Mängel im CMS hinweisen, hat der Prüfer die Nutzer entsprechend zu informieren.

Der Prüfer muss sodann vor Abschluss der Prüfungen eine Vollständigkeitserklärung von den gesetzlichen Vertretern einholen, in der diese bestätigen, dass die Beschreibung des CMS vollständig und richtig ist und dem Prüfer alle relevanten Erklärungen und Nachweise erteilt worden sind.

Der Prüfer muss vor Berichtsabgabe schliesslich beurteilen, ob ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise über die Angemessenheit und ggf. die Wirksamkeit des CMS vorliegen. Bestehen keine Beanstandungen, kann ein uneingeschränktes Prüfungsurteil abgegeben werden. Liegen hingegen wesentliche Beanstandungen vor, ist das Berichtsurteil zu modifizieren (Einschränkung oder Versagung).

III.3.4.3 Dokumentation

70 Der Prüfer hat seine Arbeiten ausreichend zu dokumentieren. Die Dokumentation ist innert 60 Tagen nach dem Prüfungsbericht abzuschliessen. Die Dokumentation muss u.a. die folgenden Nachweise erbringen:

- Einhaltung der Berufspflichten;
- Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung;
- Prüfung der Aussagen in der CMS-Beschreibung zur Konzeption des CMS;
- Angemessenheits- und ggf. Wirksamkeitsprüfung des CMS;
- Anlässlich der Prüfung festgestellte Regelverstösse und die entsprechend vorgenommenen Prüfungshandlungen;
- Verwertung der Arbeiten von Spezialisten;
- Auswertung der Prüfungsfeststellungen und ggf. Gründe für die Berichtsmodifizierung.

III.3.4.4 Berichterstattung

71 Der Bericht enthält u.a. eine Zusammenfassung der durchgeführten Prüfungshandlungen. Gerade bei einer Angemessenheitsprüfung mit begrenzter Sicherheit ist es wichtig, die Wiedergabe der Art, des Zeitpunkts und des Umfangs der durchgeführten Prüfungsarbeiten zu verstehen. Ggf. müssen auch bedeutende Schwierigkeiten bei der Beurteilung des Prüfungsgegenstands beschrieben werden. Der Bericht sollte eine Aussage über die inhärenten Grenzen des CMS enthalten und auch das Risiko festhalten, dass die Feststellungen nicht auf die Zukunft übertragen werden können.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die CMS-Beschreibung ist als Beilage dem Bericht hinzuzufügen. Ggf. nicht geprüfte Angaben sind im CMS-Bericht hervorzuheben.

Die Berichte enthalten auch eine Beschränkung der Weitergabe und Verwendung an Dritte und richten sich somit ausschliesslich an den Auftraggeber.

III.3.4.4.1 Angemessenheitsprüfung

72 Bei einer Angemessenheitsprüfung muss ein Prüfungsurteil bzw. eine Schlussfolgerung abgegeben werden, ob die in der CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen über die Grundsätze und Massnahmen des CMS in allen wesentlichen Belangen angemessen dargestellt sind, dass diese geeignet sind, mit begrenzter oder hinreichender Sicherheit sowohl Risiken für wesentliche Regelverstösse rechtzeitig zu erkennen als auch solche Regelverstösse zu verhindern, und dass die Grundsätze und Massnahmen zu einem bestimmten Zeitpunkt implementiert waren.

III.3.4.4.2 Wirksamkeitsprüfung

73 Bei einer Wirksamkeitsprüfung muss ein Prüfungsurteil darüber abgegeben werden, ob die in der CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen über die Grundsätze und Massnahmen des CMS in allen wesentlichen Belangen angemessen dargestellt sind, dass diese geeignet sind, mit hinreichender Sicherheit sowohl Risiken für wesentliche Regelverstösse rechtzeitig zu erkennen als auch solche Regelverstösse zu verhindern, und dass diese Grundsätze während eines bestimmten Zeitraums wirksam waren.

Der Prüfer kann mit dem Unternehmen vereinbaren, zusätzlich zum vollständigen CMS-Prüfungsbericht eine Kurzfassung des Berichts zu erstellen. Die Erstellung eines solchen Kurzberichts kommt nur bei einer Prüfung der Wirksamkeit der in der CMS-Beschreibung dargestellten Grundsätze und Massnahmen des Unternehmens in Betracht. Im Kurzbericht ist auf den vollständigen Prüfungsbericht zu verweisen. Der Kurzbericht kann im Gegensatz zu den vollständigen Prüfungsberichten veröffentlicht werden.

III.3.5 Sorgfaltspflichten und Transparenz bezüglich Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit

74 Art. 964j–k OR enthalten Vorschriften zu Sorgfaltspflichten und Transparenz bezüglich Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit, die gewisse Unternehmen einzuhalten haben. Diese Vorschriften sind in der Verordnung über Sorgfaltspflichten und Transparenz bezüglich Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit (VsoTr) konkretisiert worden.

Art. 964k Abs. 3 OR verlangt, dass die Einhaltung der Sorgfaltspflichten bezüglich Mineralien und Metallen durch eine unabhängige Fachperson zu prüfen ist. Gemäss VSoTr ist im Rahmen einer Angemessenheitsprüfung zu prüfen, ob Sachverhalte vorliegen, aus denen zu schliessen ist, dass die Anforderungen hinsichtlich Sorgfaltspflichten gemäss Art. 964k Abs. 1 und 2 OR nicht eingehalten wurden (begrenzte Sicherheit bzw. limited assurance). Der Prüfer gibt demnach eine Schlussfolgerung mit begrenzter Sicherheit dazu ab, ob die Lieferkettenpolitik und das System zur Rückverfolgung der Lieferkette des Unternehmens in allen wesentlichen Belangen in der CMS-Beschreibung angemes-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

sen dargestellt sind und ob diese geeignet sind, Risiken schädlicher Auswirkungen gemäss Art. 964k Abs. 2 OR zu ermitteln und zu bewerten.

Der Fokus der Prüfung liegt auf der angemessenen Berücksichtigung der wesentlichen Risiken in einem CMS im Ganzen. Wesentliche Risiken im Sinne der VSoTr finden sich oftmals in den Schnittstellen zwischen Compliance / Sustainability / der Beschaffungsabteilung und anderen Abteilungen. EXPERTsuisse hat ein Q&A-Dokument zur Prüfung der Einhaltung der Sorgfaltspflichten gemäss PS-CH 980 veröffentlicht, in dem die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst sind.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.4 Prüfung der Existenz des IKS (PS-CH 890)

75 Unternehmen, die der ordentlichen Revision unterliegen, haben die Existenz ihres internen Kontrollsystems (IKS) als separaten gesetzlichen Prüfungsgegenstand gemäss Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR von der Revisionsstelle prüfen zu lassen.

Die Revisionsstelle prüft die Existenz des vom Verwaltungsrat definierten IKS für die finanzielle Berichterstattung und erstattet darüber Bericht an die Generalversammlung. Des Weiteren erstellt sie zuhanden des Verwaltungsrats einen umfassenden Bericht, in dem die Feststellungen über das IKS festgehalten werden. Die Prüfung der Existenz des IKS (Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR) erfolgt gemäss den Vorgaben von PS-CH 890 «Prüfung der Existenz des Internen Kontrollsystems in der Finanzberichterstattung».

Im Rahmen der ordentlichen Revision sind die Dokumentation zur Ausgestaltung und die Umsetzung des IKS («Design» und «Implementation») zu prüfen. Nicht Bestandteil der Existenzprüfung des IKS nach Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR ist hingegen die Prüfung des dauerhaften und mängelfreien Funktionierens des IKS (sog. Wirksamkeit oder Operational Effectiveness). Die Bestätigung der Existenz des IKS bezieht sich lediglich auf den Bereich des IKS, der im Zusammenhang mit der finanziellen Berichterstattung steht.

76 Bei der IKS-Existenzprüfung handelt es sich um eine Prüfung von nicht-finanziellen, vergangenheitsorientierten Informationen. Entsprechend ist der PS-CH890 innerhalb der fachlichen Verlautbarungen von EXPERTsuisse dem Bereich «Prüfungen und Reviews anderer Sachverhalte» zugeordnet. Die fachlichen Verlautbarungen sowie die beruflichen Verhaltensanforderungen von EXPERTsuisse kommen entsprechend zur Anwendung.

77 Die SA-CH grenzen die IKS-Existenzprüfung nach Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR – IKS als eigenständiger Prüfungs- und Berichtsgegenstand nach PS-CH 890 – klar von der Berücksichtigung des IKS bei der Bestimmung des Prüfungsumfangs der Abschlussprüfung nach Art. 728a Abs. 2 OR ab. Letzteres umfasst insbes. das methodische Einbeziehen des IKS in die Planung der Jahresabschlussprüfung nach ISA-CH 315 «Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aus dem Verständnis von der Einheit und ihrem Umfelds» und ISA-CH 330 «Reaktionen des Abschlussprüfers auf beurteilte Risiken».

78 Detaillierte Erläuterungen zur Prüfung der Existenz des IKS finden sich im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.5 Prüfung des internen Kontrollsystems bei Dienstleistungsunternehmen

III.5.1 Einleitung

79 Der internationale Prüfungsstandard ISAE 3402 «Assurance Reports on Controls at a Service Organisation» befasst sich mit der Prüfung von internen Kontrollen bei Unternehmen, die Dienstleistungen für Dritte als «Dienstleister» im Sinne von ISA-CH 402 Tz. 8e erbringen. Im Rahmen einer solchen betriebswirtschaftlichen Prüfung erstellt der Berufsangehörige im Auftrag des Dienstleisters einen Bericht für die Dienstleistungsempfänger und deren Abschlussprüfer über die internen Kontrollen beim Dienstleister. Prüfungsgegenstand sind dabei einzig die Kontrollen, welche direkt oder indirekt für die finanzielle Berichterstattung des Dienstleistungsempfängers von Relevanz sind. ISAE 3402 ergänzt ISA-CH 402, indem nach ISAE 3402 erstellte Berichte einen angemessenen Prüfungsnachweis für eine Prüfung nach ISA-CH 402 darstellen. Mit der Berichterstattung nach ISAE 3402 kann der Berufsangehörige die notwendigen Prüfungsnachweise für eine Vielzahl von Dienstleistungsempfängern und deren Abschlussprüfern für die in der Beschreibung aufgeführten Kontrollen und Kontrollziele erbringen.

Das Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen Prüfungen und Reviews unterscheidet zwischen aussagegestützten Aufträgen und direkten Berichterstattungsaufträgen. Während bei einer aussagegestützten Berichterstattung die Verantwortlichen des geprüften Unternehmens eine Aussage abgeben und diese Gegenstand der Prüfung ist, führt bei einer direkten Berichterstattung der Prüfer für einen Sachverhalt selbst Prüfungshandlungen aus, ohne auf Aussagen des geprüften Unternehmens abzustellen. Beide Auftragsarten können jeweils auf die Erlangung begrenzter wie auch hinreichender Sicherheit ausgerichtet sein. ISAE 3402 sieht einzig eine aussagegestützte Berichterstattung zur Erlangung hinreichender Sicherheit vor.

III.5.2 Ziel der Prüfung

80 Das Ziel der Prüfung ist es, im Auftrag eines Dienstleisters einen Prüfungsbericht nach ISAE 3402 zu erstellen, der vom Dienstleister an seine Dienstleistungsempfänger und deren Abschlussprüfer abgegeben werden kann. Der Berufsangehörige prüft bei der Erstellung des Prüfungsberichts, ob in der vom Dienstleister erstellten Beschreibung der Systeme und der damit unmittelbar verbundenen Kontrollen alle wesentlichen Aspekte der ausgelagerten Dienstleistungen im Vergleich zu einem geeigneten Kriterium (bspw. COSO IKS oder COBIT) angemessen dargestellt sind.

Der Standard unterscheidet zwei Arten von Berichten: Typ 1 und Typ 2.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Berichtsform	Zielsetzung	Kriterium
ISAE 3402 Typ 1	• Die Angemessenheit der Beschreibung des Kontrollumfelds. • Die Angemessenheit der Ausgestaltung der Kontrollen zur Erreichung der beschriebenen Kontrollziele.	Eine *Beschreibung* vom Management des Dienstleisters ist angemessen, wenn: a) sie aufzeigt, wie die Systeme des Dienstleisters ausgestaltet und umgesetzt sind; und b) keine Informationen ausgelassen oder verfälscht werden, die für den relevanten Umfang und für das Verständnis über die Systeme des Dienstleisters notwendig sind. Die *Kontrollen* sind angemessen ausgestaltet, wenn: a) der Dienstleister die Risiken identifiziert hat, die das Erreichen der in der Beschreibung dargestellten Kontrollziele beeinträchtigen; b) die in der Beschreibung identifizierten Kontrollen eine hinreichende Sicherheit zum Erreichen der beschriebenen Kontrollziele bieten, unter der Annahme, dass sie wie beschrieben umgesetzt sind, sodass Risiken das Erreichen der beschriebenen Kontrollziele nicht verhindern.

Abbildung 20/1: Berichtsformen nach ISAE 3402

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Berichtsform	Zielsetzung	Kriterium
ISAE 3402 Typ 2	• Die Angemessenheit der Beschreibung des Kontrollumfelds. • Die Angemessenheit der Ausgestaltung der Kontrollen zur Erreichung der beschriebenen Kontrollziele. • Das wirksame Anwenden der Kontrollen zur Erreichung der beschriebenen Kontrollziele.	Eine *Beschreibung* vom Management des Dienstleisters ist angemessen, wenn: a) sie aufzeigt, wie die Systeme des Dienstleisters ausgestaltet und umgesetzt sind; b) sie in einem Typ-2-Bericht auch die im Verlauf der Berichtsperiode durchgeführten Anpassungen angemessen ausführt; c) keine Informationen ausgelassen oder verfälscht werden, die für den relevanten Umfang und für das Verständnis über die Systeme des Dienstleisters notwendig sind. Die *Kontrollen* sind angemessen ausgestaltet und *wirksam*, wenn: a) der Dienstleister die Risiken identifiziert hat, die das Erreichen der in der Beschreibung dargestellten Kontrollziele beeinträchtigen; b) die in der Beschreibung identifizierten Kontrollen eine hinreichende Sicherheit zum Erreichen der beschriebenen Kontrollziele bieten, unter der Annahme, dass sie wie beschrieben umgesetzt sind, sodass Risiken das Erreichen der beschriebenen Kontrollziele nicht verhindern; c) die Kontrollen wie ausgestaltet während der gesamten Berichtsperiode durchgeführt wurden.

Abbildung 20/2: Berichtsformen nach ISAE 3402

81 Ein Bericht des Typs 1 zielt auf einen Stichtag ab, an welchem die Beschreibung der Systeme und Kontrollen dargestellt sowie Kontrollen und Kontrollziele angemessen ausgestaltet sind. Im Gegensatz dazu müssen in einem Bericht des Typs 2 zusätzlich alle Elemente über die gesamte Berichtsperiode dargestellt bzw. wirksam sein.

82 Üblicherweise umfasst die Berichtsperiode in einem Typ-2-Bericht mindestens sechs Monate. Wird aus bestimmten Gründen der Mindestzeitraum von sechs Monaten unterschritten, kann es angebracht sein, dass der Berufsangehörige in seinem Bericht dazu einen Hinweis anbringt. Gründe für die Unterschreitung des Mindestzeitraums können bspw. folgende sein:

a) Der Berufsangehörige wurde erst kurz vor dem Abgabetermin des Berichts mit der Prüfung beauftragt.
b) Der Dienstleister ist weniger als sechs Monate tätig oder ein bestimmtes System oder eine Applikation ist weniger als sechs Monate in Betrieb.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

c) Es erfolgten wesentliche Änderungen bei den Kontrollen (bspw. Ausgestaltung, Ziele). Zudem wäre es nicht praktikabel, bis zur nächsten Abgabe eines Berichts zu warten oder einen Bericht sowohl vor als auch nach den Änderungen abzugeben.

83 Dem Berichtsempfänger wird in der Regel in einem eigenständigen Abschnitt eines solchen Prüfungsberichts offengelegt, dass die Beschreibung für einen bestimmten Zweck und für eine Vielzahl von Dienstleistungsempfängern verfasst wurde. Er sollte sich ferner bewusst sein, dass nicht alle Aspekte über die Systeme des Dienstleisters in der Beschreibung enthalten sein können, die für ihn und seine eigene Organisation von besonderem Interesse sein mögen.

84 Die Anwendung von ISAE 3402 setzt voraus, dass der Dienstleister in der Lage ist, eine Aussage über die angemessene Ausgestaltung der Kontrollen («design of controls») zu machen. Der Standard ist nicht darauf ausgerichtet,

- nur darüber zu berichten, ob die Kontrollen des Dienstleisters nur wie beschrieben arbeiten; oder
- sich neben den für die finanzielle Berichterstattung des Dienstleistungsempfängers relevanten Kontrollen auf weitere Kontrollen des Dienstleisters zu beziehen (bspw. Kontrollen in Herstellungsprozessen oder Qualitätskontrollen von Produkten oder Dienstleistungen).

85 Benötigt der Abschlussprüfer des Dienstleistungsempfängers zusätzliche Prüfungsnachweise über nicht für die finanzielle Berichterstattung relevante Kontrollen (bspw. über Transaktionen oder Bestände des Dienstleistungsempfängers, die vom Dienstleister bewirtschaftet werden), muss er entweder eigene Prüfungshandlungen durchführen oder er kann sich auf Prüfungsnachweise einer betriebswirtschaftlichen Prüfung nach PS 950[15] oder ISAE 3000 (Revised), auf vereinbarte Prüfungshandlungen nach PS 920[16] bzw. ISRS 4400 oder auf die Arbeiten der Internen Revision abstützen.

III.5.3 Prüfungsdurchführung und -nachweise

86 Bei einer Prüfung nach ISAE 3402 hat der Berufsangehörige ausreichende Prüfungsnachweise zu den Inhalten der Beschreibung des Dienstleisters, dessen Systemen und den damit verbundenen internen Kontrollen zu erlangen. In diesen Aspekten unterscheidet sich diese Prüfung nicht von einer solchen nach PS 950 oder ISAE 3000 (Revised). Die Prüfungsdurchführung richtet sich auch nach der Berichtsform (vgl. Abbildung 20). Der Standard enthält diesbezüglich Hinweise zu Prüfungshandlungen und -nachweisen. Für die Prüfungsplanung und -durchführung kann sich ein Berufsangehöriger auch an den Ausführungen in den ISA-CH 402, ISA-CH 315 und PS-CH 890 orientieren sowie an den Erläuterungen im HWP OR.

Lagert der Dienstleister seinerseits gewisse Tätigkeiten an Subdienstleister aus, so können diese Tätigkeiten bei einer Prüfung nach ISAE 3402 ein- oder ausgeschlossen werden («Inclusive»- oder «Carve-out»-Methode). Schliesst eine ISAE-3402-Prüfung die Tätigkeiten des Subdienstleisters aus, ist der Abschlussprüfer des Dienstleistungsempfängers dennoch verpflichtet, die erbrachten Dienstleistungen des Subdienstleisters in seine

[15] Zukünftige Bezeichnung ISAE-CH 3000, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».
[16] Zukünftige Bezeichnung ISRS-CH 4400, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Abschlussprüfung einzubeziehen, sofern sie für seine Prüfung relevant sind. Aus diesem Grund sollte der Berufsangehörige bereits bei der Planung der Prüfung mit dem Dienstleister die Art und Weise der Berücksichtigung von Subdienstleistern vereinbaren.

87 Im Rahmen einer ISAE-3402-Prüfung stellt sich die Frage, welche generellen IT-Kontrollen (IT General Controls oder ITGC) typischerweise auf der Seite des Dienstleistungsempfängers oder auf der Seite des Dienstleisters ausgeführt werden. Die zur Erreichung eines Kontrollziels notwendigen ITGC, die durch den Dienstleistungsempfänger durchgeführt werden, bspw. Genehmigung von Änderungen durch das Management oder regelmässige Überprüfungen von Benutzern und deren Berechtigungen, sind nicht Gegenstand einer Prüfung nach ISAE 3402. Diese ergänzenden Kontrollen («Complementary User Entity Controls», «User Organization Controls» oder auch «Complementary Customer Controls» genannt) werden in der Regel im ISAE-3402-Bericht mit einem entsprechenden Hinweis explizit vermerkt und sind durch den Berufsangehörigen des Dienstleistungsempfängers zu prüfen.

Obwohl ISAE 3402 keine Mindestanforderungen an die Prüfung dieser ITGC definiert, besteht aufgrund von international anerkannten Rahmenkonzepten für IT-Kontrollen sowie den Anforderungen von ISA-CH 315 bzw. PS-CH 890 diesbezüglich eine gewisse Praxis. Abb. 21 zeigt ITGC-Bereiche und deren Kontrollziele, wie sie minimal bei einer Prüfung nach ISAE 3402 abgedeckt werden sollten. Die in einem ISAE-3402-Bericht aufgeführten Systeme (Applikation, Datenbanken und Betriebssysteme) sollten für die finanzielle Berichterstattung des Dienstleistungsempfängers relevant sein und sind im Bericht explizit zu erwähnen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Nr.	ITGC-Bereiche und Kontrollziel	Beschreibung der Kontrollziele	Was ist zu beachten?
	ITGC-Bereich: Änderungswesen		
1	Autorisierung der Änderung	Alle Programmentwicklungen und -änderungen sind durch die verantwortliche Stelle autorisiert und mit den verantwortlichen Personen vereinbart, damit keine unautorisierten Programmentwicklungen oder -änderungen an Applikationen, Schnittstellen, Datenbank-Managementsystemen (DBMS) und Betriebssystemen vorgenommen werden können. Dabei wird folgende Funktionstrennung eingehalten: Die Person, die eine Programmentwicklung oder -änderung autorisiert, ist nicht diejenige Person, die dieses Programm entwickelt oder geändert hat.	• Formell autorisierter Änderungsantrag oder autorisiertes Ticket im «Ticketing System» (versehen mit einer elektronischen oder handschriftlichen Signatur). • Ein vollständiges Antragsformular enthält den Namen des Antragsstellers, Antragsdatum, betroffene Applikation / betroffenes System, Änderungstyp, Spezifikation der Änderung, Anforderungen in Bezug auf das Testen der Änderung und eine Risikobeurteilung bei Implementierung der Änderung in das Produktivsystem. • Sicherstellung der Funktionstrennung: Die Person, welche die Autorisierung ausspricht, ist nicht direkt in den Entwicklungsprozess der Programmentwicklung oder -änderung involviert. • Verschiedene Änderungstypen: Programmentwicklung oder Beschaffung von Standardsoftware (neue Applikationen oder Schnittstellen), Änderung (existierende Applikationen oder Schnittstellen), Notfalländerungen (Autorisierung und Dokumentation erfolgt nach der Produktivsetzung), vorautorisierte Änderungen (Unterhalt wie Patches, Upgrades der Infrastruktur bspw. Betriebssystem oder Datenbank), Konfiguration/Parameteränderungen.

Abbildung 21/1: ITGC-Bereiche und Kontrollziele bei Prüfungen nach ISAE 3402

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Nr.	ITGC-Bereiche und Kontrollziel	Beschreibung der Kontrollziele	Was ist zu beachten?
2	Testen der Änderung	Alle Programmentwicklungen und -änderungen werden angemessen getestet, damit keine unbeabsichtigten Programmentwicklungen und -änderungen an Applikationen, Schnittstellen, Datenbank-Managementsystemen (DBMS) und Betriebssystemen erfolgen.	• Schriftlicher und unterzeichneter Testbericht. • Ein vollständiger Testbericht enthält eine Referenz auf das Antragsformular, die verwendeten Testprozeduren und die Testresultate. • Zudem wird der Name des Entwicklers und des Testers aufgeführt sowie wann der Test durchgeführt worden ist. • Verschiedene Testarten: Black Box Testing (auch: Funktionaler Test), White Box Testing (auch bekannt als: Glass Box oder Open Box Test), Unit Tests, Integration Tests, System Tests.
3	Abnahme der Änderung	Alle Programmentwicklungen und -änderungen werden von den verantwortlichen Stellen (bspw. Fachbereich) genehmigt, damit nur getestete Programmentwicklungen und -änderungen an Applikationen, Schnittstellen, Datenbank-Managementsystemen (DBMS) und Betriebssystemen erfolgen.	• Die Abnahme erfolgt aufgrund der Beurteilung, ob das Programm angemessen funktioniert oder nicht. • Schriftliche Zustimmung, dass die Entwicklung/Änderung ins produktive System übernommen werden kann (bspw. der Endbenutzer akzeptiert die Modifikationen und Zusätze, welche am Programm vorgenommen wurden, und bestätigt mit seiner Unterschrift, dass diese korrekt funktionieren). • Hinweis: Für DevOps-dominierte oder kleinere Organisationseinheiten sind die Kontrollen entsprechend anzupassen.[17]

Abbildung 21/2: ITGC-Bereiche und Kontrollziele bei Prüfungen nach ISAE 3402

[17] DevOps (Abk. für Development und IT Operations) beschreibt einen Ansatz zur Prozessverbesserung aus der Softwareentwicklung und Systemadministration. DevOps bezweckt eine effektivere und effizientere Zusammenarbeit der Bereiche Entwicklung, IT Operations und Qualitätssicherung, um die Geschwindigkeit der Entwicklung und Auslieferung von Software zu erhöhen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Nr.	ITGC-Bereiche und Kontrollziel	Beschreibung der Kontrollziele	Was ist zu beachten?
4	Produktivsetzung der Änderung	Nur genehmigte Programmentwicklungen und -änderungen werden unter Berücksichtigung der Gewaltentrennung produktiv gesetzt, damit keine unbeabsichtigten (willentlichen oder versehentlichen) Programmentwicklungen und -änderungen an Applikationen, Schnittstellen, Datenbank-Managementsystemen (DBMS) und Betriebssystemen erfolgen.	• Funktionstrennung: Die Person, welche die Programmentwicklung oder -änderung produktiv setzt, ist nicht diejenige Person, die dieses Programm entwickelt oder geändert hat (bspw. darf der Entwickler keinen Zugriff auf das produktive System haben). • Überprüfung, dass die Programmentwicklung oder -änderung abgenommen wurde. • Hinweis: Für DevOps-dominierte und/oder kleinere Organisationseinheiten sind die Kontrollen entsprechend anzupassen.
	ITGC-Bereich: Logischer Zugriff		
5	Passworteinstellungen	Systeme sind so konfiguriert, dass die Passwortgestaltung/-verwendung den geltenden Richtlinien, resp. Good Practice im Unternehmen entspricht. Authentifizierten Benutzern wird der Zugang zu den Systemen entsprechend den vergebenen Rechten gewährt.	• Periodische Überprüfung der Benutzerauthentifizierung für jede relevante Applikation oder technische Komponente. • Folgende Passwortsicherheitseinstellungen sollten berücksichtigt werden: – Passwortmindestlänge; – Passwortkomplexität; – Passwortgültigkeit; – Passwortwiederholung; – Initialpasswort; – Sperrung Benutzerkonto; – Automatische Beendigung der Benutzersession; – Sperrung nach x fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen/Zugriffsverletzungen.

Abbildung 21/3: ITGC-Bereiche und Kontrollziele bei Prüfungen nach ISAE 3402

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Nr.	ITGC-Bereiche und Kontrollziel	Beschreibung der Kontrollziele	Was ist zu beachten?
6	Einschränkung des Zugriffs auf privilegierte IT-Funktionen auf einen angemessenen Personenkreis	Privilegierte Benutzerberechtigungen sind angemessen.	• Vollständige Liste, welche alle privilegierten Benutzer enthält (bspw. Benutzer mit Zugriff auf das System oder auf Sicherheitsadministrationsfunktionen). • Die Anzahl der privilegierten Benutzer ist angemessen. • Basierend auf der Anzahl der privilegierten Benutzer und der Kritikalität dieser Kontrolle sollte getestet werden, ob die Rechte der Rolle/Funktion dieser Benutzer entsprechen. • Diese Prüfung sollte auch die privilegierten Benutzerkonten des Systems berücksichtigen.
7	Einschränkung des Zugangs zu Systemressourcen und Utilities/Tools auf einen angemessenen Personenkreis	Die zum relevanten System zugehörigen Ressourcen inklusive Zubehör/Tools, welche die Richtigkeit der Finanzdaten beeinflussen können, falls sie nicht richtig gesichert werden, sind zu identifizieren. Es ist sicherzustellen, dass der Zugriff auf die genannten Ressourcen angemessen ist.	• Liste aller kritischen Ressourcen (bspw. mit Sicherheitsrelevanz, Buchungsschemas, Masterdateien, Transaktionsdaten). • Liste aller Utilities/Tools. • Überprüfung, ob der Zugriff auf die oben identifizierten Elemente auf autorisierte Personen beschränkt ist.

Abbildung 21/4: ITGC-Bereiche und Kontrollziele bei Prüfungen nach ISAE 3402

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Nr.	ITGC-Bereiche und Kontrollziel	Beschreibung der Kontrollziele	Was ist zu beachten?
8	Autorisierung und Entzug von Benutzer- und Zugriffsberechtigungen	Der Zugriff auf Applikationen und Daten ist auf autorisierte Personen eingeschränkt. Nur berechtigte Personen haben Zugriff auf Daten und Applikationen (lesen, ausführen, schreiben). Zugriffsberechtigungen sind funktionsgerecht zugewiesen und entsprechend autorisiert.	• Funktionstrennung: Autorisierende Person ist nicht der Antragssteller; Person, welche die Anwenderberechtigungen aufsetzt, ist nicht der Antragssteller oder die autorisierende Person. • Formell autorisierter Berechtigungsantrag oder autorisiertes Ticket im «Ticketing System» (versehen mit einer elektronischen oder handschriftlichen Signatur). • Ein vollständiges Berechtigungsantragsformular enthält den Namen des Antragsstellers, Antragsdatum, die betroffenen Applikationen/Systeme, die Funktion des berechtigten Mitarbeiters und die damit verbundenen Berechtigungen und Rollen. • Berücksichtigung der Anwenderberechtigungen und der Gewaltentrennung basierend auf dem Autorisierungskonzept. • Zeitnahe Sperrung oder Löschung der betroffenen Benutzerkonten resp. Benutzerberechtigungen nach dem letzten Arbeitstag bzw. nach dem Übertrittsdatum.
9	Überwachung der Benutzerberechtigungen	Benutzerberechtigungen auf Applikationen und Daten werden regelmässig sowie im spezifischen Bedarfsfall überprüft und notwendige Änderungen zeitnah ausgeführt.	• Periodische Überprüfung der Benutzer und ihrer Berechtigungen durch den Linien- oder Rollenverantwortlichen, inkl. formeller Stellungnahme zur Angemessenheit und Richtigkeit. • Überprüfung, ob Benutzer zeitnah nach dem letzten Arbeitstag gelöscht bzw. die Zugriffsberechtigungen gesperrt worden sind oder die Zugriffsberechtigungen aufgrund des Abteilungs- oder Funktionswechsels zeitnah angepasst wurden.

Abbildung 21/5: ITGC-Bereiche und Kontrollziele bei Prüfungen nach ISAE 3402

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Nr.	ITGC-Bereiche und Kontrollziel	Beschreibung der Kontrollziele	Was ist zu beachten?
	ITGC-Bereich: Physische Sicherheit		
10	Physische Sicherheit	Nur berechtigte Personen haben physischen Zugang zu den Anwendungen und Daten.	• Periodische Überprüfung, dass nur berechtigte Personen Zugang haben.
	ITGC-Bereich: IT-Betrieb		
11	Überwachung Backup und Recovery	Alle finanzrelevanten Daten werden so gesichert, dass bei einem Systemausfall oder bei einem Datenintegritäts-problem diese Daten korrekt und vollständig wieder-hergestellt werden können.	• Funktionstrennung: Die Person, welche den Backup- und Recovery-Prozess überwacht, ist nicht diejenige Person, welche operationelle Tätigkeiten im Backup- und Recovery-Prozess ausübt (bspw. Aufsetzen, Planung oder Konfi-guration der Backups). • Tägliche Überprüfung, dass die Back-ups entsprechend der genehmigten Backup-Planung erfolgten und die Backups ohne Fehler durchgeführt werden konnten. • Jährliche Überprüfung, dass Wieder-herstellungstests durchgeführt wurden und die Integrität der wiederhergestell-ten Daten überprüft wurde. Die Wie-derherstellung der produktiven Daten erfolgt auf einem Testsystem.
12	Planung und Überwachung der Batch-verarbeitung	Finanzrelevante Batchjobs werden gemäss genehmigter Planung ausgeführt und Abweichungen vom Batchver-arbeitungsplan werden rechtzeitig identifiziert und behoben.	• Nur berechtigte Personen haben die Möglichkeit, Veränderungen an der Planung der Batchverarbeitung vorzunehmen. • Die Planung der Batchverarbeitung umfasst nur genehmigte Batchjobs. • Überprüfung, dass alle finanzrelevan-ten Batchjobs erfolgreich verarbeitet wurden und keine Fehler aufgetreten sind.

Abbildung 21/6: ITGC-Bereiche und Kontrollziele bei Prüfungen nach ISAE 3402

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.5.4 Berichterstattung

88 Ein Bericht nach ISAE 3402 folgt den Grundsätzen der Berichterstattung über betriebswirtschaftliche Prüfungen. Allerdings sind zusätzlich folgende zwei Aspekte zu berücksichtigen:

- Eine Aussage über die Notwendigkeit von komplementären Kontrollen durch den Dienstleistungsempfänger, sofern die Beschreibung nicht darauf eingeht.
- Eine Aussage zum Einbezug oder Ausschluss der von einem Subdienstleister erbrachten Dienstleistungen.

Mit beiden Aussagen erhalten die Berichtsempfänger wesentliche Informationen über den vereinbarten Geltungsbereich der Prüfung bzw. des Prüfungsberichts, welche insbes. für den Abschlussprüfer des auslagernden Unternehmens im Hinblick auf die Beurteilung des Kontrollumfelds anlässlich der Abschlussprüfung von Relevanz sein können. Dies kann bedeuten, dass auch Prüfungen direkt beim Subdienstleister durch den Abschlussprüfer vorzusehen und ggf. durch eigene Prüfungen oder mittels eines anderen Berichts nach ISAE 3402 Prüfungsnachweise zu erlangen sind.

89 Berichte nach ISAE 3402 sind nicht für die Öffentlichkeit, sondern einzig für einen vordefinierten Empfängerkreis bestimmt, da die Nutzung des Berichts Sachkenntnis und Wissen über die Systeme für die finanzielle Berichterstattung durch die Dienstleistungsempfänger voraussetzt. Deshalb weist der Berufsangehörige in seinem Prüfungsbericht nach ISAE 3402 auf diesen Umstand hin und schränkt in der Regel den Empfängerkreis auf die Dienstleistungsempfänger und deren Abschlussprüfer ein.

In der Regel erstellt der Dienstleister ein Dokument, bestehend aus seiner Bestätigung über die Einhaltung und Wirksamkeit der Kontrollen (Selbstdeklaration), der Beschreibung der relevanten Systeme und den damit verbundenen internen Kontrollen sowie dem Prüfungsbericht nach ISAE 3402 samt den Ergebnissen über die Prüfung der Kontrollen durch den Berufsangehörigen. Der Berufsangehörige sollte sich deshalb überlegen, ob er die Verwendung und die Weitergabe des ISAE-3402-Berichts beschränkt oder ausschliesst. Diesbezüglich kann er vorsehen, dass keine anderen Empfänger erlaubt sind und/oder das Dokument mit allen Bestandteilen nur als Ganzes weitergeben werden darf.

III.5.5 Verhältnis zu PS 950 (ISAE 3000 [Revised]) und anderen Anforderungen und Standards

90 Ein Berufsangehöriger, der ein Dienstleistungsunternehmen prüft, muss auch PS 950 bzw. ISAE 3000 (Revised) und ISA-CH/ISA 402 einhalten, wenn er eine betriebswirtschaftliche Prüfung über Kontrollen bei einem Dienstleistungsunternehmen durchführt. PS 950 bzw. ISAE 3000 beschreiben das Rahmenwerk für betriebswirtschaftliche Prüfungen. Der Prüfungsstandard ISAE 3402 ergänzt lediglich die Anforderungen an eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit für die Prüfung von Kontrollen bei einem Dienstleistungsunternehmen, ersetzt jedoch weder PS 950 noch ISAE 3000 (Revised). Demnach sind auch die Anforderungen an die Unabhängigkeit gemäss den Richtlinien zur Unabhängigkeit von EXPERTsuisse und/oder des «International Code of Ethics for Professional Accountants» des «International Ethics Standards Board for Accountants» (IESBA-Kodex) einzuhalten. Ferner muss die mandatierte Prüfungsgesellschaft die Anforderungen des Schweizer Standards zur Qualitätssicherung (ISQC-CH 1) und/oder von ISQM 1 einhalten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.6 Prüfungen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsthemen

III.6.1 Einleitung

91 Mit dem wachsenden Bewusstsein für die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen veröffentlichen immer mehr Unternehmen zusätzlich zu ihren Geschäftszahlen auch Nachhaltigkeitsberichte. Die Offenlegung entsprechender Angaben soll ein umfassenderes Bild der Leistung eines Unternehmens gewähren, indem auch die Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft in der Berichterstattung adressiert werden. Treiber für diese zunehmende Transparenz sind allen voran die wachsenden Erwartungen von Konsumenten, Mitarbeitenden, der Gesellschaft und der Politik. Aber auch Investoren und die Industrie selbst haben die gesellschaftliche und ökonomische Bedeutung von Nachhaltigkeit oder «ESG» (Environment, Social, Governance) erkannt. Das Carbon Disclosure Project ist ein gutes Beispiel einer durch Investoren gestützten Initiative zur Schaffung von Transparenz bezüglich Umweltauswirkungen unternehmerischer Tätigkeit, um entsprechende Informationen bei Investitionsentscheidungen berücksichtigen zu können.

92 Diese Bewegung hin zu mehr Unternehmensverantwortung schlägt auch auf regulatorischer Ebene durch. In der Schweiz gelten seit Geschäftsjahr 2023 (Berichterstattung erstmals in 2024) Nachhaltigkeitsberichterstattungspflichten in den Bereichen Umwelt, Sozialbelange, Arbeitnehmerbelange, Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption für grosse Unternehmen des öffentlichen Interesses, sofern sie gewisse Schwellenwerte überschreiten. Die neuen Bestimmungen wurden in Art. 964a–c OR integriert. Es handelt sich dabei um eine international abgestimmte Gesetzgebung, die sich primär an der bereits seit mehreren Jahren in der EU geltenden Richtlinie zur Offenlegung nicht-finanzieller Informationen (Non-financial Reporting Directive 2014/95/EU [NFRD]) orientiert. Letztere wird von der weiterreichenden und tiefergreifenden EU-Richtlinie zur Unternehmens-Nachhaltigkeitsberichterstattung (EU Corporate Sustainability Reporting Directive 2022/2464/EU [CSRD]) abgelöst, welche Ende 2022 veröffentlicht wurde und ab 1. Januar 2024 anzuwenden ist. Um diesen internationalen Entwicklungen Rechnung zu tragen, hat der Bundesrat Eckwerte für eine Vernehmlassungsvorlage festgelegt. Analog zur EU soll die Mitarbeiteranzahl, ab welcher eine Nachhaltigkeitsberichtserstattung veröffentlicht werden muss, heruntergesetzt werden. Zudem soll laut der Vernehmlassungsvorlage die Berichterstattung künftig zwingend durch einen unabhängigen Prüfer geprüft werden, wie dies auch die EU CSRD vorsieht. Letzteres ist laut OR aktuell noch freiwillig.

93 Überdies unterliegen einige Schweizer Unternehmen umfassenderen Berichterstattungspflichten aufgrund ihrer internationaler Präsenz, Industriezugehörigkeit und Grösse. Namentlich sind einige Schweizer Konzerne von der EU CSRD betroffen, bspw. weil einige ihrer EU-Tochtergesellschaften unter der CSRD berichterstattungspflichtig werden. Zudem müssen ab Geschäftsjahr 2028 auch Nicht-EU-Unternehmen, also bspw. eine in der Schweiz angesiedelte Gruppe, die in grösserem Umfang auf dem EU-Markt tätig ist (Nettoumsatzerlöse von mehr als EUR 150 Mio. auf konsolidierter Ebene in der EU und mindestens eine grosse oder börsenkotierte Tochtergesellschaft oder Zweigniederlassung in der EU mit mehr als EUR 40 Mio. Umsatz), einen Nachhaltigkeitsbericht auf kon-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

solidierter Ebene erstellen. Dieser muss gemäss entsprechenden Europäischen Berichterstattungsstandards erstellt werden (European Sustainability Reporting Standards ESRS). Das erste Set von sektorunabhängigen Standards wurde 2023 in einem Delegierten Rechtsakt verabschiedet, weitere sektorspezifische Standards sowie angepasste Standards für KMU und Nicht-EU-Unternehmen werden noch folgen.

Auch ausserhalb der EU sind die Gesetzgeber und Standardsetzer sehr aktiv. Die Securities and Exchange Commission (SEC) der USA schlug etwa neue Regeln vor, um die Offenlegung von Treibhausgasemissionen und klimabezogenen Risiken und Zielen zu verbessern und zu standardisieren. Das ISSB (International Sustainability Standards Board), das von der IFRS Foundation eingerichtet wurde, um eine umfassende Reihe von Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu entwickeln, die als globale Grundlage dienen sollen, hat im Juni 2023 seine ersten beiden IFRS Sustainability Disclosure Standards für die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen publiziert (IFRS S1 und IFRS S2). Diese Standards sind zunächst freiwillig. Nach eingehender Prüfung hat die Internationale Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO) bekannt gegeben, dass sie die neuen Standards unterstützt und Dutzende von Ländern und Börsenplätzen weltweit haben bereits ihr Interesse an einer verbindlichen Anwendung der Standards bekundet. Dieser Trend hin zu mehr Offenlegungspflichten dürfte auch Schweizer Unternehmen direkt oder indirekt betreffen.

Neben den zahlreichen neuen Nachhaltigkeitsberichterstattungspflichten, die in erster Linie mehr Transparenz schaffen sollen, führen Gesetzgeber weltweit auch vermehrt Sorgfaltspflichten im Hinblick auf Nachhaltigkeitsthemen ein, die meist mit einer Berichtspflicht gekoppelt sind. In der Schweiz bestehen seit 2023 Sorgfaltspflichten bezüglich Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit.[18] Unternehmen, die diesen Anforderungen unterliegen, müssen neben der Erfüllung der Pflichten in Form von u.a. der Durchführung von Risikoanalysen und der Führung eines Compliance-Management-Systems jährlich über deren Umsetzung berichten. Jene Unternehmen, die unter Sorgfaltspflichten bezüglich Mineralien und Metallen fallen, müssen die Einhaltung der Sorgfaltspflichten durch eine unabhängige Fachperson prüfen lassen. Diese Prüfung bezieht sich nicht direkt auf den Inhalt der externen Berichterstattung, sondern auf das Compliance-Management-System zur Umsetzung der Pflichten. Der anzuwendende Prüfstandard ist PS-CH 980 «Grundsätze zur Prüfung von Compliance-Management-Systemen», vgl. III.3.

94 Die nachfolgende Darstellung führt einige der international meistbeachteten nachhaltigkeitsbezogenen Berichterstattungs-Rahmenkonzepte, -Standards und -Vorgaben auf:

[18] Art. 964j–k OR, und Verordnung über Sorgfaltspflichten und Transparenz bezüglich Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

		(Freiwillige) Reportingstandards und -frameworks	Rechtliche bzw. regulatorische Anforderungen
Nachhaltigkeitsfokus	Umfassendes Bild	• GRI Standards • IFRS S1 (General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information • Integrated Reporting Framework • SASB Standards • World Economic Forum International Business Council (WEF IBC) common metrics	• EU-Richtlinie zur Unternehmens-Nachhaltigkeitsberichterstattung (Directive 2022/2464 EU, Corporate Sustainability Reporting Directive [CSRD]) zwecks Umsetzung der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) und der EU Taxonomie • Art. 964a–c OR zur Transparenz über nichtfinanzielle Belange
	Spezifische Themen	• CDP (Treibhausgasemissionen) • Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD; Klimarisiken) • Empfehlungen der Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD; Naturrisiken) • UN Guiding Principles Reporting Framework (Menschenrechte) • IFRS S2 (Climate-related Disclosures)	• California Transparency in Supply Chains Act • Modern Slavery Act (UK) • Equality Act (Gender Pay Gap Information) Regulations (UK) • Art. 964j–l OR (Sorgfaltspflichten und Transparenz bezüglich Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit) • Art. 964d–i OR (Transparenz bei Rohstoffunternehmen) • Art. 734f OR (Vertretung der Geschlechter im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung) • Schweizer Verordnung zur Klimaberichterstattung • FINMA Transparenz zu Klimarisiken
		Art der Vorgaben	

Abbildung 22: Unterscheidung von Ansätzen der Berichterstattung nach Nachhaltigkeitsfokus und Art der Vorgaben (Auswahl)[19]

III.6.2 Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten

III.6.2.1 Grundlagen für eine Prüfung

95 Die Prüfung von Nachhaltigkeitsinformationen bleibt laut Schweizer Recht vorerst freiwillig, wobei der Bundesrat beabsichtigt, analog EU-Recht eine Prüfpflicht einzuführen. Dennoch entscheiden sich bereits heute viele Schweizer Unternehmen dazu, ihre Nachhaltigkeitsinformationen extern prüfen zu lassen. Neben der Erhöhung der Glaubwür-

[19] Aktualisierung von Kleibold T., Veser M., Corporate Social Responsibility – Aktuelle Entwicklungen in der Schweiz, IRZ, Heft 7/8, Juli/August 2019.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

digkeit sowie einer möglichen Aufwertung in Nachhaltigkeitsratings kann eine Prüfung auch zur Verbesserung interner Prozesse, wie z.B. der Datenerhebung, aber auch zur Optimierung der Berichterstattung selbst beitragen. Diese zusätzliche Qualitätssicherung ist insbesondere im Sinne von Verwaltungsräten, da sie gemäss OR für die Nachhaltigkeitsberichterstattung verantwortlich sind und die Berichte jeweils genehmigen und unterzeichnen müssen.[20]

96 Für die Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten kommt aktuell zumeist ISAE 3000 resp. dessen Schweizer Äquivalent PS 950 zur Anwendung (vgl. III.1). Eine Prüfung nach ISAE 3000 (resp. PS 950) kann sowohl zur Erlangung begrenzter als auch hinreichender Sicherheit durchgeführt werden. Der Standard enthält zahlreiche Vorgaben und Orientierungshilfen, welche Prüfungshandlungen hinsichtlich der beiden Prüftiefen mindestens durchzuführen sind. Die Zielsetzung einer Prüfung mit hinreichender Sicherheit ist die Feststellung, ob die Nachhaltigkeitsberichterstattung auf Basis der angewendeten Kriterien in allen wesentlichen Belangen frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist. Das International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) erarbeitet gerade einen Standard, der noch spezifischer auf Nachhaltigkeitsinformationen zugeschnitten sein soll, namentlich der International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000. Dieser dürfte in Zukunft ISAE 3000 bei der Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten ersetzen. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung, und damit einhergehend die zu prüfenden Inhalte, kann in unterschiedlicher Form veröffentlicht werden, z.B. als Teil des Geschäftsberichts oder als eigenständiger Nachhaltigkeitsbericht. Unabhängig von der gewählten Berichtsform stellt der angewandte Berichterstattungsstandard dabei einen zentralen Bezugspunkt dar. Zuhanden einer Prüfung nach ISAE müssen Kriterien festgelegt werden, an denen die Nachhaltigkeitsinformationen gemessen werden («applicable criteria»). Aufgabe des Prüfers ist es, zu beurteilen, ob sich die gewählten Kriterien als Grundlage für eine Prüfung eignen («suitability») und somit einen angemessenen Bezugspunkt darstellen. Meist werden als Kriterien international gängige Berichterstattungsstandards gewählt. Die schweizweit und weltweit meistverwendeten Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards, die auch als Grundlage für Prüfungen dienen, sind bisher die «GRI Standards». Es ist zu erwarten, dass aufgrund von regulatorischen Vorgaben eine Verlagerung in Richtung der ESRS- und IFRS Nachhaltigkeitsstandards stattfinden wird.

97 Da eine Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung laut Schweizer Recht bisher freiwillig ist, besteht auch Flexibilität hinsichtlich des Prüfungsumfangs (Prüfungsgegenstand).[21] Dieser kann die Berichterstattung als Ganzes oder aber nur ausgewählte Informationen, resp. Indikatoren, abdecken. Bisher begnügten sich viele Unternehmen

[20] Sofern das Unternehmen unter die Berichterstattungspflicht von Art. 964a OR fällt, bedarf es der Genehmigung und Unterzeichnung durch das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan (i.d.R. Verwaltungsrat) sowie der Genehmigung des für die Genehmigung der Jahresrechnung zuständigen Organs (i.d.R. Generalversammlung). Siehe Art. 964c OR.

[21] Wie weiter oben erläutert, müssen Unternehmen mit Sorgfaltspflichten zu Konfliktmineralien extern prüfen lassen, ob Sachverhalte vorliegen, aus denen zu schliessen ist, dass die Sorgfaltspflichten nicht eingehalten wurden. Diese Prüfung bezieht sich allerdings nicht auf den Inhalt der externen Berichterstattung, sondern auf das Compliance-Management-System zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten. Der Schweizer Prüfungsstandard (PS-CH) 980 ist auf die Prüfung solcher Systeme ausgelegt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

mit einer Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit einiger ausgewählter Leistungskennzahlen aus ihren Nachhaltigkeitsberichten, wie beispielweise Treibhausgasemissionen oder mitarbeiterbezogene Kennzahlen. Immer mehr Unternehmen erweitern jedoch sukzessive sowohl den Prüfungsumfang als auch die Prüfungstiefe. So gibt es einen Trend zur Prüfung des gesamten Berichtsinhalts. Dieser Trend wird mit der Umstellung zur CSRD Pflicht, da Unternehmen, die in den Anwendungsbereich der CSRD fallen, bereits im ersten Jahr der Anwendung eine Prüfung mit begrenzter Sicherheit über den gesamten Bericht durchführen lassen müssen. Die EU hat zudem angekündigt, dass diese Anforderung nach einigen Jahren auf hinreichende Sicherheit angehoben werden sollte. Unabhängig von dieser Verpflichtung streben immer mehr Unternehmen insbesondere für strategisch relevante Nachhaltigkeitsinformationen, für die sie bereits robuste Datenerhebungs- und Konsolidierungsprozesse etabliert haben, die Erlangung einer hinreichenden Sicherheit an. Dies soll den internen und externen Interessengruppen signalisieren, dass dem Unternehmen Nachhaltigkeitsinformationen ähnlich wichtig sind wie Finanzkennzahlen.

III.6.2.2 Prüfungsdurchführung und -nachweise

98 Bei der Durchführung der Prüfung von Nachhaltigkeitsinformationen wird auf ähnliche Techniken wie bei der Finanzabschlussprüfung zurückgegriffen. Geleitet durch einen risikoorientierten Prüfungsansatz, versucht der Prüfer das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen auf ein akzeptables Niveau zu beschränken (vgl. HWP OR). Je nach zu prüfendem Indikator oder zu prüfender Information ist das Prüfungsrisiko unterschiedlich hoch. So sind bspw. soziale Indikatoren wie Mitarbeiteranzahl, Geschlecht oder Vergütung in der Regel einfacher zu überblicken, als es die Nachvollziehbarkeit von Messungen zur Abfallentsorgung oder Prozessen zur Sorgfaltspflicht zu Menschenrechten ist, wo allenfalls zusätzliche Prüfungshandlungen wie Vor-Ort-Kontrollen («site visits») eingeplant werden müssen. Eine Prüfung umfasst in der Regel mindestens folgende Schritte:

- Durchführung von Befragungen mit Unternehmensvertretern und den für die Nachhaltigkeitsberichterstattung zuständigen Mitarbeitern sowie, je nach Prüfungsinhalt, mit spezialisierten Abteilungen in Bezug auf den Nachhaltigkeitsmanagementansatz und die damit verknüpften Datenerhebungen und Prozesse;
- Durchsicht der Dokumentation von Systemen und Prozessen zur Erhebung, Zusammenstellung und Analyse der zu prüfenden Nachhaltigkeitsinformationen;
- Beurteilung der Angemessenheit von angewandten Definitionen, Berechnungen und wo zutreffend Beurteilung von getroffenen Annahmen, Schätzungen und Hochrechnungen;
- Bewertung der Gesamtdarstellung, der Struktur und des Inhalts der Berichterstattung;
- Überprüfung der Dokumentation mittels Stichproben.

Insbesondere bei Prüfung mit hinreichender Sicherheit:

- Wo sinnvoll, Durchführung von Besuchen vor Ort;
- Beurteilung und Testen von relevanten (internen) Kontrollen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.6.2.3 Bericht über die Prüfung

99 ISAE 3000 und PS 950 sehen vor, dass der Prüfer einen schriftlichen Prüfungsbericht vorlegt, und geben an, was dieser enthalten soll (vgl. III.1.6.5). Zusätzlich zur positiv (hinreichende Sicherheit) oder negativ (begrenzte Sicherheit) formulierten Schlussfolgerung soll der Bericht auch Angaben zu den Eckdaten des Prüfungsmandats, wie bspw. Prüfungsgegenstand, -kriterien und Zweck, sowie inhärenten Grenzen, welchen die Prüfung unterliegt, machen. Zudem verlangt der Standard, dass der Prüfungsbericht eine informative Zusammenfassung der durchgeführten Prüfungshandlungen einschliesst, sodass die Schlussfolgerung für den Nutzer besser nachvollziehbar ist. Der Standard enthält Empfehlungen, welchen Detaillierungsgrad die Zusammenfassung aufweisen sollte. Bspw. führt er an, dass es je nach angewendeten Prüfungskriterien sinnvoll sein kann, anzugeben, dass die Prüfung eine Evaluation der Eignung («suitability») dieser Kriterien enthielt. PS 950 umfasst in der Anlage 2 auch Formulierungsbeispiele für Prüfungsberichte zur Erlangung hinreichender bzw. begrenzter Sicherheit.

III.6.3 Prüfung von Treibhausgasbilanzen als Spezialgebiet

III.6.3.1 Einleitung

100 Das Erstellen von Treibhausgasbilanzen stellt einerseits ein Zeichen einer aktiven Auseinandersetzung des Unternehmens mit dem Thema Klimawandel dar. Andererseits bilden Treibhausgasbilanzen eine Art Bindeglied zwischen Treibhausgasemissionen und dem Klimawandel. Eine Bilanzierung der Emission von Treibhausgasen (THG) kann als Teil einer gesetzlichen Berichterstattungspflicht, für den Handel mit Emissionszertifikaten oder als Information an Investoren und andere Interessengruppen als freiwillige Offenlegung dienen. Aber auch für interne Zwecke, wie beispielsweise die Ressourcenoptimierung, ist die Erstellung einer Treibhausgasbilanz wertvoll. Wo Gesetzgeber oder Regulatoren die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen verlangen, sind Klimaangaben meistens auch enthalten, wenn nicht sogar im Fokus. Die Verordnung über die Berichterstattung über Klimabelange (in Kraft seit 1. Januar 2024) führt beispielsweise den Bereich Klima als Teil der Berichterstattung zu Umweltbelangen nach Art. 964a–c OR im Speziellen aus. Die Verordnung stellt die Vermutung auf, dass Unternehmen, die in ihrer Berichterstattung die Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) umsetzen, die Pflicht zur Berichterstattung über Klimabelange erfüllen.[22] Dies umfasst insbesondere auch die Offenlegung von quantitativen CO_2-Zielen und die Veröffentlichung sämtlicher Treibhausgasemissionen des Unternehmens (so weit als möglich und sachgerecht sind die direkten und indirekten Emissionen anzugeben, also die Scopes 1, 2 und 3, siehe Erläuterung unter III. 6.3.2. Auch die Standards ESRS E1 und IFRS S2 zu klimabezogenen Offenlegungen widmen sich der Treibhausgasbilanzierung.

101 ISAE 3410 «Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements»[23] ist einzig auf die Prüfung der Berichterstattung über THG-Bilanzen ausgerichtet. Nicht anwendbar ist der Standard hingegen für die Prüfung von Emissionsdaten anderer von Unternehmen ausgestossener Gase, wie Stickoxide (NOx) oder Schwefeldioxid (SO_2), sowie für andere

[22] Anwendbar ab 2025 (Berichterstattung zu Geschäftsjahr 2024).

[23] Bzw. zukünftig ISAE-CH 3410.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

auf Emissionsdaten beruhende Informationen wie bspw. Produkt-Lebenszyklus, -Fussabdruck oder sonstige hypothetische Basisinformationen und Leistungskennzahlen. Solche Sachverhalte oder Sachverhaltsinformationen werden ggf. nach den allgemeinen Standards für betriebswirtschaftliche Prüfungen (ISAE 3000 oder PS 950) geprüft. Weiter ist ISAE 3410 auch nicht für die Prüfung von Finanzinstrumenten, Prozessen oder Mechanismen von Ausgleichsprojekten angelegt, die ein Unternehmen zur Emissionsreduktion einsetzt. Hingegen findet der Standard für jene Massnahmen zur Emissionsreduktion Anwendung, die in der zu prüfenden THG-Bilanz berücksichtigt sind.

III.6.3.2 Ausrichtung und Grundlagen für eine Prüfung

102 Eine Prüfung nach ISAE 3410 kann zur Erlangung sowohl begrenzter als auch hinreichender Sicherheit erfolgen. Der Standard enthält zahlreiche Vorgaben und Hinweise, welche Aktivitäten hinsichtlich der beiden Prüftiefen mindestens auszuführen sind. Die Zielsetzung einer Prüfung nach ISAE 3410 ist die Feststellung, ob die THG-Bilanz im Vergleich zum angemessenen Kriterium in allen wesentlichen Aspekten frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist.

103 Als allgemein anerkanntestes Kriterium gilt das von «GHG Protocol» («Greenhouse Gas Protocol», dt. «Treibhausgasprotokoll») entwickelte Rahmenkonzept, auf dem viele andere Rahmenkonzepte und Standards, wie etwa die ISO-Norm 14064 oder der entsprechende GRI Standard (GRI 305 Emissions), aufbauen. Die GHG Protocol Initiative ist eine Multi-Stakeholder-Partnerschaft von Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Regierungen und anderen, die 1997 vom World Resources Institute (WRI) und vom World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ins Leben gerufen wurde. Sie arbeitet weltweit mit verschiedenen Interessenvertretern zusammen und hat insgesamt sieben Standards zur Buchführung, Bewertung und Berichterstattung von THG-Emissionen publiziert. Für die THG-Bilanzierung relevant sind dabei insbes. der «GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard» und der «Corporate Value Chain (Scope 3) Standard». Die anderen Standards fokussieren auf Aspekte wie THG-Projekte oder den Lebenszyklus eines Produkts. Im Rahmen von internationalen Initiativen werden laufend zusätzliche Grundlagen entwickelt, welche weiter als Prüfkriterium dienen könnten (bspw. Carbon Disclosure Project [CDP] oder Task Force on Climate-related Financial Disclosures [TCFD]), sofern ausreichend spezifisch.

104 Der GHG-Protocol-Standard unterscheidet zwischen direkten und indirekten Emissionen und kategorisiert diese in drei Bereiche (sogenannte Scopes):

- Scope 1 – direkte GHG-Emissionen
  Direkte Emissionen stammen aus Quellen, die das berichtende Unternehmen besitzt oder kontrolliert (bspw. Boiler, Öfen, Fahrzeuge oder Emissionen aus eigenen oder kontrollierten chemischen Prozessen usw.).
- Scope 2 – indirekte GHG-Emissionen
  Der zweite Bereich umfasst Emissionen, die durch die Beschaffung von Energie, wie Elektrizität, Wärme, Dampf usw., durch das Unternehmen anfallen. Scope-2-Emissionen entstehen physisch in den energieerzeugenden Anlagen ausserhalb des organisatorischen Einflussbereichs des Unternehmens.
- Scope 3 – andere indirekte GHG-Emissionen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die Berichterstattung über Emissionen in Scope 3 erfolgt zwar oft noch freiwillig, jedoch werden alle drei Emissionsbereiche in verschiedenen Initiativen (bspw. Carbon Disclosure Project [CDP], «Science Based Target» oder «Task Force on Climate-related Financial Disclosures» [TCFD]) und auch vermehrt von Gesetzgebern bzw. Regulatoren (bspw. der Schweiz, der EU und teilweise der USA) bereits verlangt. Der Scope 3 umfasst alle anderen indirekten Emissionen des Unternehmens in seiner Wertschöpfungskette. Beispiele sind die Extraktion und Produktion gekaufter Materialien, Transport von eingekauften Treibstoffen, Geschäftsreisen oder die Nutzung von verkauften Produkten und Dienstleistungen.

III.6.3.3 Prüfungsdurchführung und -nachweise

105 Bei der Durchführung der Prüfung einer THG-Bilanz kommen die gleichen Techniken zur Anwendung, wie sie von der Abschlussprüfung her bekannt sind. Im Rahmen eines risikoorientierten Prüfungsansatzes bedeutet dies, dass bei der Einschätzung des Prüfungsrisikos und der Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen das Prüfungsrisiko auf ein akzeptables Niveau zu verringern ist (vgl. HWP OR).

106 Die Anforderung, sich über das Unternehmen und sein Umfeld ein Verständnis zu verschaffen, ist jedoch für die Prüfung einer THG-Bilanz ungleich anspruchsvoller. Um die Risiken einer wesentlichen Falschdarstellung in der THG-Bilanz identifizieren zu können, muss sich der Prüfer neben einem Verständnis der massgebenden Regularien und der Berücksichtigung der für Berichterstattung von Emissionen relevanten internen Kontrollen auch mit den Eigenheiten der Messung und Bewertung von THG befassen. Das Erlangen von Prüfungsnachweisen ist dabei mit einer grundsätzlichen Unsicherheit behaftet, weil eine THG-Messung nur in seltenen Fällen mit hundertprozentiger Genauigkeit erfolgt. Dies liegt einerseits an der Unvollständigkeit der zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Methoden zur Messung von THG. Andererseits stammen die Resultate aus dem gleichen Mess- und Berechnungsprozess, der diese Methoden verwendet.[24] Ein Messresultat bleibt somit stets relativ.

107 Aufgrund der Besonderheiten der Prüfung von THG-Bilanzen empfiehlt es sich, bei der Zusammenstellung des Prüfungsteams darauf zu achten, dass die notwendige Fachexpertise hinsichtlich Umweltthemen, insbes. im THG-Bereich, angemessen vertreten ist. Diesbezüglich besteht wie bei einer Abschlussprüfung die Möglichkeit, dass der Prüfer eine externe Fachperson Anlehnung an ISA-CH 620 «Nutzung der Tätigkeit eines Sachverständigen des Abschlussprüfers» beizieht.

108 Der Prüfungsbericht enthält aufgrund der bei der Erstellung von THG-Bilanzen verwendeten Mess- und Berechnungsmethoden einen Abschnitt, der auf deren inhärente Grenzen und die damit verbundenen Unsicherheiten hinweist. Ein solcher Hinweis könnte bspw. wie folgt lauten[25]:

[24] Vgl. auch Tz. 23 (b) lit. (i) Bst. c, Tz. 76 (f) und A54–A59 in ISAE 3410.

[25] Vgl. auch Tz. 69 (e) bzw. A165 in ISAE 3000 bzw. Tz. 76 (f) in ISAE 3410.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Inhärente Grenzen
Die Genauigkeit und Vollständigkeit von Daten im Bereich der Treibhausgasbilanzierung unterliegt inhärent vorhandenen Grenzen, welche aus der Art und Weise der Datenerhebung, -berechnung und -schätzung resultieren. Ferner ist die Treibhausgasquantifizierung aufgrund unvollständiger wissenschaftlicher Methoden zur Bestimmung von Emissionsfaktoren und den notwendigen Werten für verbundene Emissionen für verschiedene Gase beschränkt.

III.6.3.4 Bericht über die Prüfung

109 ISAE 3410 sieht für die Berichterstattung über die Prüfung einer THG-Bilanz entweder eine negativ oder eine positiv formulierte Schlussfolgerung vor. Der Standard enthält hierzu je ein Beispiel, das alle Mindestangaben zeigt. Ansonsten gelten die allgemeinen Anforderungen von ISAE 3000 bzw. PS 950 auch für diese Berichterstattung.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Teil IV
Andere betriebswirtschaftliche Prüfungen gemäss Gesetz

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.1 Rahmenbedingungen bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen gemäss Gesetz

IV.1.1 Einbettung in das Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen Prüfungen

1 Bei gesetzlichen Spezialprüfungen handelt es sich um betriebswirtschaftliche Prüfungen und hierbei regelmässig um Prüfungen von vergangenheitsorientierten Finanzinformationen, welche gemäss gesetzlichen Vorgaben durchgeführt werden. Ziel des Berufsangehörigen ist es, im Rahmen dieser gesetzlich verlangten Prüfungen ein Prüfungsurteil zu einem bestimmten Sachverhalt oder bestimmten Sachverhaltsinformationen abzugeben. Da es sich um besondere Vorgänge im Leben eines Unternehmens handelt und diese Prüfungen grossmehrheitlich aus Gründen des Gläubiger- und Kapitalschutzes durchzuführen sind, wird im Bericht eine positive Zusicherung verlangt.

2 Laut Aufsichtsverordnung der RAB (Art. 4 Abs. 1 ASV-RAB) müssen alle gesetzlich vorgeschriebenen Revisionsdienstleistungen, welche nicht die Prüfung einer Jahres- oder Konzernrechnung zum Gegenstand haben (Spezialprüfungen) und die von staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen erbracht werden, nach den SA-CH und den Schweizer Standards von EXPERTsuisse durchgeführt werden. Auch gesetzliche Spezialprüfungen, welche von zugelassenen Revisionsexperten und zugelassenen Revisoren erbracht werden, sind grundsätzlich gemäss den SA-CH durchzuführen. Hinsichtlich der Berichterstattung bestehen mit PH 10 «Berichterstattung zur Prüfung von besonderen Vorgängen» entsprechende Empfehlungen.

3 Bei Spezialprüfungen sind grundsätzlich weder eine eingeschränkte Revision noch ein Opting-out zulässig. PS 800[1] ff. sind für gesetzliche Spezialprüfungen nicht anwendbar; eine Ausnahme bildet die Prüfung von öffentlichen Kaufangeboten, für welche der speziell dafür vorgesehene PS 880[2] «Prüfung von öffentlichen Kaufangeboten» zur Anwendung kommt (vgl. IV.14).

4 Gesetzliche Spezialprüfungen dienen vorwiegend dem Gläubigerschutz. Entsprechend fokussieren gesetzliche Spezialprüfungen vor allem auf Struktur- und Kapitalveränderungen von juristischen Personen. Der Lebenszyklus eines Unternehmens beginnt mit der Gründung, setzt sich in der Wachstums- und Reifephase fort (oftmals einhergehend mit Veränderungen im Kapital und in der Struktur, u.a. nach den Vorschriften des Fusionsgesetzes) und endet mit der freiwilligen oder zwangsweisen Liquidation. Für zahlreiche besondere Vorgänge im Lebenszyklus eines Unternehmens hat der Gesetzgeber spezielle Prüfungen vorgesehen.

Spezialprüfungen unterliegen gewissen spezifischen gesetzlichen Anforderungen, bspw. betreffend Zulassung und Qualitätssicherung der mandatierten Prüfer. Zudem sind die beruflichen Verhaltensanforderungen sowie die fachlichen Verlautbarungen zu berücksichtigen.

[1] Zukünftige Bezeichnung ISA-CH 800, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».
[2] Zukünftige Bezeichnung PS-CH 880, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.1.2 Zulassungsanforderungen

5 Der Gesetzgeber hat für die gesetzlichen Spezialprüfungen unterschiedliche Zulassungsanforderungen definiert. Gemäss Art. 8 RAV darf eine natürliche Person nur dann selbstständig gesetzlich vorgeschriebene Revisionsdienstleistungen erbringen, wenn sie als Einzelunternehmen im Handelsregister eingetragen ist und sie selbst wie auch ihr Einzelunternehmen von der Aufsichtsbehörde entsprechend zugelassen sind.

Der Gesetzgeber folgt dabei dem Grundsatz, dass bei einer Reduktion des Haftungssubstrats und bei komplexen Transaktionen im Sinne des Gläubigerschutzes eine höhere Zulassung notwendig sei. Die Zulassungsanforderungen im Rahmen gesetzlicher Spezialprüfungen lassen sich Abbildung 23 entnehmen.

Besonderer Vorgang (Art der gesetzlichen Spezialprüfung)	Grundlage (Gesetzesartikel)	Prüfungsgegenstand	Mindestanforderung an die Zulassung	Berichtsadressat
Prüfungen bei Kapitalveränderungen				
(qualifizierte) Gründung	Art. 635a OR	Gründungsbericht	Zugelassener Revisor	Gründer*
(qualifizierte) Nachliberierung	Art. 635a OR	Nachliberierungsbericht	Zugelassener Revisor	Verwaltungsrat*
(qualifizierte) ordentliche Kapitalerhöhung	Art. 652f Abs. 1 OR	Kapitalerhöhungsbericht	Zugelassener Revisor	Verwaltungsrat*
Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital	Art. 653f Abs. 1 OR	Ausgabe neuer Aktien; Emissionsprospekt	Zugelassener Revisionsexperte	Verwaltungsrat*
Aufhebung/Streichung Statutenbestimmung über das bedingte Kapital	Art. 653i Abs. 2 OR	Streichung Bestimmungen betr. bedingtem Kapital	Zugelassener Revisionsexperte	Verwaltungsrat*
Herabsetzung des Aktienkapitals mit Mittelfreigabe (vor oder nach GV-Beschluss)	Art. 653m Abs. 1 OR	Deckung Gläubigerforderungen	Zugelassener Revisionsexperte	Verwaltungsrat*

* Der Bericht dient auch als Eintragungsbeleg für das Handelsregisteramt.

Abbildung 23/1: Gesetzliche Zulassungsanforderungen bei Spezialprüfungen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Besonderer Vorgang (Art der gesetzlichen Spezialprüfung)	Grundlage (Gesetzesartikel)	Prüfungsgegenstand	Mindestanforderung an die Zulassung	Berichtsadressat
Herabsetzung des Aktienkapitals zur Beseitigung einer Unterbilanz (mit teilweiser Wiedererhöhung in bar)	Art. 653p Abs. 1 OR	Betrag der Kapitalherabsetzung übersteigt Unterbilanz nicht	Zugelassener Revisionsexperte	Generalversammlung*
Herabsetzung des Aktienkapitals zur Beseitigung einer Unterbilanz und Wiedererhöhung durch Sacheinlage	Art. 653p Abs. 1 OR i.V.m. Art. 652f Abs. 1 OR	Betrag der Kapitalherabsetzung übersteigt Unterbilanz nicht und Kapitalerhöhungsbericht	Zugelassener Revisionsexperte	Generalversammlung*
Gleichzeitige Herabsetzung und Erhöhung des Aktienkapitals	Art. 653q Abs. 2 OR i.V.m. Art. 652f Abs. 1 OR	Kapitalerhöhungsbericht	Zugelassener Revisor	Verwaltungsrat*
Kapitalband (ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals)	Art. 653u Abs. 5 OR i.V.m. Art. 652f Abs. 1 OR	Kapitalerhöhungsbericht	Zugelassener Revisor	Verwaltungsrat*
Kapitalband (Erhöhung aus bedingtem Kapital)	Art. 653u Abs. 5 OR i.V.m. Art. 653f Abs. 1 OR	Ausgabe neuer Aktien; Prospekt	Zugelassener Revisionsexperte	Verwaltungsrat*
Kapitalband (Herabsetzung des Aktienkapitals)	Art. 653u Abs. 3 OR i.V.m. Art. 653m Abs. 1 OR	Deckung Gläubigerforderungen	Zugelassener Revisionsexperte	Verwaltungsrat*

* Der Bericht dient auch als Eintragungsbeleg für das Handelsregisteramt.

Abbildung 23/2: Gesetzliche Zulassungsanforderungen bei Spezialprüfungen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Besonderer Vorgang (Art der gesetzlichen Spezialprüfung)	Grundlage (Gesetzesartikel)	Prüfungsgegenstand	Mindestanforderung an die Zulassung	Berichtsadressat
Prüfungen im Kontext der Liquidation von Gesellschaften				
Liquidations-Eröffnungsbilanz	–	Liquidations-Eröffnungsbilanz (= Zwischenabschluss nach Art. 960f OR)	Prüfung im Auftrag; keine besonderen Anforderungen	Liquidatoren
Liquidations-Zwischenabschluss bei andauernder Liquidation (ordentliche Revision)	Art. 743 Abs. 5 OR	Liquidations-Zwischenabschluss (= Jahresrechnung der Gesellschaft in Liquidation)	Revisionsstelle / Zugelassener Revisionsexperte	Generalversammlung
Liquidations-Zwischenabschluss bei andauernder Liquidation (eingeschränkte Revision)	Art. 743 Abs. 5 OR	Liquidations-Zwischenabschluss (= Jahresrechnung der Gesellschaft in Liquidation)	Revisionsstelle / Zugelassener Revisor	Generalversammlung
Liquidations-Schlussbilanz	–	Liquidations-Schlussbilanz (= Zwischenabschluss nach Art. 960f OR)	Prüfung im Auftrag; keine besonderen Anforderungen	Liquidatoren
Vorzeitige Verteilung des Vermögens nach Auflösung	Art. 745 Abs. 3 OR	Tilgung der Schulden; keine Gefährdung von Drittinteressen	Zugelassener Revisionsexperte	Liquidatoren*
Prüfungen im Kontext von Sitzverlegungen von Gesellschaften				
Sitzverlegung vom Ausland in die Schweiz	Art. 162 Abs. 3 IPRG, Art. 126 Abs. 2 lit. e HRegV	Deckung des Aktienkapitals	Zugelassener Revisionsexperte	Verwaltungsrat*

* Der Bericht dient auch als Eintragungsbeleg für das Handelsregisteramt.

Abbildung 23/3: Gesetzliche Zulassungsanforderungen bei Spezialprüfungen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Besonderer Vorgang (Art der gesetzlichen Spezialprüfung)	Grundlage (Gesetzesartikel)	Prüfungsgegenstand	Mindestanforderung an die Zulassung	Berichtsadressat
Sitzverlegung einer Schweizer Gesellschaft ins Ausland	Art. 163 IPRG, Art. 127 Abs. 1 lit. b HRegV	Sicherstellung oder Erfüllung der Forderungen der Gläubiger oder Einverständnis der Gläubiger mit der Löschung im Handelsregister	Zugelassener Revisionsexperte	Verwaltungsrat*
Prüfungen im Kontext von Kapitalverlust und Überschuldung				
Kapitalverlust [oder Überschuldung] wenn keine Revisionsstelle gewählt ist (Opting-out)	Art. 725a Abs. 2 OR	Eingeschränkte Revision der letzten Jahresrechnung im Auftrag	Zugelassener Revisor	Verwaltungsrat
Aufwertungen zur Beseitigung der Unterbilanz	Art. 725c Abs. 2 OR	Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Aufwertung	Revisionsstelle / Zugelassener Revisor	Ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung
Zwischenabschluss zu Fortführungs- und zu Veräusserungswerten	Art. 725b Abs. 2 OR	Zwischenabschluss	Revisionsstelle / Zugelassener Revisor	Verwaltungsrat
Prüfungen im Rahmen des Fusionsgesetzes				
Fusion	Art. 15 FusG	Fusionsvertrag, Fusionsbericht und der Fusion zugrunde liegende Bilanz(en)	Zugelassener Revisionsexperte	Verwaltungsräte der an der Fusion beteiligten Gesellschaften*

* Der Bericht dient auch als Eintragungsbeleg für das Handelsregisteramt.

Abbildung 23/4: Gesetzliche Zulassungsanforderungen bei Spezialprüfungen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Besonderer Vorgang (Art der gesetzlichen Spezialprüfung)	Grundlage (Gesetzesartikel)	Prüfungsgegenstand	Mindestanforderung an die Zulassung	Berichtsadressat
Fusion im Fall von Kapitalverlust oder Überschuldung	Art. 6 Abs. 2 FusG	Vorhandensein von frei verwendbarem Eigenkapital resp. von Rangrücktritten im Umfang der Unterdeckung und Überschuldung	Zugelassener Revisionsexperte	Verwaltungsrat*
Verzicht auf Schuldenruf bei Fusion	Art. 25 Abs. 2 FusG	Prüfung, ob Forderungen bekannt oder zu erwarten sind, zu deren Befriedigung das freie Vermögen der beteiligten Gesellschaften nicht ausreicht	Zugelassener Revisionsexperte	Verwaltungsrat der übernehmenden Gesellschaft
Spaltung	Art. 40 FusG i.V.m. Art. 15 FusG	Spaltungsvertrag oder Spaltungsplan, Spaltungsbericht und der Spaltung zugrunde liegende Bilanz	Zugelassener Revisionsexperte	Verwaltungsräte der an der Spaltung beteiligten Gesellschaften*
Umwandlung	Art. 62 FusG	Umwandlungsplan, Umwandlungsbericht und der Umwandlung zugrunde liegende Bilanz	Zugelassener Revisionsexperte	Verwaltungsrat*
Fusion von Stiftungen	Art. 81 FusG	Fusionsvertrag, Fusionsbericht und der Fusion zugrunde liegende Bilanz(en)	Zugelassener Revisor	Stiftungsräte der an der Fusion beteiligten Stiftungen*

* Der Bericht dient auch als Eintragungsbeleg für das Handelsregisteramt.

Abbildung 23/5: Gesetzliche Zulassungsanforderungen bei Spezialprüfungen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Besonderer Vorgang (Art der gesetzlichen Spezialprüfung)	Grundlage (Gesetzesartikel)	Prüfungsgegenstand	Mindestanforderung an die Zulassung	Berichtsadressat
Verzicht auf Schuldenruf bei Fusion von Stiftungen	Art. 85 Abs. 2 FusG	Prüfung, ob Forderungen bekannt oder zu erwarten sind, zu deren Befriedigung das freie Vermögen der beteiligten Stiftungen nicht ausreicht	Zugelassener Revisor	Stiftungsrat der übernehmenden Stiftung
Fusion bei Vorsorgeeinrichtungen	Art. 92 FusG	Fusionsvertrag, Fusionsbericht und der Fusion zugrunde liegende Bilanz(en)	Revisionsstelle (sowie Experte für die berufliche Vorsorge)	Verwaltungsräte der an der Fusion beteiligten Vorsorgeeinrichtungen*
Fusion, Umwandlung und Vermögensübertragung von Instituten des öffentlichen Rechts	Art. 100 Abs. 2 FusG	Inventar	Zugelassener Revisionsexperte	Verantwortungsträger der Transaktion
Zwischenabschluss im Rahmen von Prüfungen gemäss FusG	Art. 11, Art. 35 und Art. 58 FusG	Im Rahmen einer Fusion, Spaltung oder Umwandlung erstellter Zwischenabschluss	Zugelassener Revisor	Verwaltungsräte der an der Transaktion beteiligten Gesellschaften

* Der Bericht dient auch als Eintragungsbeleg für das Handelsregisteramt.

Abbildung 23/6: Gesetzliche Zulassungsanforderungen bei Spezialprüfungen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Besonderer Vorgang (Art der gesetzlichen Spezialprüfung)	Grundlage (Gesetzesartikel)	Prüfungsgegenstand	Mindestanforderung an die Zulassung	Berichtsadressat
Prüfungen von öffentlichen Kaufangeboten				
Alle Prüfungen	Art. 128 Abs. 1 FinfraG und Art. 27 ff. Übernahmeverordnung	Einhaltung der Bestimmungen des FinfraG	Revisionsunternehmen nach FINMAG	Übernahmekommission und Verwaltungsrat des Anbieters
Prüfungen nach GwG				
Prüfung von Händlerinnen und Händlern nach GwG	Art. 15 GwG und Art. 22 GwV	Einhaltung der Sorgfalts- und Meldepflichten	Revisionsunternehmen nach Art. 6 RAG	Verwaltungsrat
Überprüfung von Lohngleichheitsanalysen				
Überprüfung von Lohngleichheitsanalysen	Art. 13a GIG	Lohngleichheitsanalyse (formelle Überprüfung)	Revisionsunternehmen mit Zulassung gem. RAG	Verwaltungsrat

* Der Bericht dient auch als Eintragungsbeleg für das Handelsregisteramt.

Abbildung 23/7: Gesetzliche Zulassungsanforderungen bei Spezialprüfungen

Für Liquidations-Eröffnungs- und -Schlussbilanzen bestehen keine gesetzlichen Grundlagen. Die Prüfung oder Review erfolgt im Auftragsverhältnis und wird i.d.R. durch die Revisionsstelle vorgenommen. Die jährlichen Zwischenabschlüsse gemäss Art. 743 Abs. 5 OR sind während der Dauer der Liquidation nach wie vor zu erstellen. Diese Zwischenabschlüsse unterliegen der ordentlichen oder der eingeschränkten Revision.

6 In der Regel führt die Revisionsstelle die erforderlichen gesetzlichen Spezialprüfungen durch. Gesellschaften, welche zur ordentlichen Revision verpflichtet sind, müssen gemäss Art. 727b Abs. 2 OR gesetzliche Spezialprüfungen, für welche die gesetzlichen Vorschriften zunächst einen zugelassenen Revisor vorsehen, ebenfalls von einem zugelassenen Revisionsexperten durchführen lassen. Für gewisse Spezialprüfungen (bspw. bei Reduktionen des Gesellschaftskapitals) sieht das Gesetz ohnehin höhere Anforderungen vor. Generell muss der Mandant für die Durchführung gesetzlicher Spezialprüfungen, für welche eine höhere Zulassung als diejenige des zugelassenen Revisors erforderlich ist, entsprechend qualifizierte Berufsangehörige beauftragen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.1.3 Qualitätssicherung

7 Praxen müssen über ein Qualitätssicherungssystem verfügen. Die Qualitätssicherung erfolgt nach ISQC-CH 1 (vgl. I.6.2.2.4). Dies gilt unabhängig von einer Verbandsmitgliedschaft bei EXPERTsuisse. So regelt das von der RAB erlassene Rundschreiben 1/2014 über die interne Qualitätssicherung in Revisionsunternehmen (RS 1/2014), dass die interne Qualitätssicherung bei gesetzlichen Spezialprüfungen, unabhängig davon, ob die Prüfung durch einen zugelassenen Revisor oder zugelassenen Revisionsexperten durchgeführt wird, stets den Anforderungen von ISQC-CH 1 zu genügen hat.

Der Qualitätssicherung kommt bei gesetzlichen Spezialprüfungen eine besondere Bedeutung zu, da solche Mandate in der Regel eher selten vorkommen und die Berufsangehörigen jeweils besondere gesetzliche und fachliche Anforderungen erfüllen müssen, um diese durchführen zu können.

IV.1.4 Unabhängigkeit bei gesetzlichen Spezialprüfungen

8 Nach den allgemeinen Ausführungen in I.6.2.2.2 gelten für die gesetzlichen Spezialprüfungen die Bestimmungen der RzU und somit das Verbot der Selbstprüfung. Demnach darf der mandatierte zugelassene Revisor oder zugelassene Revisionsexperte im Grundsatz am Prüfungsgegenstand der Spezialprüfung vorab nicht mitgewirkt haben. In der Praxis ergeben sich jedoch immer wieder Fragen bezüglich der Anwendbarkeit der gesetzlichen Unabhängigkeitsbestimmungen (Art. 728 und Art. 729 OR) bei Spezialprüfungen sowie zur Vereinbarkeit von Doppelmandaten (eingeschränkte Revision bei gleichzeitiger Mitwirkung in der Buchführung) mit allfälligen Spezialprüfungen.

Zu diesen Fragen äussert sich der Gesetzgeber nicht. Die höchstrichterliche Rechtsprechung hingegen hat sich im konkreten Fall einer Gründungsprüfung mit der Frage befasst, welche Unabhängigkeitsbestimmungen für den Gründungsprüfer massgebend sind. In diesem Fall war die (Un-)Zulässigkeit von Anteilsbesitz und Einsitznahme des Gründungsprüfers in den Verwaltungsrat zu beurteilen. Dabei hat das Bundesverwaltungsgericht die Anwendbarkeit der Unabhängigkeitsbestimmungen der ordentlichen Revision (Art. 728 OR)[3] bejaht. Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest, dass bei einer Gründungsprüfung mehr Parallelen zur ordentlichen Revision als zur eingeschränkten Revision bestehen, und begründet dies mit der Prüfungsmethodik, dem Prüfungsziel und letztlich der positiven Prüfungsaussage. Das Bundesgericht hat jedoch eine Beschwerde gegen den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts unter dem Aspekt der Unverhältnismässigkeit gutgeheissen und führt aus, dass Unabhängigkeit und Objektivität als allgemeine Berufsmerkmale ein Element des unbescholtenen Leumunds sind und damit eine grundsätzliche Voraussetzung für die Berufsausübung darstellen.

9 Die zweite Frage betreffend die Vereinbarkeit von Doppelmandaten mit allfälligen Spezialprüfungen war nicht Gegenstand der vorliegenden Rechtsprechung. Insoweit ist es erforderlich, die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen unter Beachtung des eigentlichen gesetzlichen Regelungsziels auszulegen.

[3] (BVGer B-7872/2015 vom 21. April 2016, BGer 2C_487/2016 vom 23. November 2016).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

So hat der Gesetzgeber mit der Neuregelung des Revisionsrechts 2008 die Doppelmandatierung explizit zugelassen und damit die Problematik der Selbstprüfung – unter der Massgabe personeller und organisatorischer Trennung – in Kauf genommen. Insoweit sollte das Vorliegen eines Doppelmandats die Durchführung einer Spezialprüfung nicht verunmöglichen. Diese Argumentation lässt sich auch insoweit stützen, als der Gesetzgeber (implizit) davon ausgeht, dass die Revisionsstelle gewisse Spezialprüfungen – quasi in Fortsetzung ihres Mandats als Revisionsstelle – vornimmt, so etwa die Prüfung des Zwischenabschlusses bei begründeter Besorgnis der Überschuldung (Art. 725b Abs. 2 OR) oder die Prüfung auf Zulässigkeit einer Aufwertung im Kontext eines hälftigen Kapitalverlusts oder einer Überschuldung (Art. 725c Abs. 2 OR). So hält auch die Revision des Aktienrechts in Bezug auf die Prüfung des Zwischenabschlusses nach Art. 725b Abs. 2 OR ausdrücklich fest, dass die Gesellschaft den Zwischenabschluss in jedem Fall durch einen zugelassenen Revisor prüfen lassen muss; wenn die Gesellschaft aber über eine entsprechend ausgestaltete Revisionsstelle verfügt, kann diese die Prüfung vornehmen.

10 Wird hingegen die angesprochene höchstrichterliche Rechtsprechung zur Gründungsprüfung (Anwendung von Art. 728 OR auf die Spezialprüfungen) auf den Fall der Doppelmandate übertragen, heisst das – da Art. 728 Abs. 2 Ziff. 4 OR die Mitwirkung bei der Buchführung untersagt –, dass die eingeschränkt revidierende Revisionsstelle im Grundsatz keine Spezialprüfungen bei diesen KMU durchführen darf, sofern sie – im gesetzlich eigentlich erlaubten Umfang – bei der Buchführung mitwirkt.

Gleich welcher Auslegung der Vorzug gegeben wird, bestehen immerhin keine Einwände, wenn eine doppelmandatierte Revisionsstelle im Rahmen der Spezialprüfung eine Bestätigung zu einem Prüfungsgegenstand abgibt, mit dem sie vorab anlässlich der Mitwirkung bei der Buchführung nicht inhaltlich befasst war, also keine Selbstprüfung vorliegt. Als Beispiel angeführt sei die Prüfung einer Kapitalerhöhung nach Art. 652f Abs. 1 OR, bei welcher Vermögen «von aussen» eingebracht wird.

11 Ungeachtet der vorstehenden Ausführungen gilt: Um die unzulässige Prüfung eigener Arbeiten zu vermeiden, ist es zentral, den Prüfungsauftrag und die Prüfungsgegenstände genau zu verstehen. Nicht bei allen besonderen Vorgängen – wie vorerwähntes Beispiel zeigt – liegt ein Prüfungsgegenstand (Jahresrechnung oder eine Transaktion) vor, bei dem die Gefahr der Prüfung eigener Arbeiten bestehen könnte.

Die sorgfältige Durchführung des Mandatsannahmeprozesses ist für den Wirtschaftsprüfer von erheblicher Bedeutung und ein wichtiges Element des eigenen Risikomanagements. Nur mit einem klar strukturierten Mandatsannahmeprozess kann auch im Bereich der Spezialprüfungen verhindert werden, dass der Prüfer einen Verstoss gegen die gesetzlichen und berufsständischen Unabhängigkeitsbestimmungen begeht. In der konkreten Frage der Kompatibilität von Doppelmandat und Spezialprüfung liegt es letztlich in der Eigenverantwortung des Berufsangehörigen, zu entscheiden, ob das zusätzliche Prüfungsmandat angenommen werden soll. Es ist empfehlenswert, die Überlegungen zur Mandatsannahme und die Massnahmen zur Wahrung der inneren und äusseren Unabhängigkeit im Rahmen der Mandatsannahme intern zu dokumentieren.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.1.5 Grundsätze der Prüfungsdurchführung

12 Grundsätzlich muss der Berufsangehörige bei der Durchführung gesetzlicher Spezialprüfungen die SA-CH beachten. Diese sind nach professionellem Ermessen und skaliert anzuwenden. Je nach Prüfungsgegenstand, anwendbaren Standards sowie Grösse und Komplexität des Unternehmens können Art, zeitliche Einteilung und Umfang der Prüfungshandlungen variieren.

Auf Basis der vom Berufsangehörigen durchzuführenden Risikobeurteilung werden die wesentlichen Risiken des Unternehmens, des Unternehmensteils bzw. des Prüfungsgegenstands abgeleitet. Die Risikobeurteilung dient damit als Ausgangspunkt für die Festlegung der Prüfungsstrategie, woraus sich wiederum Umfang und Tiefe der einzelnen Prüfungsgebiete und die Prüfungshandlungen ableiten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.2 Gründungsprüfung

IV.2.1 Allgemeines zu den Gründungsarten

13 Eine Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher Urkunde, d.h., die Gründungsversammlung muss im Beisein eines Notars stattfinden, erklären, eine Aktiengesellschaft zu gründen, darin die Statuten festlegen und die Organe bestellen (Art. 629 OR). Man unterscheidet grundsätzlich zwischen zwei Formen der Gründung. Erstens die ordentliche Gründung (auch einfache Gründung genannt), bei der das Kapital bar liberiert wird, und zweitens die qualifizierte Gründung, bei der mindestens ein qualifizierender Tatbestand erfüllt ist. Als qualifizierende Tatbestände gelten die vollständige oder teilweise Liberierung des Aktienkapitals durch Sacheinlage, die Gewährung von Gründervorteilen und die Liberierung durch Verrechnung mit einer Forderung. Die beabsichtigte Sachübernahme gilt seit dem 1. Januar 2023 nicht mehr als qualifizierter Tatbestand.

14 Nachfolgend wird zunächst der Ablauf der Bargründung dargestellt und dann im Weiteren auf die erhöhten Anforderungen bei der qualifizierten Gründung eingegangen.

Bei der Gründung einer Aktiengesellschaft muss nicht das gesamte Kapital voll eingezahlt werden; ein Teil kann auch nachträglich liberiert werden. Auf diese nachträgliche Liberierung wird in diesem Kapitel ebenfalls kurz eingegangen.

Die Gründung läuft bei den verschiedenen Kapitalgesellschaftsformen ähnlich ab. Es wird daher schwergewichtig auf die Aktiengesellschaft eingegangen. Falls wesentliche Unterschiede im Ablauf der Gründung zu anderen Gesellschaftsformen bestehen, wird dies angemerkt.

15 Bei der Umwandlung von Personengesellschaften in Kapitalgesellschaften kommen, sofern es sich nicht um Einzelunternehmen handelt, die Vorschriften des Fusionsgesetzes zur Anwendung. Darunter finden auch die Bestimmungen über die Gründung Anwendung, jedoch nicht die Vorschriften über Sacheinlagen (Art. 10, 34, 57 FusG). Bei Gründungen im Zusammenhang mit Fusionen oder Spaltungen kommen grundsätzlich ebenfalls die Vorschriften des Fusionsgesetzes zur Anwendung (Art. 10 resp. 34 FusG), die denjenigen der Umwandlung entsprechen. Auf die Vorschriften des Fusionsgesetzes wird in Kapitel IV.8 eingegangen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Folgende Abbildung zeigt Unterscheidungskriterien der Gründungsformen:

Die ordentliche und die qualifizierte Gründung		
Formen / Merkmale	Einfache Gründung	Qualifizierte Gründung
Liberierung / qualifizierende Tatbestände	Barliberierung	Sacheinlage
		Liberierung durch Verrechnung
		Gewährung von besonderen Vorteilen bei der Gründung
Natur der Einlagen	Monetär	Nicht monetär
Gesetzliche Anforderungen	Gering	Erweitert
Prüfungspflicht	Keine	Prüfung des Gründungsberichts mit schriftlichem Prüfungsbericht
Nachträgliche Liberierung	Möglich ohne Nachliberierungsbericht und ohne Prüfungsbericht	Möglich nur mit geprüftem Nachliberierungsbericht

Abbildung 24: Formen der Gründung

IV.2.2 Ordentliche Gründung

16 Eine ordentliche Gründung (auch einfache Gründung genannt) liegt vor, wenn das Aktienkapital bar liberiert wird, keine Sacheinlage vorliegt und den Gründern keine Vorteile gewährt werden. Wenn der Ausgabebetrag in einer frei konvertierbaren ausländischen Währung beglichen wird, liegt ebenfalls eine Bargründung vor. Kryptowährungen werden hingegen als Sacheinlagen behandelt.

17 Gemäss Art. 620 ff. OR resp. Art. 772 ff. OR läuft die Gründung einer AG resp. einer GmbH wie folgt ab:

Zunächst werden sich die Gründer auf das Aktienkapital, die Stückelung, die Aufteilung des Kapitals unter den Gründern und die Höhe der Liberierung einigen. Eine AG oder GmbH kann auch durch eine einzelne Person gegründet werden (Art. 620 bzw. 772 OR). Das Mindestkapital der Aktiengesellschaft beträgt CHF 100 000 oder Gegenwert in ausländischer Währung (Art. 621 OR), wovon 20 % des Nennwerts, in jedem Fall aber CHF 50 000 (oder Gegenwert in ausländischer Währung) eingezahlt sein müssen (Art. 632 OR). Das Stammkapital der GmbH muss hingegen mindestens CHF 20 000 (bzw. Gegenwert in ausländischer Währung) betragen und ist voll einzulegen (Art. 773 OR i.V.m. Art. 774 OR). Seit 1. Januar 2023 kann der Nennwert der Aktien (das Aktienkapital) in einer für die Geschäftstätigkeit wesentlichen ausländischen Währung festgelegt werden. Als zulässige Währungen gelten USD, EUR, GBP und JPY (Anhang 3 HRegV). Der Ausgabebetrag (Nennwert und Agio) konnte schon vorher und kann auch weiterhin in einer anderen Währung geleistet werden als der Währung des Nennwerts (Art. 629 Abs. 3 OR). Dies unter der Voraussetzung, dass die andere Währung frei konvertierbar

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ist und der Nennwert (und damit das Aktienkapital) bei Umrechnung mit dem am Tag des Vollzugs des Errichtungsakts gültigen Wechselkurs gedeckt ist. Der entsprechende Betrag ist bei einem dem Bankengesetz (BankG) unterstellten Institut auf ein Sperrkonto einzuzahlen (Art. 633 OR). Das Institut wird den Gründern eine Kapitaleinzahlungsbestätigung ausstellen, welche an der Gründungsversammlung vorliegen muss. Anschliessend werden der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle bestimmt, sofern kein Verzicht auf die Revision vorliegt. Von der Revisionsstelle und vom Verwaltungsrat muss eine schriftliche Annahmeerklärung vorliegen. Falls sämtliche Aktionäre auf eine eingeschränkte Revision verzichtet haben (Art. 727a Abs. 2 OR), muss keine Revisionsstelle bestimmt werden (Opting-out). Die Statuten werden ebenfalls während der Gründungsversammlung genehmigt. Die Rechtspersönlichkeit der Gesellschaft entsteht jedoch erst mit dem Eintrag ins Handelsregister (Art. 643 OR), das Publikationsdatum im SHAB ist das massgebende Datum.

18 Um die neu gegründete Gesellschaft ins Handelsregister eintragen zu lassen, verlangen die Handelsregisterämter, gestützt auf das OR und im Speziellen auf die Handelsregisterverordnung (HRegV), in der Regel folgende Dokumente:

1. Anmeldung: In der Anmeldung ist die einzutragende Gesellschaft unter Angabe von Firma, Sitz (politische Gemeinde) und Adresse eindeutig zu identifizieren;
2. öffentliche Urkunde über den Errichtungsakt;
3. Statuten;
4. Wahlannahmeerklärung der Mitglieder des Verwaltungsrats und gegebenenfalls der Revisionsstelle;
5. Protokoll des Verwaltungsrats über seine Konstituierung, die Regelung des Vorsitzes und die Erteilung der Zeichnungsbefugnisse;
6. Bescheinigung, aus der ersichtlich ist, bei welchem Bankinstitut die Einlagen hinterlegt sind, sofern die Bank in der öffentlichen Urkunde nicht genannt wird;
7. Erklärung betreffend Domizilgewährung (nur bei Gesellschaften ohne Rechtsdomizil an deren Sitz);
8. Lex Koller / Lex Friedrich Erklärung. Bei der «Lex Friedrich»-Erklärung erklärt die Gesellschaft, dass sie nicht gegen das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG, auch Lex Koller oder Lex Friedrich genannt) verstösst und/oder keine Bewilligung im Sinne dieses Gesetzes benötigt.

Die sogenannte Stampa-Erklärung, bei einer Bargründung als Erklärung der Gründer, dass keine Sacheinlagen, Verrechnungstatbestände oder besonderen Vorteile bestehen (Art. 629 Abs. 2 Ziff. 4 OR), ist seit dem 1. Januar 2023 Bestandteil der unter Punkt 2 oben genannten öffentlichen Urkunde und kein separates Dokument mehr.

In diesem Zusammenhang wird auf die Einzelheiten der Eintragung in Art. 41 ff. HRegV sowie auf die Aufzählung der Belege in Art. 43 HRegV verwiesen.

19 Die Anmeldung und deren Überprüfung erfolgen beim kantonalen Handelsregisteramt. Wenn die Unterlagen vollständig sind und der Antrag gesetzeskonform ist, werden die Unterlagen und der Eintragungstext an das Eidgenössische Amt für das Handelsregister

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

(EHRA) weitergeleitet, welches die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt anordnet und den Eintrag im Handelsregister genehmigt. Die Bank gibt den Betrag auf dem Sperrkonto erst frei, wenn die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen ist.

IV.2.3 Qualifizierte Gründung

20 Ist mindestens ein qualifizierender Tatbestand erfüllt, spricht man von einer qualifizierten Gründung. Als qualifizierende Tatbestände gelten die Liberierung des Aktienkapitals durch Sacheinlage, die Gewährung von besonderen Vorteilen und die Liberierung durch Verrechnung. Die (beabsichtigte) Sachübernahme gilt seit dem 1. Januar 2023 nicht mehr als qualifizierter Tatbestand. Für die Ausführungen zu diesen Tatbeständen siehe nachfolgende Kapitel. Da in all diesen Fällen die Einlagen nicht monetärer Natur sind, gestaltet sich die Beurteilung der Werthaltigkeit dieser Einlagen schwieriger als bei einer Bargründung, und die Gefahr einer ungenügenden Erfüllung der Einlageverpflichtung steigt. Der Gesetzgeber hat demzufolge für die qualifizierte Gründung zusätzliche Sicherungsmassnahmen vorgesehen:

- Die Formvorschriften der Schriftlichkeit (oder öffentlichen Beurkundung, falls dies für den zu übertragenden Gegenstand notwendig ist, bspw. bei Grundstücken) von Sacheinlageverträgen (Art. 634 OR);.
- Die Offenlegung in den Statuten (Art. 634 Abs. 4, Art. 634a Abs. 3, Art. 636 OR): Je nach Art des qualifizierenden Tatbestands sind unterschiedliche Angaben offenlegungspflichtig.
- Den Gründungsbericht der Gründer (Art. 635 OR): Dieser ergänzt die bereits in den Statuten enthaltenen Angaben. Die Gründer müssen im Gründungsbericht Rechenschaft ablegen über (soweit anwendbar):
  - die Art und den Zustand von Sacheinlagen und die Angemessenheit der Bewertung;
  - den Bestand und die Verrechenbarkeit der Schuld;
  - die Begründung und die Angemessenheit besonderer Vorteile zugunsten von Gründern oder anderen Personen.

  Dabei sollen die Gründer ihre Überlegungen offenlegen, die sie bei der Bewertung anstellten.
- Die Gründungsprüfung (Art. 635a OR): Ein zugelassener Revisor bzw. Revisionsexperte muss den Gründungsbericht prüfen und schriftlich bestätigen, dass dieser vollständig und richtig ist.

IV.2.3.1 Ablauf der qualifizierten Gründung

21 Die qualifizierte Gründung läuft grundsätzlich gleich ab wie die ordentliche (einfache) Gründung. Allerdings wird die Liste der beizubringenden Dokumente, die notwendig sind, um die Gesellschaft ins Handelsregister eintragen zu lassen, den erhöhten Anforderungen angepasst. Wird überhaupt kein Aktienkapital bar liberiert, fällt die Kapitaleinzahlungsbestätigung über die Hinterlegung der Bareinlagen weg. Ergänzend zu den notwendigen Dokumenten bei der Bargründung sind die folgenden Unterlagen einzureichen (Art. 43 Abs. 3 HRegV):

- Sacheinlageverträge, Übernahmebilanzen, Inventarlisten;
- Gründungsbericht der Gründer (Art. 635 OR);
- Prüfungsbericht des Gründungsprüfers (Art. 635a OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

22 Lex Koller / Lex Friedrich Bestätigung. Die Sacheinlage bzw. die zur Verrechnung gebrachte Forderung muss durch den Ausgabewert (Gesamtnennwert zuzüglich Agio) und nicht lediglich durch den Gesamtnennwert gedeckt sein. Dies ergibt sich zum einen aus Art. 629 Abs. 2 Ziff. 2 OR, wonach die Gründer beim Errichtungsakt feststellen, dass die versprochenen Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag entsprechen. Zum anderen ist das Agio genauso eine Einlageverpflichtung wie der Nennwert, weshalb es durch die Sacheinlage ebenfalls gedeckt sein muss. Jede einzelne Sacheinlage muss korrekt bewertet werden, andernfalls böte bereits die Eröffnungsbilanz ein falsches Bild. Das Einbringen von stillen Reserven ist jedoch möglich, vgl. auch IV.2.6.2.

IV.2.3.2 Sacheinlage

23 Bei der Sacheinlagegründung wird das entsprechende Aktienkapital nicht bar, sondern durch die Einbringung von Sachen, Forderungen und anderen Vermögenswerten liberiert. Als Gegenwert erhält der Einleger Aktien. Übersteigt der Wert der eingebrachten Aktiven das zu liberierende Aktienkapital (und ein allfälliges Agio), kann der darüber hinausgehende Betrag dem einlegenden Aktionär gutgeschrieben werden.

Gegenstände einer Sacheinlage gelten als Deckung, wenn die in Art. 634 OR genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

Aktivierbarkeit

24 Sacheinlagen müssen aktivierbar bzw. bilanzierungsfähig sein (vgl. Art. 959 OR). Als Sacheinlagen kommen deshalb nur Vermögenswerte in Betracht, deren wirtschaftlicher Wert feststellbar ist und die bei der Gesellschaft zu einem wahrscheinlichen (direkten oder indirekten) künftigen Mittelzufluss führen. Die Anforderung der Bewertbarkeit ergibt sich schon aus Art. 635 OR, worin eine Bewertung der Sacheinlage gefordert ist.

Übertragbarkeit

25 Damit die Gesellschaft die freie Verfügungsgewalt über die Sacheinlage erlangen kann, muss diese übertragbar sein. Die Übertragbarkeit bestimmt sich nach den Regeln, die für den einzubringenden Vermögenswert anwendbar sind (z.B. Sachenrecht, Patent- oder Urheberrecht, Zessions-, Bucheffekten- oder Registerwertrecht). Zudem muss die Sacheinlage einen Wert für das Unternehmen darstellen, d.h. mittelbar oder unmittelbar der Erreichung des Geschäftszwecks dienen.

Verfügbarkeit

26 Damit ein Gegenstand sacheinlagefähig ist, muss die Gesellschaft sofort nach ihrer Eintragung ins Handelsregister darüber verfügen können. Das Kriterium der Verfügbarkeit gewährt die Sicherheit, dass das Aktienkapital im Zeitpunkt der Eintragung tatsächlich liberiert ist und nicht bloss ein Anspruch auf Liberierung besteht. Bei beweglichen Sachen muss der Besitz übertragen werden können; bei Grundstücken genügt der bedingungslose Anspruch auf Eintragung ins Grundbuch.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Verwertbarkeit

27 Sacheinlagen müssen verwertbar sein, da das Aktienkapital Haftungssubstrat für die Gesellschaftsgläubiger darstellt. Als verwertbare und übertragbare Sacheinlagen kommen infrage:

- Sachen (bspw. Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Warenlager, Fahrzeuge);
- obligatorische Rechte (bspw. Forderungen);
- Immaterialgüterrechte (bspw. Patente, Urheberrechte);
- Wertschriften und Beteiligungsrechte (bspw. Aktien);
- selbstständige und dauernde dingliche Rechte (bspw. Grunddienstbarkeiten, Baurechte, Abbaurechte, Quellenrechte);
- Sachgesamtheiten (bspw. bei Umwandlung einer Einzelfirma oder Kollektivgesellschaft in eine AG).

Im Fall von immateriellen Werten wie Fabrik- und Handelsmarken sowie Goodwill ist die Verwertbarkeit besonders sorgfältig zu prüfen. Die in der Vergangenheit erzielten Erträge oder die vertragliche Ausgestaltung der Nutzungsmöglichkeit können Hinweise auf die Verwertbarkeit sein.

Die Sacheinlage ist schriftlich zu vereinbaren. Der Vertrag ist öffentlich zu beurkunden, wenn dies für die Übertragung des Gegenstands vorgeschrieben ist (Art. 634 Abs. 2 OR). Eine einzige öffentliche Urkunde genügt auch dann, wenn Grundstücke, die Gegenstand der Sacheinlage sind, in verschiedenen Kantonen liegen. Die Urkunde muss durch eine Urkundsperson am Sitz der Gesellschaft errichtet werden (Art. 634 Abs. 3 OR). Die Statuten müssen den Gegenstand und dessen Bewertung sowie den Namen des Einlegers und die dafür ausgegebenen Aktien sowie allfällige weitere Gegenleistungen der Gesellschaft angeben. Die Generalversammlung kann die Statutenbestimmungen nach zehn Jahren aufheben (Art. 634 Abs. 4 OR).

Nicht sacheinlagefähige Werte

28 Nicht einlagefähig sind Rechte, Werte usw., welche die obigen Voraussetzungen nicht erfüllen. Als Beispiele können genannt werden:

- Zukünftige Ansprüche (diese beruhen nicht auf vergangenen Ereignissen im Sinne von Art. 959 OR);
- Gebrauchsrechte (bspw. Miete und Pacht);
- periodische Leistungen (bspw. Arbeitsleistungen, Liefer- und Transportverträge);
- höchstpersönliche Rechte (bspw. Wohnrechte);
- Objekte von geringem Wert (bspw. Gegenstände des täglichen Bürobedarfs).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

29 Der Gründungsbericht kann bspw. wie folgt aussehen:

Gründungsbericht zur Gründung der Beispiel AG

Als Gründer der _____ AG in _____ haben die Unterzeichnenden gemäss Artikel 635 OR den folgenden Gründungsbericht erstellt:

1. Sacheinlage

Gemäss Sacheinlagevertrag vom 27. August 20xx übernimmt die zu gründende Gesellschaft sämtliche Aktiven und Passiven der Einzelfirma _____ , in _____ , mit Wirkung per 30. Juni 20xx.

Über die Art und den Zustand der zu übernehmenden Vermögenswerte und die Angemessenheit der Bewertung halten wir Folgendes fest:

a) Die in der beigefügten Übernahmebilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel (Kasse und Bank) im Betrage von CHF 170 000 sind frei verfügbar.
b) Die Debitoren im Buchwert von CHF 50 000 sind weder abgetreten noch verpfändet. Die nach allgemein anerkannten kaufmännischen Grundsätzen benötigten Wertberichtigungen sind vorgenommen worden.
c) Die inventarisierten Gegenstände (Warenlager, Maschinen, Fahrzeuge) über CHF 50 000 sind insgesamt gut erhalten. Es bestehen keinerlei Pfandrechte oder Eigentumsvorbehalte.
d) Es besteht eine effektive Darlehensschuld gegenüber Hans Muster in Höhe von CHF 10 000.
e) Mit den übrigen Passiven von CHF 140 000 sind sämtliche zu bilanzierenden Verpflichtungen vollständig berücksichtigt.
f) Die Werte wurden gemäss den obligationenrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften festgesetzt.

Zusammenfassend halten wir fest, dass die in der Übernahmebilanz per 30. Juni 20xx enthaltenen Vermögenswerte angemessen bewertet wurden, vollständig aufgeführt sind und sich in einem guten Zustand befinden. Die Gründer sind nach Augenschein vom gebrauchsfähigen Zustand der Sachwerte überzeugt.

2. Art und Betrag der den Gründern zukommenden Gegenleistungen

Der Aktivenüberschuss von CHF 120 000 wird wie folgt abgegolten:

100 Aktien à nom. CHF 1000	CHF 100 000
Gutschrift Darlehen Hans Muster	CHF 20 000

3. Besondere Vorteile für die Gründer oder andere Personen

Wir bestätigen, dass weder uns Gründern noch anderen Personen besondere Vorteile gewährt werden.

Ort und Datum

Für die _____ AG, in Gründung

Die Gründer:

Beilagen:
- Übernahmebilanz per 30. Juni 20xx
- Sacheinlagevertrag vom 27. August 20xx

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.2.3.3 Liberierung durch Verrechnung

30 Unter Liberierung durch Verrechnung versteht man die wechselseitige Tilgung der Liberierungsschuld des Gründers und einer Gegenforderung dieses Aktionärs an die in Gründung befindliche Gesellschaft. Dieser Vorgang hat das Erlöschen beider Forderungen zur Folge und vermeidet dadurch einen unnötigen zweimaligen Kapitaltransfer.

Im Gründungsstadium ist die Liberierung durch Verrechnung – im Gegensatz zur Kapitalerhöhung – selten, kann aber namentlich bei der Umwandlung von Personengesellschaften und Einzelfirmen in eine Aktiengesellschaft vorkommen. Dabei bringt einer der Gründer eine Forderung, die er gegen die eingebrachte Gesellschaft hat, zur Verrechnung ein.

Soweit es sich um Organisations- und Gründungskosten handelt, ist eine Verrechnung zulässig. Hingegen ist die Verrechnung von Gründerlohn oder Gründerprovision unzulässig, da dies einer Rückzahlung des Aktienkapitals oder der Ausgabe von entschädigungslosen Aktien entspräche und damit das Aktienkapital nicht vollständig liberiert würde.

31 Nur gleichartige Forderungen sind verrechenbar, d.h., im Fall der Gründung müssen beide Forderungen Geldforderungen sein. Es genügt dabei die Gleichartigkeit im Zeitpunkt der Verrechnung. Die Verrechenbarkeit setzt zudem Fälligkeit und Erfüllbarkeit voraus (Art. 120 Abs. 1 OR). Nicht fällig ist die Forderung insbes. dann, wenn der Gläubiger für sie einen uneingeschränkten Rangrücktritt erklärt hat, weil die Forderung und die Zinsen dadurch gestundet worden sind.

32 Die Forderungen müssen gegenseitig sein, d.h., dass nur eine Forderung des Gründers gegen die in Gründung befindliche Gesellschaft und nicht gegen eine Drittperson zur Verrechnung gebracht werden darf. Auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit kann im Rahmen der aktienrechtlichen Bestimmungen (Art. 120 Abs. 1 OR) nicht verzichtet werden. Um die Frage zu beantworten, wer Partei in einem Forderungsverhältnis ist, ist die rechtliche (formelle bzw. sachenrechtliche), nicht die wirtschaftliche Betrachtungsweise entscheidend.

Nur vollwertige Forderungen dürfen verrechnet werden, d.h., die Forderung würde normalerweise zum Nennwert bilanziert werden. Des Weiteren muss sie unbelastet sein, bspw. müssen Rabatte und Skonti bereits abgezogen worden sein. Spezielle Aufmerksamkeit ist dabei dem Bestand und dem Entstehungsgrund der zu verrechnenden Forderung zu schenken. Ebenfalls ist abzuklären, ob der Gesellschaft nicht ihrerseits Forderungen gegenüber dem verrechnenden Aktionär zustehen, die vorgängig zur Verrechnung gebracht werden müssten. Die Einhaltung dieser Normen ist auch im Zusammenhang mit der Wahrung des Kapitalschutzes im Interesse der Gläubiger zu gewährleisten.

Bei der Gründung spielt die seit 1. Januar 2023 in Art. 634a Abs. 2 OR stehende Akzeptanz einer Unterdeckung der Verbindlichkeiten durch die Aktiven im Fall einer Überschuldung keine Rolle, da diese Bestimmung nur bei Kapitalerhöhungen wirksam ist.

Die Verrechnung tritt nicht automatisch beim Vorliegen von gegenseitigen Forderungen ein, sondern sie muss erklärt werden. Gemäss Art. 124 Abs. 1 OR bedarf die Verrechnung grundsätzlich der einseitigen Willenserklärung des verrechnenden Schuldners gegen-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

über dem Gläubiger. Eine solche Erklärung kann jederzeit, formlos und ausserhalb eines besonderen Verfahrens erfolgen – im Gesellschaftsrecht ist jedoch eine schriftliche Verrechnungserklärung erforderlich.

Neben dem Gründungsbericht über den Bestand und die Verrechenbarkeit der Schuld schreibt das OR den Prüfungsbericht und die Publizität in den Statuten vor (Art. 634a Abs. 3 OR), wobei diese Statutenbestimmung nach zehn Jahren von der Generalversammlung aufgehoben werden kann.

IV.2.3.4 Besondere Vorteile bei der Gründung

33 Als qualifizierenden Tatbestand bei der Gründung nennen Art. 635 Abs. 1 Ziff. 3 und Art. 636 OR die Gewährung von besonderen Vorteilen für Gründer oder andere Personen. Es sind dies Entschädigungen für Leistungen der genannten Personen, die im Zusammenhang mit der Gründung stehen. Gegenstand von besonderen Vorteilen sind personenbezogene, nicht aktienbezogene Vermögensrechte wie bspw. Rechte auf Gewinn- oder Umsatzbeteiligung (gemeint ist nicht eine Dividende; diese ist immer an die Aktie und nicht an eine Person gebunden), Liquidationsanteile, Recht auf Benützung von Anlagen der Gesellschaft und dergleichen. Belastet ist immer die Gesellschaft, was ein wichtiges Indiz für das Vorliegen von besonderen Vorteilen bei der Gründung ist.

34 Besondere Vorteile müssen unter Nennung der Begünstigten mit Inhalt und Wert der gewährten Vorteile in den Statuten genau bezeichnet werden. Die Leistung, zu der die Gesellschaft verpflichtet ist, muss genau angegeben, umschrieben und quantifiziert werden. Inhalt und Wert besonderer Vorteile müssen dann – ohne Nennung der Begünstigen – auch ins Handelsregister eingetragen werden (Art. 45 Abs. 2 lit. d HRegV).

Beim Vorliegen von besonderen Vorteilen ist auf Art. 635 Ziff. 3 OR hinzuweisen, wonach im Gründungsbericht die Angemessenheit der besonderen Vorteile zugunsten von Gründern oder anderen Personen darzulegen und zu begründen ist. Die Beurteilung sollte sich an folgenden Kriterien orientieren:

Personenbezogenheit

35 Nicht jeder Vorteil, den ein Gründer aus seiner Beteiligung an einer neu errichteten Aktiengesellschaft geniesst, bedarf der Aufnahme in den Gründungsbericht. Erhält der Gründer Aktien (bspw. Vorzugsaktien oder Stimmrechtsaktien) mit bevorzugtem Dividendenanspruch und/oder Bezugsrecht, mit überproportionaler Beteiligung am Liquidationserlös oder mit privilegiertem Stimmrecht, so liegen keine Gründervorteile im Sinne des Gesetzes vor, da diese Privilegien mit der Aktie und nicht mit der Person des Gründers verbunden sind. Sind solche Begünstigungen jedoch in einem Genussschein verbrieft, sind die Vorschriften über die qualifizierte Gründung anzuwenden.

Besonderheit

36 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist jedes Entgelt, welches den Gründern für deren Leistung bei der Gründung gewährt wird, ein Gründervorteil. Der blosse Auslagenersatz ist hingegen nicht als besonderer Vorteil zu qualifizieren. Der gewährte Vorteil muss die Gesellschaft belasten und nicht einen Dritten, wie dies bei einem Vorkaufsrecht zulasten der anderen Aktionäre der Fall ist. Des Weiteren ist ein Sondervorteil als

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Gründervorteil zu qualifizieren, wenn er das eingezahlte Kapital der Gesellschaft reduziert oder zu ungleicher Behandlung der Aktionäre führt.

Angemessenheit

37 Ist ein Vorteil personenbezogen, von besonderer Natur und belastet er die Gesellschaft, so ist er in den Gründungsbericht aufzunehmen. Eine weitere Anforderung an die besonderen Vorteile ist deren Angemessenheit. Angemessen sind in der Regel eine Gründungsprovision, Genussscheine und freie Naturallieferungen in normalem Rahmen. Langfristige Einkaufs- und Lieferverpflichtungen müssen nach den Umständen bewertet werden. Unangemessene Vorteile sind ein Gründerlohn und eine Dividendengarantie, die gegen aktienrechtliche Bestimmungen verstösst.

Sofern es wahrscheinlich ist, dass gewährte besondere Vorteile nach der Gründung zu einem verlässlich schätzbaren Mittelabfluss führen, sind diese in der Übernahmebilanz bzw. im Gründungsbericht als Teil des Fremdkapitals aufzuführen (Art. 959 Abs. 5 OR).

Abschliessend ist zu bemerken, dass auch Kombinationen von Sacheinlagen, Gründervorteilen und Verrechnungstatbeständen möglich sind.

IV.2.4 Nachträgliche Liberierung

38 Liberiert zu werden braucht gemäss Art. 632 OR im Gründungsstadium der Aktiengesellschaft nur ein Teilbetrag des Aktienkapitals, nämlich wenigstens 20 % des Nennwerts jeder Aktie, mindestens jedoch CHF 50 000 bzw. jeweils der Gegenwert in einer zulässigen ausländischen Währung. Der Gesamtliberierungsbetrag ist in den Statuten zu nennen, sodass Dritte erkennen können, in welchem Umfang die Einlageverpflichtung bereits erfüllt worden ist (Art. 626 Abs. 1 Ziff. 3 OR). Die nachträgliche Liberierung ist auf die GmbH nicht anwendbar, da das Kapital der GmbH bei der Gründung voll liberiert werden muss (Art. 777c Abs. 1 OR).

In der Bilanz der Gesellschaft ist im Eigenkapital der gesamte Nennwert des Aktienkapitals zu erfassen. Nicht eingezahltes Aktienkapital ist als Teil des Anlagevermögens zu aktivieren (Art. 959a Abs. 1 OR) und, weil es jederzeit eingefordert werden kann, wie eine Forderung auf seine Werthaltigkeit hin zu beurteilen. Nötigenfalls ist eine Wertberichtigung zu bilden (vgl. HWP BR).

39 Zuständig für den Beschluss über die nachträgliche Liberierung von Einlagen auf nicht voll liberierten Aktien ist der Verwaltungsrat (Art. 634b Abs. 1 OR). Die nachträgliche Leistung kann in Geld, durch Sacheinlage oder durch Verrechnung mit einer Forderung oder durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital erfolgen (Art. 634b Abs. 2 OR). Es wird demnach zwischen nachträglich ordentlicher und nachträglich qualifizierter Liberierung unterschieden. Im ersten Fall bedarf es keines Nachliberierungsberichts und keines Prüfungsberichts. Bei der nachträglich qualifizierten Liberierung ist der Nachliberierungsbericht durch den Prüfer auf seine Vollständigkeit und Richtigkeit hin zu prüfen. Es kommen dieselben Vorschriften wie bei der Gründung zur Anwendung.

Bei der nachträglichen Liberierung durch Verrechnung gilt die Forderung auch als Deckung, wenn sie nicht mehr durch Aktiven gedeckt ist (Art. 634a Abs. 2 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

40 Einer nachträglichen Liberierung durch Umwandlung steht nichts entgegen, falls die Mittel für die Liberierung auch für eine Dividendenausschüttung zur Verfügung stünden (frei verwendbares Eigenkapital). Ansonsten würde das Vorgehen gegen das Verbot unerlaubter Rückgewähr an die Aktionäre (Art. 680 Abs. 2 OR) verstossen und wäre deshalb unzulässig.

IV.2.5 Gründungsprüfung

IV.2.5.1 Allgemeines zur Gründungsprüfung

41 Ziel der Gründungsprüfung ist es, hinreichende Prüfsicherheit zu erlangen, um eine positiv formulierte Zusicherung betreffend die formelle und materielle Richtigkeit des Gründungsberichts abgeben zu können und damit einem allfälligen Gründungsschwindel entgegenzuwirken. Es soll verhindert werden, dass das Aktienkapital durch Einbringung von wertlosen oder überbewerteten Vermögenswerten nur teilweise oder sogar fiktiv liberiert wird. Dabei wirkt die Prüfung sowohl repressiv – durch Verhinderung der Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister und demzufolge Nicht-Zustandekommen der Gründung bei negativem Prüfungsergebnis – als auch prophylaktisch, indem sie dank ihrer abschreckenden Wirkung betrügerische Gründungen zu verhindern versucht.

42 Nur in Fällen von qualifizierten Gründungen ist der Prüfungsbericht durch einen zugelassenen Revisor bzw. Revisionsexperten notwendig (Art. 635a OR). Erfolgt die Gründung durch Bareinlage, entfällt der Prüfungsbericht, da die Hinterlegung des gezeichneten Aktienkapitals bei einer dem Bankengesetz unterstellten Bank auf einem Sperrkonto erfolgen muss und erst freigeben werden darf, wenn die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen ist (Art. 633 OR).

Die im Zusammenhang mit dem Fusionsgesetz stehenden Prüfungen werden in IV.8 erläutert.

Der Bericht der Revisionsstelle über den Gründungsbericht ist ein Spezialbericht, siehe Berichtsmuster in PH 10 «Berichterstattung zur Prüfung von besonderen Vorgängen».

IV.2.5.2 Rechtsstellung des Gründungsprüfers

IV.2.5.2.1 Bestellung des Gründungsprüfers

43 Der Gründungsprüfer wird von den Gründern, die eine einfache Gesellschaft bilden, bestellt und steht zu diesen in einem Auftragsverhältnis. Der Gründungsprüfer muss daher später nicht unbedingt mit der Revisionsstelle (sofern eine benötigt wird) identisch sein, zumal eine Gründungsprüfung bei jeder qualifizierten Gründung notwendig ist, und zwar auch dann, wenn die gegründete Gesellschaft später auf die Einsetzung einer Revisionsstelle verzichtet (Art. 727a Abs. 2 OR).

IV.2.5.2.2 Qualifikation/Unabhängigkeit

44 Vom Gründungsprüfer wird gemäss Art. 635a OR verlangt, dass er zugelassener Revisor ist, d.h. ein fachlich ausgewiesener und unabhängiger Prüfer, welcher die Anforderungen von Art. 5 RAG erfüllt. Im Interesse der Beschränkung der Gründungskosten verzichtet das Gesetz auf den zwingenden Beizug eines zugelassenen Revisionsexperten. Ist jedoch bereits bei der Gründung absehbar, dass die Gesellschaft die Grössenkriterien

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

für die ordentliche Revision unmittelbar nach der Gründung erfüllen wird, sollte die Gründungsprüfung sinnvollerweise durch einen zugelassenen Revisionsexperten erfolgen. Ähnliche Überlegungen gelten für den Fall einer Gründung, bei der eine bislang zur ordentlichen Revision verpflichtete Gesellschaft übernommen wird. Die Anforderungen für zugelassene Revisionsexperten sind in Art. 4 RAG erläutert, diejenigen über die Zulassung zur Erbringung von Revisionsdienstleistungen für Gesellschaften des öffentlichen Interesses sind in Art. 7 ff. RAG aufgeführt.

Betreffend die Anforderungen an die Unabhängigkeit sei im Weiteren auf die Ausführungen in IV.1.4 verwiesen.

45 Der Gründungsprüfer darf anlässlich der Gründung das Revisionsstellenmandat für die Folgeprüfungen annehmen. Übernimmt dies ein anderer Revisor, muss dieser später die Eröffnungswerte erneut überprüfen. Er kann sich dabei in der Regel auf den Bericht des Gründungsprüfers abstützen, wobei die Anforderungen von ISA-CH 510 sinngemäss zu berücksichtigen sind.

IV.2.5.2.3 Rechte und Pflichten

46 Betreffend das Auskunfts- und Einsichtsrecht muss Art. 730b Abs. 1 OR für den Gründungsprüfer analog angewendet werden. Damit er seine Aufgabe erfüllen kann, hat er das Recht, von den Gründern alle erforderlichen Unterlagen und benötigten Auskünfte mündlich oder schriftlich einzufordern. Im Errichtungsakt (öffentliche Urkunde) erklären die Gründer, dass keine anderen Sacheinlagen, Verrechnungstatbestände oder besondere Vorteile bestehen als die in den Belegen genannten (Art. 629 Abs. 2 Ziff. 4 OR). In Bezug auf die Pflicht zur Wahrung der Geschäftsgeheimnisse und zur Verschwiegenheit (Art. 730b Abs. 2 OR) wird auf HWP OR verwiesen.

IV.2.5.2.4 Verantwortlichkeiten

47 Gemäss Art. 755 OR sind sämtliche mit der Gründungsprüfung befassten Personen sowohl der Gesellschaft als auch den einzelnen Aktionären und Gesellschaftsgläubigern gegenüber für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung ihrer Pflichten verursachen. In Bezug auf die Verantwortlichkeit ist demnach der Gründungsprüfer einem Gesellschaftsorgan gleichgestellt (vgl. HWP OR).

IV.2.6 Durchführung der Gründungsprüfung

IV.2.6.1 Planung

48 Da die Gründungsprüfung eine einmalige Prüfung ist und nicht eine periodische wie die Abschlussprüfung, gestaltet sie sich anders. Ein Rückgriff auf frühere Unterlagen des betreffenden Unternehmens ist – ausgenommen bei der Umwandlung einer Einzelfirma oder von Personengesellschaften bzw. bei einer Abspaltung, wenn ein Unternehmen oder ein Unternehmensteil in eine neue Gesellschaft eingebracht wird – nicht möglich, da die Gesellschaft erst im Entstehen begriffen ist. Der Prüfungsablauf ist insofern i.d.R. wenig flexibel, als keine Möglichkeit besteht, die Prüfungshandlungen auf mehrere Etappen – wie bei der periodischen Abschlussprüfung – zu verteilen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

49 Obwohl das Gesetz (im Gegensatz zur Abschlussprüfung) keine Frist zur Durchführung der Gründungsprüfung vorsieht, besteht ein gewisser Zeitdruck. Zum einen sind die Auftraggeber an einer raschen Durchführung interessiert, da die neue Gesellschaft ohne den Prüfungsbericht des Gründungsprüfers nicht ins Handelsregister eingetragen werden kann. Zum anderen muss die Bewertung von Sacheinlagen grundsätzlich auf den Tag der Gründungsversammlung erfolgen (Art. 629 Abs. 2 Ziff. 3 OR). Ist für die Zeit des Errichtungsakts bis zur Handelsregistereintragung ein Wertrückgang absehbar, so muss dies mittels angemessener Sicherheitsmarge berücksichtigt und im Gründungsbericht erläutert werden. Die Gründungsprüfung sollte aus Gründen des Gläubigerschutzes bewusst möglichst kurz vor der geplanten Eintragung abgeschlossen werden. Bei der Umwandlung von Personengesellschaften oder Einzelfirmen in Aktiengesellschaften muss sichergestellt sein, dass bis zum Zeitpunkt der Handelsregistereintragung der eingebrachte Aktivenüberschuss nicht unter den Ausgabewert fällt. Dies gilt insbes., falls zwischen Bewertungsstichtag und Handelsregistereintrag Verluste eingetreten sind, solche drohen oder sonstige Gründe für Wertberichtigungen auftreten.

IV.2.6.2 Gründungsbericht als Prüfungsgegenstand

50 Gegenstand der Prüfung ist der Gründungsbericht. Durch die Prüfung soll verhindert werden, dass Sacheinlagen eingebracht werden, deren Wert fragwürdig und unüberprüfbar ist. Der Gründungsbericht und seine Prüfung dienen sowohl dem Schutze der Gesellschaft, der Aktionäre als auch dem Schutze der gegenwärtigen und zukünftigen Gläubiger.

Zu prüfen ist die Vollständigkeit (formelle Richtigkeit) und materielle Richtigkeit des Gründungsberichts als Ganzes. Formell richtig ist der Bericht, wenn er alle vom Gesetz vorgeschriebenen Elemente enthält (Art. 635 OR). Bei der materiellen Richtigkeit sind die Wertangaben auf ihre Vertretbarkeit hin zu überprüfen (siehe weiter unten).

51 Für die Prüfung benötigen die Gründungsprüfer in der Regel die folgenden Unterlagen:
- Gründungsbericht (im Entwurf);
- Statutenentwurf;
- schriftliche Sacheinlageverträge (im Entwurf);
- Grundbuchauszüge bei der Einbringung von Liegenschaften;
- allfällige Gutachten von Sachverständigen über die Werte von eingebrachten Grundstücken, Maschinen, Patenten usw.;
- im Fall der Einbringung oder Umwandlung eines Unternehmens: Jahresrechnungen, allenfalls Berichte der Revisionsstelle, Geschäftsbücher, Inventare, Übernahmebilanz, evtl. Unternehmensbewertung;
- zur Überprüfung der Vollständigkeit, Angemessenheit und Begründetheit von besonderen Vorteilen kann es für den Gründungsprüfer zudem notwendig sein, Einsicht in wesentliche Einkaufs-, Arbeits-, Miet-, Leasing-, Darlehensverträge usw. zu nehmen und eine Zusammenstellung des Gründungsaufwands zu verlangen (Art. 730b Abs. 1 OR). Dies dient der Abklärung, ob den an der Gründung beteiligten Personen besondere Vorteile gewährt werden.
- Im Fall der Gründung mit Verrechnung: bedingungslose und begründete Schuldanerkennung (inkl. Angabe der Fälligkeit).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

52 Nach erfolgter Prüfung muss der Gründungsprüfer ein Gesamturteil abgeben über die Angaben im Gründungsbericht, nämlich:
- über die Einbringlichkeit aller Vermögenswerte sowie über die Angemessenheit ihrer Bewertung;
- ob die Voraussetzungen für die Sacheinlage erfüllt sind (Aktivierbarkeit, Übertragbarkeit, Verfügbarkeit, Verwertbarkeit);
- über Zulässigkeit und Umfang der vorgenommenen Verrechnung;
- über die Angemessenheit der Gründervorteile.

53 Die Bewertung der Gründer muss vertretbar sein, d.h. dem Ergebnis einer plausiblen, den Umständen angepassten Bewertung entsprechen, und darf nicht offensichtlich unrichtig sein. Im Folgenden soll auf die Prüfung der Sacheinlagen, der Liberierung durch Verrechnung und der Gründervorteile eingegangen werden:

Prüfung der Sacheinlagen

54 Hat der Gründungsprüfer festgestellt, dass die einzubringenden Gegenstände sacheinlagefähig sind, muss er die Angemessenheit der Bewertung überprüfen.

55 *Bewertungszeitpunkt:*
Massgebender Bewertungszeitpunkt ist für Sacheinlagen der Zeitpunkt des Errichtungsakts/Gründungsversammlung. Es empfiehlt sich daher, die Gründungsprüfung möglichst kurz vor der Anmeldung beim Handelsregister vorzunehmen. Wahrscheinliche Wertveränderungen bis zur Eintragung muss der Gründungsprüfer abschätzen und in seine Bewertung einbeziehen. Dies gilt insbes. bei der rückwirkenden Übernahme von Aktiven und Passiven einer Personengesellschaft oder Einzelfirma.

56 *Bewertung:*
Bei der Bewertung sind die rechnungslegungsrechtlichen Bewertungsvorschriften zu beachten (Art. 960–960e OR). Dies bedeutet insbes., dass keine Überbewertungen vorliegen dürfen. Die Gründungsprüfung ist ein Instrument des Gläubigerschutzes, das die volle Kapitalaufbringung sicherstellen und nicht über die tatsächliche Vermögenslage der Gesellschaft Auskunft geben soll. Eine Unterbewertung von Sacheinlagen ist aus gesellschaftsrechtlicher Sicht zulässig, da es keine Untergrenze für die Bewertung gibt, doch kann eine offensichtliche Unterbewertung gegen das Aktivierungsgebot des Art. 959 OR verstossen. Auch müssen die durch Unterbewertung von Sacheinlagen entstehenden stillen Reserven im Hinblick auf Art. 960a Abs. 4 OR als unbedenklich gelten, da durch die Bewertungsreserven in der Regel gerade Rücksicht auf das dauernde Gedeihen des Unternehmens genommen wird, indem der Gläubigerschutz verbessert wird. Zu beachten ist jedoch, dass die Eidgenössische Steuerverwaltung die Unterbewertung von Sacheinlagen gestützt auf Art. 8 Abs. 1 lit. a StG als verdeckte Kapitaleinlage betrachten kann. Die Differenz zwischen dem Buchwert der Sacheinlage und deren effektivem Wert unterliegt grundsätzlich auch der Emissionsabgabe. Zudem ist zu beachten, dass die Übernahme eines Passivenüberschusses nicht möglich ist.

57 Massgebender Richtwert für die Obergrenze der Bewertung ist der Verkehrswert. Die Ermittlung des Verkehrswerts ist möglich mithilfe von Marktpreisen (Börsenkurse oder beobachtbare Marktpreise in einem aktiven Markt, vgl. Art. 960b Abs. 1 OR), sofern

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

für den eingelegten oder übernommenen Gegenstand überhaupt ein Markt besteht. Zur Ermittlung des Marktpreises dienen bspw. veröffentlichte Preislisten, Rechnungen neueren Datums, Offerten von Herstellern und öffentliche Notierungen. Oft bestehen für ein Gut mehrere Marktpreise (bspw. Grosshandels- und Detailhandelspreise). In einem solchen Fall bildet jener Preis die Berechnungsgrundlage, den das Unternehmen bei rationalem Kaufverhalten zu zahlen hätte bzw. jener Preis – abzüglich Verkaufskosten – zu welchem das Unternehmen den Vermögensgegenstand veräussern könnte (Nettoveräusserungspreis).

58 Kann für die Sacheinlage kein aktiver Marktpreis ausgemacht werden, muss der Verkehrswert anhand von Hilfswerten eruiert werden. Oft werden wegen ihrer leichten Feststellbarkeit und Überprüfbarkeit die historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten beigezogen. Dabei ist den altersbedingten (Abnützung infolge Gebrauchs) und technischen Wertminderungen (technische Überalterung) Rechnung zu tragen. Der auf der Basis der Anschaffungs- oder Herstellungskosten ermittelte Restwert ist dem Nutzwert gegenüberzustellen. Der niedrigere der beiden Werte muss als höchster zulässiger Verkehrswert gelten. In Fällen, in denen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für die objektive Bewertung belanglos sind (bspw. bei Rechten an immateriellen Gütern), ist auf den Nutzwert der Sacheinlage bzw. -übernahme abzustellen.

Es kann Situationen geben, in denen es für den Gründungsprüfer trotz eines qualifizierten Gutachtens unmöglich ist, mit ausreichender Sicherheit den Wert einer Einlage festzustellen (bspw. Patente, Lizenzen, Konzessionen, Baurechte). Das Problem kann möglicherweise gelöst werden, indem die Gründer für die Sacheinlage einen vorsichtigeren Wert einsetzen, sich aber gewisse Vorrechte am zukünftigen Ergebnis der Gesellschaft zusichern lassen (Gründervorteile). Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Gründer an einem höheren Wert der Sacheinlage festhalten, die Gesellschaft von den Gründern jedoch geeignete Garantien für einen allfälligen Minderwert erhält.

59 *Spezialfälle:*
Die in der Praxis häufige Umwandlung oder Einbringung einer Einzelunternehmung in eine AG bzw. die Einbringung einzelner Geschäftsbereiche einer AG unterliegt als Sacheinlage ebenfalls der Gründungsprüfung. Soweit lediglich der buchmässige Aktivenüberschuss angerechnet wird und es sich um eine profitable Gesellschaft handelt, dürfte die Abgabe des Prüfungsberichts ohne Weiteres möglich sein. Ist jedoch die Profitabilität der Gesellschaft ungenügend, werden die Gründer nicht um eine Unternehmensbewertung herumkommen. Dies gilt auch für die Situation, dass Goodwill eingebracht werden soll und somit der innere Wert der Gesellschaft zu berücksichtigen ist. Massgebend für den Gründungsprüfer muss in diesen Fällen der objektive Unternehmenswert sein. Bei der Bewertung werden in der Regel die nichtbetrieblichen Güter zum Verkehrs- bzw. Liquidationswert eingesetzt. Zu beachten ist das Prinzip der Bewertungseinheit, d.h., das Unternehmen ist grundsätzlich als Gesamtheit zu verstehen und nicht als Summe von Einzelwerten. Ebenso gilt das Prinzip der Zukunftsbezogenheit der Bewertung. Die Gründer sind frei, welche der anerkannten Unternehmensbewertungsmethoden sie anwenden. Für den Gründungsprüfer müssen jedoch die dabei gemachten Überlegungen und Begründungen glaubwürdig, plausibel und nachvollziehbar sein.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass die Mitwirkung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten oder der Buchführung und die gleichzeitige Vornahme einer Gründungsprüfung mit den massgebenden Unabhängigkeitsvorschriften unter Umständen nicht vereinbar sind (vgl. IV.1.4).

Prüfung der zu verrechnenden Forderungen

60 Die Angaben der Gründer betreffend Bestand und Verrechenbarkeit sind vom Gründungsprüfer zu verifizieren, um zu verhindern, dass fiktive Forderungen zur Liberierung des Aktienkapitals verwendet werden. Insbes. ist zu prüfen, ob die Forderungen den Kriterien der Gleichartigkeit und Gegenseitigkeit, wie sie in IV.2.3.3 beschrieben werden, entsprechen.

Zur Überprüfung muss sich der Gründungsprüfer auf die mit der Forderung zusammenhängenden Verträge, Rechnungen, Buchungen in den Geschäftsbüchern, sonstigen Belege und eine ggf. vorhandene Verrechnungsvereinbarung stützen.

Prüfung der besonderen Vorteile

61 Wie vorgängig beschrieben (vgl. IV.2.3.4) müssen Gründervorteile personenbezogen, besonders und angemessen sein, damit sie im Gründungsbericht aufgeführt werden können. Zu prüfen ist die Offenlegung der besonderen Vorteile, deren Umschreibung und Quantifizierung der Leistung. Zudem ist der Gründungsprüfer gehalten, die besonderen Vorteile insbes. auf ihre Angemessenheit hin zu überprüfen. Als Leitprinzip muss dabei gelten, dass Leistungen des Gründers (oder anderer Personen) und der gewährte Vorteil in einem vertretbaren Verhältnis zueinander stehen. Im konkreten Fall hat der Gründungsprüfer jedoch einen grossen Ermessensspielraum. Beispiele für angemessene und nicht angemessene Gründervorteile sind in IV.2.3.4 aufgeführt.

IV.2.6.3 Erklärung zum Gründungsbericht

62 Die Gründer zeichnen im Errichtungsakt die Aktien und halten ihre Feststellungen fest. Seit dem 1. Januar 2023 verlangt das OR eine Erklärung der Gründer, dass keine anderen Sacheinlagen, Verrechnungstatbestände oder besonderen Vorteile bestehen als die in den Belegen genannten. Diese sogenannte Stampa-Erklärung wurde bereits vorher von den Handelsregisterämtern eingefordert.

63 Der Gründungsprüfer sollte von den Gründern zusätzlich weitere schriftliche Erklärungen zum Gründungsbericht (im Sinne einer Vollständigkeitserklärung nach ISA-CH 580) verlangen. Der nachstehende Text ist ein Beispiel. Die darin enthaltenen Erklärungen sind dem konkreten Fall anzupassen:

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

64 **Erklärung zum Gründungsbericht**

Die vorliegende Erklärung geben wir Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Prüfung des Ihnen von uns vorgelegten Gründungsberichts. Ziel Ihrer Gründungsprüfung ist die Urteilsabgabe darüber, ob der Gründungsbericht vollständig und richtig ist.

Gemäss Art. 635 OR müssen die Gründer in einem schriftlichen Bericht Rechenschaft ablegen betreffend Art und Zustand von Sacheinlagen und die Angemessenheit der Bewertung, Liberierung durch Verrechnung (Bestand und Verrechenbarkeit der Schuld) und die Begründung und Angemessenheit von besonderen Vorteilen.

Wir anerkennen die Verantwortung der Gründer für diesen Gründungsbericht.

In diesem Zusammenhang erklären wir als unterzeichnende Gründer der _____ AG mit Sitz in _____ nach bestem Wissen Folgendes:

1. Das Aktienkapital der Gesellschaft wird durch keine anderen Sachwerte (bspw. Grundstücke, bewegliche Sachen, Wertpapiere, Patente, Geschäfte oder Vermögen mit Aktiven und Passiven) noch durch Verrechnung von Forderungen liberiert als die im Gründungsbericht aufgeführten.
2. Die Gesellschaft in Gründung hat – abgesehen von den im Gründungsbericht ausdrücklich erwähnten Vorteilen – weder Gründern noch anderen Personen besondere Vorteile gewährt oder zugesichert (bspw. Beteiligung am Reingewinn oder Liquidationserlös über die Anteile hinaus, die den Aktionären als solchen zukommen, oder Begünstigungen hinsichtlich des Geschäftsverkehrs mit der Gesellschaft).
3. Wir haben Ihnen alle Belege und Unterlagen sowie Protokolle zur Verfügung gestellt. Über Beschlüsse, die eine wesentliche Auswirkung auf die im Gründungsbericht aufgeführten Sachwerte haben könnten, zu denen aber noch kein Protokoll vorliegt, haben wir Sie informiert.
4. Die zu gründende AG ist nachweislich Verfügungsberechtigte aller im Gründungsbericht erwähnten Vermögenswerte. Auf diesen liegen keine anderen Belastungen oder Sicherheiten als jene, die wir im Gründungsbericht offengelegt haben.
5. Die Identität nahestehender Parteien (d.h. nahestehender Unternehmen und Personen), auf nahestehende Parteien entfallende Bestände und Transaktionen mit nahestehenden Parteien sind im Gründungsbericht angemessen offengelegt.
6. Die wesentlichen Annahmen, welche wir bei der Bewertung der Vermögensgegenstände sowie allfälliger drohender Verluste aus Verkaufs- oder Kaufverpflichtungen aller Art zugrunde gelegt haben, sind vernünftig und angemessen.
7. Wir haben keine Pläne oder Absichten, durch die sich die Bilanzierung, Bewertung oder Darstellung von Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten im Gründungsbericht wesentlich ändern könnte. Insbes. sind keine Vermögensgegenstände höher als mit dem erzielbaren Betrag (Nutzwert oder Nettoveräusserungspreis) bewertet.
8. Es gibt keine weiteren Kreditvereinbarungen und formelle oder informelle Abmachungen zur Verrechnung als jene, die im Gründungsbericht offengelegt sind.
9. Über die offengelegten Ereignisse hinaus sind keine weiteren Ereignisse eingetreten, die eine Korrektur der Bewertung oder eine weitere Offenlegung erfordern.

Ort und Datum Unterschrift der Gründer

Beilage: Gründungsbericht

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.2.7 Berichterstattung

65 Für die Gründung ist ein nicht modifiziertes Prüfungsurteil im Prüfungsbericht unabdingbar. Der Gründungsprüfer wird aber nicht darum herumkommen, ein eingeschränktes oder gar versagtes Prüfungsurteil im Prüfungsbericht abzugeben, falls einer der folgenden Tatbestände vorliegt:

- fehlende Sacheinlagefähigkeit;
- fehlende Wertäquivalenz zwischen Sacheinlage bzw. zur Verrechnung gebrachter Forderung und Gegenleistung der Gesellschaft;
- unrichtige oder unvollständige Angaben im Gründungsbericht;
- objektive Nichtüberprüfbarkeit, da nicht bewertbar.

66 Ein eingeschränktes oder versagtes Prüfungsurteil im Prüfungsbericht ist nicht ausreichend für eine Gründung. Die Urkundsperson wird die Errichtung der öffentlichen Urkunde und der Handelsregisterführer die Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister abweisen.

67 Der Prüfungsbericht gemäss Art. 635a OR richtet sich an die Gründer und ist ein Bestandteil der Gründungsunterlagen. Sie ist in Form eines Bestätigungsberichts abzugeben. Da ein eingeschränktes oder versagtes Prüfungsurteil im Prüfungsbericht die Nichteintragung der Gesellschaft zur Folge hat, werden die Gründer bei Einschränkungen des Gründungsprüfers bestrebt sein, ihren Bericht in dem vom Gründungsprüfer verlangten Masse abzuändern. Lehnen jedoch die Gründer jede Änderung ab und bestellen gar einen neuen Prüfer, so empfiehlt es sich, ein versagtes Prüfungsurteil im Prüfungsbericht abzugeben. Nur so kommt der Gründungsprüfer seiner Prüfungspflicht nach und kann bei Bedarf die pflichtgemässe Ausführung des Auftrags nachweisen.

Der Prüfungsbericht sollte vom Gründungsprüfer gemäss der Berichtsmustersammlung in PH 10 abgegeben werden. Dabei ist nochmals darauf hinzuweisen, dass für eine erfolgreiche Gründung ein positives Prüfungsurteil ohne Einschränkung im Prüfungsbericht erforderlich ist.

IV.2.8 Prüfung und Berichterstattung bei nachträglicher Liberierung

68 Bei nachträglicher Liberierung sind prinzipiell dieselben Prüfungshandlungen durchzuführen wie bei der Gründungsprüfung, mit dem Unterschied, dass der Prüfungsgegenstand jetzt der Nachliberierungsbericht ist. Zusätzlich ist bei der nachträglichen Liberierung aus frei verwendbarem Eigenkapital sicherzustellen, dass tatsächlich ausreichend frei verwendbares Eigenkapital vorhanden ist und kein Verstoss gegen das Gebot der Einlagerückgewähr (Art. 680 Abs. 2 OR) vorliegt.

Ebenfalls sollte eine Erklärung zum Nachliberierungsbericht, analog zur Erklärung zum Gründungsbericht, verlangt werden (ISA-CH 580).

Der Prüfungsbericht ist jenem bei der Gründungsprüfung sehr ähnlich. Adressat des Berichts ist allerdings der Verwaltungsrat und nicht die Gründer, siehe Berichtsmuster in PH 10 «Berichterstattung zur Prüfung von besonderen Vorgängen».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.3 Kapitalerhöhungsprüfung

IV.3.1 Das Verfahren bei der Kapitalerhöhung (AG)

IV.3.1.1 Einleitung

69 Dieses Kapitel beschränkt sich auf die Behandlung der Kapitalerhöhungen der Aktiengesellschaft (Art. 650 ff. OR).

Das GmbH-Recht verweist bezüglich der Erhöhung des Stammkapitals auf die Bestimmungen über die Gründung sowie über die ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals (Art. 781 OR). Es wird daher in diesem Kapitel nicht speziell auf die GmbH eingegangen.

Bei der Genossenschaft ist darauf hinzuweisen, dass diese im Gegensatz zur Aktiengesellschaft, zur Kommanditaktiengesellschaft und zur Gesellschaft mit beschränkter Haftung über kein festes Grundkapital, sondern – sofern Anteilscheine ausgegeben wurden – über ein veränderliches Anteilscheinkapital verfügt, das mit dem Mitgliederbestand zu- oder abnehmen kann. Bezüglich Erhöhung des Anteilscheinkapitals durch zusätzlich beitretende Genossenschafter oder durch Erwerb zusätzlicher Anteilscheine bisheriger Genossenschafter wird auf Art. 853 OR verwiesen.

Bei der Kommanditaktiengesellschaft kommen gemäss Art. 764 Abs. 2 OR die Vorschriften für die Aktiengesellschaft zur Anwendung.

70 Das Gesetz (Art. 650 ff. OR) bietet drei verschiedene Möglichkeiten, das Aktien- und das Partizipationskapital einer Gesellschaft zu erhöhen: die ordentliche Kapitalerhöhung (Art. 650 ff. OR), die Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital (Art. 653 ff. OR) und das Kapitalband (Art. 653s ff. OR), welches das frühere Instrument der genehmigten Kapitalerhöhung ersetzt (Art. 3 der Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 19. Juni 2020). Das Kapitalband, das in der praktischen Umsetzung anspruchsvoll ist, bietet Aktiengesellschaften die Möglichkeit einer flexiblen Gestaltung und Anpassung des Eigenkapitals. Speziell für börsenkotierte Gesellschaften und Gesellschaften in der Wachstumsphase mit hohem Kapitalbedarf bietet das Kapitalband eine interessante Lösung für eine flexible, situations- und zeitgerechte Kapitalbeschaffung. Das Kapitalband steht nur Aktiengesellschaften zur Verfügung. Betreffend das Kapitalband im Rahmen der Kapitalherabsetzung wird auf die Ausführungen in Kapitel IV.4 verwiesen.

Der Einfachheit halber wird im Folgenden nur der Begriff des Aktienkapitals verwendet. Die Ausführungen gelten, falls nichts anderes angemerkt ist, ebenso für das Partizipationskapital (Art. 656a Abs. 2 OR). Der Anteil des Partizipationskapitals, der sich aus Partizipationsscheinen zusammensetzt, die an einer Börse kotiert sind, darf das Zehnfache des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals nicht übersteigen. Der übrige Teil des Partizipationskapitals darf das Doppelte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals nicht übersteigen (Art. 656b Abs. 1 OR).

Gleichzeitig wird obige dreiteilige Gliederung durch die Unterteilung in einfache und qualifizierte Kapitalerhöhung überlagert. Eine einfache Kapitalerhöhung liegt hierbei nur vor, wenn die Einlage in bar erfolgt und weder besondere Vorteile gewährt noch eine Aufhebung und/oder Beschränkung der Bezugsrechte vorliegt. Bei der Gründung findet man dieselbe Unterteilung, vgl. IV.2.1. Die folgende Abbildung gibt einen Überblick:

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die Kapitalerhöhungen im Überblick			
Formen / Liberierung	**Ordentliche Kapitalerhöhung**	**Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital**	**Kapitalband (Kapitalerhöhung und -herabsetzung)**
	Aufgaben		
Einlage in bar	Öffentlich beurkundeter GV-Erhöhungsbeschluss (Art. 650 OR).	Öffentlich beurkundeter GV-Beschluss zur Kapitalerhöhung unter Einräumung des Rechts auf den Bezug neuer Aktien (Wandel- und Optionsrechte) an Aktionäre, Gläubiger von Anleihensobligationen oder ähnlichen Obligationen, Arbeitnehmer und Mitglieder des VR oder Dritte (Art. 653 OR; Quorum nach Art. 704 OR). Statutarische Grundlage nach Art. 653b OR. Schranken nach Art. 653a OR.	Öffentlich beurkundeter GV-Beschluss (Gründungsversammlung) betreffend Statutenbestimmung, mit welcher der VR während einer Dauer von längstens fünf Jahren zur Veränderung des AK innerhalb einer definierten Bandbreite (Kapitalband) ermächtigt wird (Art. 653s Abs. 1 OR; qualifiziertes Quorum nach Art. 704 Abs. 1 Ziff. 5 OR). Obere und untere Grenze nach Art. 653s Abs. 2 OR. Statutarische Grundlage nach Art. 653t OR. Öffentliche Beurkundung und Eintragung ins Handelsregister (Art. 647 OR).
	VR • Durchführung innerhalb von 6 Monaten (Anmeldung der Eintragung beim HR); • Kapitalerhöhungsbericht (Art. 652e OR) • Feststellungsbeschluss VR und Statutenänderung (Art. 652g OR); • Anmeldung der Statutenänderung im HR.	VR • Feststellung des neuen AK und Statutenänderung (Art. 653g OR); • Anmeldung der Statutenänderung im HR.	Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands: • Erhöhungsbeschluss VR (Art. 653u Abs. 2 OR i.V.m. Art. 650 Abs. 2 OR); VR • Durchführung innerhalb von 6 Monaten (Anmeldung der Eintragung beim HR; Art. 650 Abs. 3 OR); • Kapitalerhöhungsbericht (Art. 652e OR) • nach jeder Kapitalanpassung Feststellung des neuen AK und Statutenänderung (Art. 653u Abs. 4 OR); • Anmeldung der Statutenänderung im HR. Erhöhung aus bedingtem Kapital innerhalb des Kapitalbands: • Erhöhungsbeschluss VR (Art. 653u Abs. 2 OR i.V.m. Art. 653t Abs. 1 Ziff. 9 OR) • Durchführung der Kapitalerhöhung nach Art. 653e ff. OR; • Prüfungsbericht (Art. 653f OR) • Feststellungsbeschluss VR des neuen AK und Statutenänderung (Art. 653g OR); • Anmeldung der Statutenänderung im HR.
GV = Generalversammlung VR = Verwaltungsrat P = Prüfer			

Abbildung 25/1: Kapitalerhöhungen im Überblick

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die Kapitalerhöhungen im Überblick

Formen / Liberierung	Ordentliche Kapitalerhöhung	Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital	Kapitalband (Kapitalerhöhung und -herabsetzung)
	Aufgaben		
	P Keine Prüfung des Kapitalerhöhungsberichts durch einen zugelassenen Revisor, es sei denn, die Bezugsrechte werden eingeschränkt (Art. 652f OR)	P Prüfung durch zugelassenen Revisionsexperten nach Ablauf jedes Geschäftsjahres, ob die Ausgabe der neuen Aktien dem Gesetz, den Statuten und, falls erforderlich, dem Emissionsprospekt entspricht (Art. 653f OR) P Prüfung der Aufhebung oder Anpassung der Statutenbestimmung nach Art. 653i OR durch zugelassenen Revisionsexperten	Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands: • P Keine Prüfung des Kapitalerhöhungsberichts durch einen zugelassenen Revisor, es sei denn, die Bezugsrechte werden eingeschränkt oder aufgehoben (Art. 652f Abs. 2 OR) Erhöhung aus bedingtem Kapital innerhalb des Kapitalbands: • P Prüfung durch zugelassenen Revisionsexperten nach Ablauf jedes Geschäftsjahres, ob die Ausgabe der neuen Aktien dem Gesetz, den Statuten und, falls erforderlich, dem Emissionsprospekt entspricht (Art. 653f Abs. 1 OR) • P Prüfung der Aufhebung oder Anpassung der Statutenbestimmung nach Art. 653i OR durch zugelassenen Revisionsexperten
Sacheinlage	Öffentlich beurkundeter GV-Erhöhungsbeschluss (Art. 650 OR; Quorum nach Art. 704 OR).	n/a	Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands: • Erhöhungsbeschluss VR (Art. 653u Abs. 2 OR i.V.m. Art. 650 Abs. 2 Ziff. 4 OR). VR • Durchführung innerhalb von 6 Monaten (Anmeldung der Eintragung beim HR; Art. 650 Abs. 3 OR); • Kapitalerhöhungsbericht (Art. 652e Ziff. 1 bis 5 OR); • Prüfungsbericht (Art. 652f Abs. 1 OR); • öffentlich beurkundeter Feststellungsbeschluss VR und Statutenänderung (Art. 653u Abs. 4 OR und Art. 653g Abs. 2 OR); • Anmeldung der Statutenänderung im HR.
	VR • Durchführung innerhalb von 6 Monaten (Anmeldung der Eintragung beim HR); • Kapitalerhöhungsbericht (Art. 652e Ziff. 1 OR); • Prüfungsbericht (Art. 652f OR) • öffentlich beurkundeter Feststellungsbeschluss VR und Statutenänderung (Art. 652g OR); • Anmeldung der Statutenänderung im HR.		
	P • Prüfung durch zugelassenen Revisor, ob der Kapitalerhöhungsbericht vollständig und richtig ist (Art. 652f OR).		P • Prüfung durch zugelassenen Revisor, ob der Kapitalerhöhungsbericht vollständig und richtig ist (Art. 652f Abs. 1 OR).

GV = Generalversammlung VR = Verwaltungsrat P = Prüfer

Abbildung 25/2: Kapitalerhöhungen im Überblick

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die Kapitalerhöhungen im Überblick			
Formen / Liberierung	**Ordentliche Kapitalerhöhung**	**Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital**	**Kapitalband (Kapitalerhöhung und -herabsetzung)**
	Aufgaben		
Verrechnung	Öffentlich beurkundeter GV-Erhöhungsbeschluss (Art. 650 OR; Quorum nach Art. 704 OR).	Keine GV.	Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands: • Erhöhungsbeschluss VR (Art. 653u Abs. 2 OR i.V.m. Art. 650 Abs. 2 Ziff. 5 OR). VR • Durchführung innerhalb von 6 Monaten (Anmeldung der Eintragung beim HR; Art. 650 Abs. 3 OR); • Kapitalerhöhungsbericht (Art. 652e Ziff. 2 OR); • Prüfungsbericht (Art. 652f Abs. 1 OR) • öffentlich beurkundeter Feststellungsbeschluss VR und Statutenänderung (Art. 653u Abs. 4 OR und Art. 653g Abs. 2 OR); • Anmeldung der Statutenänderung im HR.
	VR • Durchführung innerhalb von 6 Monaten (Anmeldung der Eintragung beim HR); • Kapitalerhöhungsbericht (Art. 652e Ziff. 2 OR); • Feststellungsbeschluss und Statutenänderung (Art. 652g OR); • Anmeldung der Statutenänderung im HR.	VR • Feststellung des neuen AK und Statutenänderung (Art. 653g OR); • Anmeldung der Statutenänderung im HR.	Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital innerhalb des Kapitalbands (Umwandlung von Wandel- und Anleihensobligationen): • statutarische Grundlage (Art. 653t Ziff. 9 i.V.m. Art. 653b OR); • Erhöhungsbeschluss VR (Art. 653u Abs. 2 OR i.V.m. Art. 653 ff. OR); • Ausübung der Rechte/Einlagen (Art. 653e OR). VR • Feststellung des neuen AK und Statutenänderung (Art. 653g Abs. 1 OR); Anpassung des Kapitalbands (Art. 653g Abs. 2 OR); • Anmeldung der Statutenänderung im HR.
GV = Generalversammlung VR = Verwaltungsrat P = Prüfer			

Abbildung 25/3: Kapitalerhöhungen im Überblick

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die Kapitalerhöhungen im Überblick

Formen / Liberierung	Ordentliche Kapitalerhöhung	Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital	Kapitalband (Kapitalerhöhung und -herabsetzung)
	Aufgaben		
	P Prüfung durch zugelassenen Revisor, ob der Kapitalerhöhungsbericht vollständig und richtig ist (Art. 652f OR).	P Prüfung durch zugelassenen Revisionsexperten nach Ablauf jedes Geschäftsjahres, ob die Ausgabe der neuen Aktien dem Gesetz, den Statuten und, falls erforderlich, dem Emissionsprospekt entspricht (Art. 653f OR). Prüfung im Zusammenhang mit der Anpassung oder Aufhebung der Statutenbestimmungen (Art. 653i OR).	Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands: • P Prüfung durch zugelassenen Revisor, ob der Kapitalerhöhungsbericht vollständig und richtig ist (Art. 652f Abs. 1 OR). Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital innerhalb des Kapitalbands (Umwandlung von Wandel- und Anleihensobligationen): • P Prüfung durch zugelassenen Revisionsexperten nach Ablauf jedes Geschäftsjahres, ob die Ausgabe der neuen Aktien dem Gesetz, den Statuten und, falls erforderlich, dem Emissionsprospekt entspricht (Art. 653f Abs. 1 OR). Prüfung im Zusammenhang mit der Anpassung oder Aufhebung der Statutenbestimmungen (Art. 653i Abs. 2 OR).
Liberierung mit Eigenkapital	Öffentlich beurkundeter GV-Erhöhungsbeschluss (Art. 650 OR; Quorum nach Art. 704 OR). • Ermächtigung, frei verwendbares Eigenkapital der Gesellschaft zu verwenden (Art. 652d OR).	n/a	Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands: • Erhöhungsbeschluss VR (Art. 653u Abs. 2 OR i.V.m. Art. 650 Abs. 2 Ziff. 6 OR). VR • Durchführung innerhalb von 6 Monaten (Anmeldung der Eintragung beim HR; Art. 650 Abs. 3 OR); • Kapitalerhöhungsbericht (Art. 652e Ziff. 3 OR); • Prüfungsbericht (Art. 652f Abs. 1 OR) • öffentlich beurkundeter Feststellungsbeschluss VR und Statutenänderung (Art. 653u Abs. 4 OR und Art. 653g OR); • Anmeldung der Statutenänderung im HR.
	VR • Durchführung innerhalb von 6 Monaten (Anmeldung der Eintragung beim HR); • Kapitalerhöhungsbericht (Art. 652e Ziff. 3 OR); • Feststellungsbeschluss und Statutenänderung (Art. 652g OR); • Anmeldung der Statutenänderung im HR.		
	P Prüfung durch zugelassenen Revisor, ob der Kapitalerhöhungsbericht vollständig und richtig ist (Art. 652f OR).		P Prüfung durch zugelassenen Revisor, ob der Kapitalerhöhungsbericht vollständig und richtig ist (Art. 652f OR).

GV = Generalversammlung VR = Verwaltungsrat P = Prüfer

Abbildung 25/4: Kapitalerhöhungen im Überblick

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

71 Die ordentliche Kapitalerhöhung kann als Grundform der Kapitalerhöhung angesehen werden, in welcher die Generalversammlung alle wesentlichen Entscheide selbst trifft. Bei der Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital bestimmt die Generalversammlung den Kreis der Berechtigten und die Voraussetzungen, unter denen die Berechtigten durch die Ausübungs- oder Wandelerklärung und Erfüllung der Einlagepflichten das Kapital ohne Weiteres erhöhen können. Beim Kapitalband ermächtigt die Generalversammlung den Verwaltungsrat auf statutarischer Basis. Art. 653t OR gibt den Mindestinhalt der Statuten vor.

72 Die Grundlage für eine Kapitalerhöhung bildet immer ein öffentlich zu beurkundender Beschluss der Generalversammlung. Für die ordentliche Kapitalerhöhung gegen Bareinlage genügt dabei eine absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen (Art. 650 i.V.m. Art. 703 OR). Dagegen müssen folgende Beschlüsse mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigen (Art. 704 Abs. 1 Ziff. 3–5 OR), um die Kapitalerhöhung durchführen zu können:

- eine Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlagen oder durch Verrechnung mit einer Forderung und die Gewährung von besonderen Vorteilen;
- die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts;
- die Einführung eines bedingten Kapitals;
- die Einführung eines Kapitalbands.

73 Wie bei der Gründung wird bei der Kapitalerhöhung neues Kapital in eine Gesellschaft eingebracht. Deshalb haben die Vorschriften bezüglich der Kapitalerhöhung viele Parallelen mit den Vorschriften zur Gründung.

Für Kapitalerhöhungen im Zusammenhang mit Fusionen, Spaltungen, Umwandlungen oder Vermögensübertragungen, welche unter das Fusionsgesetz fallen, wird auf Kapitel IV.8 verwiesen.

Im Zusammenhang mit Kapitalerhöhungen seien der Vollständigkeit halber die gesetzlichen Vorschriften des Bundesgesetzes zur Umsetzung der im Jahr 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière (GAFI) erwähnt, insbes. die Meldepflichten gemäss Art. 697j OR.

IV.3.1.2 Ordentliche Kapitalerhöhung

74 Der Ablauf der ordentlichen Kapitalerhöhung kann wie folgt beschrieben werden:

1. Die Generalversammlung beschliesst mittels öffentlich zu beurkundenden Erhöhungsbeschlusses die ordentliche Kapitalerhöhung und beauftragt den Verwaltungsrat, diese innerhalb von sechs Monaten gemäss ihren Weisungen durchzuführen (Art. 650 OR).
2. Der Verwaltungsrat führt daraufhin das Verfahren der Zeichnung und Liberierung des Kapitals durch.
3. Anschliessend legt der Verwaltungsrat in einem schriftlichen Bericht – dem Kapitalerhöhungsbericht – Rechenschaft über die Erhöhung ab (Art. 652e OR). Der Bericht muss Auskunft geben über:
   a) die Art und den Zustand von Sacheinlagen und die Angemessenheit der Bewertung;
   b) den Bestand und die Verrechenbarkeit der Schuld;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

c) die freie Verwendbarkeit von umgewandeltem Eigenkapital;
d) die Einhaltung des Generalversammlungsbeschlusses, insbes. über die Einschränkung oder die Aufhebung des Bezugsrechts und die Zuweisung nicht ausgeübter oder entzogener Bezugsrechte;
e) die Begründung und die Angemessenheit besonderer Vorteile zugunsten einzelner Aktionäre oder anderer Personen.

Abgesehen von den in Buchstabe c) und d) erläuterten zusätzlichen Schutzbestimmungen, die naturgemäss bei einer Gründung nicht relevant sind, entsprechen die Vorschriften über den Kapitalerhöhungsbericht (Art. 652e OR) inhaltlich den Bestimmungen über den Gründungsbericht in Art. 635 OR (vgl. Beispiel in Kapitel IV.2.3.2). Ein Kapitalerhöhungsbericht des Verwaltungsrats ist bei der ordentlichen Kapitalerhöhung in jedem Fall erforderlich, auch wenn die Liberierung des neuen Aktienkapitals in Geld erfolgt.

Zu Buchstabe c)
Im Kapitalerhöhungsbericht des Verwaltungsrats ist über die freie Verwendbarkeit des umzuwandelnden Eigenkapitals Rechenschaft abzulegen. Es ist somit darzutun, dass die durch die Jahresrechnung oder den Zwischenabschluss ausgewiesene Reserve frei verfügbar, vorhanden und nicht zweckgebunden ist. Auf die Kapitalerhöhung aus eigenen Mitteln wird in IV.3.1.5.3 eingegangen.

Zu Buchstabe d)
Im Kapitalerhöhungsbericht des Verwaltungsrats ist über die Einhaltung der Voraussetzungen für eine Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts zu berichten. Die Verwendung der aufgehobenen Bezugsrechte ist offenzulegen. Die Problematik im Zusammenhang mit den Bezugsrechten wird in IV.3.1.5.5 behandelt.

Der Kapitalerhöhungsbericht des Verwaltungsrats ist ein reiner Rechenschaftsbericht, wobei es aber nicht genügt, wenn der Verwaltungsrat bloss feststellt, dass die gesetzlichen Anforderungen im Sinne von Art. 652e OR erfüllt seien. Vielmehr hat er sich zu den im Gesetz erwähnten Punkten zu äussern. Der Verwaltungsrat muss demnach sein Handeln begründen.

4. In qualifizierten Fällen (vgl. IV.3.1.5) muss dieser Bericht von einem zugelassenen Revisor überprüft werden (Art. 652f OR).
5. Das Verfahren wird durch einen öffentlich zu beurkundenden Beschluss des Verwaltungsrats (den Feststellungsbeschluss) abgeschlossen, worin dieser die Statuten ändert und feststellt, dass sämtliche Aktien gezeichnet und liberiert worden sind (Art. 652g OR).
6. Anschliessend meldet der Verwaltungsrat die Statutenänderung beim Handelsregister zur Eintragung an (Art. 652h OR). Wird die Erhöhung nicht innerhalb von sechs Monaten durchgeführt und ins Handelsregister eingetragen, so fällt der Beschluss der Generalversammlung dahin (Art. 650 Abs. 3 OR).

IV.3.1.3 Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital

75 Die Generalversammlung kann mittels Statutenänderung eine Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital beschliessen, indem sie bestimmten Personen – Aktionären, Gläubigern

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

von neuen Anleihensobligationen oder ähnlichen Obligationen, Arbeitnehmern, Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder einer anderen Konzerngesellschaft oder Dritten – das Recht auf Bezug neuer Aktien (Wandel- oder Optionsrecht) einräumt (Art. 653 Abs. 1 OR). Die Ausübung dieser Rechte (vorbehältlich der Pflichten bei Pflichtwandelanleihen) und damit die Durchführung der effektiven Kapitalerhöhung liegt im ausschliesslichen Ermessen der Inhaber der Wandel- oder Optionsrechte. Die Höhe des bedingten Aktienkapitals ist begrenzt auf die Hälfte des bisherigen Aktienkapitals (Art. 653a OR). Der Zeitraum für die Durchführung der Kapitalerhöhung endet mit dem Ablauf des Wandel- oder Optionsrechts. Das Gesetz sieht dafür keine zeitlichen Limiten vor. Das Aktienkapital erhöht sich ohne Weiteres in dem Zeitpunkt und in dem Umfang, wie diese Wandel- oder Optionsrechte ausgeübt und die Einlagepflichten erfüllt werden (Art. 653 Abs. 2 OR). Die Wandel- und Optionsrechte werden durch eine schriftliche Erklärung ausgeübt, die auf die Statutenbestimmung über das bedingte Kapital und eventuell den Emissionsprospekt hinweist. Einlagen in Geld müssen bei einer Bank hinterlegt werden. Die Aktionärsrechte entstehen mit der Erfüllung der Einlagepflicht (Art. 653e Abs. 3 OR).

Den bisherigen Aktionären steht ein Vorwegzeichnungsrecht bei der Ausgabe von Anleihensobligationen oder ähnlichen Obligationen mit Wandel- oder Optionsrechten zu, welches wie bei der ordentlichen Kapitalerhöhung nur aus wichtigen Gründen entzogen werden kann. Dieses Vorwegzeichnungsrecht kann auch beschränkt oder aufgehoben werden, wenn die Aktien an einer Börse kotiert sind und die Anleihensobligationen oder ähnliche Obligationen zu angemessenen Bedingungen ausgegeben werden. Die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts oder des Vorwegzeichnungsrechts darf niemanden in unsachlicher Weise begünstigen oder benachteiligen (Art. 653c OR).

Nach Abschluss jedes Geschäftsjahres – auf Verlangen des Verwaltungsrats schon vorher – hat ein zugelassener Revisionsexperte zu prüfen, ob die Ausgabe der neuen Aktien dem Gesetz, den Statuten und dem Emissionsprospekt entsprochen hat, wenn ein solcher erforderlich ist (Art. 653f OR). Anschliessend stellt der Verwaltungsrat in öffentlicher Urkunde das neue Aktienkapital fest und nimmt die entsprechenden Statutenänderungen vor. Enthalten die Statuten ein Kapitalband (vgl. IV.3.1.4), so passt der Verwaltungsrat im Rahmen der Statutenänderung die obere und die untere Grenze des Kapitalbands entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung an, es sei denn, die Kapitalerhöhung erfolgt gestützt auf eine Ermächtigung des Verwaltungsrats, das Kapital – im Rahmen des Kapitalbands – mit bedingtem Kapital zu erhöhen (Art. 653g OR und Art. 653t Abs. 1 Ziff. 9 OR i.V.m. Art. 653b OR).

76 Besondere Bedeutung kommt den Wandel- und Optionsrechten zu. Die Wandel- und Optionsrechte haben zwar ihre Grundlage in den Gesellschaftsstatuten, entstehen jedoch durch Rechtsgeschäfte, wie etwa durch die Ausgabe von Wandelobligationen, Optionsanleihen oder Mitarbeiteroptionen. Die Rechte erlöschen infolge Ausübung der Wandel- oder Optionsrechte, Zeitablauf oder Rückzahlung der Obligation. Gehen sie wegen des Ablaufs der Wandel- oder Optionsfrist oder wegen Untergangs der Anleihensforderung unter, wird die Statutenbestimmung betreffend das bedingte Kapital gegenstandslos und muss vom Verwaltungsrat gestrichen werden. Es ist jedoch vor Streichung der Statutenbestimmung zum Schutz der Wandel- und Optionsberechtigten sicherzustellen,

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

dass tatsächlich keine solchen Rechte mehr bestehen. Ein zugelassener Revisionsexperte hat deshalb in einem schriftlichen Bericht zu bestätigen, dass sämtliche Wandel- und Optionsrechte erloschen sind, bevor der Verwaltungsrat die Statutenbestimmung aufheben kann. Daraufhin hebt der Verwaltungsrat die Statutenbestimmung über das bedingte Kapital auf (Art. 653i OR).

77 Im Unterschied zur ordentlichen Kapitalerhöhung liegt der Entscheid, ob und um wie viel das Aktienkapital genau erhöht wird, nicht mehr bei den Organen der Gesellschaft. Entsprechend fällt auch der Kapitalerhöhungsbericht weg. Ebenso ist die Barliberierung bzw. die Verrechnung (bei Wandelobligationen) die einzige Möglichkeit, das neue Aktienkapital einzubringen, und klar ist auch, dass Teilliberierungen nicht möglich sind (Art. 653a Abs. 2 OR).

IV.3.1.4 Kapitalband

78 Die Generalversammlung bzw. Gründerversammlung kann mittels Statutenbestimmung den Verwaltungsrat ermächtigen, während einer Dauer von längstens fünf Jahren das Aktienkapital innerhalb einer definierten Bandbreite zu verändern (öffentlich beurkundeter Ermächtigungsbeschluss der Generalversammlung mit qualifiziertem Quorum gemäss Art. 704 Abs. 1 Ziff. 5 OR). Die Statuten legen fest, innerhalb welcher Grenzen der Verwaltungsrat das Aktienkapital erhöhen und herabsetzen darf. Die obere Grenze des Kapitalbands darf das im Handelsregister eingetragene Aktienkapital höchstens um die Hälfte übersteigen. Die untere Grenze des Kapitalbands darf das im Handelsregister eingetragene Aktienkapital höchstens um die Hälfte unterschreiten (Art. 653s Abs. 1 und 2 OR). Das Partizipationskapital wird bei der Festlegung der unteren und der oberen Grenze eines Kapitalbands berücksichtigt (Art. 656b Abs. 3 Ziff. 5 OR). Art. 653t OR regelt die unübertragbaren und unverzichtbaren Entscheidungsbefugnisse resp. den Mindestinhalt der Statuten (wie die Art der Aktien und Vorrechte einzelner Kategorien, Vinkulierung, Einschränkung oder Ausschluss des Bezugsrechts und betreffend das bedingte Kapital). Die Statuten können die Ermächtigung des Verwaltungsrats mit Einschränkungen, Auflagen und Bedingungen versehen, wie einseitiges Kapitalband, eingeschränkter Verwendungszweck oder Einschränkung der zulässigen Liberierungsform (Art. 653t Abs. 1 Ziff. 3 OR). Denkbar ist eine bestimmte Anzahl von Kapitalveränderungen oder die Unterteilung des Kapitalbands in verschiedene Tranchen unter Einhaltung der gesetzlichen Kapitalgrenzen. Der Beschluss der Generalversammlung und des Verwaltungsrats über eine Änderung der Statuten ist öffentlich zu beurkunden und ins Handelsregister einzutragen (Art. 647 OR).

79 Im Rahmen seiner Ermächtigung kann der Verwaltungsrat das Aktienkapital erhöhen und herabsetzen; der Beschluss ist nicht öffentlich zu beurkunden. Er kann das Aktienkapital ordentlich oder aus bedingtem Kapital erhöhen bzw. ordentlich, deklarativ oder mit einem Kapitalschnitt herabsetzen (vgl. IV.4.1). Die Liberierung kann in bar als auch mittels Sacheinlage, Verrechnung oder durch Umwandlung von Reserven erfolgen. Zudem wird die Wandlung von einer Aktienkategorie in eine andere ermöglicht (wie Stimmrechtsaktien). Beschliesst der Verwaltungsrat, das Aktienkapital zu erhöhen oder herabzusetzen, so erlässt er die notwendigen Bestimmungen, soweit sie nicht im Ermächtigungsbeschluss der Generalversammlung enthalten sind. Nach jeder Erhö-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

hung oder Herabsetzung des Aktienkapitals macht der Verwaltungsrat die erforderlichen Feststellungen und ändert die Statuten entsprechend. Der Beschluss über die Statutenänderung und die Feststellungen des Verwaltungsrats sind öffentlich zu beurkunden (Art. 653u OR). Im Übrigen gelten die Vorschriften über die ordentliche beziehungsweise die Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital und über die Kapitalherabsetzung sinngemäss (Art. 653u OR).

Für die ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands hat der Verwaltungsrat einen Kapitalerhöhungsbeschluss mit den notwendigen Bestimmungen zu fassen, soweit diese nicht schon Gegenstand des Ermächtigungsbeschlusses der Generalversammlung sind (Art. 653u OR). Gegenstand des Kapitalerhöhungsbeschlusses ist unter anderem auch die Liberierungsform, sofern diese nicht bereits durch den Ermächtigungsbeschluss der Generalversammlung festgelegt wurde. Der Verwaltungsrat erstellt nach jeder Kapitalerhöhung einen Kapitalerhöhungsbericht (Art. 652e OR), welcher durch einen zugelassenen Revisor zu prüfen ist, sofern die Einlagen nicht bar erfolgen (Art. 652f OR). Der Verwaltungsrat hat nach jeder Kapitalerhöhung die erforderlichen Feststellungen nach Art. 652g OR zu machen, die Statuten entsprechend anzupassen (Art. 653u Abs. 4 OR) und innert sechs Monaten ab dem Erhöhungsbeschluss die Kapitalerhöhung beim Handelsregister zur Eintragung anzumelden (Art. 650 Abs. 3 OR).

Wird ein Kapitalband eingeführt, können die Statuten die Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Erhöhung des Kapitals mit bedingtem Kapital vorsehen (Art. 653t Abs. 1 Ziff. 9 OR i.V.m. Art. 653b OR). Der Verwaltungsrat wird durch die Statuten zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsrechten ermächtigt. Die Statuten müssen u.a. den Nennbetrag des bedingten Kapitals angeben (Art. 653b Abs. 1 Ziff. 1 OR), was als Folge den Spielraum für ordentliche Kapitalerhöhungen innerhalb des Kapitalbands reduziert. Die effektive Kapitalerhöhung erfolgt mit der Ausübung der Wandel- oder Optionsrechte durch die Berechtigten. Das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre kann wie das Bezugsrecht aus wichtigen Gründen eingeschränkt oder aufgehoben werden (Art. 653c OR i.V.m. Art. 653t Abs. 1 Ziff. 7 OR). Die Statutenbestimmung reserviert einen Teil des Kapitalbands für die Ausgabe der Wandel- oder Optionsrechte. Für die Durchführung der Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital innerhalb des Kapitalbands sind die Art. 653e–653i OR anwendbar (vgl. IV.3.1.3).

Nach Ablauf der statutarisch festgelegten Frist kann der Verwaltungsrat keine Kapitalveränderungen mehr beschliessen, jedoch noch diejenigen Kapitalveränderungen umsetzen, die er innerhalb der Frist beschlossen hat. Nach Ablauf der für die Ermächtigung festgelegten Dauer streicht der Verwaltungsrat die Bestimmungen über das Kapitalband aus den Statuten (Art. 653t Abs. 2 OR), vorbehältlich einer allfälligen Bestimmung zum bedingten Kapital (Art. 653b OR). Auch fällt der Beschluss über das Kapitalband dahin, wenn die Generalversammlung während der Dauer der Ermächtigung des Verwaltungsrats das Aktienkapital herauf- oder herabsetzt oder die Währung des Aktienkapitals ändert. Die Statuten sind entsprechend anzupassen. Beschliesst die Generalversammlung ein bedingtes Kapital, so erhöhen sich die obere und die untere Grenze des Kapitalbands entsprechend dem Umfang der Erhöhung des Aktienkapitals. Die Generalversammlung kann stattdessen im Rahmen des bestehenden Kapitalbands nach-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

träglich eine Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Erhöhung des Kapitals mit bedingtem Kapital beschliessen (Art. 653v Abs. 2 OR).

Der Anhang zur Jahresrechnung muss alle Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen, die der Verwaltungsrat innerhalb eines Kapitalbands vorgenommen hat, enthalten, sofern diese nicht bereits aus der Bilanz oder der Erfolgsrechnung ersichtlich sind (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 15 OR).

Bei der Einführung des Kapitalbands sind auch die steuerlichen Aspekte relevant. Das Kapitalband führt zu einem Aufschub der Emissionsabgabe. Die Berechnung der Emissionsabgabe erfolgt wie die Bestätigung der Einlagen aus Kapitaleinlagen erst am Ende des Kapitalbands (Nettoprinzip; Art. 20 Abs. 8 DBG bzw. Art. 5 Abs. 1^{septies} VStG; Kreisschreiben Nr. 29c zum Kapitaleinlageprinzip). Falls während derselben Laufzeit des Kapitalbands Kapitalherabsetzungen durchgeführt werden, fehlt es somit an anerkannten Kapitaleinlagereserven und es treten Verrechnungs- und Einkommenssteuerfolgen ein. Zudem ist bei Herabsetzung des Kapitels innerhalb des Kapitalbands (vgl. IV.4.1) die Thematik der sofort steuerbaren Teilliquidation bei nicht kotierten Gesellschaften zu beachten.

IV.3.1.5 Qualifizierende Tatbestände

IV.3.1.5.1 Sacheinlage

80 Ordentliche Kapitalerhöhung:
Aufgrund der Vorschriften im Obligationenrecht (Art. 652c OR) gelten für Sacheinlagen wie für die Leistungen der Einlagen im Allgemeinen grundsätzlich die Bestimmungen über die Gründung (IV.2).

Der Beschluss der Generalversammlung muss bei Sacheinlagen folgende Angaben enthalten: deren Gegenstand und Bewertung sowie den Namen des Einlegers und die dafür ausgegebenen Aktien sowie allfällige weitere Gegenleistungen der Gesellschaft (Art. 650 Abs. 2 Ziff. 4 OR). Der Verwaltungsrat erstellt einen Kapitalerhöhungsbericht, welcher Rechenschaft über die Art und den Zustand von Sacheinlagen und die Angemessenheit der Bewertung ablegtArt. 652e Ziff. 1 OR). Ein zugelassener Revisor prüft den Kapitalerhöhungsbericht und bestätigt schriftlich, dass dieser vollständig und richtig ist (Prüfungsbericht nach Art. 652f OR).

Der Sacheinlagevertrag muss schriftlich vereinbart werden und ist bei der Übertragung von Grundstücken öffentlich zu beurkunden.

Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital:
Bei der Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital sind die Einlagen durch Verrechnung oder Einzahlung zu erfüllen (Art. 653 Abs. 2 OR). Der Gesetzgeber hat die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital somit bewusst nicht vorgesehen.

Kapitalband:
Auf statutarischer Grundlage fällt der Verwaltungsrat den Erhöhungsbeschluss zur Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands mittels Sacheinlage (Art. 653u Abs. 2 OR i.V.m. Art. 650 Abs. 2 Ziff. 4 OR). Der Verwaltungsrat erstellt nach jeder Kapitalerhöhung einen Kapitalerhöhungsbericht, welcher Rechenschaft über die Art und den Zustand von Sach-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

einlagen und die Angemessenheit der Bewertung gibt (Art. 652e Ziff. 1 OR). Ein zugelassener Revisor prüft den Kapitalerhöhungsbericht und bestätigt schriftlich, dass dieser vollständig und richtig ist (Prüfungsbericht nach Art. 652f OR). Nach jeder Erhöhung oder Herabsetzung des Aktienkapitals macht der Verwaltungsrat die erforderlichen Feststellungen und ändert die Statuten entsprechend. Der Beschluss über die Statutenänderung und die Feststellungen des Verwaltungsrats sind öffentlich zu beurkunden (Art. 653u Abs. 4 OR und Art. 653g Abs. 2 OR) und innert sechs Monaten ab dem Erhöhungsbeschluss die Kapitalerhöhung beim Handelsregister zur Eintragung anzumelden (Art. 650 Abs. 3 OR).

IV.3.1.5.2 Liberierung durch Verrechnung

81 Ordentliche Kapitalerhöhung:
Die Liberierung durch Verrechnung kommt bei Kapitalerhöhungen häufiger vor als bei Gründungen. Vor allem bei Gesellschaften mit enger Bindung zu bedeutenden Aktionären sind Aktionärskonten häufig. Die Verrechnung solcher Forderungen zwecks Erhöhung des Haftungskapitals erscheint oft als naheliegende Lösung.

Laut Art. 120 Abs. 1 OR können gegenseitige, gleichartige und fällige Forderungen miteinander verrechnet werden. Forderungen sind somit bei der Liberierung einer Kapitalerhöhung verrechenbar, sofern sie auch die für Kapitalerhöhungen übliche Voraussetzung der freien Verfügbarkeit erfüllen, d.h. weder bestritten noch verjährt sind.

Der Beschluss der Generalversammlung muss bei Liberierung durch Verrechnung mit einer Forderung den Betrag der zur Verrechnung gebrachten Forderung, den Namen des Gläubigers und die ihm zukommenden Aktien enthalten (Art. 650 Abs. 2 Ziff. 5 OR). Der Verwaltungsrat gibt in einem schriftlichen Bericht Rechenschaft über den Bestand und die Verrechenbarkeit der Schuld ab (Art. 652e Ziff. 2 OR). Der Bericht ist durch einen zugelassenen Revisor zu prüfen (Art. 652f OR).

82 Das per 1. Januar 2023 in Kraft getretene neue Aktienrecht hat in die unter altem Recht kontrovers diskutierte Thematik, ob nicht werthaltige Forderungen zu deren Nennwert verrechnet werden dürfen, Klarheit gebracht. Gemäss Art. 634a Abs. 2 OR gilt die Verrechnung mit einer Forderung auch als Deckung, wenn die Forderung (aus Sicht der Gesellschaft eine Verbindlichkeit) nicht mehr durch Aktiven gedeckt ist. Das Gesetz lässt eine nicht vollständige Kapitaldeckung zu, da der verrechnende Gläubiger durch die Umwandlung in Eigenkapital im Rang zurücktritt. Die Aktionäre können somit dank Verrechnung ihre Liberierung ohne Einschuss neuer Mittel leisten. Die Verrechnungsliberierung stellt deshalb ein nützliches Instrument im Sanierungsfall dar.

83 Der Beschluss der Generalversammlung über diese Liberierungsform erfordert mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte (Art. 704 Abs. 1 Ziff. 3 OR).

84 Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital:
Die Rückgabe der Wandelobligation zur Konversion, d.h. die Ausübung des Wandelrechts, stellt eine Liberierung durch Verrechnung und nicht eine Sacheinlage dar. Die Einlage muss im Gegensatz zur ordentlichen Kapitalerhöhung mindestens dem Nennwert entsprechen (Art. 653a Abs. 2 OR). Eine Teilliberierung ist demnach unmöglich. Die Liberierung durch Verrechnung muss nicht über eine Bank erfolgen (Art. 653e Abs. 2 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die Frage, ob bei der Ausübung von Optionsrechten eine Liberierung durch Verrechnung möglich ist, wird vom Gesetzgeber nicht geregelt, aber auch nicht explizit ausgeschlossen.

In der Rechtsliteratur besteht bezüglich der Zulässigkeit der Verrechnungsliberierierung mit einer Forderung aus Arbeitsvertrag (z.B. im Rahmen von aktienbasierten Vergütungen) im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital keine einheitliche Meinung. Es erscheint jedoch vertretbar, diese Liberierungsform zuzulassen.

Kapitalband:

85 Das Kapitalband lässt die Verrechnung als Liberierungsform ebenfalls zu (Art. 653u Abs. 5 OR i.V.m. Art. 652c OR i.V.m. Art. 634a OR). Innerhalb der Ermächtigungsbandbreite kann der Verwaltungsrat die Erhöhung des Kapitals beschliessen, wozu er die notwendigen Bestimmungen erlässt, soweit diese nicht im Ermächtigungsbeschluss der Generalversammlung enthalten sind. Dabei kommen kraft Verweisnorm nach Art. 653u Abs. 5 OR grundsätzlich die Bestimmungen über die ordentliche Kapitalerhöhung (Art. 650 ff. OR) und die Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital (Art. 653 ff. OR) zur Anwendung.

Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands kann der Verwaltungsrat beim Erhöhungsbeschluss im Rahmen der Statuten die Verrechnungsliberierung in eigenem Ermessen beschliessen (Art. 653u Abs. 2 OR i.V.m. Art. 650 Abs. 2 Ziff. 5 OR). Der Verwaltungsrat erstellt bei jeder Kapitalerhöhung einen Kapitalerhöhungsbericht (Art. 652e Ziff. 2 OR), welcher durch einen zugelassenen Revisor zu prüfen ist (Art. 652f Abs 1 OR). Nach jeder Erhöhung des Kapitals macht der Verwaltungsrat in einer öffentlichen Urkunde die erforderlichen Feststellungen und ändert die Statuten entsprechend (Art. 652g OR).

Die Statuten müssen die Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Erhöhung des Kapitals mit bedingtem Kapital und die Angaben gemäss Artikel 653b OR angeben (Art. 653t Abs. 1 Ziff. 9 OR). Der Verwaltungsrat beschliesst beim Erhöhungsbeschluss innerhalb des Kapitalbands eine Erhöhung aus bedingtem Kapital (Art. 653u Abs. 2 OR i.V.m. Art. 650 ff. OR). Speziell die Umwandlung von Wandel- und Anleihensobligationen in Eigenkapital stellt eine Verrechnung dar. Die Bestimmungen zur Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss Art. 653 ff. OR gelten sinngemäss (Art. 653u Abs. 5 OR).

IV.3.1.5.3 Kapitalerhöhung aus eigenen Mitteln

86 Ordentliche Kapitalerhöhung:
Gemäss Art. 652d Abs. 1 OR kann das Aktienkapital auch durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital erhöht werden. Die freie Verwendbarkeit setzt voraus, dass die zu verwendenden Eigenmittel keinen Ausschüttungssperren unterliegen. Nicht frei verwendbar sind die gesetzlichen Gewinnreserven (inkl. Reserven für eigene Kapitalanteile im Konzern und Aufwertungsreserven) und die gesetzlichen Kapitalreserven (steuerliche Kapitaleinlagereserven und übrige Kapitalreserven wie bspw. Agio), soweit diese insgesamt die Hälfte des Aktienkapitals nicht übersteigen (Art. 671 Abs. 2 OR; 20 % bei Holdinggesellschaften nach Abs. 3). Weitere Beispiele für die nicht freie Verwendbarkeit sind zweckgebundene statutarische Reserven oder statutarische Bestimmungen, die einer Umwandlung in Eigenkapital entgegenstehen. Frei verwendbar sind die freien statutarischen Reserven und der Bilanzgewinn.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

87 Kapitalerhöhungen aus eigenen Mitteln werden zum Beispiel durchgeführt, um die Kreditwürdigkeit der Gesellschaft zu stärken. Dabei werden frei verfügbare Reserven oder der Bilanzgewinn in Aktienkapital umgewandelt und damit der Ausschüttung an die Aktionäre entzogen. Die Liberierung der neuen Aktien erfolgt durch eine Umbuchung innerhalb der Gesellschaftsbilanz und nicht durch Geld oder Sachwerte.

Der Verwaltungsrat gibt in seinem Kapitalerhöhungsbericht Rechenschaft über die freie Verwendbarkeit des umgewandelten Eigenkapitals (Art. 652e Ziff. 3 OR). Ein zugelassener Revisor prüft diesen Bericht (Art. 652f OR).

Die Generalversammlung muss in ihrem Erhöhungsbeschluss ausdrücklich festhalten, zulasten welcher Bilanzpositionen die Kapitalerhöhung erfolgen soll. Die Deckung des Erhöhungsbetrags wird mit der von den Aktionären genehmigten Jahresrechnung oder, wenn der Bilanzstichtag mehr als sechs Monate zurückliegt (Bilanzstichtag bis zum Zeitpunkt des Feststellungsbeschlusses des Verwaltungsrats gemäss Art. 652g OR), mit einem geprüften Zwischenabschluss nachgewiesen (Art. 652d Abs. 2 OR). Dieser Zwischenabschluss ist nach denselben Grundsätzen wie der ordentliche Jahresabschluss zu erstellen. Für die Prüfung desselben wie auch für die Prüfung der Jahresrechnung einer aufgrund Opting-out nicht der Abschlussprüfung unterliegenden Gesellschaft verlangen die Handelsregisterämter fallweise einen separaten Bericht mit positiver Zusicherung.

Allerdings ist zu beachten, dass Kapitalerhöhungen aus eigenen Mitteln erhebliche steuerliche Konsequenzen nach sich ziehen können.

Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital:

88 Eine Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital aus eigenen Mitteln ist nicht zulässig.

Kapitalband:

89 Das Kapitalband lässt die ordentliche Kapitalerhöhung aus eigenen Mitteln ebenfalls zu (Art. 653u Abs. 5 OR i.V.m. Art. 650 Abs. 2 Ziff. 6 OR und Art. 652d OR). Dabei kommen kraft Verweisnorm nach Art. 653u Abs. 5 OR grundsätzlich die Bestimmungen über die ordentliche Kapitalerhöhung (Art. 650 ff. OR) zur Anwendung.

IV.3.1.5.4 Gewährung von besonderen Vorteilen

90 Ordentliche Kapitalerhöhung:
Im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung können einzelnen Aktionären oder anderen Personen besondere Vorteile gewährt werden. Besondere Vorteile sind bei der Überprüfung auf ihre Zulässigkeit genauso zu behandeln wie die Gründervorteile (vgl. IV.2.3.4). Der Verwaltungsrat hat im Kapitalerhöhungsbericht die Gründe für deren Einräumung und Rechtfertigung aufzuführen. Ebenso hat er sich über die Angemessenheit der gewährten Vorteile auszusprechen (Art. 652e Ziff. 5 OR). Ein zugelassener Revisor prüft diesen Bericht (Art. 652f Abs. 1 OR).

Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital:

91 Bei der Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital ist die Gewährung von besonderen Vorteilen an Aktionäre oder andere Personen vom Gesetz nicht vorgesehen und deshalb nicht zulässig.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Kapitalband:

92 Wird ein Kapitalband durch Beschluss der Generalversammlung eingeführt, müssen die Statuten den Inhalt und den Wert von besonderen Vorteilen sowie die Namen der begünstigten Personen angeben (Art. 653t Abs. 1 Ziff. 5 OR). Wenn auf Beschluss des Verwaltungsrats eine ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands durchgeführt wird, kommen kraft Verweisnorm nach Art. 653u Abs. 5 OR grundsätzlich die Bestimmungen über die ordentliche Kapitalerhöhung (Art. 650 ff. OR) zur Anwendung

IV.3.1.5.5 Aufhebung und Beschränkung des Bezugsrechts

93 Ordentliche Kapitalerhöhung:
Jeder Aktionär hat Anspruch auf den Teil der neu ausgegebenen Aktien, der seiner bisherigen Beteiligung entspricht (Art. 652b Abs. 1 OR). Durch Generalversammlungsbeschluss darf das Bezugsrecht nur aus wichtigen Gründen aufgehoben werden (Art. 652b Abs. 2 OR). Als wichtige Gründe gelten insbes. die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen sowie die Beteiligung der Arbeitnehmer. Die Aufzählung wichtiger Gründe im Gesetz ist nicht abschliessend. Es ist darauf zu achten, dass durch die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts und durch die Zuweisung nicht ausgeübter oder entzogener Bezugsrechte niemand in unsachlicher Weise begünstigt oder benachteiligt wird (Art. 652b Abs. 4 OR).

Werden Bezugsrechte der Aktionäre beschränkt, so hat der Verwaltungsrat in seinem Kapitalerhöhungsbericht über die Einschränkung oder die Aufhebung des Bezugsrechts und die Zuweisung nicht ausgeübter oder entzogener Bezugsrechte Rechenschaft abzulegen. Er hat darzulegen, dass er dem Inhalt des Generalversammlungsbeschlusses nachgekommen ist (Art. 652e Ziff. 4 OR), und sicherzustellen, dass die nicht ausgeübten und entzogenen Bezugsrechte bestimmungsgerecht verwendet werden. Ein zugelassener Revisor prüft diesen Kapitalerhöhungsbericht (Art. 652f OR).

94 Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital:
Sollen bei einer Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital Anleihens- oder ähnliche Obligationen, mit denen Wandel- oder Optionsrechte verbunden sind, ausgegeben werden, so sind diese Obligationen vorweg den Aktionären entsprechend ihrer bisherigen Beteiligung zur Zeichnung anzubieten (Art. 653c Abs. 2 OR). Dieses Vorwegzeichnungsrecht kann beschränkt oder aufgehoben werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt oder die Aktien an einer Börse kotiert sind und die Anleihensobligationen oder ähnliche Obligationen zu angemessenen Bedingungen ausgegeben werden (Art. 653c Abs. 3 OR). Die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts oder des Vorwegzeichnungsrechts darf niemanden in unsachlicher Weise begünstigen oder benachteiligen (Art. 653c Abs. 4 OR). Der Gesetzgeber lässt offen, welche wichtige Gründe dafür möglich sind. Sinngemäss fallen darunter dieselben Fälle, die die Einschränkung des Bezugsrechts bei der ordentlichen Kapitalerhöhung rechtfertigen.

Sollen den Arbeitnehmern Rechte auf den Bezug von Aktien eingeräumt werden, so steht den Aktionären weder ein Bezugsrecht noch ein Vorwegzeichnungsrecht zu. Die Statuten müssen klarstellen, welcher Betrag des bedingten Kapitals maximal den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird, falls neben der Mitarbeiterbeteiligung auch noch bedingtes Kapital für die Ausübung von Wandel- oder Optionsrechten eingesetzt werden soll.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Kapitalband:

95 Wird ein Kapitalband eingeführt, so müssen die Statuten eine Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts beziehungsweise die wichtigen Gründe, aus denen der Verwaltungsrat das Bezugsrecht einschränken oder aufheben kann, sowie die Zuweisung nicht ausgeübter oder entzogener Bezugsrechte angeben (Art. 653t Abs. 1 Ziff. 7 OR i.V.m. Art. 652b Abs. 2 OR). Die Statuten müssen dabei umschreiben, unter welchen Bedingungen der Verwaltungsrat das Bezugsrecht der Aktionäre beschränken oder aufheben kann. Art. 653u Abs. 5 OR verweist im Übrigen auf sinngemässe Anwendung der Vorschriften über die ordentliche bzw. die Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital (vgl. Ausführungen oberhalb).

IV.3.2 Kapitalerhöhungsprüfung

IV.3.2.1 Allgemeines zur Kapitalerhöhungsprüfung

96 Der Verwaltungsrat hat mit dem Kapitalerhöhungsbericht über die Durchführung der Kapitalerhöhung Rechenschaft abzulegen (Art. 652e OR). Für eine Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital ist dies nicht erforderlich.

Liegt eine qualifizierte Kapitalerhöhung vor, muss der Kapitalerhöhungsbericht von einem zugelassenen Revisor auf seine Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft werden (Art. 652f Abs. 1 OR).

Bei der Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital prüft ein zugelassener Revisionsexperte nach Abschluss jedes Geschäftsjahrs, ob die Ausgabe der neuen Aktien dem Gesetz, den Statuten und allenfalls dem Emissionsprospekt entsprochen hat (Art. 653f Abs. 1 OR).

In den folgenden Fällen wird von einer qualifizierten Kapitalerhöhung gesprochen:
- Liberierung durch Sacheinlage;
- Liberierung durch Verrechnung;
- Kapitalerhöhung aus eigenen Mitteln;
- Gewährung von besonderen Vorteilen an Aktionäre oder andere Personen;
- Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts bisheriger Aktionäre.

Dagegen unterliegen die Barliberierungen unter voller Wahrung des Bezugsrechts keiner Prüfungspflicht (Art. 652f Abs. 2 OR).

97 Ein eingeschränktes oder versagtes Prüfungsurteil im Prüfungsbericht ist ungenügend für die Durchführung der Kapitalerhöhung. Die Urkundsperson wird die Errichtung der öffentlichen Urkunde und der Handelsregisterführer die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister abweisen.

Die Prüfung des Kapitalerhöhungsberichts durch einen zugelassenen Revisor erfolgt sowohl zum Schutz der Gesellschaft und der Aktionäre als auch der gegenwärtigen und zukünftigen Gläubiger. Ferner dient der Bericht als Beleg für die Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister und kann somit von jedermann eingesehen werden.

98 Gemäss Art. 755 Abs. 1 OR sind alle mit der Kapitalerhöhungsprüfung befassten Personen sowohl der Gesellschaft als auch den einzelnen Aktionären und Gesellschaftsgläubigern gegenüber für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung ihrer Pflichten verursachen (vgl. I.6.2.1 und HWP OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

99 Im Zusammenhang mit den Anforderungen für zugelassene Revisoren bzw. Revisionsexperten wird auf die Art. 4 bzw. 5 RAG hingewiesen. Die besonderen Bestimmungen über die Zulassung zur Erbringung von Revisionsdienstleistungen für Gesellschaften des öffentlichen Interesses sind in Art. 7 ff. RAG enthalten.

Betreffend Anforderungen an Zulassung und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung betriebswirtschaftlicher Prüfungen gemäss Gesetz wird auf Kapitel IV.1 verwiesen.

IV.3.2.2 Planung

100 Die Prüfungsplanung bei der ordentlichen Kapitalerhöhung ist mit weniger Schwierigkeiten verbunden und vertiefter möglich als bei der Gründungsprüfung (vgl. IV.2). Die Kapitalerhöhungsprüfung muss durch einen zugelassenen Revisor durchgeführt werden (Art. 652f Abs. 1 OR). Hat die Gesellschaft eine Revisionsstelle, wird die Prüfung in der Regel von der Revisionsstelle durchgeführt, welche bereits mit dem Unternehmen und dessen Besonderheiten vertraut ist. Die Prüfungssituation kann deswegen zum Voraus abgeschätzt und dementsprechend umfassender geplant werden. Wie bei der Gründungsprüfung muss die Prüfung zwecks Gläubigerschutz möglichst kurz vor dem Handelsregistereintrag erfolgen.

Die Prüfung der Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital wird durch einen zugelassenen Revisionsexperten durchgeführt (Art. 653f OR). Da der Prüfungsbericht in der Regel erst auf Ende des Geschäftsjahres erfolgt, ist es ratsam, frühzeitig einen Prüfer mit der Aufgabe zu betrauen. Dieser kann die Aktienausgabe laufend beobachten und sich die notwendigen Unterlagen beschaffen. Die Prüfung am Ende des Geschäftsjahres kann dann ohne Verzug beendigt werden.

IV.3.2.3 Prüfungsgegenstand

IV.3.2.3.1 Ordentliche Kapitalerhöhung und ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands

101 Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung ist der Kapitalerhöhungsbericht Prüfungsgegenstand. Der Inhalt des Prüfungsberichts entspricht demjenigen der Gründungsprüfung. Der Kapitalerhöhungsprüfer hat die Vollständigkeit und die Richtigkeit des Kapitalerhöhungsberichts schriftlich zu bestätigen. Die Vollständigkeit des Kapitalerhöhungsberichts ist nach Art. 652e Ziff. 1–5 OR mit sämtlichen dort aufgeführten Elementen zu prüfen, nämlich:

1. Art und Zustand von Sacheinlagen und die Angemessenheit der Bewertung;
2. Bestand und Verrechenbarkeit der Schuld;
3. freie Verwendbarkeit von umzuwandelndem Eigenkapital;
4. Einhaltung des Generalversammlungsbeschlusses, insbes. über die Einschränkung oder die Aufhebung des Bezugsrechts und die Zuweisung nicht ausgeübter oder entzogener Bezugsrechte;
5. Begründung und Angemessenheit besonderer Vorteile zugunsten einzelner Aktionäre oder anderer Personen.

Was die Kriterien anbelangt, die der Kapitalerhöhungsprüfer zu prüfen hat, um die Richtigkeit zu bestätigen, kann auf die Gründungsprüfung verwiesen werden (vgl. IV.2). Wiederum hat der Prüfer die Vertretbarkeit der Bewertung zu prüfen, wobei sich das Er-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

gebnis in einer Bandbreite von plausiblen Bewertungen bewegen muss und nicht offensichtlich unrichtig sein darf. Einzig auf die Ziffern 3 und 4 muss hier speziell eingegangen werden, da diese bei einer Gründung nicht vorkommen.

Zu Ziffer 3:
Der zugelassene Revisor muss prüfen, ob genügend Nettoaktiven zur Deckung der Kapitalerhöhung vorhanden sind. Wäre dies nicht der Fall, würden haftendes Aktienkapital und Kreditwürdigkeit vorgetäuscht, die gar nicht existieren. Der zugelassene Revisor, der den Kapitalerhöhungsbericht des Verwaltungsrats zu überprüfen hat, muss deshalb abklären, ob die frei verwendbaren Reserven auch tatsächlich im angegebenen Umfang vorhanden sind. Diese müssen nicht nur in ihrer nominellen Höhe ausgewiesen sein, sondern auch wirtschaftlich in voller Höhe existieren bzw. durch Aktiven gedeckt sein.

Zu Ziffer 4:
Der zugelassene Revisor prüft, ob die durch den Entzug des Bezugsrechts oder die durch die Nichtausübung des Bezugsrechts freigewordenen Aktien bestimmungsgemäss verwendet wurden. Es wird überprüft, ob diese – wie in Aussicht gestellt – zur Durchführung der Mitarbeiterbeteiligung oder Unternehmensübernahme (allenfalls für andere wichtige Gründe) verwendet wurden.

IV.3.2.3.2 Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital und Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital innerhalb des Kapitalbands

102 Bei der Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital erstellt der Verwaltungsrat keinen Kapitalerhöhungsbericht. Der zugelassene Revisionsexperte prüft einzig, ob die Aktienausgabe dem Gesetz, den Statuten und ggf. dem Emissionsprospekt entspricht. Als Grundlage der Überprüfung dienen ihm Unterlagen der Gesellschaft und der Depositenstelle (Art. 633 OR). Die Prüfung erfolgt nach Abschluss jedes Geschäftsjahres oder auf Verlangen des Verwaltungsrats schon vorher (Art. 653f OR).

Der zugelassene Revisionsexperte prüft, ob:
- Anzahl, Nennwert und Art der ausgegebenen Aktien den Statuten entsprechen;
- die Aktienbezüger zum Kreis der Wandel- oder Optionsberechtigten gehören (Art. 653b Abs. 1 Ziff. 3 OR);
- die Voraussetzungen gemäss den Statuten für die Ausübung der Wandel- oder Optionsrechte erfüllt waren (Art. 653b Abs. 2 Ziff. 1 OR);
- die geleistete Einlage mindestens dem Nennwert der ausgegebenen Aktien entspricht (Art. 653a Abs. 2 OR) und ob die richtige Liberierungsart (durch Geld oder Verrechnung) gewählt wurde (Art. 653 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 653e Abs. 2 OR).

IV.3.2.4 Erklärung zum Kapitalerhöhungsbericht

103 Wie bei der Gründungsprüfung (vgl. IV.2.6.3) sollte der Prüfer von der Gesellschaft eine Erklärung in der nachstehenden Form verlangen. Dabei handelt es sich beim nachstehenden Text um ein Beispiel. Die darin enthaltenen Erklärungen sind dem konkreten Fall anzupassen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Erklärung zum Kapitalerhöhungsbericht

Die vorliegende Erklärung geben wir Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Prüfung des Ihnen von uns vorgelegten Kapitalerhöhungsberichts. Ziel Ihrer Kapitalerhöhungsprüfung ist die Urteilsabgabe darüber, ob der Kapitalerhöhungsbericht vollständig und richtig ist und dem Generalversammlungsbeschluss (Verwaltungsratsbeschluss beim Kapitalband) vom DATUM entspricht.

Gemäss Art. 652e OR gibt der Verwaltungsrat in einem schriftlichen Bericht Rechenschaft über Sacheinlagen/Sachübernahmen, Liberierung durch Verrechnung, Gewährung von besonderen Vorteilen, Aufhebung oder Beschränkung des Bezugsrechts und Kapitalerhöhung aus Eigenkapital.

Wir anerkennen die Verantwortung des Verwaltungsrats für diesen Kapitalerhöhungsbericht.

In diesem Zusammenhang erklären wir als Verwaltungsrat der _____ AG mit Sitz in _____ nach bestem Wissen Folgendes:

1. Das Aktienkapital der Gesellschaft wird durch keine anderen Sachwerte (bspw. Grundstücke, bewegliche Sachen, Wertpapiere, Patente, Geschäfte oder Vermögen mit Aktiven und Passiven) noch durch Verrechnung von Forderungen liberiert als die im Kapitalerhöhungsbericht aufgeführten. Das Aktienkapital wird auch nicht – oder nur in dem im Kapitalerhöhungsbericht erwähnten Umfang – aus eigenen Mitteln erhöht.
2. Die Gesellschaft hat sich nicht verpflichtet und hat nicht die Absicht, andere als im Kapitalerhöhungsbericht aufgeführte Sachwerte von wesentlicher wirtschaftlicher Bedeutung zu übernehmen.
3. Die Gesellschaft hat – abgesehen von den im Kapitalerhöhungsbericht ausdrücklich erwähnten Vorteilen – weder Aktionären noch anderen Personen besondere Vorteile gewährt oder zugesichert (bspw. Beteiligung am Reingewinn oder Liquidationserlös über die Anteile hinaus, die den Aktionären als solchen zukommen, oder Begünstigungen hinsichtlich des Geschäftsverkehrs mit der Gesellschaft).
4. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird – ausser in der im Kapitalerhöhungsbericht erwähnten Weise – nicht eingeschränkt.
5. Wir haben Ihnen alle Belege und Geschäftskorrespondenzen sowie die Protokolle aller Generalversammlungen, Sitzungen des Verwaltungsrats zur Verfügung gestellt. Über Beschlüsse, die eine wesentliche Auswirkung auf die im Kapitalerhöhungsbericht aufgeführten Sachwerte haben könnten, zu denen aber noch kein Protokoll vorliegt, haben wir Sie informiert.
6. Die _____ AG ist nachweislich Verfügungsberechtigte aller im Kapitalerhöhungsbericht erwähnten Vermögenswerte. Auf diesen liegen keine anderen Belastungen oder Sicherheiten als jene, die wir im Kapitalerhöhungsbericht offengelegt haben.
7. Die Identität nahestehender Parteien, auf nahestehende Parteien entfallende Bestände und Transaktionen mit nahestehenden Parteien sind im Kapitalerhöhungsbericht angemessen offengelegt.
8. Die wesentlichen Annahmen, welche wir bei der Bewertung der Vermögensgegenstände sowie allfälliger drohender Verluste aus Verkaufs- oder Kaufverpflichtungen (Commitments) aller Art verwendet haben, sind vernünftig und angemessen.
9. Wir haben keine Pläne oder Absichten, durch die sich die Bilanzierung, Bewertung oder Darstellung von Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten im Kapitalerhöhungsbericht wesentlich ändern könnte. Insbes. sind keine Vermögensgegenstände höher als mit dem erzielbaren Betrag (Nutzungswert oder Nettoveräusserungspreis) bewertet.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

10. Es gibt keine weiteren Kreditvereinbarungen und formelle oder informellen Abmachungen zur Verrechnung als jene, die im Gründungsbericht offengelegt sind.
11. Über die offengelegten Ereignisse hinaus sind keine weiteren Ereignisse eingetreten, die eine Korrektur der Bewertung der Vermögenswerte oder eine weitere Offenlegung erfordern.

Ort und Datum Unterschrift der Gesellschaft

Beilage: Kapitalerhöhungsbericht

IV.3.2.5 Berichterstattung

104 Die Berichterstattung richtet sich nach den Vorgaben von PH 10 «Berichterstattung zur Prüfung von besonderen Vorgängen».

IV.3.2.5.1 Ordentliche Kapitalerhöhung und ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands

105 Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung bestätigt der Prüfer schriftlich die Vollständigkeit und Richtigkeit des Kapitalerhöhungsberichts. Ein eingeschränktes oder versagtes Prüfungsurteil im Prüfungsbericht ist ungenügend für die Durchführung der Kapitalerhöhung. Die Urkundsperson wird in diesem Fall die Errichtung der öffentlichen Urkunde und der Handelsregisterführer die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister abweisen.

Die Muster der Prüfungsberichte sind in PH 10 (ordentliche [qualifizierte] Kapitalerhöhung nach Art. 652f Abs. 1 OR und ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb eines Kapitalbands nach Art. 653u Abs. 5 OR i.V.m. Art. 652f Abs. 1 OR) ersichtlich.

IV.3.2.5.2 Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital und Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital innerhalb des Kapitalbands

106 Bei der Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital nach Art. 653 OR ermöglicht ebenfalls nur ein positives Prüfungsurteil ohne Einschränkung im Prüfungsbericht eine Eintragung der Erhöhung im Handelsregister. Ebenso muss der Bericht betreffend Erlöschen der Wandel- oder Optionsrechte mit positivem Prüfungsurteil erfolgen. Es sind also zwei Berichte abzugeben.

Enthalten die Statuten ein Kapitalband, so passt der Verwaltungsrat im Rahmen der Statutenänderung die obere und die untere Grenze des Kapitalbands entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung an, es sei denn, die Kapitalerhöhung erfolgt gestützt auf eine Ermächtigung des Verwaltungsrats, das Kapital mit bedingtem Kapital zu erhöhen (Art. 653g Abs. 2 OR).

Die Prüfungsberichte sind als Mustervorlagen in PH 10, Aktienausgabe aus bedingtem Kapital nach Art. 653f Abs. 1 OR, Aktienausgabe aus bedingtem Kapital innerhalb eines Kapitalbands nach Art. 653u Abs. 5 OR i.V.m. 653f Abs. 1 OR und Streichung der Statutenbestimmung über das bedingte Kapital nach Art. 653i Abs. 2 OR enthalten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.3.3 Nachträgliche Liberierung

IV.3.3.1 Ordentliche Kapitalerhöhung

107 Gemäss Art. 634b Abs. 1 OR beschliesst der Verwaltungsrat die nachträgliche Leistung von Einlagen auf nicht voll liberierten Aktien. Die nachträgliche Leistung kann in Geld, durch Sacheinlage, durch Verrechnung mit einer Forderung oder durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital erfolgen (Art. 634b Abs. 2 OR; vgl. auch IV.3.1.5). Soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht, sind die Einlagen nach den Bestimmungen über die Gründung zu leisten (Art. 652c OR). Da im Gründungszeitpunkt eine Liberierung aus frei verwendbarem Eigenkapital nicht erfolgen kann, wird dieser Tatbestand in Art. 652d Abs. 1 OR für den Fall der Kapitalerhöhung geregelt.

Anlässlich der nachträglichen Leistung im Zusammenhang mit einer ordentlichen Kapitalerhöhung durch Sacheinlage, Verrechnung oder aus eigenen Mitteln erstellt der Verwaltungsrat einen Kapitalerhöhungsbericht (Nachliberierungsbericht), welcher der Prüfung durch einen zugelassenen Revisor unterliegt. Bei der Durchführung der Prüfung sind die gleichen Massstäbe anzulegen wie bei der Gründungsprüfung (vgl. IV.2). Erfolgt die nachträgliche Leistung in Geld, muss die Einzahlung gemäss Art. 633 OR bei einem Institut erfolgen, das dem Bankengesetz unterstellt ist.

Die nachträgliche Liberierung von Aktienkapital ist ebenfalls im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands möglich (vgl. Ausführungen oberhalb).

IV.3.3.2 Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital

108 Eine nachträgliche Liberierung ist nicht möglich. Das Gesetz verlangt, dass alle ausgegebenen Aktien voll, d.h. mindestens zum Nennwert, liberiert werden müssen (Art. 653a Abs. 2 OR).

IV.3.3.3 Berichterstattung

109 Es kann auf die Ausführungen zum Kapitel bei der Gründungsprüfung verwiesen werden (vgl. IV.2.7). Die Mustervorlage des Prüfungsberichts ist in PH 10, (Prüfungsbericht zur qualifizierten Nachliberierung) ersichtlich.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.4 Kapitalherabsetzungsprüfung

IV.4.1 Das Verfahren bei der Kapitalherabsetzung

IV.4.1.1 Einleitung

110 Unter einer Kapitalherabsetzung versteht man die Reduktion des in den Statuten festgelegten und im Handelsregister eingetragenen, nominellen Aktienkapitals (nicht unter diesen Begriff fallen die Reduktion oder Elimination des bedingten Kapitals; miteingeschlossen ist jedoch ein allfälliges Partizipationskapital).

Für Handelsgesellschaften mit festem Grundkapital (Aktiengesellschaft, Kommanditaktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung) sowie Genossenschaften – sofern Anteilscheine ausgegeben wurden – gelten für die Kapitalherabsetzung folgende obligationenrechtliche Vorschriften:

Aktiengesellschaft	Art. 653j ff. OR; Kapitalband Art. 653s ff. OR
Kommanditaktiengesellschaft	Vorschriften für die Aktiengesellschaft (Art. 764 Abs. 2 OR)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Art. 782 OR (verweist auf das Recht der Aktiengesellschaft, ausgenommen Abs. 2 und 3)
Genossenschaft	Vorschriften für die Aktiengesellschaft (Art. 874 Abs. 2 OR)

Abbildung 26: Gesetzliche Vorschriften zur Kapitalherabsetzung

111 Art. 653j ff. OR regeln die ordentliche Kapitalherabsetzung (Art. 653j bis Art. 653o OR), die Kapitalherabsetzung im Falle einer Unterbilanz (Art. 653p OR) und die gleichzeitige Herabsetzung und Erhöhung des Aktienkapitals (Art. 653q bis Art. 653r OR). Für die Kapitalherabsetzung innerhalb eines Kapitalbands sind Art. 653s ff. OR anwendbar (vgl. IV.3.1.4), wobei nach Art. 653u Abs. 5 OR die Vorschriften über die Kapitalherabsetzung sinngemäss gelten. Die Kapitalherabsetzung innerhalb des Kapitalbands steht allerdings nur Aktiengesellschaften zur Verfügung, die nicht auf die eingeschränkte Revision der Jahresrechnung verzichtet haben (Art. 653s Abs. 4 OR).

Das Aktienkapital stellt eine Sperrziffer dar: Die Rückerstattung von Gesellschaftsmitteln an die Aktionäre verstösst gegen das Kapitalschutzprinzip und ist insofern unzulässig, da die Gesellschaft verpflichtet ist, die Aktiven im Umfang des deklarierten Kapitals aufrechtzuerhalten. Mittels Kapitalherabsetzung kann diese Sperrziffer im Sinne einer Ausnahmeregelung verringert werden.

Die Bestimmungen von Art. 653j ff. OR sind ganz auf den Schutz der Gläubiger ausgerichtet, da die Kapitalherabsetzung zu einer Verminderung der Haftungsbasis der Gesellschaft führt. Dem Schutz der Aktionäre hat der Gesetzgeber hingegen weniger Bedeutung geschenkt; spezifische Schutzvorschriften fehlen. Da die Aktionäre der Kapitalherabsetzung im Rahmen der Generalversammlung zustimmen müssen, kommt der Information im Vorfeld der Generalversammlung entscheidende Bedeutung zu. Schutz vor selektiven Benachteiligungen gewisser Aktionäre oder Aktionärsgruppen bietet der (auch bei der

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Kapitalherabsetzung einschlägige) Grundsatz der relativen Gleichbehandlung der Aktionäre (BGE 121 III 420 E. 4a; BGE 113 II 528 E. 5c).

112 Die Kapitalherabsetzung ist in erster Linie im Aktienrecht geregelt und kommt erfahrungsgemäss meist bei Aktiengesellschaften zur Anwendung. Deshalb ist im Folgenden vor allem von dieser Gesellschaftsform die Rede. Die Aussagen und Feststellungen lassen sich auf die anderen erwähnten Handelsgesellschaften und die Genossenschaft sinngemäss anwenden. Falls wesentliche Differenzen im Ablauf der Kapitalherabsetzung bestehen, wird dies angemerkt.

113 Bei der GmbH sind die Bestimmungen zur Kapitalherabsetzung mit zwei Ausnahmen identisch mit denjenigen des Aktienrechts. Einerseits darf das Stammkapital bei der GmbH nicht unter CHF 20 000 herabgesetzt werden (Art. 782 Abs. 2 OR). Andererseits darf eine Herabsetzung zur Beseitigung einer Unterbilanz nur vorgenommen werden, wenn allfällige statutarische Nachschusspflichten voll geleistet worden sind (Art. 782 Abs. 3 OR). Es sei hier zudem angemerkt, dass für die Kapitalherabsetzung ein Prüfungsbericht eines zugelassenen Revisionsexperten notwendig ist (Art. 782 Abs. 4 OR i.V.m. Art. 653m OR). Dies gilt auch, wenn die Gesellschaft keine Revisionsstelle hat.

114 Die Genossenschaft verfügt, sofern Anteilscheine ausgegeben wurden – im Gegensatz zu den oben erwähnten Handelsgesellschaften –, über kein festes Grundkapital, sondern über ein veränderliches Anteilscheinkapital, das mit dem Mitgliederbestand zu- oder abnehmen kann. Das Kapitalherabsetzungsverfahren bezieht sich daher gemäss Art. 874 Abs. 2 OR nicht auf die Herabsetzung des Grundkapitals um einen bestimmten Betrag, sondern auf «die Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilscheine». Es fallen darunter die Herabsetzung des Nominalwertes der Anteilscheine sowie die Aufhebung sämtlicher oder eines Teils der Anteilscheine durch Beschluss der Generalversammlung. Eine Rückzahlung (Aufhebung) von einzelnen Anteilscheinen im Rahmen des gesetzlichen oder statutarischen Austrittsrechtes erfordert dagegen keine Kapitalherabsetzungsprüfung.

115 Für im Fusionsgesetz geregelte Fälle finden die obligationenrechtlichen Vorschriften über die Kapitalherabsetzung grundsätzlich Anwendung, insbes. bei der Vermögensübertragung (Art. 69 Abs. 2 FusG). Gemäss Art. 32 FusG (Kapitalherabsetzung bei der Abspaltung) findet hingegen Art. 653k OR (Sicherstellung von Forderungen) keine Anwendung. In diesen Fällen sind die spezifischen Vorschriften des Fusionsgesetzes anzuwenden. Die Einzelheiten des Fusionsgesetzes werden in Kapitel IV.8 behandelt.

IV.4.1.2 Gründe für eine Kapitalherabsetzung

116 Die Herabsetzung des Aktien- oder PS-Kapitals einer Aktiengesellschaft kann aus folgenden Gründen erfolgen:

- Ein Teil der Vermögenswerte liegt brach. Dieser soll daher dem Unternehmen entzogen und anderweitig eingesetzt werden. Die Kapitalherabsetzung ermöglicht die Freigabe dieser Vermögenswerte zur Rückzahlung oder Gutschrift an die Aktionäre.
- Die Gesellschaft möchte den Aktionären (steuerfrei) liquide Mittel verschaffen. Die Rückzahlung von Nennbeträgen ist als echter Kapitalrückfluss weder eine Ausschüttung für die Zwecke der Verrechnungssteuer noch steuerbares Einkommen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Die Gesellschaft besitzt (gemäss Art. 659 OR erworbene) eigene Aktien, die sie nicht mehr veräussern will oder kann. Die betreffenden Titel sollen annulliert und vernichtet und das Aktienkapital entsprechend vermindert werden.
- Das nominelle Aktienkapital ist zum Teil durch kumulierte Verluste aufgezehrt und nur noch buchmässig ausgewiesen. Es besteht eine Unterbilanz (d.h., die Vermögenswerte decken die Reserven gänzlich nicht mehr, das Aktienkapital nurmehr teilweise), die durch Verrechnung mit dem Aktienkapital beseitigt werden soll. Durch die Kapitalherabsetzung wird das bilanzierte Aktienkapital seinem effektiven tieferen Stand angeglichen. Diese Bilanzbereinigung lässt sich zudem mit einer finanziellen Sanierung verbinden, indem das Aktienkapital durch Einbringung neuer Mittel oder durch Umwandlung von Forderungen ganz oder teilweise wieder aufgestockt wird.
- Der Verzicht auf die Einforderung von nicht einbezahltem Aktienkapital. Die Bestimmungen zur Mindesteinlage nach Art. 632 OR sind dabei zu beachten.
- Die Verminderung von Kapitalsteuern.
- Das Ausscheiden eines Aktionärs aus der Gesellschaft mit Rückzahlung seiner Einlage und eines allfälligen Anteils an den Reserven.

Folgende Sachverhalte stellen keine Kapitalherabsetzung dar:
- Streichen der Statutenbestimmungen über das bedingte Aktienkapital;
- Änderungen in der Zusammensetzung des Grundkapitals (bspw. Umwandlung von Partizipationsscheinen in Aktien);
- Reduktion von offenen oder stillen Reserven;
- Rückzahlung von Kapitaleinlagereserven;
- Erwerb und Halten eigener Aktien;
- Kraftloserklärung von Aktien nach Art. 971 f. OR und Kaduzierung (Art. 681 f. OR);
- Reduktion des Aktienkapitals durch gerichtlichen Nachlassvertrag. Hier kommen die Art. 293 ff. SchKG zur Anwendung. Im Rahmen eines aussergerichtlichen Nachlassvertrages kommen wiederum die ordentlichen Kapitalherabsetzungsregeln zur Anwendung.

IV.4.1.3 Arten von Kapitalherabsetzungen

117 Es lassen sich die konstitutive und die deklarative Kapitalherabsetzung unterscheiden, die im Folgenden beschrieben werden.

IV.4.1.3.1 Konstitutive Kapitalherabsetzung

118 Wesentliches Merkmal der konstitutiven Kapitalherabsetzung ist die Freigabe von Mitteln. Mögliche Beispiele sind: Rückzahlung oder Gutschrift an Aktionäre, Entzug von potenziell verfügbaren Mitteln durch Verzicht auf nicht einbezahltes Aktienkapital, Erleichterung des Mittelentzuges durch Umfinanzierung usw. Die konstitutive Kapitalherabsetzung wird steuerrechtlich als Teilliquidation betrachtet. Dabei unterliegen die den Nennwert der Aktien und die Kapitaleinlagereserven übersteigenden Rückzahlungen der Verrechnungssteuer (Kapitaleinlageprinzip).

Die konstitutive Kapitalherabsetzung bedeutet grundsätzlich eine Verminderung der Gläubigersicherheit infolge Abnahme des Haftungssubstrats. Deshalb unterliegt die Kapitalherabsetzung mit Freigabe von Mitteln strengeren Gesetzesvorschriften als die deklarative Kapitalherabsetzung.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Ausser im weiter unten erwähnten Fall der Sanierung darf das Aktienkapital der Aktiengesellschaft und der Kommanditaktiengesellschaft nicht unter CHF 100 000 herabgesetzt werden, wovon mindestens 20 % des Nennwertes bzw. mindestens CHF 50 000 eingelegt sein muss (Art. 621 OR i.V.m. Art. 632 OR). Das Stammkapital der GmbH muss mindestens CHF 20 000 betragen, welches voll eingelegt sein muss (Art. 773 OR i.V.m. Art. 774 OR).

IV.4.1.3.2 Deklarative Kapitalherabsetzung

119 Bei der rein deklarativen Kapitalherabsetzung findet keine Freigabe von Mitteln statt. Die Kapitalherabsetzung wird zur teilweisen oder vollständigen Beseitigung einer Unterbilanz durchgeführt. Es findet faktisch eine Verrechnung der Unterbilanz mit dem Aktienkapital statt. Da dabei kein neues Kapital eingebracht wird, liegt keine Sanierung vor, sondern lediglich eine technische Bilanzbereinigung. Mit der Kapitalherabsetzung muss nicht zwingend die ganze Unterbilanz beseitigt werden.

120 Eine spezielle Ausprägung der deklarativen Kapitalherabsetzung ist die Kapitalherabsetzung mit gleichzeitiger Kapitalerhöhung im gleichen Ausmass, in der Literatur «Harmonika» genannt. Das Kapital wird zur teilweisen oder vollständigen Beseitigung einer Unterbilanz herabgesetzt und unter gleichzeitiger Einbringung neuer Mittel bzw. Umwandlung von Schulden bis zur bisherigen Höhe wieder heraufgesetzt. Deshalb handelt es sich hier im Gegensatz zur rein deklarativen Kapitalherabsetzung um eine Sanierungsmassnahme.

121 Neben der oben beschriebenen rein deklarativen Kapitalherabsetzung und der «Harmonika» sind auch weitere Ausprägungen denkbar: deklarative Kapitalherabsetzung verbunden mit teilweiser Wiedererhöhung; deklarative Kapitalherabsetzung mit Wiedererhöhung über den ursprünglichen Nennwert hinaus.

Bei der deklarativen Kapitalherabsetzung kann sich die Stellung der Gläubiger nicht verschlechtern, wenn man davon absieht, dass nach vollzogener Kapitalherabsetzung Gewinnausschüttungen früher wieder möglich sind. Wird neues Kapital eingebracht, so verbessert sich die Lage der Gläubiger sogar.

122 Das Aktienkapital darf im Sanierungsfall die Grenze von CHF 100 000 unterschreiten und bis auf null herabgesetzt werden unter der Voraussetzung, dass der Betrag der Herabsetzung denjenigen der Unterbilanz nicht übersteigt und gleichzeitig durch neues, voll einzubezahlendes Kapital in der Höhe von mindestens CHF 100 000 ersetzt wird (Art. 653q OR). Bei der Herabsetzung des Aktienkapitals auf null gehen die bisherigen Mitgliedschaftsrechte der Aktionäre verloren. Bei der nachfolgenden Kapitalerhöhung steht den bisherigen Aktionären ein unentziehbares Vorrecht auf den Bezug neuer Aktien (Art. 653r OR) zu. Nehmen sie nicht an der Kapitalerhöhung teil, verfügen sie folglich über keine Mitgliedschaftsrechte mehr.

Die Herabsetzung des Aktienkapitals auf null und im gleichen Zug die Wiedererhöhung mindestens auf die bisherige Höhe ist nicht im Rahmen eines Kapitalbands durchführbar, weil das Gesetz eine Herabsetzung des Aktienkapitals unter die Hälfte des Aktienkapitals nicht erlaubt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.4.1.4 Formen von Kapitalherabsetzungen

123 Die Kapitalherabsetzung kann durch Verminderung des Nennwertes der Aktien, durch Verminderung der Anzahl der Aktien oder durch eine Kombination dieser beiden Möglichkeiten erfolgen.

IV.4.1.4.1 Verminderung des Nennwerts der Aktien

124 Diese Form beinhaltet die Vernichtung der bisherigen Aktientitel und Ausgabe neuer Titel mit vermindertem Nennwert oder die Abstempelung der Aktientitel auf den neuen, tieferen Nennwert – in der Praxis oft «Herabstempelung» genannt. Der Nennwert der Aktien muss jedoch grösser null sein (Art. 622 Abs. 4 OR).

Auch bei der GmbH müssen die Stammanteile einen Nennwert aufweisen, der grösser als null ist. Die Stammanteile müssen mindestens zum Nennwert ausgegeben werden (Art. 774 Abs. 1 OR).

Im Falle einer Sanierung kann das Aktien- bzw. Stammkapital zwischenzeitlich auf null herabgesetzt werden, sofern es anschliessend wiedererhöht wird. In diesem Fall gelten die Mindest-Nennwertvorschriften nicht für die zwischenzeitliche Kapitalherabsetzung, sondern einzig für die Situation nach erfolgter Wiedererhöhung.

IV.4.1.4.2 Verminderung der Anzahl der Aktien

125 Eine bestimmte Anzahl Aktien wird durch Generalversammlungsbeschluss (Verwaltungsratsbeschluss beim Kapitalband) annulliert, also aufgehoben und vernichtet. Diesem Vorgang geht nicht selten ein Rückkauf der zu annullierenden Aktien voraus. Eine reine Herabsetzungsermächtigung beim Kapitalband ermöglicht es dem Verwaltungsrat, die erworbenen Aktien fortlaufend zu vernichten.

Von der Aufhebung von Aktien mit vorhergehendem Rückkauf ist der Rückruf zu unterscheiden: Hierbei werden die zu annullierenden Aktien durch Generalversammlungsbeschluss annulliert. Zu beachten ist, dass dem Rückruf das Recht der Aktionäre auf ihre Mitgliedschaft entgegensteht. Ein Rückruf im Sanierungsfalle ist nur zulässig, wenn das Aktienkapital auf null herabgesetzt und anschliessend wiedererhöht wird. Das Recht der Aktionäre wird dabei geschützt, indem ihnen bei der Wiedererhöhung des Aktienkapitals ein Bezugsrecht zusteht, das ihnen nicht entzogen werden kann (Art. 653r Abs. 2 OR). Sonst ist der Rückruf nur zulässig, wenn ihm jeder einzelne der betroffenen Aktionäre zustimmt oder wenn sich eine Grundlage in den Gründungsstatuten oder jedenfalls in den vor der Ausgabe der betroffenen Aktien geltenden Statuten findet.

IV.4.1.4.3 Kombination

126 Der Herabsetzung des Nennwertes geht manchmal eine Zusammenlegung von Aktien voraus: Dabei werden in einem ersten Schritt zwei Aktien zu einer einzigen Aktie mit höherem Nennwert zusammengelegt. Folge: Die Aktienzahl nimmt ab, der Nennwert je Aktie steigt, die Höhe des Aktienkapitals bleibt gleich. In einem zweiten Schritt wird dann der Nennwert herabgesetzt. In der Praxis werden Zusammenlegung und Nennwertherabsetzung nicht immer deutlich auseinandergehalten, vielmehr wird die Zusammenlegung nicht selten als eine der Formen der Kapitalherabsetzung bezeichnet, während sie lediglich eine vorbereitende Massnahme für die Herabstempelung darstellt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.4.1.5 Abwicklung des Herabsetzungsverfahrens

Die Vorschriften über die Abwicklung des Herabsetzungsverfahrens gehen unterschiedlich weit. Bei der ordentlichen Kapitalherabsetzung, die in einer Mittelfreigabe resultiert (konstitutiv), sind die zu beachtenden Bestimmungen am weitreichendsten. Bei der deklarativen *Kapitalherabsetzung zur Beseitigung einer Unterbilanz* und der *Kapitalherabsetzung mit gleichzeitiger Kapitalerhöhung mindestens im gleichen Ausmass* ergeben sich punktuelle Erleichterungen.

IV.4.1.5.1 Ordentliche Kapitalherabsetzung (konstitutiv)

127 Die ordentliche Kapitalherabsetzung ist von der Generalversammlung zu beschliessen (Art. 653j Abs. 1 OR). Vorbehältlich anderslautender statutarischer Vorschriften und sofern nicht Vorrechte von Aktionärsgruppen berührt werden, wird dieser Beschluss mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen gefasst (Art. 703 OR). Sollen im Hinblick auf die Durchführung einer Kapitalherabsetzung Aktien zusammengelegt werden, so bedarf dies zudem grundsätzlich der Zustimmung der betroffenen Aktionäre (Art. 623 Abs. 2 OR). Es empfiehlt sich, dass die Generalversammlung unter Kenntnis des Prüfungsberichts die Kapitalherabsetzung beschliesst. Der Verwaltungsrat führt die Kapitalherabsetzung durch, beschliesst die Statutenänderung in Bezug auf das Kapital und stellt fest, dass die Anforderungen des Gesetzes, der Statuten und des Generalversammlungsbeschlusses im Zeitpunkt der Feststellungen erfüllt sind und dass ihm die Belege, die der Kapitalherabsetzung zugrunde liegen, vorgelegen haben. Der Beschluss über die Statutenänderung und die Feststellungen des Verwaltungsrats sind öffentlich zu beurkunden. Innerhalb von sechs Monaten ab dem Herabsetzungsbeschluss ist die Kapitalherabsetzung beim Handelsregister anzumelden. Durch Kapitalherabsetzung frei gewordene Mittel dürfen Aktionären erst nach der Eintragung der Kapitalherabsetzung ins Handelsregister ausgerichtet werden (Art. 653o OR).

Bei der ordentlichen Kapitalherabsetzung innerhalb des Kapitalbands hat der Verwaltungsrat einen – nicht öffentlich zu beurkundenden – Herabsetzungsbeschluss zu fassen und die erforderlichen Bestimmungen zu erlassen, soweit diese nicht bereits im Ermächtigungsbeschlusses der Generalversammlung festgelegt sind (Art. 653u Abs. 2 OR i.V.m. Art. 653s OR). Unter diesem Vorbehalt legt er den Nennbetrag der Kapitalherabsetzung sowie die Art und Weise der Durchführung fest. Bei einer Herabsetzung des Aktienkapitals innerhalb des Kapitalbands sind die Bestimmungen zur Sicherstellung von Forderungen, zum Zwischenabschluss und zur Prüfungsbestätigung bei der ordentlichen Kapitalherabsetzung sinngemäss anwendbar (Art. 653u Abs. 3 OR). Der Schuldenruf und die Prüfung durch einen zugelassenen Revisionsexperten können vorzugsweise vor oder auch nach dem Kapitalherabsetzungsbeschluss des Verwaltungsrats erfolgen. Sofern der Prüfungsbericht vorliegt, hat der zugelassene Revisionsexperte an der Sitzung des Verwaltungsrats, an der der Kapitalherabsetzungsbeschluss gefasst wird, grundsätzlich anwesend zu sein. Gemäss herrschender Lehre kann der Verwaltungsrat durch einstimmigen Beschluss auf diese Anwesenheit verzichten. Nach jeder Herabsetzung des Aktienkapitals macht der Verwaltungsrat die erforderlichen Feststellungen und ändert die Statuten entsprechend. Der Beschluss über die Statutenänderung und die Feststellungen des Verwaltungsrats sind öffentlich zu beurkunden. Innerhalb von sechs Monaten ab dem Herabsetzungsbeschluss ist die Kapitalherabsetzung beim Handelsre-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

gister anzumelden. Im Übrigen gelten die Vorschriften über die Kapitalherabsetzung sinngemäss (Art. 653u Abs. 3 bis 5 OR).

128 Zur Abwicklung der ordentlichen Kapitalherabsetzung sind folgende Schritte durchzuführen:

- Die Generalversammlung resp. der Verwaltungsrat bei der Kapitalherabsetzung innerhalb des Kapitalbands beschliesst über die Herabsetzung des Kapitals auf einen bestimmten tieferen Betrag, die Art der Durchführung der Herabsetzung sowie die entsprechende Änderung der Statuten (Art. 653j OR);
- öffentliche Beurkundung Herabsetzungsbeschluss der Generalversammlung mit Statutenänderung (erste öffentliche Urkunde; Art. 647 OR und Art. 653n Abs. 1 OR); der Herabsetzungsbeschluss des Verwaltungsrats bei der Kapitalherabsetzung innerhalb des Kapitalbands bedarf keiner öffentlichen Beurkundung;
- einmalige Publikation der Kapitalherabsetzung im SHAB (Schuldenruf) und in der von den Statuten vorgesehenen Form mit der Aufforderung an die Gläubiger, sich innerhalb von 30 Tagen von der Bekanntmachung anzumelden, falls sie für ihre Forderungen Sicherstellung verlangen. Die Anmeldung hat schriftlich zu erfolgen, unter Angabe von Betrag und Rechtsgrund der Forderung (Sperrfrist, Art. 653k OR). Der Schuldenruf kann vor oder nach dem Herabsetzungsbeschluss der Generalversammlung erfolgen;
- gestützt auf den Abschluss und das Ergebnis des Schuldenrufes hat ein zugelassener Revisionsexperte zu bestätigen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind. Liegt der Prüfungsbericht im Zeitpunkt der Beschlussfassung durch die Generalversammlung bereits vor, so informiert der Verwaltungsrat über das Ergebnis. Der zugelassene Revisionsexperte muss an der Generalversammlung anwesend sein, wenn diese nicht durch einstimmigen Beschluss auf seine Anwesenheit verzichtet hat (Art. 653m OR);
- notarielle Feststellung, dass die Vorschriften über das Kapitalherabsetzungsverfahren beachtet wurden (zweite öffentliche Urkunde); diese basiert auf folgenden Unterlagen und Angaben des Verwaltungsrats:
  - öffentliche Urkunde über den Herabsetzungsbeschluss der Generalversammlung mit Statutenänderung (erste öffentliche Urkunde);
  - Prüfungsbericht des zugelassenen Revisionsexperten;
  - Nachweis der Publikation des Schuldenrufs im SHAB;
  - Feststellung, dass keine Gläubigerbegehren eingereicht bzw. die gemeldeten Forderungen sichergestellt oder beglichen worden sind.

  Bei der Kapitalherabsetzung innerhalb des Kapitalbands macht der Verwaltungsrat die erforderlichen Feststellungen und ändert die Statuten entsprechend. Der Beschluss über die Statutenänderung und die Feststellungen des Verwaltungsrats sind öffentlich zu beurkunden (Art. 653u Abs. 4 OR);
- Eintragung der Kapitalherabsetzung im Handelsregister nach Einreichung der öffentlichen Urkunden (mit geänderten Statuten) und des Prüfungsberichts des zugelassenen Revisionsexperten beim Handelsregisteramt; Publikation der durchgeführten Kapitalherabsetzung im SHAB; die Herabsetzung des Aktienkapitals muss innerhalb von sechs Monaten nach dem Beschluss der Generalversammlung beim Handelsregisteramt zur Eintragung angemeldet werden; sonst fällt der Beschluss dahin (Art. 653j Abs. 4 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Liegt der Bilanzstichtag im Zeitpunkt, in dem die Generalversammlung die Herabsetzung des Aktienkapitals beschliesst, mehr als sechs Monate zurück, so muss die Gesellschaft einen Zwischenabschluss erstellen (Art. 653l OR).

129 Die Gesellschaft muss die Forderungen der Gläubiger in dem Umfang, in dem die bisherige Deckung durch die Kapitalherabsetzung vermindert wird, sicherstellen, wenn die Gläubiger es innerhalb von 30 Tagen nach der Veröffentlichung im SHAB verlangen. Sicherzustellen sind auch bestrittene, bedingte und auch konkursrechtlich privilegierte Forderungen. Sicherheit geleistet wird entweder durch Realsicherheit (bspw. Verpfändung von Grundstücken) oder durch Personalsicherheiten (bspw. Bürgschaft). Die Pflicht zur Sicherstellung entfällt, wenn die Gesellschaft die Forderung erfüllt oder nachweist, dass die Erfüllung der Forderung durch die Herabsetzung des Aktienkapitals nicht gefährdet wird. Liegt der Prüfungsbericht vor, so wird vermutet, dass die Erfüllung der Forderung nicht gefährdet wird (Art. 653k OR).

Die Gläubigerbegehren sind an die in der Publikation angegebene Adresse einzureichen; ohne Adressangabe gilt der Sitz der Gesellschaft als Adresse. Subsidiär dürfte jedoch auch das Begehren an ein Gesellschaftsorgan (bspw. Verwaltungsratsmitglied, Direktor) als ordnungsgemäss eingereicht gelten, sofern die Forderung genau – insbes. als Forderung gegenüber der Gesellschaft – bezeichnet ist. Der Notar wird in der Praxis von der Anmeldestelle für die Forderungen eine zusätzliche Bestätigung einverlangen, aus der hervorgeht, dass alle angemeldeten Forderungen befriedigt oder sichergestellt worden sind bzw. dass keine Anmeldungen eingegangen sind. Zur besseren Gewährleistung der Vollständigkeit der eingegangenen Gläubigerbegehren empfiehlt es sich, dass ein Anwalt oder eine Treuhandfirma als Anmeldestelle fungiert. Aus Unabhängigkeitsgründen kommt dafür die Revisionsstelle jedoch nicht infrage.

IV.4.1.5.2 Kapitalherabsetzung zur Beseitigung einer Unterbilanz (deklarativ)

130 Bei diesem Verfahren fallen, sofern der Betrag der Kapitalherabsetzung die Unterbilanz nicht übersteigt, Gläubigeraufruf sowie Befriedigung oder Sicherstellung der Gläubiger und zweite öffentliche Urkunde weg (Art. 653p OR), weshalb hier auch von einem vereinfachten Verfahren gesprochen werden kann.

Verlangt wird:

- Vorliegen des Prüfungsberichts eines zugelassenen Revisionsexperten, der bestätigt, dass der Betrag der Kapitalherabsetzung den Betrag der Unterbilanz nicht übersteigt (Art. 653m OR);
- öffentlich beurkundeter Herabsetzungsbeschluss der Generalversammlung mit Statutenänderung (Art. 653n OR i.V.m. Art. 647 OR); Herabsetzungsbeschluss des Verwaltungsrats bei der Kapitalherabsetzung innerhalb des Kapitalbands und Beschluss über die erforderlichen Feststellungen und entsprechende Statutenänderung (Art. 653u OR);
- Eintragung im Handelsregister unter Vorlage der öffentlichen Urkunde und des Prüfungsberichts; Publikation der vollzogenen Kapitalherabsetzung im SHAB.

Das Verfahren kann mit einer teilweisen Wiedererhöhung des Kapitals verbunden sein. Wird das Kapital teilweise wiedererhöht, so wird entsprechend den allgemeinen Bestim-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

mungen des Kapitalerhöhungsverfahrens (vgl. IV.3) ein Kapitalerhöhungsbericht sowie ein öffentlich beurkundeter Feststellungsbericht des Verwaltungsrats benötigt.

Voraussetzungen für das vereinfachte Verfahren zur Beseitigung einer Unterbilanz

131 Das vereinfachte Herabsetzungsverfahren (Wegfall des Gläubigeraufrufes, der Sperrfrist, der Befriedigung oder Sicherstellung der Gläubiger, der zweiten öffentlichen Urkunde) ist an die nachstehenden Voraussetzungen gebunden, mit denen eine Schlechterstellung der Gläubiger durch die Herabsetzung verhindert werden soll (Art. 653q OR und BGE 76 I 162 ff.):

- Die Unterbilanz muss in der Bilanz offen ausgewiesen sein. Überbewertete Aktiven oder unterbewertete Verbindlichkeiten kommen zwar materiell einer Unterbilanz gleich, doch erlauben sie keine formelle Überprüfbarkeit (u.a. durch das Handelsregisteramt).
- Die Unterbilanz muss durch effektive Verluste entstanden sein und darf nicht auf übermässigen Abschreibungen oder zu hohen Rückstellungen beruhen (BGE 76 I 166). Solche stillen Reserven müssen bei der Berechnung der effektiven durch Kapitalherabsetzung zu tilgenden Unterbilanz berücksichtigt werden.
- Das gesamte Fremdkapital (inklusive sämtlicher Forderungen der Gläubiger) muss auch nach erfolgter Herabsetzung voll gedeckt sein. Im Falle einer Überschuldung hat grundsätzlich die Pflicht zur Benachrichtigung des Richters gemäss Art. 725b OR zu treten, sofern nicht Gesellschaftsgläubiger im Ausmass dieser Überschuldung Rangrücktritte erklären. Gemäss BGE 76 I 167 mag es «aus Zweckmässigkeitsgründen angehen, von der Anrufung des Konkursrichters abzusehen und direkt das Verfahren der Sanierungsherabsetzung zu ergreifen, wenn die Beibringung der für die Durchführung der Sanierung erforderlichen Mittel bereits sichergestellt ist …».
- Die vorgesehene Herabsetzung darf nicht grösser sein als die Unterbilanz; andernfalls würde den Gläubigern effektiv vorhandenes, haftendes Kapital entzogen (BGE 102 Ib 23). Es empfiehlt sich, den Betrag des zu verrechnenden Bilanzverlustes – durch Ausnutzung des Ermessensspielraums bei der Bewertung – mit der Höhe der geplanten Kapitalherabsetzung in Übereinstimmung zu bringen.

Der herrschende Grundsatz, wonach die Gläubiger durch die Herabsetzung nicht schlechter gestellt werden dürfen, hat seine Gültigkeit nur für den Zeitpunkt der Kapitalherabsetzung. Langfristig gesehen kann sich ihre Stellung infolge der Herabsetzung dadurch verschlechtern, dass den Gesellschaftern durch Beseitigung des Bilanzverlustes früher wieder Gewinne ausgeschüttet werden können, als dies ohne Kapitalherabsetzung möglich gewesen wäre.

IV.4.1.5.3 Kapitalherabsetzung mit gleichzeitiger Kapitalerhöhung mindestens im gleichen Ausmass

132 Diese Variante ist im Vergleich zur vorangehenden weiter vereinfacht. Durch Generalversammlungsbeschluss (Verwaltungsratsbeschluss beim Kapitalband) wird das Aktienkapital herabgesetzt und auf den ursprünglichen Betrag wieder heraufgesetzt («Harmonika»). Das Verfahren geht davon aus, dass jeder der bisherigen Aktionäre die neuen Einlagen leistet und die bestehenden Aktien ihren Nennwert behalten. Wird das Aktienkapital herabgesetzt und gleichzeitig mindestens auf den bisherigen Betrag erhöht

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

und wird der Betrag der geleisteten Einlage nicht herabgesetzt, so finden die Bestimmungen zur Kapitalherabsetzung, die die Sicherstellung von Forderungen, den Zwischenabschluss, den Prüfungsbericht und die Feststellungen des Verwaltungsrats betreffen, keine Anwendung. Die Bestimmungen zur ordentlichen Kapitalerhöhung finden hingegen entsprechend Anwendung (Art. 653q OR). Eine Statutenänderung ist nur dann nötig, wenn das Aktienkapital über den bisherigen Betrag erhöht werden soll. Für die Wiedererhöhung kommen die allgemeinen Bestimmungen des Kapitalerhöhungsverfahrens zur Anwendung (vgl. IV.3). Sofern im Rahmen der «Harmonika» oder der gleichzeitigen Kapitalerhöhung über den bisherigen Betrag eine qualifizierte Kapitalerhöhung durchgeführt wird, ist ein Prüfungsbericht in Bezug auf die Kapitalerhöhung durch einen zugelassenen Revisor notwendig.

133 Die durch das formelle Verfahren der «Harmonika» angestrebte Sanierung lässt sich auch erreichen, indem Aktionäre auf Forderungen verzichten oder finanzielle Mittel à fonds perdu in die Gesellschaft einbringen. Dies ist vor allem bei Familienaktiengesellschaften oder bei Konzerngesellschaften sinnvoll. Umtriebe, Verfahrenskosten und unerwünschte Publizität lassen sich dadurch weitgehend oder ganz vermeiden. Dieses Verfahren wird häufig als «stille Sanierung» bezeichnet.

134 Die Einhaltung der Verfahrensvorschriften bei der Kapitalherabsetzung wird durch die kantonalen Handelsregisterämter anhand der einzureichenden Unterlagen überprüft. Die erwähnten Verfahrenserleichterungen haben bei analogen Voraussetzungen auch für GmbH und Genossenschaften Gültigkeit, weil bei beiden Rechtsformen explizit auf die Kapitalherabsetzungsvorschriften des Aktienrechtes verwiesen wird (Art. 782 Abs. 4 OR für die GmbH und Art. 874 Abs. 2 OR für die Genossenschaft).

IV.4.1.6 Behandlung von Buchgewinnen und Buchverlusten

135 Im Falle einer Annullierung und Vernichtung von vorgängig zu einem Preis unter dem Nominalwert erworbenen eigenen Aktien ergeben sich bei der Kapitalausbuchung Buchgewinne. Solche Buchgewinne sind ausschliesslich zu Abschreibungen zu verwenden.

Die herrschende Lehre geht davon aus, dass Buchgewinne nicht nur für Abschreibungen, sondern auch für die Bildung von Reserven herangezogen werden können, da für eine einschränkendere Behandlung kein ersichtlicher Grund vorhanden sei. Auf jeden Fall ist aber festzuhalten, dass solche Buchgewinne nicht erfolgswirksam erfasst werden dürfen, sondern erfolgsneutral in der Bilanz abzubilden sind (Erhöhung von kumulierten Abschreibungen oder Wertberichtigung bzw. Zunahme der Reserven).

Wurden zu annullierende Aktien zu einem über dem Nominalwert liegenden Preis erworben, ergibt sich bei der Kapitalausbuchung ein Buchverlust, der gegen die freien Reserven auszubuchen ist.

IV.4.2 Durchführung der Kapitalherabsetzungsprüfung und Berichterstattung

IV.4.2.1 Zweck der Prüfung und allgemeine Bemerkungen

136 Für die Durchführung der ordentlichen Kapitalherabsetzung bzw. der Kapitalherabsetzung zur Beseitigung einer Unterbilanz ist ein Prüfungsbericht eines zugelassenen Revisionsexperten zwingend (Art. 653m Abs. 1 OR bzw. Art. 653p OR). Bei der «Harmonika»

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

braucht es für die Kapitalherabsetzung keinen Prüfungsbericht. Auch wenn die von der Kapitalherabsetzung betroffene Gesellschaft erklärt, keine Gläubiger zu haben oder alle Gläubiger seien mit der vorgesehenen Herabsetzung ausdrücklich einverstanden, kann auf den Prüfungsbericht nicht verzichtet werden.

Im Zusammenhang mit den Anforderungen für zugelassene Revisionsexperten bzw. zugelassene Revisoren wird auf die Art. 4 bzw. 5 RAG hingewiesen. Die besonderen Bestimmungen über die Zulassung zur Erbringung von Revisionsdienstleistungen für Gesellschaften des öffentlichen Interesses sind in Art. 7 ff. RAG enthalten.

Betreffend die Einhaltung der Unabhängigkeitsvorschriften im Rahmen der Kapitalherabsetzung als gesetzliche Spezialprüfung wird auf die Ausführungen in Kapitel IV.1.4 verwiesen. Im Weiteren sei auf die Richtlinien zur Unabhängigkeit von EXPERTsuisse verwiesen, die die Unabhängigkeit des Revisors als zentrale Voraussetzung dafür sieht, dass ein objektives und unbeeinflusstes Prüfungsurteil abgegeben werden kann.

137 Zweck der Prüfung ist der Nachweis, dass das ganze Fremdkapital auch nach erfolgter Kapitalherabsetzung voll gedeckt ist. Fällt dieser Nachweis positiv aus, so steht dem Kapitalherabsetzungsbeschluss durch die Generalversammlung (Verwaltungsrat beim Kapitalband) nichts im Weg; andernfalls läge eine Überschuldung und damit der Tatbestand von Art. 725b OR vor, was die Herabsetzung, wiederum mit Ausnahme der «Harmonika», ausschliesst (BGE 76 I 162 ff.). Die Kapitalherabsetzung gilt ab dem Zeitpunkt der Eintragung in das Handelsregister als formell durchgeführt.

138 Somit sind Bestand und Wert der vorhandenen Aktiven und Verbindlichkeiten vorausschauend auf den Zeitpunkt der zu vollziehenden Kapitalherabsetzung zu ermitteln. Praktisch wird der Prüfer sich dabei auf einen Jahresabschluss oder, wenn dieser mehr als sechs Monate zurückliegt (siehe auch nachfolgendes Kapitel), auf einen Zwischenabschluss stützen, bei dem zu prüfen ist, ob

- die Aktiven tatsächlich vorhanden und im Eigentum der Gesellschaft sind;
- die Aktiven richtig bewertet sind (nötigenfalls Expertise);
- die Verbindlichkeiten (einschliesslich erforderlicher Rückstellungen) vollständig und mit den richtigen Beträgen ausgewiesen sind. Dieser Punkt kann grundsätzlich nur aufgrund eines Gläubigeraufrufes schlüssig beurteilt werden, wie er bei der Herabsetzung mit Mittelfreigabe gesetzlich verlangt wird. Der Gläubigeraufruf muss vor Abgabe des Prüfungsberichts abgeschlossen sein (Art. 653m Abs. 1 i.V.m. Art. 653k OR). Der Kapitalherabsetzungsprüfer sollte von der Gesellschaft dennoch eine Vollständigkeitserklärung zur Jahresrechnung bzw. zum Zwischenabschluss (vor und nach Kapitalherabsetzung) verlangen.

Der zugelassene Revisionsexperte prüft zur Aussage, ob die Forderungen der Gläubiger gedeckt sind, die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und der damit zusammenhängenden Angaben.

139 Drängen sich für den Zweck der Kapitalherabsetzung von den Buchwerten abweichende Bewertungen oder die Berücksichtigung zusätzlicher Aktiv- oder Passivposten (Rückstellungen usw.) auf, ist die Erstellung einer korrigierten Bilanz (Status) erforderlich.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Ausgehend von dem daraus ermittelten Aktivenüberschuss (Reinvermögen) ist sodann zu beurteilen, ob die Verbindlichkeiten auch nach Durchführung des Herabsetzungsverfahrens voll gedeckt sind. Eine ausschliesslich rückblickende Betrachtung wäre ungenügend.

Im Falle einer teilweisen Wiedererhöhung des Kapitals sind Kapitalherabsetzung und Wiedererhöhung bezüglich der Beurteilung der Schuldendeckung als Ganzes zu betrachten.

Bei Kapitalherabsetzungen zur Beseitigung einer Unterbilanz ist aufgrund der durchgeführten Prüfungen stets auch zu bestätigen, dass der Kapitalherabsetzungsbetrag den Betrag der durch diese Verluste entstandenen Unterbilanz nicht übersteigt.

Als Teil einer Prüfung in Übereinstimmung mit den SA-CH übt der zugelassene Revisionsexperte während der gesamten Prüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahrt eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus identifiziert und beurteilt der Prüfer die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Antrag des Verwaltungsrats aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, plant und führt Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangt Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Zudem gewinnt der Prüfer ein Verständnis von dem für die Prüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind.

140 Nicht Gegenstand der Kapitalherabsetzungsprüfung sind Prüfungen im Zusammenhang mit der allfälligen Sicherstellung der Gläubigerforderungen im Sinne von Art. 653k OR.

Die im Zusammenhang mit dem Fusionsgesetz stehenden Prüfungen werden in Kapitel IV.8 erläutert.

Wie bei der Gründungs- und Kapitalerhöhungsprüfung gilt in Bezug auf die Verantwortlichkeit des Prüfers Art. 755 OR, wonach alle mit der Kapitalherabsetzung befassten Personen sowohl der Gesellschaft als auch die einzelnen Aktionäre und Gesellschaftsgläubiger für den Schaden verantwortlich sind, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung ihrer Pflichten verursachen (vgl. I.6.2.1).

IV.4.2.2 Prüfungszeitpunkt

141 Es stellt sich die Frage, wie weit die Kapitalherabsetzungsprüfungen des zugelassenen Revisionsexperten und insbes. die als Ausgangsbasis angenommene Bilanz oder allenfalls der erstellte Vermögensstatus (Zwischenabschluss) einerseits und die Anmeldung der Kapitalherabsetzung im Handelsregister andererseits zeitlich auseinanderliegen dürfen. Liegt der Bilanzstichtag im Zeitpunkt, in dem die Generalversammlung (Verwaltungsrat beim Kapitalband) die Herabsetzung des Aktienkapitals beschliesst, mehr als sechs Monate zurück, so muss die Gesellschaft einen Zwischenabschluss erstellen (Art. 653l OR). Die Herabsetzung des Aktienkapitals muss innerhalb von sechs Monaten nach dem Beschluss der Generalversammlung (Verwaltungsrat beim Kapitalband) beim Handelsregisteramt zur Eintragung angemeldet werden; sonst fällt der Beschluss dahin (Art. 653j Abs. 4 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Der Verwaltungsrat bzw. Prüfer hat abzuwägen, ob sich die im Status dargestellten Vermögensverhältnisse bis nach erfolgter Kapitalherabsetzung nicht derart ändern könnten, dass dies zu einer Gefährdung der Gläubigerforderungen führt. Je länger die Zeitspanne, desto grösser wird das dem Verwaltungsrat bzw. Prüfer erwachsende Risiko. Eine besondere Problematik besteht darin, dass die Dauer dieser Zeitspanne im Zeitpunkt der Berichterstattung des Kapitalherabsetzungsprüfers nur abgeschätzt, aber nicht mit Sicherheit, bestimmt werden kann. Der Prüfer wird deshalb das Ausmass des Aktivenüberschusses mit der unter den Umständen zu erwartenden Erfolgs- und Vermögensentwicklung beurteilen müssen. Eine nur knappe Überdeckung und eine schwer voraussehbare Ertragsentwicklung erfordern eine besonders kurze Zeitspanne zwischen Datum der letzten Bilanz und Zeitpunkt des Eintrags im Handelsregister.

142 Laut Art. 653m OR muss der Kapitalherabsetzungsprüfer die Deckung der Forderungen der Gläubiger nach durchgeführter Kapitalherabsetzung beurteilen und im Prüfungsbericht festhalten. Das Herabsetzungsverfahren kann erst nach Ablauf der den Gläubigern gesetzten Frist von 30 Tagen beendet werden. Der Zeitpunkt der Beendigung des Kapitalherabsetzungsverfahrens kann deshalb leicht einen Monat oder mehr nach dem Zeitpunkt des Kapitalherabsetzungsbeschlusses durch die Generalversammlung (Verwaltungsratsbeschluss beim Kapitalband) liegen. Diese Zeitspanne kann sich auch verlängern, weil Gläubiger Sicherstellung verlangen oder weil aus unvorhergesehenen administrativen Gründen Verzögerungen entstehen. Der Prüfer muss also die Entwicklung während zweier Perioden abschätzen, zunächst vom Datum der letzten Bilanz bis zum Kapitalherabsetzungsbeschluss der Generalversammlung (Verwaltungsratsbeschluss beim Kapitalband) und darüber hinaus bis zum vorgesehenen Ende des Verfahrens mit dem Handelsregistereintrag.

143 Der Prüfungsbericht zuhanden des Verwaltungsrats (bzw. zuhanden der Generalversammlung bei Herabsetzung des Aktienkapitals zur Beseitigung einer Unterbilanz) wird nach Abschluss des Schuldenrufs erstellt. Liegt der Prüfungsbericht im Zeitpunkt der Beschlussfassung der ordentlichen Kapitalherabsetzung durch die Generalversammlung bereits vor, so informiert der Verwaltungsrat über das Ergebnis. Der zugelassene Revisionsexperte muss an der Generalversammlung anwesend sein, wenn diese nicht durch einstimmigen Beschluss auf seine Anwesenheit verzichtet hat (Art. 653m Abs. 2 OR). An der Sitzung des Verwaltungsrats, an der der Kapitalherabsetzungsbeschluss gefasst wird, hat der zugelassene Revisionsexperte grundsätzlich anwesend zu sein. Gemäss herrschender Lehre kann der Verwaltungsrat durch einstimmigen Beschluss auf diese Anwesenheit verzichten.

Es stellt sich die Frage, inwieweit der Prüfer die Periode zwischen Kapitalherabsetzungsbeschluss und Handelsregistereintrag prüfen muss. Es muss sich zwangsläufig um eine Beurteilung derjenigen Sachverhalte handeln, die bis zum Zeitpunkt des Generalversammlungsbeschlusses (Verwaltungsratsbeschluss beim Kapitalband) bekannt oder voraussehbar sind. Dagegen können Sachverhalte, die nicht voraussehbar sind (oder die erst als Folge der Anmeldung der Gläubiger nach öffentlicher Publikation bekannt werden), nicht Gegenstand der Prüfung des Kapitalherabsetzungsprüfers sein.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

144 Auch hat der Gesetzgeber nicht vorgesehen, dass der Kapitalherabsetzungsprüfer nach Abgabe seines Prüfungsberichts an die die Kapitalherabsetzung beschliessende Generalversammlung weiterhin beauftragt bleibt. Insbes. sind keine Pflichten vorgesehen, Prüfungen während der Zeitspanne zwischen Generalversammlungsbeschluss (Verwaltungsratsbeschluss beim Kapitalband) bis zur Anmeldung im Handelsregister durchzuführen und darüber zu berichten. Es wäre deshalb auch nicht haltbar, aus dem fehlenden Gesetzestext auf zusätzliche, implizite Pflichten des Kapitalherabsetzungsprüfers zu schliessen.

IV.4.2.3 Bewertungsprinzip

145 Die Prüfung gemäss Art. 653m Abs. 1 OR besteht in erster Linie aus Bestands- und Bewertungsprüfungen. Bei der Bewertung der Aktiven stellt sich die Frage, ob Fortführungswerte entsprechend den Vorschriften des Rechnungslegungsrechts (Art. 960 ff. OR) oder Veräusserungswerte (Liquidationswerte, die bei Auflösung des Unternehmens erzielt werden könnten; Art. 958 Abs. 2 OR) anzuwenden sind.

- Zugunsten der Fortführungswerte wird geltend gemacht, dass eine Kapitalherabsetzung nichts mit Liquidation und Konkurs zu tun habe, sondern die Weiterführung des Unternehmens bezwecke. Es sei daher nicht einzusehen, warum bei der Kapitalherabsetzung strengere Bewertungsmassstäbe anzulegen seien als diejenigen, die bei Weiterführung der Geschäftstätigkeit Gültigkeit haben.
- Zugunsten der Veräusserungswerte wird angeführt, dass der erstrebte Gläubigerschutz nur bei Anwendung dieser Werte gewährleistet sei, da abgeklärt werden müsse, ob allenfalls eine Überschuldung im Sinne von Art. 725b OR bestehe, was die Benachrichtigung des Richters zwecks Konkurseröffnung erfordern würde.

Beide Auffassungen sind nur bedingt vertretbar. Veräusserungswerte stellen nämlich nicht in jedem Fall den strengeren Massstab dar, sodass auch dem Gläubigerschutz durch die Beurteilung auf Liquidationswertbasis nicht in jedem Fall besser gedient ist als durch eine Beurteilung zu Fortführungswerten.

146 Ist die Fortführung des Unternehmens gewollt und auch nach der Kapitalherabsetzung nicht gefährdet, ist die Deckung der Gläubiger nach den rechnungslegungsrechtlichen Fortführungswerten zu prüfen.

Bei der Bemessung der Fortführungswerte ist Folgendes zu beachten:

- Wertobergrenze bilden die rechnungslegungsrechtlichen Bewertungsvorschriften, nicht allenfalls höhere betriebswirtschaftliche Fortführungswerte (Wiederbeschaffungszeitwerte usw.).
- Der auf der Basis der rechnungslegungsrechtlichen Bewertungsvorschriften ermittelte betriebliche Aktivenüberschuss darf grundsätzlich nur dann als Fortführungswert übernommen werden, wenn er auch durch Nutzwertüberlegungen gedeckt wird. Die Substanz, die man zu Fortführungswerten ermittelt, ist nur dann vollwertig, wenn sie einen Ertrag abwirft. Im Kapitalherabsetzungsverfahren ohne Mittelfreigabe dürfte es dabei genügen, wenn für die Zukunft aufgrund sorgfältiger Prognosen wenigstens ausgeglichene Ergebnisse zu erwarten sind. Es genügt jedenfalls nicht, allein auf den Substanzwert abzustellen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

147 Ist die Fortführung der Unternehmenstätigkeit nach der Kapitalherabsetzung gefährdet oder nicht gewollt, so ist die Beurteilung sowohl nach rechnungslegungsrechtlichen Fortführungswerten als auch nach Veräusserungswerten (Umstellung auf Tages- oder Veräusserungswerte, abzüglich allfälliger Liquidationskosten anstelle von Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten) vorzunehmen. Nur wenn nach beiden Kriterien die Gläubigerdeckung gegeben ist, kann die Kapitalherabsetzung erfolgen.

Die Gefährdung der Fortführung kann von einer Überschuldungsgefahr, einer angespannten Liquiditätslage oder von unternehmensexternen Faktoren herrühren. Zur Abschätzung der Gefahr ist in vielen Fällen die Beurteilung der zukünftigen Ertragsentwicklung – über den Zeitpunkt der Kapitalherabsetzung hinaus – erforderlich.

Soweit die dem Prüfer vorgelegte Bilanz Überbewertungen, Abgrenzungsfehler usw. aufweist oder wenn stille Reserven aufgelöst werden müssen, um die Gläubigerdeckung nachweisen zu können, sollten eine Bereinigung und eine Verbuchung veranlasst werden. Dem Kapitalherabsetzungsbericht ist die vorgelegte (bereinigte) Bilanz zugrunde zu legen. Davon abweichende Veräusserungswerte sind dagegen im Hinblick auf die Problematik ihrer Ermittlung und aus Diskretionsgründen im Prüfungsbericht nicht wiederzugeben.

Hinsichtlich der Bewertung und Überprüfung der einzelnen Bilanzposten sei auf HWP Buchführung und Rechnungslegung und auf HWP Band «Ordentliche Revision» verwiesen.

IV.4.2.4 Frage der Berücksichtigung der Liquidität

148 Einer Konkurseröffnung geht meist ein Zustand der Illiquidität des Unternehmens voraus. Insbes. bei Kapitalherabsetzungen mit Mittelfreigabe hat der Prüfer neben der Schuldendeckung somit auch die Liquidität zu beurteilen.

Der Prüfer wird vor allem die budgetierte Liquidität (Finanzplan) zur Beurteilung der Frage, ob das Unternehmen weitergeführt werden kann, in Betracht ziehen.

IV.4.2.5 Frage des Einbezugs der Erfolgsrechnung

149 Die Jahresrechnung bzw. der Zwischenabschluss bilden die Basis für die Beurteilung, ob die Forderungen der Gläubiger nach der Herabsetzung des Kapitals noch gedeckt sind. Das Schwergewicht der Prüfungshandlungen liegt hierbei zweifellos auf der Prüfung der Bilanz. Einige Bestandsprüfungen (Rechnungsabgrenzungsposten), Bewertungsprüfungen sowie die notwendige Beurteilung der Entwicklung vom Prüfungszeitpunkt bis zur Kapitalherabsetzung verlangen jedoch auch eine gewisse Berücksichtigung der Erfolgsrechnung und Erfolgsentwicklung.

IV.4.2.6 Berichterstattung

150 Die Berichterstattung über die Kapitalherabsetzung richtet sich nach den Vorgaben von PH 10 «Berichterstattung zur Prüfung von besonderen Vorgängen».

Die Berichterstattung des zugelassenen Revisionsexperten hat zuhanden des Verwaltungsrats (bzw. zuhanden der Generalversammlung bei Herabsetzung des Aktienkapitals zur Beseitigung einer Unterbilanz) in schriftlicher Form zu erfolgen. Der Bericht bil-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

det Teil der dem Handelsregisteramt einzureichenden Unterlagen. Im Übrigen muss der Prüfer an der den Herabsetzungsbeschluss fassenden Generalversammlung anwesend sein, wenn diese nicht durch einstimmigen Beschluss auf seine Anwesenheit verzichtet hat (Art. 653m Abs. 2 OR). Bei Anwesenheit an der Generalversammlung ist die Möglichkeit ergänzender mündlicher Ausführungen gegeben. Wie für die gesetzliche Revisionsstelle gilt auch hier die Pflicht zur Verschwiegenheit (gemäss Art. 730b OR).

151 Bezüglich des Berichtsinhaltes wird im Gesetz lediglich die Feststellung verlangt, dass ein zugelassener Revisionsexperte gestützt auf den Abschluss und das Ergebnis des Schuldenrufs schriftlich bestätigen muss, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind. Nicht ausreichend ist die Feststellung, dass durch die Kapitalherabsetzung die Lage der Gläubiger nicht verschlechtert wird.

Zur Information der Aktionäre, des Verwaltungsrats und des Handelsregisteramts sind jedoch weitere Angaben erforderlich. Der Bericht sollte folgende Elemente enthalten:

- Adressat/Empfänger;
- Auftrag;
- Verantwortung des Verwaltungsrats für die Jahresrechnung (Zwischenabschluss) und Antrag des Verwaltungsrats (Art, Form und Umfang der Kapitalherabsetzung, ggf. Betrag der Wiedererhöhung des Kapitals);
- Verantwortlichkeiten des Prüfers;
- im Falle des vereinfachten Verfahrens (zur Beseitigung einer Unterbilanz) die ausdrückliche Feststellung, dass der Betrag der Kapitalherabsetzung die durch Verluste entstandene Unterbilanz nicht übersteigt;
- Hinweis auf den Abschluss, auf welchem das Prüfungsurteil basiert, sowie Angabe der Bewertungsbasis falls nicht zu Fortführungswerten;
- Prüfungsurteil: Deckung bzw. Nichtdeckung der Gläubigerforderungen;
- Beilage: Es ist keine Beilage notwendig. In der Praxis werden oftmals eine Bilanz vor und nach Kapitalherabsetzung beigelegt. Dies ist jedoch weder im Gesetz noch in der Handelsregisterverordnung vorgesehen.

152 Im Zusammenhang mit dem Prüfungsurteil sei erwähnt, dass in der Praxis Sanierungsfälle vorkommen können, bei denen die betragsmässige Ermittlung des Aktivenüberschusses oder der Überschuldung praktisch ausgeschlossen ist (Beispiel: Versicherungsgesellschaft mit noch nicht abgerechneten Schäden). Der Prüfer hat sich in einem solchen Fall schon damit beholfen, dass er von einer Stellungnahme zu diesem Punkt absah und stattdessen bestätigte, dass durch die Herabsetzung des Aktienkapitals und die gleichzeitige Kapitalerhöhung für die Gläubiger keine Verschlechterung, sondern im Gegenteil eine namhafte Verbesserung eingetreten sei. Diese Formulierung wurde vom betreffenden Handelsregisteramt akzeptiert. Ein anderes Handelsregisteramt hat sie indessen in einem ähnlich gelagerten Fall abgelehnt. Die Rückweisung erfolgte gestützt auf den Bundesgerichtsentscheid BGE 76 I 162 ff., wonach die Gläubigerdeckung im Hinblick auf Art. 725b OR vorbehaltlos zu bestätigen sei, da die Überschuldung die Kapitalherabsetzung ausschliesse. Es ist davon auszugehen, dass dies auch unter den neuen gesetzlichen Regelungen weiterhin Gültigkeit hat.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.4.2.6.1 Kapitalherabsetzung mit Mittelfreigabe

153 Berichtsbeispiele sind in PH 10 (Prüfbericht zur Herabsetzung des Aktienkapitals mit Mittelfreigabe nach Art. 653m Abs. 1 OR; Prüfbericht zur Herabsetzung des Aktienkapitals mit Mittelfreigabe innerhalb eines Kapitalbands nach Art. 653u Abs. 3 OR i.V.m. Art. 653m Abs. 1 OR; Prüfbericht zur Herabsetzung des Aktienkapitals mit Mittelfreigabe nach Beschluss der Generalversammlung nach Art. 653m Abs. 1 OR) vorhanden.

IV.4.2.6.2 Kapitalherabsetzung zur Beseitigung einer Unterbilanz mit teilweiser Wiedererhöhung des Kapitals

154 Berichtsbeispiele sind in PH 10 (Prüfbericht zur Herabsetzung des Aktienkapitals zur Beseitigung eine Unterbilanz nach Art. 653p Abs. 1 OR (mit teilweiser Wiedererhöhung des Kapitals in bar); Prüfungsbericht zur Herabsetzung des Aktienkapitals zur Beseitigung einer Unterbilanz und Wiedererhöhung durch Sacheinlage nach Art. 653p Abs. 1 OR und Art. 652f Abs. 1 OR) vorhanden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.5 Prüfungen im Kontext der Beendigung von Gesellschaften

IV.5.1 Prüfungen im Rahmen einer Gesellschaft in Liquidation

IV.5.1.1 Gesetzliche Grundlagen

155 Die massgeblichen gesetzlichen Grundlagen im Zusammenhang mit der Liquidation lauten wie folgt:

B. Auflösung mit Liquidation
I. Zustand der Liquidation. Befugnisse

Art. 739 OR

[1] Tritt die Gesellschaft in Liquidation, so behält sie die juristische Persönlichkeit und führt ihre bisherige Firma, jedoch mit dem Zusatz «in Liquidation», bis die Auseinandersetzung auch mit den Aktionären durchgeführt ist.

[2] Die Befugnisse der Organe der Gesellschaft werden mit dem Eintritt der Liquidation auf die Handlungen beschränkt, die für die Durchführung der Liquidation erforderlich sind, ihrer Natur nach jedoch nicht von den Liquidatoren vorgenommen werden können.

II. Bestellung und Abberufung der Liquidatoren
1. Bestellung

Art. 740 OR

[1] Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat besorgt, sofern sie nicht in den Statuten oder durch einen Beschluss der Generalversammlung anderen Personen übertragen wird.

[2] Die Liquidatoren sind vom Verwaltungsrat zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, auch wenn die Liquidation vom Verwaltungsrat besorgt wird.

[3] Wenigstens einer der Liquidatoren muss in der Schweiz wohnhaft und zur Vertretung berechtigt sein.

[4] Wird die Gesellschaft durch richterliches Urteil aufgelöst, so bestimmt das Gericht die Liquidatoren.

[5] Im Fall des Konkurses besorgt die Konkursverwaltung die Liquidation nach den Vorschriften des Konkursrechtes. Die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis nur, soweit eine Vertretung durch sie noch notwendig ist.

2. Abberufung

Art. 741 OR

[1] Die Generalversammlung kann die von ihr ernannten Liquidatoren jederzeit abberufen.

[2] Auf Antrag eines Aktionärs kann das Gericht, sofern wichtige Gründe vorliegen, Liquidatoren abberufen und nötigenfalls andere ernennen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III. Liquidationstätigkeit

1. Bilanz. Schuldenruf

Art. 742 OR

[1] Die Liquidatoren haben bei der Übernahme ihres Amtes eine Bilanz aufzustellen.

[2] Die aus den Geschäftsbüchern ersichtlichen oder in anderer Weise bekannten Gläubiger sind durch besondere Mitteilung, unbekannte Gläubiger und solche mit unbekanntem Wohnort durch öffentliche Bekanntmachung im Schweizerischen Handelsamtsblatt und überdies in der von den Statuten vorgesehenen Form von der Auflösung der Gesellschaft in Kenntnis zu setzen und zur Anmeldung ihrer Ansprüche aufzufordern.

2. Übrige Aufgaben

Art. 743 OR

[1] Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen, noch ausstehende Aktienbeträge nötigenfalls einzuziehen, die Aktiven zu verwerten und die Verpflichtungen der Gesellschaft, sofern die Bilanz und der Schuldenruf keine Überschuldung ergeben, zu erfüllen.

[2] Sie haben, sobald sie eine Überschuldung feststellen, das Gericht zu benachrichtigen; dieses hat die Eröffnung des Konkurses auszusprechen.

[3] Sie haben die Gesellschaft in den zur Liquidation gehörenden Rechtsgeschäften zu vertreten, können für sie Prozesse führen, Vergleiche und Schiedsverträge abschliessen und, soweit erforderlich, auch neue Geschäfte eingehen.

[4] Sie dürfen Aktiven auch freihändig verkaufen, wenn die Generalversammlung nichts anderes angeordnet hat.

[5] Sie haben bei länger andauernder Liquidation jährliche Zwischenbilanzen aufzustellen.

[6] Die Gesellschaft haftet für den Schaden aus unerlaubten Handlungen, die ein Liquidator in Ausübung seiner geschäftlichen Verrichtungen begeht.

3. Gläubigerschutz

Art. 744 OR

[1] Haben bekannte Gläubiger die Anmeldung unterlassen, so ist der Betrag ihrer Forderungen gerichtlich zu hinterlegen.

[2] Ebenso ist für die nicht fälligen und die streitigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein entsprechender Betrag zu hinterlegen, sofern nicht den Gläubigern eine gleichwertige Sicherheit bestellt oder die Verteilung des Gesellschaftsvermögens bis zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten ausgesetzt wird.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

		Art. 745 OR
4.	Verteilung des Vermögens	[1] Das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer Schulden, soweit die Statuten nichts anderes bestimmen, unter die Aktionäre nach Massgabe der einbezahlten Beträge und unter Berücksichtigung der Vorrechte einzelner Aktienkategorien verteilt. [2] Die Verteilung darf frühestens nach Ablauf eines Jahres vollzogen werden, von dem Tage an gerechnet, an dem der Schuldenruf ergangen ist. [3] Eine Verteilung darf bereits nach Ablauf von drei Monaten erfolgen, wenn ein zugelassener Revisionsexperte bestätigt, dass die Schulden getilgt sind und nach den Umständen angenommen werden kann, dass keine Interessen Dritter gefährdet sind.

		Art. 746 OR
IV.	Löschung im Handelsregister	Nach Beendigung der Liquidation ist das Erlöschen der Firma von den Liquidatoren beim Handelsregisteramt anzumelden.

Die oben genannten Gesetzesartikel beziehen sich auf die Aktiengesellschaft. Der Vollständigkeit halber werden an dieser Stelle auch die relevanten Gesetzesbestimmungen für die übrigen Gesellschaftsformen, Vereine, Stiftungen und Vorsorgeeinrichtungen aufgeführt, obschon bei diesen zum Teil auf die Bestimmungen der Aktiengesellschaft verwiesen wird:

- Einfache Gesellschaft: Art. 548 ff. OR;
- Genossenschaft: Art. 913 ff. OR;
- GmbH: Art. 826 OR;
- Kollektivgesellschaft: Art. 582 ff. OR;
- Kommanditgesellschaft: Art. 619 OR;
- Verein: Art. 76 ff. ZGB;
- Stiftung: Art. 88 ff. ZGB;
- Vorsorgeeinrichtung: Art. 53c/d BVG;
- Juristische Personen: Art. 58 ZGB.

Die Rechnungslegung bei Liquidation wird im HWP BR behandelt. Dort wird auch auf die Pflichten der Liquidatoren, das Liquidationsverfahren, die Anforderungen an Abschlüsse zu Liquidationswerten sowie die Stellung der Revisionsstelle eingegangen.

IV.5.1.2 Verantwortlichkeiten

156 Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat besorgt, sofern die Statuten oder ein GV-Beschluss diese Aufgabe nicht an Liquidatoren übertragen (Art. 740 Abs. 1 OR). Der nachfolgend verwendete Begriff «Liquidatoren» kann unter Umständen auch dem (bisherigen) Verwaltungsrat entsprechen. Bei Auflösung durch richterlichen Beschluss be-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

stimmt das Gericht die Liquidatoren. Im Fall des Konkurses besorgt die Konkursverwaltung die Liquidation.

Die Liquidatoren sind verantwortlich für die Abwicklung des Liquidationsprozesses und die damit verbundene Pflicht zur Erstellung der Liquidations-Eröffnungsbilanz, allfälliger Liquidations-Zwischenabschlüsse sowie der Liquidations-Schlussbilanz in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und statutarischen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Erstellung der einzelnen Rechnungen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen sind.

157 Im HWP BR wird die Stellung der Revisionsstelle im Rahmen des Liquidationsverfahrens beschrieben. Grundsätzlich hat der Eintritt des Liquidationsstadiums keinen Einfluss auf die Rolle und die Aufgaben der Revisionsstelle. Hinsichtlich der Prüfpflichten kann Folgendes zusammengefasst werden:

- Liquidations-Eröffnungsbilanz: Das Gesetz verlangt keine Prüfung. Eine allfällige freiwillige Prüfung oder prüferische Durchsicht (Review) im Auftragsverhältnis richtet sich nach den entsprechenden Vorgaben der SA-CH bzw. PS 910[4]. Sofern die Liquidations-Eröffnungsbilanz nicht auf den Stichtag der Jahresrechnung fällt, stellt sie einen Zwischenabschluss nach Art. 960f OR dar und ist nach den Bestimmungen zur Jahresrechnung zu erstellen, wobei Vereinfachungen und Verkürzungen zulässig sind.
- Liquidations-Zwischenabschluss: Dieser muss – gestützt auf Art. 727 bzw. Art. 727a OR – durch die Revisionsstelle geprüft werden. Der Liquidations-Zwischenabschluss ist ein Abschluss, welcher grundsätzlich die Anforderungen von Art. 959 ff. OR zu erfüllen hat. Ggf. ist ein Opting-out möglich. Dabei sind die Bestimmungen von Art. 727a OR massgebend und entsprechend einzuhalten. Da Gesellschaften in Liquidation keine Dividenden ausschütten dürfen, erübrigt sich die Prüfung der Gewinnverwendung, ausser die Liquidatoren haben einen Antrag zur Verlustverrechnung gemäss Art. 674 OR zu stellen (da diese Bestimmungen auch für Gesellschaften in Liquidation gelten).
- Liquidations-Schlussbilanz: Das Gesetz sieht keine Prüfpflicht vor. Eine allfällige freiwillige Prüfung oder prüferische Durchsicht (Review) im Auftragsverhältnis richtet sich nach den entsprechenden Vorgaben der SA-CH bzw. PS 910[5]. Sofern die Liquidations-Schlussbilanz nicht auf den Stichtag der Jahresrechnung fällt, stellt sie einen Zwischenabschluss nach Art. 960f OR dar und ist nach den Bestimmungen zur Jahresrechnung zu erstellen, wobei Vereinfachungen und Verkürzungen zulässig sind.

Es besteht keine gesetzliche Prüfpflicht für die Liquidations-Eröffnungsbilanz und -Schlussbilanz. Die Rechtslehre befürwortet jedoch mehrheitlich eine Prüfung. Es liegt aber letztlich im Ermessen der Liquidatoren, zu beurteilen, ob eine freiwillige Prüfung bzw. Review der Liquidations-Eröffnungsbilanz bzw. -Schlussbilanz notwendig oder angebracht ist. Eine Revision empfiehlt sich insbes. bei grösseren Unternehmen. Die Revi-

[4] Zukünftige Bezeichnung ISRE-CH 2400 und ISRE-CH 2410, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

[5] Zukünftige Bezeichnung ISRE-CH 2400 und ISRE-CH 2410, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

sionsstelle hat auch während der Liquidation die gesetzlichen Anzeigepflichten gemäss Art. 728c OR und Art. 729c OR zu beachten.

158 Die Revisionsstelle muss während des Liquidationsprozesses insbes. darauf achten, dass rechtzeitig Generalversammlungen abgehalten werden, um die Liquidations-Zwischenabschlüsse zu genehmigen (Art. 743 Abs. 5 OR). Die Revisionsstelle muss nötigenfalls die Generalversammlung einberufen, wenn die Liquidatoren ihrerseits untätig bleiben. Im Rahmen der ordentlichen Revision wird die Revisionsstelle die Generalversammlung informieren, wenn sie feststellt, dass die Liquidatoren in wesentlichem Ausmass gegen gesetzliche oder statutarische Vorschriften verstossen oder trotz einer schriftlichen Meldung der Revisionsstelle keine angemessenen Massnahmen ergriffen haben (Art. 728c Abs. 1 und 2 OR).

159 Ferner sind – sowohl bei der ordentlichen wie auch bei der eingeschränkten Revision – die Vorschriften von Art. 725, Art. 725a und Art. 725b OR (Drohende Zahlungsunfähigkeit bzw. Kapitalverlust bzw. Überschuldung) auch bei einer Gesellschaft in Liquidation zu beachten: Die Liquidatoren bleiben für die Überwachung der Liquidität verantwortlich und haben gegebenenfalls – falls zielführend für die Durchführung der Liquidation bzw. die Verbesserung des Liquidationsergebnisses – auch finanzielle oder betriebliche Sanierungsmassnahmen in die Wege zu leiten. Bei einer begründeten Besorgnis einer Überschuldung haben die Liquidatoren einen Zwischenabschluss zu erstellen und diesen durch die Revisionsstelle prüfen zu lassen. Allenfalls haben sie das Gericht zu benachrichtigen. Die Revisionsstelle ist im Fall einer offensichtlichen Überschuldung verpflichtet, das Gericht zu benachrichtigen, wenn die Liquidatoren die Anzeige unterlassen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Gläubigerschutzmassnahmen (Art. 742 Abs. 2 OR und Art. 744 OR) sowie auf den Vorschriften betreffend Vermögensverteilung (Art. 745 OR).

Bei einem Opting-out gelten bei einem Kapitalverlust weiterhin die Vorschriften von Art. 725a Abs. 2 OR, d.h., der Liquidations-Zwischenabschluss ist vor seiner Genehmigung durch die Generalversammlung einer eingeschränkten Revision durch einen zugelassenen Revisor zu unterziehen. Die Bestimmungen von Art. 725b OR gelten ebenfalls weiterhin. Die erforderliche Prüfung ist in diesem Fall im Auftrag durch einen zugelassenen Revisor vorzunehmen. Diesem erwachsen durch diesen Auftrag diesselben Anzeigepflichten wie der eingeschränkt prüfenden Revisionsstelle. Weitere Ausführungen zu den Prüfungen nach Art. 725b Abs. 2 OR finden sich in Teil IV.7.

160 Nach der Auflösung der Gesellschaft ist während des Sperrjahres die Ausrichtung von Dividenden untersagt (Art. 745 Abs. 2 OR). Wollen die Liquidatoren den Aktionären dennoch vorzeitig Teile des Liquidationsergebnisses zuwenden, so stehen – abgesehen von einer zu aktivierenden Vorauszahlung – die Kapitalherabsetzung mit Freigabe von Mitteln (Rückzahlung an Aktionäre) oder eine vorzeitige Verteilung nach Ablauf von drei Monaten, wenn dafür eine Bestätigung eines zugelassenen Revisionsexperten vorliegt, als Mittel zur Verfügung (vgl. IV.5.2).

Mit Genehmigung der Liquidations-Schlussbilanz durch die Generalversammlung endet das Amt der Revisionsstelle.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.5.1.3 Prüfungsvorgehen

161 Die Liquidations-Zwischenabschlüsse nach Art. 743 Abs. 5 OR treten an die Stelle der Jahresrechnung. Im Rahmen der gesetzlichen Revisionspflicht müssen diese Zwischenabschlüsse daher durch die Revisionsstelle geprüft werden (gestützt auf Art. 727 bzw. Art. 727a OR, d.h. ordentliche oder eingeschränkte Revision). Die Prüfung erfolgt nach den entsprechenden Prüfungsstandards.

Die vorzunehmenden Prüfungshandlungen müssen durch den Prüfer situativ ausgewählt und durchgeführt werden. Die entsprechenden Verfahren sind stets an der Risikobeurteilung auszurichten. Der Prüfer hat sich an die Bestimmungen der SA-CH bzw. des SER zu halten sowie die Vorgaben der Bände HWP ER und HWP OR zu beachten.

Die Prüfung verlagert sich einerseits auf die Prüfung der Bewertung und der Vollständigkeit der Aktiven bzw. Passiven und andererseits auf den Nachweis, dass das Entgelt für die Veräusserung von Aktiven der Gesellschaft auch tatsächlich zugeflossen ist und Verbindlichkeiten bezahlt worden sind. Die Bewertung der Bilanzposten erfolgt zu Veräusserungswerten. Die Ermittlung dieser Werte ist oft schwierig, da sie vielfach auf Schätzungen beruhen. Der effektiv realisierte Preis kann je nach den konkreten Umständen stark vom Schätzwert abweichen. Dieser Umstand ist insbes. im Rahmen der Prüfungsplanung und -durchführung entsprechend zu adressieren. In diesem Kontext kommt ISA-CH 540 massgebliche Bedeutung zu.

Beauftragen die Liquidatoren im Rahmen einer freiwilligen Abschlussprüfung zusätzlich zur (bisherigen) Revisionsstelle einen unabhängigen Prüfer mit der Prüfung einer der Liquidations-Rechnungen, gelten die Ausführungen in diesem Kapitel sinngemäss. Wird eine prüferische Durchsicht (Review) durchgeführt, ist insbes. PS 910[6] massgebend.

IV.5.1.4 Berichterstattung

162 Die Berichterstattung des unabhängigen Prüfers (bei freiwilliger Prüfung) bzw. der Revisionsstelle (bei gesetzlicher Prüfung) ist an die Liquidatoren gerichtet. Die Berichtsbeispiele finden sich in PH 10 (Beispiele 8–10). Bei der eingeschränkten Revision des Liquidations-Zwischenabschlusses ist das Berichtsbeispiel auf der Website von EXPERTsuisse zu verwenden. Bei der prüferischen Durchsicht (Review) sind die Berichtsbeispiele in PS 910 zu verwenden, welche auf der Website von EXPERTsuisse zu finden sind. Die Formulierungen sind auf den Sachverhalt der Liquidation sinngemäss anzupassen.

Die Revisionsstelle hat eine Erklärung der Liquidatoren über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Liquidations-Rechnung einzuholen. Die Erklärung ist grundsätzlich auf das Datum des Berichts zu datieren.

[6] Zukünftige Bezeichnung ISRE-CH 2400 und ISRE-CH 2410, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.5.2 Prüfung der vorzeitigen Vermögensverteilung

IV.5.2.1 Gesetzliche Grundlagen

163 Grundsätzlich darf das Vermögen einer in Auflösung begriffenen Gesellschaft frühestens nach Ablauf eines Jahres seit dem Schuldenruf verteilt werden. Das Obligationenrecht sieht aber unter bestimmten Umständen die Möglichkeit einer vorzeitigen Verteilung vor.

Die Verteilung der Mittel darf im Ausnahmefall frühestens nach Ablauf einer Frist von drei Monaten – nachdem der Schuldenruf ergangen ist – vorgenommen werden. Damit soll der Gesellschaft eine angemessene Frist zur Regelung der angemeldeten Forderungen eingeräumt werden. Der Gesetzestext verlangt dabei nicht, dass im Schuldenruf auf die Absicht der vorzeitigen Verteilung hingewiesen wird.

Notwendig sind dabei eine Liquidations-Schlussbilanz, die den verteilbaren Überschuss ausweist, und ein Revisionsbericht eines zugelassenen Revisionsexperten mit einer Stellungnahme bezüglich der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen für eine vorzeitige Verteilung des Vermögens sowie ein Genehmigungsbeschluss der Aktionäre. Die Generalversammlung kann diese Zustimmung schon im Voraus, als Ermächtigung an den Verwaltungsrat, für den Fall des Vorliegens der besonderen Revisionsbestätigung abgeben. Die Liquidations-Schlussbilanz umfasst dieselben Bestandteile wie eine Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang und bei grösseren Unternehmen auch eine Geldflussrechnung)

Die Prüfung und Berichterstattung zur vorzeitigen Vermögensverteilung erfolgt ergänzend zu einer möglichen freiwilligen Prüfung bzw. prüferischen Durchsicht (Review) der Liquidations-Schlussbilanz.

IV.5.2.2 Prüfungsvorgehen

164 Die Prüfung zur vorzeitigen Vermögensverteilung durch einen zugelassenen Revisionsexperten erfolgt nach den SA-CH. Dies trifft auch zu, wenn die Gesellschaft nur eingeschränkt oder gar nicht geprüft wird (Opting-out). D.h., dass in jedem Fall sämtliche relevanten Vorgaben der SA-CH einzuhalten sind, um ein positiv formuliertes Prüfungsurteil zur Liquidations-Schlussbilanz abgeben zu können.

In jedem Fall empfiehlt es sich, den Auftrag im Rahmen einer Auftragsbestätigung zu definieren. Der zugelassene Revisionsexperte hat die Prüfung so zu planen, dass hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen eingehalten sind. Der Prüfer muss eine Risikobeurteilung vornehmen sowie allgemeine und aussagebezogene Prüfungshandlungen (Einzelfallprüfungen und analytische Verfahren) in seiner Prüfung vorsehen. Darüber hinaus ist das interne Kontrollsystem des Unternehmens im gesamten Prüfprozess miteinzubeziehen. Die Grundlage für die Verteilung des Liquidationserlöses bildet bei der vorzeitigen Vermögensverteilung die Liquidations-Schlussbilanz und ist demnach Prüfungsgegenstand.

165 Die vorzunehmenden Prüfungshandlungen müssen durch den zugelassenen Revisionsexperten situativ ausgewählt und durchgeführt werden. Der Prüfer hat sich an die Bestimmungen der SA-CH sowie die Vorgaben des HWP Band «Ordentliche Revision» zu halten. Der zugelassene Revisionsexperte hat zu prüfen und zu bestätigen, ob alle angemeldeten Schulden getilgt sind und nach den Umständen angenommen werden kann,

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

dass durch eine vorzeitige Verteilung des Vermögens keine Interessen Dritter gefährdet werden und somit die Voraussetzungen für eine vorzeitige Verteilung des Vermögens gegeben sind.

166 Dies kann nur bedeuten, dass sich der Prüfer davon zu überzeugen hat, dass alle bekannten oder unbekannten Gläubiger von der Auflösung der Gesellschaft in Kenntnis gesetzt sowie zur Anmeldung ihrer Ansprüche aufgefordert wurden. Es soll davon ausgegangen werden können, dass nicht mit weiteren Forderungsanmeldungen gerechnet werden muss. In einfachen Verhältnissen, wo die Gläubiger in der Regel bekannt sind und schon seit geraumer Zeit keine aktive Geschäftstätigkeit mehr stattfindet, dürfte die Prüfung dieses Sachverhalts mit geringem Aufwand möglich sein. In jedem Fall empfiehlt es sich, zu prüfen und zu dokumentieren, ob der erforderliche Schuldenruf ergangen und die Frist von drei Monaten eingehalten ist. Ausserdem hat der Prüfer sich davon zu überzeugen, dass alle angemeldeten Forderungen erfasst und entsprechend getilgt worden sind.

Eine besondere Schwierigkeit bei der vorzeitigen Vermögensverteilung ergibt sich hinsichtlich der Liquidationskosten (bspw. Löschungskosten) und der Steuerschulden. Diese stehen im Zeitpunkt der vorzeitigen Verteilung des Vermögens oft noch nicht definitiv fest. Der mutmassliche Aufwand muss somit geschätzt und die dafür benötigten Mittel sichergestellt werden. Unter Umständen sind Akontozahlungen zu leisten. Ausserdem kann es sich in gewissen Situationen oder Konstellationen (bspw. bei übersichtlichen Aktionärsverhältnissen oder innerhalb eines Konzerns) empfehlen oder anbieten, eine Schuldanerkennung oder Garantiezusage des Aktionärs einzuholen.

IV.5.2.3 Berichterstattung

167 Die Berichterstattung des unabhängigen Prüfers ist an die Liquidatoren gerichtet. Das Berichtsbeispiel findet sich in PH 10, Beispiel 11.

Der Prüfer hat eine Erklärung der Liquidatoren über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Liquidations-Schlussbilanz einzuholen. Die Erklärung ist grundsätzlich auf das Datum des Berichts zu datieren.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.6 Prüfungen im Kontext der Sitzverlegung von Gesellschaften

IV.6.1 Prüfung der Sitzverlegung einer ausländischen Gesellschaft in die Schweiz

IV.6.1.1 Gesetzliche Grundlagen

168 Für die Verlegung einer Gesellschaft vom Ausland in die Schweiz sind u.a. Art. 161 und 162 IPRG sowie Art. 126 HRegV massgebend. Sie lauten wie folgt:

Art. 161 (IPRG)

[1] Eine ausländische Gesellschaft kann sich ohne Liquidation und Neugründung dem schweizerischen Recht unterstellen, wenn das ausländische Recht es gestattet, die Gesellschaft die Voraussetzungen des ausländischen Rechts erfüllt und die Anpassung an eine schweizerische Rechtsform möglich ist.

[2] Der Bundesrat kann die Unterstellung unter das schweizerische Recht auch ohne Berücksichtigung des ausländischen Rechts zulassen, insbesondere wenn erhebliche schweizerische Interessen es erfordern.

Art. 162 (IPRG)

[1] Eine Gesellschaft, die nach schweizerischem Recht eintragungspflichtig ist, untersteht schweizerischem Recht, sobald sie nachweist, dass sie den Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit in die Schweiz verlegt und sich dem schweizerischen Recht angepasst hat.

[2] Eine Gesellschaft, die nach schweizerischem Recht nicht eintragungspflichtig ist, untersteht dem schweizerischen Recht, sobald der Wille, dem schweizerischen Recht zu unterstehen, deutlich erkennbar ist, eine genügende Beziehung zur Schweiz besteht und die Anpassung an das schweizerische Recht erfolgt ist.

[3] Eine Kapitalgesellschaft hat vor der Eintragung durch den Bericht eines zugelassenen Revisionsexperten im Sinne des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 nachzuweisen, dass ihr Grundkapital nach schweizerischem Recht gedeckt ist.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Art. 126 (HRegV)

[1] Unterstellt sich eine ausländische Rechtseinheit gemäss den Vorschriften des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG) durch eine Sitzverlegung schweizerischem Recht, so gelten für die Eintragung in das Handelsregister die Bestimmungen über die Eintragung einer neu gegründeten Rechtseinheit.

[2] Zusätzlich zu den für die Eintragung der Rechtseinheit erforderlichen Belegen müssen die Anmeldenden dem Handelsregisteramt die folgenden besonderen Belege einreichen:

a. einen Nachweis des rechtlichen Bestehens der Rechtseinheit im Ausland;
b. einen Nachweis über die Zulässigkeit der grenzüberschreitenden Sitzverlegung im ausländischen Recht oder eine Bewilligung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements gemäss Absatz 4;
c. einen Nachweis, dass die Anpassung an eine schweizerische Rechtsform möglich ist;
d. einen Nachweis, dass die Rechtseinheit den Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in die Schweiz verlegt hat;
e. im Fall einer Kapitalgesellschaft: den Bericht einer zugelassenen Revisionsexpertin oder eines zugelassenen Revisionsexperten, der belegt, dass das Kapital der Gesellschaft nach schweizerischem Recht gedeckt ist.

[3] Zusätzlich zu den erforderlichen Angaben bei der Eintragung einer neu gegründeten Rechtseinheit müssen ins Handelsregister eingetragen werden:

a. das Datum des Beschlusses, mit dem sich die Rechtseinheiten nach den Vorschriften des IPRG schweizerischem Recht unterstellt;
b. die Firma oder der Name, die Rechtsform und der Sitz vor der Sitzverlegung in die Schweiz;
c. die ausländische Behörde, die für die Registrierung zuständig war, bevor die Rechtseinheit ihren Sitz in die Schweiz verlegt hat.

[4] Erteilt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement eine Bewilligung gemäss Artikel 161 Absatz 2 IPRG, so muss die entsprechende Verfügung dem Handelsregisteramt als Beleg eingereicht werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Eine Gesellschaft kann ohne vorherige Liquidation an ihrem ausländischen Sitz und Neugründung den Sitz in die Schweiz verlegen und sich damit der schweizerischen Rechtsordnung unter bestimmten Voraussetzungen unterstellen. Im IPRG wird explizit sowohl die Sitzverlegung der eintragungspflichtigen wie auch der nicht eintragungspflichtigen Gesellschaften geregelt. Die folgenden Ausführungen beschränken sich hauptsächlich auf die Kapitalgesellschaften.

IV.6.1.2 Voraussetzungen zur Sitzverlegung

169 Zuerst muss aufgrund des Sitzlandrechts geprüft werden, ob und unter welchen Bedingungen eine «Auswanderung» der Gesellschaft zulässig ist, bevor eine Anpassung an eine schweizerische Rechtsform erfolgen kann. Anschliessend ist abzuklären, ob die Rechtsform der ausländischen Gesellschaft an die angestrebte schweizerische Rechtsform angepasst werden kann. Für eine Gesellschaft mit Sitz im Ausland stehen nur die abschliessend aufgezählten Gesellschaftsformen des schweizerischen Rechts zur Verfügung. Falls sich eine Gesellschaft in das Handelsregister eintragen muss, so untersteht sie dem schweizerischen Recht, sobald sie den Nachweis erbracht hat, dass sie den Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in die Schweiz verlegt und sich dem schweizerischen Recht angepasst hat. Massgebend für die Unterstellung unter das schweizerische Recht ist bei eintragungspflichtigen Gesellschaften somit nicht der Handelsregistereintrag, sondern die Verlegung des Mittelpunkts der Geschäftstätigkeit in die Schweiz, was dann gegeben ist, wenn das Unternehmen tatsächlich in der Schweiz geleitet wird. Die Handelsregisterpraxis lässt als Nachweis dafür eine explizite schriftliche Bestätigung der die Eintragung anmeldenden Person (oberstes Leitungs- oder Verwaltungsorgan) in der Regel genügen.

Für eine Kapitalgesellschaft hat zudem ein zugelassener Revisionsexperte zu prüfen und zu bestätigen, dass das Gesellschaftskapital nach schweizerischem Recht gedeckt ist.

IV.6.1.3 Verfahren

170 Die gesetzlichen Voraussetzungen nach Art. 161 und 162 IPRG sind erfüllt, wenn das zuständige Organ der anmeldungspflichtigen Gesellschaft gemäss Art. 126 HRegV dem zuständigen kantonalen Registerführer folgende Belege vorlegen kann:

1. Nachweis des rechtlichen Bestehens der Rechtseinheit im Ausland;
2. Nachweis über die Zulässigkeit der grenzüberschreitenden Sitzverlegung im ausländischen Recht oder eine Bewilligung des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements;
3. Nachweis, dass eine Anpassung an eine schweizerische Rechtsform möglich ist;
4. Nachweis, dass die Rechtseinheit den Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in die Schweiz verlegt hat;
5. im Fall einer Kapitalgesellschaft: Bericht des zugelassenen Revisionsexperten, dass das Kapital der Gesellschaft gemäss den Bestimmungen des schweizerischen Rechts gedeckt ist.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Gegenüber Dritten ist die Sitzverlegung dann rechtlich verbindlich erfolgt, wenn die oben beschriebenen Schritte eingehalten wurden, dem zuständigen Handelsregisterführer die notwendigen Unterlagen eingereicht worden sind und die Sitzverlegung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) elektronisch publiziert worden ist (Art. 936a Abs. 1 OR).

IV.6.1.4 Durchzuführende Prüfung

171 Die Prüfung erfolgt gemäss dem Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen Prüfungen von EXPERTsuisse und sinngemäss nach den SA-CH. Hinsichtlich der Bewertung sei auf Kapitel IV.4.2.3 verwiesen. Sofern für die Einhaltung der dort umschriebenen Anforderungen Gewähr geboten wird und kein besonderer Status zu Veräusserungswerten erforderlich ist, kann die Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten auch gestützt auf die Bestätigung einer ausländischen Revisionsstelle erbracht werden. Allenfalls kann auch ein besonderer Bericht einer ausländischen Revisionsstelle eingeholt werden. Der zugelassene Revisionsexperte wird dann bei seiner eigenen Prüfung auf diese Bestätigung aufbauen. Er wird sich, ausserhalb der Pflichten gemäss Art. 162 IPRG, auch mit den möglichen Steuerfolgen der Sitzverlegung im Ausland zu befassen haben. Dies gilt vor allem, wenn ein Status erstellt wird, in dem auch die als Folge der Sitzverlegung geschuldeten Steuern zu berücksichtigen sind.

IV.6.1.5 Berichterstattung

172 Die Berichterstattung richtet sich nach dem Muster in PH 10, Beispiel 20. Die als Beilage zum Bericht wiederzugebende Bilanz (ohne Erfolgsrechnung) kann auch in ausländischer Währung und Sprache (evtl. mit Übersetzung) aufgestellt werden.

IV.6.1.6 Aspekte der Rechnungslegung

173 Im Zusammenhang mit der Erstellung des ersten Abschlusses einer Gesellschaft nach der Sitzverlegung in die Schweiz ergeben sich verschiedene Fragestellungen, auf welche nachfolgend eingegangen wird.

- *Bilanz zur Darstellung der Deckung des Kapitals nach schweizerischem Recht*
  Wie oben dargestellt, verlangt Art. 126 Abs. 2 Bst. e HRegV, dass ein Bericht eines zugelassenen Revisionsexperten die Deckung des Gesellschaftskapitals gemäss den Bestimmungen des schweizerischen Rechtes bestätigt. Grundlage für diesen Bericht ist eine Bilanz mit einem Stichdatum nahe am Tag der Eintragung ins Handelsregister. Häufig wird diese Bilanz in der Währung und Gliederung des Herkunftslandes dargestellt und die angestrebte Struktur des Eigenkapitals nach Schweizer Recht (Aktienkapital, Kapitalreserven, Gewinnreserven) bereits entsprechend abgebildet. Dieser Status stellt in der Regel noch nicht die Eröffnungsbilanz unter dem Schweizer Rechnungslegungsrecht dar, sondern dient einzig der Feststellung der Kapitaldeckung beim Eintrag ins Handelsregister.

- *Abzudeckender Zeitraum des ersten Jahresabschlusses*
  Bei der Erstellung des ersten Jahresabschlusses nach Sitzverlegung stellt sich namentlich bei einem unterjährigen Zuzug die Frage, welchen Zeitraum die Jahresrechnung abzudecken hat:

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- *Erster Ansatz:* nur Zeitraum seit Zuzug, d.h. Verlegung des Mittelpunkts der Geschäftstätigkeit in die Schweiz;
- *Zweiter Ansatz:* volles Geschäftsjahr, d.h. inklusive des Zeitabschnitts, in welchem die Gesellschaft im Ausland domiziliert war und die dort anwendbaren Buchführungs- und Rechnungslegungsvorschriften befolgte.

Für den ersten Ansatz spricht, dass die im Ausland angewandten Buchführungs- und Rechnungslegungsvorschriften u.U. nicht mit dem Schweizer Recht zu vereinbarende Buchführungs-, Bewertungs- und Darstellungssachverhalte enthielten. Zudem bestätigt der Vermerk des Abschlussprüfers, welcher den gesamten dargestellten Zeitabschnitt in der Jahresrechnung abzudecken hat, die Einhaltung des (Schweizer) Gesetzes (und der Statuten), was bei Einbezug eines Zeitabschnitts unter ausländischem Recht zu Problemen führen kann, wenn dieses vom Schweizer Recht abweicht.

Für den zweiten Ansatz spricht der Umstand, dass die ausländische Gesellschaft ohne Liquidation und Neugründung sowie unter Wahrung ihrer Identität in der Schweiz weitergeführt wird.

Aus den vorstehenden Überlegungen ist dem ersten Ansatz der Vorzug zu geben. Auch wird für steuerliche Zwecke nur der Zeitabschnitt in der Schweiz herangezogen.

174 Wenn der erste Abschluss dennoch das ganze Geschäftsjahr umfassen soll, so sind sämtliche Buchführungs-, Bewertungs- und Darstellungsvorgänge unter ausländischem Recht auf ihre Vereinbarkeit mit dem Schweizer Gesetz zu prüfen und ggf. anzupassen, was nur in einfachen Verhältnissen durchführbar erscheint.

- *Umgang mit Unterschieden zur Rechnungslegung im Herkunftsland*
  Anpassungen aus Vorperioden im ersten Abschluss nach Rechnungslegungsrecht
  Die Eröffnungsbilanz (Bilanz per Zeitpunkt des Zuzugs unter dem ersten Ansatz resp. per Zeitpunkt des Beginns des Geschäftsjahres unter dem zweiten Ansatz) als Basis für die Rechnungslegung nach Schweizer Recht ist nach den massgebenden Vorgaben des Rechnungslegungsrechts zu gliedern. Angestrebt wird dabei, die Aktiven und Passiven grundsätzlich so zu bewerten, als ob immer schon das Schweizer Recht angewandt worden wäre. Vereinfachende Annäherungen wie bspw. die Übernahme der Werte aus dem vorhergehenden Rechnungslegungsstandard als fortgeführte Anschaffungswerte oder die Umrechnung von monetären Positionen zum Stichtagskurs der Eröffnungsbilanz sind dabei zulässig. Wertanpassungen gegenüber der letzten nach ausländischem Recht erstellten Bilanz sind in der Eröffnungsbilanz erfolgsneutral in den Gewinnreserven zu erfassen.

- *Darstellung von Vorjahreszahlen*
  Das Schweizer Rechnungslegungsrecht kennt nur die prospektive Anwendung von Rechnungslegungsbestimmungen. Bei erstmaliger Anwendung einer Rechnungslegungsvorschrift (bspw. Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung oder einer Geldflussrechnung) kann auf die nachträgliche Erstellung von Vorjahreszahlen verzichtet werden. Dies gilt auch bei der erstmaligen Erstellung eines Abschlusses nach Schweizer Recht bei einer Sitzverlegung aus dem Ausland. Die Vorjahreszahlen nach ausländischem Recht, meist in einer anderen Währung, Gliederung und u.U. ungeprüft, eig-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

nen sich mangels Vergleichbarkeit in der Regel nicht als Vorjahresangaben, können aber im Anhang der Jahresrechnung offengelegt werden.

- *Offenlegung im Anhang der ersten Jahresrechnung*
  Nebst den Angaben im Anhang nach Art. 959c OR gebieten die Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung nach Art. 958c OR eine angemessene Offenlegung der Einflüsse der Sitzverlegung auf die erste Jahresrechnung in der Schweiz. Angezeigt ist hier insbes. eine Überleitung des Eigenkapitals gemäss Schlussbilanz des Herkunftslandes zum Eigenkapital gemäss Eröffnungsbilanz unter Schweizer Recht.

IV.6.1.7 Grenzüberschreitende Fusion, Spaltung und Vermögensübertragung

175 Gemäss Art. 163a IPRG ist es möglich, dass eine ausländische Gesellschaft mittels einer Fusion mit einer Schweizer Gesellschaft in die Schweiz verlagert wird, wenn das auf die Gesellschaft anwendbare Recht dies gestattet und dessen Voraussetzungen erfüllt sind (Immigrationsabsorption oder Immigrationskombination). Auch eine Sitzverlegung durch Abspaltung ist im IPRG vorgesehen. Die von der Revisionsstelle zu beachtenden Regelungen sind in Art. 162, 163a, 163b, 163d und 164 IPRG niedergelegt.

IV.6.2 Prüfung der Sitzverlegung einer CH-Gesellschaft ins Ausland

IV.6.2.1 Gesetzliche Grundlagen

176 Für die Verlegung einer Gesellschaft von der Schweiz ins Ausland sind u.a. Art. 163 IPRG sowie Art. 127 HRegV massgebend. Sie lauten wie folgt:

> **Art. 163 (IPRG)**
>
> [1] Eine schweizerische Gesellschaft kann sich ohne Liquidation und Neugründung dem ausländischen Recht unterstellen, wenn die Voraussetzungen nach schweizerischem Recht erfüllt sind und sie nach dem ausländischen Recht fortbesteht.
>
> [2] Die Gläubiger sind unter Hinweis auf die bevorstehende Änderung des Gesellschaftsstatuts öffentlich zur Anmeldung ihrer Forderungen aufzufordern. Artikel 46 des Fusionsgesetzes vom 3. Oktober 2003 findet sinngemäss Anwendung.
>
> [3] Die Bestimmungen über vorsorgliche Schutzmassnahmen im Fall internationaler Konflikte im Sinne von Artikel 61 des Landesversorgungsgesetzes vom 8. Oktober 1982 sind vorbehalten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Art. 127 (HRegV)

[1] Verlegt eine schweizerische Rechtseinheit gemäss den Vorschriften des IPRG ihren Sitz ins Ausland, so müssen die Anmeldenden dem Handelsregisteramt zusätzlich zu den für die Löschung der Rechtseinheit erforderlichen Belegen die folgenden Belege einreichen:

a. einen Nachweis, dass die Rechtseinheit im Ausland weiter besteht;
b. den Bericht einer zugelassenen Revisionsexpertin oder eines zugelassenen Revisionsexperten, welcher bestätigt, dass die Forderungen der Gläubigerinnen und Gläubiger im Sinne von Artikel 46 FusG sichergestellt oder erfüllt worden sind oder dass die Gläubigerinnen und Gläubiger mit der Löschung einverstanden sind;
c. den Beschluss des zuständigen Organs, mit dem sich die Rechtseinheit nach den Vorschriften des IPRG ausländischem Recht unterstellt;
d. gegebenenfalls die Bewilligung nach dem Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland.

[2] Wird die Verlegung des Sitzes einer schweizerischen Rechtseinheit ins Ausland im Handelsregister angemeldet, so macht das Handelsregisteramt den Steuerbehörden des Bundes und des Kantons Mitteilung. Die Löschung darf erst vorgenommen werden, wenn diese Behörden zugestimmt haben.

[3] Ins Handelsregister müssen eingetragen werden:

a. das Datum des Beschlusses des zuständigen Organs, mit dem sich die Rechtseinheit nach den Vorschriften des IPRG ausländischem Recht unterstellt;
b. die Firma oder der Name, die Rechtsform und der Sitz nach der Sitzverlegung ins Ausland;
c. die ausländische Behörde, die für die Registrierung zuständig ist, nachdem die Rechtseinheit ihren Sitz ins Ausland verlegt hat;
d. das Datum des Revisionsberichts, der bestätigt, dass die Vorkehrungen zum Schutz der Gläubigerinnen und Gläubiger erfüllt worden sind;
e. die Tatsache, dass die Rechtseinheit gelöscht wird.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.6.2.2 Voraussetzungen zur Sitzverlegung

177 Zuerst muss aufgrund des Gesetzes des neuen Sitzlandes geprüft werden, ob und unter welchen Bedingungen eine «Einwanderung» der Gesellschaft zulässig ist, bevor weitere Schritte unternommen werden.

IV.6.2.3 Verfahren

178 Die gesetzlichen Voraussetzungen nach Art. 163 IPRG sind erfüllt, wenn das zuständige Organ der anmeldungspflichtigen Gesellschaft gemäss Art. 127 HRegV dem zuständigen kantonalen Handelsregisteramt zusätzlich zu den für die Löschung der Rechtseinheit erforderlichen Belegen die folgenden Dokumente einreicht:

1. Nachweis, dass die Rechtseinheit im Ausland weiterbesteht;
2. Bericht eines zugelassenen Revisionsexperten, welcher bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger im Sinne von Artikel 46 FusG sichergestellt oder erfüllt worden sind oder dass die Gläubiger mit der Löschung einverstanden sind;
3. Beschluss des zuständigen Organs, mit dem sich die Rechtseinheit nach den Vorschriften des IPRG ausländischem Recht unterstellt.
4. Gegebenenfalls die Bewilligung nach dem Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland.

Das Handelsregisteramt macht den Steuerbehörden des Bundes und des Kantons eine Mitteilung. Die Löschung wird erst mit der Zustimmung dieser Behörden vorgenommen.

IV.6.2.4 Durchzuführende Prüfung

179 Ein zugelassener Revisionsexperte muss bestätigen, dass die Forderungen der Gläubiger im Sinne von Art. 46 FusG sichergestellt oder erfüllt worden sind oder dass die Gläubiger mit der Löschung einverstanden sind. Hinsichtlich Prüfungsumfang sei auf Kapitel IV.8 verwiesen. Die mit einer solchen «Auswanderung» der Gesellschaft zusammenhängenden Steuern sind bei dieser Beurteilung zu berücksichtigen.

IV.6.2.5 Berichterstattung

180 Die Berichterstattung richtet sich nach den Erläuterungen in Kapitel IV.8.

IV.6.2.6 Grenzüberschreitende Fusion, Spaltung und Vermögensübertragung

181 Gemäss Art. 163b IPRG ist es möglich, dass eine Schweizer Gesellschaft mittels einer Fusion mit einer ausländischen Gesellschaft ins Ausland verlagert wird (Emigrationsabsorption oder Emigrationskombination). Auch eine Sitzverlegung durch Abspaltung ist im IPRG vorgesehen. Die von der Revisionsstelle zu beachtenden Regelungen sind in Art. 162, 163a, 163b, 163d und 164 IPRG niedergelegt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.7 Prüfungen im Kontext von Kapitalverlust und Überschuldung

182 Im Fall eines Kapitalverlusts oder einer Überschuldung sind neben dem Gesetz und der einschlägigen Rechtsprechung auch die Grundsätze und Verlautbarungen des Berufsstands von Relevanz, so insbes. (in der jeweils gültigen Fassung):

- PS-CH 290 «Drohende Zahlungsunfähigkeit, Kapitalverlust und Überschuldung»;
- ISA-CH 570 «Fortführung der Geschäftstätigkeit»;
- Schweizer Prüfungshinweis (PH) 10 «Berichterstattung zur Prüfung von besonderen Vorgängen», insbes. Berichtsbeispiele zur Prüfung der Zwischenbilanz zu Fortführungs- und zu Veräusserungswerten (Art. 725b Abs. 2 OR);
- Berichtsbeispiel von EXPERTsuisse betreffend Aufhebung der Rangrücktrittsvereinbarung.

Für Prüfungen im Zusammenhang mit der Fusion von Unternehmen mit Kapitalverlust oder Überschuldung (vgl. Art. 6 FusG) wird auf die entsprechenden Grundsätze und Verlautbarungen des Berufsstands verwiesen (vgl. auch Kapitel IV.8.3.2).

Die Pflichten und Verantwortlichkeiten beim Vorliegen eines Kapitalverlusts nach Art. 725a Abs. 1 OR bzw. einer Überschuldung nach Art. 725b Abs 1 OR – insbes. auch die Berechnung des Kapitalverlusts sowie die möglichen Sanierungsmassnahmen – sind in den nachfolgenden Abschnitten, im PS-CH 290 sowie im HWP OR bzw. HWP ER beschrieben. Im HWP OR bzw. HWP ER wird auch auf die Rangrücktrittsvereinbarung eingegangen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.7.1 Prüfung der Jahresrechnung bei Kapitalverlust nach Art. 725a Abs. 2 OR

IV.7.1.1 Gesetzliche Grundlagen

183 Im Zusammenhang mit der Prüfung von Jahresrechnungen im Kontext von Art. 725a Abs. 2 OR sind folgende Gesetzbestimmungen massgebend:

	Art. 725a
2. Kapitalverlust	[1] Zeigt die letzte Jahresrechnung, dass die Aktiven abzüglich der Verbindlichkeiten die Hälfte der Summe aus Aktienkapital, nicht an die Aktionäre zurückzahlbarer gesetzlicher Kapitalreserve und gesetzlicher Gewinnreserve nicht mehr decken, so ergreift der Verwaltungsrat Massnahmen zur Beseitigung des Kapitalverlusts. Er trifft, soweit erforderlich, weitere Massnahmen zur Sanierung der Gesellschaft oder beantragt der Generalversammlung solche, soweit sie in deren Zuständigkeit fallen. [2] Hat die Gesellschaft keine Revisionsstelle, so muss die letzte Jahresrechnung vor ihrer Genehmigung durch die Generalversammlung überdies einer eingeschränkten Revision durch einen zugelassenen Revisor unterzogen werden. Der Verwaltungsrat ernennt den zugelassenen Revisor. [3] Die Revisionspflicht nach Absatz 2 entfällt, wenn der Verwaltungsrat ein Gesuch um Nachlassstundung einreicht. [4] Der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle oder der zugelassene Revisor handeln mit der gebotenen Eile.

Weiter gehende Erläuterungen zur Feststellung und Berechnung eines Kapitalverlusts, den Pflichten des Verwaltungsrats sowie der Revisionsstelle bzw. des beauftragten zugelassenen Revisors finden sich in den HWP Bänden «Ordentliche Revision» bzw. «Eingeschränkte Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.7.2 Prüfung von Zwischenabschlüssen bei begründeter Besorgnis einer Überschuldung

IV.7.2.1 Gesetzliche Grundlagen und Fristen

184 Im Zusammenhang mit der Prüfung von Zwischenabschlüssen im Kontext von Art. 725b Abs. 2 OR sind folgende Gesetzbestimmungen massgebend:

3. Überschuldung

Art. 725b

[1] Besteht begründete Besorgnis, dass die Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht mehr durch die Aktiven gedeckt sind, so erstellt der Verwaltungsrat unverzüglich je einen Zwischenabschluss zu Fortführungswerten und Veräusserungswerten. Auf den Zwischenabschluss zu Veräusserungswerten kann verzichtet werden, wenn die Annahme der Fortführung gegeben ist und der Zwischenabschluss zu Fortführungswerten keine Überschuldung aufweist. Ist die Annahme der Fortführung nicht gegeben, so genügt ein Zwischenabschluss zu Veräusserungswerten.

[2] Der Verwaltungsrat lässt die Zwischenabschlüsse durch die Revisionsstelle oder, wenn eine solche fehlt, durch einen zugelassenen Revisor prüfen; er ernennt den zugelassenen Revisor.

[3] Ist die Gesellschaft gemäss den beiden Zwischenabschlüssen überschuldet, so benachrichtigt der Verwaltungsrat das Gericht. Dieses eröffnet den Konkurs oder verfährt nach Artikel 173a des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs.

[4] Die Benachrichtigung des Gerichts kann unterbleiben:

1. wenn Gesellschaftsgläubiger im Ausmass der Überschuldung im Rang hinter alle anderen Gläubiger zurücktreten und ihre Forderungen stunden, sofern der Rangrücktritt den geschuldeten Betrag und die Zinsforderungen während der Dauer der Überschuldung umfasst; oder
2. solange begründete Aussicht besteht, dass die Überschuldung innert angemessener Frist, spätestens aber 90 Tage nach Vorliegen der geprüften Zwischenabschlüsse, behoben werden kann und dass die Forderungen der Gläubiger nicht zusätzlich gefährdet werden.

[5] Verfügt die Gesellschaft über keine Revisionsstelle, so obliegen dem zugelassenen Revisor die Anzeigepflichten der eingeschränkt prüfenden Revisionsstelle.

[6] Der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle oder der zugelassene Revisor handeln mit der gebotenen Eile.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

185 Eine Überschuldung ist dann gegeben, wenn die Aktiven geringer sind als das Fremdkapital, bestehend aus Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Art. 725b Abs. 1 OR verlangt, dass die Überschuldungssituation anhand von geprüften Zwischenabschlüssen zu Fortführungs- und Veräusserungswerten zu beurteilen ist.

Im Gegensatz zum Kapitalverlust gemäss Art. 725a OR sind die Pflichten des Verwaltungsrats und der Revisionsstelle bei einer möglichen Überschuldung nicht an eine Jahresrechnung geknüpft. Auslöser von Massnahmen nach Art. 725b OR ist daher nicht der Eintritt einer Überschuldung, sondern bereits die «begründete Besorgnis» einer solchen, woraus folgt, dass eine Überschuldung zu diesem Zeitpunkt noch nicht zweifelsfrei feststehen muss. Es genügt die konkrete Befürchtung, um den von Art. 725b OR vorgesehenen Mechanismus auszulösen. Die «Erhärtung» der auslösenden Besorgnis bzw. die Antwort auf die zentrale Frage, ob die Gesellschaft überschuldet ist oder nicht, erfolgt erst im Rahmen der gemäss Art. 725b Abs. 1 und 2 OR zwingenden Erstellung und Prüfung der entsprechenden Zwischenabschlüsse.

186 Wann der kritische Punkt erreicht ist, an dem Anlass zu begründeter Besorgnis einer Überschuldung besteht, lässt sich nicht in allgemein gültiger Weise sagen. Die Beurteilung ist gestützt auf die wirtschaftliche und finanzielle Situation und aufgrund der Eigenkapitalbasis im konkreten Einzelfall vorzunehmen. Von einer begründeten Besorgnis ist in jedem Fall dann auszugehen, wenn sich aus der Jahresrechnung oder einem Zwischenabschluss zu Fortführungswerten eine Überschuldungssituation ergibt. Anlass zur begründeten Besorgnis einer Überschuldung kann sich aber auch aus anderen Faktoren ergeben, wie bspw. Nachhaltigkeit und Ausmass eingetretener Verluste, Liquiditätsprobleme, Anzeichen für erhöhten Rückstellungs- oder Wertberichtigungsbedarf, Auftauchen von Eventualverbindlichkeiten oder Wegfall von Kunden, welche für einen bedeutenden Teil von Umsatz oder Gewinn verantwortlich waren.

187 Bevor wegen begründeter Besorgnis einer Überschuldung die Erstellung der Zwischenabschlüsse überhaupt in Angriff genommen wird, hat der Verwaltungsrat, und vor Aufnahme ihrer Prüfungsarbeiten auch die Revisionsstelle, die vordringliche Frage zu klären, ob die Voraussetzungen für eine Fortführung der Geschäftstätigkeit überhaupt gegeben sind und ob die Fortführung der Gesellschaft möglich und gewollt ist (vgl. PS-CH 290 und ISA-CH 570). Ist die Fortführung der Geschäftstätigkeit verunmöglicht, kommen als Bewertungsbasis für den Zwischenabschluss von vornherein nur Veräusserungswerte infrage. Im Gegensatz dazu kann auf die Erstellung eines Zwischenabschlusses zu Veräusserungswerten verzichtet werden, wenn die Annahme der Fortführung gegeben ist und der Zwischenabschluss zu Fortführungswerten keine Überschuldung aufweist.

188 Die Zwischenabschlüsse nach Art. 725b Abs. 1 OR sollen Klarheit schaffen, ob eine Überschuldung (sowohl zu Fortführungs- als auch zu Veräusserungswerten) besteht. Aus dieser Zielsetzung lässt sich ableiten, dass die Erfolgsrechnung in diesem Status von zweitrangiger Bedeutung ist.

189 Die Zwischenabschlüsse zu Fortführungs- resp. Veräusserungswerten sind Nebenrechnungen zur Ermittlung des zum Zeitpunkt des Zwischenabschlusses noch vorhandenen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Eigenkapitals. Dabei sind insbes. die nachfolgenden Grundsätze und Prinzipien zu berücksichtigen:

- Ein Zwischenabschluss ist nach den Vorschriften zur Jahresrechnung zu erstellen. Vereinfachungen oder Verkürzungen sind zulässig, sofern keine Beeinträchtigung der Darstellung des Geschäftsgangs entsteht. (Art. 960f OR)
- Die Erstellung eines Zwischenabschlusses zu Fortführungswerten erfolgt weiterhin in Anwendung des Anschaffungswertprinzips. Zwangsreserven, die aufgrund der obligationenrechtlichen Höchstbewertungsvorschriften nicht aufgelöst bzw. bilanziert werden dürfen, finden im Zwischenabschluss zu Fortführungswerten keine Berücksichtigung. Die Anwendung der Bewertungsgrundsätze hat – immer auch unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips – stetig zu erfolgen.
- Dem Zwischenabschluss zu Veräusserungswerten hingegen liegen andere Bewertungsprinzipien zugrunde. Anstelle der Bewertung zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten treten Tages- oder Veräusserungswerte. Zudem müssen alle mit der Einstellung der Tätigkeit verbundenen Aufwendungen (Wertverluste auf Aktiven, Stilllegungen, Ablösungen, Vertragsauflösungen, Kündigungen u.a.) bei der Bilanzierung berücksichtigt werden (Art. 958a Abs. 2 OR). Die angesetzten Veräusserungswerte implizieren naturgemäss einen grösseren Anteil an Schätzungen und Ermessensentscheiden des Verwaltungsrats. Dieser Umstand ist im Rahmen der Prüfung entsprechend zu adressieren.

IV.7.2.2 Verantwortlichkeiten und Anforderungen

190 Auch wenn die begründete Besorgnis einer Überschuldung an sich jederzeit auftreten kann, hat die Revisionsstelle grundsätzlich keine Pflicht zur laufenden Überwachung der finanziellen Lage eines Unternehmens. Die Handlungspflichten des Gesetzes bei «begründeter Besorgnis einer Überschuldung» nach Art. 725b Abs. 1 OR treffen daher nur den Verwaltungsrat. Kommt dieser in seiner Beurteilung zum Schluss, dass begründete Besorgnis einer Überschuldung besteht, hat er demnach unverzüglich Zwischenabschlüsse zu erstellen.

191 Die Revisionsstelle ist gemäss Art. 728c Abs. 3 OR (ordentliche Revision) bzw. Art. 729c OR (eingeschränkte Revision) erst zum Handeln aufgerufen, wenn für sie eine offensichtliche Überschuldung erkennbar ist und der Verwaltungsrat untätig bleibt. Eine Handlungspflicht der Revisionsstelle entsteht weiter insbes. auch dann, wenn der Verwaltungsrat trotz Aufforderung keine Zwischenabschlüsse erstellt und daher das Vorliegen einer offensichtlichen Überschuldung nicht überprüft werden kann. In diesem Fall ist eine offensichtliche Überschuldung anzunehmen, weil der Verwaltungsrat gegenüber der Revisionsstelle zum Nachweis des vorhandenen Eigenkapitals verpflichtet ist. Es ist in dieser Situation somit nicht die Aufgabe der Revisionsstelle, eine Überschuldung nachzuweisen. Vielmehr hat der Verwaltungsrat den Nachweis zu erbringen, dass die Gesellschaft (allenfalls) nicht überschuldet ist bzw. dass keine begründete Besorgnis einer Überschuldung besteht.

192 Das Gesetz verlangt, dass die Überschuldungssituation anhand von geprüften Zwischenabschlüssen zu beurteilen ist. In aller Regel verlangen auch die Gerichte für die Konkurseröffnung geprüfte Zwischenabschlüsse. Andererseits benötigt die Erstellung von

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Zwischenabschlüssen unter Umständen zu viel Zeit. Es ist deshalb vertretbar, bei solchen Zwischenabschlüssen Vereinfachungen bei Prüfung und Bewertung vorzunehmen, wenn die Überschuldung offensichtlich und erheblich und eine Sanierung der Gesellschaft nicht möglich oder nicht beabsichtigt ist. Massgebend ist die eindeutige Aussage von Verwaltungsrat und Revisionsstelle, dass die Gesellschaft überschuldet ist.

193 Die Erstellung und die Prüfung eines Zwischenabschlusses zu Veräusserungswerten können schwierig sein. Für viele Vermögensgegenstände, vor allem für nicht neuwertige und nicht laufend gehandelte, sind Veräusserungswerte wegen fehlender Markttransparenz kaum oder nur mit hohem finanziellem und zeitlichem Aufwand zu ermitteln. Hier ist ein vereinfachtes Vorgehen ebenfalls vertretbar, sofern eine Sanierung und Fortführung der Gesellschaft möglich und ernsthaft beabsichtigt ist und die Überschuldung zu Fortführungswerten unbestrittenermassen kleiner ist als diejenige zu Veräusserungswerten. Da es in solchen Fällen genügen wird, die Überschuldung zu Fortführungswerten abzudecken (einschliesslich einer angemessenen Wiederherstellung des Eigenkapitals), spielt das exakte Ausmass der Überschuldung zu Veräusserungswerten eine untergeordnete Rolle. Für schwierig zu bewertende Aktiven (bspw. Vorräte) bzw. Verpflichtungen (bspw. Rückstellungen) genügt es deshalb, die Überschuldung anhand eines Höchst- bzw. eines Mindestbetrags festzustellen. In der Berichterstattung der Revisionsstelle ist dabei zum Ausdruck zu bringen, dass sich die Überschuldung der Gesellschaft zu Veräusserungswerten unter Umständen noch erhöhen kann.

194 Ein vereinfachtes Verfahren zum Nachweis der Überschuldung muss der Revisionsstelle schliesslich auch dort zugebilligt werden, wo sich der Verwaltungsrat weigert, Zwischenabschlüsse zu erstellen, und die Revisionsstelle in der Überzeugung einer offensichtlichen Überschuldung das Gericht selbst benachrichtigen muss. In solchen Fällen wird die Revisionsstelle dem Gericht den Tatbestand der Überschuldung auf andere Art – bspw. durch eine an die letzte Jahresrechnung anknüpfende Darstellung – glaubhaft machen müssen.

195 Aus dem Gesetzeswortlaut und aus der Zielsetzung von Art. 725b Abs. 2 OR lässt sich ferner ableiten, dass der dazugehörige Bericht der Revisionsstelle eine eindeutige Aussage darüber abzugeben hat, ob die Gesellschaft überschuldet ist oder nicht. Bei Bewertungsunsicherheiten muss die Revisionsstelle deshalb den ihr zustehenden Bewertungsspielraum wertmässig konkretisieren und nachvollziehbar darlegen.

196 Die Pflichten der gesetzlichen Revisionsstelle im Zusammenhang mit einer Überschuldung sind besonders kritisch. Bei Unternehmen in angespannter finanzieller Lage steigt die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls für Eigenkapitalgeber und Gläubiger, zudem besteht die Gefahr von unzulässigen Gläubigerbegünstigungen. Wenn Schadenereignisse tatsächlich eintreten, wächst die Gefahr, dass in der Abfolge der Geschehnisse nach Gründen gesucht wird, um gegenüber den Organen Ansprüche geltend zu machen.

Wichtig ist, dass die Revisionsstelle im gesamten Massnahmenpaket bei Überschuldung
- keine Formfehler begeht;
- bei der Aufforderung zum Handeln stets Fristen setzt und diese auch durchsetzt;
- im Fall der Fristansetzung den Betroffenen stets klarmacht, was sie bei Nichtbefolgung ihrerseits unternehmen kann bzw. unternehmen muss;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- beim Ansetzen von Fristen den Zeitfaktor realistisch beurteilt und auf die von ihr angemahnten Sachverhalte ausrichtet; so erfordert selbst die Durchführung kurzfristig realisierbarer Sanierungsmassnahmen, bspw. die Erwirkung eines Forderungsverzichts, eine gewisse Zeit; das Gesetz hält ausdrücklich fest, dass die Überschuldung spätestens aber 90 Tage nach Vorliegen der geprüften Zwischenabschlüsse durch eine Sanierung nach Art. 725b Abs. 4 Ziff. 2 OR behoben sein muss.
- stets berechenbar und glaubwürdig bleibt, indem sie eine klare und unmissverständliche Haltung einnimmt. Dies ist besonders dann bedeutsam, wenn sich die Revisionsstelle einem unrealistischen, widerwilligen oder säumigen Verwaltungsrat gegenübersieht;
- nach einem ersten Eingreifen in die Massnahmenkette (bspw. durch Aufforderung zum Handeln bei Pflichtsäumnis) den weiteren Ablauf der Geschehnisse sorgsam überwacht und die jeweils angemessenen Schritte unternimmt;

197 Die Vorschriften von Art. 725b OR gelten für jede Aktiengesellschaft, ungeachtet dessen, ob ihre Jahresrechnung ordentlich, eingeschränkt oder gar nicht geprüft wird (Opting-out). Dies gilt für geprüfte Gesellschaften – wie in Art. 728c Abs. 3 und 729c OR für die ordentlich und die eingeschränkt prüfende Revisionsstelle gleichlautend bestimmt – auch mit Bezug auf die subsidiären Handlungs- und Anzeigepflichten der Revisionsstelle in den Fällen einer offensichtlichen Überschuldung.

Verfügt ein Unternehmen infolge eines Opting-out über keine Revisionsstelle, obliegen dem für die Zwischenabschlussprüfung nach Art. 725b Abs. 2 OR beigezogenen zugelassenen Revisor die Anzeigepflichten der eingeschränkt prüfenden Revisionsstelle (Art. 725b Abs. 5 OR). Wie bei der eingeschränkten Revision besteht demnach eine Pflicht zur ersatzweisen Benachrichtigung des Gerichts bei offensichtlicher Überschuldung (Art. 729c OR), nicht aber eine Pflicht zur Benachrichtigung der Generalversammlung bei Rechtsverletzungen.

IV.7.2.3 Prüfungsvorgehen

198 Bei der Prüfung der Zwischenabschlüsse nach Art. 725b Abs. 1 OR handelt es sich um eine besondere gesetzlich verlangte Prüfung, die weder einer ordentlichen noch einer eingeschränkten Revision entspricht. Die Gesellschaft hat die Zwischenabschlüsse in jedem Fall durch die Revisionsstelle prüfen zu lassen. Im Fall eines Opting-out ist ein zugelassener Revisor beizuziehen.

199 Die Prüfung erfolgt nach den SA-CH (insbes. PS-CH 290 und ISA-CH 570). Dies trifft auch zu, wenn die Gesellschaft nur eingeschränkt (gemäss SER) oder gar nicht geprüft wird (Opting-out). D.h., es sind in jedem Fall die relevanten Vorgaben der SA-CH einzuhalten, um ein positiv formuliertes Prüfungsurteil zu den Zwischenabschlüssen zu Fortführungs- und Veräusserungswerten abgeben zu können. In diesem Kontext hat sich der Prüfer auch an die Vorgaben im HWP OR bzw. HWP ER zu halten.

Grundsätzlich bildet PS-CH 290 den Massstab für die Prüfung der Zwischenabschlüsse. Die Prüfung ist auf eine hinreichende Prüfungssicherheit ausgelegt. Vereinfachungen bei Prüfung und Bewertung sind dann vertretbar, wenn im konkreten Fall die Überschuldung offensichtlich und erheblich und eine Sanierung der Gesellschaft nicht möglich

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

oder nicht beabsichtigt ist (vgl. PS-CH 290). In diesem Fall kann die Prüfung auf die Feststellung ausgelegt werden, ob die Überschuldung zu Fortführungs- und zu Veräusserungswerten offensichtlich und erheblich ist, wobei in der Berichterstattung auf diese «Vereinfachung» hinzuweisen ist.

200 Der zugelassene Revisor hat die Prüfung so zu planen, dass hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen eingehalten sind. Der Prüfer muss eine Risikobeurteilung vornehmen sowie allgemeine und aussagebezogene Prüfungshandlungen (Einzelfallprüfungen und analytische Verfahren) in seiner Prüfung vorsehen. Darüber hinaus ist das interne Kontrollsystem des Unternehmens im gesamten Prüfungsprozess miteinzubeziehen. Wird im Fall eines Opting-out ein unabhängiger Prüfer beigezogen, empfiehlt es sich, den Auftrag im Rahmen einer Auftragsbestätigung zu definieren. Prüfungsgegenstand sind dabei die durch den Verwaltungsrat erstellten Zwischenabschlüsse sowie die Beurteilung des Verwaltungsrats, ob die Forderungen der Gesellschaftsgläubiger zu Fortführungs- und/oder zu Veräusserungswerten gedeckt sind.

Die vorzunehmenden Prüfungshandlungen müssen durch den Prüfer situativ ausgewählt und durchgeführt werden. Die entsprechenden Verfahren sind stets an der gemachten Risikobeurteilung auszurichten. Im Rahmen der Prüfungsplanung und -durchführung empfiehlt sich für den Prüfer die Orientierung an folgenden möglichen Leitfragen und Prüfungshandlungen:

201 Generelle Leitfragen

- Ist die Beurteilung des Verwaltungsrats hinsichtlich der Fähigkeit zur Unternehmensfortführung korrekt und nachvollziehbar? (Vgl. ISA-CH 570)
- Sind die Zwischenabschlüsse zu Fortführungs- und Veräusserungswerten bzw. nur zu Fortführungs- bzw. nur zu Veräusserungswerten auf Basis von korrekten Beurteilungen erstellt worden?
- Hat der Verwaltungsrat Massnahmen definiert, um die Fortführungsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig zu gewährleisten?

Allgemeine und aussagebezogene Prüfungshandlungen

- Durchführung einer Risikobeurteilung bzw. -abwägung (inkl. Umfeldanalyse);
- Analytische Prüfung der Zwischenabschlüsse;
- Beurteilung von Veränderungen und Entwicklungen zur letzten (geprüften) Jahresrechnung;
- Berechnung der Wesentlichkeit;
- Durchführung von aussagebezogenen Prüfungshandlungen gemäss HWP OR;
- Durchsicht Budget/Liquiditätsplanung für mindestens zwölf Monate;
- Beurteilung Einhaltung der gesetzlichen Bewertungsvorschriften bei Zwischenabschlüssen zu Fortführungswerten;
- Beurteilung Angemessenheit der angesetzten Veräusserungswerte sowie Beurteilung Vollständigkeit Abgrenzung der Liquidationskosten bei Zwischenabschlüssen zu Veräusserungwerten (dabei ist insbes. ISA-CH 540 im Rahmen der Beurteilung von und des Umgangs mit Schätzungen Rechnung zu tragen);

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Beurteilung der Angaben im Anhang des Zwischenabschlusses in Bezug auf Umstellung der Bewertungsgrundlagen und getroffene Annahmen (Art. 959c Abs. 1 OR).

202 Schliesslich können der Revisionsstelle die folgenden Punkte bei ihrer Arbeit hilfreich sein:

- Revisionsmandate mit Zahlungsfähigkeits-, Kapitalverlust-, Überschuldungs- oder Fortführungsproblemen sind Risiko-Mandate, welche auch in der Dokumentation der Überlegungen und Schritte besonderer Sorgfalt und Konsequenz bedürfen.
- Insbes. im Überschuldungsfall besteht kein Raum für Spekulationen, übertriebene Erwartungen oder blosse Hoffnungen auf eine baldige Sanierung. Was zählt, sind einzig Fakten und deren vorsichtige Abwägung bzw. Bewertung. Es kann daher angezeigt sein, eine Zweitmeinung einzuholen.
- Auch wenn kurzfristig wirkende Sanierungen (d.h. mit Einschuss neuer Eigenmittel) realistisch sind, ist dies kein Grund, die notwendigen Prüfungen aufzuschieben. Eine derartige Sanierung könnte auch nach Berichtsabgabe, während einer allfälligen Nachfrist (vgl. PS-CH 290) erfolgen (und den Gang zum Gericht allenfalls verhindern).
- Auch bei Konzerngesellschaften ist darauf zu achten, dass das Vorgehen formal korrekt abläuft. Der Umstand, dass eine Gruppe als solche «solide» finanziert ist, kann nicht Grund sein, der Problematik weniger Aufmerksamkeit zu schenken. Kapitalverlust und Überschuldung sind Betrachtungen auf Ebene Einzelabschluss und werden nicht durch eine konsolidierte Betrachtungsweise relativiert. Auch in diesen Verhältnissen sind die notwendigen Sanierungsmassnahmen zu vollziehen.

IV.7.2.4 Berichterstattung

203 Der Wortlaut des Berichts hängt davon ab, welche Prüfungsstandards Anwendung finden. Die Prüfung hat grundsätzlich in Übereinstimmung mit den SA-CH zu erfolgen, auch für Gesellschaften, die der eingeschränkten Revision oder keiner Revision unterliegen. Format und Inhalt des Berichts richten sich primär nach den entsprechenden Standards (ISA-CH 700, ISA-CH 705 bzw. ISA-CH 706). Der Musterbericht findet sich in PH 10. Aus der Überschrift des Berichts geht hervor, ob die Prüfung durch die «Revisionsstelle» oder durch den (beauftragten) zugelassenen Revisor (hier: «Unabhängiger Prüfer») durchgeführt wird. Der Adressat des Berichts ist in beiden Fällen der Verwaltungsrat. Der Prüfbericht enthält ein Prüfungsurteil in Bezug auf die Übereinstimmung des Zwischenabschlusses mit dem schweizerischen Gesetz und den Statuten. Aus dem Gesetzeswortlaut und aus der Zielsetzung von Art. 725b Abs. 2 OR lässt sich ferner ableiten, dass der dazugehörige Bericht der Revisionsstelle bzw. des zugelassenen Revisors eine eindeutige Aussage darüber zu treffen hat, ob die Gesellschaft überschuldet ist oder nicht.

Erfolgt die Prüfung im abgekürzten Verfahren nach PS-CH 290, dann findet der Musterbericht in PH 10 Anwendung.

Die Formulierung des Berichts hängt vom Einzelfall ab und ist entsprechend den konkreten Verhältnissen zu ergänzen oder anzupassen.

Der Prüfer hat eine Vollständigkeitserklärung des Verwaltungsrats zu den Zwischenabschlüssen einzuholen. Die Erklärung ist grundsätzlich auf das Datum des Berichts zu

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

datieren. In ISA-CH 580 findet sich ein Beispiel einer Vollständigkeitserklärung, welches sinngemäss auf die jeweilige Situation anzupassen ist.

IV.7.3 Prüfung von Aufwertungen (Art. 725c OR)

IV.7.3.1 Grundlagen

204 Das Rechnungslegungsrecht sieht grundsätzlich eine Bewertung zu historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten vor (Art. 960a Abs. 1 OR). Bestehen konkrete Anzeichen einer Überbewertung von Aktiven oder von zu geringen Rückstellungen, sind die Werte zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. In Abweichung von diesem Grundsatz lässt Art. 725c OR für Aktiengesellschaften bei Vorliegen eines Kapitalverlusts oder einer Überschuldung eine Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen über die historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu. Die Aufwertung stellt eine Bilanzierungshilfe dar und darf nur zur Reduktion oder Beseitigung des Kapitalverlusts bzw. der Überschuldung (im Sinne von Art. 725a Abs. 1 bzw. Art. 725b Abs. 1 OR) vorgenommen werden. Mit der Aufwertung kann das ausgewiesene Eigenkapital erhöht werden; zur in der Regel notwendigen Liquiditätsverbesserung führt dies jedoch nicht.

		Art. 725c
4.	Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen	[1] Zur Behebung eines Kapitalverlusts nach Artikel 725a oder einer Überschuldung nach Artikel 725b dürfen Grundstücke und Beteiligungen, deren wirklicher Wert über die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gestiegen ist, bis höchstens zu diesem Wert aufgewertet werden. Der Aufwertungsbetrag ist unter der gesetzlichen Gewinnreserve gesondert als Aufwertungsreserve auszuweisen. [2] Die Aufwertung ist nur zulässig, wenn die Revisionsstelle oder, wenn eine solche fehlt, ein zugelassener Revisor schriftlich bestätigt, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten sind. [3] Die Aufwertungsreserve kann nur durch Umwandlung in Aktien- oder Partizipationskapital sowie durch Wertberichtigung oder Veräusserung der aufgewerteten Aktiven aufgelöst werden.

Die gesetzlichen Grundlagen, die handelsrechtliche Verbuchung sowie die steuerlichen Auswirkungen der Aufwertung nach Art. 725c OR sind im HWP BR behandelt.

IV.7.3.2 Verantwortlichkeiten und Anforderungen

205 Bei der Aufwertung nach Art. 725c OR handelt es sich um eine bilanzielle Sanierungsmassnahme, welche in der Kompetenz des Verwaltungsrats liegt. Als Aufwertungsgegenstände kommen nach dem Gesetzeswortlaut nur Grundstücke und Beteiligungen infrage.

Wie in Art. 725c Abs. 2 OR ausgeführt, setzt die Aufwertung im betreffenden Zeitpunkt eine schriftliche Bestätigung der Revisionsstelle oder, wenn eine solche fehlt, eines zugelassenen Revisors zuhanden des Verwaltungsrats voraus, in der bestätigt wird, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten sind. Die Aufwertungsprüfung hat unge-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

achtet der gesetzlichen bzw. statutarischen Prüfungspflicht (ordentlich, eingeschränkt, Opting-out) zu erfolgen. Die Prüfung der Aufwertung ist durch die Revisionsstelle bzw. – im Fall eines Opting-out – durch einen vom Verwaltungsrat beauftragten zugelassenen Revisor vorzunehmen.

IV.7.3.3 Prüfungsvorgehen

206 Die Prüfung der Aufwertung erfolgt gemäss dem Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen Prüfungen von EXPERTsuisse und sinngemäss nach den SA-CH. Dies gilt auch dann, wenn die Jahresrechnung der Gesellschaft eingeschränkt oder gar nicht geprüft wird (Opting-out). Wichtig ist, festzuhalten, dass es sich nicht um eine ordentliche Revision nach Art. 728 ff. OR handelt, sondern um eine spezifische Prüfung des Aufwertungsgegenstands.

Dabei bedarf es des Ermessens des Prüfers, welche SA-CH im Rahmen der Aufwertungsprüfung sachlogisch relevant und anzuwenden sind. Es empfiehlt sich, den Auftrag im Rahmen einer Auftragsbestätigung zu definieren. Der Prüfer hat die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob die gesetzlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit der Aufwertung eingehalten sind. Im Kontext der Aufwertung nach Art. 725c OR ist dies im Wesentlichen die Prüfung der Höhe des vom Verwaltungsrat geplanten Aufwertungsbetrags resp. die Bewertungsobergrenze des aufgewerteten Aktivums. Diese ist zum einen auf den wirklichen Wert des Grundstücks oder der Beteiligung (Marktwertbetrachtung / maximaler aktivseitiger Aufwertungsbetrag) und zum anderen auf die Behebung des Kapitalverlusts nach Art. 725a OR resp. die Behebung der Überschuldung nach Art. 725b OR (maximaler passivseitiger Aufwertungsbetrag) begrenzt. Vgl. hierzu auch die Ausführungen im HWP BR.

207 Prüfungsgegenstand ist dabei zum einen der in der Bilanz angesetzte zulässige Aufwertungsbetrag (Bilanzposition) und zum anderen die entsprechenden durch den Verwaltungsrat aufbereiteten Nachweisdokumente zur aufgewerteten Position. Der Verwaltungsrat hat dabei seine detaillierten Bewertungsüberlegungen nachvollziehbar zu dokumentieren und den Aufwertungsbetrag zu belegen. Der Prüfer hat die Dokumentation und Beurteilung des Verwaltungsrats zu prüfen. Er muss insbes. die zugrunde liegenden Annahmen und relevanten Bewertungsparameter beurteilen. Dabei hat der Prüfer auch das Unternehmen als Ganzes, die Entwicklungen im Unternehmensumfeld und das gesamte Bilanzbild in seine Beurteilung miteinzubeziehen.

208 Der Prüfer muss dabei im Rahmen der Prüfung insbes. die nachfolgend aufgeführten Aspekte beurteilen. Der Prüfer kann sich an folgenden möglichen Leitfragen und Prüfungshandlungen orientieren. Dabei sind auch die Ausführungen und Grundsätze im HWP BR miteinzubeziehen.

- Vorliegen der gesetzlichen Bedingungen, damit eine Aufwertung nach Art. 725c OR überhaupt vorgenommen werden darf:
  - Nachvollzug Berechnung des Kapitalverlusts bzw. der Überschuldung nach Art. 725a Abs. 1 OR bzw. Art. 725b Abs 1 OR;
  - Liegt ein buchmässiger Kapitalverlust bzw. eine buchmässige Überschuldung vor und ist damit die gesetzliche Grundlage für eine Aufwertung nach Art. 725c OR als

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Sanierungsmassnahme vorhanden? Gemäss dem Wortlaut des Gesetzes ist es nicht erforderlich, dass alle übrigen Aktiven bis auf die gesetzlichen Höchstwerte aufgewertet und die Verbindlichkeiten inkl. Rückstellungen auf das geringste notwendige Mass reduziert worden sind, bevor eine Aufwertung zulässig ist. In der Regel wird das bilanzierende Unternehmen jedoch bestrebt sein, einen buchmässigen Kapitalverlust oder eine buchmässige Überschuldung zu vermeiden und eine Aufwertung nach Art. 725c OR erst als letzte Möglichkeit in Anspruch zu nehmen. Bevor vom Kostenwertprinzip abgewichen wird, ist es daher empfehlenswert und im Sinne der gesetzlichen Regelung, zuerst stille Reserven so weit wie möglich aufzulösen.

  - Ist der Kapitalverlust / die Überschuldung durch die vorgenommene Aufwertung (sowie allenfalls weitere Massnahmen) beseitigt bzw. ist das Eigenkapital in ausreichender Form wiederhergestellt (vgl. dazu HWP BR)?
  - Hat der Verwaltungsrat weitere unterstützende Massnahmen definiert, um die Fortführungsfähigkeit des Unternehmens hinreichend zu gewährleisten?
  - Im Gegensatz zu Art. 725a Abs. 1 OR ist nicht zwingend auf die letzte Jahresrechnung abzustellen. Ergibt sich aus einem Zwischenabschluss ein Kapitalverlust, so darf dieser bereits dann durch eine Aufwertung beseitigt werden.
- Gegenstand der Aufwertung:
  - Sind entsprechende Aufwertungsobjekte (Grundstücke/Beteiligungen) vorhanden bzw. in der Bilanz angesetzt?
  - Beurteilung Qualifikation der aufgewerteten Bilanzpositionen als Aufwertungsgegenstände im Sinne von Art. 725c Abs. 1 OR.
- Festlegung des wirklichen Werts des Aktivums:
  - Einholung und Prüfung entsprechender Nachweisdokumente;
  - Beurteilung Einhaltung des Vorsichtsprinzips (solide, konservative sichere Werte).
- Höhe des Aufwertungsbetrags:
  - Beurteilung Einhaltung gesetzliche Bewertungsobergrenze für Aufwertungsgegenstand bzw. -betrag (aktiv- und passivseitige Betrachtung).
- Ausweis der Aufwertung in der Jahresrechnung:
  - Beurteilung der Jahresrechnung als Ganzes;
  - Gesonderter Ausweis des Aufwertungsbetrags als Aufwertungsreserve in der Jahresrechnung;
  - Offenlegung der Aufwertung (Gegenstand und Betrag) im Anhang (diese wird zwar nach Art. 959c OR nicht gesetzlich verlangt, ist aber grundsätzlich im Sinne der Transparenz zu empfehlen).

209 Für die Prüfung der beiden möglichen Aufwertungsgegenstände sind folgende Prüfungshandlungen vorstellbar:

Grundstücke:
- Beurteilung, ob der Aufwertungsgegenstand als Grundstück definiert (vgl. HWP BR);
- Ausgewählte Prüfungshandlungen zu Sachanlagen gemäss HWP OR. Im Kontext der Aufwertung können dies insbes. Folgende sein:
  - Abgleich des Saldos nach Aufwertung mit geeigneten Unterlagen (Bewertungsgutachten usw.);

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

  - Beurteilung Einhaltung Bewertungsobergrenze bzw. -höchstbetrag des angepassten Bilanzwerts;
  - Beurteilung, ob ein Grundstück, welches für betriebliche Zwecke zwingend genutzt wird, überhaupt auf einen höheren, wirklichen Wert aufgewertet werden darf, wenn ein Verkauf (Realisierung) nicht umsetzbar ist.

Beteiligungen:
- Beurteilung, ob der Aufwertungsgegenstand als Beteiligung definiert (vgl. HWP BR);
- Ausgewählte Prüfungshandlungen zu Beteiligungen gemäss HWP OR. Im Kontext der Aufwertung können dies insbes. Folgende sein:
  - Abgleich des Saldos nach Aufwertung mit geeigneten Unterlagen (Unternehmenswertberechnung usw.);
  - Beurteilung Einhaltung Bewertungsobergrenze bzw. -höchstbetrag des neu angesetzten Bilanzwerts.

210 Die Prüfungshandlungen, Nachweise und Schlussfolgerungen hat der Prüfer angemessen und für Dritte nachvollziehbar zu dokumentieren sowie die entsprechende Archivierung sicherzustellen. Den Anforderungen der SA-CH ist während des gesamten Prüfungsprozesses Rechnung zu tragen.

Mit der Aufwertung kann zwar das ausgewiesene Eigenkapital erhöht werden, zu einer Liquiditätsverbesserung führt sie jedoch nicht. Die gesetzliche Revisionsstelle hat daher im Rahmen einer Aufwertungsprüfung stets auch ihre Pflichten im Zusammenhang mit Art. 725a und Art 725b OR aus PS-CH 290 zu erfüllen. Auch befreit es den Verwaltungsrat nicht von seiner Verantwortung, die Zahlungs- sowie Fortführungsfähigkeit des Unternehmens laufend zu überwachen.

IV.7.3.4 Berichterstattung

211 Der Bericht des Prüfers ist an den Verwaltungsrat gerichtet. Das Berichtsbeispiel findet sich in PH 10. In der Praxis scheint es praktikabel, die Aufwertungsprüfung mit der gesetzlichen Abschlussprüfung zusammenzulegen und auch die Berichterstattung beider Prüfungen (zwei separate Berichte) im gleichen Zeitpunkt an die ordentliche Generalversammlung bzw. den Verwaltungsrat zu richten.

Es empfiehlt sich insbes. bei einer gesonderten Berichterstattung, eine Erklärung des Verwaltungsrats über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Aufwertung gemäss Art. 725c OR einzuholen.

In den Folgejahren hat die Revisionsstelle die Aufwertung nicht mehr im Sinne von Art. 725c Abs. 2 OR zuhanden des Verwaltungsrats zu bestätigen. Der Ausweis erfolgt jedoch im Anhang (Art. 959c Abs. 1 OR) und ist damit Gegenstand der Prüfung der Jahresrechnung. Ebenso ist bei einer ggf. später folgenden Auflösung die Einhaltung der Bestimmungen von Art. 725c Abs 3 OR zu prüfen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.8 Fusion von Gesellschaften

IV.8.1 Übersicht

IV.8.1.1 Allgemeines

212 Bei einer Fusion handelt es sich um die rechtliche Verschmelzung zweier Unternehmen durch Vereinbarung. Eine Fusion weist folgende Charakteristiken auf:

- *Wahrung der Anteils- und Mitgliedschaftsrechte:* Gemäss Art. 7 FusG haben die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft Anspruch auf Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte an der übernehmenden Gesellschaft, die unter Berücksichtigung des Vermögens der beteiligten Gesellschaften, der Verteilung der Stimmrechte sowie aller anderen relevanten Umstände ihren bisherigen Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten entsprechen (Begriffe: vgl. Art. 2 FusG). Das FusG sieht jedoch mit der Möglichkeit von Ausgleichszahlungen und Abfindungen unter bestimmten Voraussetzungen eine Durchbrechung dieses Prinzips vor (vgl. Art. 7 Abs. 2 sowie Art. 8 und Art. 18 Abs. 5 FusG).
- *Vermögensmässige Kontinuität:* Sämtliche Aktiven, Passiven sowie sämtliche Rechtsverhältnisse werden auf die übernehmende Gesellschaft übertragen (Universalsukzession).
- *Auflösung ohne Liquidation:* Nach einer Fusion ist die Zahl der Gesellschaften kleiner als vor der Transaktion, da die übertragende Einheit aufgelöst wird.

IV.8.1.2 Absorptions- und Kombinationsfusion

213 Das FusG sieht zwei mögliche Arten von Fusionen vor (Art. 3 Abs. 1 FusG). Einerseits die Absorptionsfusion, bei welcher die übertragende Gesellschaft von einer bereits bestehenden Gesellschaft übernommen wird. Daneben ist im Gesetz auch noch die in der Praxis selten vorkommende Kombinationsfusion vorgesehen. Bei dieser Fusionsart erfolgt der Zusammenschluss, indem sämtliche übertragenden Gesellschaften aufgelöst werden und sämtliche Aktiven und Passiven auf eine im Rahmen der Fusion neu entstehende Gesellschaft übergehen.

IV.8.1.3 Übertragende und übernehmende Gesellschaft

214 Praktisch relevant ist die Unterscheidung zwischen übertragender und übernehmender Gesellschaft. Wer sein Vermögen überträgt und kraft der Fusion aufgelöst und im Handelsregister gelöscht wird, gilt als übertragende Gesellschaft. Als übernehmende Gesellschaft wird jene bezeichnet, welche die Aktiven und Passiven übernimmt und nach der Fusion weiterbesteht oder bei der Kombinationsfusion durch sie entsteht.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.8.1.4 Zulässige Fusionen

215 Die nachfolgende Abbildung 27 gibt eine Übersicht über alle zulässigen Fusionen:

		Übernehmender Rechtsträger											
		EF	KollG	KommG	AG	KommAG	GmbH	Genoss	Genoss#	Verein	Stiftung	VE	löR
Übertragender Rechtsträger	EF												
	KollG		F	F	F	F	F	F	F				
	KommG		F	F	F	F	F	F	F				
	AG				F	F	F	F	F				
	KommAG				F	F	F	F	F				
	GmbH				F	F	F	F	F				
	Genoss				F	F	F	F	F				
	Genoss#				F	F	F	F	F	F*			
	Verein				F*	F*	F*	F*	F*	F*			
	Stiftung										F		
	VE											F	
	löR				F	F	F	F	F	F	F		

Legende:

F:	Fusion zulässig
EF:	Einzelfirma
KollG:	Kollektivgesellschaft
KommG:	Kommanditgesellschaft
AG:	Aktiengesellschaft
KommAG:	Kommanditaktiengesellschaft
GmbH:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Genoss:	Genossenschaft mit Anteilscheinen
Genoss#:	Genossenschaft ohne Anteilscheine
VE:	Vorsorgeeinrichtung
löR:	Institut des öffentlichen Rechts
*:	Der Rechtsträger muss im Handelsregister eingetragen sein

Abbildung 27: Zulässige Fusionen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.8.1.5 Verfahrensablauf

216 Grundsätzlich kann der Ablauf einer Fusion in sechs Phasen eingeteilt werden:

	1. Phase:	2. Phase:	3. Phase:	4. Phase:	5. Phase:	6. Phase:
Was	• Abschluss Fusionsvertrag; • Erstellen Fusionsbericht; • eventuell Zwischenabschluss.	• Prüfung der zugrunde liegenden Bilanz (Fusionsbilanz), des Fusionsvertrags und des Fusionsberichts.	• Einsichtsverfahren (mind. 30 Tage); • Einladung zur Generalversammlung.	• Fusionsbeschluss.	• Eintragung ins Handelsregister.	• Sicherstellung der Gläubigerforderungen auf Verlangen.
Zuständigkeit	Vor der vierten Phase: Information und Konsultation der Arbeitnehmer, soweit Arbeitsverhältnisse übergehen.					
	Oberste Leitungs- od. Verwaltungsorgane der involvierten Rechtsträger bzw. Gesellschafter	Zugelassener Revisionsexperte bzw. staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen	Oberste Leitungs- od. Verwaltungsorgane der involvierten Rechtsträger bzw. Gesellschafter	Oberstes Organ der involvierten Rechtsträger bzw. Gesellschafter	Oberste Leitungs- od. Verwaltungsorgane der involvierten Rechtsträger bzw. Gesellschafter	Übernehmende Gesellschaft
Wann	Ab Entscheid über die Aufnahme von Fusionsverhandlungen	Nach Vorliegen der zugrunde liegenden Bilanz (Fusionsbilanz), des Fusionsvertrags und des Fusionsberichts	Nach Vorliegen des Prüfungsberichts	Nach Einsichtsverfahren	Nach Fusionsbeschluss und evtl. behördlicher Genehmigung (z.B. WEKO)	Innerhalb dreier Monate nach HR-Eintrag

Abbildung 28: Ablauf einer Fusion

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.8.1.6 Fusionsvertrag

217 Der Fusionsvertrag ist die Grundlage einer Fusion: In materieller Hinsicht geht es um die Vereinbarung der Übertragung sämtlicher Aktiven und Passiven der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft. Die übertragende Gesellschaft wird dabei ohne Liquidation aufgelöst (Art. 3 Abs. 2 FusG) und ihre Gesellschafter erhalten Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte der übernehmenden Gesellschaft (Art. 7 FusG). Der Fusionsvertrag regelt den Umtausch der Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft und bestimmt damit deren künftige Beteiligung am fusionierten Unternehmen. In formeller Hinsicht bildet der Fusionsvertrag die Basis für die weiteren Verfahrensschritte, namentlich für den Fusionsbericht (Art. 14 FusG), die Prüfung durch den Fusionsprüfer, d.h. durch einen zugelassenen Revisionsexperten (Art. 15 FusG) bzw. – im Fall einer Publikumsgesellschaft – durch ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen (Art. 727b Abs. 1 OR), den Fusionsbeschluss der Gesellschafter (Art. 18 FusG) sowie den Vollzug der Fusion durch die Eintragung ins Handelsregister (Art. 21 f. FusG).

218 Art. 13 Abs. 1 FusG enthält eine Aufzählung der objektiv wesentlichen Punkte des Fusionsvertrags, der in schriftlicher Form abgeschlossen werden muss (Art. 12 Abs. 2 FusG). Der Vollzug der Fusion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das oberste Organ der involvierten Rechtsträger bzw. Gesellschafter der beteiligten Gesellschaften. Die wesentlichsten Punkte des Fusionsvertrags sind laut Gesetz:

- lit. a: Name oder Firma, Sitz und Rechtsform der beteiligten Gesellschaften, im Fall der Kombinationsfusion auch Name oder Firma, Sitz und Rechtsform der neuen Gesellschaft;
- lit. b: Umtauschverhältnis für Anteile und ggf. Höhe der Ausgleichszahlung bzw. Angaben über die Mitgliedschaft der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft bei der übernehmenden Gesellschaft;
- lit. c: Rechte, welche die übernehmende Gesellschaft den Inhabern von Sonderrechten, von Anteilen ohne Stimmrecht oder von Genussscheinen gewährt;
- lit. e: Zeitpunkt, von dem an die Handlungen der übertragenden Gesellschaft als für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft vorgenommen gelten.

219 Die Fusionsparteien sind frei, über den gesetzlichen Minimalinhalt hinaus im Fusionsvertrag weitere Rechte und Pflichten vorzusehen. Diese können subjektiv wesentlich sein und damit das Zustandekommen des Fusionsvertrags beeinflussen, oder es kann sich um *Nebenpflichten* handeln, die auf das Gelingen der Transaktion keinen direkten Einfluss haben, jedoch für die Verhandlungen wesentlich sind (bspw. Geheimhaltungs- und Exklusivitätsklauseln). In den Fusionsverträgen werden oftmals folgende weitere Vereinbarungen getroffen:

- *Bedingungen für den Vollzug der Fusion:* Der Fusionsvertrag nennt Bedingungen, die erfüllt werden müssen bzw. von einer Partei zu erfüllen sind, bevor die Transaktion vollzogen werden kann.
- *Regelung des Schwebezustands:* Zwischen dem Abschluss des Fusionsvertrags und dem Zeitpunkt, zu welchem die Fusion im Handelsregister eingetragen und vollzogen werden kann, können Monate liegen. Der Schwebezustand ist für beide Parteien ein Unsicherheitsfaktor.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.8.1.7 Fusionsbericht

220 Die obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgane der Gesellschaften, die an der Fusion beteiligt sind, müssen einen schriftlichen Fusionsbericht erstellen, worin die Transaktion rechtlich und wirtschaftlich zu erläutern ist (Art. 14 FusG). Sie können den Bericht auch gemeinsam verfassen. Der Fusionsbericht soll zusätzlich zum Fusionsvertrag Transparenz schaffen, damit die Gesellschafter in Kenntnis aller für sie wesentlichen Umstände über die Fusion beschliessen können.

221 Für die Erstellung des Fusionsberichts ist gemäss Art. 14 Abs. 1 FusG das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan verantwortlich. Der Bericht muss von mindestens einem Mitglied des Organs unterzeichnet sein. Adressaten des Berichts sind die Gesellschafter, im Fall eines gemeinsamen Berichts die Gesellschafter aller Fusionspartner, und zwar unabhängig davon, ob ihnen ein Stimmrecht zusteht oder nicht (Art. 2 lit. f–g FusG). Jede an der Fusion beteiligte Gesellschaft muss an ihrem Sitz den Gesellschaftern den Fusionsbericht während 30 Tagen vor der Beschlussfassung zur Einsicht auflegen (Art. 16 Abs. 1 lit. b FusG). Auf Verlangen sind den Gesellschaftern Kopien des Berichts abzugeben (Art. 16 Abs. 3 FusG).

Nach Art. 14 Abs. 2 FusG können kleine und mittlere Unternehmen auf einen Fusionsbericht verzichten, sofern alle Gesellschafter dem Verzicht zustimmen. Bei einer Fusion zwischen Vereinen muss gemäss Art. 14 Abs. 5 FusG kein Fusionsbericht erstellt werden.

222 Art. 14 Abs. 3 FusG enthält eine Aufzählung des Pflichtinhalts eines Fusionsberichts, wobei einige Berichtspunkte nur bedingt notwendig sind und je nach Ausgestaltung der Transaktion entfallen können. Das wird im Gesetz bspw. mit der Formulierung «gegebenenfalls» ausgedrückt. Der Fusionsbericht umfasst gemäss dem Gesetz folgende Punkte:

- lit. a: Zweck und Folgen der Fusion;
- lit. b: Fusionsvertrag;
- lit. c: Umtauschverhältnis für Anteile und ggf. Höhe der Ausgleichszahlung bzw. die Mitgliedschaft der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft bei der übernehmenden Gesellschaft;
- lit. d: ggf. Höhe der Abfindung und Gründe, weshalb anstelle von Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten nur eine Abfindung gewährt werden soll;
- lit. e: Besonderheiten bei der Bewertung der Anteile im Hinblick auf die Festsetzung des Umtauschverhältnisses;
- lit. f: ggf. Umfang der Kapitalerhöhung der übernehmenden Gesellschaft;
- lit. g: ggf. Nachschusspflicht, andere persönliche Leistungspflichten und die persönliche Haftung, die sich für die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft aus der Fusion ergeben;
- lit. h: bei der Fusion von Gesellschaften mit unterschiedlichen Rechtsformen die Pflichten, die den Gesellschaftern in der neuen Rechtsform auferlegt werden können;
- lit. i: Auswirkungen der Fusion auf die Arbeitnehmer der an der Fusion beteiligten Gesellschaften sowie Hinweise auf den Inhalt eines allfälligen Sozialplans;
- lit. j: Auswirkungen der Fusion auf die Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften;
- lit. k: ggf. Hinweise auf erteilte und ausstehende behördliche Bewilligungen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Bei einer Kombinationsfusion muss dem Fusionsbericht der Entwurf der Statuten der neu zu gründenden Gesellschaft beigefügt werden (Art. 14 Abs. 4 FusG).

IV.8.2 Fusionsprüfung

IV.8.2.1 Grundsätzliches zur Fusionsprüfung

223 Die nachfolgenden Ausführungen betreffend Prüfungsgegenstand und -handlungen sowie die Berichterstattung beziehen sich auf Fusionen unter Gesellschaften gemäss Art. 2 lit. b FusG und gelten grundsätzlich sowohl für Absorptions- als auch für Kombinationsfusionen. Die Fusionsprüfung ist stets dann erforderlich, wenn die Übernahme durch eine Kapitalgesellschaft oder eine Genossenschaft mit Anteilscheinen erfolgt. Die Fusion von Stiftungen und Vorsorgeeinrichtungen wird in den Kapiteln IV.12 und IV.13 behandelt.

224 Der Fusionsvertrag, der Fusionsbericht und die der Fusion zugrunde liegende Bilanz sind von einem zugelassenen Revisionsexperten (Art. 15 FusG) resp. – im Fall einer Publikumsgesellschaft – von einem staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen (Art. 727b Abs. 1, Satz 2 OR) (Fusionsprüfer) prüfen zu lassen. Die an der Fusion beteiligten Gesellschaften können einen gemeinsamen Fusionsprüfer bestimmen. Verzichten alle Gesellschafter darauf, müssen fusionierende KMU-Gesellschaften im Sinne von Art. 2 lit. e FusG aufgrund von Art. 14 Abs. 2 und Art. 15 Abs. 2 FusG weder einen Fusionsbericht erstellen noch eine Fusionsprüfung durchführen lassen. Sind die Voraussetzungen nach Art. 23 Abs. 1 FusG erfüllt («Mutter-Tochter-Fusion», «Schwestern-Fusion»), ist aufgrund von Art. 24 Abs. 1 FusG weder ein Fusionsbericht zu erstellen noch ist der Fusionsvertrag prüfen zu lassen. Mutter-Tochter-Fusionen und Schwestern-Fusionen kommen in der Praxis häufig vor.

225 Der Fusionsprüfer nimmt in einem schriftlichen Prüfungsbericht zu den folgenden Fragen Stellung:

- Genügt die vorgesehene Kapitalerhöhung resp. das Kapital (bei Neugründung) der übernehmenden Gesellschaft zur Wahrung der Rechte der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft?
- Ist das Umtauschverhältnis für die Anteile bzw. die Abfindung vertretbar?
- Nach welcher Methode wurde das Umtauschverhältnis bestimmt? Aus welchen Gründen ist die angewandte Methode angemessen?
- Welche relative Bedeutung wurde ggf. verschiedenen angewandten Methoden für die Bestimmung des Umtauschverhältnisses beigemessen?
- Welche Besonderheiten waren bei der Bewertung der Anteile im Hinblick auf die Festsetzung des Umtauschverhältnisses zu beachten?

Die Reihenfolge der in Art. 15 Abs. 4 FusG aufgezählten Punkte, zu welchen der Fusionsprüfer Stellung nehmen muss, entspricht nicht unbedingt der logischen Abfolge der Prüfung. Zunächst dürfte die Wahl der Methode, dann das daraus abgeleitete Umtauschverhältnis und schliesslich die Höhe der notwendigen Kapitalerhöhung Prüfungsthema sein.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.8.2.2 Bewertungsmethoden

IV.8.2.2.1 Angewandte Methode

226 Nach der Konzeption des Gesetzes (Art. 7 Abs. 1, Art. 11 und Art. 17 Abs. 1 FusG) und nach Ansicht der Botschaft ist die Bilanz zentrale Grundlage für die Bewertung der Unternehmen und die Festlegung des Umtauschverhältnisses. Nur in wenigen Fällen dürfte in der Praxis allerdings das Abstellen auf die Bilanz eine geeignete Methode zur Festlegung des Unternehmenswerts sein. In der Praxis werden meist nicht Einzelabschlüsse nach Obligationenrecht, sondern konsolidierte Bilanzen herangezogen, welche oft nach strengeren Rechnungslegungsvorschriften (bspw. Swiss GAAP FER, IFRS Accounting Standards) erstellt sind. Häufiger als eine reine Bilanzanalyse kommen andere anerkannte und praktizierte Methoden der Unternehmensbewertung zur Anwendung. Es geht darum, unter diesen Methoden jene zu wählen, die angemessen erscheint, den Unternehmenswert möglichst genau zu ermitteln. Eine Methodenkombination kann ebenfalls sachgerecht sein. Die Wahl der Methode liegt im Ermessen des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans.

227 Die Unternehmen sind aufgrund dieser Überlegungen üblicherweise auf der Basis der Planzahlen des fusionierten Unternehmens auf einer *«stand-alone»*-Basis – unter Berücksichtigung absehbarer negativer Folgen der Fusion – zu bewerten. Die Zuordnung sogenannter Synergien zum einen oder anderen Unternehmen ist hingegen mit Vorsicht zu betrachten. Es geht um Effekte, die angestrebt werden und sich ggf. aufgrund künftiger Leistungen im vereinten Unternehmen verwirklichen, im Zeitpunkt der Bewertung jedoch noch nicht bestehen. Der Mehrwert der verwirklichten Synergien spiegelt sich im künftigen Mehrwert des fusionierten Unternehmens wider, an welchem die Gesellschafter aller involvierten Unternehmen partizipieren. Es besteht das Risiko, dass solche Synergien im Zuge einer Fusion überschätzt werden.

228 Der Fusionsprüfer hat die von den obersten Leitungs- oder Verwaltungsorganen genannten Gründe für die Wahl der Methode zu prüfen. Angemessen ist die Methode, wenn sie sachlich begründbar, mit anerkannten Grundsätzen der ordnungsgemässen Unternehmensbewertung vereinbar ist und im Ergebnis zu vertretbaren Resultaten führt. Unangemessen ist die Bewertungsmethode, wenn sie sachlich nicht begründbar oder offensichtlich unangemessen ist. Der Fusionsprüfer hat die Gründe zu erläutern und darzulegen, weshalb die konkret angewandte Methode angemessen ist.

IV.8.2.2.2 Verschiedene angewandte Methoden

229 Für die Bewertung der beteiligten Unternehmen ist in der Regel die gleiche Methode anzuwenden. Verschiedene Methoden rechtfertigen sich ggf., wenn Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen fusionieren oder wenn andere qualifizierte Gründe vorliegen (bspw. bei einer Barfusion resp. einem sogenannten Squeeze-out Merger, bei welchen den Aktionären der übertragenden Gesellschaft statt Aktien Geld ausgerichtet wird).

IV.8.2.3 Bestimmung des Umtauschverhältnisses

230 Auf der Basis der angewandten Methode(n) entscheidet der Fusionsprüfer, ob das Umtauschverhältnis bzw. die Abfindung vertretbar ist. Diese Überprüfung ist mehrstufig. Zu prüfen ist, ob die verwendeten Grundlagen zur Ermittlung der Unternehmenswerte

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

aktuell und für die angewandte Methode geeignet sind. Weiter ist zu überprüfen, ob die Methode richtig angewandt und die Unternehmenswerte korrekt berechnet wurden. Vom so ermittelten Unternehmenswert sind Abweichungen möglich, die sich aus dem Einzelfall ergeben. Den obersten Leitungs- oder Verwaltungsorganen steht ein Ermessensspielraum bei der Wahl der Methode wie auch bei der Bewertung an sich zu.

Der Fusionsprüfer muss im Rahmen der Vertretbarkeitsprüfung keine eigenständige Bewertung vornehmen. Er beurteilt das Umtauschverhältnis aufgrund der von den Parteien verwendeten Bewertungen und bestehenden Bewertungsgutachten.

231 Mit der Prüfung der *Vertretbarkeit* des Umtauschverhältnisses wurde bewusst ein milder Massstab gewählt. Vertretbar ist das Umtauschverhältnis, wenn es innerhalb einer Bandbreite von plausiblen Bewertungsansätzen liegt. Unvertretbar ist das Umtauschverhältnis, wenn es offensichtlich unrichtig ist oder auf der Verwendung unsachgemässer Grundlagen, willkürlicher Annahmen oder Schätzungen, methodischer Fehler oder Widersprüche sowie kalkulatorischer Fehler beruht, die sich auf das Umtauschverhältnis, die Ausgleichszahlung oder Abfindung wesentlich auswirken.

IV.8.2.4 Genügende Kapitalerhöhung

232 Der Fusionsprüfer prüft, ob die vorgesehene Kapitalerhöhung resp. das vorgesehene Kapital der übernehmenden Gesellschaft zur Wahrung der Rechte der Gesellschafter genügt. Dabei handelt es sich vorab um die mathematische Überprüfung der Kalkulation der erforderlichen Kapitalerhöhung. Ist die Festlegung der Unternehmenswerte und des Umtauschverhältnisses vertretbar und die Kalkulation der Kapitalerhöhung resp. des notwendigen Kapitals korrekt erfolgt, kann im Übrigen *per se* keine Unterpari-Emission vorliegen.

IV.8.2.5 Abfindung

233 Gemäss Art. 8 FusG können die an der Fusion beteiligten Gesellschaften im Fusionsvertrag vorsehen, dass die Gesellschafter zwischen Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten und einer Abfindung wählen können; sie können im Fusionsvertrag auch vorsehen, dass (zwangsweise) statt Anteils- und Mitgliedschaftsrechte nur eine Abfindung ausgerichtet wird. Letzteres bedingt jedoch das qualifizierte Quorum von mindestens 90 % der stimmberechtigten Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft gemäss Art. 18 Abs. 5 FusG. Für die Berechnung der Abfindung kann es sachgerecht sein, in gewissen Fällen eine andere Methode zu wählen als für die Berechnung des Umtauschverhältnisses.

234 Es stellt sich die Frage, ob das Wahlrecht gemäss Art. 8 Abs. 1 FusG eingeschränkt werden kann. Das kann notwendig sein, weil die übernehmende Gesellschaft nur bedingt über das notwendige freie Eigenkapital verfügt, um die Abfindung ausrichten zu können. Verschiedene Lösungen sind denkbar: Die Abfindung kann auf Minderheitsaktionäre beschränkt werden, oder es wird nur ein bestimmter Prozentsatz des Aktienbesitzes als Abfindung ausgezahlt und der Rest der Aktien in Aktien der übernehmenden Gesellschaft umgetauscht.

Als Abfindung kommen Bargeld, aber auch andere Vermögenswerte infrage, namentlich Anteile an einer dritten Gesellschaft.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.8.2.6 Weitere Prüfungspunkte

235 Der Fusionsprüfer hat sich gemäss Art. 15 Abs. 4 FusG bezüglich der Wahrung der Rechte der Gesellschafter über die vorstehend aufgeführten Punkte zu äussern. Unter Umständen kann oder muss er ergänzend auch zu anderen Fragen Stellung nehmen, bspw.:

- Gemäss Art. 11 FusG ist ggf. ein Zwischenabschluss zu erstellen. Grundsätzlich ist es Aufgabe des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans, zu beurteilen, ob ein Zwischenabschluss zu erstellen ist. Den Fusionsprüfer interessiert dies nur im Rahmen der Methodenprüfung und nur für den Fall, dass bei der Festlegung des Unternehmenswerts auf die Jahresrechnung bzw. den Zwischenabschluss abgestellt wird.
- Weist eine der an der Fusion beteiligten Gesellschaften einen hälftigen Kapitalverlust (Art. 725a OR) oder eine Überschuldung (Art. 725b OR) aus und ist die Bedingung von Art. 6 Abs. 1 FusG erfüllt bzw. entfällt die Voraussetzung aufgrund von Art. 6 Abs. 1bis FusG? Diese Frage hat der Fusionsprüfer zu beantworten, soweit er auch eine Bestätigung im Sinne von Art. 6 Abs. 2 FusG abgibt. Er kann diese Frage nur auf den Zeitpunkt des Stichtags der letzten geprüften Bilanz mit Sicherheit beantworten (vgl. IV.8.3.2.2).
- Sind die vorgesehenen Ausgleichszahlungen oder Abfindungen durch frei verwendbares Eigenkapital gedeckt? Nach Auffassung der bisher überwiegenden Lehrmeinung stellt die Ausrichtung von Geldleistungen an die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft eine gesetzlich geregelte Kapitalrückzahlung dar, weshalb die allgemeinen Regeln des Gesellschaftsrechts über die Rückleistung von Einlagen zu beachten sind. Namentlich muss die übernehmende Gesellschaft nach Fusion über frei verfügbare Mittel im Umfang der Geldleistungen verfügen. Ein anderer Teil der Lehre lehnt diese Voraussetzung mit dem Hinweis ab, dass diese Voraussetzungen bei einem vorgängigen Kauf der Aktien und anschliessender Durchführung einer Fusion als (teilweise) Mutter-Tochter-Fusion nicht erfüllt sein müssen.

236 Der Verwaltungsrat der übernehmenden Aktiengesellschaft muss nach dem Fusionsbeschluss durch die Generalversammlung einen Kapitalerhöhungsbericht erstellen, worin dieser Rechenschaft über die Einhaltung von Art. 652e OR gibt (bei Vorliegen eines Fusionsberichts nur über die Einhaltung von Art. 652e Ziff. 4 OR) und u.a. bestätigt, dass das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre aufgehoben, im Rahmen der Fusion den bisherigen Aktionären der übertragenden Gesellschaft neu ausgegebene Aktien zur Abfindung zugeteilt und sämtliche an der Generalversammlung gefassten Beschlüsse eingehalten worden sind. Ein zugelassener Revisor (zugelassener Revisionsexperte oder staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen, Art. 727b OR) hat gemäss Art. 652f OR zu bestätigen, dass der Kapitalerhöhungsbericht vollständig und richtig ist (vgl. IV.3). Gemäss Art. 131 Abs. 1 lit. e HRegV sind die Belege für die Kapitalerhöhung dem Handelsregister einzureichen.

IV.8.2.7 Fusionsbilanz

IV.8.2.7.1 Allgemeines

237 Jede Fusion findet (buchhalterisch) rückwirkend auf einen bestimmten Stichtag hin statt (vgl. Art. 13 Abs. 1 lit. g FusG). Rechtlich findet die Übertragung von Aktiven und Passiven immer erst auf den Zeitpunkt der Rechtswirksamkeit der Fusion, d.h. mit Eintrag im Handelsregister, statt. Die Rückwirkung bezieht sich auf die buchhalterische Behand-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

lung und den Übergang von Nutzen und Gefahr. Auf diesen Stichtag bezieht sich die in Art. 15 Abs. 1 FusG erwähnte «der Fusion zugrunde liegende Bilanz» (nachfolgend Fusionsbilanz). Diese Fusionsbilanz ist nach den massgeblichen Rechnungslegungsvorschriften des Obligationenrechts zu erstellen. Als Fusionsbilanz ist der handelsrechtliche Einzelabschluss zu verwenden. Üblicherweise wird auf den letzten geprüften Jahresabschluss abgestellt. Die Fusionsbilanz ist Bestandteil des Fusionsvertrags. Die Verantwortung betreffend Erstellung und Inhalt der Fusionsbilanz liegt allein beim obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgan.

IV.8.2.7.2 Pflicht zur Erstellung eines Zwischenabschlusses

238 Nach Art. 11 Abs. 1 FusG ist ein Zwischenabschluss zu erstellen, wenn der Bilanzstichtag bei Abschluss des Fusionsvertrags mehr als sechs Monate zurückliegt. Unabhängig von dieser Frist hat jene Gesellschaft einen Zwischenabschluss zu erstellen, bei der seit dem letzten ordentlichen Abschluss wichtige Änderungen in der Vermögenslage eingetreten sind. Das Gesetz bestimmt nicht, welche Änderungen wesentlich sind. Analog Art. 958c Abs. 1 Ziff. 4 OR ist auf das Prinzip der Wesentlichkeit abzustellen, und zwar im Hinblick auf den Inhalt des Fusionsvertrags und des Fusionsbeschlusses. Insbes. sind dies Umstände, die einen wesentlichen Einfluss auf das Umtauschverhältnis oder auf die Finanz- und Vermögenslage (Art. 725–725b OR) der beteiligten Gesellschaften haben. Sind die Voraussetzungen von Art. 11 Abs. 1 FusG erfüllt, ist immer ein Zwischenabschluss zu erstellen, d.h. auch bei erleichterten Fusionen oder bei Verzicht aller Gesellschafter auf die Fusionsprüfung.

239 Die Erstellung des Zwischenabschlusses erfolgt gemäss den Bestimmungen von Art. 960f OR. Somit erfolgt die Erstellung des Zwischenabschlusses grundsätzlich nach den gleichen Vorschriften wie die Erstellung der Jahresrechnung unter Berücksichtigung von Art. 960f Abs. 2 und 3 OR.

240 Es ist die Pflicht des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans, zu prüfen, ob ein Zwischenabschluss zu erstellen ist. Die Pflicht zur Erstellung eines Zwischenabschlusses verpflichtet nicht automatisch dazu, den Zwischenabschluss als Fusionsbilanz zu verwenden. Als Fusionsbilanz können auch andere Bilanzen verwendet werden. Ob die Verwendung anderer Bilanzen im Einzelfall angemessen ist, hat der Fusionsprüfer jedoch im Rahmen seiner Methodenprüfung zu beantworten.

IV.8.2.7.3 Pflicht zur Prüfung der Fusionsbilanz

241 Ob oder wie die der Fusion zugrunde liegende Bilanz geprüft werden muss, entscheidet sich nach den Regeln von Art. 727 ff. OR. Unterliegt die übertragende Gesellschaft der Revision (ordentliche Revision oder eingeschränkte Revision ohne Verzicht), ist der Jahresabschluss, welcher die Fusionsbilanz bildet, gemäss den Vorschriften von Art. 727 ff. OR durch die Revisionsstelle zu prüfen. Ob die Jahresrechnung, welche der Fusion zugrunde liegt, bei Verzicht auf die eingeschränkte Revision oder der Zwischenabschluss der *übertragenden* Gesellschaft zu prüfen ist, ergibt sich aus den Umständen im Einzelfall. Wo für die Festlegung des Umtauschverhältnisses nicht auf die Bilanzen abgestellt wird, scheint der Aufwand für eine Prüfung nicht gerechtfertigt. Anders kann das Erfordernis sein im Hinblick auf die Berechnung des Nettoaktivenüberschusses der übertragenen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Vermögenswerte zum Nachweis der Liberierung neu ausgegebener Anteile bei der übernehmenden Gesellschaft. Die Prüfung von Zwischenabschlüssen der beteiligten Gesellschaften bei Verschlechterung der Vermögens- und Finanzlage richtet sich nach Art. 725a und 725b OR. Soweit nicht die obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgane die Prüfung der der Fusion zugrundeliegenden Bilanz (bei Verzicht auf Prüfung bei eingeschränkter Revision) oder eines Zwischenabschlusses vereinbart oder angeordnet haben, entscheidet der Fusionsprüfer, ob eine nach Art. 727 ff. OR geprüfte Jahresrechnung resp. ein geprüfter Zwischenabschluss als Basis für die Fusionsprüfung vorliegen muss. Die Forderung einer Prüfung des Zwischenabschlusses widerspricht bei konzerninternen Fusionen der angestrebten Erleichterung. Sofern – wie üblich – keine Anteile ausgetauscht werden, braucht kein Umtauschverhältnis festgelegt zu werden; ein besonderes Schutzbedürfnis, das die Prüfung rechtfertigen würde, besteht nicht. Unter besonderen Umständen kann eine konzerninterne Prüfung angezeigt sein.

Gemäss Art. 131 Abs. 1 lit. b HRegV muss die Fusionsbilanz, ggf. die Bilanz des Zwischenabschlusses der übertragenden Gesellschaft, beim Handelsregisteramt eingereicht werden. Ein Prüfungsbericht über die Fusionsbilanz resp. den Zwischenabschluss bzw. über die Bilanz des Zwischenabschlusses gemäss Art. 727 ff. OR wird hingegen in der HRegV nicht erwähnt und gehört daher grundsätzlich nicht zu den einreichungspflichtigen Belegen. Die Erfahrungen mit verschiedenen Handelsregisterämtern zeigen jedoch, dass die Handelsregisterführer trotz fehlender gesetzlicher Grundlagen mehrheitlich auch einen Prüfungsbericht zum Zwischenabschluss fordern (Ausnahme Gesellschaften mit Opting-out). Ob beim Zwischenabschluss eine Review nach PS 910 ausreichend ist oder ob die gleiche Prüftiefe wie bei der Prüfung der ordentlichen Jahresrechnung angewendet werden muss, ist gesetzlich nicht geregelt, weshalb eine vorgängige Abklärung beim zuständigen Amt empfehlenswert ist.

242 Die Prüfung der der Fusion zugrundeliegenden Bilanz erfolgt separat gemäss Art. 727 ff. OR und nicht im Rahmen der Fusionsprüfung gemäss Art. 15 FusG. Die – allenfalls geprüfte – Fusionsbilanz dient ggf. als Grundlage der Methodenprüfung. Ebenfalls ist die Prüfung oder Review des Zwischenabschlusses ein separater Auftrag.

IV.8.2.8 Mögliche Prüfungshandlungen bei einer Fusionsprüfung

243 Grundsätzlich gilt, dass die Prüfungshandlungen den Gegebenheiten des spezifischen Auftrags angepasst werden müssen. Mögliche Prüfungshandlungen können sein:

- Durchsicht des Fusionsvertrags, namentlich der Bestimmungen gemäss Art. 13 Abs. 1 lit. b, c, e, f und h FusG des Fusionsberichts, namentlich jener Punkte gemäss Art. 14 Abs. 3 lit. c–h FusG der Fusionsbilanz sowie weiterer Unterlagen im Hinblick auf die Wahl der angewandten Methode durch Nachvollzug der Überlegungen des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans;
- Durchsicht der verwendeten Grundlagen bezüglich Aktualität und Eignung im Hinblick auf die angewandte Bewertungsmethode;
- Beurteilung der Verwendbarkeit der geprüften handelsrechtlichen Bilanzen der Fusionspartner als der Fusion zugrunde liegende Bilanzen im Sinne von Art. 11 und 15 FusG inkl. Durchsicht der Prüfungsberichte der gesetzlichen Revisionsstellen;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Überprüfung, ob die Methode(n) korrekt und widerspruchsfrei angewandt wurde(n), Prüfung der Plausibilität von Abweichungen, Annahmen und weiteren Überlegungen zur Wertermittlung der Unternehmen;
- Befragungen der Unternehmensleitung(en) (Verwaltungsräte, Geschäftsleitungen);
- Einsichtnahme in weitere im Einzelfall relevante Unterlagen aller Parteien (zum Beispiel Fairness Opinion, neue Statuten, Organisationsreglement);
- rechnerische Überprüfung und Beurteilung der Vertretbarkeit des Umtauschverhältnisses;
- Beurteilung, ob die vorgesehene Kapitalerhöhung zur Wahrung der Rechte der Aktionäre der übertragenden Gesellschaft(en) genügt und ob die benötigte Anzahl Beteiligungsrechte effektiv verfügbar ist;
- *Eventuell:* Beurteilung, ob in Höhe der vorgesehenen Ausgleichszahlung oder Abfindung frei verwendbare Mittel vorhanden sind; bei Lieferung von Aktien Dritter als Abfindung (bspw. bei einer Dreiecksfusion), ob die diesbezügliche Liefer- und Leistungspflicht gedeckt ist.

IV.8.2.9 Prüfungsbericht

244 Der Bericht des Fusionsprüfers ist von den involvierten Gesellschaften dem Handelsregisteramt als Beleg einzureichen und ist damit jedermann zugänglich. Wird das Kapital im Rahmen einer Fusion bei der übernehmenden Gesellschaft erhöht, sind neben dem Prüfungsbericht gemäss Art. 15 Abs. 4 FusG die Belege für die Kapitalerhöhung einzureichen (Art. 131 Abs. 1 lit. e HRegV), unabhängig davon, ob die Gesellschafter auf die Fusionsprüfung (KMU) verzichtet haben. Prüft der Fusionsprüfer auch die Kapitalerhöhung, kann er dazu im Bericht über die Fusionsprüfung Stellung nehmen oder eine separate Bestätigung abgeben.

Berichtsbeispiele

245 Berichtsbeispiele finden sich in PH 30. Die Berichtsbeispiele sind illustrativer Natur und nicht ohne Weiteres auf konkrete Verhältnisse übertragbar. Der verantwortliche Fusionsprüfer hat dafür zu sorgen, dass die Beispiele im Einzelfall an die jeweiligen Umstände und spezifischen Bedürfnisse angepasst werden. Es sind die Bestimmungen des PH 30 zu beachten. Berichtsbeispiele für Prüfbestätigungen gemäss Art. 652f OR bzw. Art. 635a OR finden sich in PH 10.

IV.8.2.10 Diverses

IV.8.2.10.1 Auftragsbestätigung

246 Die bei einer Abschlussprüfung relevanten Bestandteile einer Auftragsbestätigung (ISA-CH 210) sind sinngemäss auch für die Prüfungen im Rahmen des FusG anwendbar. Das Beispiel eines Auftragsbestätigungsschreibens findet sich in PH 30. Es ist an die konkreten Umstände anzupassen.

IV.8.2.10.2 Vollständigkeitserklärung

247 Wie bei der Abschlussprüfung stützt sich der Fusionsprüfer im Rahmen des FusG weitgehend auf die ihm von den Unternehmen vorgelegten Aufzeichnungen und auf Sachverhalte ab, welche aus diesen Aufzeichnungen nicht hervorgehen. Der Fusionsprüfer kann

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

diese Sachverhalte durch Befragung der zuständigen Personen in den Unternehmen in Erfahrung bringen. Für die Rationalisierung, Beweissicherung und Klarstellung der Verantwortlichkeiten wird eine Vollständigkeitserklärung erstellt und den Unternehmen zur Unterzeichnung vorgelegt, die eine Zusammenstellung von Sachverhalten enthält, welche die Prüfung im Rahmen des FusG beeinflussen können.

Das Vorgehen bei der Erstellung und Unterzeichnung der Vollständigkeitserklärung bei einer Abschlussprüfung (vgl. ISA-CH 580) ist sinngemäss auch für die Prüfungen im Bereich FusG anzuwenden. Das Beispiel einer Vollständigkeitserklärung findet sich in PH 30. Sie ist an die konkreten Umstände anzupassen.

IV.8.3 Spezialfälle der Fusionsprüfung

IV.8.3.1 Erleichterte Fusion

248 Unter dem Abschnitt «Erleichterte Fusion von Kapitalgesellschaften» sieht das FusG die Möglichkeit vor, unter bestimmten Voraussetzungen auf gewisse Verfahrensschritte zu verzichten, mithin eine erleichterte Fusion durchzuführen:

a. Besitzt die übernehmende Kapitalgesellschaft sämtliche stimmberechtigten Anteile der übertragenden Kapitalgesellschaft (Mutter-Tochter-Fusion) (Art. 23 Abs. 1 lit. a FusG); oder
b. besitzt ein Rechtsträger, eine natürliche Person oder eine gesetzlich oder vertraglich verbundene Personengruppe alle Anteile der an der Fusion beteiligten Kapitalgesellschaften (Schwesternfusion) (Art. 23 Abs. 1 lit. b FusG),

muss *keine Prüfung* des Fusionsvertrags durchgeführt und kein Fusionsbericht erstellt werden. Wichtig ist, dass im Fall a. die übernehmende Gesellschaft, im Fall b. die Gesellschafter, welche die an der Fusion beteiligten Gesellschaften beherrschen, 100 % der stimmberechtigten Anteile halten. In allen übrigen Fällen ist immer eine Prüfung vorgesehen, vorbehältlich der Ausnahme bezüglich KMU. Diese Art von Fusionen ist bei konzerninternen Umstrukturierungen häufig.

249 Besitzt die übernehmende Kapitalgesellschaft mindestens 90 %, aber nicht alle der stimmberechtigten Anteile, so sieht das Gesetz ebenfalls Erleichterungen vor, falls (a) den Inhabern von Minderheitsbeteiligungen neben Anteilscheinen an der übernehmenden Kapitalgesellschaft eine Abfindung angeboten wird, die dem wirklichen Wert der Anteile entspricht, und (b) zudem aus der Fusion weder eine Nachschusspflicht noch eine andere persönliche Leistungspflicht oder eine persönliche Haftung erwächst (Art. 23 Abs. 2 FusG). Die Erleichterung besteht insbes. darin, dass kein Fusionsbericht erstellt werden muss, der Fusionsvertrag nicht durch das oberste Organ der involvierten Rechtsträger bzw. Gesellschafter zu genehmigen ist und die Fusion lediglich durch das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan beschlossen werden kann. In diesen Fällen hat eine *Prüfung* nach den Regeln und Grundsätzen für die normale Fusion dennoch zu erfolgen, wobei der Fusionsbericht als wichtiges Informationsdokument für den Fusionsprüfer entfällt.

Im Fall einer erleichterten Fusion im Sinne von Art. 23 Abs. 2 FusG kommen zu den üblichen Prüfungsaspekten noch folgende hinzu:

- Sind die Voraussetzungen für eine erleichterte Fusion im Sinne von Art. 24 Abs. 2 i.V.m. Art. 23 Abs. 2 FusG erfüllt? Insbes.:

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Besitzt die übernehmende Gesellschaft mindestens 90 % der stimmberechtigten Anteile?
- Wird den Minderheitsbeteiligten neben Aktien der übernehmenden Gesellschaft eine Abfindung angeboten und entspricht diese dem wirklichen Wert der Anteile?
- Wird mit der Fusion weder eine Nachschusspflicht noch eine persönliche Leistungspflicht noch eine persönliche Haftung begründet?

250 Für die Höhe der wahlweisen Abfindung ist der *wirkliche Wert* der abgegoltenen Anteile massgebend. Das FusG äussert sich nicht weiter zu diesem Begriff. Fraglich ist, ob sich ein qualitativer Unterschied zur Abfindung nach Art. 8 FusG ergibt. Allgemein wird zur Konkretisierung des Begriffs *«wirklicher Wert»* auf die Praxis von Art. 685b Abs. 4 und 5 OR verwiesen. Danach bestimmt sich der wirkliche Wert als Gesamtwert der Gesellschaft auf der Grundlage von Substanz- und Ertragswert (innerer Aktienwert). Weiter ist fraglich, ob bei der Bestimmung der Höhe der Abfindung einerseits und der Bestimmung des Umtauschverhältnisses andererseits verschiedene Methoden angewandt werden können resp. von verschiedenen Werten pro Aktie ausgegangen werden kann. Letztlich ist dies davon abhängig, wie ein derartiges Vorgehen begründet wird und wie stichhaltig die Begründung ist. Davon ausgehend, dass jeder festgesetzte Unternehmenswert innerhalb einer bestimmten Bandbreite vertretbar ist, sind auch zwei verschiedene Werte akzeptabel. Eine zu den alternativ angebotenen Anteilen der übernehmenden Gesellschaft relativ höhere Abfindung kann durchaus im Interesse der abgefundenen Gesellschafter sein. Letztlich ist es am Gesellschafter, die Höhe der Abfindung resp. des Umtauschverhältnisses im Rahmen von Art. 105 FusG vom Gericht überprüfen zu lassen.

IV.8.3.2 Fusion von Gesellschaften mit Kapitalverlust und Überschuldung (Sanierungsfusion)

IV.8.3.2.1 Voraussetzungen

251 Gemäss Art. 6 Abs. 1 FusG kann eine Gesellschaft, deren Aktiven abzüglich der Verbindlichkeiten die Hälfte der Summe aus Aktien-, Stamm- oder Genossenschaftskapital, nicht an die Aktionäre zurückzahlbarer gesetzlicher Kapitalreserve und gesetzlicher Gewinnreserve nicht mehr decken oder die überschuldet ist, mit einer anderen Gesellschaft nur fusionieren, wenn diese über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und gegebenenfalls der Überschuldung verfügt. Diese Voraussetzung entfällt nach Art. 6 Abs. 1bis FusG, soweit Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften im Ausmass der Unterdeckung und gegebenenfalls der Überschuldung im Rang hinter alle anderen Gläubiger zurücktreten und ihre Forderungen stunden, sofern der geschuldete Betrag und die Zinsforderungen während der Dauer der Überschuldung (und gegebenenfalls des Kapitalverlusts) vom Rangrücktritt umfasst sind. Das Gesetz verlangt den Rangrücktritt nur für die Dauer der Überschuldung. Nach der hier vertretenen Meinung sind aber auch die Dauer und der Umfang des Kapitalverlusts darunter zu verstehen, da die Voraussetzungen gemäss Art. 6 Abs. 1 FusG auch entfallen, wenn der Rangrücktritt die Unterdeckung abdecken soll. Durch einen Rangrücktritt nur im Umfang der Überschuldung würde andernfalls das Erfordernis der Deckung des Kapitalverlusts durch frei verwendbares Eigenkapital (Art. 6 Abs. 1 FusG, erster Satzteil) obsolet; m.a.W. würden für eine Gesellschaft mit Unterdeckung bezüglich Eigenkapital höhere Anforderungen gelten als für eine Gesellschaft mit Überschuldung. Mit den beschriebenen Ausfüh-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

rungen anerkennt der Gesetzgeber explizit die Zulässigkeit einer Fusion unter Beteiligung von Gesellschaften mit Kapitalverlust oder Überschuldung. Voraussetzung für die Eintragung einer solchen Fusion im Handelsregister und damit für deren Rechtswirksamkeit ist die Vorlage einer Bestätigung eines zugelassenen Revisionsexperten, ggf. eines staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens (Art. 727b Abs. 1 OR), wonach die genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

252 Im Zusammenhang mit der sogenannten Sanierungsfusion stellen sich verschiedene Fragen, die grob in die Themenkreise Gläubigerschutz und Gesellschafterschutz eingeteilt werden können. Fragen zum Gläubigerschutz beschäftigen den Fusionsprüfer im Rahmen der Bestätigung gemäss Art. 6 Abs. 2 FusG, Fragen zum Gesellschafterschutz im Zusammenhang mit der Prüfung gemäss Art. 15 Abs. 4 FusG.

IV.8.3.2.2 Gläubigerschutz gemäss Art. 6 FusG

IV.8.3.2.2.1 Beteiligte Gesellschaften

253 Es spielt keine Rolle, welche der beteiligten Gesellschaften einen Kapitalverlust oder eine Überschuldung aufweist. Dies kann sowohl die übernehmende wie auch die übertragende Gesellschaft sein. Mindestens eine beteiligte Gesellschaft muss über eine gesunde Kapitalbasis verfügen, d.h. über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Überschuldung bzw. Unterdeckung der anderen beteiligten Gesellschaft(en).

Alternativ zum frei verwendbaren Eigenkapital erwähnt Art. 6 Abs. 1bis FusG das Vorliegen von Rangrücktritten. Liegen Rangrücktritte in genügendem Umfang vor, können somit alle involvierten Gesellschaften überschuldet sein oder einen Kapitalverlust aufweisen. Bezügl. Prüfung der Jahresrechnung bei Verzicht auf die eingeschränkte Revision gilt Art. 725a Abs. 2 OR, für die Erstellung eines Zwischenabschlusses und dessen Prüfung bei Überschuldung Art. 725b Abs. 1 und 2 OR.

IV.8.3.2.2.2 Rangrücktritt

254 Nach dem Wortlaut von Art. 6 Abs. 1 FusG muss das frei verwendbare Eigenkapital dem Umfang der ausgewiesenen Unterdeckung bzw. ggf. der Überschuldung entsprechen. Bezüglich Höhe des Rangrücktritts äussert sich das Gesetz nicht explizit. In der Praxis am häufigsten ist der Rangrücktritt im Umfang der in der letzten Jahresrechnung ausgewiesenen Überschuldung, weil Gläubiger zu weiter gehenden Zugeständnissen kaum bereit sind. Im Hinblick auf den Dispens, das Gericht gemäss Art. 725b Abs. 4 Ziff. 1 OR zu benachrichtigen, ist zu fordern, dass der Rangrücktritt nicht nur die in der Jahresbilanz ausgewiesene Überschuldung, sondern auch die absehbaren weiteren Verluste abzudecken hat. Die Frage, ob sich die Höhe der Überschuldung nach Fortführungs- oder Liquidationswerten bestimmt, hängt davon ab, ob und wie das Unternehmen nach erfolgter Fusion weitergeführt wird. Der Rangrücktritt bewirkt keine Stärkung der Liquidität der notleidenden Gesellschaft und befreit daher lediglich von der Benachrichtigung des Gerichts, stellt aber keine Sanierungsmassnahme nach Art. 725a Abs. 1 OR dar (vgl. PS-CH 290). Da Art. 6 Abs. 1bis FusG zusätzlich zur Überschuldung auch den Kapitalverlust umfasst und da Art. 6 Abs. 1bis FusG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 FusG zu lesen ist, ist darauf zu achten, dass der Wortlaut der Rangrücktrittsvereinbarung die Forderung enthält, dass der Rangrücktritt sowohl eine Überschuldung wie auch einen Kapitalverlust de-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

cken muss und dass er somit in Kraft bleibt, bis auch der Kapitalverlust beseitigt ist. Die im Rang zurückgetretenen Gläubiger müssen während der Dauer der Überschuldung sowie des Kapitalverlusts ihre Forderungen inkl. Zinsforderungen stunden.

IV.8.3.2.2.3 Bestätigung des Fusionsprüfers

255 Bedingung für die Zulässigkeit einer Fusion unter Beteiligung eines Unternehmens mit Kapitalverlust resp. Überschuldung ist das Vorhandensein von frei verwendbarem Eigenkapital oder von Rangrücktritten in genügender Höhe. Der beauftragte Fusionsprüfer hat das Einhalten dieser Voraussetzung zu bestätigen. Ist eine Gesellschaft mit Kapitalverlust oder Überschuldung an einer Fusion beteiligt, so ist die Bestätigung des Fusionsprüfers durch das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan beizubringen, unabhängig davon, ob es sich um eine erleichterte Fusion handelt oder die Gesellschafter eines KMU auf die Fusionsprüfung verzichtet haben.

256 Der gemäss Art. 6 Abs. 2 FusG beauftragte Prüfer muss weder der Fusionsprüfer noch die Revisionsstelle einer der involvierten Gesellschaften sein. Eine Doppelfunktion ist im Gesetz nicht ausgeschlossen, soweit die einschlägigen Unabhängigkeitsvoraussetzungen von Art. 728 resp. 729 OR und der Richtlinien zur Unabhängigkeit von EXPERTsuisse (RzU) eingehalten sind.

257 Gemäss Art. 131 Abs. 1 lit. g HRegV ist die Bestätigung des Prüfers gemäss Art. 6 Abs. 2 FusG dem Handelsregister als Beleg einzureichen. Die Tatsache, dass eine Sanierungsfusion stattgefunden hat, wird mit Hinweis auf die Bestätigung des Fusionsprüfers im Handelsregister offengelegt (Art. 132 Abs. 1 lit. g HRegV).

IV.8.3.2.3 Gesellschafterschutz

258 Im Rahmen der Fusionsprüfung gemäss Art. 15 FusG stellt sich die Frage, ob und wie die Gesellschafter der sanierungsbedürftigen übertragenden Gesellschaft entschädigt werden können oder wie die Gesellschafter einer sanierungsbedürftigen übernehmenden Gesellschaft zu behandeln sind.

IV.8.3.2.3.1 Mutter-Tochter-Fusion/Tochter-Mutter-Fusion

259 Den häufigsten Fall der Sanierungsfusion stellt in der Praxis die Mutter-Tochter-Fusion dar (*upstream merger*). Diesem wie auch dem umgekehrten Fall der Tochter-Mutter-Fusion (*downstream merger*) ist gemeinsam, dass keine Kapitalerhöhung stattfindet und sich die Frage der wirtschaftlichen Entschädigung nicht stellt. Die Mutter-Tochter-Fusion fällt unter die erleichterte Fusion gemäss Art. 23 Abs. 1 lit. a FusG; hier braucht keine Fusionsprüfung durchgeführt zu werden (Art. 24 Abs. 1 FusG). Die Tochter-Mutter-Fusion hingegen fällt nicht unter die Bestimmungen der erleichterten Fusion, möglich sind jedoch die Erleichterungen für KMU (Art. 14 Abs. 2, Art. 15 Abs. 2 und Art. 16 Abs. 2 FusG), d.h. der Verzicht auf die Fusionsprüfung. Die Bestätigung des Prüfers gemäss Art. 6 Abs. 2 FusG ist unabhängig davon einzureichen.

IV.8.3.2.3.2 Schwesternfusion

260 Gleich stellt sich die Situation bei der Schwesternfusion innerhalb eines Konzerns dar (vorausgesetzt, alle Aktien der fusionierenden Gesellschaften werden durch die gleiche

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Mutter gehalten). Auch hier findet keine Kapitalerhöhung statt und stellt sich die Frage der wirtschaftlichen Entschädigung nicht. Die Schwesternfusion fällt unter die erleichterte Fusion gemäss Art. 23 Abs. 1 lit. b FusG; auch hier braucht keine Fusionsprüfung durchgeführt zu werden (Art. 24 Abs. 1 FusG).

IV.8.3.2.3.3 Andere Verhältnisse

261 Anders stellt sich die Situation dar, wenn kein Mutter-Tochter- oder Schwestern-Verhältnis im Sinne von Art. 23 Abs. 1 FusG besteht. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft sind grundsätzlich in Form von Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten, Ausgleichszahlungen oder Abfindungen angemessen zu entschädigen, doch ist dies nicht in allen Fällen möglich. Folgende Konstellationen sind zu unterscheiden:

- Eine bilanzmässig überschuldete Gesellschaft kann über erhebliche, nicht bilanzierte Werte verfügen, die eine Entschädigung der Gesellschafter rechtfertigen. Hier kann ein Umtauschverhältnis aufgrund einer Unternehmensbewertung festgelegt werden. Obwohl die Gesellschaft bilanziell überschuldet ist, weist sie einen Unternehmenswert auf. Dieser Wert kann in die Bilanz der erwerbenden Gesellschaft eingebucht werden und dient zur Liberierung der neu an die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft auszugebenden Anteile. Zu beachten ist, dass im Konzern ggf. Höchstbewertungsvorschriften eingehalten werden müssen und gewisse Handelsregisterämter zu Unrecht die Auffassung vertreten, eine Liberierung sei nur im Umfang des in der Bilanz zu Buchwerten ausgewiesenen Nettoaktivenüberschusses der übertragenden Gesellschaft möglich.
- Verfügt die Gesellschaft hingegen über keinen Mehrwert, rechtfertigt sich eine Entschädigung der Gesellschafter kaum: Neues Nennkapital kann nicht liberiert werden, weil keine Nettoaktiven eingebracht werden. Können den Gesellschaftern der übertragenden Gesellschaft keine Mitgliedschaftsrechte an der übernehmenden Gesellschaft angeboten werden, ist für die Beschlussfassung durch die Generalversammlung das Quorum von Art. 18 Abs. 5 FusG notwendig.
- Gesellschafter einer gesunden übertragenden Gesellschaft werden einer Sanierungsfusion wohl nur zustimmen, wenn die Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft auf Teile ihrer Anteils- und Mitgliedschaftsrechte verzichten. Dies kann durch eine Kapitalherabsetzung bei der übernehmenden Gesellschaft mit gleichzeitiger Wiedererhöhung des Gesellschaftskapitals durch Einbringen der Nettoaktiven der übertragenden Gesellschaft im Rahmen der Fusion geschehen. Hier ist entweder ein Verzicht aller Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft auf das Bezugsrecht oder Einstimmigkeit bei der Zustimmung zum Fusionsbeschluss notwendig.

IV.8.3.3 Verzicht auf Schuldenruf

IV.8.3.3.1 Voraussetzungen

262 Gemäss Art. 25 Abs. 2 FusG kann bei der Fusion auf den dreimaligen Schuldenruf im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) verzichtet werden, wenn ein zugelassener Revisionsexperte, ggf. staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen (Art. 727b Abs. 1 OR), bestätigt, dass keine Forderungen bekannt oder zu erwarten sind, zu deren Befriedigung das freie Vermögen der beteiligten Gesellschaften nicht ausreicht. Diese Bestätigung kann durch einen Prüfer abgegeben werden, der weder der Fusionsprüfer noch die

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Revisionsstelle zu sein braucht. Der Schuldenruf, auf den verzichtet wird, ergeht sowohl an die Gläubiger der übertragenden wie auch der übernehmenden Gesellschaft. Um auf den Schuldenruf verzichten zu können, ist deshalb zu bestätigen, dass die Forderungen sowohl der übertragenden wie auch der übernehmenden Gesellschaft durch freies Vermögen, d.h. nicht durch Drittrechte, wie Pfandrechte oder belastete Aktiven, gedeckt sind. Weil sich die Bestätigung auf alle Forderungen bezieht, die ihren Ursprung vor der Rechtskraft der Fusion (Eintrag im Handelsregister) haben, ist die Bestätigung von der übernehmenden Gesellschaft nach der Fusion einzuholen.

263 Erfasst werden Forderungen, die im Zeitpunkt der Rechtswirksamkeit der Fusion bereits *bestehen*, d.h. zu diesem Zeitpunkt bereits entstanden sind. Diese Forderungen brauchen noch nicht fällig zu sein. Aufgrund der unterschiedlichen Natur von Forderungen ergeben sich verschiedene Fragen:

IV.8.3.3.2 Bekannte Forderungen

264
- Betreffend *Arbeitsverhältnisse* hat das FusG in Art. 27 Abs. 2 eine eigene Regel getroffen. Demnach sind jene Forderungen sicherzustellen, die bis zum Zeitpunkt fällig werden, auf den das Arbeitsverhältnis ordentlicherweise beendigt werden könnte oder, bei Ablehnung des Übergangs, vom Arbeitnehmer beendigt wird. Ein Teil der Lehre verlangt eine analoge Anwendung dieser Regel auf alle übrigen *Dauerschuldverhältnisse*. Der andere Teil geht davon aus, dass sich bei den übrigen Dauerschuldverhältnissen die Sicherstellungspflicht auf jene Forderungen beschränkt, die vor der Fusion entstanden, dannzumal aber noch nicht fällig sind. Für die Bestätigung durch den Prüfer sind die Forderungskategorien einzeln zu beurteilen und im Zweifelsfall vollständige Deckung zu fordern.
- Bereits *besicherte Forderungen* sind sicherzustellen, sofern und soweit die bestehende Sicherheit nach Art und Höhe die besicherte Forderung nicht vollständig zu besichern vermag.
- Für *bestrittene Forderungen* kann Sicherstellung verlangt werden. In diesem Fall wird der Gläubiger die Sicherstellung jedoch auf dem Klageweg durchsetzen müssen. Für die Bestätigung durch den Prüfer ist eine vollständige Deckung solcher Verbindlichkeiten zu fordern, es sei denn, der geltend gemachte Anspruch sei offensichtlich unbegründet.
- Für Forderungen mit Rangrücktritt besteht kein Sicherstellungsanspruch.

IV.8.3.3.3 Zu erwartende Forderungen

265 Bei aufschiebend bedingten Ansprüchen (bspw. Versicherungsleistungen) ist der Eintritt eines bestimmten, künftigen (sicheren oder unsicheren) Ereignisses Voraussetzung für die Entstehung von Forderungen. Je nach Art der Eventualverbindlichkeit oder Branche sind hierfür nach allgemeinen oder branchenüblichen Regeln Rückstellungen in der Bilanz zu bilden. Bei Versicherungen ist gesetzlich geregelt, wie diese Rückstellungen zu bilden und durch Aktiven sicherzustellen sind. Soweit nicht nach allgemeinen oder speziellen gesetzlichen Regeln Rückstellungen zu bilden sind, brauchen bedingte Ansprüche (bspw. Gewährleistungsansprüche) über die bereits gebildeten Rückstellungen für Ansprüche der Versicherten hinaus nicht weiter sichergestellt zu werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

266 Sind alle Verbindlichkeiten korrekt verbucht und für Eventualverbindlichkeiten die notwendigen Rückstellungen gebildet, sollte an sich immer genügend frei verfügbares Vermögen zur Befriedigung der Verbindlichkeiten vorhanden sein, ausser es liegt eine Überschuldung vor (vgl. hierzu Art. 6 FusG). Zu prüfen sind daher die korrekte Erfassung und Buchung aller Verbindlichkeiten sowie die genügende Bildung von Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten. Darüber hinaus ist auch zu prüfen, ob die Liquiditätslage die termingerechte Erfüllung der Verbindlichkeiten erlaubt.

267 Grundlage der Prüfung ist vorab die nachgeführte Finanzbuchhaltung. Die der Fusion zugrunde liegende Bilanz kann nur bedingt für die Prüfung herangezogen werden, weil der Bilanzstichtag nicht identisch ist mit dem Datum der Rechtskraft der Fusion. Eine Bestätigung ist dort problemlos möglich, wo die Verhältnisse eindeutig sind, etwa bei Gesellschaften, die operativ kaum tätig sind oder über reichlich Eigenkapital und zugleich über die notwendigen liquiden Mittel verfügen. In den meisten Fällen wird eine eingehende Prüfung notwendig, wobei sich die Frage stellt, ob der Aufwand hierfür gegenüber den Kosten eines Schuldenrufs und dessen möglichen Folgen gerechtfertigt ist. Der Prüfer bestätigt explizit, dass keine Forderungen von Gesellschaftsgläubigern (darin eingeschlossen auch Eventualverbindlichkeiten) bekannt oder zu erwarten sind, zu deren Befriedigung das freie Vermögen der beteiligen Gesellschaften nicht ausreicht. Deshalb wird es angesichts der auftragsimmanenten Risiken oft angezeigt sein, dass der Prüfer von der Abgabe einer Bestätigung absieht. Die Bestätigung betreffend Verzicht auf den Schuldenruf dürfte deshalb eine Ausnahme bilden. Für den Fall, dass die übernehmende Gesellschaft ohne Bestätigung durch den Fusionsprüfer auf den Schuldenruf verzichtet, sieht das Gesetz keine Sanktion vor. Das Recht der Gläubiger, Sicherstellung ihrer Forderungen zu verlangen, endet bereits drei Monate nach Eintrag der Fusion im Handelsregister, nicht erst nach erfolgtem Schuldenruf (Art. 25 Abs. 1 FusG). Weder der Prüfungsbericht noch die Publikation im SHAB sind dem Handelsregister als Beleg einzureichen. Stellt die Revisionsstelle anlässlich der Prüfung der Jahresrechnung das Versäumnis des Schuldenrufs fest, hat sie im Revisionsbericht einen Hinweis auf diesen Gesetzesverstoss zu erwägen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.9 Spaltung von Gesellschaften

IV.9.1 Allgemeines

268 Unter Spaltung versteht man die Übertragung von Vermögensteilen (Aktiven und Passiven sowie Rechtsverhältnissen) einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft (nachstehend vereinfacht als «Gesellschaft» bezeichnet) in einem Schritt und mit Universalsukzession an eine oder mehrere übernehmende Gesellschaften, wobei als Entgelt den Gesellschaftern der übertragenden Gesellschaft Anteile der übernehmenden Gesellschaft gewährt werden. Der Spaltung und der Vermögensübertragung gemeinsam ist, dass im Rahmen dieser Transaktionen ein inventarmässig klar abgegrenzter Vermögensteil des übertragenden Rechtsträgers auf einen oder mehrere andere Rechtsträger übergeht.

269 Die Spaltungsarten können in drei verschiedene Kategorien unterteilt werden:
- aus Sicht der übertragenden Gesellschaft: Aufspaltung oder Abspaltung;
- aus Sicht der übernehmenden Gesellschaft: Spaltung zur Übernahme oder Spaltung zur Neugründung;
- aus Sicht der Gesellschafter oder Mitglieder: symmetrische oder asymmetrische Spaltung.

Alle Spaltungsarten weisen jeweils eine Ausprägung von jeder der drei Kategorien auf. Damit sind total acht Spaltungsarten möglich, zum Beispiel symmetrische Aufspaltung zur Neugründung oder asymmetrische Abspaltung zur Übernahme. Aufgrund dieser Vielzahl von Ausgestaltungsformen eröffnet die Spaltung zahlreiche Handlungsmöglichkeiten zur Anpassung von Gesellschaftsstrukturen.

IV.9.1.1 Aufspaltung oder Abspaltung

270 Bei der Aufspaltung überträgt eine Gesellschaft ihr ganzes Vermögen auf mindestens zwei Gesellschaften ohne Liquidation. Ihre Gesellschafter erhalten Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte der übernehmenden Gesellschaften. Die übertragende Gesellschaft wird aufgelöst und im Handelsregister gelöscht (Art. 29 lit. a FusG).

Bei der Abspaltung überträgt eine Gesellschaft einen Teil oder mehrere Teile ihres Vermögens auf eine oder mehrere Gesellschaften. Die übertragende Gesellschaft überträgt insgesamt nur einen Teil ihres Gesamtvermögens und bleibt daher bestehen.

IV.9.1.2 Spaltung zur Übernahme oder Spaltung zur Neugründung

271 Bei einer Spaltung zur Übernahme werden Vermögensteile auf eine oder mehrere bereits bestehende Gesellschaften übertragen, bei der Spaltung zur Neugründung wird die übernehmende Gesellschaft im Zuge der Spaltung neu gegründet.

IV.9.1.3 Symmetrische oder asymmetrische Spaltung

272 Der Unterschied zwischen einer symmetrischen und einer asymmetrischen Spaltung liegt in der Art und Weise der Zuteilung der als Gegenleistung ausgerichteten Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte an die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft.

Bei der *symmetrischen Spaltung* werden den Gesellschaftern der übertragenden Gesellschaft an allen übernehmenden Gesellschaften Anteils- und Mitgliedschaftsrechte im

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligung an der übertragenden Gesellschaft zugewiesen (Art. 31 Abs. 2 lit. a FusG).

Bei der *asymmetrischen Spaltung* erhalten die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft Anteile an der übernehmenden Gesellschaft in einem Verhältnis zugeteilt, das nicht ihrer bisherigen Beteiligungsquote entspricht (Art. 31 Abs. 2 lit. b FusG). Im Extremfall ist es möglich, dass gewisse Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft keine Anteile an der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

IV.9.1.4 Zulässige Spaltungen

273 Die nachfolgende Abbildung 29 gibt eine Übersicht über alle zulässigen Spaltungen:

Übertragender Rechtsträger \ Übernehmender Rechtsträger	EF	KollG	KommG	AG	KommAG	GmbH	Genoss	Genoss#	Verein	Stiftung	VE	IöR
EF												
KollG												
KommG												
AG				S	S	S	S	S				
KommAG				S	S	S	S	S				
GmbH				S	S	S	S	S				
Genoss				S	S	S	S	S				
Genoss#				S	S	S	S	S				
Verein												
Stiftung												
VE												
IöR												

Legende:

S:	Spaltung zulässig
EF:	Einzelfirma
KollG:	Kollektivgesellschaft
KommG:	Kommanditgesellschaft
AG:	Aktiengesellschaft
KommAG:	Kommanditaktiengesellschaft
GmbH:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Genoss:	Genossenschaft mit Anteilscheinen
Genoss#:	Genossenschaft ohne Anteilscheine
VE:	Vorsorgeeinrichtung
IöR:	Institut des öffentlichen Rechts

Abbildung 29: Zulässige Spaltungen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.9.1.5 Verfahrensablauf

274 Grundsätzlich kann der Ablauf einer Spaltung in fünf Phasen eingeteilt werden:

	1. Phase:	2. Phase:	3. Phase:	4. Phase:	5. Phase:
Was	• Abschluss Spaltungsvertrag oder Erstellen Spaltungsplan; • Erstellen Spaltungsplan; • eventuell Zwischenabschluss.	• Prüfung Spaltungsbilanz, Spaltungsvertrag, oder Spaltungsplan, Spaltungsbericht.	• Einsichtsverfahren (mind. 2 Monate); • Einladung zu(r) Generalversammlung(en).	• Spaltungsbeschluss.	• Eintragung ins Handelsregister.
	Bis zur dritten Phase: dreimaliger Schuldenruf (mind. 2 Monate vor der Generalversammlung); Sicherstellung der Gläubigerforderungen auf Verlangen.				
	Bis zur vierten Phase: Information und Konsultation der Arbeitnehmer; soweit Arbeitsverhältnisse übergehen.				
Zuständigkeit	Oberste Leitungs- od. Verwaltungsorgane	Zugelassener Revisionsexperte	Oberste Leitungs- od. Verwaltungsorgane	Generalversammlung	Oberste Leitungs- od. Verwaltungsorgane
Wann	Ab Entscheid über die Spaltung	Nach Vorliegen von Spaltungsbilanz, Spaltungsvertrag oder Spaltungsplan, Spaltungsbericht	Nach Vorliegen des Prüfungsberichts	Nach Einsichtsverfahren	Nach Spaltungsbeschluss und evtl. behördlicher Genehmigung (WEKO)

Abbildung 30: Ablauf einer Spaltung

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

275 In verfahrensmässiger Hinsicht setzt die Durchführung der Spaltung eine Anzahl von Beschlüssen und Dokumenten voraus, welche weitgehend analog zum Verfahren der Fusion nach Art. 12 ff. FusG ausgestaltet sind. Wichtigster Unterschied im Verfahrensablauf gegenüber der Fusion ist, dass der Schuldenruf und die allfällige Sicherstellung von Forderungen vor der Beschlussfassung der Generalversammlungen über die Spaltung stattfinden.

276 Gestützt auf einen aktuellen Abschluss haben die obersten Leitungs- und Verwaltungsorgane der involvierten Gesellschaften einen schriftlichen Spaltungsvertrag abzuschliessen, dessen Mindestinhalt in Art. 37 FusG vorgegeben ist. Bei der Spaltung zur Neugründung, die ein einseitiger Rechtsakt der Leitungsorgane der übertragenden Gesellschaft ist, wird anstelle eines zweiseitigen Spaltungsvertrags ein *Spaltungsplan* nahezu gleichen Inhalts erstellt. Soweit nicht ausdrücklich anders spezifiziert, ist nachfolgend der Einfachheit halber jeweils nur vom Spaltungsvertrag die Rede, wobei die entsprechenden Aussagen sinngemäss auch auf den Spaltungsplan zutreffen.

277 Nach Art. 39 FusG müssen die obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgane aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften je einen schriftlichen Spaltungsbericht verfassen. Sie können auch einen gemeinsamen Bericht erstellen. In diesem Bericht ist die vorgesehene Transaktion rechtlich und wirtschaftlich zu erläutern und zu begründen. Die der Spaltung zugrunde liegende(n) Bilanz(en), der Spaltungsvertrag und der/die Spaltungsbericht(e) sind von einem zugelassenen Revisionsexperten (Art. 40 FusG i.V.m. Art. 15 FusG), ggf. einem staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen (Art. 727b Abs. 1 OR) (Spaltungsprüfer), zu prüfen.

278 Spaltungsvertrag, Spaltungsbericht(e) und Prüfungsbericht müssen anschliessend zusammen mit den relevanten Abschlüssen am Sitz der involvierten Gesellschaften den Gesellschaftern zur Einsicht offengelegt werden (Art. 41 FusG).

279 Bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung durch die Generalversammlung über die Spaltung (und für deren Eintragung im Handelsregister) sind die Gläubigerschutzmassnahmen nach Art. 45 ff. FusG (Schuldenruf, Pflicht zur Sicherstellung) durchzuführen.

280 Der Spaltungsvertrag ist gemäss Art. 43 FusG den Gesellschaftern zur Beschlussfassung zu unterbreiten, welche der öffentlichen Beurkundung bedarf (Art. 44 FusG). Dabei ist die Zustimmung der Generalversammlung jeder an der Spaltung beteiligten Gesellschaften erforderlich, wobei die jeweils im Gesetz oder in den Statuten festgelegten, qualifizierten Quoren einzuhalten sind.

281 Nach Vorliegen des Spaltungsbeschlusses muss das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan nach Art. 51 FusG die Spaltung ins Handelsregister eintragen lassen. Bei der Aufspaltung erfolgt gleichzeitig die Löschung der übertragenden Gesellschaft.

IV.9.1.6 Spaltungsvertrag oder Spaltungsplan

282 Art. 37 FusG enthält eine Aufzählung der objektiv wesentlichen Punkte des Spaltungsvertrags bzw. des Spaltungsplans, die formgültig nur in schriftlicher Form vereinbart werden können. Spaltungsvertrag resp. Spaltungsplan stehen unter dem Vorbehalt der

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Genehmigung durch die Gesellschafter. Konkret muss der Spaltungsvertrag oder Spaltungsplan folgende Angaben enthalten:

- lit. a: die Firma, den Sitz und die Rechtsform der beteiligten Gesellschaften;
- lit. b: ein Inventar mit der eindeutigen Bezeichnung, der Aufteilung und der Zuordnung der Gegenstände des Aktiv- und des Passivvermögens sowie der Zuordnung der Betriebsteile; Grundstücke, Wertpapiere und immaterielle Werte sind einzeln aufzuführen;
- lit. c: das Umtauschverhältnis für Anteile und ggf. die Höhe der Ausgleichszahlung bzw. Angaben über die Mitgliedschaft der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft bei der übernehmenden Gesellschaft;
- lit. d: die Rechte, welche die übernehmende Gesellschaft den Inhabern von Sonderrechten, von Anteilen ohne Stimmrecht oder von Genussscheinen gewährt;
- lit. e: die Modalitäten für den Umtausch der Anteile;
- lit. f: den Zeitpunkt, von dem an die Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte Anspruch auf einen Anteil am Bilanzgewinn gewähren, sowie alle Besonderheiten dieses Anspruchs;
- lit. g: den Zeitpunkt, von dem an die Handlungen der übertragenden Gesellschaft als für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft vorgenommen gelten;
- lit. h: jeden besonderen Vorteil, der Mitgliedern eines Leitungs- oder Verwaltungsorgans oder geschäftsführenden Gesellschaftern gewährt wird;
- lit. i: eine Liste der Arbeitsverhältnisse, die mit der Spaltung übergehen.

283 Die Spaltungsparteien sind frei, im Spaltungsvertrag über den gesetzlichen Minimalinhalt hinaus weitere Rechte und Pflichten vorzusehen. Diese Punkte können bisweilen subjektiv wesentlich sein und das Zustandekommen des Spaltungsvertrags mitbestimmen, oder es kann sich um Nebenpflichten handeln, die auf das Gelingen der Transaktion keinen direkten Einfluss haben.

Neben allgemeinen Bestimmungen, wie etwa zur Geheimhaltung, zur Kostentragung, zur Sprachregelung, zur Vertragsauslegung oder zur Frage des Gerichtsstands drängen sich bei Spaltungsverträgen oft folgende Zusatzvereinbarungen auf:

- Bedingungen für den Vollzug der Spaltung;
- gemeinsame Nutzung etwa von Rechten oder Infrastruktur.

IV.9.1.7 Inventar

284 Darin sind die zu übertragenden Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens zu bezeichnen unter Angabe ihrer Aufteilung und Zuordnung unter bzw. zu den beteiligten Gesellschaften. Im Inventar können den Betriebsteilen klar zuordenbare Aktiven, Passiven und andere Vermögenswerte (z.B. nicht bilanzierte Immaterialgüterrechte) als eindeutig identifizierbare Sammelbegriffe aufgeführt werden; nicht jeder Gegenstand muss einzeln genannt werden. Hingegen sind Grundstücke, Wertpapiere und immaterielle Werte immer einzeln im Inventar aufzuführen. Übertragen werden können jedoch beliebig zusammengestellte Aktiven, Passiven oder andere Vermögensgegenstände. In Fällen, wo sich einzelne Vermögenswerte nicht eindeutig zuordnen lassen, müssen diese im Inventar einzeln aufgeführt werden. Zur eindeutigen Bezeichnung dient auch eine negative Abgrenzung, d.h. die Nennung jener Vermögenswerte, die nicht übertragen werden. Gleich verhält es sich mit Vertragsverhältnissen, die übertragen werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.9.1.8 Spaltungsbericht

285 Die obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgane der Gesellschaften, die an der Spaltung beteiligt sind, müssen einen schriftlichen Spaltungsbericht erstellen, worin die Transaktion rechtlich und wirtschaftlich zu erläutern ist (Art. 39 FusG). Der Spaltungsbericht soll zusätzlich zum Spaltungsvertrag Transparenz schaffen, damit die Gesellschafter in Kenntnis aller für sie wesentlichen Umstände über die Spaltung einen Beschluss fassen können.

Bei der Spaltung zur Übernahme können die beteiligten Gesellschaften entweder je einzeln oder gemeinsam einen Spaltungsbericht erstellen. Adressaten des Berichts sind bei der Spaltung zur Übernahme die Gesellschafter beider Spaltungspartner. Der gemeinsame Spaltungsbericht oder jeder separat erstellte Spaltungsbericht ist gemäss Art. 41 FusG an jedem Gesellschaftssitz während zweier Monate vor der Beschlussfassung zur Einsicht aufzulegen. Auf Verlangen sind den Gesellschaftern Kopien des Berichts abzugeben (Art. 41 Abs. 3 FusG).

286 Nach Art. 39 Abs. 2 FusG können kleine und mittlere Unternehmen (KMU) auf die Erstellung eines Spaltungsberichts verzichten, sofern alle Gesellschafter dem Verzicht zustimmen. Eine weiter gehende Erleichterung der Spaltungsvorschriften für Kapitalgesellschaften analog der Regelung in Art. 23 f. FusG für die Fusion ist jedoch nicht vorgesehen und nicht zulässig.

287 Art. 39 Abs. 3 FusG enthält eine Aufzählung des Pflichtinhalts eines Spaltungsberichts, wobei wie beim Spaltungsvertrag einige Berichtspunkte nur bedingt notwendig sind und je nach Ausgestaltung der Transaktion entfallen können. Das wird im Gesetz bspw. mit der Formulierung «gegebenenfalls» ausgedrückt. Die Berichtspunkte lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- lit. a: der Zweck und die Folgen der Spaltung;
- lit. b: der Spaltungsvertrag oder der Spaltungsplan;
- lit. c: das Umtauschverhältnis für Anteile und ggf. die Höhe der Ausgleichszahlung bzw. die Mitgliedschaft der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft bei der übernehmenden Gesellschaft;
- lit. d: Besonderheiten bei der Bewertung der Anteile im Hinblick auf die Festsetzung des Umtauschverhältnisses;
- lit. e: ggf. die Nachschusspflicht, andere persönliche Leistungspflichten und die persönliche Haftung, die sich für die Gesellschafter aus der Spaltung ergeben;
- lit. f: die Pflichten, die den Gesellschaftern in der neuen Rechtsform auferlegt werden können, sofern Gesellschaften verschiedener Rechtsformen an der Spaltung beteiligt sind;
- lit. g: die Auswirkungen der Spaltung auf die Arbeitnehmer der an der Spaltung beteiligten Gesellschaften sowie Hinweise auf den Inhalt eines allfälligen Sozialplans;
- lit. h: die Auswirkungen der Spaltung auf die Gläubiger der an der Spaltung beteiligten Gesellschaften.

Bei einer Spaltung zur Neugründung ist dem Spaltungsbericht der Entwurf der Statuten der neuen Gesellschaft beizufügen (Art. 39 Abs. 4 FusG).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.9.2 Spaltungsprüfung

IV.9.2.1 Grundsätzliches zur Spaltungsprüfung

288 Die Spaltung gemäss Art. 30 FusG ist nur für Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaft, Kommanditaktiengesellschaft und GmbH) sowie für Genossenschaften zulässig. Von der Prüfungsplicht sind nur Genossenschaften ohne Anteilscheine ausgenommen. Kleine und mittlere Unternehmen (Art. 2 Bst. e FusG) können auf die Spaltungsprüfung verzichten, sofern alle Gesellschafter diesem Vorgehen zustimmen (genereller Verweis von Art. 40 auf Art. 15 FusG). Umstritten ist, ob eine Pflicht zur Spaltungsprüfung besteht, wenn nur die übertragende, jedoch nicht die übernehmende Gesellschaft eine Kapitalgesellschaft oder eine Genossenschaft mit Anteilscheinen ist.

Die Ausführungen zur Fusion gelten sinngemäss auch für die Prüfung einer Spaltung. Im Zentrum der Prüfung stehen die Bewertung der Unternehmen sowie das Umtauschverhältnis. Deshalb ist die Prüfung vorab bei allen Abspaltungen sowie allen asymmetrischen Spaltungen von Interesse. Bei der symmetrischen Aufspaltung spielt die Bewertung der Unternehmen insofern kaum eine Rolle, als die bisherigen Aktionäre proportional zu ihrer bisherigen Beteiligung an der übertragenden Gesellschaft neue Anteile an den übernehmenden Gesellschaften erhalten.

289 Nach Art. 40 FusG gilt für die Spaltungsprüfung sinngemäss Art. 15 FusG. Der schriftliche Prüfungsbericht des Spaltungsprüfers hat somit zumindest die folgenden Fragestellungen zu beantworten:

- Nach welcher Methode wurde das Umtauschverhältnis bestimmt? Aus welchen Gründen ist die angewandte Methode angemessen?
- Welche Besonderheiten waren bei der Bewertung der Anteile im Hinblick auf die Festsetzung des Umtauschverhältnisses zu beachten?
- Welche relative Bedeutung wurde ggf. verschiedenen angewandten Methoden für die Bestimmung des Umtauschverhältnisses beigemessen?
- Sind die Bewertungen des übertragenen Unternehmensteils und der übernehmenden Gesellschaft und das Umtauschverhältnis für die Anteile und die Abfindung vertretbar?
- Genügt die vorgesehene Kapitalerhöhung resp. das Kapital (bei Neugründung) der übernehmenden Gesellschaft zur Wahrung der Rechte der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft?

IV.9.2.2 Bewertungsmethoden

290 Es wird auf die Ausführungen zur Fusion in Kapitel IV.8 verwiesen. Weil bei der Spaltung irgendwelche Vermögensteile übertragen werden können, die nicht zwingend einen Betriebsteil bilden müssen, wird die Substanzwertmethode bei der Spaltung häufiger Anwendung finden als bei der Fusion. Dieser Umstand führt dazu, dass bei der Spaltung, ebenfalls häufiger als bei der Fusion, verschiedene Methoden zur Bewertung angewandt werden.

IV.9.2.3 Bestimmung des Umtauschverhältnisses

291 Der Begriff «Umtauschverhältnis» ist bei der Spaltung nicht in allen Fällen adäquat. Ein Umtausch findet nur dort statt, wo bei der übertragenden Gesellschaft durch Kapitalherabsetzung Anteile vernichtet werden und die Gesellschafter an deren Stelle Anteile der

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

übernehmenden Gesellschaft erhalten. Dies ist der Fall bei Aufspaltungen (anstelle von Anteilen der übertragenden und aufgelösten Gesellschaft erhalten die Gesellschafter Anteile der übernehmenden Gesellschaften), bei bestimmten asymmetrischen Spaltungen (zum Beispiel, wenn Gesellschafter aus der übertragenden Gesellschaft ausscheiden und nur Anteile der übernehmenden Gesellschaft erhalten) sowie bei den übrigen Spaltungen, sofern und soweit durch Kapitalherabsetzungen Anteile vernichtet werden. Ist keine Kapitalherabsetzung notwendig oder erfolgt eine Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion, findet kein Umtausch statt. Weiter ist es möglich, dass bei asymmetrischen Spaltungen nicht alle Gesellschafter Anteile an der übernehmenden Gesellschaft erhalten. Der Begriff «Bezugsverhältnis» ist deshalb angebrachter.

292 Bei asymmetrischen Spaltungen können sich besondere Probleme ergeben. Angenommen, aus der Gesellschaft A wird der Betriebsteil b mit dem Wert 40 auf die neu gegründete Gesellschaft B abgespalten und der in der Gesellschaft A verbleibende Betriebsteil a habe den Wert 60. Weiter angenommen, der Gesellschafter Y, welcher bisher zu 30 % an Gesellschaft A beteiligt ist, erhalte sämtliche Anteile der Gesellschaft B und scheide gleichzeitig aus Gesellschaft A aus und Gesellschafter X bleibe alleiniger Aktionär der Gesellschaft A und soll am Schluss keine Anteile an Gesellschaft B halten. In diesem Fall erhält Gesellschaft B von Gesellschaft A einen höheren Wert, als Gesellschafter Y proportional zu seiner Beteiligung zustehen würde. Das Problem kann wie folgt gelöst werden:

Variante A: Es wird nur jener Betriebsteil b durch Spaltung herausgenommen, der proportional dem Anteil von Y an Gesellschaft A entspricht, nämlich 30, und der Rest, nämlich 10, wird von Gesellschaft B bspw. durch Vermögensübertragung erworben.

Variante B: Der ganze Betriebsteil b wird durch Spaltung von Gesellschaft B übernommen, jedoch erhält auch Gesellschafter X Aktien an Gesellschaft B. Y kauft nach erfolgter Spaltung von X dessen Aktien an Gesellschaft B.

Variante C: Der ganze Betriebsteil b wird durch Spaltung von Gesellschaft B übernommen, Gesellschafter X erhält keine Aktien an Gesellschaft B, erhält jedoch eine Ausgleichszahlung von Y. Diese Ausgleichszahlung ist nicht analog der Abfindung bei der Fusion gemäss Art. 8 FusG zu verstehen, weil sie nicht zwischen Gesellschaft und Gesellschafter, sondern unter den Gesellschaftern stattfindet.

Varianten A und B bieten keine besonderen Probleme für den Spaltungsprüfer. Bei Variante C ist die Ausgleichszahlung bei der Beurteilung des Umtauschverhältnisses zu berücksichtigen, obwohl diese Ausgleichszahlung unter den Gesellschaftern stattfindet, sozusagen «ausserhalb» des FusG.

293 Im Übrigen gelten die Ausführungen zur Fusion betreffend Bestimmung des Umtauschverhältnisses und der Kapitalerhöhung sinngemäss.

IV.9.2.4 Weitere Prüfungspunkte

294 Die Liste von Punkten, über die sich der Spaltungsprüfer gemäss Art. 40 FusG i.V.m. Art. 15 Abs. 4 FusG bezüglich Methodenprüfung zu äussern hat, ist abschliessend. Die Vorschriften zur Spaltung bringen es jedoch mit sich, dass der Spaltungsprüfer die Einhaltung

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

von weiteren Gläubiger- und Kapitalschutzvorschriften prüfen und sich insbes. bei der Abspaltung auch zur Einhaltung der spezifischen Kapitalschutzvorschriften im Rahmen der Kapitalherabsetzung äussern muss. Die Liste der Prüfungspunkte ist deshalb wie folgt zu ergänzen:

- Sind die Bedingungen erfüllt, damit eine bzw. keine Zwischenbilanz gemäss Art. 35 FusG erstellt werden muss? Grundsätzlich ist es Aufgabe des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans, diese Frage zu beantworten. Den Spaltungsprüfer interessiert die Frage nur im Rahmen der Methodenprüfung und nur dann, wenn bei der Festlegung des Unternehmenswerts auf die Bilanz abgestellt wird.
- Sind die vorgesehenen Ausgleichszahlungen durch frei verwendbares Eigenkapital gedeckt?
- Sofern zu dieser Frage bei Abspaltungen kein separater Bericht gemäss Art. 653m Abs. 1 OR erstellt wird: Sind bei der Kapitalherabsetzung bei der übertragenden Gesellschaft die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des nominellen Kapitals voll gedeckt?

IV.9.2.5 Spaltungsbilanz/Inventar

IV.9.2.5.1 Allgemeines

295 Gemäss Art. 40 FusG sind der Spaltungsvertrag oder Spaltungsplan und der Spaltungsbericht sinngemäss nach Art. 15 FusG zu prüfen. Art. 40 FusG erwähnt keine Spaltungsbilanz, und gemäss Art. 134 HRegV ist keine Spaltungsbilanz dem Handelsregister einzureichen. Dies ist ein Versehen des Gesetzgebers, denn sonst müsste, sofern die gesetzlichen Bedingungen dazu erfüllt sind, konsequenterweise auch kein Zwischenabschluss (Art. 35 FusG) erstellt werden. Auch bei der Spaltung gibt es eine der Spaltung zugrunde liegende Bilanz der übertragenden Gesellschaft. Sie bildet neben dem Inventar einerseits die Grundlage für die Bemessung des Aktivenüberschusses des zu übertragenden Vermögens und damit des zur Verfügung stehenden Kapitals zur Liberierung der bei der übernehmenden Gesellschaft neu auszugebenden Anteile und andererseits die Grundlage für die Berechnung der Höhe der Kapitalherabsetzung resp. Reservenverrechnung.

296 Art. 37 lit. b FusG erwähnt als Inhalt des Spaltungsvertrags resp. Spaltungsplans das Inventar, in welchem die Gegenstände aufzuführen sind, die übertragen werden. Hierzu gehören die übernommenen Aktiven, Passiven sowie die anderen Vermögensgegenstände. Aus dem Vertrag muss in geeigneter Form der Wert der übertragenen Vermögenswerte hervorgehen. Dies kann im Vertrag selbst, im Inventar oder durch Beilage der Spaltungsbilanz geschehen, in welcher die zu übertragenden Vermögenswerte gekennzeichnet sind.

297 Es stellt sich die Frage, ob eine Spaltungsbilanz das Inventar zu ersetzen vermag. Dies dürfte selten der Fall sein. Um die Zuordnung der einzelnen Vermögenswerte zu ermöglichen, wird das Inventar die Gegenstände detaillierter aufführen, als dies üblicherweise in einer Bilanz geschieht. Zudem kann das Inventar Vermögenswerte aufzählen, die nicht oder nur beschränkt in der Bilanz erscheinen, zum Beispiel selbst geschaffene Immaterialgüter und Vertragsverhältnisse.

298 Die Vermögenswerte werden (buchhalterisch) auf einen bestimmten Stichtag übertragen (Art. 37 lit. g FusG). Das Inventar gibt die Vermögenswerte per Stichtag wieder. Wird ein Inventar im Hinblick auf die Spaltung erstellt, so ist dieses im Rahmen der Spaltungs-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

prüfung gesondert zu prüfen. Wird auf das Inventar zurückgegriffen, welches dem geprüften Jahres- oder einem geprüften Zwischenabschluss zugrunde liegt, so braucht das Spaltungsinventar nicht mehr geprüft zu werden oder nur ergänzend betreffend jene Gegenstände, die per Bilanzstichtag bisher nicht aufgeführt waren, bspw. Immaterialgüterrechte.

IV.9.2.5.2 Pflicht zur Erstellung eines Zwischenabschlusses

299 Nach Art. 35 Abs. 1 FusG ist durch die Verantwortlichen ein Zwischenabschluss zu erstellen, wenn der Bilanzstichtag bei Abschluss des Spaltungsvertrags oder bei der Erstellung des Spaltungsplans mehr als sechs Monate zurückliegt. Unabhängig von dieser Frist hat jene Gesellschaft einen Zwischenabschluss zu erstellen, bei der seit dem letzten ordentlichen Abschluss wichtige Änderungen in der Vermögenslage eingetreten sind. Das Gesetz bestimmt nicht, welche Änderungen wichtig bzw. wesentlich sind. Analog Art. 958c Abs. 1 Ziff. 4 OR ist auf das Prinzip der Wesentlichkeit abzustellen, und zwar im Hinblick auf den Inhalt des Spaltungsvertrags resp. Spaltungsplans und des Spaltungsbeschlusses. Insbes. sind Änderungen wesentlich, die einen wesentlichen Einfluss auf das Umtausch- resp. Bezugsverhältnis haben. Bei der übertragenden Gesellschaft sind dies Umstände, die sich vor dem Vorliegen des Spaltungsvertrags resp. -plans auf die übertragenden oder verbleibenden Vermögensteile beziehen, bei allen an der Spaltung beteiligten Gesellschaften Umstände, die sich auf deren Finanz- und Vermögenslage auswirken (Art. 725–725b OR). Sind die Voraussetzungen von Art. 35 Abs. 1 FusG erfüllt, ist immer ein Zwischenabschluss zu erstellen, d.h. auch bei Verzicht aller Gesellschafter auf die Spaltungsprüfung (KMU). In Abwägung der Ursachen und der Auswirkungen ist im Einzelfall zu entscheiden, ob nur die betroffene Gesellschaft oder alle beteiligten Gesellschaften einen Zwischenabschluss erstellen müssen.

300 Die Pflicht zur Erstellung eines Zwischenabschlusses verpflichtet nicht automatisch dazu, das dem Spaltungsvertrag resp. Spaltungsplan zugrunde liegende Inventar auf den Stichtag des Zwischenabschlusses zu beziehen. Geht es z.B. nur um Bewertungskorrekturen, kann auch ein älteres Inventar verwendet werden. Ob dies im Einzelfall angemessen ist, hat der Spaltungsprüfer im Rahmen der Methodenprüfung zu beantworten.

IV.9.2.5.3 Pflicht zur Prüfung der Spaltungsbilanz

301 Ob die der Spaltung zugrunde liegende Bilanz resp. die Jahresrechnungen der übrigen beteiligten Gesellschaften vor der Spaltung geprüft sein müssen, entscheidet sich nach den Regeln von Art. 727 ff. OR. Unterliegt die übertragende Gesellschaft der Revision (ordentliche Revision oder eingeschränkte Revision ohne Verzicht), ist der Jahresabschluss, welcher die Spaltungsbilanz bildet, gemäss den Vorschriften von Art. 727 ff. OR durch die Revisionsstelle zu prüfen. Ob der Zwischenabschluss der *übertragenden* Gesellschaft zu prüfen ist, ergibt sich aus den Umständen. Vorab muss das Inventar in geprüfter Form vorliegen; hierfür ist keine Prüfung des Zwischenabschlusses notwendig. Ob der Zwischenabschluss im Hinblick auf die notwendige Kapitalherabsetzung resp. zur Berechnung des Nettoaktivenüberschusses der übertragenen Vermögenswerte zum Nachweis der Liberierung neu ausgegebener Anteile bei der übernehmenden Gesellschaft geprüft werden muss, ist im Einzelfall zu beurteilen. Die Prüfung von Zwischenabschlüssen der beteiligten Gesellschaften bei Verschlechterung der Vermögens- und Finanzlage richtet

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

sich nach Art. 725a und 725b OR. Soweit nicht die obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgane die Prüfung der der Spaltung zugrunde liegenden Bilanz (bei Verzicht auf Prüfung bei eingeschränkter Revision) oder eines Zwischenabschlusses vereinbart oder angeordnet haben, entscheidet der Spaltungsprüfer, ob eine nach Art. 727 ff. OR geprüfte Jahresrechnung resp. ein geprüfter Zwischenabschluss als Basis für die Spaltungsprüfung vorliegen muss.

Die weiteren Ausführungen betreffend Prüfbericht zum Zwischenabschluss auf Verlangen der Handelsregisterämter in Kapitel IV.8.2.7.3 gelten bei der Spaltung sinngemäss.

IV.9.2.6 Mögliche Prüfungshandlungen bei einer Spaltungsprüfung

302 Die Prüfungshandlungen müssen grundsätzlich den Gegebenheiten des spezifischen Auftrags angepasst werden. Mögliche Prüfungshandlungen können sein:

- Durchsicht des Spaltungsvertrags resp. des Spaltungsplans, namentlich die Bestimmungen bezüglich Art. 37 lit. b–d und f–h FusG, und des Spaltungsberichts, namentlich jene Punkte gemäss Art. 39 Abs. 3 lit. c–e FusG, sowie weiterer Unterlagen im Hinblick auf die Beurteilung der angewandten Methode und Nachvollzug der Überlegungen des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans;
- Durchsicht der verwendeten Grundlagen bezüglich Aktualität und Eignung im Hinblick auf die angewandte Bewertungsmethode;
- Überprüfung, ob die Methode(n) korrekt und widerspruchsfrei angewandt wurde(n), Prüfung der Plausibilität von Abweichungen, Annahmen und weiteren Überlegungen zur Wertermittlung der Unternehmen;
- Durchsicht der Unternehmensbewertungen auf ihre Plausibilität;
- Befragungen der obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgane (Verwaltungsrat, Geschäftsleitung);
- Einsichtnahme in weitere relevante Unterlagen aller Parteien (zum Beispiel erweiterte Spaltungsbilanz, Fairness Opinion, neue Statuten, Organisationsreglement);
- rechnerische Überprüfung und Beurteilung der Vertretbarkeit des Umtausch- resp. Bezugsverhältnisses für die Anteile;
- Beurteilung, ob die vorgesehene Kapitalerhöhung bzw. das Kapital der übernehmenden Gesellschaft zur Wahrung der Rechte der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft genügt und die benötigte Anzahl Beteiligungsrechte effektiv verfügbar ist;
- Beurteilung, ob die bei einer Abspaltung vorgesehene Reduktion des Eigenkapitals durch Reduktion der Reserven und des nicht verteilten Gewinns und/oder durch Kapitalherabsetzung adäquat ist;
- sofern hierüber kein separater Bericht erstellt wird: Beurteilung, ob die Kapitalschutzvorschriften bei der Kapitalherabsetzung im Rahmen einer Abspaltung eingehalten sind und – ggf. – die Forderungen der Gesellschaftsgläubiger trotz Herabsetzung voll gedeckt sind;
- wo zutreffend: Beurteilung, ob in Höhe der vorgesehenen Ausgleichszahlung genügend frei verwendbare Mittel vorhanden sind.

IV.9.2.7 Prüfungsbericht

303 Der Bericht des Spaltungsprüfers ist von den involvierten Gesellschaften dem Handelsregisteramt als Beleg einzureichen. Die Prüfungsberichte sind damit jedermann öffent-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

lich zugänglich. Wird das Kapital bei der übertragenden Gesellschaft herabgesetzt, sind die entsprechenden Belege für eine Kapitalherabsetzung einzureichen (Art. 134 Abs. 1 lit. d HRegV), wird das Kapital bei der übernehmenden Gesellschaft erhöht, auch die Belege für die Kapitalerhöhung (Art. 134 Abs. 1 lit. e HRegV), unabhängig davon, ob die Gesellschafter auf eine Spaltungsprüfung (KMU) verzichtet haben. Prüft der Spaltungsprüfer auch die Kapitalherabsetzung resp. Kapitalerhöhung, kann er dazu im Bericht über die Spaltungsprüfung Stellung nehmen oder eine separate Bestätigung abgeben.

Berichtsbeispiele

Berichtsbeispiele finden sich im PH 30. Die Berichtsbeispiele sind illustrativer Natur und nicht ohne Weiteres auf konkrete Verhältnisse übertragbar. Der verantwortliche Spaltungsprüfer hat dafür zu sorgen, dass die Beispiele im Einzelfall an die jeweiligen Umstände und spezifischen Bedürfnisse angepasst werden. Es sind die Bestimmungen des PH 30 zu beachten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.10 Umwandlung von Gesellschaften

IV.10.1 Allgemeines

304 Als Umwandlung gilt die Änderung der Rechtsform einer Gesellschaft unter Fortbestand aller Vermögens- und mitgliedschaftlichen Beziehungen.

Folgende Elemente zeichnen eine Umwandlung aus:

- Die bisherige Gesellschaft bleibt als Rechtsträgerin bestehen und wahrt ihre wirtschaftliche und rechtliche Identität.
- Eine Übertragung von Aktiven und Passiven oder allgemeiner von Rechtsbeziehungen der bisherigen Gesellschaft findet nicht statt.
- Die Vermögens- und mitgliedschaftlichen Rechte und Pflichten bleiben bestehen, werden aber insofern tangiert, als die Gesellschafter jene Änderungen hinzunehmen haben, welche sich unmittelbar aus dem Rechtsformwechsel ergeben.

Die Umwandlung ist allgemein zulässig, soweit die Ausgangs- und die Zielrechtsform in ihren rechtlichen Strukturen grundsätzlich vereinbar sind. Das Gesetz enthält eine abschliessende Aufzählung der zulässigen Umwandlungsarten sowie eine Sonderregelung für die Umwandlung von Kollektiv- und Kommanditgesellschaften.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.10.1.1 Zulässige Umwandlungen

305 Die nachfolgende Abbildung gibt eine Übersicht über alle zulässigen Umwandlungen:

		in											
		EF	KollG	KommG	AG	KommAG	GmbH	Genoss	Genoss#	Verein	Stiftung	VE	IöR
von	EF												
	KollG			U	U	U	U	U	U				
	KommG		U		U	U	U	U	U				
	AG					U	U	U	U				
	KommAG				U		U	U	U				
	GmbH				U	U		U	U				
	Genoss				U	U	U						
	Genoss#				U	U	U			U*			
	Verein				U*	U*	U*	U*	U*				
	Stiftung												
	VE							U	U		U		
	IöR				U	U	U	U	U	U	U		

Legende:

U:	Umwandlung zulässig
EF:	Einzelfirma
KollG:	Kollektivgesellschaft
KommG:	Kommanditgesellschaft
AG:	Aktiengesellschaft
KommAG:	Kommanditaktiengesellschaft
GmbH:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Genoss:	Genossenschaft mit Anteilscheinen
Genoss#:	Genossenschaft ohne Anteilscheine
VE:	Vorsorgeeinrichtung
IöR:	Institut des öffentlichen Rechts
*:	Der Rechtsträger muss im Handelsregister eingetragen sein

Abbildung 31: Zulässige Umwandlungen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.10.1.2 Verfahrensablauf

306 Grundsätzlich kann der Ablauf einer Umwandlung in fünf Phasen eingeteilt werden:

	1. Phase:	2. Phase:	3. Phase:	4. Phase:	5. Phase:
Was	• Erstellung Umwandlungsbilanz, Umwandlungsplan, Umwandlungsbericht; • Vorbereitungen zur Einhaltung der Gründungsvorschriften für neue Rechtsformen.	• Prüfung Umwandlungsbilanz, Umwandlungsplan, Umwandlungsbericht.	• Einsichtsverfahren (mind. 30 Tage); • Einladung zur Generalversammlung.	• Zur Einhaltung der Gründungsvorschriften allenfalls erforderliche vorbereitende und ausführende Beschlüsse; • Umwandlungsbeschluss.	• Eintragung ins Handelsregister.
Zuständigkeit	Oberste Leitungs- od. Verwaltungsorgane	Zugelassener Revisionsexperte bzw. staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen	Oberste Leitungs- od. Verwaltungsorgane	Generalversammlung	Oberste Leitungs- od. Verwaltungsorgane
Wann	Ab Entscheid über die Umwandlung	Nach Vorliegen von Umwandlungsbilanz, Umwandlungsplan, Umwandlungsbericht	Nach Vorliegen des Prüfungsberichts	Nach Einsichtsverfahren	Nach Umwandlungsbeschluss

Abbildung 32: Ablauf einer Umwandlung

307 Das Verfahren der Umwandlung ist im Ablauf ähnlich ausgestaltet wie jenes der Fusion und der Spaltung. Anders als bei der Fusion und der Spaltung sind an der Umwandlung nicht mehrere Parteien beteiligt, sondern nur die sich umwandelnde Gesellschaft. Im Gegensatz zu Fusion und Spaltung sind Schuldenruf oder Sicherstellung von Gläubigerforderungen und die Konsultation der Arbeitnehmer nicht notwendig. Wie bei der Fusion und der Spaltung obliegt es bei der Umwandlung dem obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgan der umzuwandelnden Gesellschaft, gestützt auf eine aktuelle Bilanz den

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Umwandlungsplan und den Umwandlungsbericht zu erstellen (Art. 58–61 FusG). Zudem müssen die zur Einhaltung der Gründungsvorschriften der neuen Rechtsform erforderlichen Schritte (Art. 57 FusG) eingeleitet werden.

308 Umwandlungsbilanz, Umwandlungsplan und Umwandlungsbericht sind von einem zugelassenen Revisionsexperten (Art. 62 FusG), ggf. einem staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen (Art. 727b Abs. 1 OR), prüfen zu lassen. Umwandlungsplan, Umwandlungsbericht und Prüfungsbericht müssen den Gesellschaftern zusammen mit den relevanten Abschlüssen am Sitz der umzuwandelnden Gesellschaft zur Einsicht offengelegt werden (Art. 63 FusG). Die Generalversammlung der umzuwandelnden Gesellschaft hat schliesslich unter Einhaltung besonderer Quoren über die Umwandlung Beschluss zu fassen, welcher der öffentlichen Beurkundung bedarf (Art. 64–65 FusG). Allenfalls müssen zur Einhaltung der Gründungsvorschriften (Art. 57 FusG) zusätzliche Beschlüsse gefasst werden. Die Umwandlung ist vom obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgan ins Handelsregister einzutragen und wird mit der Eintragung wirksam (Art. 66–67 FusG).

309 Die Gesellschafter eines kleinen oder mittleren Unternehmens (KMU) (Art. 2 lit. e FusG) können einstimmig auf das Erstellen eines Umwandlungsberichts, auf die Prüfung der Umwandlungsbilanz, des Umwandlungsplans und des Prüfungsberichts eines Umwandlungsprüfers sowie auf das Einsichtsverfahren verzichten (Art. 61 Abs. 2 FusG, Art. 62 Abs. 2 FusG sowie Art. 63 Abs. 2 FusG).

IV.10.1.3 Umwandlungsplan

310 Das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan der umzuwandelnden Gesellschaft muss gemäss Art. 59 FusG einen schriftlichen Umwandlungsplan erstellen und diesen nach Art. 64 FusG der Generalversammlung zur Genehmigung unterbreiten. Die obersten Exekutivorgane unterliegen bei der Erstellung des Plans – wie bei allem Handeln für die Gesellschaft – der gesellschaftsrechtlichen Verantwortlichkeit.

Der Umwandlungsplan muss gemäss Art. 60 FusG folgende objektiv wesentlichen Angaben enthalten:

- lit. a: den Namen oder die Firma, den Sitz und die Rechtsform vor und nach der Umwandlung;
- lit. b: die neuen Statuten;
- lit. c: die Zahl, die Art und die Höhe der Anteile, welche die Anteilsinhaber nach der Umwandlung erhalten, oder Angaben über die Mitgliedschaft der Gesellschafter nach der Umwandlung.

IV.10.1.4 Umwandlungsbericht

311 Das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan muss den Rechtsformwechsel in einem schriftlichen Umwandlungsbericht rechtlich und wirtschaftlich erläutern und begründen (Art. 61 FusG). Der Umwandlungsbericht soll in erster Linie die Gesellschafter informieren und damit indirekt auch deren Interessen schützen.

Im Einzelnen hat der Umwandlungsbericht gemäss Art. 61 Abs. 3 FusG folgende Aspekte sowohl rechtlich als auch wirtschaftlich zu erläutern und wo nötig zu begründen:

- lit. a: der Zweck und die Folgen der Umwandlung;
- lit. b: die Erfüllung der Gründungsvorschriften für die neue Rechtsform;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- lit. c: die neuen Statuten;
- lit. d: das Umtauschverhältnis für Anteile bzw. die Mitgliedschaft der Gesellschafter nach der Umwandlung;
- lit. e: ggf. die Nachschusspflicht, andere persönliche Leistungspflichten und die persönliche Haftung, die sich für die Gesellschafter aus der Umwandlung ergeben;
- lit. f: die Pflichten, die den Gesellschaftern in der neuen Rechtsform auferlegt werden können.

Nach Art. 61 Abs. 2 FusG können KMU auf die Erstellung eines Umwandlungsberichts verzichten, sofern alle Gesellschafter zustimmen.

IV.10.2 Umwandlungsprüfung

IV.10.2.1 Grundsätzliches zur Umwandlungsprüfung

312 Analog zu Art. 15 und 40 FusG wird in Art. 62 FusG die Pflicht zur Prüfung der Umwandlung statuiert. Anders als bei der Fusion und der Spaltung gilt die Prüfpflicht allgemein, d.h. bei allen Rechtsformen, nicht nur für Kapitalgesellschaften. Der Umwandlungsplan, der Umwandlungsbericht und die Umwandlungsbilanz sind von einem zugelassenen Revisionsexperten, ggf. einem staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen (Art. 727b Abs. 1 OR) (Umwandlungsprüfer) zu prüfen. KMU müssen keine Umwandlungsprüfung durchführen lassen, sofern alle Gesellschafter diesem Vorgehen zustimmen.

313 Die Umwandlungsprüfung dient dem Gesellschafterschutz. Weil die Umwandlung weder zu einer Veränderung des Vermögens der Gesellschaft noch zu einem Schuldnerwechsel führt, kennt die Umwandlung keine besonderen Gläubigerschutzvorschriften, namentlich keinen Schuldenruf. Immerhin hat der Umwandlungsprüfer nach herrschender Lehre bei der Prüfung der Voraussetzungen der Umwandlung auch die Einhaltung der Gründungsvorschriften, namentlich der Liberierungsvorschriften zu prüfen.

IV.10.2.2 Wahrung der Rechtsstellung der Gesellschafter

314 Im Gegensatz zu Art. 40 FusG für die Spaltung, verweist die Regelung bezüglich Umwandlungsprüfung nicht auf jene für die Fusion (Art. 15 FusG), sondern regelt die Prüfung separat. Art. 62 Abs. 4 FusG enthält keinen Katalog von Punkten, zu denen der Umwandlungsprüfer Stellung nehmen muss. Der Umwandlungsprüfer hat vielmehr zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Umwandlung erfüllt sind, insbes. ob die Rechtsstellung der Gesellschafter nach der Umwandlung gewahrt bleibt. «Wahrung der Rechtsstellung» ist dabei nicht absolut zu verstehen, da die absolute Beibehaltung der Rechtsstellung im Rahmen eines Rechtskleidwechsels per se nicht möglich ist. Vielmehr geht es darum, sicherzustellen, dass die Gesellschafter zwar gleichbehandelt werden, unterschiedlichen Rechtsstellungen von Gesellschaftern jedoch mit adäquaten Regelungen Rechnung getragen wird (relative Gleichbehandlung). Besondere Probleme können sich ergeben, falls einzelne Gesellschafter in der bisherigen Rechtsform Rechte besitzen, welche die neue Rechtsform nicht kennt, zum Beispiel Stimmrechtsaktien, Partizipationsscheine, Gründer- und Vorzugsrechte. Es ist Sache des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans, hierfür die geeigneten Lösungen zu finden. Problematisch ist, dass es sich hierbei in vielen Fällen um Rechtsfragen handelt, für deren Beurteilung der Umwandlungsprüfer kein

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Experte ist. Diesbezüglich muss er sich auf eine Plausibilitätskontrolle durch Nachvollzug der vom obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgan genannten Gründe beschränken.

315 Der Festlegung eines Unternehmenswerts kommt eine untergeordnete Rolle zu, weil dieser bei der Umwandlung kaum eine Rolle spielt:

- Wird eine Gesellschaft ohne Nennkapital in eine Gesellschaft ohne Nennkapital umgewandelt (zum Beispiel Umwandlung einer Genossenschaft ohne Anteilscheine in einen Verein), verändern sich nur die Mitgliedschaftsrechte, eine Zuteilung von Gesellschaftsanteilen entfällt.
- Wird eine Gesellschaft mit Nennkapital in eine Gesellschaft ohne Nennkapital (zum Beispiel eine Aktiengesellschaft in eine Genossenschaft ohne Anteilscheine) umgewandelt, entfällt die Zuteilung von Anteilsrechten. Dass die Gesellschafter bisher unterschiedlich am Eigenkapital der Gesellschaft beteiligt waren, ist eines jener Probleme, die es besonders zu berücksichtigen gilt.
- Wird eine Gesellschaft ohne Nennkapital in eine solche mit Nennkapital umgewandelt (zum Beispiel Verein in eine Aktiengesellschaft), so erhalten alle Gesellschafter gleich viele Anteile.
- Wird schliesslich eine Gesellschaft mit Anteilscheinen in eine Gesellschaft mit Anteilscheinen umgewandelt, so erhalten die Gesellschafter proportional gleich viele Anteile, wie sie bisher hatten. Eine Schwierigkeit kann hier darin liegen, für Gesellschafter mit unterschiedlichen Rechten angemessene Lösungen zu finden (zum Beispiel für Aktionäre mit Stimmrechtsaktien).

IV.10.2.3 Einhaltung von Gründungsvorschriften

316 Gemäss Art. 57 FusG finden die Bestimmungen des Zivilgesetzbuchs und des Obligationenrechts über die Gründung einer entsprechenden Gesellschaft Anwendung. Keine Anwendung finden die Vorschriften über die Anzahl der Gründer bei Kapitalgesellschaften und die Vorschriften über die Sacheinlage. Die Umwandlung ist so auszugestalten, dass die umgewandelte Gesellschaft den zwingenden Rechtsstrukturen der neuen Rechtsform entspricht. Einzuhalten sind namentlich die Vorschriften über das Nennkapital und die Liberierung. Daneben sind weitere Vorschriften einzuhalten, wie namentlich die Bestimmungen über die Bildung der Firma oder des Namens, des Gesellschaftszwecks oder die Organisation. Entgegen vereinzelten Meinungen kann es jedoch nicht Aufgabe des Umwandlungsprüfers sein, auch die Einhaltung dieser Vorschriften zu prüfen. Dies ist Aufgabe der Handelsregisterämter.

317 Als Grundsatz gilt, dass das Nennkapital der Gesellschaft in der neuen Rechtsform höchstens dem bisherigen Nettovermögen entsprechen kann. Dabei sind folgende Konstellationen zu unterscheiden:

- Bei der Umwandlung einer *Gesellschaft ohne Nennkapital* (Genossenschaften ohne Anteilscheine, Vereine und Personengesellschaften) ist nicht zwingend das gesamte Nettovermögen in Nennkapital umzuwandeln. Das Nettovermögen kann aufgeteilt werden in a) Nennkapital, b) gesetzliche Kapital- und Gewinnreserven und c) freiwillige Gewinnreserven. Bei der Umwandlung von Personengesellschaften kann das Nettovermögen auch in Eigenkapital und Darlehen der Gesellschafter aufgeteilt werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

318 Ist hingegen das Nettovermögen kleiner als das Mindestkapital der Zielrechtsform (Aktiengesellschaft: CHF 100 000; GmbH: CHF 20 000), so ist mit der Umwandlung zusätzlich eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Vorbehältlich anders lautender Vorschriften in den Statuten oder im Gesellschaftervertrag kann den einzelnen Gesellschaftern keine Pflicht zum Einschuss zusätzlicher Mittel auferlegt werden. Die Frage, ob die Kapitalerhöhung vor oder gleichzeitig mit der Umwandlung stattfinden muss resp. kann und welche Kapitalerhöhungsvorschriften zur Anwendung kommen (diejenigen der bisherigen oder der neuen Rechtsform), hat das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan zu klären. Wenn nötig ist der Nachweis des genügenden Nettovermögens zur Liberierung des Nennkapitals mittels geprüfter Bilanz zu erbringen.

- Bei der Umwandlung einer *Gesellschaft mit Nennkapital* sind verschiedene Fälle zu unterscheiden:
  - Denkbar ist, bei gleichbleibendem Nennkapital die bisherige Aufteilung in Kapital- und Gewinnreserven und freiwillige Reserve beizubehalten oder zu modifizieren. Zu bedenken ist, dass die Schaffung von gesetzlichen Reserven die Rechtsstellung von Gesellschaftern verschlechtern kann, weil ihnen dadurch ein vor der Umwandlung bestehender Anspruch auf Ausschüttung faktisch entzogen wird; dies lässt sich wohl nur bei Gleichbehandlung aller Gesellschafter rechtfertigen.
  - Denkbar ist auch, das Nennkapital in der neuen Rechtsform niedriger als bisher festzulegen. Umstritten ist, ob deshalb ein Schuldenruf durchzuführen ist oder die Differenz in die gesetzliche Kapitalreserve zu buchen ist. Das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan hat hierzu die notwendigen Abklärungen vorzunehmen.
  - Bei einer Gesellschaft mit Teilliberierung sind die Mindestliberierungsvorschriften der Zielrechtsform zu beachten. Eine vollständige Liberierung kann durch Kapitalerhöhung oder durch Festsetzen eines niedrigeren Nennbetrags als bisher erreicht werden. Im letzteren Fall ist ein konstitutives Kapitalherabsetzungsverfahren durchzuführen.
  - Eine Herabsetzung der Liberierungsquote oder die Einführung einer Teilliberierung bedeutet die Auferlegung einer neuen Liberierungspflicht und deshalb faktisch den Teilentzug von Mitgliedschaftsrechten, weshalb dies nur mit Zustimmung aller Gesellschafter möglich ist.

319 Bei der Umwandlung einer Gesellschaft mit Unterbilanz geht die Praxis davon aus, dass die neue Rechtsform – ohne Sanierung – nicht wieder das gleiche Nennkapital aufweisen kann. Das Nennkapital der Gesellschaft muss auf das Nettovermögen reduziert werden. Strittig ist, ob hierbei die Vorschriften über die deklaratorische oder gar konstitutive Kapitalherabsetzung zu befolgen sind. Es wird auch die Meinung vertreten, die Umwandlung einer Gesellschaft mit Unterbilanz sei ohne vorherige Sanierung nicht möglich. Es ist Sache des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans, die notwendigen Abklärungen zu treffen. Sicherlich ist in solchen Situationen dem Nachweis des Nettovermögens besondere Beachtung zu schenken, weshalb ein geprüfter Zwischenabschluss als Nachweis der Liberierung zu fordern ist. Die Umwandlung von überschuldeten Gesellschaften ist ohne vorgängige Sanierung nicht möglich.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.10.2.4 Weitere Prüfungspunkte

320 Der Umwandlungsprüfer nimmt in einem schriftlichen Prüfungsbericht zu den folgenden Fragen Stellung:

- Sind die Voraussetzungen für die Umwandlung erfüllt, d.h., ist die Umwandlung grundsätzlich zulässig (Art. 54 FusG) und sind die Gründungsvorschriften, namentlich die Liberierungsvorschriften, erfüllt?
- Bleibt die Rechtsstellung der Gesellschafter nach der Umwandlung gewahrt, d.h., werden die Gesellschafter (relativ) gleichbehandelt?

IV.10.2.5 Umwandlungsbilanz

IV.10.2.5.1 Allgemeines

321 Die Umwandlung entfaltet ihre Wirkung mit Eintrag im Handelsregister. Sie wird – auch buchhalterisch – nicht auf einen Stichtag in der Vergangenheit bezogen, wie dies bei der Fusion (vgl. Art. 13 Abs. 1 lit. g FusG) oder der Spaltung (vgl. Art. 37 lit. g FusG) der Fall ist. Durch die Umwandlung wird die Existenz der Gesellschaft nicht berührt. Die Umwandlungsbilanz bildet weder eine «Schlussbilanz» für die Gesellschaft in bisheriger Rechtsform noch eine «Eröffnungsbilanz» für die Gesellschaft im neuen Rechtskleid. Nach der Umwandlung ist die Rechnungslegung der Gesellschaft ggf. an die rechtsformspezifischen Vorschriften der neuen Gesellschaftsform durch umwandlungsspezifische Buchungen anzupassen (zum Beispiel betreffend Eigenkapital). Die Vergleichsinformationen in der Jahresrechnung werden entsprechend der bisherigen Rechtsform dargelegt. Der Umwandlungsplan basiert in der Praxis oft auf dem letzten ordentlichen Jahresabschluss. Die Umwandlungsbilanz, welche die Basis für die Umwandlungsprüfung darstellt, bezieht sich somit auf diesen Stichtag. Um die Auswirkungen der Umwandlung, bspw. auf die Zusammensetzung des Eigenkapitals nach der Umwandlung, aufzuzeigen, ist allenfalls eine erweiterte Umwandlungsbilanz (Pro-forma-Bilanz) sinnvoll.

IV.10.2.5.2 Pflicht zur Erstellung eines Zwischenabschlusses

322 Die Umwandlungsbilanz ermöglicht es insbes. festzustellen, ob das Nennkapital des neuen Rechtsträgers nach dessen rechtsformspezifischen Vorschriften gedeckt ist. Bei der Umwandlung in eine Gesellschaft mit Nennkapital ist deshalb eine möglichst aktuelle Bilanz sinnvoll. Unter Umständen ist aus diesem Grund ein Zwischenabschluss zu erstellen. Die Erstellung eines Zwischenabschlusses kann auch sinnvoll sein zur Feststellung des Eigenkapitals, welches den Gesellschaftern zugeteilt werden soll, zum Beispiel zur Feststellung der Höhe der Gesellschafterkonten bei Umwandlung einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft mit Anteilscheinen.

323 Ein Zwischenabschluss ist gemäss Art. 58 Abs. 1 FusG von Gesetzes wegen zu erstellen, wenn der Bilanzstichtag zum Zeitpunkt der Erstattung des Umwandlungsberichts mehr als sechs Monate zurückliegt. Wird auf den Umwandlungsbericht verzichtet (Art. 61 Abs. 2 FusG), so endet die Frist von sechs Monaten mit dem Erstellen des Umwandlungsplans (analog zur Spaltung, Art. 35 Abs. 1 FusG). Ein Zwischenabschluss ist auch zu erstellen, wenn seit dem Abschluss der letzten Bilanz wichtige Änderungen in der Vermögenslage der Gesellschaft eingetreten sind. Wichtige Änderungen sind immer dann gegeben, wenn das ausgewiesene Eigenkapital zur Wahrung der Rechtsstellung der Ge-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

sellschafter und zur Einhaltung der Gründungsvorschriften der neuen Rechtsform betroffen ist, sei es wegen einer seit dem letzten Bilanzstichtag durchgeführten Kapitalerhöhung oder -herabsetzung, wegen Verlusten aus dem laufenden Geschäftsjahr oder wenn Anzeichen einer Überschuldung bestehen.

Sind die Voraussetzungen von Art. 58 Abs. 1 FusG erfüllt, ist immer ein Zwischenabschluss zu erstellen; d.h., es sind wie bei der Fusion keine Ausnahmen von der Pflicht zur Erstellung eines Zwischenabschlusses vorgesehen.

324 Die Erstellung des Zwischenabschlusses erfolgt gemäss den Bestimmungen von Art. 960f OR. Somit erfolgt die Erstellung des Zwischenabschlusses grundsätzlich nach den gleichen Vorschriften wie zur Erstellung der Jahresrechnung unter Berücksichtigung von Art. 960f Abs. 2 und 3 OR.

IV.10.2.5.3 Pflicht zur Prüfung der Umwandlungsbilanz

325 Die Umwandlungsbilanz dient als Grundlage für die Beurteilung, ob die Rechte der Gesellschafter gewahrt bleiben und die rechtsformspezifischen Gründungsvorschriften eingehalten sind. Es stellt sich die Frage, ob die der Umwandlung zugrunde liegende Bilanz durch die Revisionsstelle der Gesellschaft geprüft werden muss. Unterliegt die umzuwandelnde Gesellschaft der Revision (ordentliche Revision oder eingeschränkte Revision ohne Verzicht), ist der Jahresabschluss, welcher die Umwandlungsbilanz bildet, gemäss den Vorschriften von Art. 727 ff. OR durch die Revisionsstelle zu prüfen. Muss ein Zwischenabschluss erstellt werden, stellt sich die Frage, ob auch dieser gemäss Art. 727 ff. OR geprüft vorliegen muss. Das FusG gibt darauf keine Antwort. Die Frage stellt sich insbes. bei Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft (Art. 2 lit. c FusG). Hier hat der Umwandlungsprüfer die notwendigen Prüfungshandlungen vorzunehmen und die genügende Liberierung des Nennkapitals nach den Vorschriften der neuen Rechtsform zu bestätigen. Soweit nicht das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan die Prüfung der Jahresrechnung (bei Verzicht auf Prüfung bei eingeschränkter Revision) oder des Zwischenabschlusses angeordnet hat, entscheidet der Umwandlungsprüfer, ob eine nach Art. 727 ff. OR geprüfte Jahresrechnung (bei Verzicht auf eingeschränkte. Revision) resp. ein geprüfter Zwischenabschluss als Basis für die Umwandlungsprüfung vorliegen muss.

Die weiteren Ausführungen betreffend Prüfbericht zum Zwischenabschluss auf Verlangen der Handelsregisterämter in Kapitel IV.8.2.7.3 gelten bei der Umwandlung sinngemäss.

IV.10.2.6 Mögliche Prüfungshandlungen bei einer Umwandlungsprüfung

326 Grundsätzlich gilt, dass die Prüfungshandlungen den Gegebenheiten des spezifischen Auftrags angepasst werden müssen. Mögliche Prüfungshandlungen können sein:

- Durchsicht des Umwandlungsplans, namentlich der Bestimmungen gemäss Art. 60 lit. c FusG, und des Umwandlungsberichts, namentlich jener Punkte betreffend Art. 61 Abs. 3 lit. b–e FusG, der Umwandlungsbilanz und ggf. des Zwischenabschlusses sowie weiterer Unterlagen im Hinblick auf die Beurteilung der Wahrung der Rechte der Gesellschafter und die Einhaltung der Gründungs-, namentlich der Liberierungsvorschriften und Nachvollzug der Überlegungen des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und Prüfung der Plausibilität der Überlegungen;
- Befragungen der Unternehmensleitung (Verwaltungsrat, Geschäftsleitung);

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Einsichtnahme in weitere im Einzelfall relevante Unterlagen der Gesellschaft (zum Beispiel neue Statuten);
- Beurteilung der Vertretbarkeit des Umtauschverhältnisses für Anteile bzw. der Mitgliedschaft der Gesellschafter nach der Umwandlung;
- Beurteilung der Einhaltung der Gründungsvorschriften der neuen Rechtsform bezüglich Minimalkapital, Stückelung der Beteiligungen und der Liberierung der Kapitaleinlagen;
- Beurteilung eventueller Nachschusspflichten oder Ähnlichem.

IV.10.2.7 Prüfungsbericht

327 Der Bericht des Umwandlungsprüfers ist von der Gesellschaft dem Handelsregisteramt als Beleg einzureichen und ist damit für jedermann öffentlich zugänglich.

Berichtsbeispiele

328 Berichtsbeispiele finden sich im PH 30. Die Berichtsbeispiele sind illustrativer Natur und nicht ohne Weiteres auf konkrete Verhältnisse übertragbar. Der verantwortliche Umwandlungsprüfer hat dafür zu sorgen, dass die Beispiele im Einzelfall an die jeweiligen Umstände und spezifischen Bedürfnisse angepasst werden. Es sind die Bestimmungen des PH 30 zu beachten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.11 Vermögensübertragung

329 Die Vermögensübertragung des ganzen Vermögens oder von Vermögensteilen gemäss Art. 69 ff. FusG erfolgt als Universalsukzession und ist einfacher ausgestaltet als die anderen Transaktionsformen des FusG. In der Praxis wird sie häufig gewählt, weil sie mehrheitlich die gleichen wirtschaftlichen Wirkungen erzielen kann wie mit den anderen, komplexeren Transaktionsformen des FusG.

Weil die Gesellschafter nicht an der Transaktion beteiligt sind, entfällt eine Prüfung bei der Vermögensübertragung. Gemäss Art. 74 FusG muss hingegen das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan der übertragenden Gesellschaft die Gesellschafter über die Vermögensübertragung im Anhang der Jahresrechnung informieren. Diese Informationspflicht entfällt, falls die übertragenen Aktiven weniger als 5 % der Bilanzsumme der übertragenden Gesellschaft ausmachen. In allen anderen Fällen sind im Anhang der Jahresrechnung bzw. – wo keine Pflicht zur Erstellung einer Jahresrechnung besteht – anlässlich der nächsten Generalversammlung rechtlich und wirtschaftlich zu erläutern und zu begründen:

- der Zweck und die Folgen der Vermögensübertragung;
- der Übernahmevertrag;
- die Gegenleistung für die Übertragung; und
- die Folgen für die Arbeitnehmer und Hinweise auf den Inhalt eines allfälligen Sozialplans.

330 Das FusG schreibt keine gesonderte Prüfung durch die Revisionsstelle vor. Weil diese jedoch in ihrem Prüfungsbericht zur Jahresrechnung generell auf Gesetzesverstösse hinweisen bzw. Einschränkungen anbringen muss, hat sie anlässlich der Prüfung der Jahresrechnung zu prüfen, ob über eine relevante Vermögensübertragung im Anhang informiert wird und ob die Informationen den gesetzlichen Anforderungen genügen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.12 Fusion und Vermögensübertragung von Stiftungen

331 Stiftungen unterscheiden sich grundlegend von anderen Gesellschaftsformen, da sie keine Mitglieder oder Gesellschafter haben, sondern ein zweckgewidmetes Vermögen sind. Die Umstrukturierungsmöglichkeiten für Stiftungen sind beschränkt und werden im FusG separat behandelt. Die Umwandlung in eine andere Rechtsform ist (aufgrund des grundlegenden strukturellen Unterschieds) ausgeschlossen, ebenso eine Spaltung (wegen fehlender Mitglieder oder Gesellschafter). Möglich sind hingegen die (rechtsformwahrende) Fusion unter Stiftungen sowie die Vermögensübertragung auf andere Stiftungen oder Rechtsträger.

332 Ein wesentlicher Unterschied im Verfahren ist, dass die Fusion und die Vermögensübertragung bei Stiftungen, die der Aufsicht durch das Gemeinwesen unterstehen, durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen ist. Eine weitere Einschränkung für die Umstrukturierung von Stiftungen liegt darin, dass die Erfüllung des Stiftungszwecks immer gewährleistet sein muss.

Die Fusion von Vorsorgeeinrichtungen in Form einer Stiftung fällt nicht unter die Bestimmungen von Kapitel 6 des FusG (Art. 78–87 FusG). Der Reorganisation von Vorsorgeeinrichtungen widmet sich Kapitel 7 (Art. 88 ff. FusG) (vgl. IV.13).

IV.12.1 Fusion von Stiftungen

333 Stiftungen müssen den Fusionsvertrag sowie die Bilanzen von einem zugelassenen Revisor prüfen lassen (Art. 81 Abs. 1 FusG). Von der Prüfungspflicht gibt es keine Ausnahmen; die Stiftungen sind nur in der Wahl des Fusionsprüfers frei. Falls jedoch Stiftungen gemäss Art. 83b Abs. 4 ZGB einen zugelassenen Revisionsexperten als Revisionsstelle bestimmen müssen, so ist gemäss Art. 727b Abs. 2 OR auch die Fusionsprüfung durch einen zugelassenen Revisionsexperten durchzuführen. Obwohl im Gegensatz zu Art. 15 FusG nicht explizit vorgesehen, geht die Botschaft zum FusG davon aus, dass die Bestellung eines gemeinsamen Prüfers zulässig ist.

334 Gemäss Art. 81 Abs. 3 FusG erstellt der Fusionsprüfer einen Bericht, in dem insbes. darzulegen ist, ob

1. die allfälligen Rechtsansprüche der Destinatäre gewahrt sind; und
2. Forderungen von Gläubigern bekannt oder zu erwarten sind, zu deren Befriedigung das Vermögen der beteiligten Stiftungen nicht ausreicht.

Zweck der Fusionsprüfung bei Stiftungen ist demnach der Schutz der betroffenen Destinatäre sowie der Gläubiger. Soweit die Rechtsansprüche der Destinatäre in Leistungen bestehen, handelt es sich um gewöhnliche Gläubigerrechte; sie sind unter diesem Aspekt zu prüfen. Daneben können aber auch Vereinbarungen über besondere Rechte bestehen, zum Beispiel Nutzungsrechte von Einrichtungen. Die Beurteilung der Wahrung solcher Rechte kann unter Umständen heikel sein, da es sich oft um komplexe Sachverhalte und Rechtsfragen handelt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

335 Als Grundlage für die Fusionsprüfung dienen einerseits der Fusionsvertrag, andererseits die Bilanzen. Die Bestimmungen von Art. 83a ZGB bzw. des Obligationenrechts über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung (Art. 957 ff. OR) sind sinngemäss anwendbar.

336 Bezüglich Zwischenabschluss verweist Art. 80 FusG auf Art. 11 FusG. Demnach muss die betroffene Stiftung einen Zwischenabschluss erstellen, falls der Bilanzstichtag bei Abschluss des Fusionsvertrags mehr als sechs Monate zurückliegt oder seit Abschluss der letzten Bilanz wesentliche Änderungen in der Vermögenslage der an der Fusion beteiligten Stiftungen eingetreten sind. Wesentlich sind Änderungen, wenn die Ansprüche der Destinatäre und/oder die Ansprüche der Gläubiger nicht mehr gedeckt sind oder das angestrebte Ziel der Fusion in Frage gestellt ist. Die Erstellung des Zwischenabschlusses erfolgt gemäss den Bestimmungen von Art. 960f OR. Somit erfolgt die Erstellung des Zwischenabschlusses grundsätzlich nach den gleichen Vorschriften wie zur Erstellung der Jahresrechnung unter Berücksichtigung von Art. 960f Abs. 2 und 3 OR.

337 Die der Fusion zugrunde liegende Bilanz, ob Jahresrechnung (Art. 83b ZGB) oder Zwischenabschluss (sinngemäss in Anlehnung an Art. 83b ZGB), muss geprüft sein (Art. 83b ZGB). Ist die Stiftung von der Revisionspflicht dispensiert, kann die Aufsichtsbehörde zum Zweck der Fusion dennoch einen geprüften Abschluss verlangen.

338 Der Fusionsprüfer beurteilt, ob Forderungen von Gläubigern bekannt oder zu erwarten sind, zu deren Befriedigung das Vermögen der beteiligten Stiftungen nicht ausreicht (Art. 81 Abs. 3 FusG). Sofern keine solchen Forderungen bekannt sind, kann die Aufsichtsbehörde von einem Schuldenruf absehen (Art. 85 Abs. 2 FusG). Im Gegensatz zur Fusion von Gesellschaften findet die Beurteilung der Deckung der Forderungen von Stiftungsgläubigern in jedem Fall und vor dem Antrag der Stiftungsorgane zur Fusion an die Aufsichtsbehörde, vor einem allfälligen Schuldenruf durch die Aufsichtsbehörde, vor deren Genehmigung und Eintrag der Fusion im Handelsregister und damit vor der Rechtswirksamkeit der Fusion statt. Damit hat der Fusionsprüfer bei Stiftungen auch die Deckung von Forderungen zu beurteilen, die zwischen Abgabe seines Berichts und Rechtskraft der Fusion entstehen können, was sich je nach Umständen als schwierig erweisen kann.

Ist die abschliessende Beurteilung durch den Fusionsprüfer nicht möglich, ist im Bericht explizit darauf hinzuweisen und gleichzeitig der Aufsichtsbehörde der Schuldenruf zu empfehlen.

339 In der Literatur wird die Meinung vertreten, der Fusionsprüfer hätte den Gehalt der Transaktionsdokumente zu prüfen, namentlich den Inhalt des Fusionsvertrags und die sich stellenden Rechtsfragen. Dabei hätte er, wenn nötig, Rechtsberater beizuziehen. Diese Ansicht verkennt die Rolle, die der Fusionsprüfer aufgrund seiner beruflichen Ausbildung und Erfahrung einnehmen kann. Der Beizug von Rechtsberatern nützt ihm nichts, letztlich hat der Fusionsprüfer die Verantwortung für die Auftragsdurchführung, was die Beurteilung der Arbeit des Rechtsberaters bedingt. Sofern und soweit die geforderte Prüfung durch den Fusionsprüfer über die materielle Prüfung der formellen Wahrung der Rechte der Destinatäre und der Deckung der Forderungen der Gläubiger hinausgeht, ist sie im Hinblick auf die Haftung des Fusionsprüfers abzulehnen. Es ist Sache der

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

obersten Stiftungsorgane, sich entsprechend beraten zu lassen, so, wie es Sache der Aufsichtsbehörde ist, die Zulässigkeit der Fusion zu prüfen und zu genehmigen. Es kann nicht Sache des Fusionsprüfers sein, alle Versäumnisse der Stiftungsorgane nachzubessern resp. für Versäumnisse der Aufsichtsbehörden zu haften. Sollten sich im konkreten Einzelfall Zweifel an der Rollenverteilung ergeben, ist das Prüfmandat abzulehnen bzw. ein Rücktritt vom Mandat in Erwägung zu ziehen.

340 Die Berichte der Fusionsprüfer sind von der Aufsichtsbehörde dem Handelsregisteramt als Belege einzureichen (Art. 140 Abs. 1 lit. d HRegV). Die Prüfungsberichte sind damit jedermann öffentlich zugänglich.

IV.12.2 Vermögensübertragung von Stiftungen

341 Gemäss Art. 86 Abs. 1 FusG können Stiftungen Vermögensteile auf andere Rechtsträger übertragen; entgegen dem (noch) irreführenden gesetzlichen Wortlaut sind heute alle Stiftungen im Handelsregister eingetragen (Art. 81 Abs. 2 ZGB i.V.m. Art. 52 ZGB)

Art. 78 Abs. 2 FusG zur Fusion von Stiftungen ist bei der Vermögensübertragung von Stiftungen sinngemäss anwendbar. Der Übergangsvertrag und der Gläubiger- und Arbeitnehmerschutz richten sich nach den Vorschriften der allgemeinen Vermögensübertragung in Art. 70–72 FusG, resp. in Art. 75–77 FusG. Folglich ist eine Vermögensübertragung nur zulässig, wenn sie sachlich gerechtfertigt ist, die Rechtsansprüche der Destinatäre wahrt und die Erfüllung des Stiftungszwecks sichergestellt bleibt.

In den meisten Fällen, in denen die Stiftung der Aufsicht untersteht, ist die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden erforderlich. Eine Prüfungspflicht ist im Gesetz nicht vorgesehen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.13 Fusion, Umwandlung und Vermögensübertragung von Vorsorgeeinrichtungen

IV.13.1 Grundsätzliches

342 Vorsorgeeinrichtungen sind selbstständige und von den jeweiligen Arbeitgeberunternehmen unabhängige Einrichtungen, die der Aufsicht gemäss Art. 61 ff. BVG unterstellt und als juristische Person ausgestaltet sind (Art. 2 lit. i FusG). Unternehmenszusammenschlüsse, -käufe, -verkäufe sowie -reorganisationen haben auch Auswirkungen auf die betroffenen Vorsorgeeinrichtungen. Oft macht es Sinn oder ist es sogar geboten, deren Strukturen an die neuen Verhältnisse der Arbeitgeberunternehmen anzupassen. Art. 88 ff. FusG regelt die Reorganisation von Vorsorgeeinrichtungen separat.

Die dem BVG unterstellten Vorsorgeeinrichtungen sind zwingend als Stiftungen, Genossenschaften oder Einrichtungen des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestaltet und im Handelsregister eingetragen. Personalvorsorgeeinrichtungen im Sinne von Art. 89a ZGB sind im Register für berufliche Vorsorge eingetragen, wenn sie Leistungen im Rahmen des BVG-Obligatoriums erbringen. Erbringen sie ausschliesslich überobligatorische Leistungen, so brauchen sie nach BVG nicht registriert zu sein. Der weitaus grösste Teil der Vorsorgeeinrichtungen sind Stiftungen.

343 Wesentlicher Unterschied im Verfahren zu Transaktionen unter Gesellschaften ist, dass Fusionen, Umwandlungen und Vermögensübertragungen von Vorsorgeeinrichtungen durch die zuständigen Aufsichtsbehörden zu genehmigen sind. Zudem sind die Transaktionsunterlagen nicht nur durch einen Prüfer, sondern für die versicherungstechnischen Belange zusätzlich durch einen anerkannten Experten für berufliche Vorsorge (BVG-Experte) prüfen zu lassen.

344 Vorsorgeeinrichtungen können ausschliesslich mit Vorsorgeeinrichtungen fusionieren, hier jedoch auch als Stiftungen rechtsformübergreifend. Die Fusion einer Vorsorgestiftung mit einer klassischen Stiftung resp. die Fusion einer Vorsorgegenossenschaft mit einer klassischen Genossenschaft ist nicht möglich. Weil sie nur einem, im BVG klar definierten Zweck dienen, ist die sonst nicht mögliche Umwandlung einer Stiftung in eine Genossenschaft und umgekehrt zulässig. Vorsorgeeinrichtungen können gemäss Art. 98 FusG Aktiven und Passiven auf Vorsorgeeinrichtungen oder auf andere Rechtsträger übertragen. Der umgekehrte Fall der Übertragung von Aktiven und Passiven von einem anderen Rechtsträger auf eine Vorsorgeeinrichtung untersteht den normalen Bestimmungen über die Vermögensübertragung gemäss Art. 69 ff. FusG.

IV.13.2 Fusion von Vorsorgeeinrichtungen

IV.13.2.1 Allgemeines

345 Vorsorgeeinrichtungen müssen den Fusionsvertrag, den Fusionsbericht und die Fusionsbilanz von ihren Revisionsstellen sowie von BVG-Experten prüfen lassen. Von der Prüfungspflicht gibt es keine Ausnahmen. Die Prüfung hat zwingend durch die Revisionsstellen zu erfolgen. Die Vorsorgeeinrichtungen sind daher nicht frei in der Wahl des Prüfers. Hingegen sind sie frei in der Wahl des BVG-Experten. Sie können auch einen gemeinsamen BVG-Experten bestimmen. Die fachlichen Voraussetzungen für die Revisionsstelle finden sich in Art. 52b BVG.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Nach dem Wortlaut des Gesetzes dient die Fusionsprüfung ausschliesslich dem Schutz der Versicherten. Ein Gläubigerschutz, der über den Schutz der Versicherten hinausgeht, ist nicht Sinn der Fusionsprüfung. Konsequenterweise braucht der Prüfer – im Gegensatz zur Fusion von klassischen Stiftungen – auch nicht zur Frage Stellung zu nehmen, ob die Aufsichtsbehörde auf einen Schuldenruf verzichten kann. Gemäss der Checkliste der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) haben die Vorsorgeeinrichtungen bei einer Fusion eine Bestätigung der Revisionsstelle beizubringen, wonach keine Forderungen bekannt oder zu erwarten sind, zu deren Befriedigung das freie Vermögen der beteiligten Vorsorgeeinrichtungen nicht ausreicht. Das Einreichen einer solchen Bestätigung kann nicht zwingend sein, da sie im Gesetz nicht vorgesehen ist und der Aufsichtsbehörde lediglich als Grundlage für den Entscheid dient, auf den Schuldenruf zu verzichten. Für eine derartige Bestätigung reicht die Prüfung einer Bilanz nicht. Zu bedenken ist auch, dass sämtliche Forderungen gedeckt sein müssen, die bis zur Rechtskraft der Fusion noch entstehen, d.h. auch Forderungen, welche durch Handlungen entstehen, die nach der Abgabe einer Bestätigung bis zum Eintrag der Fusion im Handelsregister entstehen. Es liegt im Ermessen der Revisionsstelle, ob sie diese Bestätigung abgibt und die dazu gehörende Prüfung durchführt. In Anbetracht dessen, dass der Schuldenruf relativ leicht durchzuführen ist, dürfte die Abgabe einer solchen Bestätigung eine Ausnahme bilden.

IV.13.2.2 Fusionsbilanz/Zwischenabschluss

346 Die Bilanz spielt bei der Fusion von Vorsorgeeinrichtungen eine zentrale Rolle für die Fusionsprüfung durch die Revisionsstelle. Alle an der Fusion beteiligten Vorsorgeeinrichtungen müssen eine Bilanz erstellen und – unter den Voraussetzungen von Art. 11 FusG – auch einen Zwischenabschluss (Art. 89 FusG). Die Bilanz bzw. der Zwischenabschluss ist nach den Grundsätzen von Art. 65a Abs. 5 BVG i.V.m. Art. 47 Abs. 2 BVV 2, d.h. nach Swiss GAAP FER 26, zu erstellen. Deshalb stimmen die Bilanzgliederung und die allgemeinen Bewertungskonzepte grundsätzlich überein. Abweichungen können sich hingegen bei der Bemessung der Vorsorgekapitalien und der technischen Rückstellungen sowie bei der Bestimmung des Zielwerts der Wertschwankungsreserven ergeben. Die Prüfung der Jahresrechnung einer Vorsorgeeinrichtung durch die Revisionsstelle erfolgt nach SA-CH und PH 40. Für den Zwischenabschluss ist jedoch in den meisten Fällen eine Review nach PS 910 unter Berücksichtigung der im PH 40 erwähnten Besonderheiten der Vorsorgeeinrichtungen (bspw. Aufgabenteilung zwischen Revisionsstelle und Experte für berufliche Vorsorge, jedoch ohne weiter gehend Berichterstattung über die Organisation, Geschäftsführung und Vermögensanlage) zielführend. Das konkrete Vorgehen sollte mit der Aufsichtsbehörde und dem Stiftungsrat abgestimmt werden.

347 Ein Zwischenabschluss ist zu erstellen, wenn seit dem Bilanzstichtag und dem Abschluss des Fusionsvertrags mehr als sechs Monate vergangen sind oder seit Abschluss der letzten Bilanz wichtige Änderungen in der Vermögenslage der Vorsorgeeinrichtung eingetreten sind (Art. 89 FusG i.V.m. Art. 11 FusG). Wichtige Änderungen können sich bspw. ergeben, wenn eine grössere Anzahl Versicherter ausgeschieden sind (bspw. Teilliquidation), Marktveränderungen eine Neubewertung der Vermögensanlagen gebieten oder die versicherungstechnischen Risiken neu beurteilt werden müssen.Vorsorgeeinrichtungen weisen selten den gleichen Deckungsgrad auf. Dennoch fusionieren in der Praxis nur sel-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ten Vorsorgeeinrichtungen mit ungleichen Deckungsgraden. Unterschiedliche Deckungsgrade werden in den meisten Fällen vor der Fusion im Hinblick auf diese gegenseitig angeglichen. Die Fusion wird oft früh geplant, meist per Bilanzstichtag, sodass auch nur ausnahmsweise ein Zwischenabschluss notwendig wird.

IV.13.2.3 Aufgabenteilung zwischen Revisionsstelle und BVG-Experten

348 Gemäss Art. 92 Abs. 3 FusG erstellen die Revisionsstelle und der BVG-Experte einen Bericht, in dem sie darlegen, ob die Ansprüche und Rechte der Versicherten gewahrt sind. Aus dem Gesetzeswortlaut geht nicht hervor, ob die Revisionsstelle und der BVG-Experte gemeinsam oder getrennt Bericht erstatten. Ebenso wenig ist geregelt, was konkret der BVG-Experte, was die Revisionsstelle zu prüfen hat. Der Ursprung dieser doppelten Prüfung liegt in den Kontroll- und Prüfungsbestimmungen, die das BVG aufstellt. Die Aufgaben der Revisionsstelle sind in Art. 52c BVG festgehalten, jene des BVG-Experten in Art. 52e BVG. So prüft die Revisionsstelle jährlich Jahresrechnung sowie Organisation, Geschäftsführung und Vermögensanlage, der BVG-Experte periodisch, ob die reglementarischen versicherungstechnischen Bestimmungen über Leistungen und Finanzierung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und ob die Vorsorgeeinrichtung Sicherheit für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen bietet. Diese Aufgabenteilung ist auch bei der Fusionsprüfung zu beachten. Demzufolge sind die Revisionsstellen verantwortlich für die Prüfung der Bilanzen und der BVG-Experte für die Prüfung der versicherungsrechtlichen und -technischen Aspekte der Fusion. Konkret bestätigt der BVG-Experte die Vergleichbarkeit der Bemessung der Vorsorgekapitalien und der technischen Rückstellungen. Die Bestätigung ist insbes. dann wichtig, wenn vor der Fusion unterschiedliche Pläne einander angepasst wurden. Die Revisionsstelle prüft, ob diese vom BVG-Experten überprüften Werte korrekt in die Bilanzen übernommen wurden. Im Hinblick auf die Haftungsnorm in Art. 108 Abs. 2 FusG erfolgt die Berichterstattung der Revisionsstellen und des resp. der BVG-Experten getrennt.

IV.13.2.4 Prüfung im Einzelnen

349 Zu prüfen ist, ob die Rechte und Ansprüche der Versicherten gewahrt sind. Versicherte sind die aktiven Versicherten (die Arbeitnehmer und eventuell freiwillig Versicherte) und die Rentner. Die Versicherten der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung dürfen durch die Fusion nicht schlechtergestellt sein als vorher. Dieses Erfordernis ist in der Praxis häufig dadurch erfüllt, dass die Regelungen der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung auch von der fusionierten Einrichtung weitergeführt werden. Grundlage für die Definition der Rechte und Ansprüche der Versicherten der übertragenden Vorsorgeeinrichtung ist Art. 15 ff. FZG und Art. 53b–53d BVG. Für die Versicherten im engeren Sinn bedeutet dies, dass genügend Spar- und Deckungskapital (im Fall des Beitragsprimats) oder der Barwert der erworbenen Leistungen (im Fall des Leistungsprimats) auch nach der Fusion vorhanden sein müssen (Art. 15 ff. FZG). Für die Rentenempfänger müssen die laufenden Renten nach Bestand und Höhe gewahrt sein. Selbstverständlich dürfen sich die BVG-Alterskonten (Schattenrechnung) durch die Fusion nicht verändern. Unter Umständen kann ein Deckungskapital, welches betragsmässig diese Kriterien vor der Fusion erfüllt, nach der Fusion nicht mehr genügen, weil sich mit der Fusion die Bemessungskriterien ändern. Komplexe Probleme ergeben sich deshalb bei der Fusion von

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Vorsorgeeinrichtungen mit stark unterschiedlichen Deckungsgraden oder unterschiedlichem Leistungsniveau oder nicht kompatiblen Finanzierungssystemen (bspw. Leistungs- und Beitragsprimat). Oft müssen die Leistungsreglemente sowie die Deckungsgrade der zu fusionierenden Vorsorgeeinrichtungen als Vorbereitungsmassnahme angeglichen werden, bevor eine Fusion überhaupt stattfinden kann.

350 Folgende Besonderheiten sind zu erwähnen:

- *Ungleiche Deckung:* Die Sanierung einer Unterdeckung durch Fusion ist nicht möglich. Die Aufsichtsbehörden lehnen die Eintragung solcher Fusionen regelmässig ab. In diesem Fall ist die Unterdeckung vor der Fusion auszugleichen. Bei der Fusion von Vorsorgeeinrichtungen, welche zwar keine Unterdeckung, jedoch unterschiedliche Deckungsgrade aufweisen, könnten zwar getrennte Fonds für bessergestellte Versicherte geführt werden, praktische Probleme sprechen hingegen gegen diese Lösung. So würden innerhalb des gleichen Unternehmens oder gar derselben Abteilung unterschiedliche Pläne bestehen. Es stellt sich die Frage, welchem Fonds neue Mitarbeiter zugeordnet werden oder wie der Anspruch auf paritätische Vertretung gelöst wird. Unterschiedliche Leistungsniveaus können nur von aussen, d.h. durch die Arbeitgeberunternehmen ausgeglichen werden.
- *Unterschiedliche Leistungspläne:* Entweder werden die unterschiedlichen Leistungspläne innerhalb der fusionierten Vorsorgeeinrichtung getrennt weitergeführt, oder die Pläne werden vor oder im Rahmen der Fusion einander angepasst.
- *Freie Mittel* dürfen durch Vergrösserung des Versichertenkreises nicht verwässert werden. Zu beachten ist, dass sich der Ausweis der freien Mittel aufgrund der Anpassungen der Bemessungskriterien für Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen sowie durch die Angleichung der Zielwerte der Wertschwankungsreserven nach der Fusion verändern können. Sind nach Anpassung der Bemessungsgrundsätze nicht bei allen an der Fusion beteiligten Vorsorgeeinrichtungen in gleichem Ausmass freie Mittel vorhanden, so müssen zur Besitzstandwahrung der Versicherten vor der Fusion Massnahmen getroffen werden. Möglich ist, die freien Mittel durch Wandlung in Deckungskapital oder Sparguthaben zu reduzieren oder eine Vorsorgeeinrichtung nachzufinanzieren oder eine Kombination beider Massnahmen.
- Arbeitgeberbeitragsreserven stellen weder Deckungskapital noch freie Mittel dar, sind aber der Vorsorgeeinrichtung durch die Arbeitgeberunternehmen definitiv gewidmet. Der Arbeitgeber ist – innerhalb des Vorsorgezwecks – allein verfügungsberechtigt. Die Versicherten haben weder Rechte noch Anwartschaften auf diese Mittel. Nach der hier vertretenen Meinung stehen diese nicht einem bestimmten Versichertenkreis zu. Mit Zustimmung des Arbeitgeberunternehmens können diese deshalb vor der Fusion dazu genutzt werden, allfällige Unterschiede in den Plänen auszugleichen. Eine Zusammenlegung der Arbeitgeberbeitragsreserven ist möglich, falls sich die Arbeitgeberunternehmen ebenfalls zusammenschliessen.

Nach dem Gesetzeswortlaut sind die *«Rechte»* und *«Ansprüche»* der Versicherten zu wahren. Es ist nicht ersichtlich, welche Rechte die Versicherten ausser den geldwerten Ansprüchen aus dem Leistungsplan der Vorsorgeeinrichtung haben könnten, weshalb den unterschiedlichen Begriffen keine selbstständige Bedeutung zukommt. Dies gilt auch dann, wenn Vorsorgeeinrichtungen unterschiedlicher Rechtsform fusionieren. Wird eine

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Vorsorgegenossenschaft durch eine Vorsorgestiftung absorbiert, so verlieren die Versicherten der übertragenden Vorsorgeeinrichtung durch die Fusion ihre Stellung als Genossenschafter. Das ist zu akzeptieren, da das Gewicht nicht auf dem *«Genossenschafter sein»* sondern auf dem *«versichert sein»* liegt.

351 Bei der Beurteilung, ob die Rechte der Versicherten gewahrt sind, muss auch die Einhaltung der Bestimmungen des BVG, der Stiftungsurkunde resp. Genossenschaftsstatuten, des Vorsorgereglements und allfälliger anderer Reglemente sowie möglicher Weisungen der Aufsichtsbehörden überprüft werden.

352 Gemäss Meinungen der juristischen Literatur haben die Fusionsprüfer, sprich die Revisionsstelle und der BVG-Experte, zudem den Fusionsvertrag und den Fusionsbericht des obersten Leitungsorgans der Vorsorgeeinrichtung in Übereinstimmung mit dem Fusionsgesetz auf formelle Vollständigkeit und Plausibilität zu prüfen.

IV.13.2.5 Prüfungshandlungen der Revisionsstelle

353 Die Hauptschwierigkeit bei der Fusion von Vorsorgeeinrichtungen ist der Entscheid, ob die zu fusionierenden Pläne dahingehend kompatibel sind, dass sie ohne Verletzung von Interessen der Versicherten fusioniert werden können. Die erste Prüfungshandlung ist deshalb die Kontrolle, ob die involvierten Führungsorgane ihre BVG-Experten bei diesem Entscheid involviert haben und ob vor der Fusion entsprechende Angleichungs- und Schutzmassnahmen getroffen worden sind.

354 Bei der Prüfung stützt sich die Revisionsstelle auf die ihr vorgelegten Informationen (Fusionsvertrag, Bericht des BVG-Experten usw.). Bei der Prüfung der Fusion stehen folgende Prüfungshandlungen im Vordergrund, auch wenn sie je nach konkretem Fall unterschiedliche Gewichtung aufweisen können:

- *Fusionsvertrag und Vorsorgereglement:* Für die Prüfung der bestehenden Vorsorgereglemente vor der Fusion und des angepassten Vorsorgereglements nach der Fusion ist der BVG-Experte zuständig. Die Aufgabe des Fusionsprüfers (der Revisionsstelle) liegt zunächst darin, sich mit dem Vorsorgereglement vor der Fusion auseinanderzusetzen und danach unter Würdigung des Prüfungsergebnisses des BVG-Experten zu prüfen, welche Auswirkungen die Bestimmungen des Fusionsvertrags auf das Vorsorgereglement haben. Die Prüfung des Fusionsvertrags setzt demnach eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Ausgangslage vor der Fusion und den Hintergründen der Fusion voraus. Damit und mit der Einsichtnahme in den Bericht des BVG-Experten versetzt sich der Fusionsprüfer in die Lage, die einzelnen Massnahmen, die bspw. in einem angepassten Vorsorgereglement sichtbar sind, hinsichtlich der Wahrung der Rechte und Ansprüche der Versicherten zu würdigen.
- *Freie Mittel:* Diese ergeben sich, wenn nach Dotierung der Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen sowie der Wertschwankungsreserven entsprechend den Bestimmungen von Swiss GAAP FER 26 Ertragsüberschüsse erwirtschaftet wurden. Da die freien Mittel einen Residualcharakter aufweisen, ist es wichtig, zu prüfen, ob die Vorsorgekapitalien, technischen Rückstellungen und Wertschwankungsreserven nach vergleichbaren Kriterien berechnet worden sind. Die Bestimmung des Zielwerts der Wertschwankungsreserve obliegt den Führungsorganen der Vorsorgeeinrichtungen, wobei sie dabei eventuell auf Expertisen von Anlagespezialisten abstellen. Für die

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Bemessung der Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen ist auf die Berechnungen des Experten für berufliche Vorsorge abzustellen.

- *Zusammenarbeit mit dem Experten für berufliche Vorsorge:* In den Bericht des BVG-Experten ist Einsicht zu nehmen; eine durch den Auftraggeber geförderte direkte Zusammenarbeit ist empfehlenswert.
- *Bilanz:* Trotz Anwendung der Vorschriften von Swiss GAAP FER 26 ist die Vergleichbarkeit der Bilanzpositionen nicht in allen Teilen zwingend gegeben. Es gilt zu beachten, dass die Berechnung der Vorsorgekapitalien und der technischen Rückstellungen auf unterschiedlichen technischen Grundlagen und Annahmen basieren können. In diesen Fällen ist das Vergleichen nur eingeschränkt möglich. Daher hat der BVG-Experte zu prüfen und zu bestätigen, dass die Fusionsbilanzen der beteiligten Vorsorgeeinrichtungen auf angemessen vergleichbaren technischen Grundlagen und Annahmen basieren.
- *Zwischenabschluss:* Im Fall der Prüfung eines Zwischenabschlusses ist der Prüfungsaufwand wesentlich höher, weil zusätzlich auch noch die ordnungsmässige Verbuchung der Geschäftsvorfälle der Periode geprüft werden muss. Der Betriebsrechnung für die Zwischenperiode kommt deshalb ein erhöhtes Gewicht zu.

Die vorstehende Aufzählung von Prüfungshandlungen ist nicht abschliessend. Es obliegt der Revisionsstelle, zu bestimmen, welche Prüfungshandlungen durchzuführen sind und welche Prüfungstiefe zu erreichen ist.

IV.13.3 Umwandlung von Vorsorgeeinrichtungen

355 Anders als bei klassischen Stiftungen ist die Umwandlung von Vorsorgeeinrichtungen in eine andere Rechtsform möglich, wobei dies ausschliesslich auf Vorsorgeeinrichtungen im Sinne von Art. 2 lit. i FusG beschränkt ist. Konsequenterweise ist nur die Umwandlung einer Vorsorgestiftung in eine Vorsorgegenossenschaft und umgekehrt vorgesehen. Die Umwandlung ist nur erlaubt, wenn der Vorsorgezweck und die Rechte und Ansprüche der Versicherten gewahrt bleiben.

Das Gesetz verweist pauschal auf Art. 89–95 FusG, welche sinngemäss anwendbar sind. Zu beachten sind jedoch auch die Bestimmungen über die Umwandlung von Gesellschaften (Art. 57–67 FusG). Neben der Wahrung der Rechte und Ansprüche der Versicherten ist zu prüfen, ob die Gründungsvorschriften der neuen Vorsorgeeinrichtung eingehalten sind. Da unter diesem Punkt vorab die Einhaltung der Liberierungsvorschriften zu prüfen ist, ergibt sich keine Erweiterung des Prüfungsumfangs: Stiftungen verfügen über kein nominelles Eigenkapital, ebenso wenig Genossenschaften (die Umwandlung einer Vorsorgeeinrichtung in eine Genossenschaft mit Anteilscheinen dürfte kaum je vorkommen). Es kann deshalb auf die Ausführungen zur Fusion von Vorsorgeeinrichtungen (vgl. IV.13.2) verwiesen werden, die sinngemäss zur Anwendung gelangen.

356 Der Bericht der Revisionsstelle ist von der Aufsichtsbehörde dem Handelsregisteramt als Beleg einzureichen (Art. 143 Abs. 1 HRegV). Der Prüfungsbericht ist damit jedermann öffentlich zugänglich.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.13.4 Vermögensübertragung von Vorsorgeeinrichtungen

357 Vorsorgeeinrichtungen können Aktiven und Passiven auf andere Vermögensträger übertragen. Es findet keine Prüfung nach Fusionsgesetz durch den Prüfer resp. den BVG-Experten statt. Werden mit der Vermögensübertragung Vorsorgeverhältnisse übertragen (Teil- oder Gesamtliquidation), kommen die diesbezüglichen einschlägigen Vorschriften zur Anwendung. In diesem Fall ist die Vermögensübertragung durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen.

Art. 98 Abs. 2 FusG verweist auf Art. 70–77 FusG, damit namentlich auf Art. 74 FusG, wonach über die Vermögensübertragung im Anhang zur Jahresrechnung der übertragenden Vorsorgeeinrichtung zu informieren ist, falls die übertragenen Aktiven 5 % und mehr der Bilanzsumme (Aktiven) ausmachen.

IV.13.5 Prüfungsberichte

358 Berichtsbeispiele für die Prüfung der Fusion und der Umwandlung von Vorsorgeeinrichtungen finden sich im PH 30. Die Berichtsbeispiele sind illustrativer Natur und nicht ohne Weiteres auf konkrete Verhältnisse übertragbar. Der verantwortliche Prüfer hat dafür zu sorgen, dass die Beispiele im Einzelfall an die jeweiligen Umstände und spezifischen Bedürfnisse angepasst werden. Es sind die Bestimmungen des PH 30 zu beachten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.14 Prüfung von öffentlichen Kaufangeboten (PS 880)[7]

IV.14.1 Hintergrund und Grundsätze

IV.14.1.1 Begriff und Arten öffentlicher Kaufangebote

359 Als öffentliche Kaufangebote (Angebote) im Sinne des hier massgebenden Bundesgesetzes über die Finanzmarkinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG) gelten Angebote einer Partei (Anbieter) zum Kauf oder Tausch von Beteiligungspapieren (Aktien, Partizipations- oder Genussscheinen), die sich öffentlich an die Inhaber von Beteiligungspapieren (Angebotsempfänger) einer Gesellschaft (Zielgesellschaft) mit Sitz in der Schweiz richten, deren Beteiligungspapiere mindestens teilweise an einer Börse in der Schweiz kotiert sind oder – falls die Gesellschaft ihren Sitz im Ausland hat – deren Beteiligungspapiere mindestens teilweise an einer Börse in der Schweiz hauptkotiert sind.

Solche Angebote werden durch das FinfraG und die entsprectsnden Verordnungen geregelt. Diese enthalten Vorschriften, die bei einem öffentlichen Kaufangebot vom Anbieter, der Zielgesellschaft und anderen beteiligten Parteien zu beachten sind. Ziel dieser Vorschriften ist, die Lauterkeit und Transparenz von öffentlichen Kaufangeboten sowie die Gleichbehandlung der Anleger sicherzustellen. Für die Einhaltung dieser Vorschriften ist die Übernahmekommission als Bundesbehörde besorgt. Hinsichtlich der Einhaltung der auf den Anbieter anwendbaren Vorschriften sieht die Finanzmarktinfrastrukturgesetzgebung ausserdem vor, dass eine Prüfstelle einzusetzen ist, welche diese Einhaltung zu prüfen und über die Ergebnisse ihrer Prüfungen Bericht zu erstatten hat.

360 Das Gesetz unterscheidet Pflichtangebote und freiwillige Angebote. Während freiwillige Kaufangebote im Prinzip jederzeit lanciert werden können, müssen Aktionäre beim Überschreiten eines Grenzwerts von 33⅓ % der Stimmrechte ein Pflichtangebot für alle kotierten Beteiligungspapiere unterbreiten (Art. 135 Abs. 1 FinfraG). Gesellschaften können gemäss diesen Bestimmungen in ihren Statuten allerdings den Grenzwert bis auf 49 % der Stimmrechte anheben («Opting-up»). Gemäss Art. 125 Abs. 3 FinfraG können Gesellschaften in ihren Statuten auch festlegen, dass ein Übernehmer nicht zu einem öffentlichen Kaufangebot verpflichtet ist («Opting-out»). Ausnahmen von der Angebotspflicht können in bestimmten Fällen auf Gesuch durch die Übernahmekommission gewährt werden (Art. 136 Abs. 1 FinfraG). Auf die Prüfungspflicht und die Prüfungsaufgaben hat die Unterscheidung allerdings keinen wesentlichen Einfluss.

Daneben wird zwischen Tausch- und Barangeboten, freundlichen und unfreundlichen sowie vorhergehenden und konkurrierenden Kaufangeboten unterschieden. Diese Unterscheidungen wirken sich stärker auf die Ausgestaltung der Prüfung aus. Bei Tauschangeboten, die als Pflichtangebot qualifizieren, muss zwingend alternativ auch eine Barzahlung angeboten werden.

IV.14.1.2 Zeitlicher Ablauf

361 Der zeitliche Ablauf von öffentlichen Kaufangeboten ist innerhalb gewisser Bandbreiten von Fristen durch Gesetz und Verordnungen vorgegeben. Die folgenden Grafiken zeigen den generellen Ablauf für freundliche und unfreundliche Kaufangebote:

[7] Zukünftige Bezeichnung PS-CH 880, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

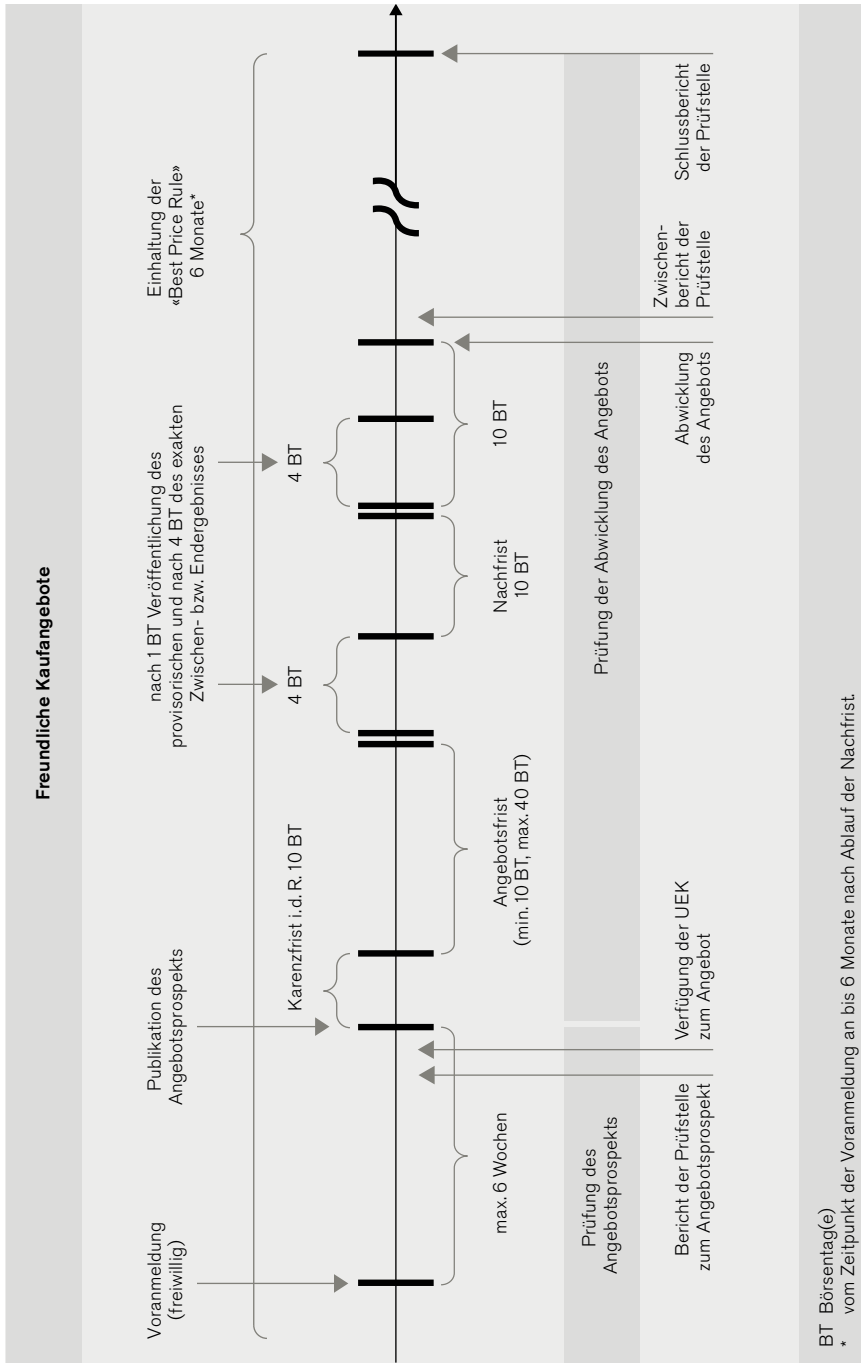


Abbildung 33: Zeitlicher Ablauf bei freundlichen Kaufangeboten

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

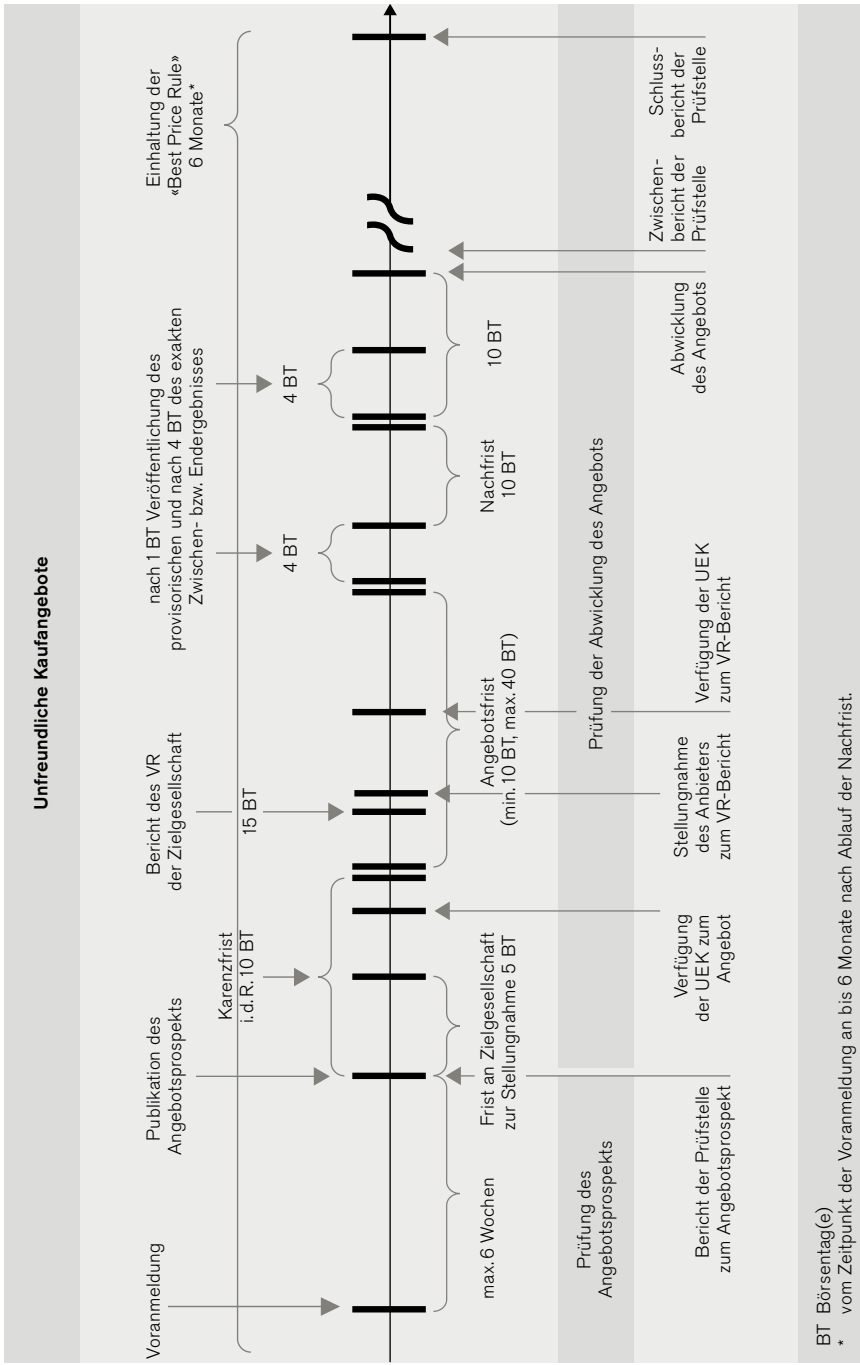


Abbildung 34: Zeitlicher Ablauf bei unfreundlichen Kaufangeboten

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Im zeitlichen Ablauf sind auch die Berichterstattungszeitpunkte der Prüfstelle ersichtlich: bei Publikation des Angebotsprospekts, nach Vollzug des Angebots und nach Ablauf von sechs Monaten nach dem Ende der Nachfrist. Auf diese Berichte sowie die zugrunde liegenden Prüfungen wird in den Kapiteln IV.14.2 bzw. IV.14.3 eingegangen.

IV.14.1.3 Gesetzliche und andere Grundlagen

362 Die Prüfstelle muss die Prüfung in Übereinstimmung mit den übernahmerechtlichen Vorschriften und PS 880[8] «Prüfung von öffentlichen Kaufangeboten» durchführen.

Öffentliche Kaufangebote werden durch das FinfraG geregelt. Dabei überträgt das FinfraG die Überwachung der öffentlichen Kaufangebote einer von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) ernannten Kommission für öffentliche Kaufangebote (Übernahmekommission, UEK). Die Übernahmekommission hat auf der Grundlage des Gesetzes eine Verordnung (Übernahmeverordnung, UEV) erlassen. Darin wird – zusammen mit der Finanzmarktinfrastrukturverordnung der FINMA (FinfraV-FINMA), welche Pflichtangebote betrifft – die Abwicklung der öffentlichen Kaufangebote geregelt. Die Übernahmekommission erlässt Verfügungen (i.S.v. Art. 5 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren) und veröffentlicht Rundschreiben, Mitteilungen und Stellungnahmen.

Die Übernahmekommission überprüft im Einzelfall die Einhaltung der Bestimmungen über öffentliche Kaufangebote. Dabei stützt sie sich massgeblich auf den Bericht der Prüfstelle. Ihre Entscheide erlässt sie gegenüber den Beteiligten in der Form von Verfügungen und veröffentlicht diese auf ihrer Website (www.takeover.ch). Die Prüfstelle wiederum ist gehalten, auch die Einhaltung von Verfügungen des betroffenen Angebots zu überprüfen.

Verfügungen der Übernahmekommission können von den Parteien innert einer Frist von fünf Börsentagen bei der FINMA angefochten werden (Art. 140 Abs. 1 FinfraG). Verfügungen der FINMA können mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde innerhalb von zehn Tagen letztinstanzlich beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 141 FinfraG). Ein Aktionär, der eine Beteiligung von mindestens 3 % der Stimmrechte an der Zielgesellschaft nachweist, ob ausübbar oder nicht, kann auch Parteistellung beantragen und gegen eine Verfügung bei der Übernahmekommission Einsprache erheben (Art. 56 ff. UEV).

363 Gemäss Art. 128 FinfraG müssen Übernahmeangebote von einer von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde nach Art. 9a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz; RAG) zugelassenen Prüfgesellschaft oder einem Effektenhändler geprüft werden. Dabei wird zwischen der Prüfung des Angebots vor der Veröffentlichung (Art. 27 UEV) und der Prüfung nach Veröffentlichung des Angebots (Art. 28 UEV) unterschieden.

[8] Zukünftige Bezeichnung PS-CH 880, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Zusätzlich kann die Prüfstelle vor oder nach Veröffentlichung des Angebots von der Übernahmekommission für besondere Prüfungen beauftragt werden. Ausserdem verlangt die UEV eine Prüfung bei Änderungen des Angebots oder Ergänzungen des Angebotsprospekts.

Folgende grundlegende Vorschriften sind anwendbar:

Art. 128 FinfraG

Prüfung des Angebots

[1] Der Anbieter muss das Angebot vor der Veröffentlichung einer von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde nach Artikel 9a Absatz 1 RAG zugelassenen Prüfgesellschaft oder einem Effektenhändler zur Prüfung unterbreiten.

[2] Die Prüfstelle prüft, ob das Angebot dem Gesetz und den Ausführungsbestimmungen entspricht.

Art. 128 FinfraG wird in der Übernahmeverordnung wie folgt präzisiert:

Art. 27 UEV

Aufgaben der Prüfstelle vor dem Angebot

[1] Die Prüfstelle prüft vor Veröffentlichung des Angebotes, ob der Angebotsprospekt dem FinfraG und den Verordnungen sowie allfälligen im Zusammenhang mit dem Angebot erlassenen Verfügungen der Übernahmekommission entspricht. Sie prüft insbesondere:

a. den Angebotsprospekt auf seine Vollständigkeit und Wahrheit hin;
b. ob die Empfängerinnen und Empfänger des Angebotes gleichbehandelt werden;
c. die Finanzierung des Angebotes und die Verfügbarkeit der Mittel;
d. die Verfügbarkeit allfällig zum Tausch angebotener Effekten.

[2] Die Prüfstelle erstellt einen kurzen Bericht. Der Anbieter muss diesen Bericht im Angebotsprospekt veröffentlichen.

[3] Ändert der Anbieter das Angebot oder ergänzt er den Angebotsprospekt (Art. 15 und 17 Abs. 2), so erstellt die Prüfstelle auch hierzu einen kurzen Bericht. Dieser Bericht ist zusammen mit der Ergänzung oder Änderung zu veröffentlichen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Art. 28 UEV

Aufgaben der Prüfstelle nach Veröffentlichung des Angebots

[1] Nach Veröffentlichung des Angebotes prüft die Prüfstelle, ob die Bestimmungen des FinfraG und der Verordnungen sowie die im Zusammenhang mit dem Angebot erlassenen Verfügungen der Übernahmekommission während der gesamten Dauer des Angebotes eingehalten wurden. Sie prüft insbes.:

a. die Meldungen der Transaktionen nach Artikel 134 FinfraG;
b. die Veröffentlichungen der Zwischen- und Endergebnisse;
c. ob das zustande gekommene Angebot ordnungsgemäss vollzogen wurde;
d. die Einhaltung der Artikel 9a und 10.*

[2] Die Prüfstelle legt der Übernahmekommission einen abschliessenden Bericht vor; sie bezeichnet die Grundlagen, auf die sie sich bei ihrer Prüfung gestützt hat.

* Baralternative bei freiwilligen Tauschangeboten (Art. 9a UEV) und Best Price Rule (Art. 10 UEV).

Art. 29 UEV

[1] Die Prüfstelle übermittelt der Übernahmekommission alle Informationen, welche diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben verlangt.

[2] Hat die Prüfstelle Grund zur Annahme, dass das FinfraG, die Verordnungen oder die im Zusammenhang mit dem Angebot erlassenen Verfügungen der Übernahmekommission nach der Veröffentlichung des Angebotes verletzt worden sind, so teilt sie dies der Übernahmekommission unverzüglich mit und legt ihr einen speziellen Bericht vor.

[3] Die Übernahmekommission kann die Prüfstelle beauftragen, besondere Prüfungen vorzunehmen und ihr darüber Bericht zu erstatten.

Daneben wird in den Art. 42–46 FinfraV-FINMA die Ermittlung des Angebotspreises bei Pflichtangeboten geregelt. Darauf wird im Kapitel IV.14.2.2.5 näher eingegangen.

364 Neben dem Gesetz und den Verordnungen kommt den Verfügungen der Übernahmekommission eine wichtige Bedeutung zu, da die Prüfstelle explizit auch die Einhaltung von Verfügungen überprüfen muss. Die explizite Bestätigung der Prüfstelle bezieht sich zwar nur auf die Verfügung(en) zum zu prüfenden Kaufangebot, doch sollte sie bei ihrer Tätigkeit auch früher publizierte Verfügungen der UEK und der FINMA berücksichtigen. Mit solchen Prüfungen betraute Personen müssen sich deshalb über Verfügungen und Praxis der Übernahmekommission und der FINMA stets auf dem Laufenden halten. Ausserdem enthalten auch die von der Übernahmekommission veröffentlichten Rundschreiben Bestimmungen, die bei der Annahme und Durchführung eines Prüfstellenmandates zu beachten sind, insbes. das Rundschreiben Nr. 2 Liquidität im Sinne des

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Übernahmerechts (UEK-RS Nr. 2) und das Rundschreiben Nr. 3 Prüfung von öffentlichen Kaufangeboten (UEK-RS Nr. 3).

PS 880[9] konkretisiert den gesetzlichen Prüfauftrag und enthält Grundsätze und Erläuterungen für die Prüfung von öffentlichen Kaufangeboten durch die Prüfstelle sowie die diesbezügliche Berichterstattung.

IV.14.1.4 Vorschriften über die Prüfstelle

365 Als Prüfstelle sind von der FINMA zur Prüfung von Effektenhändlern zugelassene Prüfgesellschaften sowie Effektenhändler zugelassen. In der Praxis werden öffentliche Kaufangebote praktisch ausnahmslos von Prüfgesellschaften geprüft.

> **Art. 26 UEV**
>
> [1] Effektenhändler sowie Prüfgesellschaften, die zur Prüfung von Effektenhändlern zugelassen sind (Art. 9a Abs. 1 des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dez. 2005), sind zur Prüfung von Angeboten zugelassen.
>
> [2] Die Prüfstelle muss vom Anbieter, der Zielgesellschaft und den mit diesen in gemeinsamer Absprache handelnden Personen unabhängig sein.

Die Prüfstelle wird vom Anbieter beauftragt und von ihm für ihre Arbeit entschädigt. Die Tätigkeit der Prüfstelle beruht jedoch nicht nur auf einem rein privatrechtlichen Auftrag; sie umfasst in wesentlichen Teilen auch eine Überwachungsaufgabe im Auftrag der Übernahmekommission. Deshalb werden an die Unabhängigkeit der Prüfstelle hohe Anforderungen gestellt. Das Erfordernis der Unabhängigkeit ist explizit in der Übernahmeverordnung verankert (Art. 26 Abs. 2 UEV). Zudem gelten sinngemäss die Richtlinien zur Unabhängigkeit von EXPERTsuisse sowie die Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (siehe insbes. PS 880 Tz. 19 f.).

Die Übernahmekommission hat die Anforderungen an die Unabhängigkeit, insbes. die transaktionsspezifische Unabhängigkeit, in ihrer Praxis konkretisiert. Aufgrund dessen muss die Prüfstelle ihre Unabhängigkeit beurteilen und bei jedem Auftrag darauf achten, dass sie diese Vorschriften bis zur abschliessenden Berichterstattung erfüllt. Die Prüfstelle hat der Übernahmekommission zur Beurteilung der Unabhängigkeit ausserdem diverse Informationen einzureichen (siehe UEK-RS Nr. 3 Rz. 8–10). Diese Eingabe sollte vor Mandatsannahme erfolgen. So kann die Unabhängigkeit gefährdet sein, wenn die Prüfstelle bereits in einer anderen Rolle in einem laufenden Übernahmeverfahren involviert ist (bspw. Steuerberater, Ersteller der Fairness Opinion). Unvereinbar kann das Prüfstellenmandat ausserdem dann werden, wenn die Prüfstelle bei konkurrierenden Angeboten schon involviert oder beratend tätig ist. Als Prüfstelle kann auch die Revisionsstelle des Anbieters oder der Zielgesellschaft fungieren. Sofern die Prüfstelle jedoch Revisionsstelle des Anbieters ist, darf sie im Rahmen der Prüfung des Angebots keine Bewertungen vornehmen, um ihre Unabhängigkeit als Abschlussprüfer nicht zu

[9] Zukünftige Bezeichnung PS-CH 880, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

gefährden. In diesem Fall sind Bewertungen von einer anderen Prüfstelle vorzunehmen. Problematisch kann jedoch die Annahme eines Prüfstellenmandats sein, wenn die Prüfstelle gleichzeitig Revisionsstelle von Anbieter und Zielgesellschaft ist, selbst wenn es sich um ein freundliches Angebot handelt.

366 Auftraggeber und Prüfstelle müssen in jedem konkreten Fall abklären, ob Interessenkonflikte entstehen könnten. Auch nur scheinbar bestehende Interessenkonflikte sollten bei dieser Art Mandat möglichst vermieden werden. Dabei geht es einerseits um eine Unabhängigkeit in tatsächlicher Hinsicht (innere Unabhängigkeit), also um eine tatsächliche Freiheit in der Urteilsbildung. Die Prüfstelle muss in der Lage sein, frei und unbeeinflusst zu handeln und ihr Urteil unparteiisch und ausschliesslich von sachlichen Gesichtspunkten geleitet zu bilden. Die Unabhängigkeitsanforderungen umfassen andererseits auch eine Unabhängigkeit dem Anschein nach (äussere Unabhängigkeit). Wer als Prüfstelle fungiert und ein Angebot auf dessen Gesetzeskonformität prüft, muss auch gegen aussen als unabhängig erscheinen. In unklaren Fällen kann es zweckmässig sein, mit der Übernahmekommission Kontakt aufzunehmen.

IV.14.1.5 Mandatsannahme und Auftragsbestätigung

367 Die Prüfstelle stellt ein Team zusammen, welches die der Komplexität des Auftrags entsprechenden theoretischen und praktischen Erfahrungen mitbringt, um eine effiziente und professionelle Auftragsabwicklung zu ermöglichen. Je nach Auftrag sind Fachleute unterschiedlicher Bereiche beizuziehen (Kapitalmarktexperten, Juristen, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensbewerter usw.).

368 In der Auftragsbestätigung der Prüfstelle sind insbes. folgende Punkte zu regeln:

- Ziel der Prüfung;
- Feststellung der Verantwortung des Anbieters;
- Umfang und Gegenstand der Prüfung unter Bezugnahme auf die gesetzlichen Bestimmungen über öffentliche Kaufangebote und PS 880;
- Form der Berichterstattung und Kommunikation über Prüfungsfeststellungen;
- Feststellung, dass wegen der Prüfung auf Stichprobenbasis und anderer inhärenter Grenzen der Prüfung ein unvermeidbares Risiko besteht, dass selbst wesentliche Nichteinhaltungen von Vorschriften über öffentliche Kaufangebote unaufgedeckt bleiben;
- Einwilligung zur uneingeschränkten Abgabe der für die Prüfung benötigten Informationen sowie Hinweis auf die gesetzliche Auskunftspflicht gegenüber der Übernahmekommission;
- Feststellung, dass die Prüfung keine systematische Suche nach deliktischen Handlungen umfasst;
- Erfordernis schriftlicher Erklärungen des Anbieters, der in gemeinsamer Absprache handelnden Personen und ggf. von weiteren Drittparteien (bspw. Banken); und
- Hinweis, dass die Auftragsbestätigung auch für besondere Prüfungen gilt, welche die UEK in Auftrag gibt.

Je nach Situation kann es angemessen sein, weitere Punkte in der Auftragsbestätigung zu regeln, wie bspw. das anwendbare Recht und den Gerichtsstand bei internationalen Angeboten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.14.1.6 Ziel und Gegenstand der Prüfungen

369 Ziel der Prüfung des Angebotsprospekts ist die Abgabe einer Aussage über die Einhaltung der anwendbaren Bestimmungen des FinfraG und der dazugehörigen Verordnungen durch den Anbieter und der allenfalls mit ihm in gemeinsamer Absprache handelnden Personen sowie allfälliger Verfügungen der Übernahmekommission, welche diese im Zusammenhang mit dem zu prüfenden Angebot erlassen hat (siehe auch PS 880 Tz. 27–33). Hingegen ist die Überprüfung der Einhaltung der übrigen Vorschriften über öffentliche Kaufangebote nicht Aufgabe der Prüfstelle, insbes. nicht der Vorschriften, welche von der Zielgesellschaft, von bedeutenden Aktionären oder anderen am Übernahmeverfahren beteiligten Parteien zu beachten sind.

Die Prüfungsgegenstände sind von Art. 27 und 28 UEV vorgeschrieben, wobei zwischen Prüfungen vor und nach Angebotsveröffentlichung unterschieden wird. Auf die einzelnen Prüfungsgegenstände dieser beiden Prüfphasen wird in den Kapiteln IV.14.2 und IV.14.3 näher eingegangen. Ausserdem kann die Übernahmekommission gemäss Art. 29 Abs. 3 UEV die Prüfstelle mit besonderen Prüfungen beauftragen (vgl. IV.14.4).

Die Übernahmeverordnung schreibt vor, dass der Angebotsprospekt sowie weitere zu veröffentlichende Angebotsdokumente sowohl in deutscher als auch in französischer Sprache zu veröffentlichen sind. Je nach Herkunft des Anbieters werden die Dokumente auch noch in einer weiteren Sprache veröffentlicht. Prüfungsgegenstand sind alle veröffentlichten (vorgeschriebenen und freiwilligen) Sprachversionen.

IV.14.1.7 Grad der Zusicherung

370 Die Prüfung ist darauf auszurichten, Zusicherung zu geben, dass die einzelnen Prüfungsgegenstände als Ganzes im Wesentlichen dem FinfraG und den dazugehörigen Verordnungen sowie allfälligen Verfügungen der Übernahmekommission, welche diese im Zusammenhang mit dem zu prüfenden Angebot erlassen hat, entsprechen. Die Einschätzung der Wesentlichkeit liegt im professionellen Ermessen der Prüfstelle.

Je nach Prüfungsgegenstand ist der Grad der Zusicherung hoch, aber nicht absolut (positive Zusicherung) oder weniger hoch (negative Zusicherung). Eine negativ formulierte Zusicherung kommt bei denjenigen Prüfungsgegenständen zur Anwendung, bei denen die Prüfstelle infolge der Natur des Prüfungsgegenstands oder der mit einem vernünftigen Aufwand durchführbaren Prüfungshandlungen weniger weit gehende Nachweise erhält, als für die Abgabe einer positiv formulierten Zusicherung nötig sind, und sie mangels gegenteiliger Hinweise von der Richtigkeit und Vollständigkeit erhaltener Auskünfte und Unterlagen ausgehen kann und muss. Der Grad der Zusicherung für die einzelnen Prüfungsgegenstände ist aus dem Standardwortlaut der Berichtsbeispiele im Anhang zum PS 880 wie folgt ersichtlich:

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Positive Zusicherung	Negative Zusicherung
• bei Barangeboten: die Finanzierung des Angebots und die Verfügbarkeit der Mittel; • bei Tauschangeboten: die Verfügbarkeit der zum Tausch angebotenen Effekten; • Einhaltung der Bestimmungen über Pflichtangebote bzw. der Mindestpreisvorschriften; • Einhaltung der Best Price Rule.	• Vollständigkeit und Wahrheit des Angebotsprospekts; • Gleichbehandlung der Angebotsempfänger; • Entsprechung des Angebotsprospekts mit dem FinfraG und den Verordnungen sowie Verfügung(en) der Übernahmekommission; • Einhaltung der Bestimmungen über die Wirkungen der Voranmeldung; • gesetzeskonforme Veröffentlichung des Zwischen- und des Endergebnisses; • Einhaltung der Transaktionsmeldepflicht; • ordnungsgemässer Vollzug des Angebots; • bei Tauschangeboten: Einhaltung der Bestimmungen über die Barpreisalternative.

Abbildung 35: Grad der Zusicherung nach PS 880

IV.14.1.8 Zusammenarbeit der Prüfstelle mit der Übernahmekommission

371 Neben der Prüfungs- und Berichterstattungspflicht über das Angebot ist die Prüfstelle nach Veröffentlichung des Angebots gemäss Art. 29 Abs. 2 UEV verpflichtet, der Übernahmekommission sofort mündlich und danach schriftlich Bericht zu erstatten, wenn sie Grund zur Annahme hat, dass Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen oder erlassene Verfügungen verletzt worden sind. Hier zeigt sich, dass die Prüfstelle wie bei der Bankenrevision nicht nur einen privatrechtlichen Auftrag hat, sondern gleichzeitig als verlängerter Arm der Übernahmekommission tätig ist.

Falls hinsichtlich der Auslegung des Gesetzes im Hinblick auf das zu prüfende Angebot irgendwelche Zweifel bestehen, empfiehlt es sich, den Kontakt mit der Übernahmekommission zu suchen bzw. den Anbieter zu ersuchen, den Sachverhalt mit der Übernahmekommission zu besprechen.

Aus praktischen Gründen unterhält die Prüfstelle während des Angebots nicht nur engen Kontakt mit der Übernahmekommission, sondern insbes. auch mit dem Anbieter, inklusive aller in gemeinsamer Absprache handelnden Personen oder Gruppen sowie dem juristischen Berater des Anbieters und der abwickelnden Bank. In einzelnen Fällen kommen noch weitere Parteien hinzu.

IV.14.2 Prüfungen vor Veröffentlichung des Angebots

IV.14.2.1 Allgemeines

372 Die Prüfstelle prüft gemäss Art. 27 Abs. 1 UEV vor Veröffentlichung des Angebots, ob der Angebotsprospekt dem FinfraG und den Verordnungen sowie allfälligen im Zusammen-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

hang mit dem Angebot erlassenen Verfügungen der Übernahmekommission entspricht. Sie prüft:

- die Vollständigkeit und Wahrheit des Angebotsprospekts;
- die Gleichbehandlung der Angebotsempfänger;
- bei Barangeboten: die Finanzierung des Angebots und die Verfügbarkeit der Mittel;
- bei Tauschangeboten: die Verfügbarkeit der zum Tausch angebotenen Effekten.

Je nach Situation können noch weitere Prüfungsgegenstände hinzukommen, bspw. die Einhaltung der Best Price Rule, sofern das Angebot vorangemeldet wurde, oder die Einhaltung der Mindestpreisregel sowie auf Pflichtangebote anwendbarer Bestimmungen.

IV.14.2.2 Vollständigkeit und Wahrheit des Angebotsprospekts

IV.14.2.2.1 Grundsätzliches

373 Der Angebotsprospekt enthält Angaben zu folgenden Punkten, die gemäss Art. 27 Abs. 1 UEV zu prüfen sind:

- Angaben über den Anbieter;
- Angaben über den Bestand an Beteiligungspapieren und Beteiligungsderivaten der Zielgesellschaft und der Transaktionen mit solchen Effekten in den letzten zwölf Monaten;
- Angaben über die Finanzierung bzw. die Verfügbarkeit der zum Tausch angebotenen Effekten;
- Angaben über Gegenstand und Preis des Angebots;
- zusätzliche Angaben bei Tauschangeboten;
- Angaben über die Zielgesellschaft;
- die Konformität mit Gesetz, Verordnungen und allfälligen Verfügungen.

Im Einzelfall kann die Übernahmekommission die Offenlegung weiterer Angaben im Angebotsprospekt verlangen (Art. 25 UEV), welche von der Prüfstelle zu beurteilen sind.

374 Die Prüfstelle hat die Voranmeldung eines Angebots gemäss Art. 5 ff. UEV nicht explizit zu prüfen. Allerdings wird die Prüfstelle nicht umhinkommen, auch die Voranmeldung zu beurteilen, denn sie hat zu prüfen, ob die Bestimmungen über die Wirkungen der Voranmeldung, wie sie in Art. 8 UEV umschrieben sind, eingehalten sind. Dies wird im Prüfstellenbericht zum Angebotsprospekt explizit bestätigt.

Der Angebotsprospekt wird in der Regel von den juristischen Beratern des Anbieters erarbeitet. Dies ändert jedoch nichts daran, dass der Anbieter für den Angebotsprospekt verantwortlich ist. Die Prüfstelle darf selbst nicht direkt an der Erarbeitung des Prospekts beteiligt sein, da es ihre Aufgabe ist, die Vollständigkeit und Wahrheit des Angebotsprospekts zu prüfen. Die Prüfstelle muss sicherstellen, dass sie rechtzeitig einen substanziellen Entwurf des Angebotsprospekts erhält, damit sie die Prospektprüfung bis zum geplanten Berichtsabgabetermin sorgfältig durchführen und abschliessen kann. Ausserdem sollte sie darauf achten, dass sie nachfolgende Entwurfsversionen jeweils zeitnah erhält, da je nach Art und Umfang von Änderungen auch eine Anpassung des Prüfprogramms erforderlich ist.

375 Die Prüfstelle klärt zunächst im Sinne einer auf Vollständigkeit ausgerichteten, formellen Überprüfung ab, ob die verlangten Angaben im Angebotsprospekt enthalten sind.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Dafür empfiehlt sich die Verwendung einer entsprechenden Checkliste. Im Anschluss an die Vollständigkeitsprüfung hat die Prüfstelle die Wahrheit der im Angebotsprospekt enthaltenen Angaben abzuklären. Für diese Prüfung sollte auf Basis eines substanziellen Prospektentwurfs eine Liste erstellt werden, welche die dafür benötigten Dokumente und übrigen Informationen enthält. Diese Liste ist während des Prüfprozesses aufgrund der bisherigen Prüfergebnisse oder bei Änderungen des Prospektentwurfs laufend zu aktualisieren. Die meisten für die Prüfung benötigten Informationen sind vom Anbieter beizubringen. Deshalb sollte die Prüfstelle diese Liste und deren Aktualisierungen dem Anbieter zustellen und kommunizieren, bis wann welche Informationen benötigt werden.

Die nachfolgenden Abschnitte sollen aufzeigen, worauf bei der Prüfung erfahrungsgemäss zu achten ist. Dieser Beschrieb erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aufgrund der Umstände kann es nötig sein, weitere Punkte zu prüfen oder andere oder zusätzliche Prüfungshandlungen vorzunehmen. Siehe dazu auch PS 880 Tz. 41 ff.

IV.14.2.2.2 Angaben über den Anbieter (*Art. 19 UEV*)

376 Bereits die Abklärung der Identität des Anbieters kann recht aufwendig sein, weil es darum geht, abzuklären, ob im Umfeld des Anbieters weitere natürliche oder juristische Personen am Angebot beteiligt sind, im Vorfeld beteiligt waren oder sich in Zukunft beteiligen könnten. Es ist auch abzuklären, ob Absprachen mit anderen Marktteilnehmern bestehen.

Gemäss Art. 19 Abs. 1 Bst. d UEV müssen die mit dem Anbieter in gemeinsamer Absprache handelnden Personen oder Gruppen im Angebotsprospekt offengelegt werden.

Die Abgrenzung des Anbieterkreises ist ausserordentlich wichtig. Es kann sich dabei aber nicht um eine eigentliche Prüfung handeln; es geht vielmehr darum, aufgrund einer Beurteilung des Umfelds und der Beteiligungsstruktur des Anbieters durch gezielte Fragen und die Einholung entsprechender schriftlicher Bestätigungen eine klare Abgrenzung vorzunehmen und deren Plausibilität zu beurteilen. Besondere Aufmerksamkeit ist der Frage zu widmen, ob ein Vorgehen in gemeinsamer Absprache mit Dritten, die kein mit dem Anbieter verbundenes Unternehmen sind, vorliegen könnte. Liegen bspw. Hinweise vor, dass solche Dritte bereits vorgängig zur Publikation der Voranmeldung Beteiligungen im Auftrag des Anbieters gekauft haben, ist diesen genauestens nachzugehen.

377 Gemäss Praxis der Übernahmekommission wird der Kreis möglicher Personen oder Gruppen, die in gemeinsamer Absprache mit dem Anbieter handeln, relativ weit gefasst. So können bspw. folgende Sachverhalte Handeln in gemeinsamer Absprache für die Zwecke eines Übernahmeangebots oder eine Gruppenbildung begründen:

- Konzernverhältnisse;
- Aktionärsbindungsverträge;
- Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf von Effekten der Zielgesellschaft;
- «Lock-up»-Vereinbarungen;
- «Gentlemen's Agreements»;
- soziale Bindungen (bspw. Familien, Erbengemeinschaften oder enge Geschäftspartnerschaften);

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- moralische Verpflichtungen;
- bewusste Koordination des Stimmrechtsverhaltens;
- konkludentes Verhalten.

Allerdings kann nicht bei allen obigen Sachverhalten automatisch ein Handeln in gemeinsamer Absprache oder eine Gruppenbildung angenommen werden. Entscheidend ist immer die Tatsache, dass die einzelnen Aktionäre nicht mehr völlig frei über ihre Stimmrechtsausübung verfügen können.

378 Sind alle in gemeinsamer Absprache mit dem Anbieter handelnden Personen oder Gruppen bekannt, sollte die Prüfstelle bei ihnen dieselben Prüfungshandlungen wie beim Anbieter vornehmen. So sind bspw. schriftliche Erklärungen (Vollständigkeitserklärungen) auch von diesen Personen und Gruppen einzuholen und bei getätigten Transaktionen mit Effekten der Zielgesellschaft die entsprechenden Belege einzuverlangen und zu prüfen.

Handelt es sich beim Anbieter und den in gemeinsamer Absprache handelnden Personen oder Gruppen bspw. um internationale Konzerne, deren sämtliche Gruppengesellschaften zum Anbieterkreis gezählt werden müssen, können gewisse Prüfungshandlungen gar nicht mehr im selben Umfang durchgeführt werden wie für einzelne Personen. Hier ist dann vor allem auf prozessorientierte Prüfungshandlungen abzustellen.

379 Gemäss Art. 11 Abs. 2 UEV wird vom Vertreter des Anbieters nicht vermutet, dass er in gemeinsamer Absprache mit dem Anbieter handelt. Das Angebot abwickelnde Banken werden deshalb in der Regel nicht zum Kreis der in gemeinsamer Absprache handelnden Personen gezählt. Allerdings können die Grenzen fliessend sein, sobald die Bank weitere Funktionen als nur die Abwicklung des Angebots und die Ausführung von Transaktionen im Auftrag des Anbieters ausübt. Dies könnte insbes. bei feindlichen Übernahmeangeboten der Fall sein.

IV.14.2.2.3 Angaben über den Bestand an Beteiligungspapieren und Beteiligungsderivaten der Zielgesellschaft und der Transaktionen in den letzten zwölf Monaten

(Art. 19 Abs. 1 lit. f und g und Abs. 2 UEV)

380 Soweit es sich beim Anbieter und den mit ihm in gemeinsamer Absprache handelnden Personen oder Gruppen ausschliesslich um buchführungspflichtige Personen handelt, kann die Prüfung in der Regel durch Einsicht in Depotauszüge, Transaktionsbelege und Bankbestätigungen erfolgen. Gehören auch Privatpersonen zum Kreis der Anbieter, wird man sich zunächst ein vollständiges Verzeichnis der Bankverbindungen verschaffen und sich, von einigen Stichproben abgesehen, auf eine schriftliche Bestätigung über die Vollständigkeit der Transaktionen abstützen müssen.

Der Bestand an Beteiligungspapieren im Zeitpunkt des Angebots und das Total der Käufe und Verkäufe sind stückzahlmässig unsaldiert bekannt zu geben, und zwar getrennt nach den verschiedenen Titelkategorien (Namenaktien, Inhaberaktien, Partizipationsscheine, Genussscheine), gleichgültig, ob diese kotiert sind oder nicht. Der höchste erzielte Preis pro Kategorie ist anzugeben. Das Offenlegungs- und Prüfungserfordernis

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

gilt nicht nur für Beteiligungspapiere, sondern auch für allfällige sich darauf beziehende Beteiligungsderivate, welche im Angebotsprospekt gesondert offenzulegen sind.

Diese Angaben sind für den Anbieter sowie für alle mit ihm in gemeinsamer Absprache handelnden Personen zu machen.

IV.14.2.2.4 Angaben über die Finanzierung bzw. die Verfügbarkeit der zum Tausch angebotenen Effekten

(Art. 20 und Art. 24 UEV)

381 Der Anbieter legt im Angebotsprospekt die wesentlichen Angaben über die Finanzierung des Angebots offen. Dazu gehört auch die Angabe des Verhältnisses von Eigen- zu Fremdfinanzierung sowie eine kurze Darlegung relevanter Rücktrittsklauseln in Kreditverträgen oder die Ausgestaltung einer Garantie. Die Prüfstelle muss im Einzelfall beurteilen, ob die Angaben ausreichend, aussagekräftig und korrekt sind.

Der Überprüfung der Finanzierung des Angebots kommt eine wesentliche Bedeutung zu. Die Prüfstelle hat in ihrem Bericht eine positive Zusicherung abzugeben. Entsprechend sind die Prüfungshandlungen hinsichtlich der Art, des Zeitpunkts und des Umfangs der Prüfung zu planen und durchzuführen. Der Unsicherheit der Zukunft – der Prüfstellenbericht wird vor dem Vollzugstag abgegeben – wird jedoch Rechnung getragen. Deshalb beurteilt die Prüfstelle zum Datum der Berichtsabgabe nur, ob der Anbieter alle erforderlichen Massnahmen getroffen hat, damit am Vollzugstag die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung stehen. Im Zentrum der Prüfungshandlungen stehen somit die vom Anbieter getroffenen Massnahmen. Die jeweiligen Prüfungshandlungen sind aufgrund der Art der Finanzierung sowie der spezifischen Situation des Anbieters zu definieren.

382 Zu solchen Prüfungshandlungen gehören u.a. die Beurteilung der Transaktionsstruktur, die Prüfung der verfügbaren Mittel des Anbieters, einschliesslich Beurteilung der möglichen Veränderungen bis zum Vollzugsdatum (Liquiditätsplan), die Analyse von Garantieerklärungen oder schriftlichen Kreditzusagen sowie bei Tauschangeboten die Beurteilung der vom Anbieter getroffenen Massnahmen und der damit zusammenhängenden Risiken zur Schaffung der zum Tausch angebotenen Effekten.

Dabei sollten u.a. folgende Überlegungen angestellt werden:
- Können Kreditzusagen widerrufen werden oder sind sie an Bedingungen geknüpft?
- Sind diese Bedingungen marktüblich oder erlauben sie eine eher willkürliche Widerrufung der Zusage? In diesem Punkt ist auch UEK-RS Nr. 3, Rz. 12 ff. zu beachten, welche die Kategorien zulässiger Vertragsklauseln umschreibt.
- Können die zugesagten Mittel nur für die Abwicklung des Übernahmeangebots oder auch für andere Zwecke verwendet werden?
- Werden heute verfügbare Mittel bis zur Abwicklung des Angebots nicht eventuell für andere Zwecke (bspw. laufendes Geschäft, andere Akquisitionen) benötigt?
- Sind die für die Finanzierung vorgesehenen Mittel (bspw. Bankguthaben, Wertschriften) jederzeit verfüg- bzw. verflüssigbar, d.h. nicht verpfändet oder gesperrt?
- Sind die zum Umtausch offerierten Effekten des Anbieters vorhanden und nicht bereits für andere Zwecke reserviert (bspw. Mitarbeiterbeteiligungspläne)?

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Sind alle notwendigen Schritte, um die Effekten bis zum Zeitpunkt der Abwicklung des Angebots zu schaffen, eingeleitet worden bzw. (falls dies begründeterweise noch nicht geschehen ist) geplant und bis zum Vollzugstag auch umsetzbar?
- Sind eventuell noch Unsicherheiten mit der Schaffung der Effekten verbunden (bspw. Beschluss der Generalversammlung notwendig)?
- Ist die Bewertung der zum Tausch angebotenen Effekten korrekt?

Im konkreten Fall können noch weitere Fragestellungen auftreten. Unter anderem können zusätzlich folgende Abklärungen in Betracht gezogen werden:
- Einholung von unabhängigen juristischen Gutachten über Kreditzusagen, Garantieerklärungen, Kapitalerhöhungen usw.;
- Berücksichtigung von Planrechnungen und Budgets, insbes. Working-Capital-Analysen;
- Durchsicht von Protokollen von Gesellschafterversammlungen, Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungssitzungen.

383 Ausser bei einem Teilangebot muss der Finanzierungsnachweis für den Erwerb aller Beteiligungspapiere und, soweit diese vom Angebot erfasst sind, Beteiligungsderivate erbracht werden, auch wenn der Anbieter nicht anstrebt, alle Anteile an der Zielgesellschaft zu erwerben.

IV.14.2.2.5 Angaben über Gegenstand und Preis des Angebots (*Art. 21, 22, 24 UEV und Art. 42–47 FinfraV-FINMA*)

384 Der Angebotsprospekt muss die Beteiligungspapiere und Beteiligungsderivate, die erworben werden sollen, und den je Kategorie von Beteiligungspapieren und Beteiligungsderivaten angebotenen Preis bzw. bei einem öffentlichen Tauschangebot das Umtauschverhältnis genau umschreiben.

Bei mehreren Kategorien von Beteiligungspapieren und Beteiligungsderivaten muss umschrieben werden, wie das Verhältnis zwischen den Preisen bzw. die Umtauschverhältnisse ermittelt wurden, und dieses Verhältnis muss angemessen sein. Die Prüfstelle bestätigt die Angemessenheit dieser Verhältnisse.

385 Bei einem Pflichtangebot sowie bei einem freiwilligen Angebot, das Beteiligungspapiere umfasst, deren Erwerb die Pflicht zur Unterbreitung eines Angebots auslösen würde (Kontrollwechselangebot), muss der Preis des Angebots mindestens gleich hoch sein wie der höhere der folgenden Beträge: der Börsenkurs oder der höchste Preis, den der Anbieter in den letzten zwölf Monaten für Beteiligungspapiere der Zielgesellschaft bezahlt hat (Mindestpreis) (Art. 135 Abs. 2 FinfraG und Art. 9 Abs. 6 UEV). Ausserdem ist bei einem Pflichtangebot eine Abgeltung durch Tausch gegen Effekten nur zulässig, sofern alternativ eine vollständige Barzahlung angeboten wird (Art. 45 FinfraV-FINMA). Bei einem Kontrollwechselangebot besteht die Pflicht zur einer Baralternative hingegen nur, sofern der Anbieter in den zwölf Monaten vor Veröffentlichung des Angebots bzw. dessen Voranmeldung Beteiligungspapiere der Zielgesellschaft gegen bar erworben hat, die 10 % oder mehr des Aktien- oder Partizipationskapitals ausmachen (Art. 9a Abs. 2 UEV).

386 Als massgebender Börsenkurs gilt der VWAP, der volumengewichtete Durchschnittskurs der ausgeführten börslichen Abschlüsse (On Order Book) der letzten 60 Handelstage vor Veröffentlichung des Angebots oder der Voranmeldung. Die Übernahmekommission

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

stellt dabei auf den von der SIX Swiss Exchange veröffentlichten «60 Day VWAP» ab. Er ist jedoch von erheblichen Kurseinflüssen durch besondere Ereignisse innerhalb dieses Zeitraums, wie zum Beispiel Dividendenausschüttung oder Kapitaltransaktionen, zu bereinigen (Art. 42 Abs. 3 FinfraV-FINMA). Die Prüfstelle hat in ihrem Bericht die Angemessenheit der Bereinigung zu bestätigen und die Berechnungsgrundlagen aufzuzeigen. Sofern die Titel der Zielgesellschaft illiquid sind, muss eine Prüfstelle eine Unternehmensbewertung erstellen und dazu einen Bericht verfassen, der im Angebotsprospekt offenzulegen ist (Art. 42 Abs. 4 FinfraV-FINMA).

Ebenso muss eine solche Bewertung bei einem Tauschangebot für die zum Tausch angebotenen Effekten erstellt werden, falls diese nicht an einer Börse kotiert sind oder deren Markt illiquid ist (Art. 46 FinfraV-FINMA und Art. 24 Abs. 6 UEV). Ob eine Effekte illiquid ist, ist anhand der Kriterien in UEK-RS Nr. 2 zu bestimmen. Diese Bewertung wird in der Regel durch die Prüfstelle des öffentlichen Kaufangebots vorgenommen. Der Anbieter kann aber auch eine andere Prüfstelle beauftragen. Als Bewertungsergebnis resultiert ein exakter Wert; eine Empfehlung zur Annahme oder Ablehnung des Angebots wird jedoch nicht abgegeben.

Angesichts der Verantwortung, die in einem derartigen Fall übernommen wird, ist die Ausarbeitung eines qualitativ einwandfreien Bewertungsberichts unerlässlich. Gemäss Praxis der Übernahmekommission sollte ein Bewertungsbericht detailliert darüber Auskunft geben, wie der Wert der Beteiligungspapiere ermittelt wurde. Lediglich die Nennung der Bewertungsgrundlagen und -methoden in allgemeiner Form ist nicht genügend. Vielmehr sind in einem Bewertungsgutachten auch die vom Beauftragten konkret herangezogenen Grundlagen, Bewertungsmethoden, -annahmen sowie die angewandten Parameter (bspw. Diskontierungssätze) und Vergleichsdaten (bspw. die Nennung von Transaktionen, die zu Vergleichszwecken herangezogen wurden, historische Kursbetrachtungen) und deren Herleitung offenzulegen. Nur dadurch ist letztlich gewährleistet, dass die Angebotsempfänger die Einschätzung des Experten nachvollziehen und somit ihren Entscheid betreffend Annahme oder Ablehnung des Angebots in Kenntnis der Sachlage treffen können. Ausserdem muss der Bericht begründen, ob und in welchem Umfang bei der Festsetzung des Mindestpreises auf den Börsenkurs bzw. auf den Unternehmenswert abzustellen ist (Art. 42 Abs. 4 FinfraV-FINMA).

387 Die Prüfung des höchsten bezahlten Preises beim vorausgegangenen Erwerb kann aufwendig sein, wenn Titel nicht über die Börse, sondern im Rahmen eines ausgehandelten Vertrags oder indirekt erworben werden, wo möglicherweise neben der Kaufpreiszahlung noch andere wesentliche Leistungen vereinbart werden, wie bspw. Sicherheiten oder Sachleistungen, oder neben den Beteiligungspapieren noch weitere Aktiven oder Passiven miterworben werden. In diesem Fall sollte der Vertrag einverlangt und durchgesehen werden, der Wert von wesentlichen anderen Leistungen sowie der übrigen übernommenen Aktiven und Passiven beurteilt werden und diese entsprechend zum Gesamtpreis hinzugerechnet bzw. davon abgezogen werden, um den effektiv für die Beteiligungspapiere bezahlten Preis nachzuvollziehen. Im Bericht der Prüfstelle ist die Angemessenheit solcher Erhöhungen und Minderungen zu bestätigen und sind die diesbezüglichen Berechnungen aufzuzeigen (Art. 43 Abs. 4 und 5 FinfraV-FINMA). Sofern der vorausgegangene Erwerb durch Tausch gegen andere Effekten erfolgt ist, sind diese zum Wert im

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Zeitpunkt des Tauschs anzurechnen, und – falls sie nicht liquid im Sinne von UEK-RS Nr. 2 sind – muss eine Prüfstelle diese Effekten bewerten (Art. 43 Abs. 3 und 5 FinfraV-FINMA). Bei einem indirekten Erwerb schliesslich hat der Anbieter den auf die Beteiligungspapiere entfallenden Anteil des bezahlten Preises im Angebotsprospekt offenzulegen, und eine Prüfstelle muss die Bewertung dieses Anteils überprüfen (Art. 44 FinfraV-FINMA).

388 Bei einem freiwilligen Angebot, das kein Kontrollwechselangebot ist, ist der Anbieter bezüglich der Festlegung der Höhe des Angebotspreises und der Form der Abgeltung unter Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes frei (vgl. IV.14.2.3) frei (Art. 9 Abs. 5 UEV).

Die Prüfstelle hat sich nicht dazu zu äussern, ob der Angebotspreis angemessen ist.

IV.14.2.2.6 Zusätzliche Angaben bei Tauschangeboten *(Art. 24 UEV)*

389 Bei einem Tauschangebot müssen im Angebotsprospekt auch Angaben gemacht werden über bedeutende Veränderungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Geschäftsaussichten der Gesellschaft, deren Titel zum Umtausch angeboten werden, die seit dem letzten veröffentlichtem Jahres- oder Zwischenbericht eingetreten sind («Material Change»). Die Prüfung bezieht sich somit nicht nur auf historische Angaben, sondern auch auf zukünftige Ereignisse. Deshalb sollte PS 940[10] «Prüfung zukunftsorientierter Finanzinformationen» als Grundlage zusätzlich beigezogen werden. Die Wesentlichkeitsgrenze ist weder in der UEV noch im PS 880[11]definiert. Sie wird aber unter anderen Gesichtspunkten als für die klassische Abschlussprüfung ermittelt werden müssen. Relevant sind alle Informationen, die notwendig sind, damit die Empfänger des Angebots ihre Entscheidung in Kenntnis der Sachlage treffen können. In einem anderen Zusammenhang, in ihren Verfügungen zur «Material Adverse Change»-Klausel, äussert sich die Übernahmekommission dahingehend, dass das Fehlen von negativen Ereignissen als aufschiebende Bedingung zugelassen ist, wenn es sich um Änderungen im EBITA von 10 %, im Eigenkapital von 10 % oder im Umsatz von 5 % handelt. Die Prüfstelle kann unter anderem folgende Prüfungshandlungen durchführen:

- Durchsicht von Protokollen von Gesellschafterversammlungen, Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungssitzungen;
- Durchsicht von internen Zwischen- oder Monatsabschlüssen;
- Durchsicht von Planrechnungen und Budgets;
- Befragung der Geschäftsleitung;
- Durchsicht von Branchenanalysen, Analystenberichten;
- Erstellen eigener Analysen und Vergleiche;
- Einholen einer schriftlichen Bestätigung.

390 Ausserdem werden bei Tauschangeboten im Angebotsprospekt Angaben zu den erwarteten Auswirkungen eines erfolgreichen Angebots auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft verlangt, deren Effekten zum Tausch angeboten werden (Art. 24 Abs. 5 UEV). Es handelt sich dabei aber nicht um die Offenlegung von detaillier-

[10] Zukünftige Bezeichnung ISAE-CH 3400, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».
[11] Zukünftige Bezeichnung PS-CH 880, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ten Pro-forma-Finanzinformationen, wie sie bspw. in Prospekten für die Kotierung von Beteiligungspapieren an der SIX Swiss Exchange erstellt werden, sondern lediglich um qualitative Erläuterungen, die mit ausgewählten Kennzahlen untermauert sein können.

IV.14.2.2.7 Angaben über die Zielgesellschaft (*Art. 23 UEV*)

391 Der Angebotsprospekt muss Auskunft über die grundsätzlichen Absichten des Anbieters hinsichtlich der Zielgesellschaft geben und insbes. Vereinbarungen des Anbieters mit der Zielgesellschaft sowie deren Organen und Aktionären offenlegen.

Aus einer Durchsicht von Protokollen von Verwaltungsrats- oder Geschäftsleitungssitzungen kann die Prüfstelle Hinweise auf Absichten und Vereinbarungen finden. Bestehen keine anderen Anhaltspunkte, ist die Prüfstelle weitgehend auf öffentliche Informationen sowie eine schriftliche Bestätigung des Anbieters angewiesen. Falls Vereinbarungen zwischen Anbieter und Zielgesellschaft bestehen, sollte die Prüfstelle sicherstellen, dass die relevanten Tatbestände im Angebotsprospekt vollständig und korrekt wiedergegeben werden. Eine solche Vereinbarung kann insbes. eine Transaktionsvereinbarung sein, welche der Anbieter und die Zielgesellschaft im Hinblick auf die Kontrollübernahme abschliessen, oder Aktienkaufverträge zwischen Anbieter und Aktionären der Zielgesellschaft.

Der Anbieter hat ausdrücklich zu bestätigen, dass er keine nicht-öffentlichen Informationen über die Zielgesellschaft erhalten hat, welche die Entscheidung der Empfänger des Angebots massgeblich beeinflussen könnten. Die Prüfstelle wird nur ausnahmsweise in der Lage sein, diese Bestätigung materiell zu beurteilen.

392 Insbes. bei freundlichen Kaufangeboten ist davon auszugehen, dass schon teilweise umfassende Gespräche und Abklärungen zwischen Anbieter und Zielgesellschaft stattgefunden haben. Oftmals werden im Vorfeld «Due Diligence»-Arbeiten durchgeführt. Dann ist es sinnvoll, dass auch die Prüfstelle Einsicht in die entsprechenden Berichte erhält, um sich selbst ein Bild darüber zu machen, ob der Anbieter wichtige, nicht-öffentliche Informationen erhalten hat. Die Beurteilung, ob Informationen einen Entscheid eines Angebotsempfängers wesentlich beeinflussen könnten, benötigt sehr viel Beurteilungsvermögen der Prüfstelle. Generell kann sie sich daran orientieren, ob solche Informationen der Richtlinie betreffend Ad-hoc-Publizität der SIX Swiss Exchange unterliegen würden.

IV.14.2.2.8 Konformität mit Gesetz, Verordnungen und Verfügungen

393 Die Vollständigkeit und Wahrheit des Angebotsprospekts muss von der Prüfstelle bestätigt werden. Dabei geht es auch darum, sicherzustellen, dass der Prospekt die massgebenden Sachverhalte klar und präzis zum Ausdruck bringt.

Die Prüfstelle muss den Angebotsprospekt im Hinblick auf die Einhaltung der formellen Vorschriften prüfen. Es würde zu weit führen, auf alle Punkte einzugehen, die beachtet werden müssen. Grundsätzlich sind die Anforderungen an den Inhalt direkt aus den einzelnen Artikeln des Gesetzes bzw. der Verordnungen ableitbar. Zusätzlich ist auch die Einhaltung allfälliger Verfügungen der Übernahmekommission zu bestätigen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

394 Aufgrund der zahlreichen Verfeinerungen der Auslegung von Gesetz und Verordnungen, insbes. durch die Verfügungen der Übernahmekommission, wird es für die Prüfstelle zunehmend schwieriger, die Einhaltung von Gesetz und Verordnungen zu beurteilen. Bspw. die Beurteilung der Zulässigkeit von Bedingungen kann im Einzelfall sehr komplex sein. Zudem ist die Auslegung von Gesetz und Verordnungen nicht immer eindeutig. Deshalb ist zu empfehlen, mit der Prüfung nur Personen zu betrauen, die eine umfassende Praxiserfahrung aufweisen. Zudem empfiehlt sich für die Prüfstelle eine enge Zusammenarbeit mit dem juristischen Vertreter des Anbieters und mit der Übernahmekommission.

395 Die Bestätigung der Prüfstelle bezüglich Konformität mit Verfügungen der UEK bezieht sich nur auf die Verfügung(en) zum zu prüfenden Kaufangebot, nicht jedoch auf Verfügungen, welche die UEK für andere Angebote erlassen hat. Da solche Verfügungen Gesetzesinterpretationen durch diejenige Behörde enthalten, welche die Übernahmeangebote prüft und massgeblichen Einfluss auf die Praxis hat, stellt sich jedoch die Frage, ob die Nichtbefolgung von solchen Verfügungen möglicherweise einen Gesetzesverstoss darstellt und zu einem entsprechendem Hinweis im Prüfungsbericht führt. Im konkreten Fall wird eine solche Frage vor Abgabe des Prüfungsberichts mit den involvierten Parteien diskutiert und eine gemeinsame Lösung gefunden, ohne dass im Bericht ein Hinweis angebracht werden muss.

IV.14.2.3 Gleichbehandlung der Angebotsempfänger

(Art. 9–10 UEV)

396 Die Gleichbehandlung der Aktionäre umfasst folgende wesentliche Elemente:

- das Angebot muss sich zwingend auf alle Kategorien von kotierten Beteiligungspapieren erstrecken;
- erstreckt sich das Angebot auch auf Beteiligungsderivate und nicht-kotierte Beteiligungspapiere, so gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz auch für diese;
- das Angebot muss sich auch auf Beteiligungspapiere erstrecken, die aus Beteiligungsderivaten bis zum Ende der Nachfrist stammen;
- das Preisverhältnis zwischen verschiedenen Kategorien von Beteiligungspapieren und Beteiligungsderivaten muss angemessen sein;
- bei einem Pflicht- oder Kontrollwechselangebot muss sich das Angebot auf alle kotierten Beteiligungspapiere der Zielgesellschaft erstrecken;
- können bei einem Teilangebot nicht alle Annahmeerklärungen erfüllt werden, müssen diese anteilsmässig berücksichtigt werden;
- es dürfen keine unterschiedlichen Preise für Einzelaktien und Aktienpakete angeboten werden;
- bei einem Tauschangebot darf der Anbieter zwischen Veröffentlichung des Angebots bzw. dessen Voranmeldung und dessen Vollzug keine Beteiligungspapiere der Zielgesellschaft in bar erwerben;
- die Einhaltung der Best Price Rule.

397 Die Beurteilung der Angemessenheit der Preisofferten für unterschiedliche Effektenkategorien stellt an die Prüfstelle erhebliche Anforderungen. Es geht dabei in erster Linie darum, die Überlegungen des Anbieters auf ihre Plausibilität hin zu überprüfen, denn

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

jeder Fall wird anders gelagert sein. Bspw. ist bei Stimmrechtsaktien in der Regel davon auszugehen, dass sie (unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Nominalwerts) bei einer Übernahme höher bewertet werden als andere Aktienkategorien. Die bisherige Kursentwicklung der verschiedenen Titelkategorien mag zur Beurteilung mit herangezogen werden, ist aber nicht das einzig massgebende Kriterium. Bei Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen und Optionsplänen sind die Prüfungshandlungen entsprechend deren Ausgestaltung auszugestalten. Nicht selten wird die Prüfstelle in diesem Zusammenhang gefordert sein, komplexe Bewertungen von Optionen zu beurteilen sowie allfällige Anpassungen solcher Programme und Pläne, die im Zusammenhang mit einem Kaufangebot vorgenommen werden, z.B. ein durch einen Kontrollwechsel ausgelöstes oder beschleunigtes Vesting.

398 Die Best Price Rule (Art. 10 UEV) besagt, dass ein vom Anbieter bezahlter Preis, der über dem Angebotspreis liegt, zwangsläufig allen Angebotsempfängern angeboten werden muss. Dies gilt für die Periode von der Voranmeldung bzw. Veröffentlichung des Angebots bis sechs Monate nach Ablauf der Nachfrist. Die Best Price Rule ist gemäss Art. 12 UEV auch auf Transaktionen von mit dem Anbieter in gemeinsamer Absprache handelnden Personen anwendbar, was bei Angeboten mit einer komplexen Anbieterstruktur zu einem hohen Prüfaufwand führen kann. Die Best Price Rule gilt grundsätzlich auch für Transaktionen innerhalb einer in gemeinsamer Absprache handelnden Gruppe. Der Anbieter muss vor Lancierung des Angebots Vorkehrungen treffen, um zu verhindern, dass nicht aus Versehen Titel zu einem höheren Preis gekauft werden. Die Prüfstelle kann sich dabei nicht darauf beschränken, den Anbieter über diesen Sachverhalt umfassend aufzuklären und sich die Einhaltung der Best Price Rule schriftlich bestätigen zu lassen, sondern sollte sich zusätzlich vergewissern, dass die vom Anbieter getroffenen Vorkehrungen sinnvoll und ausreichend sind. In der Praxis hat sich bewährt, vom Anbieter eine detaillierte Beschreibung der getroffenen Vorkehrungen zu verlangen. Für weitere Ausführungen sei auf PS 880 Tz. 52 ff. verwiesen.

399 Beim verwendeten Gleichbehandlungsbegriff geht man nicht von einer absoluten Gleichbehandlung aus. So wird in der Regel keine Verletzung des Gleichbehandlungsgebots vermutet, wenn dem Anbieter, der in den meisten Fällen zugleich Aktionär ist, Einsichtsrechte in Form einer «Due Diligence» gewährt werden. Allerdings sind in diesem Zusammenhang die im Kapitel IV.14.2.2.7. gemachten Ausführungen über die Offenlegung von wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen zu beachten.

Ebenfalls keine Verletzung des Gleichbehandlungsgebots wird bei einem freiwilligen Angebot, das kein Kontrollwechselangebot ist, vermutet, wenn der Anbieter vor Veröffentlichung des Angebots bzw. der Voranmeldung von einem Grossaktionär ein Aktienpaket zu einem Preis über dem Angebotspreis erwirbt (Paketzuschlag). Dabei handelt es sich normalerweise um einen vorausgegangenen Erwerb im Sinne von Art. 43 FinfraV-FINMA, falls der Erwerb vor Veröffentlichung des Angebots bzw. der Voranameldung vereinbart und vollzogen wird oder der spätere Vollzug nicht an das Übernahmeangebot geknüpft wird. Die Prüfstelle sollte daher die Verträge und Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem vorausgegangenen Erwerb dahingehend überprüfen und kritisch beurteilen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

400 Ein Übernahmeangebot, das nach den Regeln des Schweizer Übernahmerechts unterbreitet wird, kann mit ausländischen Gesetzen in Konflikt geraten. Aus diesem Grund sind gemäss Praxis der Übernahmekommission Angebotsrestriktionen, mit denen Aktionäre mit Wohnsitz in bestimmten Ländern ausgeschlossen werden sollen, («Offer Restrictions») und damit eine Einschränkung der Gleichbehandlung allgemein, in folgenden Fällen zugelassen:

- wenn eine Ausdehnung des Angebots auf Aktionäre mit Wohnsitz im Ausland nicht möglich, widerrechtlich oder mit unverhältnismässigem Aufwand (bspw. aufgrund von zusätzlichen Gesuchen an/oder Handlungen im Zusammenhang mit staatlichen, regulatorischen oder rechtlichen Behörden) verbunden ist; oder
- wenn die Gefahr der Haftbarkeit aus dem ausländischen Recht für den Anbieter aufgrund der Ausdehnung eines Übernahmeangebots nach Schweizer Recht auf Aktionäre mit Wohnsitz im Ausland nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann.

Je nach ausländischer Rechtsprechung kann eine Restriktion im Angebotsprospekt jedoch nicht ausreichend sein, um ein Angebot an Aktionäre mit Wohnsitz im Ausland gänzlich zu verhindern. Auf jeden Fall liegt es in der Verantwortung des Anbieters, abzuklären, ob eine in einem Kaufangebot nach schweizerischem Übernahmerecht vorgesehene Angebotsrestriktion ausländisches Recht verletzt. Der Anbieter hat die Konsequenzen dafür zu tragen. Diese Abklärung kann nicht Bestandteil der Prüfung des öffentlichen Kaufangebots nach Schweizer Übernahmerecht sein. Trotzdem ist die Prüfstelle gut beraten, die Konsequenzen einer Restriktion nach ausländischer Rechtsprechung in den Grundsätzen zu kennen, um allfällige Konsequenzen für sich selbst abschätzen zu können.

Trotz einer Restriktion bezieht sich das Angebot grundsätzlich auf alle Beteiligungspapiere und – je nach Ausgestaltung – Beteiligungsderivate. Eine Restriktion ist nach Praxis der Übernahmekommission unzulässig, falls die Zielgesellschaft in der Vergangenheit wesentliche Anstrengungen unternommen hat, Beteiligungspapiere im ausländischen Markt öffentlich zu platzieren oder falls eine wesentliche Anzahl Aktionäre (Faustregel 10 %) Wohnsitz im Ausland hat.

IV.14.2.4 Finanzierung des Angebots und Verfügbarkeit der Mittel

401 Siehe dazu die Ausführungen in Kapitel IV.14.2.2.4 sowie in PS 880 Tz. 68 ff.

IV.14.2.5 Verfügbarkeit der zum Tausch angebotenen Effekten

402 Siehe dazu die Ausführungen in Kapitel IV.14.2.2.4 sowie in PS 880 Tz. 79 ff.

IV.14.2.6 Berichterstattung an die Übernahmekommission

403 Über das Ergebnis der Prüfungshandlungen vor Veröffentlichung des Angebots hat die Prüfstelle einen Bericht zum Angebotsprospekt zu verfassen. Dieser wird im Angebotsprospekt offengelegt. Siehe Standardwortlaut in PS 880, Anhang, Beispiel 1: Bericht der Prüfstelle gemäss Art. 128 des Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (FinfraG).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.14.3 Prüfungen nach Veröffentlichung des Angebots

IV.14.3.1 Allgemeines

404 Die in Art. 27 Abs. 3 und Art. 28 UEV umschriebene Prüfung und Bestätigung umfasst im Einzelnen:

- die Meldungen der Transaktionen nach Art. 134 FinfraG;
- Änderungen des Angebots und Ergänzungen des Angebotsprospekts;
- die Veröffentlichungen der Zwischen- und Endergebnisse;
- den ordnungsgemässen Vollzug des zustande gekommenen Angebots;
- die Einhaltung der Best Price Rule;
- die Einhaltung der Bestimmungen über die Barpreisalternative.

Im Rahmen der Prüfung nach Veröffentlichung des Angebots sind die Einhaltung der Meldepflicht gemäss Art. 134 FinfraG und die dazugehörenden Verordnungsbestimmungen sowie der Best Price Rule gemäss Art. 10 UEV von besonderer Bedeutung. Die korrekte Veröffentlichung der Ergebnisse und die technische Abwicklung des zustande gekommenen Angebots dagegen sind eher von untergeordneter Bedeutung. Bei den letztgenannten Prüfungsgegenständen empfiehlt sich, sich vor Angebotsveröffentlichung die Abläufe der Bank bei der Abwicklung des Angebots erklären zu lassen und zu beurteilen, sodass man sich danach darauf beschränken kann, sich von der Einhaltung der Abläufe zu überzeugen. Für weitere Ausführungen zur Prüfung des Zwischenergebnisses und des Endergebnisses sowie des Angebotsvollzugs wird auf PS 880 Tz. 91 ff. bzw. PS 880 Tz. 94 ff. verwiesen. Bei einer Änderung des Angebots oder Ergänzung des Angebotsprospekts sind die Prüfungshandlungen entsprechend den Umständen zu definieren und durchzuführen.

Zusätzliche Aufgaben können der Prüfstelle eines (vorhergehenden) Angebots dann erwachsen, wenn ein konkurrierendes Angebot gemacht wird. Für diesen Fall wird auf Art. 133 FinfraG und Art. 48–52 UEV verwiesen.

IV.14.3.2 Einhaltung der Transaktionsmeldepflicht

(Art. 134 FinfraG und Art. 12, 38, 40, 41 und 42 UEV)

405 Gemäss Art. 134 FinfraG muss der Anbieter sowie jeder bedeutende Aktionär (wer direkt, indirekt oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten über eine Beteiligung von mindestens 3 % der Stimmrechte der Zielgesellschaft verfügt) von der Veröffentlichung bzw. der Voranmeldung des Angebots bis zum Ablauf der Nachfrist jeden Erwerb oder Verkauf von Beteiligungspapieren der Zielgesellschaft der Übernahmekommission und den Börsen, an denen die Papiere kotiert sind, melden. Bei Tauschangeboten gilt diese Meldepflicht auch für Transaktionen mit Beteiligungspapieren der Gesellschaft, deren Effekten zum Tausch angeboten werden. Gemäss Art. 12. Abs. 1 Bst. d UEV gilt diese Meldepflicht auch für die für die Zwecke des Angebots in gemeinsamer Absprache handelnden Personen.

406 Die Prüfungspflicht der Prüfstelle umfasst nur Transaktionen bzw. Meldungen des Anbieters und der mit ihm in gemeinsamer Absprache handelnden Personen. Nicht Prüfungsgegenstand ist die Einhaltung der Meldepflicht durch die übrigen Verfahrensparteien, bspw. durch die Zielgesellschaft oder durch bedeutende Aktionäre der Zielgesellschaft

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

oder der Gesellschaft, deren Titel zum Tausch angeboten werden; es sei denn, eine solche Partei oder ein bedeutender Aktionär handelt in gemeinsamer Absprache mit dem Anbieter.

407 Die Prüfstelle muss die Transaktionen des Anbieters und der mit ihm in gemeinsamer Absprache handelnden Personen sowie deren korrekte und fristgemässe Meldung überwachen. Der Anbieter muss Transaktionen täglich bis um 12 Uhr des der Transaktion folgenden Börsentags sowohl der Übernahmekommission als auch der zuständigen Offenlegungsstelle melden (Art. 38, 40–42 UEV). Damit die Prüfstelle ihrer Überwachungspflicht nachkommen kann, wird sie bereits vor Veröffentlichung des Angebots bzw. der Voranmeldung mit dem Anbieter und allenfalls auch mit der abwickelnden Bank organisatorische Vorkehrungen treffen, die eine Überwachung überhaupt ermöglichen (bspw. Vereinbarung über interne Meldepflicht aller Transaktionen, Vereinbarung der Abwicklung aller Transaktionen – insbes. bei Unternehmensgruppen oder sonst in gemeinsamer Absprache handelnden Personen – nur über eine einzige Bank; Sicherstellung, dass keine Transaktionen ohne sofortige Meldung über ausländische Börsen oder ausserbörslich abgewickelt werden).

Die Prüfstelle sollte während der Angebotsfrist in engem Kontakt mit dem Anbieter bleiben. Sie ist darauf angewiesen, auf die Integrität des Anbieters vertrauen zu können, denn eine effektive Prüfung der Einhaltung der Meldepflicht wäre mit einem unverantwortlich hohen Prüfungsaufwand verbunden. Die Prüfstelle kann jedoch sicherstellen, dass der Inhalt der jeweiligen Meldung den Anforderungen der Verordnung entspricht. Zudem können an der Börse bezahlte Preise analysiert sowie die Nachweise über Beteiligungspapiere im Besitz des Anbieters (bspw. Depotauszüge) zu verschiedenen Zeitpunkten geprüft werden.

IV.14.3.3 Angebotsänderungen und Ergänzungen im Angebotsprospekt *(Art. 27 Abs. 3 UEV)*

408 Ein veröffentlichtes Angebot darf geändert werden, wenn es sich gesamthaft gesehen zugunsten der Angebotsempfänger auswirkt. Hingegen muss es ergänzt werden, wenn für Angebotsempfänger wesentliche neue Informationen bekannt werden. Solche Änderungen und Ergänzungen sind in Analogie zu den Vorschriften über den Angebotsprospekt von der Prüfstelle zu prüfen und vom Anbieter zusammen mit dem Prüfungsbericht zu veröffentlichen. Die Pflicht zur Ergänzung bringt es mit sich, dass die Prüfstelle während der ganzen Dauer des Angebots beurteilen muss, ob solche Informationen bekannt geworden sind. Dazu muss die Prüfstelle dauerhaft in engem Kontakt mit dem Anbieter, in gemeinsamer Absprache handelnden Personen sowie ihren Vertretern sein. Zudem wird sie sich am Ende des Angebots schriftlich bestätigen lassen, dass keine solchen Informationen bekannt geworden sind.

Art, Zeitpunkt und Umfang der Prüfungsarbeiten richten sich nach dem jeweiligen geänderten oder ergänzten Sachverhalt. Die Prüfstelle berücksichtigt bei ihren Arbeiten allfällige Auswirkungen der Änderungen und Ergänzungen auf prüfungsrelevante Sachverhalte im Angebotsprospekt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Je nach Art und Umfang der Änderungen oder Ergänzungen sollte entweder der gesamte geänderte oder ergänzte Angebotsprospekt oder die Änderung oder Ergänzung veröffentlicht werden. Entsprechend wird entweder der Prüfungsbericht neu abgegeben, oder es wird nur eine verkürzte Bestätigung in Form einer Ergänzung zum ursprünglichen Bericht abgegeben, welche der Situation angepasst formuliert werden muss.

IV.14.3.4 Einhaltung der Best Price Rule

(Art. 10 UEV)

409 Zu den Aufgaben der Prüfstelle gehört es auch, zu prüfen, ob die Best Price Rule (siehe dazu auch die Ausführungen in Kapitel IV.14.2.3) von der Veröffentlichung des Angebots bzw. dessen Voranmeldung bis sechs Monate nach Ablauf der Nachfrist eingehalten wurde (Art. 10 UEV).

Es ist zu beachten, dass die Best Price Rule auch bei Fusionen gilt, bei denen die Zielgesellschaft nach Abwicklung des Angebots mit dem Anbieter oder einer vom Anbieter beherrschten Gesellschaft fusioniert wird. Zudem ist die Regelung auch auf Transaktionen innerhalb einer in gemeinsamer Absprache handelnden Gruppe anwendbar.

IV.14.3.5 Berichterstattung an die Übernahmekommission

410 Nach Abwicklung des Angebots hat die Prüfstelle der Übernahmekommission schriftlich einen Zwischenbericht zu erstatten. Dieser Bericht enthält einerseits die Schlussfolgerungen zu den Prüfungsgegenständen gemäss Art. 28 Abs. 1 UEV, wobei die Einhaltung der Best Price Rule nur bis zum Datum der Abwicklung des Angebots zu bestätigen ist. Andererseits muss der Bericht darlegen, aufgrund welcher Grundlagen die Prüfstelle zu ihrem Urteil gekommen ist. Dabei geht es aber nicht darum, ihr Vorgehen im Detail, sondern nur die wichtigsten Unterlagen und Prüfungshandlungen darzulegen.

Aufgrund des Anwendungszeitraums der Best Price Rule bis sechs Monate nach Ablauf der Nachfrist erstattet die Prüfstelle der Übernahmekommission nach dessen Ende einen Schlussbericht. Dieser Bericht beschränkt sich auf die Einhaltung der Best Price Rule für den Zeitraum ab Vollzug des Angebots. Auch in diesem Bericht hat die Prüfstelle darzulegen, aufgrund welcher Grundlagen die Prüfstelle zu ihrem Urteil gekommen ist.

Standardwortlaute für den Zwischen- und den Schlussbericht finden sich in PS 880, Anhang, Beispiel 2: Zwischenbericht der Prüfstelle gemäss Art. 28 UEV sowie Beispiel 3: Schlussbericht der Prüfstelle gemäss Art. 28 UEV.

IV.14.4 Besondere Prüfungen im Auftrag der Übernahmekommission

411 Gemäss Art. 29 Abs. 3 UEV kann die Übernahmekommission von der Prüfstelle verlangen, besondere Überprüfungen vorzunehmen und darüber Bericht zu erstatten. Solche Aufträge kommen in der Praxis eher selten vor, können aber sowohl vor als auch nach Angebotsveröffentlichung erteilt werden. Die Planung und Durchführung der Prüfungshandlungen sind den jeweiligen Umständen des Einzelfalls anzupassen. Ausserdem sollte der Auftrag vor seiner Ausführung mit der Übernahmekommission abgesprochen werden, insbes. Prüfungsumfang und -tiefe sowie Form und Inhalt der Berichterstattung,

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

um allfällige Missverständnisse zu vermeiden. Es sollte auf allfällige Probleme für verlangte Prüfungen hingewiesen werden. Gleichzeitig ist der Anbieter zu informieren, da er für eine solche besondere Prüfung der Auftraggeber ist und auch für die diesbezüglichen Kosten aufkommen muss, und die Auftragsbestätigung muss entsprechend ergänzt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, bereits in der Auftragsbestätigung auf die Möglichkeit von besonderen Prüfungshandlungen und die damit verbundenen zusätzlichen Kosten hinzuweisen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.15 Sonderuntersuchung

IV.15.1 Gesetzliche Grundlagen

412 Mit der Sonderuntersuchung befassen sich die folgenden Gesetzesbestimmungen im Obligationenrecht:

V. Recht auf Einleitung einer Sonderuntersuchung 1. Mit Genehmigung der Generalversammlung	**Art. 697c** [1] Jeder Aktionär, der das Recht auf Auskunft oder das Recht auf Einsicht bereits ausgeübt hat, kann der Generalversammlung beantragen, bestimmte Sachverhalte durch unabhängige Sachverständige untersuchen zu lassen, sofern dies zur Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich ist. [2] Entspricht die Generalversammlung dem Antrag, so kann die Gesellschaft oder jeder Aktionär innert 30 Tagen dem Gericht beantragen, die Sachverständigen zu bezeichnen, welche die Sonderuntersuchung durchführen.
2. Bei Ablehnung durch die Generalversammlung	**Art. 697d** [1] Entspricht die Generalversammlung dem Antrag nicht, so können Aktionäre innerhalb von drei Monaten vom Gericht die Anordnung einer Sonderuntersuchung verlangen, sofern sie zusammen mindestens über eine der folgenden Beteiligungen verfügen: 1. bei Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind: 5 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen; 2. bei anderen Gesellschaften, deren Aktien nicht an einer Börse kotiert sind: 10 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen. [2] Das Begehren auf Anordnung einer Sonderuntersuchung kann sich auf alle Fragen erstrecken, die Gegenstand des Begehrens um Auskunft oder Einsicht waren oder die in der Beratung des Antrags auf Durchführung einer Sonderuntersuchung in der Generalversammlung angesprochen wurden, soweit ihre Beantwortung für die Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich ist. [3] Das Gericht ordnet die Sonderuntersuchung an, wenn die Gesuchsteller glaubhaft machen, dass Gründer oder Organe Gesetz oder Statuten verletzt haben und die Verletzung geeignet ist, die Gesellschaft oder die Aktionäre zu schädigen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

3.	Verfahren vor Gericht	**Art. 697e** [1] Das Gericht entscheidet nach Anhörung der Gesellschaft und des Aktionärs, der den Antrag auf eine Sonderuntersuchung in der Generalversammlung gestellt hat. [2] Entspricht das Gericht dem Begehren, so bezeichnet es die mit der Sonderuntersuchung betrauten unabhängigen Sachverständigen und umschreibt den Prüfungsgegenstand.
4.	Durchführung der Sonderuntersuchung	**Art. 697f** [1] Die Sonderuntersuchung ist innert nützlicher Frist und ohne unnötige Störung des Geschäftsgangs durchzuführen. [2] Gründer, Organe, Beauftragte, Arbeitnehmer, Sachwalter und Liquidatoren müssen den Sachverständigen Auskunft über alle erheblichen Tatsachen erteilen. Im Streitfall entscheidet das Gericht. [3] Die Sachverständigen hören die Gesellschaft zu den Ergebnissen der Sonderuntersuchung an. [4] Sie sind zur Geheimhaltung verpflichtet.
5.	Bericht	**Art. 697g** [1] Die Sachverständigen berichten schriftlich einlässlich über das Ergebnis ihrer Untersuchung. Wurde die Sonderuntersuchung durch das Gericht angeordnet, so legen die Sachverständigen ihren Bericht dem Gericht vor. [2] Das Gericht stellt den Bericht der Gesellschaft zu und entscheidet auf ihren Antrag, ob Teile des Berichts das Geschäftsgeheimnis oder andere schutzwürdige Interessen der Gesellschaft verletzen und deshalb den Gesuchstellern nicht vorgelegt werden dürfen. [3] Es gibt dem Verwaltungsrat und den Gesuchstellern Gelegenheit, zum bereinigten Bericht Stellung zu nehmen und Ergänzungsfragen zu stellen.
6.	Behandlung und Bekanntgabe	**Art. 697h** [1] Der Verwaltungsrat unterbreitet der nächsten Generalversammlung den Bericht der Sachverständigen sowie seine Stellungnahme und diejenige der Gesuchsteller dazu. [2] Jeder Aktionär kann während eines Jahres nach der Generalversammlung von der Gesellschaft auf deren Kosten eine Ausfertigung des Berichts und der Stellungnahmen verlangen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

7.	Kosten der Sonderuntersuchung	**Art. 697h^{bis}** [1] Die Gesellschaft trägt die Kosten der Sonderuntersuchung. Sie leistet auch allfällige Kostenvorschüsse. [2] Wenn besondere Umstände es rechtfertigen, kann das Gericht die Kosten ganz oder teilweise den Gesuchstellern auferlegen.

IV.15.2 Ziel und Zweck

413 Um die Kontrollrechte der Aktionäre zu gewährleisten, sieht das Aktienrecht gewisse Auskunftsmöglichkeiten vor, da die Aktionäre im Regelfall keinen Einblick in die Tätigkeiten des Verwaltungsrats haben. Dieser legt nur periodisch und in einzelnen Bereichen Rechenschaft ab. Die Aktionäre sind zwar gemäss Art. 697 Abs. 1 OR berechtigt, an der Generalversammlung vom Verwaltungsrat Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen. Oft verweigert der Verwaltungsrat jedoch unter Berufung auf Geschäftsgeheimnisse die verlangte Auskunft, und somit bleibt dieses Auskunftsrecht in der Praxis häufig wirkungslos.

414 Das Institut der Sonderuntersuchung erweitert das Auskunftsrecht der Aktionäre, indem ein unabhängiger Sachverständiger eine Mittelstellung zwischen der Gesellschaft und den Aktionären einnimmt, und verstärkt somit auch den Schutz der Minderheiten.

Der Sachverständige ist befugt, von der Gesellschaft sämtliche Auskünfte zu verlangen, ist seinerseits aber zur Verschwiegenheit verpflichtet und darf – via Gericht – nur Informationen an die Aktionäre weiterleiten, die diese zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte benötigen. Dabei klärt der Sachverständige nur den Sachverhalt ab und ist nicht befugt, ein Urteil abzugeben. Er soll die Aktionäre in die Lage versetzen, einen Vorgang aufgrund der von ihm ermittelten Tatsachen korrekt beurteilen zu können, und ihnen mögliche Beweismittel für eine allfällige spätere Anfechtungs- oder Verantwortlichkeitsklage verschaffen. Die Sonderuntersuchung ist demnach ein reines Untersuchungsinstrument.

IV.15.3 Inhalt und Wesen

415 Die Sonderuntersuchung ist aperiodisch und konzentriert sich nur auf einen bestimmten Bereich des Unternehmens. Sie dient einzig der Abklärung des Sachverhalts und soll kein Urteil über den Ist-Zustand und den unter den gegebenen Bedingungen möglichen Soll-Zustand enthalten. Sie unterscheidet sich somit grundsätzlich von den üblichen Aufgaben der Revisionsstelle oder anderer gesetzlicher Prüfungen wie folgt:

Abschlussprüfung

Die Revisionsstelle prüft als Organ der Gesellschaft periodisch die Jahresrechnung und ggf. die Konzernrechnung und gibt darüber ein Urteil ab. Der Sachverständige bei der Sonderuntersuchung ist ein aussenstehender Experte, der ad hoc eine der Situation entsprechende Sachverhaltsabklärung vornimmt, ohne ein Urteil abzugeben.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Kapitalerhöhungs-, Kapitalherabsetzungs- und Gründungsprüfung

Die vorerwähnten Prüfungen erfolgen zwar ebenfalls aperiodisch, müssen aber von Gesetzes wegen bei Vorliegen einer speziellen Situation durchgeführt werden. Die Sonderuntersuchung kann grundsätzlich auf Antrag einzelner Aktionäre zu einem beliebigen Zeitpunkt über einen sachlich beschränkten Gegenstand erfolgen.

Prüfung durch besondere Sachverständige

Gemäss Art. 731a Abs. 3 OR kann die Generalversammlung zur Prüfung der Geschäftsführung oder einzelner Teile Sachverständige ernennen. Diese werden demnach durch eine Aktionärsmehrheit bestellt.

Eine Sonderuntersuchung kann auch von einer Aktionärsminderheit, jedoch nur unter Mitwirkung des Gerichts, verlangt werden.

Gerichtlicher Sachverständiger

Dieser wird zwar auch vom Gericht bestellt, dient aber der Beweiserhebung im Prozess. Sein Gutachten stellt unmittelbar ein Beweismittel dar. Der Sachverständige bei der Sonderuntersuchung ist nur aussergerichtlich tätig und beschafft Beweismaterial, wobei sein Bericht selbst jedoch kein Beweismittel ist.

IV.15.4 Verfahren

IV.15.4.1 Einleitung der Sonderuntersuchung

416 Nach Art. 697c OR kann jeder Aktionär der Generalversammlung beantragen, bestimmte Sachverhalte im Rahmen einer Sonderuntersuchung durch unabhängige Sachverständige abklären zu lassen, sofern dies zur Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich ist. Eine vorgängige Traktandierung ist nicht nötig (Art. 704b OR). Voraussetzung ist jedoch, dass der betreffende Aktionär bereits sein Recht auf Auskunft und Einsicht ausgeübt hat und seinem Begehren nicht oder nur unbefriedigend Folge geleistet worden ist, d.h., dass er Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der erhaltenen Auskunft hat. Vor diesem Hintergrund ist HWP OR zur Auskunftspflicht der Revisionsstelle an der Generalversammlung zu beachten. Der Anspruch auf eine Sonderuntersuchung ist daher subsidiär gegenüber dem Recht auf Auskunft und Einsicht. Daraus erfolgt, dass das Sonderuntersuchungsbegehren thematisch mit dem Auskunfts- oder Einsichtsbegehren verbunden, jedoch nicht identisch ist.

417 Stimmt die Generalversammlung dem Antrag des Aktionärs zu, so kann die Gesellschaft oder jeder Aktionär innert 30 Tagen dem Gericht beantragen, die Sachverständigen zu bezeichnen, welche die Sonderuntersuchung durchführen (Art. 697c Abs. 2 OR).

418 Wird der Antrag von der Generalversammlung abgelehnt, können Aktionäre innerhalb von drei Monaten vom Gericht die Anordnung einer Sonderuntersuchung verlangen. Die Voraussetzung dafür ist, dass sie zusammen mindestens über Beteiligungen von 5 % des Aktienkapitals oder der Stimmen (bei Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind) resp. 10 % des Aktienkapitals oder der Stimmen (bei Gesellschaften, deren Aktien nicht kotiert sind) verfügen (Art. 697d Abs. 1 OR). Das Privileg von Stimmrechtsaktien entfällt (Art. 693 Abs. 3 Ziff. 3 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Der Sachverständige im Rahmen einer Sonderuntersuchung wird also immer vom Gericht und nie von der Generalversammlung berufen.

419 Die Voraussetzungen für die Sonderuntersuchung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Die Sonderuntersuchung muss sich auf einen bestimmten, abgegrenzten Sachverhalt beziehen. Sie muss darauf ausgerichtet sein, konkrete Tatsachen zu ermitteln und darf nicht auf eine rechtliche Beurteilung oder Werturteilung abzielen.

b) Das Recht auf Auskunft oder das Recht auf Einsicht muss bereits ausgeübt worden sein und das Begehren auf Anordnung einer Sonderuntersuchung muss sich auf eine Frage erstrecken, die Gegenstand des Begehrens um Auskunft oder Einsicht war oder die in der Beratung des Antrags auf Durchführung einer Sonderuntersuchung in der Generalversammlung angesprochen worden ist (Art. 697d Abs. 2 OR).

c) Das anbegehrte Gesuch muss im Zusammenhang mit der Ausübung von Aktionärsrechten stehen und die Abklärung muss für die Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich sein (Art. 697d Abs. 2 OR). Vordergründiger, aber nicht ausschliesslicher, Zweck ist die Anhebung einer Verantwortlichkeitsklage.

d) Die Gesuchsteller müssen glaubhaft machen, dass Gründer oder Organe das Gesetz oder die Statuten verletzt haben und dass diese Verletzung geeignet ist, die Gesellschaft oder die Aktionäre zu schädigen.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Schwelle von 5 % resp. 10 % des Kapitals oder der Stimmen lediglich die Schwelle für die direkte Legitimation für eine Gesuchstellung beim Gericht darstellt – das Erreichen der Schwelle garantiert noch keine Sonderuntersuchung.

IV.15.4.2 Durchführung der Sonderuntersuchung

420 Entscheidet das Gericht nach Anhörung der Gesellschaft und des Aktionärs, der den ursprünglichen Antrag auf eine Sonderuntersuchung in der Generalversammlung gestellt hat, dass die Voraussetzungen für eine Sonderuntersuchung gegeben sind, muss dieses den Auftrag an den Sachverständigen formulieren bzw. den Gegenstand der Sonderuntersuchung umschreiben sowie den dafür geeigneten Sachverständigen wählen (Art. 697e Abs. 2 OR).

IV.15.4.3 Prüfungsgegenstand der Sonderuntersuchung

421 Gegenstand einer Sonderuntersuchung können alle Tatsachen sein, die einen Einfluss auf die wirtschaftliche und finanzielle Lage einer Gesellschaft haben können. Ebenso kann die Untersuchung Handlungen aller beteiligten Personen (bspw. Verwaltungsräte, Mitglieder der Revisionsstelle, faktische Organe, Angestellte) betreffen. Es ist grundsätzlich auch möglich, dass die Jahresrechnung oder andere Bereiche, für die das Gesetz bereits eine spezielle Prüfung vorsieht (bspw. Gründungsprüfung, Kapitalerhöhungsprüfung), nochmals einer Untersuchung unterzogen werden. Die Sonderuntersuchung beschränkt sich auf die betroffene Gesellschaft. Beziehungen zu Dritten können dann der Untersuchung unterliegen, wenn dies für die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der eigenen Gesellschaft von Bedeutung ist. So kann sich die Sonderuntersuchung auf Geschäftsbeteiligungen oder einen Fusionsvertrag erstrecken.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

422 Gemäss Art. 697c Abs. 1 OR dient die Sonderuntersuchung ausschliesslich der Untersuchung von bestimmten Sachverhalten. Der Sachverständige ist nicht befugt, die von ihm ermittelten Tatsachen zu werten oder zu beurteilen. Dafür sind einzig die Aktionäre bzw. das Gericht zuständig. Der Sachverständige klärt nur Tatfragen und keine Rechtsfragen ab. Es ist ihm verwehrt, zur Angemessenheit oder Zweckmässigkeit von Vorgängen Stellung zu nehmen.

Die Sonderuntersuchung darf nur einen bestimmten, vom Gericht in seinem Auftrag klar zu umschreibenden Sachverhalt betreffen. Es handelt sich nicht um eine allgemeine Prüfung der Geschäftsführung und ist keine Klage gegen den Verwaltungsrat.

IV.15.4.4 Qualifikation des Sachverständigen

423 Je nach Gegenstand der Sonderuntersuchung können ausgewiesene Experten verschiedener Berufe als Sachverständige eingesetzt werden: Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Treuhänder, Universitätsprofessoren, Unternehmensberater, Ingenieure usw. Mit der Sonderuntersuchung können auch juristische Personen beauftragt werden. Art. 697e Abs. 2 OR sieht vor, dass die Sonderuntersuchung auch mehreren Sachverständigen übertragen werden kann.

424 Der Sachverständige muss von der zu prüfenden Gesellschaft unabhängig sein (Art. 697c Abs. 1 OR). Er darf weder deren Arbeitnehmer, Beauftragter oder massgeblicher Aktionär sein noch deren Verwaltungsrat oder Revisionsstelle angehören.

IV.15.4.5 Einsetzung des Sachverständigen

425 Der Sachverständige wird gemäss Art. 697e Abs. 2 OR vom Gericht und nicht von der Gesellschaft beauftragt. Es entscheidet nach Anhörung der Gesellschaft und des seinerzeitigen Gesuchstellers. Der vom Gericht bezeichnete Sachverständige ist jedoch nicht verpflichtet, das Mandat anzunehmen. Es besteht demnach keine Kontrahierungspflicht. Der Vertrag kommt erst mit der – allenfalls stillschweigenden – Annahme des gerichtlichen Auftrags zustande. Der Sachverständige ist auch berechtigt, sich unter Umständen eine kurze Bedenkzeit auszubedingen, um sich darüber klar zu werden, ob er die geforderte Expertise besitzt und ob Unabhängigkeit besteht.

IV.15.5 Rechtsnatur des Sonderuntersuchungsverhältnisses

426 Der Sachverständige wird vom Gericht und nicht von der Gesellschaft selbst bestellt. Dennoch steht der Sachverständige in einem auftragsähnlichen Verhältnis zur Gesellschaft, weshalb die Bestimmungen des Auftragsrechts gemäss Art. 394 ff. OR anwendbar sind (vgl. I.6.2.1) es sei denn, die gesetzlichen Bestimmungen oder die Natur der Sonderuntersuchung verlangen eine andere Lösung.

Bspw. hat die Gesellschaft kein jederzeitiges Kündigungsrecht gemäss Art. 404 OR. Andernfalls könnte sie sich nach ihrem Belieben eines unbequemen Sachverständigen entledigen. Auch besitzt die geprüfte Gesellschaft kein Weisungsrecht gegenüber dem Sachverständigen, da ein solches mit dem Zweck der Sonderuntersuchung unvereinbar wäre.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.15.6 Rechte und Pflichten des Sachverständigen

IV.15.6.1 Persönliche Ausführung

427 Grundsätzlich muss der Sachverständige gemäss Art. 398 Abs. 3 OR seiner Aufgabe persönlich nachkommen. Der Beizug von Assistenten und Hilfspersonen für Nebenarbeiten (bspw. Sekretariat) ist jedoch zulässig.

Ebenso kann für die Abklärung einzelner Fragen, welche spezielle technische oder wirtschaftliche Fachkenntnisse erfordern, ein weiterer Sachverständiger beigezogen werden. Im Zweifelsfall sollte sich der Sachverständige an das Gericht, das ihn eingesetzt hat, wenden. Dieses kann ihm den Beizug eines unterbeauftragten Sachverständigen ausdrücklich gestatten oder eventuell einen zusätzlichen Sachverständigen ernennen. Zur Einsetzung weiterer Sachverständiger ist das Gericht jederzeit befugt.

IV.15.6.2 Weisungsbefolgungspflicht

428 Die Gesellschaft hat gegenüber dem Sachverständigen kein Weisungsrecht. Dies gilt auch, wenn die Generalversammlung dem Antrag auf Durchführung der Sonderuntersuchung gemäss Art. 697c Abs. 2 OR zugestimmt hat. Der Sachverständige hat nur Weisungen des Gerichts Folge zu leisten. Dieses darf den Auftrag klarstellen, präzisieren und in engen Grenzen anpassen. Darüber hinaus darf das Gericht aus eigenem Antrieb, auf Anregung der Gesellschaft oder der Gesuchsteller dem Sachverständigen Weisungen hinsichtlich seiner Untersuchungstätigkeit erteilen. Das Gericht fungiert demnach als Aufsichtsbehörde über den Sachverständigen.

IV.15.6.3 Treuepflicht

429 Den Sachverständigen trifft wie jeden Beauftragten gemäss Art. 398 Abs. 2 OR eine allgemeine Treuepflicht. Ausfluss dieser Treuepflicht ist die in Art. 697f Abs. 4 OR statuierte Pflicht zur Geheimhaltung. Gerade diese Pflicht ermöglicht es, dem Sachverständigen mehr Informationen zukommen zu lassen als den Aktionären, die keiner Treuepflicht unterliegen.

Als Folge der Mittelstellung zwischen Gesellschaft und Aktionären muss der Sachverständige während der ganzen Untersuchungsdauer seine Unabhängigkeit bewahren. Er sollte deshalb zu allen Beteiligten Distanz halten. Selbstverständlich verbietet die Treuepflicht dem Sachverständigen auch, Tatsachen zu verwerten, die er bei der Untersuchung entdeckt hat.

IV.15.6.4 Auskunfts- und Einsichtsrecht

430 Gemäss Art. 697f Abs. 2 OR sind Gründer, Organe, Beauftragte, Arbeitnehmer, Sachwalter und Liquidatoren verpflichtet, dem Sachverständigen Auskunft über erhebliche Tatsachen zu erteilen. Unter Organen sind nicht nur der Verwaltungsrat, die Revisionsstelle, fakultative Organe, Kapitalherabsetzungs-, Kapitalerhöhungs- und Konzernabschlussprüfer zu verstehen, sondern auch die faktischen Organe. Faktische Organe sind alle Personen, die in massgebender Weise an der Willensbildung der Gesellschaft teilhaben und gesellschaftliche Aufgaben selbstständig ausüben. Nimmt ein Gross- oder Hauptaktionär massgeblichen Einfluss auf die Willensbildung, muss auch er als faktisches Organ gelten und der Auskunftspflicht unterliegen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Im Rahmen einer Gründung sollten nicht nur die Gründer im Sinne von Art. 629 OR der Auskunftspflicht unterliegen, sondern auch alle Beauftragten, die bei der Gründung mitwirken: bspw. beratende Anwälte und Notare, Stroh- und Hintermänner und die Depositenstelle.

431 Es ist davon auszugehen, dass auch ehemalige Organe, Beauftragte und Arbeitnehmer zur Auskunft verpflichtet sind. Das Gesetz äussert sich dazu nicht. In jedem Fall besteht eine Auskunftspflicht, wenn Rechtsmissbrauch vorliegt. So ist ein Verwaltungsrat, der sein Mandat niedergelegt hat, um keine Auskunft erteilen zu müssen, dennoch auskunftspflichtig. Das Auskunftsrecht enthaltet auch ein Einsichtsrecht. Um seine Aufgabe erfüllen zu können, muss der Sachverständige in sämtliche Unterlagen der Gesellschaft (Buchhaltung, Belege, Geschäftskorrespondenz, Protokolle, Planungsgrundlagen, Aktienbuch, usw.) Einsicht nehmen können. Dieses Einsichtsrecht besteht jedoch nur gegenüber der Gesellschaft und den in Art. 697f Abs. 2 OR genannten Personen.

432 Das Auskunfts- und Einsichtsrecht unterliegt gewissen Schranken. So besteht dieses Recht nur hinsichtlich Unterlagen und Auskünften, die für die Untersuchung erheblich sind. Dem Sachverständigen kann deshalb eine Auskunft verweigert werden, wenn ein Bezug zum Gegenstand der Sonderuntersuchung offensichtlich nicht gegeben ist. Es stellt sich die Frage, ob sich gewisse auskunftspflichtige Personen (bspw. Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Banken) auf eine gesetzliche Schweigepflicht (bspw. Berufsgeheimnis) berufen können. Dies ist gemäss der herrschenden Lehre zu verneinen. Allfällige Streitigkeiten über den Umfang der Auskunftspflicht sind durch das Gericht zu entscheiden.

433 Wird dem Sachverständigen die Auskunft oder die Einsicht verweigert, darf er selbst keine Zwangsmittel anwenden. Er muss sich zur Durchsetzung seines Rechts an das Gericht wenden. Dieses kann die betroffenen auskunfts- oder editionspflichtigen Personen unter Androhung einer Ordnungsbusse zur Erfüllung ihrer Pflicht anhalten. Befinden sich die zu editierenden Dokumente bei Dritten, kann der Sachverständige auf der Herausgabe bestehen, wenn die Gesellschaft selbst die Edition verlangen könnte (bspw. gegenüber einem beauftragten Anwalt).

IV.15.6.5 Geheimhaltungspflicht

434 Gemäss Art. 697f Abs. 4 OR ist der Sachverständige zur Geheimhaltung verpflichtet. Dies gilt gegenüber jedermann, insbesondere auch gegenüber Aktionären. Diese Geheimhaltungspflicht bezieht sich nicht nur auf Geheimnisse, sondern auch auf nicht allgemein bekannte Tatsachen, an deren Geheimhaltung bzw. Nichtweiterverbreitung die Gesellschaft ein Interesse hat. Hinsichtlich Tatsachen, die bereits einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind, besteht jedoch keine Geheimhaltungspflicht. In der Regel ist auch die Tatsache der Durchführung einer Sonderuntersuchung geheim zu halten. Der Sachverständige ist gehalten, keine Wertungen und Vermutungen betreffend die Untersuchung oder die Gesellschaft zu äussern. Die Geheimhaltungspflicht besteht auch nach der Durchführung der Untersuchung weiter und ist zeitlich nicht limitiert.

435 Solange die Gesellschaft ein Interesse an der Geheimhaltung einer Tatsache hat, ist der Sachverständige zur Geheimhaltung verpflichtet. Gegenüber dem Gericht, dem er Bericht erstattet, ist er von der Geheimhaltungspflicht entbunden. Stellt der Sachverstän-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

dige im Zuge seiner Untersuchungshandlungen eine strafbare Handlung fest, trifft ihn gegenüber den Behörden keine Anzeigepflicht. In jedem Fall sollte er das Delikt dem einsetzenden Gericht, das über weitere Schritte entscheidet, melden. Fraglich ist, ob der Sachverständige in einem allfälligen späteren Verantwortlichkeitsprozess ein Zeugnisverweigerungsrecht hat. Falls es um Tatsachen geht, die der Sachverständige in seinem Bericht bereits erwähnt hat, muss dies verneint werden. Bei neuen Fragen muss der prozessleitende Richter eine Interessenabwägung zwischen Gesellschafts- und Aktionärsinteressen vornehmen. Auf jeden Fall muss eine Geheimhaltungspflicht betreffend Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse bestehen bleiben.

IV.15.7 Untersuchungsablauf und Berichterstattung des Sachverständigen

IV.15.7.1 Untersuchungsablauf

436 Der Sachverständige soll zielgerichtet alle Vorgänge untersuchen, die in Zusammenhang mit dem gerichtlichen Auftrag bzw. dem Gegenstand der Sonderuntersuchung stehen. Die Berichterstattung über Tatsachen, die diesen Zusammenhang nicht aufweisen, ist nicht statthaft.

Vor Beginn der Untersuchung verschafft sich der Sachverständige mit Vorteil einen Überblick über die gesamte Organisation und den Zustand des Unternehmens. Die Untersuchung wird dann von den Verdachtsmomenten und Indizien ausgehen müssen, welche die Gesuchsteller beigebracht haben. Gewisse Grundsätze der Abschlussprüfung (bspw. Planung der Prüfung, Verwendung von Ergebnissen Dritter) können durchaus auch bei der Sonderuntersuchung ihre Anwendung finden.

437 Art. 697f Abs. 1 OR schreibt vor, dass die Sonderuntersuchung innert nützlicher Frist durchgeführt werden muss. Das Gericht kann dem Sachverständigen auch einen exakten Zeitrahmen setzen. Vernünftig und nützlich wäre es, wenn der Bericht der nächsten ordentlichen Generalversammlung vorgelegt werden könnte. In der Regel sollte die Sonderuntersuchung deshalb nicht länger als ein Jahr dauern.

Der Sachverständige ist gehalten, die Untersuchung ohne unnötige Störung des Geschäftsgangs vorzunehmen (Art. 697f Abs. 1 OR). Er beachtet die allgemeine Pflicht zur Rücksichtnahme. So hat er bspw. den Zeitpunkt für die Untersuchung bestimmter Akten mit den Ansprechpersonen der Gesellschaft abzusprechen. Zur Abklärung des Sachverhalts müssen dem Sachverständigen unter Umständen Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden. Er wird deshalb ausdrücklich zur Geheimhaltung verpflichtet (Art. 697f Abs. 4 OR; vgl. IV.15.6.5).

438 Nach Abschluss der Untersuchung muss der Sachverständige die Gesellschaft zu den Ergebnissen der Sonderuntersuchung anhören (Art. 697f Abs. 3 OR). Im Rahmen dieser Anhörung sollte der Sachverständige einen Entwurf seines Berichts der Gesellschaft zur Verfügung stellen und ihr die Gelegenheit geben, Stellung zu nehmen. Die Anhörung dient dazu, Fehlaussagen zu verhindern und einseitige Ergebnisse der Untersuchung und allfällige Missverständnisse zu korrigieren. Gemäss Gesetz bezieht sich die Anhörung nur auf die Gesellschaft, nicht auf die einzelnen Organpersonen. Aus Gründen der Fairness sollten jedoch auch diejenigen Personen, die aufgrund des Sonderuntersuchungsberichts verantwortlich gemacht werden könnten, angehört werden. Die Gesellschaft

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

darf Hinweise anbringen und Korrekturvorschläge machen. Über allfällige Änderungen entscheidet jedoch nur der Sachverständige (bzw. letztlich das Gericht).

IV.15.7.2 Berichterstattung

IV.15.7.2.1 Inhalt

439 Der Sachverständige hat bei der Erstellung des Berichts zu berücksichtigen, dass sich dieser an die Aktionäre richtet. Ziel der Sonderuntersuchung und des abschliessenden Berichts soll es sein, die Aktionäre in die Lage zu versetzen, sich ein möglichst verlässliches eigenes Urteil über den fraglichen Sachverhalt bilden zu können. Sämtliche Tatsachen, die einen Zusammenhang mit dem Gegenstand der Sonderuntersuchung aufweisen, müssen vollständig in den Bericht aufgenommen werden. Ist eine Tatsache nicht relevant für die Darstellung des Untersuchungsergebnisses, kann sie weggelassen werden. Der Sachverständige ist auch befugt, blosse Vermutungen zu äussern, wenn er in Einzelfällen die Wahrheit nicht eruieren kann. Die Berichterstattung muss objektiv sein und darf keine persönliche Kritik des Sachverständigen enthalten.

440 Gemäss Art. 697g Abs. 1 OR muss der Sachverständige schriftlich einlässlich über das Ergebnis seiner Sonderuntersuchung berichten. Dies verpflichtet ihn, einen erläuternden Bericht und nicht nur einen Bestätigungsbericht abzufassen. Der Sachverständige stellt nur den Sachverhalt dar, ohne diesen einer Wertung oder rechtlichen Beurteilung zu unterziehen. Er hat dabei auch die Situation in und um die Gesellschaft im Zeitpunkt des fraglichen Vorgangs zu beschreiben. Es ist ihm jedoch verwehrt, sich über die Zweck- und Ordnungsmässigkeit des ermittelten Sachverhalts zu äussern. Um den Aktionären ein möglichst umfassendes Bild zu vermitteln, darf der Sachverständige ggf. auch über besondere Umstände und Schwierigkeiten der Sonderuntersuchung an sich berichten.

441 Es stellt sich die Frage, wie der Sachverständige reagieren muss, wenn er zufällig auf ein Fehlverhalten der Organe stösst, welches für die Aktionäre von Bedeutung sein könnte. Ist der Sachverständige im Zweifel, ob der zufällig ermittelte Sachverhalt vom Sonderuntersuchungsauftrag gedeckt ist, wendet er sich mit Vorteil an das Gericht, das den Auftrag auslegen und präzisieren kann. Wird der Zufallsfund nicht vom Auftrag erfasst, darf ihn der Sachverständige in seinem Bericht nicht erwähnen. Es handelt sich dann um einen neuen Sonderuntersuchungsgegenstand, der eine neue Sonderuntersuchung mit Antragsverfahren notwendig macht. Den Sachverständigen trifft bei der Feststellung von Straftaten keine Anzeigepflicht gegenüber den Behörden (vgl. IV.15.6.5).

442 Der Sachverständige soll bei seiner Berichterstattung das Geschäftsgeheimnis wahren, vgl. Art. 697g Abs. 2 OR. Unter Geschäftsgeheimnis sind alle schutzwürdigen Interessen der Gesellschaft zu verstehen, d.h. sämtliche Tatsachen, deren Preisgabe der Gesellschaft schaden könnte. Die Berichterstattung steht naturgemäss im Spannungsfeld zwischen Offenlegungs- und Geheimhaltungsinteressen. Eine klare und offene Berichterstattung wird, wenn Missstände offenzulegen sind, zwangsläufig Geschäftsgeheimnisse tangieren. Der Sonderuntersuchungsauftrag und die Informationsinteressen werden jedoch im Bericht im Vordergrund stehen, da die Gesellschaft noch Gelegenheit hat, Einwände zu erheben, über welche letztlich das Gericht entscheidet (vgl. IV.15.7.2.3). Die gesetzliche Regelung will lediglich verhindern, dass der Sachverständige unnötig sensitive Informationen preisgibt (vgl. IV.15.7.2.3).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Der Bericht soll grundsätzlich sämtliche Informationsquellen und Beweismaterialien nennen, damit ein später klagender Aktionär sein Rechtsbegehren auch genügend substanziieren kann.

IV.15.7.2.2 Form

443 Der Bericht ist schriftlich abzufassen, zu unterzeichnen und hat den vom Gericht erteilten Auftrag mit allfälligen späteren Präzisierungen wörtlich wiederzugeben. Sämtliche an der Sonderuntersuchung beteiligten Personen – auch Hilfspersonen und Substitute – müssen namentlich genannt werden. Ebenso sind – nebst der geprüften Gesellschaft – die in die Sonderuntersuchung einbezogenen Zweigniederlassungen, Tochter- und Muttergesellschaften zu erwähnen.

IV.15.7.2.3 Bereinigung

444 Hat der Sachverständige seinen Bericht dem Gericht vorgelegt, wird dieser der Gesellschaft zugestellt (Art. 697g Abs. 2 OR). Das Gericht entscheidet auf Antrag der Gesellschaft, ob Stellen des Berichts das Geschäftsgeheimnis oder andere schutzwürdige Interessen der Gesellschaft verletzen und deshalb den Gesuchstellern nicht vorgelegt werden sollen. Der Verwaltungsrat ist demnach befugt, die Streichung heikler Stellen zu beantragen. Die Aktionäre und Gesuchsteller wirken an der Bereinigung des Berichts nicht mit. Das Gericht wird beim Entscheid, ob eine Streichung erfolgen soll, das Geschäftsgeheimnis und die übrigen schutzwürdigen Gesellschaftsinteressen gegen den Grundsatz der Zielerreichung der Sonderuntersuchung abwägen. Es wird dabei berücksichtigen, ob der Informationsgewinn der Gesuchsteller im Fall der Offenlegung die zu erwartende Schädigung der Gesellschaft rechtfertigt. Umstrittene Stellen müssen umso eher im Bericht erscheinen, als ihre Kenntnis für die Beurteilung der Sachlage durch die Aktionäre erforderlich ist. Es sind auch Bedenken des Sachverständigen bei Streichungen zu berücksichtigen. Es dürfen keine Punkte entfernt werden, welche für den Gesamtzusammenhang entscheidend sind.

IV.15.7.2.4 Behandlung und Bekanntgabe des Berichts

445 Nach erfolgter Bereinigung gibt das Gericht dem Verwaltungsrat und den Gesuchstellern Gelegenheit, zum Bericht Stellung zu nehmen und Ergänzungsfragen zu stellen (Art. 697g Abs. 3 OR). Die Fragen müssen jedoch einen genügenden Zusammenhang mit dem im Auftrag umschriebenen Gegenstand aufweisen. Wollen die Gesuchsteller darüber hinausgehende Punkte abklären lassen, müssen sie eine neue Sonderuntersuchung beantragen. Bei fehlenden Informationen, die jedoch objektiv beigebracht werden könnten, muss der Sachverständige seine Arbeit nochmals aufnehmen.

Die erneute Untersuchung muss wiederum dem Bereinigungsverfahren unterworfen werden.

446 Der Verwaltungsrat unterbreitet der nächsten Generalversammlung den bereinigten Bericht sowie die Stellungnahmen dazu (Art. 697h Abs. 1 OR). Der Sachverständige darf – muss jedoch nicht – an der Generalversammlung teilnehmen. Jeder Aktionär kann während eines Jahres nach der Generalversammlung von der Gesellschaft auf deren Kosten eine Ausfertigung des Berichts und der Stellungnahmen verlangen (Art. 697h Abs. 2 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

447 In einem späteren Anfechtungs- oder Verantwortlichkeitsprozess ist das urteilende Gericht nicht an die Tatsachendarstellung des Sachverständigen gebunden. Der Bericht wird im Gerichtsverfahren als Zeugnisurkunde behandelt und unterliegt der freien Beweiswürdigung. Es ist möglich, den Sachverständigen als Zeugen einzuladen, da er kein Zeugnisverweigerungsrecht hat (vgl. IV.15.6.5). Unklar ist, ob er in diesem Stadium zu rechtlichen Fragen Stellung nehmen darf. Die freiwillige Übernahme des Auftrags als gerichtlicher Sachverständiger muss ihm im Gegensatz zur Zeugnispflicht untersagt sein, weil dies mit seiner Geheimhaltungspflicht kollidieren dürfte.

IV.15.8 Sonderuntersuchung im Konzern

448 Viele Gesellschaften sind in einen Konzern eingebettet. Die Sonderuntersuchung im Konzern ist jedoch rechtlich nicht geregelt. Es stellen sich dabei insbes. die Fragen, ob sich in Konzernverhältnissen die Sonderuntersuchung bei einer Tochtergesellschaft auch auf die Muttergesellschaft (Konzernobergesellschaft) und umgekehrt erstrecken kann und ob dabei die Organe der anderen Gesellschaft auch zur Auskunft verpflichtet sind.

Sinnvollerweise werden der Umfang des Auftrags und die einzubeziehenden Gesellschaften bereits bei der Auftragserteilung durch das Gericht bestimmt. Dabei können die nachfolgenden Überlegungen angestellt werden.

IV.15.8.1 Sonderuntersuchung bei der Konzernobergesellschaft

449 Das Obligationenrecht definiert den Konzern nicht direkt. Es ist aber gemäss Art. 963 Abs. 1 OR eine konsolidierte Jahresrechnung zu erstellen, wenn eine rechnungslegungspflichtige juristische Person ein oder mehrere rechnungslegungspflichtige Unternehmen kontrolliert. Daraus kann ein Informationsanspruch der Aktionäre der Obergesellschaft bejaht werden. Ziel der Konzernrechnung ist nämlich, dem Aktionär Transparenz über die Gruppe rechtlich selbstständiger Gesellschaften zu verschaffen. Wenn ein Aktionär über die Konzernrechnung hinaus die Aufklärung von Sachverhalten bei kontrollierten Tochterunternehmen verlangt, muss er nachweisen, dass diese weitergehenden Informationen erforderlich sind, um seine Aktionärsrechte bei der Konzernobergesellschaft ausüben zu können. Der Verwaltungsrat in seiner Funktion als Oberleitung gemäss Art. 716a Abs. 1 Ziff. 1 OR ist somit verpflichtet, die entsprechenden notwendigen Schritte und Abklärungen auch in Untergesellschaften vorzunehmen oder vornehmen zu lassen.

450 Es stellt sich die Frage, ob der Sachverständige selbst, d.h. ohne expliziten Auftrag durch das Gericht, in einer Konzernuntergesellschaft Untersuchungen vornehmen darf. Dies wird heute in Lehre und Praxis mehrheitlich abgelehnt. Den Aktionären und Gesuchstellern bleibt lediglich das Auskunftsrecht i.S. von Art. 697d Abs. 2 OR, welches das Gericht in der Definition des Auftrags entsprechend auslegen kann.

IV.15.8.2 Sonderuntersuchung bei der Konzernuntergesellschaft

451 Die aus der Konsolidierungspflicht abgeleitete Informationspflicht kann im Fall einer Sonderuntersuchung auf Stufe Untergesellschaft nicht analog geltend gemacht werden.

Im Rahmen der üblichen Geschäftsbeziehungen gilt aber auch für Konzernbeziehungen die umfassende Auskunftspflicht der Organe gegenüber dem Sachverständigen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

452 Weitergehende Auskunftspflichten ergeben sich jedoch, falls die Organe der Obergesellschaft aufgrund der Konsolidierungspflicht faktische Organe geworden sind – hier kommt Art. 697f OR direkt zur Anwendung, wobei die Organe der Obergesellschaft als Organe der Untergesellschaft gelten müssen. In diesen Fällen ist somit das Bestehen einer Konsolidierungspflicht zu prüfen. Die Organe der kontrollierenden Konzernobergesellschaft sind somit in der Regel gegenüber dem Sachverständigen der Untergesellschaft über die Beziehungen zwischen den Einheiten auskunftspflichtig.

IV.15.9 Beendigung der Sonderuntersuchung

IV.15.9.1 Ordentliche Beendigung

453 Die Sonderuntersuchung ist ordentlich beendet, wenn die Gesellschaft und die Gesuchsteller zum bereinigten Bericht Stellung genommen haben und der Sachverständige allfällige Ergänzungsfragen beantwortet hat (vgl. Art. 697g Abs. 3 OR).

IV.15.9.2 Ausserordentliche Beendigung

454 Die Sonderuntersuchung bzw. das Sonderuntersuchungsverhältnis kann ausserordentlicherweise entweder durch den Sachverständigen selbst oder durch das Gericht beendet werden, jedoch nie direkt durch die Gesellschaft oder die gesuchstellende Minderheit.

IV.15.9.2.1 Ausserordentliche Beendigung durch den Sachverständigen

455 Der Sachverständige hat – analog Art. 404 Abs. 1 OR – ein jederzeitiges Kündigungsrecht. Dabei hat er das Gericht zu benachrichtigen und muss keine wichtigen Gründe geltend machen. Erfolgt die Kündigung zur Unzeit (Art. 404 Abs. 2 OR) – bspw. kurz vor Abschluss der Untersuchung – kann dies zu einer Schadenersatzpflicht des Sachverständigen führen. Auch bei vorzeitiger Niederlegung des Mandats ist der Sachverständige gehalten, einen kurzen Bericht zu verfassen, worin er seine bisherigen Erkenntnisse sowie die Gründe für seine Kündigung darlegt.

Das Sonderuntersuchungsverhältnis erlischt gemäss Art. 405 Abs. 1 OR auch bei Tod, Verlust der Handlungsfähigkeit oder Konkurs des Sachverständigen. Das Gericht muss in diesem Fall einen neuen Sachverständigen bestellen.

IV.15.9.2.2 Ausserordentliche Beendigung durch das Gericht

456 Hier sind zwei Fälle zu unterscheiden: Beendigung der Sonderuntersuchung an sich und Beendigung des Sonderuntersuchungsverhältnisses durch Abberufung des jeweiligen Sachverständigen.

IV.15.9.2.3 Beendigung der Sonderuntersuchung

457 Die Gründe für die Sonderuntersuchung können nachträglich wegfallen, wenn etwa der Verwaltungsrat die verlangten Auskünfte erteilt oder bestimmte Massnahmen getroffen hat. Das Begehren um Durchführung der Sonderuntersuchung kann deshalb durch die gesuchstellende Minderheit oder durch einstimmigen Generalversammlungsbeschluss widerrufen werden. Ein einfacher Mehrheitsbeschluss der Generalversammlung genügt nicht; ebenso wenig kann das Gericht die Sonderuntersuchung von Amtes wegen been-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

digen. Das Begehren um Beendigung ist an das einsetzende Gericht zu stellen, welches dann über das Gesuch befindet.

IV.15.9.2.4 Abberufung des Sachverständigen

458 Stellt das Gericht fest, dass es sich in der Wahl des Sachverständigen geirrt hat, kann es diesen abberufen. Im Weiteren hat das Gericht den Sachverständigen in den genannten Fällen (Tod, Verlust der Handlungsfähigkeit oder Konkurs) von Amtes wegen abzuberufen.

Die Gesellschaft kann aufgrund eines einfachen Mehrheitsbeschlusses Antrag auf gerichtliche Abberufung des Sachverständigen stellen. Dabei muss die Gesellschaft wichtige Gründe in der Person des Sachverständigen geltend machen (bspw. Zerstörung des Vertrauensverhältnisses zwischen der Gesellschaft und dem Sachverständigen), sodass ihr eine Fortsetzung des Sonderuntersuchungsverhältnisses nach Treu und Glauben nicht mehr zugemutet werden kann. Auch kann die gesuchstellende Minderheit Antrag auf Abberufung stellen. Dabei muss sie geltend machen können, dass die Durchführung der Sonderuntersuchung aus in der Person des Sachverständigen liegenden Gründen gefährdet ist. Trifft die Generalversammlung den Beschluss auf Abberufung einstimmig, muss das Gericht dem Begehren in jedem Fall stattgeben.

Das Gericht entscheidet über die gestellten Begehren und setzt bei Abberufung des bisherigen Sachverständigen einen neuen ein.

IV.15.9.3 Kostentragung

459 Gemäss Art. 697h^bis Abs. 1 OR trägt in der Regel die Gesellschaft die Kosten für die Sonderuntersuchung. Wenn besondere Umstände es rechtfertigen, kann das Gericht die Kosten ganz oder teilweise den Gesuchstellern auferlegen. Dies dürfte der Fall sein, wenn den Gesuchstellern ein Verhalten vorgeworfen werden kann, das gegen Treu und Glauben verstösst (bspw. haben die Gesuchsteller selbst die Verdachtsmomente verursacht, oder sie waren über die von ihnen verlangten Abklärungen bereits im Bild). Das Honorar wird nicht vom Gericht selbst bestimmt. Der Sachverständige stellt unter Angabe seines Zeitaufwands Rechnung. Das Gericht kann jedoch übermässige Forderungen des Sachverständigen herabsetzen.

IV.15.10 Verantwortlichkeit

IV.15.10.1 Zivilrechtliche Verantwortlichkeit

460 Der Sachverständige unterliegt nicht der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit gemäss Art. 753 ff. OR. Gegenüber der Gesellschaft haftet der Sachverständige einzig aus Auftragsrecht. Er hat bei der Ausführung seines Auftrags die Sorgfalt zu beachten, die ein gewissenhafter Vertreter seines Berufsstands unter den gegebenen Umständen beachten würde. Welche Handlungen ein Sachverständiger vornehmen muss, wird von Fall zu Fall entschieden. Dabei können bspw. die SA-CH herangezogen werden. Bezüglich des Schadens, adäquaten Kausalzusammenhangs und des Verschuldens kann auf HWP OR verwiesen werden. Der vertragliche Schadenersatzanspruch der Gesellschaft verjährt gemäss Art. 127 OR mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tag der schädigenden Handlung angerechnet.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

461 Die Aktionäre können keine Schadenersatzansprüche aus Auftrag geltend machen, da sie in keinem Vertragsverhältnis zum Sachverständigen stehen. Sie können einzig in Ausnahmefällen einen Ersatzanspruch für ihren unmittelbaren Schaden aus unerlaubter Handlung (Art. 41 ff. OR) ableiten.

462 Aussenstehende Dritte – insbes. Gläubiger – haben keinen Anspruch auf Schadenersatz, da die Sonderuntersuchung dem Schutz der Aktionäre sowie der Gesellschaft und nicht demjenigen der Gläubiger dienen soll.

IV.15.10.2 Strafrechtliche Verantwortlichkeit

463 Betreffend die strafrechtliche Verantwortlichkeit kann auf die entsprechenden Ausführungen im HWP OR oder HWP ER verwiesen werden. Dabei muss wohl der Bericht des Sachverständigen als Urkunde im Sinne des Strafgesetzbuchs qualifiziert werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.16 Prüfung von Nicht-Finanzintermediären gemäss GwG

IV.16.1 Einleitung

IV.16.1.1 Ausgangslage

464 Das Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung und die entsprechende Verordnung (GwG; SR 955.0, GwV; SR 955.01 und GwV-FINMA; SR 955.033.0) bilden die gesetzliche Grundlage für die Regelung der:

- Vermeidung der Geldwäscherei im Sinne von Art. 305bis des Strafgesetzbuches (StGB);
- Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung im Sinne von Art. 260^{quinquies} StGB;
- Verhinderung von Steuerbetrug (qualifiziertes Steuervergehen Art. 305bis Abs. 1bis StGB grösser CHF 300 000 pro Steuerperiode);
- Sicherstellung der Sorgfalt bei Finanzgeschäften. Geschäfte mit erhöhten Risiken (GmeR) und Transaktionen mit erhöhten Risiken (TmeR) sollen identifiziert und abgeklärt werden.

Diese Vorgaben werden durch flankierende Verordnungen konkretisiert.

Das GwG gilt zum einen für Finanzintermediäre und zum anderen für Händler. Es ist zudem geplant, weitere Berufskategorien, wie zum Beispiel Berater, ebenfalls dem GwG zu unterstellen. Das folgende Kapitel erläutert die notwendigen Grundlagen im Zusammenhang mit dem GwG und den Aufgaben und Pflichten von Händlern und deren Prüfung gemäss GwG. Die entsprechenden Erläuterungen bei Finanzintermediären finden sich im HWP Band «Finanzdienstleistungen, Personalvorsorge und öffentliche Verwaltungen»(FDL).

IV.16.1.2 Begriffe

465 Händler sind gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. b GwG grundsätzlich natürliche und juristische Personen, die gewerblich mit Gütern handeln und dabei Bargeld entgegennehmen. Der Begriff Händler ist dabei breit und rechtsformneutral zu verstehen, und die Ausnahmen gemäss dem GwG sind restriktiv. Als Händler im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. b GwG bzw. Art. 13 der Geldwäschereiverordnung (GwV) gelten auch solche Personen, die ein Kaufgeschäft zwar in eigenem Namen, jedoch im Auftrag und auf Rechnung eines Dritten abschliessen (Kommissionsgeschäfte nach Art. 425 ff. OR) und dabei Bargeld entgegennehmen. Mäkler (Art. 412 ff. OR) hingegen, welche lediglich den Vertragsabschluss vermitteln, sind von dieser Definition nicht erfasst.

466 Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Bestimmungen ist der *gewerbliche Handel* mit Gütern. Der Handel gilt gemäss Art. 14 Abs. 1 GwV als gewerblich, wenn er eine selbstständige, auf dauernden Erwerb gerichtete wirtschaftliche Tätigkeit darstellt. Für die Feststellung, ob eine Tätigkeit gewerblichen Charakter aufweist, ist somit nicht die Anzahl der Geschäfte massgeblich, sondern der Kontext, in welchem das Geschäft getätigt wird. Ein einzelnes Kaufgeschäft kann bereits die Sorgfalts- und Meldepflichten auslösen, wenn es im Rahmen einer auf dauernden Erwerb gerichteten wirtschaftlichen Tätigkeit erfolgt. Ferner ist unerheblich, ob der Handel als Haupt- oder Nebentätigkeit betrieben wird (Art. 14 Abs. 2 GwV). Kaufgeschäfte im privaten Bereich lösen die Sorgfalts- und Meldepflichten nicht aus, sofern sie keinen gewerblichen Zweck haben.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Als *Güter* gelten hierbei bewegliche körperliche Sachen, die als Gegenstand eines Fahrniskaufs nach Art. 187 OR, oder Grundstücke, die Gegenstand eines Grundstückkaufs nach Art. 216 OR sein können (Art. 15 GwV).

IV.16.1.3 Pflichten von Händlern

467 Pflichten aus dem GwG ergeben sich für einen Händler jedoch nur, wenn er im Rahmen eines Handelsgeschäfts mehr als CHF 100 000 in bar entgegennimmt (Art. 8a Abs. 1 GwG). Dies gilt auch, wenn die Barzahlung in mehreren Tranchen (bspw. Ratenzahlungen) erfolgt und die einzelnen Tranchen unter CHF 100 000 liegen, zusammengezählt diesen Betrag jedoch überschreiten (Art. 8a Abs. 3 GwG). Zahlungen von mehr als CHF 100 000, die über einen Finanzintermediär (im Sinne von Art. 2 Abs. 2 und 3 GwG) abgewickelt werden, unterstehen nicht diesen Pflichten des GwG. Ziehen Händler eine Drittperson bei, welche kein Finanzintermediär ist, um das Geschäft abzuwickeln, und nimmt diese Drittperson dabei den Kaufpreis in bar entgegen, so entbindet dies den Händler nicht von den Pflichten aus dem GwG (Art. 16 GwV).

468 Das GwG sieht folgende Pflichten für Händler vor:

- Identifizierung der Vertragspartei (Art. 8a Abs. 1 lit. a GwG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 GwG, Art. 17 GwV);
- Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person (Art. 8a Abs. 1 lit. b GwG i.V.m. Art. 4 Abs. 1 und 2 lit. a und b GwG, Art. 18 GwV);
- zusätzliche Abklärungspflichten (bezüglich der Hintergründe des Geschäfts, namentlich die Herkunft des Geldes, und dessen Zweck), wenn das Geschäft ungewöhnlich erscheint oder Anhaltspunkte für Geldwäscherei vorliegen (Art. 8a Abs. 2 GwG, Art. 19 GwV);
- Dokumentation (der Sorgfalts- und Meldepflichten) (Art. 8a Abs. 1 lit. c GwG i.V.m. Art. 7 GwG, Art. 21 GwV);
- Meldepflicht an Meldestelle MROS Bundesamt für Polizei bei begründetem Verdacht auf Geldwäscherei (Art. 9 Abs. 1bis GwG, Art. 20 GwV);
- Wahl einer Revisionsstelle zur Prüfung der Einhaltung der GwG-Pflichten (Art. 15 GwG, Art. 22 GwV).

IV.16.2 Revisionsstellen von Händlern gemäss GwG

IV.16.2.1 Erfordernis und Qualifikation einer Revisionsstelle

469 Händler, die den Sorgfaltspflichten nach Art. 8a GwG nachzukommen haben, müssen eine Revisionsstelle mit der Prüfung der Einhaltung der Sorgfalts- und Meldepflichten beauftragen. Nachfolgend wird für die Revisionsstelle von Händlern nach Art. 15 GwG einheitlich der Begriff «GwG-Revisionsstelle» oder Prüfer verwendet.

470 Gemäss Art. 15 Abs. 2 GwG können nach Art. 6 RAG zugelassene Revisionsunternehmen als beauftragte GwG-Revisionsstelle eingesetzt werden, die das nötige Fachwissen und die nötige Erfahrung in Bezug auf das Geldwäschereigesetz aufweisen. Als Revisionsunternehmen nach Art. 6 RAG gelten im Handelsregister eingetragene Einzelunternehmen, Personengesellschaften oder juristische Personen, die Revisionsdienstleistungen erbringen. Falls eine natürliche Person mit der Prüfung beauftragt werden soll, so gilt auch hierbei Art. 8 Abs. 1 RAV. Dies bedeutet, dass eine natürliche Person als ein von der

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Revisionsaufsichtsbehörde als Revisor oder Revisionsexperte zugelassenes Einzelunternehmen im Handelsregister eingetragen sein muss, bevor sie Prüfungen nach Art. 15 GwG durchführen darf. Die Zulassung, das nötige Fachwissen und die nötige Erfahrung genügen als Voraussetzung einer Wahl; eine weiter gehende Zulassung, bspw. zur Prüfung nach den Finanzmarktgesetzen nach Art. 9a RAG, ist nicht erforderlich. Die GwG-Revisionsstelle muss gemäss Art. 15 Abs. 2 GwG über das nötige Fachwissen und die nötige Erfahrung verfügen. In einfachen Fällen dürfte dies durch eine periodische Weiterbildung und die gelegentliche Durchführung von Prüfungsaufträgen im GwG-Bereich erfüllt sein. Ein Prüfer, der komplexere Geschäftsvorfälle zu beurteilen hat, benötigt zwingend eine jährliche Weiterbildung und ausreichende Erfahrung im Bereich des GwG. Weiter sind auch Kenntnisse und Erfahrung in der Branche des entsprechenden Händlers erforderlich. Das vorhandene Fachwissen und die notwendige Erfahrung sind immer anhand der konkreten Umstände vor der Mandatsannahme zu beurteilen.

471 Der Auftrag ist losgelöst von der Rechtsform des Händlers oder vom Erfordernis einer statutarischen Revisionsstelle nach dem Obligationenrecht: Auch wenn von Gesetzes wegen keine statutarische Revisionsstelle zu bestellen ist, bspw. bei Einzelfirmen, Personengesellschaften oder juristischen Personen mit einem Opting-out, ist eine Revisionsstelle für die GwG-Prüfung einzusetzen (Art. 22 Abs. 1 GwV), sofern das GwG die Einsetzung einer solchen verlangt.

472 Jene Händler, welche der Revisionspflicht nach Art. 727 oder 727a OR unterliegen, sind frei in der Wahl einer GwG-Revisionsstelle nach Art. 15 GwG, sofern diese die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt. Sie müssen nicht zwingend die statutarische Revisionsstelle mit der Prüfung gemäss Art. 15 GwG beauftragen. Aus Gründen der Praktikabilität wird dies in der Regel jedoch die statutarische Revisionsstelle sein.

473 Der Auftrag an die GwG-Revisionsstelle wird gemäss Art. 22 GwV vom obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgan vergeben, an welches auch die Berichterstattung erfolgt. Bei Einzelfirmen oder Personengesellschaften kommt diese Aufgabe dem oder den Inhabern zu.

474 Art. 15 GwG bestimmt, dass nur jene Händler eine Prüfpflicht haben, welche den Sorgfalts- und Meldepflichten nach Art. 8a GwG unterliegen (folglich Händler, die Bargeld von über CHF 100 000 vereinnahmen). Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass all jene Händler, welche keine Bartransaktionen über CHF 100 000 (auch in gestaffelter Form) getätigt haben, keiner Prüfpflicht nach dem GwG unterliegen und somit auch keine Negativ-Bestätigung durch eine GwG-Revisionsstelle benötigen.

IV.16.2.2 Prüfungsgegenstand

475 Gemäss Art. 15 GwG handelt es sich bei der Prüfung der Einhaltung der Sorgfalts- und Meldepflichten nach GwG um einen separaten Auftrag, der nicht Teil der ordentlichen oder eingeschränkten Revision ist. Gegenstand der Prüfung ist die Einhaltung der Sorgfalts- und Meldepflichten (Gesetzesmässigkeit) durch den Händler, um darüber eine Schlussfolgerung abzugeben. Da es sich hierbei nicht um eine Prüfung von historischen Finanzinformationen handelt, ist PS 950[12] anwendbar.

[12] Zukünftige Bezeichnung ISAE-CH 3000; vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

476 Als Basis für die Prüfung dient die vom Händler erstellte und von ihm unterzeichnete Aufstellung aller erhaltenen Barzahlungen von über CHF 100 000, die im Prüfungszeitraum abgewickelt wurden (Formular gemäss Art. 21 GwV). Gemäss Art. 8a Abs. 3 GwG gelten die Sorgfalts- und Meldepflichten auch für Barzahlungen, die in mehreren Tranchen abgewickelt werden und deren einzelne Tranchen unter CHF 100 000 liegen, wenn in der Summe der Wert von CHF 100 000 übertroffen wird.

Folglich wird die GwG-Revisionsstelle prüfen, ob
a) es Sachverhalte gibt, aus denen geschlossen werden muss, dass die Liste der erhaltenen Barzahlungen des Prüfungszeitraums nicht vollständig ist; und
b) für die aufgeführten Barzahlungen die Sorgfalts- und Meldepflichten gemäss Art. 8a und Art. 9 Abs. 1bis GwG eingehalten wurden.

IV.16.2.3 Erstmalige Beauftragung und Auftragsweiterführung

477 Vor der Annahme verschafft sich der Prüfer zuerst einen Überblick über den möglichen Auftrag. Dies entspricht dem Vorgehen bei der Erstwahl im Rahmen einer eingeschränkten oder ordentlichen Revision. Ist der Prüfer gleichzeitig statutarische Revisionsstelle, so sind diese Abklärungen bereits erfolgt und er kann darauf in der Regel abstützen.

Dabei sind auch die aus dem Auftrag abzuleitenden Risiken zu berücksichtigen, soweit diese bereits bekannt sind (vgl. dazu IV.16.3.1.1). Zusätzlich sind die folgenden Punkte zu beurteilen:
- Wirtschaftlichkeit des Mandats unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrads und der Komplexität sowie der Risiken;
- die zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen unter Beachtung der für eine einwandfreie Prüfung erforderlichen fachlichen Qualifikationen;
- Reputationsrisiko aus der Auftragsannahme.

478 Anlässlich jeder Weiterführung des Auftrags als GwG-Revisionsstelle sind grundsätzlich die gleichen Überlegungen wie bei der erstmaligen Beauftragung vorzunehmen. Die GwG-Revisionsstelle besitzt zwar eine bessere Informationslage, dennoch darf die Wiederwahl nicht als Automatismus angesehen werden. Unter anderem ist stets zu prüfen, ob sich neue Sachverhalte oder eine veränderte Risikosituation ergeben haben, wodurch eine Wiederwahl kritisch zu beurteilen ist oder gar verunmöglicht wird.

479 Der Auftrag erfolgt durch Beschluss des obersten Leitungsorgans. Eine spezielle Wahlannahmeerklärung ist nicht notwendig; es ist auch keine Eintragung in ein Register oder eine Meldung an eine Behörde oder Organisation vorgesehen.

IV.16.2.4 Auftragsbestätigung

480 Bei der Prüfung im Sinne von Art. 15 GwG handelt es sich um eine separate Prüfung, die im Auftragsverhältnis erfolgt. Daher ist es empfehlenswert, dass die GwG-Revisionsstelle eine von der eingeschränkten oder ordentlichen Revision separate Auftragsbestätigung erstellt.

Die Bestimmungen von PS 950 sind jeweils zu beachten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Der Zweck der Auftragsbestätigung ist die klare Beschreibung des gesonderten Prüfungsauftrags nach GwG und dessen Konditionen. Ferner dient die Auftragsbestätigung der Vermeidung von falschen Erwartungen und anderen Missverständnissen. Sie zeigt die Reichweite der Verantwortung der Beteiligten auf und grenzt den Auftrag von anderen Revisions- oder Prüfungsaufträgen, insbes. der ordentlichen oder eingeschränkten Revision, ab.

IV.16.2.5 Prüfungszeitraum, Mandatsdauer und Beendigung

481 Eine spezifische Amtsdauer ist im Gesetz nicht vorgesehen, ebenso wenig sind die Periode oder der Zeitpunkt, bis wann die Bestätigung vorliegen muss, definiert. In Anlehnung an übrige Prüfungen gemäss GwG kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Prüfung und Berichterstattung einmal im Jahr erfolgt. Die Mandatsverlängerung ist im Anschluss an die Berichterstattung zu klären.

Das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan des Händlers (nachfolgend der Einfachheit halber auch Verwaltungsrat bzw. Auftraggeber genannt) beauftragt eine GwG-Revisionsstelle mit der Prüfung der Einhaltung der Sorgfalts- und Meldepflichten. Es legt hierbei auch die zu prüfende Periode fest. Zweckmässigerweise umfasst die zu prüfende Periode das Geschäftsjahr, es wäre aber auch bspw. eine quartalsweise Prüfung denkbar. Prinzipiell ist es Aufgabe des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans des Händlers, sicherzustellen, dass alle erhaltenen Barzahlungen über CHF 100 000 des gesamten Geschäftsjahres innert angemessener Frist durch eine oder mehrere Prüfungen abgedeckt sind. Als angemessene Frist, innerhalb welcher eine Prüfung erfolgen sollte, wird ein Zeitraum von längstens sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahres erachtet.

482 Die Berichterstattung erfolgt zuhanden des Verwaltungsrats bzw. des Auftraggebers (Art. 15 Abs. 4 GwG). Bei Verstössen gegen die Meldepflichten hat die GwG-Revisionsstelle zudem eine subsidiäre Meldepflicht an die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) in Bezug auf die betroffene(n) Transaktion(en). Die Prüfpflicht der GwG-Revisionsstelle ist auf die Berichtsperiode beschränkt. Erhält die GwG-Revisionsstelle jedoch Kenntnis davon, dass die Pflichten gemäss Art. 8a ff. GwG ausserhalb der Berichtsperiode nicht eingehalten wurden, informiert sie das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan des Händlers entsprechend.

483 Der Mandatsauftrag kann auf drei Arten beendet werden: Auflösung des Mandatsverhältnisses durch die GwG-Revisionsstelle, Auflösung des Mandatsverhältnisses durch das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan, oder wenn keine GwG-relevanten Bargeschäfte mehr erfolgen.

Die Auflösung des Mandatsverhältnisses ist grundsätzlich jederzeit möglich. Eine GwG-Revisionsstelle kann sich jedoch durch Mandatsauflösung nicht von ihrer Meldepflicht gemäss Art. 15 Abs. 5 GwG befreien resp. von dieser entbunden werden.

IV.16.3 Prüfung von Händlern gemäss GwG

IV.16.3.1 Prüfungsplanung

484 Die Prüfungsplanung ist ein wichtiger Teil des Prüfungsprozesses. Sie dient dem Prüfer einerseits dazu, die Arbeiten auf die zu prüfende Gesellschaft und die entsprechenden

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Geschäftsfälle abzustimmen, damit das Ziel des Prüfungsauftrags auch erreicht werden kann. Andererseits dient die Prüfungsplanung einer möglichst effizienten Prüfungsdurchführung.

Die Prüfungsplanung umfasst die folgenden Punkte:
- vorbereitende Massnahmen;
- Entwicklung und Festlegung einer Prüfungsstrategie (unter Berücksichtigung der Kenntnisse über das Unternehmen und der identifizierten Risiken);
- Analyse der Kundenunterlagen;
- Internes Kontrollsystem und Beurteilung der Informationstechnologie (IT);
- Erstellen der Risikoanalyse und des Prüfungsprogramms.

Nachfolgend werden die Punkte Risikoanalyse und Prüfungsprogramm noch erläutert. Für die übrigen Punkte wird auf die entsprechende Literatur verwiesen.

IV.16.3.1.1 Risikoanalyse

485 Mittels einer Risikoanalyse erlangt der Prüfer zunächst ein Verständnis darüber, welches die GwG-relevanten Geschäftsaktivitäten des Händlers sind (u.a. Produkte und Dienstleistungen, Kunden) und wie der Händler hinsichtlich der Abwicklung von Bargeschäften organisiert ist (Aufbau- und Ablauforganisation).

Hinsichtlich des Auftrags als GwG-Revisionsstelle und der daraus abzuleitenden Risiken sind insbes. die folgenden Abklärungen vorzunehmen:

Inhärentes Risiko
- Grund für die Bargeschäfte über CHF 100 000, Branchenüblichkeit;
- Geschäftsvolumen;
- Kunden und Kundensegmente (Branchen, In-/Ausland usw.) des Händlers und die damit einhergehenden Geldwäscherei-Risiken;
- Integrität des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und der Geschäftsleitung;
- Einstellung und Sensibilität des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und der Geschäftsleitung hinsichtlich der Risiken aus der Abwicklung von Bargeschäften.

Kontrollrisiko
- Einblick in die Prozesse und internen Kontrollen im Zusammenhang mit der Abwicklung von Bargeschäften (typischerweise die Erkenntnisse aus der GwG-Prüfung des Vorjahres);
- getroffene sowie veränderte Vorkehrungen zur Minderung dieser Risiken.

Die Kombination aus inhärentem Risiko und Kontrollrisiko ergibt das Nettorisiko, d.h. das verbleibende Risiko unter Berücksichtigung von risikoreduzierenden Massnahmen des Händlers.

IV.16.3.1.2 Prüfungsprogramm

486 Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse der Prüfungsplanung, insbes. der Risikoanalyse, wird ein konkretes Prüfungsprogramm abgeleitet. Grundsätzlich sollten die geplanten Prüfungshandlungen umfassender und breiter sein, je höher die verbleibenden Risiken sind. Die Prüfungshandlungen sind im Prüfungsprogramm zusammenzu-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

fassen. In einfachen Fällen können die Risikoanalyse und das Prüfungsprogramm in zusammengefasster Form erfolgen, insbes. wenn nur sehr wenige GwG-relevante Transaktionen vorliegen. Das Prüfungsprogramm ist wie die Risikoanalyse schriftlich festzuhalten.

Obwohl sich die GwG-Prüfungen eines Händlers von der Prüfung als statutarische Revisionsstelle unterscheiden, sind die Finanzbuchhaltung und eine ordnungsgemässe Buchführung die Basis für die Prüfung. Nur wenn alle einzelnen Geschäftsfälle erfasst sind, können diese als Ausgangspunkt für die GwG-Prüfung dienen. Die finanzielle Lage des Händlers ist zudem für die Risikobeurteilung von Bedeutung. Besteht ein erhöhter finanzieller Druck beim Händler, erhöht sich das inhärente Risiko, dass die Vorgaben des GwG nicht eingehalten werden.

IV.16.3.2 Prüfungsdurchführung

487 Der Händler ist dafür verantwortlich, dass die Dokumentation im Sinne der Sorgfaltspflichten gemäss Art. 8a GwG aller entgegengenommenen Zahlungen in bar von über CHF 100 000 vollständig ist. Da die GwG-Revisionsstelle diese Aufstellung als Basis für ihre aussagebezogenen Prüfungshandlungen verwendet, muss sie begrenzte Sicherheit darüber erlangen, ob die Vollständigkeit der Aufstellung aller erhaltenen Barzahlungen von über CHF 100 000 gewährleistet ist.

488 Bei der Prüfungsdurchführung der GwG-Prüfung wird – wie bei der Abschlussprüfung – zwischen den Funktionsprüfungen und aussagenbezogenen Prüfungshandlungen unterschieden. Die GwG-Revisionsstelle zieht dabei bspw. nachfolgende Prüfungshandlungen zur Durchführung der GwG-Prüfung in Betracht.

Um zu einer Schlussfolgerung mit hinreichender Sicherheit hinsichtlich der Einhaltung der Sorgfalts- und Meldepflichten nach Art. 17 bis 21 GwV zu gelangen, muss die GwG-Revisionsstelle zum einen die implementierten Prozesse und das Vorhandensein interner Kontrollen beim Händler beurteilen (Existenzprüfung) und zum anderen aussagebezogene Prüfungshandlungen durchführen. Für eine Schlussfolgerung mit begrenzter Sicherheit reichen aussagebezogene Prüfungshandlungen.

489 Ist die GwG-Revisionsstelle gleichzeitig auch statutarische Revisionsstelle, erübrigen sich weitere besondere Prüfungshandlungen in der Finanzbuchhaltung, und sie kann sich auf die Erkenntnisse aus der statutarischen Prüfung abstützen. Ist dies nicht der Fall, so hat sich die GwG-Revisionsstelle mit begrenzter Sicherheit von der Ordnungsmässigkeit der Finanzbuchhaltung zu überzeugen, bspw. durch Einsicht in den Prüfungsbericht der statutarischen Revisionsstelle oder des verwendeten Buchführungssystems sowie durch kritische Durchsicht des Kassabuchs und der Ertragskonten.

IV.16.3.2.1 Funktionsprüfungen

490 Es erfolgt eine Beurteilung der implementierten Prozesse und internen Kontrollen zur Sicherstellung der vollständigen Ermittlung der relevanten Bartransaktionen, der gesetzeskonformen Identifikation der Vertragsparteien, Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten und der Durchführung zusätzlicher Abklärungen bei Geschäften, die unge-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

wöhnlich erscheinen oder bei denen Anhaltspunkte auf Geldwäscherei vorliegen. Diese können die folgenden Punkte abdecken:

- unternehmensinterne Weisungen inkl. Verankerung von Risikokriterien und Anhaltspunkten für Geldwäscherei und Stellung des Managements dazu (Tone at the top);
- Beurteilung der Prozesse betreffend Bartransaktionen im Allgemeinen und hinsichtlich der Sicherstellung, dass alle Bartransaktionen erfasst werden und bei allen Bartransaktionen über CHF 100 000 die Sorgfalts- und Meldepflichten nach dem GwG beachtet werden;
- (informatikgestützte) Kontroll- und Überwachungsmassnahmen durch die Verantwortungsträger des Händlers im Rahmen der Sorgfalts- und Meldepflichten nach dem GwG;
- Vorgaben hinsichtlich des internen und externen Meldewesens;
- Aus- und Weiterbildungskonzept für Mitarbeitende des Händlers.

Der Umfang der Funktionsprüfungen hängt von der Risikobeurteilung, insbes. von der Anzahl der Transaktionen und dem Automatisierungsgrad der Geschäftsprozesse ab.

IV.16.3.2.2 Aussagebezogene Prüfungshandlungen

491 Die Vollständigkeit der Aufstellung aller erhaltenen Barzahlungen über CHF 100 000 ist sicherzustellen:

- Kritische Durchsicht des Kassabuchs/der Kassenbücher sowie von Bankbelegen und Hauptbuchkonten des Ertrags hinsichtlich erhaltener Barzahlungen über CHF 100 000. Die GwG-Revisionsstelle stimmt die gewonnenen Erkenntnisse mit der Aufstellung aller erhaltenen Barzahlungen über CHF 100 000 ab.
- Analyse von erhaltenen Zahlungen in bar auf Hinweise zu Geschäften mit derselben Gegenpartei, die in Teilbeträgen abgewickelt wurden, um den Schwellenwert von CHF 100 000, welcher die Sorgfalts- und Meldepflichten auslöst, nicht zu erreichen und somit das wahre Ausmass des Geschäfts zu verschleiern («Smurfing»).
- Datenanalyse von Journalbuchungen (bspw. Ertragskonten oder flüssige Mittel) mit Werten über CHF 100 000 (Einzeltransaktion oder gestaffelte Transaktionen des gleichen Kunden).

492 Weiter sind aussagebezogene Prüfungshandlungen zu den Sorgfalts- und Meldepflichten durchzuführen:

- Überprüfung der Einhaltung der Sorgfaltspflichten:
  - Überprüfung der Identifizierung der Vertragspartei nach Art. 17 GwV (Ausweiskopie, Handelsregisterauszug oder anderes, zulässiges Dokument);
  - Überprüfung der Identifizierung des Vertreters bei einer juristischen Person als Vertragspartei nach Art. 17 Abs. 4 GwV (Ausweiskopie, Eintragung im Handelsregister);
  - Überprüfung der Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigten nach Art. 18 GwV (Schriftliche Erklärung des Vertragspartners);
  - sofern ungewöhnliche Geschäfte oder Anhaltspunkte für Geldwäscherei vorliegen, Überprüfung der notwendigen Dokumentation betreffend Hintergrund und Zweck des Geschäfts sowie Herkunft des Geldes nach Art. 19 GwV (Abklärungen, Plausibilisierung, Dokumentation).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Überprüfung der Einhaltung der Meldepflichten nach Art. 20 GwV:
  - Überprüfung, ob Meldung bei einem begründeten Verdacht, der eine Meldepflicht nach Art. 9 Abs. 1bis GwG auslöst, an die Meldestelle für Geldwäscherei erfolgte;
  - Überprüfung, ob bei einer Meldung das Informationsverbot eingehalten worden ist (Art. 10a Abs. 5 GwG).
- Überprüfung der Einhaltung der Dokumentationspflicht nach Art. 21 GwV;
- Einholen einer Vollständigkeitserklärung der Unternehmensleitung (bspw. Verwaltungsrat) bezüglich:
  - Klarstellung der Verantwortlichkeiten;
  - Vollständigkeit der erteilten Auskünfte und Einsicht in Unterlagen;
  - Vollständigkeit aller entgegengenommenen Barzahlungen;
  - Vollständigkeit der Sorgfaltspflichtsdossiers;
  - Bestätigung, dass bei den entgegengenommenen Barzahlungen kein Verdacht auf einen meldepflichtigen Sachverhalt nach Art. 9 Abs. 1bis GwG vorlag; oder
  - Erläuterung eines meldepflichtigen Sachverhalts und Bestätigung der Meldung an die Meldestelle für Geldwäscherei (inkl. Dokumentation der Meldung).

Die Bestimmungen von PS 950 sind jeweils zu beachten.

493 Stellt die beauftragte GwG-Revisionsstelle fest, dass die vom Händler vorgelegte Liste der entgegengenommenen Bartransaktionen von über CHF 100 000 nicht vollständig ist und/oder die Sorgfalts- und Meldepflichten nicht vollumfänglich eingehalten wurden, so wird sie den Verwaltungsrat/Auftraggeber ersuchen, die Liste unter Berücksichtigung der entsprechenden Pflichten zu vervollständigen. Kommt der Verwaltungsrat/Auftraggeber dem nicht nach oder ist dies nachträglich nicht mehr möglich, wird die beauftragte GwG-Revisionsstelle dies entsprechend in ihrer Berichterstattung berücksichtigen.

IV.16.3.2.3 Prüfungsdokumentation und Durchsicht der Prüfungsdokumentation

494 Die Dokumentation der GwG-Prüfung ist ein wichtiges Element im Prüfungsprozess und belegt die Durchführung der Prüfung und der Schlussfolgerungen daraus. Sie erstreckt sich über alle Phasen der Prüfung: von der Planung über die Durchführung bis hin zur Beendigung und Berichterstattung. Die Dokumentation umfasst die Zusammenstellung von Unterlagen und Daten, die ein Prüfer erhält (Prüfungsnachweise) oder anfertigt, Protokolle zu den Besprechungen mit der Unternehmensleitung sowie das Einholen der Vollständigkeitserklärung und die Berichterstattung.

Der Umfang der Dokumentation ist den konkreten Umständen (bspw. Risiken, Anzahl der Transaktionen, Komplexität u.ä.) entsprechend anzupassen.

Nach Beendigung der Prüfungsarbeiten stellt die Durchsicht der Prüfungsdokumentation sicher, dass sämtliche für die Schlussbesprechung und die Berichterstattung relevanten Prüfungsergebnisse zusammengetragen, alle noch offenen Punkte geklärt und ggf. fehlende Dokumente vom Händler ausgehändigt worden sind.

Die Durchsicht dient zudem der Sicherstellung der Qualität und der Vollständigkeit der durchgeführten Prüfungsarbeiten und ihrer Dokumentation.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.16.3.3 Berichterstattung der GwG-Revisionsstelle

495 Die Berichterstattung über die Durchführung und die Ergebnisse der Prüfung der Einhaltung der Sorgfalts- und Meldepflichten gemäss Art. 8a GwG hat als eigenständiger Bericht an das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan bzw. den Auftraggeber zu erfolgen. PS 950 dient dabei als Grundlage. Entsprechend wird im Bericht für die GwG-Revisionsstelle der Begriff «unabhängiger Wirtschaftsprüfer» verwendet. Der Bericht weist folgende grundlegenden Bestandteile auf:

- Berichtsüberschrift (mit dem Begriff «unabhängiger Wirtschaftsprüfer» und dem Umfang der Sicherheit [hinreichend oder begrenzt]);
- Berichtsadressat;
- Einleitung (erster Absatz):
  - Auftrag zur Prüfung;
  - Zweck der Prüfung (Einhaltung der Sorgfalts- und Meldepflichten des Händlers gemäss Art. 8a–12 GwG, die in Art. 17–21 GwV präzisiert werden);
  - Sachverhaltsinformationen (Kriterienbasis; Liste aller Handelsgeschäfte, bei denen einzeln oder gestaffelt mehr als CHF 100 000 entgegengenommen worden sind).
- Verantwortung der Unternehmensleitung (zweiter Absatz):
  - Umschreibung der Verantwortlichkeiten der Unternehmensleitung in Bezug auf die Aufstellung der entgegengenommenen Barzahlungen von über CHF 100 000 sowie für die Einhaltung der Sorgfalts- und Meldepflichten nach Art. 8a GwG;
  - Verantwortung über interne Kontrollen und weitere Massnahmen in Bezug auf Aufstellung der erhaltenen Bartransaktionen und die Einhaltung der Sorgfalts- und Meldepflichten.
- Verantwortung des unabhängigen Wirtschaftsprüfers (dritter Absatz):
  - Verantwortung, eine betriebswirtschaftliche Prüfung zur beiliegenden Aufstellung der entgegengenommenen Barzahlungen über CHF 100 000 sowie über die Einhaltung der Sorgfalts- und Meldepflichten für diese Transkationen gemäss GwG durchzuführen;
  - Bezugnahme auf PS 950;
  - Feststellung, dass nach diesem Standard begrenzte Sicherheit betreffend die Vollständigkeit der Aufstellung der entgegengenommenen Barzahlungen über CHF 100 000 erlangt wird und hinreichende Sicherheit, dass bei diesen Bartransaktionen die Sorgfalts- und Meldepflichten durch den Händler in allen wesentlichen Belangen gemäss GwG und GwV eingehalten sind;
  - Prüfungshandlungen, die im pflichtgemässen Ermessen des unabhängigen Wirtschaftsprüfers durchgeführt wurden;
  - Feststellung, dass bei einer betriebswirtschaftlichen Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit die durchgeführten Prüfungshandlungen im Vergleich zu einer betriebswirtschaftlichen Prüfung zur Erlangung einer hinreichenden Sicherheit weniger umfangreich sind, sodass dementsprechend eine geringere Sicherheit gewonnen wird (zwingender Abschnitt);
  - Aufführung der wesentlichen Arbeiten zur Erlangung begrenzter Sicherheit;
  - Bestätigung, dass erlangte Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind für die Schlussfolgerung.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Grundlage für die (allenfalls eingeschränkte) Schlussfolgerung (vierter Absatz, sofern eine Einschränkung angebracht wird);
- (eingeschränkte) Schlussfolgerung (allenfalls mit Einschränkungen) (fünfter Absatz):
  - Negativ formulierte Schlussfolgerung betreffend Vollständigkeit der beiliegenden Liste der Bartransaktionen über CHF 100 000, (allenfalls Einschränkungen);
  - positiv formulierte Schlussfolgerung, dass die Sorgfalts- und Meldepflichten nach Art. 8a GwG für die festgelegte Periode eingehalten worden sind, allenfalls Einschränkungen;
- Beschränkung der Weitergabe und Verwendung;
- Berichtsdatum sowie Ort;
- Unterschrift des unabhängigen Wirtschaftsprüfers;
- Beilage: Aufstellung der entgegengenommenen Barzahlungen über CHF 100 000.

496 Ein Berichtsbeispiel für eine betriebswirtschaftliche Prüfung nach PS 950 findet sich in der Mustersammlung von EXPERTsuisse. Dies gilt für die Prüfung gemäss Art. 15 GwG für alle Händler unabhängig davon, ob deren Jahresrechnungen einer ordentlichen, einer eingeschränkten oder keiner gesetzlichen Prüfungspflicht unterliegen.

497 Sofern die GwG-Revisionsstelle aufgrund ihrer Prüfung gemäss Art. 15 GwG davon ausgehen kann, dass die Liste der entgegengenommenen Barzahlungen des Prüfungszeitraums vollständig ist und für die dort aufgeführten Transaktionen die Sorgfalts- und Meldepflichten eingehalten wurden, wird sie dies durch eine entsprechende, uneingeschränkte Schlussfolgerung in ihrem Bericht an das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan bzw. den Auftraggeber entsprechend zum Ausdruck bringen.

Allfällige Abweichungen von den in GwG und GwV stipulierten Vorgaben sind in der Regel im Bericht als Einschränkung aufzuführen.

498 Zu einer *versagten* Schlussfolgerung wird die GwG-Revisionsstelle in begründeten Fällen kommen, wenn bspw.:
- keine schriftliche Dokumentation nach den Vorgaben von Art. 8a Abs. 1 lit. c GwG und Art. 21 GwV vorhanden ist;
- die Summe der Abweichungen der festgestellten Abklärungen des Händlers von den in GwG und GwV stipulierten Vorgaben derart umfassend ist, dass die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften insgesamt nicht bestätigt werden kann;
- die GwG-Revisionsstelle zum Schluss kommt, dass die Liste der entgegengenommenen Barzahlungen wesentliche Mängel enthält und der Händler für die fehlenden Transaktionen den entsprechenden Dokumentationspflichten nicht nachgekommen ist;
- der Händler der Meldepflicht nach Art. 9 Abs. 1bis GwG nicht nachgekommen ist (und die GwG-Revisionsstelle subsidiär die Meldung erstattet hat).

Die GwG-Revisionsstelle muss sich ein Gesamtbild über die Voraussetzungen, die Durchführung und die Dokumentation, der in GwG und GwV enthaltenen Mindestanforderungen verschaffen und aufgrund ihrer Prüfungsergebnisse eine Schlussfolgerung ziehen. Entscheidend für die Schlussfolgerung ist letztlich immer das nach den Prüfungsarbeiten gewonnene Gesamtbild.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.16.3.4 Melde- und Schweigepflichten der GwG-Revisionsstelle

499 Der Händler ist verpflichtet, entgegengenommene Barzahlungen über CHF 100 000, auch in gestaffelter Form, mit der gebotenen Sorgfalt zu behandeln. Er muss die Hintergründe und den Zweck eines Geschäfts sowie die Herkunft des Geldes abklären, wenn Anhaltspunkte vorliegen, dass die angebotenen Barmittel im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Art. 260ter Abs. 1 oder 305bis StGB stehen, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen (Art. 305bis Ziff. 1 StGB) herrühren oder der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen (Art. 260ter StGB).

500 Wenn ein Händler, gestützt auf die von ihm erhobenen Angaben und gemachten Feststellungen, weiss oder zumindest den begründeten Verdacht gemäss Art. 20 Abs. 1 GwV hat, dass die ihm angebotenen Barmittel aus einer Straftat stammen, ist er verpflichtet, der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) *unverzüglich* Meldung gemäss Art. 9 Abs. 1bis GwG zu erstatten (Meldepflicht).

501 Die GwG-Revisionsstelle trifft eine subsidiäre Meldepflicht (Art. 15 Abs. 5 GwG). Kommt sie im Rahmen der Prüfung der Einhaltung der Sorgfalts- und Meldepflichten zum Schluss oder hat sie begründeten Verdacht, dass der Händler eine Transaktion an die MROS hätte melden müssen, dies aber unterlassen hat, ist sie dazu verpflichtet, der MROS unverzüglich Meldung zu erstatten. Wenn der Händler auf Aufforderung der GwG-Revisionsstelle unverzüglich die Meldung bei MROS vornimmt, hat die GwG-Revisionsstelle jedoch keine Meldepflicht gemäss Art. 15 Abs. 5 GwG mehr. Die subsidiäre Meldepflicht ist zur Sicherstellung des Informationsflusses notwendig, weil der Händler keiner spezialgesetzlichen Aufsicht untersteht.

502 Der Passus in Art. 9 Abs. 1bis GwG gibt keine Fristen vor, bis zu welchem Zeitpunkt Meldungen zu erstatten sind. Eine Meldung ist hingegen unverzüglich vorzunehmen, sobald die GwG-Revisionsstelle aufgrund ihrer Prüfungsarbeiten Wissen oder einen begründeten Verdacht im Sinne der oben dargestellten Meldepflichten hat und feststellt, dass der Händler die Meldung gemäss GwG unterlassen hat bzw. nicht unverzüglich vornehmen wird.

Dies bedeutet, dass wenn sie *während* der Dauer ihres Mandats auf einen der MROS subsidiär meldepflichtigen Sachverhalt stösst oder diesbezüglich einen begründeten Verdacht hat, sie auch dann der Meldepflicht unterliegt, wenn der Händler ihr nach der Feststellung des Sachverhalts den Prüfungsauftrag entzieht. Gleiches gilt, wenn die GwG-Revisionsstelle das Mandat selbst niederlegt.

503 Folglich befreit ein Entzug oder eine Niederlegung des Mandats die GwG-Revisionsstelle nicht von ihrer subsidiären Meldepflicht, sofern die Verletzung der Meldepflichten seitens des Händlers vor der Niederlegung oder des Entzugs des Mandats offenkundig wird.

504 Ferner verbietet Art. 10a Abs. 5 GwG sowohl dem Händler als auch der GwG-Revisionsstelle, den Käufer oder in die Barzahlung involvierte Dritte über eine an die MROS abgesetzte Meldung zu informieren. Das Gesetz verbietet es dem Händler hingegen nicht, das Kaufgeschäft abzuwickeln. Entsprechend obliegt es dem Händler selbst, zu entscheiden, ob er zweifelhafte Geschäfte ablehnt, damit er sich nicht dem Risiko aussetzt, sich der Geldwäscherei oder der Beihilfe strafbar zu machen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.16.4 Auswirkungen der GwG-Pflichten auf die Jahresrechnung der Händler

505 Händler, die gewerblich mit Gütern handeln und dabei Bargeld von mehr als CHF 100 000 entgegennehmen, müssen die im Gesetz vorgegebenen Sorgfalts- und Meldepflichten einhalten. Des Weiteren sind sie gemäss Art. 15 GwG dazu verpflichtet, eine GwG-Revisionsstelle mit der Prüfung der Einhaltung ihrer Pflichten aus dem GwG zu beauftragen.

Verletzt ein Händler vorsätzlich diese Meldepflicht, kann er mit einer Busse bis zu CHF 500 000 bestraft werden (Art. 37 Abs. 1 GwG). Wer fahrlässig handelt, wird mit einer Busse bis zu CHF 150 000 bestraft (Art. 37 Abs. 2 GwG).

Verletzt ein Händler vorsätzlich seine Pflicht, eine GwG-Revisionsstelle nach Art. 15 GwG zu beauftragen, kann er mit einer Busse bis zu CHF 100 000 (Art. 38 Abs. 1 GwG) bzw. bei fahrlässigem Handeln mit einer Busse bis zu CHF 10 000 bestraft werden (Art. 38 Abs. 2 GwG).

506 Ein Händler, welcher die Meldepflichten und/oder die Pflicht, eine GwG-Revisionsstelle mit der Prüfung gemäss Art. 15 GwG zu beauftragen, verletzt hat und deswegen gebüsst werden kann, muss beurteilen, inwieweit diese Pflichtverletzung zu einem Mittelabfluss in zukünftigen Geschäftsjahren führen wird. Ist es wahrscheinlich, dass ein Mittelabfluss in zukünftigen Geschäftsjahren erfolgen wird und kann die Höhe des Mittelabflusses verlässlich geschätzt werden, ist eine Rückstellung zu bilden. Für eine bereits bekannte Busse ist eine Verbindlichkeit anzusetzen.

IV.16.5 Auswirkungen des GwG auf die statutarische Revision

IV.16.5.1 Prüfungspflichten im Allgemeinen

507 Als Organ ist die statutarische Revisionsstelle dazu verpflichtet, eine ordentliche (Art. 727 OR) oder eine eingeschränkte Revision (Art. 727a OR) der Jahresrechnung (Abschlussprüfung) des Händlers durchzuführen.

Wird die statutarische Revisionsstelle gleichzeitig mit der Prüfung gemäss Art. 15 GwG beauftragt, hat sie die entsprechenden Prüfungshandlungen vorzunehmen und dem obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgan über ihre Prüfung separat Bericht zu erstatten.

Wird die statutarische Revisionsstelle nicht gleichzeitig mit der Prüfung gemäss Art. 15 GwG beauftragt, ergeben sich aus den Bestimmungen des GwG keine neuen oder zusätzlichen Pflichten für die statutarische Revisionsstelle im Rahmen der Abschlussprüfung. Hingegen hat sie im Rahmen der Abschlussprüfung die Bestimmungen des ISA-CH 250 «Berücksichtigung von Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften bei einer Abschlussprüfung» (ordentliche Revision) bzw. die Bestimmungen des Schweizer Standards zur Eingeschränkten Revision (SER) in Kapitel 3 «Risikobeurteilung» und Unterkapitel 3.1 «Tätigkeit und Umfeld des Unternehmens» (eingeschränkte Revision) zu beachten.

IV.16.5.2 Generelle Prüfungshandlungen

508 Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung des Händlers, dass er seine Geschäftstätigkeit in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen des GwG ausübt.

Sowohl im Rahmen der ordentlichen als auch der eingeschränkten Revision der Jahresrechnung muss sich die statutarische Revisionsstelle jedoch Kenntnisse über die Tätig-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

keit und das Umfeld des Händlers aneignen, ein allgemeines Verständnis über die in dieser Branche massgeblichen gesetzlichen Vorschriften und sonstigen regulatorischen Rechtsrahmen erlangen und sich über die Art und Weise, wie die Händler diese Vorschriften einhalten, informieren (ISA-CH 250 bzw. Kapitel 3.1 SER «Tätigkeit und Umfeld des Unternehmens»). Die nachfolgend beschriebenen Fragen können der statutarischen Revisionsstelle dabei helfen, die Tätigkeit und das Umfeld eines Händlers zu verstehen:

- Nimmt die Gesellschaft gewerblichen Handel mit Gütern vor und definiert sich dadurch als Händler?
- Nimmt der Händler für den Verkauf seiner Güter Bargeld entgegen?
- Haben die Güter, mit welchen der Händler handelt, einen Wert von über CHF 100 000?
- Ist es in der Branche, in der der Händler tätig ist, üblich, für den Verkauf der Güter Bargeld von mehr als CHF 100 000 entgegenzunehmen?

509 Gemäss ISA-CH 250 muss die statutarische Revisionsstelle bei der ordentlichen Revision zudem Prüfungshandlungen durchführen, die dazu beitragen, Fälle von Verstössen gegen Gesetze und andere Rechtsvorschriften festzustellen, die wesentliche Auswirkungen auf den Abschluss haben können. In diesem Zusammenhang sind folgende Prüfungshandlungen denkbar:

- Befragungen des Händlers und ggf. der für die Überwachung Verantwortlichen, ob die Vorschriften des GwG eingehalten werden;
- Einsichtnahme in den Bericht gemäss Art. 15 GwG der GwG-Revisionsstelle.

510 Gemäss SER bestehen bei der eingeschränkten Revision keine expliziten Vorgaben zu Prüfungshandlungen im Zusammenhang mit Verstössen gegen Gesetze und andere Rechtsvorschriften. Demgegenüber hält Kapitel 3.1 SER «Tätigkeit und Umfeld des Unternehmens» fest, dass der Revisor Kenntnisse über die Tätigkeit und das Umfeld des Unternehmens benötigt, um Befragungen relevanter Personen vornehmen, angemessene Prüfungshandlungen planen sowie die Antworten und anderweitigen Informationen einschätzen zu können. Insofern muss die statutarische Revisionsstelle bei der eingeschränkten Revision pflichtgemässes Ermessen darüber ausüben, welche Befragungen oder weiter gehenden angemessenen Prüfungshandlungen sie in Bezug auf die gesetzlichen Bestimmungen des GwG vornimmt. Denkbar wären die gleichen Prüfungshandlungen wie bei der ordentlichen Revision.

511 Ist die statutarische Revisionsstelle gleichzeitig mit der Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des GwG beauftragt, kann sie die daraus gewonnenen Erkenntnisse ebenfalls für die Abschlussprüfung nutzen.

Kommt die statutarische Revisionsstelle aufgrund ihres Verständnisses des Umfelds, der Branche und der Tätigkeit des Händlers und aufgrund ihrer generellen Prüfungshandlungen zum Schluss, dass kein Verdacht auf Verstösse gegen die gesetzlichen Bestimmungen des GwG besteht, muss sie keine weiter gehenden Prüfungshandlungen durchführen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.16.5.3 Auswirkungen von festgestellten Verstössen gegen die gesetzlichen Bestimmungen des GwG bei einer ordentlichen Revision

512 Stellt die statutarische Revisionsstelle aufgrund ihres Verständnisses des Umfelds, der Branche und der Tätigkeit des Händlers und aufgrund ihrer Befragungen und Prüfungshandlungen fest, dass der Händler gegen die gesetzlichen Bestimmungen des GwG verstossen hat (bspw. gegen die Bestellung einer GwG-Revisionsstelle nach Art. 15 GwG und/oder der Sorgfaltspflichten gemäss Art. 8a GwG bei gewissen Barverkäufen), muss sie die Auswirkungen dieses Verstosses auf die Jahresrechnung und ihre Berichterstattung beurteilen.

Wenn etwa ein Verstoss gegen die GwG-Bestimmungen höchstwahrscheinlich zu einer Busse und damit zu einem erwarteten Mittelabfluss führen würde und hierfür keine entsprechende Rückstellung angesetzt wird, hat die statutarische Revisionsstelle die Auswirkungen auf die Jahresrechnung als Ganzes zu beurteilen. Kommt die statutarische Revisionsstelle zum Schluss, dass die Jahresrechnung dadurch wesentlich falsch dargestellt ist, wird sie im zusammenfassenden Bericht an die Generalversammlung mindestens ein eingeschränktes Prüfungsurteil zur Jahresrechnung abgeben (Art. 728b OR bzw. Art. 729b OR).

513 Zudem muss die statutarische Revisionsstelle bei einer ordentlichen Revision in Übereinstimmung mit Art. 728c Abs. 1 OR Verstösse gegen das Gesetz, die Statuten oder das Organisationsreglement dem Verwaltungsrat schriftlich melden, wenn sie diese feststellt. Die statutarische Revisionsstelle wird in diesem Fall im umfassenden Bericht an den Verwaltungsrat die gesetzlichen Pflichtverletzungen kommunizieren.

514 Sollte die statutarische Revisionsstelle zum Schluss kommen, dass diese Pflichtverletzungen wesentlich sind, wird sie in Übereinstimmung mit Art. 728c Abs. 2 OR die Generalversammlung durch einen Absatz zu sonstigen Sachverhalten im Bericht der Revisionsstelle darüber informieren. Ein solcher Absatz ist auch vorzunehmen, wenn die Pflichtverletzung bedeutend ist, aber das Prüfungsurteil über die Jahresrechnung als Ganzes nicht wesentlich beeinflusst.

IV.16.5.4 Auswirkungen von festgestellten Verstössen gegen die gesetzlichen Bestimmungen des GwG bei einer eingeschränkten Revision

515 Für die Beurteilung, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist, gelten sinngemässe Überlegungen und Konsequenzen auf die Berichterstattung wie bei der ordentlichen Revision.

516 Im Gegensatz zur ordentlichen Revision bestehen jedoch für die statutarische Revisionsstelle bei der eingeschränkten Revision gemäss Art. 727a OR keine Anzeigepflichten bei Verstössen gegen das Gesetz, die Statuten oder das Organisationsreglement mit Ausnahme der Anzeigepflicht bei Überschuldung (Art. 729c OR). Im Berufsstand wird die Meinung vertreten, dass bei der eingeschränkten Revision eine beschränkte Hinweispflicht bestehe. Die statutarische Revisionsstelle weist demnach nur auf diejenigen Gesetzesverstösse hin, die einen direkten Bezug zur Jahresrechnung haben, und dies nur dann, wenn diese aufgrund der durchgeführten Prüfungshandlungen festgestellt wurden. Bei einem Verstoss gegen die gesetzlichen Bestimmungen des GwG wird ein Ab-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

satz zu sonstigen Sachverhalten (sonstige Angabepflichten) im zusammenfassenden Bericht zur eingeschränkten Revision empfohlen, sofern der Gesetzesverstoss für die Meinungsbildung des Berichtsempfängers wesentlich ist (vgl. HWP Band «Eingeschränkte Revision»).

IV.16.5.5 Klärung der Meldepflicht der statutarischen Revisionsstelle bei der Meldestelle (MROS)

517 Ist die statutarische Revisionsstelle nicht gleichzeitig die GwG-Revisionsstelle gemäss Art. 15 GwG, hat sie keine Möglichkeit, festgestellte Verstösse gegen die Meldepflicht an die MROS zu melden. Die subsidiäre Meldepflicht im Sinne von Art. 15 Abs. 5 GwG obliegt ausschliesslich der mit der Prüfung der Einhaltung der Sorgfalts- und Meldepflichten beauftragten GwG-Revisionsstelle. Die statutarische Revisionsstelle hat die Überlegungen zu Auswirkungen von festgestellten Verstössen gegen die gesetzlichen Bestimmungen auch in Bezug auf die Meldepflicht des Händlers nach Art. 9 Abs. 1bis GwG in ihrer Arbeit zu berücksichtigen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.17 Prüfung kleiner nicht-finanzieller Gegenparteien nach dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG)

518 Das Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) regelt die Vorschriften rund um den Handel mit OTC-Derivaten. Ziel des Gesetzes ist es, den Finanzmarkt zu stabilisieren, effizienter und transparenter zu machen sowie Systemrisiken zu minimieren.

Unternehmen, die im Handelsregister eingetragen sind, unterliegen mit wenigen Ausnahmen unabhängig von deren Rechtsform dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz (Art. 77 Abs. 1 Finanzmarktinfrastrukturverordnung FinfraV). Das FinfraG definiert dabei verschiedene Arten von Gegenparteien bei OTC-Derivaten. Nachfolgend wird ausschliesslich auf die «kleinen nicht-finanziellen Gegenparteien (NFG–, sprich NFG minus)» eingegangen.

519 Eine NFG– gemäss Art. 98 FinfraG besteht, sofern die Schwellenwerte nach Art. 88 FinfraV während 30 Tagen im rollierenden/gleitenden Durchschnitt nicht überschritten werden. Sofern NFG– nicht mit OTC-Derivaten handeln resp. keine OTC-Derivate besitzen, können sie dies in einem Beschluss des obersten Leitungsorgans schriftlich festhalten und sind gemäss Art. 113 Abs. 2 FinfraV von den Dokumentationspflichten von Art. 113 Abs. 1 FinfraV befreit. Eine Neubeurteilung ist in regelmässigen Abständen vorzunehmen (mindestens einmal pro Jahr). Bei unveränderter Ausgangslage, zum Beispiel wenn keine Derivate gehalten werden und ein schriftlicher Beschluss des obersten Leistungsorgans vorliegt, ist dieser Beschluss nicht jährlich zu erneuern.

520 Die Pflichten einer NFG – umfassen
- Ermittlung der Schwellenwerte (Art. 100 FinfraG);
- Meldung an ein FINMA-anerkanntes Transaktionsregister (Art. 104 FinfraG);
- die Risikominderung (Art. 107 FinfraG);
- die Dokumentation dieser Pflichten (Art. 113 FinfraV).

521 Die Revisionsstelle prüft gemäss Art. 116 f. FinfraG bzw. Art. 114 FinfraV, ob die NFG– ihren FinfraG-Pflichten nachkommt, und erstattet darüber Bericht an das oberste Leitungsorgan. Die FinfraG-Prüfung erfolgt somit als Bestandteil der ordentlichen Revision nach Art. 727 OR bzw. der eingeschränkten Revision nach Art. 727a OR.

Bei der Prüfung der Einhaltung der FinfraG-Pflichten handelt es sich um eine Prüfung von nicht-finanziellen, vergangenheitsorientierten Informationen im regulatorischen Umfeld. Entsprechend stehen die Prozesse und die qualitativen Aspekte im Vordergrund. Die SA-CH bzw. der SER sind daher nur beschränkt anwendbar.

522 Im Rahmen der ordentlichen Revision erfolgt die Berichterstattung im umfassenden Bericht an den Verwaltungsrat nach Art. 728b Abs. 1 OR. Bei der eingeschränkten Revision kann die Berichterstattung sowohl schriftlich als auch mündlich erfolgen. Bei Verstössen gegen das FinfraG ist es allerdings angezeigt, die Berichterstattung schriftlich vorzunehmen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Verstösse gegen das FinfraG sind grundsätzlich Gegenstand der Berichterstattung an das oberste Leitungsorgan. Bei wesentlichen Verstössen oder wenn der Verwaltungsrat keine angemessenen Massnahmen ergreift, informiert die Revisionsstelle die Generalversammlung.

Falls das Unternehmen die Verstösse nicht innerhalb einer angemessenen Frist (in der Regel zwölf Monate) behoben hat oder wenn sich diese wiederholen, ist nach vorgängiger Information des obersten Leitungsorgans eine schriftliche Meldung an das Eidgenössische Finanzdepartement zu machen.

523 Für detaillierte Erläuterungen zur Prüfung von kleinen nicht-finanziellen Gegenparteien nach dem Finanzinfrastrukturgesetz ist auf die ergänzende Literatur von EXPERTsuisse verwiesen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

IV.18 Überprüfung von Lohngleichheitsanalysen

IV.18.1 Sachverhalt und gesetzliche Grundlagen

524 Mit dem Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (GlG, SR 151.1) soll unter anderem dem verfassungsrechtlichen Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit (Art. 8 Abs. 3 BV) Nachachtung verschafft werden.

525 Unternehmen, die am Anfang eines Kalenderjahres 100 oder mehr Arbeitnehmende beschäftigen, sind – unabhängig von der gewählten Rechtsform – verpflichtet, für das betreffende Jahr eine betriebsinterne Lohngleichheitsanalyse durchzuführen (Art. 13a Abs. 1 GlG). Lernende werden zur Bestimmung der Beschäftigtenzahl nicht einberechnet. Zudem wird – im Gegensatz etwa zur Definition der Schwellenwerte im Rechnungslegungs- und Revisionsrecht – die Beschäftigtenanzahl anhand der Anzahl Köpfe unabhängig vom Beschäftigungsgrad ermittelt.

Die Analyse ist innerhalb dieses Jahres durchzuführen (bis 31.12.). Die erste betriebsinterne Analyse war bis spätestens Ende Juni 2021 umzusetzen. Im Anschluss haben die Unternehmen im gesetzlichen Geltungsbereich alle vier Jahre eine erneute Lohngleichheitsanalyse durchzuführen (Art. 13a Abs. 2 GlG), es sei denn, die Analyse zeigt auf, dass die Lohngleichheit eingehalten ist. In diesem Fall muss im Sinne des GlG (davon ausgenommen sind Bestimmungen zum öffentlichen Beschaffungswesen) keine weitere Analyse durchgeführt werden (Art. 13a Abs. 3 GlG).

Das Parlament hat die Geltungsdauer der Lohngleichheitsanalysepflicht auf zwölf Jahre beschränkt, sodass die diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben des GlG sowie die dazugehörige Verordnung auf den 1. Juli 2032 automatisch ausser Kraft treten werden (sog. Sunset-Klausel). Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber können demnach grundsätzlich bis zum 30. Juni 2032 unter die Analysepflicht fallen, wenn sie die Schwelle von 100 Arbeitnehmenden am Anfang eines Jahres erreichen (z.B. aufgrund von Neuanstellungen oder der Neugründung eines Unternehmens oder einer Fusion von zwei Unternehmen) (Art. 13a Abs. 1 GlG).

526 Die Lohngleichheitsanalyse ist von einer unabhängigen Stelle überprüfen zu lassen. Eine solche Stelle kann gemäss Art. 13d GlG ein zugelassenes Revisionsunternehmen im Sinne des Revisionsaufsichtsgesetzes (RAG), eine Gleichstellungsorganisation im Sinne von Art. 7 GlG oder eine Arbeitnehmervertretung im Sinne des Mitwirkungsgesetzes sein. Für den Fall, dass ein zugelassenes Revisionsunternehmen beauftragt wird, verfasst dieses innerhalb eines Jahres nach Durchführung der Lohngleichheitsanalyse zuhanden der Leitung des überprüften Unternehmens einen Bericht über die Durchführung der Analyse (Art. 13e Abs. 3 GlG). Nähere Einzelheiten zu den Anforderungen an die mandatsverantwortlichen leitenden Revisoren regelt die Verordnung über die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse (SR 151.14).

527 Die Arbeitnehmenden sind bis spätestens ein Jahr nach Abschluss der Überprüfung schriftlich über das Ergebnis der Lohngleichheitsanalyse zu informieren (Art. 13g GlG). Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind, haben das Ergebnis der Lohngleichheitsanalyse im Anhang zur Jahresrechnung (Art. 13h GlG i.V.m. Art. 959c Abs. 1 Ziff. 4 OR) zu veröffentlichen. Der Bericht der unabhängigen Stelle, die die Lohngleich-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

heitsanalyse überprüft hat, muss nicht offengelegt bzw. muss den Arbeitnehmenden nicht ausgehändigt werden.

IV.18.2 Regelungen betreffend die Lohngleichheitsanalyse

528 Das Gleichstellungsgesetz gilt gleichermassen für öffentlich-rechtliche wie für privatrechtliche Arbeitsverhältnisse, allerdings nur für unselbstständige Arbeitsverhältnisse. Wird im Rahmen eines anderen rechtlichen Verhältnisses als dem eines Arbeitsvertrags Arbeit geleistet (z.B. im Rahmen eines Auftrags oder Werkvertrags), ist das Gleichstellungsgesetz grundsätzlich nicht anwendbar. Entscheidend ist das Vorliegen eines Arbeitsvertrags nach Obligationenrecht oder eines öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses.

Die analysepflichtigen Arbeitgeber müssen grundsätzlich alle Arbeitnehmenden, die im Unternehmen beschäftigt sind und einen Arbeitsvertrag nach Obligationenrecht haben, in die Analyse einbeziehen. Im öffentlichen Sektor sind alle Arbeitnehmenden einzubeziehen, mit denen ein öffentlich-rechtlicher Arbeitsvertrag besteht.

Schliesst ein Arbeitgeber in speziellen Fällen bestimmte Arbeitnehmende von der Analyse aus, informiert er die überprüfende Stelle darüber.

529 Gemäss Art. 12 des Arbeitsvermittlungsgesetzes (SR 823.11) sind die Verleihfirmen Arbeitgeber. Sie zahlen den Lohn. Somit sind es auch sie, die unter die entsprechenden Pflichten des GlG fallen. Die Verleihfirmen sind, sofern sie am Anfang eines Jahres 100 oder mehr Arbeitnehmende beschäftigen, folglich verpflichtet, Lohngleichheitsanalysen durchzuführen. Die Lohnstrukturen der Einsatzbetriebe, denen die Arbeitnehmenden überlassen werden, spielen im vorliegenden Zusammenhang keine Rolle.

530 Die Lohngleichheitsanalyse ist nach einer wissenschaftlichen und rechtskonformen Methode durchzuführen (Art. 13c Abs. 1 GlG). In der Wahl der Analysemethode sind die Arbeitgeber grundsätzlich frei. Der Nachweis über die Wissenschaftlichkeit und Rechtskonformität der Analysemethode muss eine vollständige und transparente Dokumentation der Methode sowie eine Validierung ihrer wissenschaftlichen Qualität und Rechtskonformität durch eine unabhängige Stelle enthalten. Wurde die Lohngleichheitsanalyse mit dem online verfügbaren Standard-Analyse-Tool (Logib) des Bundes durchgeführt, wird der Nachweis einer wissenschaftlichen und rechtskonformen Methode mit der vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) zur Verfügung gestellten Konformitätserklärung (online verfügbar) erbracht. Ein zusätzlicher Nachweis ist nicht notwendig. Sollte ein Unternehmen eine andere Analysemethode verwenden, ist deren wissenschaftliche Qualität und Rechtskonformität durch eine unabhängige Stelle schriftlich zu validieren. Der mandatierte Revisor hat nicht zu prüfen, ob die verwendete Analysemethode wissenschaftlich und rechtskonform nach Art. 13c Abs. 1 GlG ist; er muss diesbezüglich beim Unternehmen lediglich diesen Nachweis der unabhängigen externen Stelle einverlangen.

531 Die analysepflichtigen Arbeitgeber müssen grundsätzlich alle Arbeitnehmenden, die im Unternehmen beschäftigt sind und einen Arbeitsvertrag nach Obligationenrecht haben, in die Analyse einbeziehen. Im öffentlichen Sektor sind alle Arbeitnehmenden einzubeziehen, mit denen ein öffentlich-rechtlicher Arbeitsvertrag besteht. Lernende hingegen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

bleiben ausser Betracht. Praktikanten, Destinatäre der Invalidenversicherung, Expatriates mit Anstellungsvertrag nach ausländischem Recht sowie Zeitarbeitskräfte, die von einer Personalvermittlungsfirma vermittelt wurden, sind ebenfalls nicht zu berücksichtigen.

Die personenbezogenen Daten umfassen Alter und Geschlecht, die Anzahl Dienstjahre beim Arbeitgeber sowie die höchste abgeschlossene Ausbildung. Die funktionsbezogenen Daten beinhalten Angaben zur ausgeübten Funktion, zum Anforderungsniveau und zur beruflichen Stellung.

Weder Art. 8 Abs. 3 BV noch das Gleichstellungsgesetz definieren den Lohn. Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung (BGE 129 I 265; 126 II 217 E. 8a; 109 Ib 81 E. 4c) jedoch präzisiert, dass zum Lohn sowohl der eigentliche Grundlohn (das Entgelt, das für geleistete Arbeit entrichtet wird) als u.a. auch alle sozialen Lohnbestandteile wie Familien-, Orts- und Kinderzulagen sowie Gratifikationen oder Naturalleistungen gehören. Zu den Lohnbestandteilen gehören auch Sonderzahlungen und Zulagen. Zu erfassen sind bei allen Lohnbestandteilen die Bruttobeträge, d.h. inklusive Beiträgen der Arbeitnehmenden an die Sozialversicherung (AHV/IV, EO, ALV, NBUV, berufliche Vorsorge).

Die Lohngleichheitsanalyse mittels Logib etwa bedingt die Festlegung eines Referenzmonats. Jährliche Zahlungen (z.B. Boni, Gratifikationen, Erfolgsbeteiligungen) sowie vereinzelt oder unregelmässig ausbezahlte Lohnbestandteile (z.B. Zulagen) sind dabei anteilig zu berücksichtigen. Unstrittig diskriminierungsfrei ausgerichtete Zuwendungen, wie etwa Dienstaltersgeschenke, Treueprämien oder Heiratszulagen gemäss Personalreglement, bei denen insoweit seitens des Arbeitgebers kein Ermessen bei der Festsetzung erforderlich ist, bleiben unberücksichtigt.

IV.18.3 Regelungen betreffend die Überprüfungspflicht

532 Die Selbstkontrolle wird ergänzt durch eine Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse seitens einer unabhängigen Stelle. Falls eine Prüfungsgesellschaft beauftragt wird, muss diese über eine Zulassung als Revisionsunternehmen gemäss RAG verfügen. Ferner muss der aufseiten der Prüfungsgesellschaft mit der Mandatsleitung betraute Berufsangehörige neben der individuellen Zulassung als Revisor bzw. Revisionsexperte eine entsprechende Ausbildung nach Art. 2 ff. der Verordnung besucht haben. Für den Mandatsleiter bzw. das Revisionsunternehmen genügt stets bereits die Zulassung als Revisor gemäss Art. 5 RAG bzw. Art. 6 RAG, selbst in denjenigen Fällen, in denen die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse bei einem wirtschaftlich bedeutenden oder einem börsenkotierten Unternehmen erfolgt, das zur ordentlichen Revision seiner Jahresrechnung verpflichtet ist.

Bei der formellen Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse handelt es sich um eine spezialgesetzliche Prüfung (Art. 2 Bst. a Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) i.V.m. Art. 13d Abs. 1 Bst. a GlG) und somit um einen eigenständigen Prüfungsauftrag und nicht um eine Ergänzung des Abschlussprüfungsmandats der gesetzlichen Revisionsstelle. Betroffene Arbeitgeberunternehmen müssen daher nicht zwingend ihre gesetzliche Revisionsstelle mit dieser Spezialprüfung beauftragen. Die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

erfolgt als separater Auftrag ausserhalb des Revisionsstellenmandats und der Organtätigkeit; die Auftragsbedingungen sind separat zu vereinbaren.

533 Die mandatierte Revisionsgesellschaft sowie der Mandatsleiter haben unabhängig zu sein; Art. 13d Abs. 1 GlG spricht von «unabhängiger Stelle». Es gelten insoweit die allgemeinen Unabhängigkeitsbestimmungen (vgl. Richtlinien zur Unabhängigkeit, Ziffer 4.2.2 i.V.m. Ziffer 4.1). Demnach stellt u.a. die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse durch einen Revisor, der vorgängig bei der Lohngleichheitsanalyse beratend mitgewirkt hat (Vorbereitung, Ausführung etc.), einen Verstoss gegen das Selbstüberprüfungsverbot dar.

534 Bei der Überprüfung der Lohngleichheitsanalysen handelt es sich um eine formelle Überprüfung (Art. 7 Verordnung über die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse). Diese beinhaltet vor allem eine Vollständigkeitsüberprüfung, d.h. eine Überprüfung daraufhin, ob ein Nachweis vorliegt, wonach die Lohngleichheitsanalyse nach einer wissenschaftlichen und rechtskonformen Methode durchgeführt wurde, ob alle Arbeitnehmenden, alle Lohnbestandteile sowie die erforderlichen Daten, einschliesslich persönlicher und arbeitsplatzbezogener Merkmale, vollständig erfasst wurden.

535 Aufgabe des mandatierten Revisors ist es nicht, materielle Aspekte oder das Ergebnis der Lohngleichheitsanalyse zu beurteilen. Die Überprüfung der Lohngleichheitsanalysen erfolgt gemäss PS 950 *Betriebswirtschaftliche Prüfungen ausser Prüfungen oder Prüferische Durchsichten von vergangenheitsorientierten Finanzinformationen*. Im Einklang mit Art. 7 Abs. 2 der Verordnung erfolgt die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse als Prüfung zur Erlangung begrenzter Urteilssicherheit. Der Prüfungsbericht enthält daher eine Aussage darüber, ob Sachverhalte vorliegen, aus denen zu schliessen ist, dass die Lohngleichheitsanalyse nicht den gesetzlichen Anforderungen von Art. 7 Abs. 2 der Verordnung entspricht. Je nach Prüfungsergebnis wird ein Bericht mit Schlussfolgerung, eingeschränkter Schlussfolgerung oder verneinender Schlussfolgerung) abgegeben (vgl. zu den Konstellationen Abb. 36).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

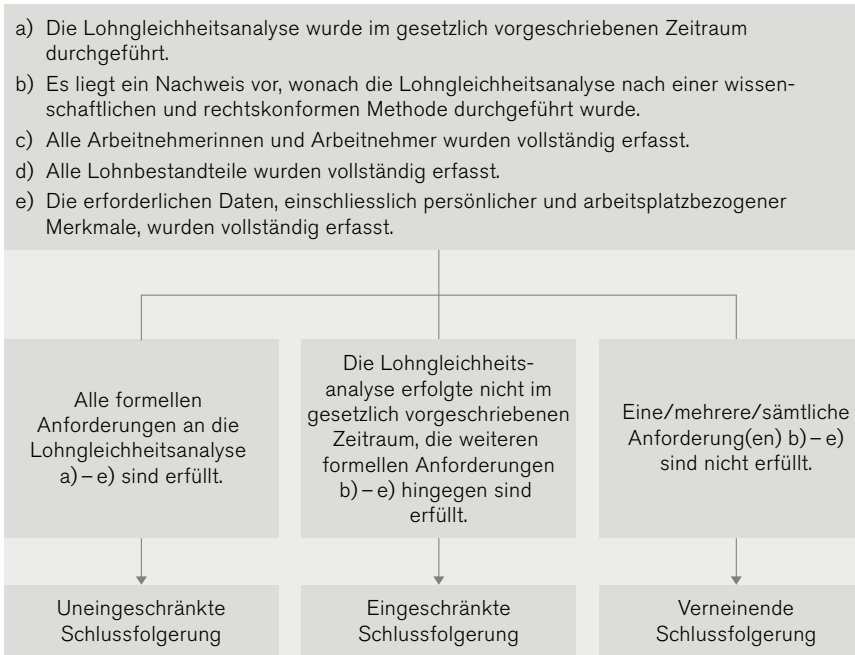


Abbildung 36: Auswirkungen von Feststellungen auf die Berichterstattung

536 Sollte der Revisor feststellen, dass die Lohngleichheitsanalyse nicht im gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum durchgeführt wurde (Art. 7 Abs. 2 Bst. a der Verordnung), wird er eine eingeschränkte Schlussfolgerung abgeben, sofern die sonstigen Anforderungen (Art. 7 Abs. 2 Bst. b–e der Verordnung) gänzlich erfüllt sind:

> […]
>
> Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Nachweise eine angemessene und ausreichende Grundlage für unsere eingeschränkte Schlussfolgerung bilden.
>
> Grundlage für die eingeschränkte Schlussfolgerung
>
> Die Gesellschaft hat die Lohngleichheitsanalyse nicht im gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum durchgeführt.
>
> Eingeschränkte Schlussfolgerung
>
> Bei unserer formellen Überprüfung sind wir – mit Ausnahme der im vorstehenden Absatz dargelegten Einschränkung – nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Lohngleichheitsanalyse der [Name der Gesellschaft] für den Referenzmonat [Monat] während der Berichtsperiode vom [Datum] bis [Datum] nicht in allen Belangen den Anforderungen gemäss Art. 13d GlG und Art. 7 der Verordnung über die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse entspricht.
>
> […]

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

537 Sollte der Prüfer hingegen feststellen, dass eine oder mehrere der Anforderungen (Bst. b–e) nicht erfüllt sind, so wird der Prüfer eine verneinende Schlussfolgerung abgeben:

> […]
>
> Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Nachweise eine angemessene und ausreichende Grundlage für unsere verneinende Schlussfolgerung bilden.
>
> Grundlage für die verneinende Schlussfolgerung
>
> Unsere formelle Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse hat ergeben, dass die Lohngleichheitsanalyse der [Name der Gesellschaft] nicht alle massgebenden Lohnbestandteile [Anmerkung: ggf. weiter zu präzisieren] vollständig beinhaltet.
>
> Verneinende Schlussfolgerung
>
> Wegen der Auswirkung des im vorstehenden Absatz dargelegten Sachverhalts entspricht die Lohngleichheitsanalyse für den Referenzmonat [Monat] während der Berichtsperiode vom [Datum] bis [Datum] nicht den Anforderungen gemäss Art. 13d GlG und Art. 7 der Verordnung über die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse.
>
> […]

538 Der Prüfer hat der Leitung des überprüften Unternehmens innerhalb eines Jahres nach Durchführung der Lohngleichheitsanalyse über das Ergebnis der formellen Überprüfung Bericht zu erstatten (Art. 13e Abs. 3 GlG).

539 Die Haftung für derartige Aufträge wird gemäss Art. 398 Abs. 2 OR geregelt, wonach der Prüfer für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts haftet (zum Auftragsrecht vgl. I.6.2.1).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Teil V
Verwandte Dienstleistungen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

V.1 Aufträge zur Durchführung vereinbarter Untersuchungshandlungen bezüglich Finanzinformationen (PS 920[1])

V.1.1 Einleitung

1 ISRS 4400 «Aufträge zur Durchführung vereinbarter Untersuchungshandlungen bezüglich Finanzinformationen» bzw. PS 920 «Vereinbarte Prüfungshandlungen bezüglich Finanzinformationen» behandelt Aufträge zur Durchführung vereinbarter Untersuchungshandlungen betreffend Finanzinformationen.

Die deutsche Übersetzung des ISRS 4400 (Stand Januar 2015) verwendet den Begriff «vereinbarte Untersuchungshandlungen», während im PS 920 (Stand Januar 2013) von «vereinbarten Prüfungshandlungen» die Rede ist. Hier wird die neue Terminologie übernommen, da dadurch die Differenzierung zwischen einer Prüfung im Sinne einer Assurance-Dienstleistung mit Abgabe eines Prüfungsurteils mit hinreichender bzw. begrenzter Sicherheit und einer Untersuchung im Sinne einer verwandten Dienstleistung ohne Abgabe eines Prüfungsurteils besser ersichtlich wird.

2 Zweck der erwähnten Standards ist die Aufstellung von Grundsätzen und Erläuterungen zu den Pflichten des Berufsangehörigen bei einem Auftrag zu vereinbarten Untersuchungshandlungen sowie zu Form und Inhalt des Berichts, welchen der Berufsangehörige in Verbindung mit einem solchen Auftrag erstattet. PS 920 ist auf Aufträge bezüglich Finanzinformationen ausgerichtet. Soweit praktikabel, kann er aber auch bei Aufträgen bezüglich nicht-finanzieller Informationen herangezogen werden. Voraussetzung ist, dass der Berufsangehörige über adäquate Kenntnisse des zu untersuchenden Sachverhalts verfügt und angemessene Kriterien vorliegen, auf die er seine Feststellungen abstützen kann.

3 Ein Auftrag zu vereinbarten Untersuchungshandlungen kann bestimmte Untersuchungshandlungen zu einzelnen Posten von Finanzinformationen (bspw. Verbindlichkeiten, Forderungen, Transaktionen mit nahestehenden Personen sowie Segmenterlöse und -gewinne einer Einheit), zu einer Finanzaufstellung (bspw. einer Bilanz) oder zu einem vollständigen Abschluss umfassen.

Bei einem Auftrag über vereinbarte Untersuchungshandlungen führt der Berufsangehörige diejenigen Untersuchungshandlungen prüferischer Art durch, welche er mit der Unternehmung/Einheit und ggf. einer Drittpartei (oder Drittparteien) vereinbart hat, mit dem Ziel, über die dabei festgestellten Tatsachen (Feststellungen, «factual findings») zu berichten. Auftraggeber der Untersuchungshandlungen können folglich ausser Vertretern der Unternehmung/Einheit auch Dritte sein.

4 Da der Berufsangehörige ausschliesslich über die festgestellten Tatsachen, die sich aus den vereinbarten Untersuchungshandlungen ergeben, Bericht erstattet, wird keine Zusicherung abgegeben. Die Berichtsadressaten haben die Untersuchungshandlungen und Feststellungen des Berufsangehörigen selbst einzuschätzen und daraus ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen.

[1] Zukünftige Bezeichnung ISRS-CH 4400; vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Dabei ist der Bericht nur für die Parteien bestimmt, denen die Auftragsbedingungen bekannt sind, da andere Parteien die Einzelheiten des Auftrags nicht kennen, demzufolge Auftragsumfang und -ergebnisse falsch interpretieren und zu unzutreffenden Schlussfolgerungen gelangen könnten.

5 Vor dem Hintergrund der Thematik der «Vorformulierten Bestätigungen», mit welcher der Berufsstand zunehmend konfrontiert ist (vgl. I.7), nimmt die Bedeutung der vereinbarten Untersuchungshandlungen zu, da vereinbarte Untersuchungshandlungen eine zweckmässige Grundlage für die Untersuchung eines spezifisch definierten Sachverhalts bilden. Einige Stakeholder bemängeln, dass bei einem Auftrag zur Durchführung vereinbarter Untersuchungshandlungen keine Zusicherung abgegeben wird. Andererseits bietet diese Auftragsart bei klar abgegrenzten spezifischen Untersuchungsgegenständen ein vertretbares Kosten-Nutzen-Verhältnis und verschafft den Berichtsempfängern exakt die Informationen, die diese für ihre eigenen (Beurteilungs-)Zwecke benötigen. So steht EXPERTsuisse regelmässig mit Anspruchsgruppen in Kontakt und unterstützt bei der Formulierung von massgeschneiderten Aufträgen zur Durchführung vereinbarter Untersuchungshandlungen.

V.1.2 Festlegung der Auftragsbedingungen

6 Grundsätzlich ist bei Aufträgen zur Durchführung von vereinbarten Untersuchungshandlungen keine Zulassung der Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) erforderlich, da es sich im Regelfall nicht um eine gesetzliche Revisionsdienstleistung, d.h. eine Prüfung und Bestätigung nach bundesrechtlichen Vorschriften (vgl. Art. 2 lit. a Ziff. 1 RAG), handelt. Im Einzelfall ist dies jedoch durch den Berufsangehörigen vor Auftragsannahme abzuklären.

7 Für die Durchführung von vereinbarten Untersuchungshandlungen im Auftragsverhältnis ist die Unabhängigkeit kein zwingendes Erfordernis. Allerdings kann der Berufsangehörige durch die Auftragsbedingungen oder durch gesetzliche Vorschriften verpflichtet sein, bestimmte Unabhängigkeitsvorgaben einzuhalten. Ist er nicht unabhängig, muss dieser Umstand im Bericht über die festgestellten Tatsachen zum Ausdruck kommen. Hingegen sind vom Berufsangehörigen bei der Durchführung solcher Aufträge die allgemeinen beruflichen Verhaltensgrundsätze, wie Integrität, Objektivität, berufliche Kompetenz und erforderliche Sorgfalt, Verschwiegenheit, professionelles Verhalten und fachliche Standards, stets zu beachten.

8 Der Berufsangehörige muss dafür sorgen, dass mit Vertretern der Unternehmung/Einheit und – üblicherweise – jenen anderen Parteien, die eine Ausfertigung des Berichts über die festgestellten Tatsachen erhalten, Einvernehmen hinsichtlich der vereinbarten Untersuchungshandlungen und Auftragsbedingungen besteht. Zu den Themen, die Gegenstand der Vereinbarung sind, gehören Art und Zweck des Auftrags; die Bezeichnung der (Finanz-)Informationen, welche Gegenstand der vereinbarten Untersuchungshandlungen sind; die Art, zeitliche Einteilung und der Umfang der spezifischen Untersuchungshandlungen; die voraussichtliche Berichtsform sowie die Beschränkung des Empfängerkreises des Berichts über die festgestellten Tatsachen. Falls eine Beschränkung im Hinblick auf die Verteilung des Berichts über die festgestellten Tatsachen im Widerspruch zu etwaigen gesetzlichen Anforderungen steht, darf der Berufsangehörige den Auftrag nicht annehmen. Wichtig ist, bereits in der Auftragsbestätigung festzuhal-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ten, dass die Untersuchungshandlungen weder eine Prüfung noch eine prüferische Durchsicht darstellen und folglich im Bericht kein Prüfungsurteil abgegeben wird.

9 Unter bestimmten Umständen kann der Berufsangehörige die vorzunehmenden Untersuchungshandlungen nicht mit allen Empfängern des Berichts erörtern (bspw. wenn die Untersuchungshandlungen mit einer Aufsichtsbehörde oder Branchenvertretern vereinbart wurden). In solchen Fällen kann er bspw. eine Besprechung mit geeigneten Vertretern der Parteien, eine Durchsicht des relevanten Schriftverkehrs der Parteien oder die Zustellung eines Entwurfs des zu erstattenden Berichts an die Parteien in Betracht ziehen.

10 Die Abgabe einer Auftragsbestätigung des Berufsangehörigen, in der die hauptsächlichen Bedingungen des Auftrags dokumentiert werden, liegt im Interesse des Auftraggebers wie auch des Berufsangehörigen selbst. Zum Inhalt der Auftragsbestätigung gehören eine Auflistung der zwischen den Parteien vereinbarten durchzuführenden Untersuchungshandlungen sowie eine Erklärung, dass die Verteilung des Berichts über festgestellte Tatsachen auf die festgelegten Parteien beschränkt wird, mit denen die durchzuführenden Untersuchungshandlungen vereinbart wurden. Die Beschreibung der Untersuchungshandlungen in der Auftragsbestätigung sollte so detailliert sein, dass der Leser versteht, wie die tatsächliche Durchführung erfolgen soll. Unter dieser Voraussetzung ist es dem Auftraggeber bzw. Berichtsempfänger möglich, aus dem Bericht über die tatsächlichen Feststellungen adäquate Schlussfolgerungen zu ziehen. Eine summarische Beschreibung der vereinbarten Untersuchungshandlungen reicht in der Regel nicht aus. Vielmehr ist eine Beschreibung der konkreten finanziellen oder nicht-finanziellen Informationen, die Gegenstand der Untersuchungshandlungen sind, erforderlich. Der Berufsangehörige kann zusätzlich erwägen, der Auftragsbestätigung einen Entwurf des zu erstattenden Berichts über die festgestellten Tatsachen beizufügen bzw. einen solchen mit dem Auftraggeber abzustimmen, bevor die Auftragsbestätigung unterzeichnet wird.

V.1.3 Untersuchungshandlungen und Nachweise

11 Der Berufsangehörige hat die vereinbarten Untersuchungshandlungen pflichtgemäss durchzuführen und die erlangten Nachweise als Grundlage für die Berichterstattung über die festgestellten Tatsachen zu verwenden.

Die vereinbarten Untersuchungshandlungen können Befragungen, Analysen, Nachrechnungen, Vergleiche, Beobachtungen, Einsichtnahmen, andere rein formelle Kontrollen sowie das Einholen von Bestätigungen umfassen.

12 Bspw. könnten konkrete Formulierungen vereinbarter Untersuchungshandlungen in der Auftragsbestätigung wie folgt lauten:

- «Abstimmung der in der beiliegenden Aufstellung übernommenen Beträge mit der geprüften, in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER erstellten Jahresrechnung per [DATUM]».
- «Untersuchung der rechnerischen Richtigkeit der in der Aufstellung vorgenommenen Berechnungen zur Ermittlung der [Bezeichnung]».
- «Einsichtnahme in die Schreiben der Aufsichtsbehörde vom [DATUM und DATUM] und Feststellung, ob sie Modifizierungen, Hinweise und/oder Empfehlungen betref-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

fend frühere Jahresrechnungen enthalten. Wir vergleichen, ob solche Modifizierungen, Hinweise und/oder Empfehlungen im Anhang der Jahresrechnung [JAHR] berücksichtigt werden.»
- «Vergleichen der Daten der zum Zeitpunkt dieses Berichts gültigen Stiftungsstatuten und Stiftungsreglemente mit denjenigen, die im Anhang zur Jahresrechnung oder im Tätigkeitsbericht für das Jahr [JAHR] offengelegt sind.»
- «Feststellung, ob die im Berichtsjahr anwendbaren Statuten und Reglemente Vorgaben zur Zusammensetzung des Stiftungsrats enthalten. Einsichtnahme in die im [TÄTIGKEITSBERICHT] des Jahres [JAHR] offengelegte Zusammensetzung des Stiftungsrats und Befragung der Geschäftsführung / eines Stiftungsratsmitglieds, ob allfällige Vorgaben der Statuten oder Reglemente eingehalten wurden.»
- «Befragung der Geschäftsführung / des Stiftungsrats, wann die letzten Grundbuchauszüge für die Liegenschaften der Stiftung eingeholt wurden, Einsichtnahme in diese Auszüge und Festhalten des jeweiligen Datums.»

13 Nicht geeignete Untersuchungshandlungen (da diese Beurteilungen und Ermessensentscheidungen des Berufsangehörigen enthalten können) sind im Gegensatz dazu bspw.:
- Beurteilung der Ordnungsmässigkeit;
- Stichprobenweise Durchführung von Untersuchungshandlungen, wenn die Auswahl der Stichprobe (Art der Stichprobenziehung, Umfang der Stichprobe) nicht vereinbart ist;
- Beurteilung der Rechnungslegung auf einen bestimmten Sachverhalt;
- Beurteilung der Kompetenz oder Objektivität anderer Personen;
- Erlangung eines Verständnisses in Bezug auf einen bestimmten Sachverhalt;
- Befragungen von Personen und Würdigung der erhaltenen Antworten.

Der Berufsangehörige hat die Sachverhalte für Nachweiszwecke angemessen zu dokumentieren. Damit kann belegt werden, dass der Auftrag in Übereinstimmung mit dem Standard und den Auftragsbedingungen ausgeführt wurde.

V.1.4 Berichterstattung

14 Im Bericht über vereinbarte Untersuchungshandlungen müssen der Zweck des Auftrags sowie die vereinbarten Untersuchungshandlungen so detailliert umschrieben sein, dass Art und Umfang der durchgeführten Tätigkeiten für den Leser verständlich sind. Zu beachten ist, dass in der Formulierung der vereinbarten Untersuchungshandlungen und in den Beschreibungen der tatsächlichen Feststellungen keine Formulierungen verwendet werden, die Zusicherung (i.S.v. Prüfungssicherheit) geben oder implizieren. Es erfolgt keine Bewertung der Feststellungen, sondern es wird lediglich über festgestellte Tatsachen berichtet.

15 Sind Auftraggeber der Untersuchungshandlungen Dritte und sind die Untersuchungshandlungen nicht mit diesen persönlich (sondern bspw. mit einer Aufsichtsbehörde oder Branchenvertretern) vereinbart worden, muss dies aus dem Bericht hervorgehen.

16 Der Bericht über die festgestellten Tatsachen enthält die üblichen Berichtsbestandteile, wie Überschrift, Berichtsempfänger, eine Bezeichnung der bestimmten Finanz- oder nicht-finanziellen Informationen, eine Erklärung, dass es sich bei den durchgeführten

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Untersuchungshandlungen um die mit dem Empfänger vereinbarten handelt, eine Erklärung, dass der Auftrag in Übereinstimmung mit dem entsprechenden Standard (bspw. PS 920) ausgeführt wurde, die Bezeichnung des Auftragszwecks, eine Auflistung der durchgeführten Untersuchungshandlungen sowie eine Beschreibung der vom Berufsangehörigen festgestellten Tatsachen einschliesslich ausreichender Details zu den entdeckten Fehlern und Abweichungen. Im Bericht über festgestellte Tatsachen wird i.d.R. keine Begründung für Fehler und Abweichungen angegeben, es sei denn, es wäre bspw. eine Befragung bei Abweichungen als Untersuchungshandlung explizit vereinbart worden.

17 Sofern relevant, enthält der Bericht eine Erklärung, dass der Berufsangehörige nicht unabhängig von der Einheit ist, sowie – sofern zutreffend – eine Erklärung, dass der Bericht sich nur auf die bezeichneten Bestandteile, Konten, Posten bzw. Finanz- und nicht-finanziellen Informationen bezieht und dass er sich nicht auf den gesamten Abschluss der Einheit erstreckt.

18 In jedem Fall enthält der Bericht eine Erklärung, dass die durchgeführten Untersuchungshandlungen weder eine Prüfung noch eine prüferische Durchsicht darstellen und aus diesem Grund kein Prüfungsurteil abgegeben wird; eine Erklärung, dass möglicherweise weitere Sachverhalte hätten festgestellt und über diese hätte berichtet werden können, wenn der Berufsangehörige zusätzliche Untersuchungshandlungen, eine Prüfung oder prüferische Durchsicht durchgeführt hätte, sowie eine Erklärung, dass der Bericht nur an die Parteien gerichtet ist, mit denen die durchzuführenden Untersuchungshandlungen vereinbart wurden. Weitere Berichtsbestandteile sind das Berichtsdatum, die Anschrift sowie die Unterschrift des Berufsangehörigen.

Ein Beispiel für einen Bericht über die festgestellten Tatsachen, der im Zusammenhang mit einem Auftrag zur Durchführung vereinbarter Untersuchungshandlungen bei Finanzinformationen erstattet wird, findet sich auf der Website von EXPERTsuisse.

V.1.5 Haftung

19 Die Haftung für derartige Aufträge wird gemäss Art. 398 Abs. 2 OR geregelt, wonach der Berufsangehörige für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts haftet (vgl. I.6.2.1).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

V.2 Erstellung von Finanzinformationen (Compilation) (PS 930[2])

V.2.1 Einleitung und Anwendungsbereich

20 PS 930 «Erstellung von Finanzinformationen (Compilation)» enthält Grundsätze und Erläuterungen zu den Berufspflichten des sog. Beauftragten bei einem Auftrag zur Erstellung von Finanzinformationen (auch «Compilation» genannt) sowie zu Form und Inhalt des Berichts, den der Beauftragte in Verbindung mit einem solchen Auftrag erstattet. Der Begriff «Beauftragter» bezeichnet in diesem Kontext Berufsangehörige, welche nichtprüferische Aufgaben für einen Kunden erbringen. Er wird in diesem Prüfungsstandard verwendet, um klar zwischen Prüfungs- und Erstellungsaufträgen zu unterscheiden. PS 930 ist auf die Erstellung von Finanzinformationen ausgerichtet. Soweit praktikabel, soll dieser Prüfungsstandard auch bei der Erstellung nicht-finanzieller Informationen herangezogen werden. Bei Aufträgen zu begrenzter Unterstützung bei der Abschlusserstellung (bspw. fachliche Abklärungen; Bereitstellung von Personal) handelt es sich nicht um einen Erstellungsauftrag im Sinne von PS 930.

Obschon als Prüfungsstandard bezeichnet, handelt es sich bei den in PS 930 genannten Erstellungsaufträgen nicht um Prüfungs- oder Reviewaufträge. Der Beauftragte gibt auch keine Zusicherung zu den erstellten Finanzinformationen und den zugrunde liegenden (Buchführungs-)Grundlagen ab. Der aktuell geltende PS 930 setzt den internationalen ISRS 4410 «Engagements to Compile Financial Statements»[3] des IAASB um. Die englische Bezeichnung «International Standard on Related Services» bringt dabei präziser zum Ausdruck, dass es sich hier nicht um eine Assurance-Dienstleistung handelt.

21 Ziel eines Auftrags zur Erstellung von Finanzinformationen ist, dass der Beauftragte Finanzinformationen sammelt, klassiert und zusammenfasst. Dabei werden i.d.R. detaillierte Daten in eine handhabbare und verständliche Form gebracht, ohne dass die Aussagen zu prüfen sind, welche den Informationen zugrunde liegen. Die Verfahren sind nicht darauf angelegt und ermöglichen es auch nicht, dass der Beauftragte über die Finanzinformationen irgendeine Zusicherung gibt. Ein Auftrag zur Erstellung enthält üblicherweise die Erstellung eines Abschlusses (oder von Teilen eines Abschlusses), doch kann es sich auch um das Sammeln, Klassieren und Zusammenfassen sonstiger Finanzinformationen handeln.

22 Bei der Erstellung von Finanzinformationen ist die Abgabe eines Berichts durch den Beauftragten nur zwingend, wenn der Name des Beauftragten in Verbindung mit den von ihm erstellten Finanzinformationen verwendet wird. In der Praxis erstellen Berufsangehörige oft Jahresabschlüsse für ihre Treuhandkunden, insbes. die nach Gesetz vorgesehene Jahresrechnung nach Art. 958 Abs. 2 OR. In vielen Fällen tritt der Beauftragte dabei gegen aussen nicht in Erscheinung, d.h., die Jahresrechnung enthält keinen Hinweis auf den Beauftragten. Gleichwohl ist es möglich, Aufträge zur Erstellung von Jahresabschlüs-

[2] Zukünftige Bezeichnung ISRS-CH 4410, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

[3] Der PS 930 basiert auf der Fassung des ISRS 4410 vom 30. Juni 2003, die zwischenzeitlich vom IAASB überarbeitet wurde. Vom aktuellen ISRS 4410 ist die deutsche Übersetzung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses HWP Bandes pendent.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

sen nach PS 930 auszugestalten und die erstellten Jahresabschlüsse in eine entsprechende Berichterstattung einzubetten. PS 930 muss nur dann befolgt werden, wenn der Berufsangehörige auftragsgemäss einen Bericht abgibt, der sich auf diesen PS bezieht.

V.2.2 Auftragsbedingungen

23 Der Beauftragte muss dafür sorgen, dass mit dem Kunden ein klares Einvernehmen hinsichtlich der Bedingungen des Auftrags besteht. Zu den Themen, die dabei in Betracht zu ziehen sind, gehören:

- Art des Auftrags – einschliesslich des Umstands, dass weder eine Prüfung noch eine Review vorgenommen und deswegen keine Zusicherung gegeben wird;
- Umstand, dass der Auftrag keinerlei Gewähr dafür bietet, dass Fehlaussagen, Rechtsverstösse oder sonstige Unregelmässigkeiten aufgedeckt werden;
- Art der Informationen, welche der Kunde zur Verfügung stellen muss;
- Umstand, dass für die Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen, welche dem Beauftragten zur vollständigen und genauen Erstellung zur Verfügung stehen, die Unternehmensleitung verantwortlich ist;
- Rechnungslegungsnormen, aufgrund deren die Finanzinformationen erstellt werden, sowie der Umstand, dass die Rechnungslegungsnormen im Rahmen der Finanzinformationen angegeben werden (sowie allfällige Abweichungen davon, soweit sie bekannt werden);
- Vorgesehener Verwendungszweck und Empfängerkreis der zu erstellenden Informationen;
- Form des Berichts, welcher über die erstellten Finanzinformationen zu erstatten ist (falls der Name des Beauftragten mit ihnen in Verbindung gebracht werden soll).

Es liegt im Interesse des Unternehmens wie auch des Beauftragten, dass dieser die hauptsächlichen Bedingungen des Auftrags mittels einer Auftragsbestätigung dokumentiert. Ein Beispiel einer Auftragsbestätigung gemäss PS 930 findet sich auf der Website von EXPERTsuisse.

24 Bei der Verwendung von PS 930 sind die Standes- und Berufsregeln sowie die weiteren konkretisierenden Erlasse von EXPERTsuisse einzuhalten (im vorliegenden Fall sind das die Richtlinien zur Weiterbildung). Es sei hier angemerkt, dass die Unabhängigkeit des Beauftragten für die Erstellung von Finanzinformationen kein zwingendes Erfordernis ist, da der Beauftragte bei diesem Erstellungsauftrag keine Zusicherung im Bericht abgibt. Ist der Beauftragte jedoch nicht unabhängig im Sinne der EXPERTsuisse Richtlinien zur Unabhängigkeit (RzU), muss dieser Umstand im Bericht über die Erstellung von Finanzinformationen zum Ausdruck kommen.

V.2.3 Vorgehensweise bei der Erstellung von Finanzinformationen

25 Der Beauftragte muss seine Arbeit vor Arbeitsbeginn planen und mit der Unternehmensleitung abstimmen. Zudem sollte er, bevor er mit seiner Arbeit beginnt, ein generelles Verständnis für die Unternehmenstätigkeit und das Unternehmensumfeld, die anzuwendenden Rechnungslegungsnormen sowie das Geschäftsmodell des Unternehmens erlangen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Der Beauftragte muss jedoch in der Regel weder Befragungen durchführen, um die Verlässlichkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen zu beurteilen, noch hat er interne Kontrollen zu beurteilen oder Sachverhalte und Erklärungen zu überprüfen.

26 Stellt der Beauftragte fest, dass die vom Unternehmen gelieferten Informationen falsch, nicht komplett oder qualitativ unbefriedigend sind, ist er angehalten, die Unternehmensleitung aufzufordern, ihm die fehlenden Informationen nachzuliefern. Sollte sich die Unternehmensleitung weigern, hat der Beauftragte den Auftrag niederzulegen und die Unternehmensleitung über seine Gründe zu informieren.

Der Beauftragte muss die erstellten Informationen insoweit beurteilen, ob sie der Form nach angemessen erscheinen und dem Anschein nach keine wesentlichen Fehlaussagen aufweisen. Fehlaussagen umfassen insbes.:

- Fehler in der Anwendung der angegebenen Rechnungslegungsnormen;
- fehlende Angabe der Rechnungslegungsnormen (und der Abweichungen davon, soweit bekannt geworden);
- fehlende Angabe anderer wesentlicher Sachverhalte, die dem Beauftragten zur Kenntnis gelangt sind.

27 Die angegebenen Rechnungslegungsnormen und bekannt gewordene Abweichungen davon müssen als Bestandteil der Finanzinformationen offengelegt werden. Auswirkungen zu quantifizieren, ist nicht erforderlich.

Gelangen dem Beauftragten wesentliche Fehlaussagen zur Kenntnis, muss er sich mit dem Unternehmen auf angemessene Korrekturen einigen. Werden solche nicht vorgenommen und hält der Beauftragte die Finanzinformationen für irreführend, muss er vom Mandat zurücktreten.

28 Abschliessend hat der Beauftragte von der Unternehmensleitung eine Erklärung ihrer Verantwortung dafür zu erlangen, dass die Finanzinformationen angemessen dargestellt sind und dass sie diese genehmigt. Die Anerkennung kann in Form von Erklärungen der Unternehmensleitung erfolgen, welche beinhalten, dass die zugrunde liegenden buchhalterischen Daten genau und vollständig sind und dass dem Beauftragten alle relevanten und wesentlichen Informationen zur Kenntnis gebracht worden sind. Eine derartige Vollständigkeitserklärung ist den spezifischen Gegebenheiten und Modalitäten des Auftrags anzupassen und könnte bspw. die Form des in Abschnitt V.2.4. dargestellten Musters annehmen.

V.2.4 Muster einer Vollständigkeitserklärung

29 Das folgende Muster einer Vollständigkeitserklärung kann ganz generell, jedoch auch im Kontext von Erstellungsaufträgen nach PS 930, Anwendung finden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Muster Vollständigkeitserklärung für Buchhaltungsmandate

An die: Treuhand AG
Musterstrasse 12
4711 Musterdorf

Jahresrechnung: 20XX
Abschlussdatum: 31. Dezember 20XX
Gesellschaft: Muster AG, 9999 Musterhausen

Die vorliegende Vollständigkeitserklärung geben wir Ihnen im Zusammenhang mit den Ihnen übertragenen Buchführungs- oder Jahresabschlussarbeiten (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Muster AG, 9999 Musterhausen, für das am 31. Dezember 20XX abgeschlossene Geschäftsjahr ab.

Wir anerkennen die Verantwortung des Verwaltungsrats bzw. der Geschäftsführung für die Jahresrechnung.

Wir bestätigen Ihnen hiermit nach bestem Wissen Folgendes:
Wir haben Ihnen alle zur Buchführung und/oder Erstellung des Jahresabschlusses notwendigen Informationen sowie sämtliche Aufzeichnungen der Buchhaltung, Belege und Geschäftskorrespondenzen zur Verfügung gestellt. Die zur Verfügung gestellten Informationen sind zudem korrekt. Wir haben der Treuhand AG sämtliche nahestehenden Personen sowie Transaktionen mit nahestehenden Personen bekannt gegeben. Sämtliche Transaktionen mit nahestehenden Personen sind zu marktüblichen Bedingungen erfolgt.

Wir anerkennen, dass die Treuhand AG die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aufgrund unserer Informationen und Instruktionen durchgeführt und selbst keine detaillierte Überprüfung analog der Tätigkeit einer Revisionsstelle vorgenommen hat. Wir bestätigen weiter, dass wir alle gegenwärtigen Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten (Garantien, Bürgschaften und vergleichbare Erklärungen gegenüber Dritten) gegenüber der Treuhand AG offengelegt haben.

Die Gesellschaft hat alle vertraglichen Vereinbarungen und gesetzlichen Vorschriften eingehalten, deren Nicht-Einhaltung eine Auswirkung auf die Jahresrechnung hätte. Uns sind keine gesetzes- oder vertragswidrigen Verhaltensweisen von Mitgliedern des Verwaltungsrats oder von Mitarbeitenden bekannt.

Wir haben keine Pläne oder Absichten und es sind uns keine Ereignisse bekannt, die erheblichen Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung ihrer Tätigkeit (Going Concern) aufwerfen.

Die Gesellschaft ist nachweislich Verfügungsberechtigte aller aktivierten Vermögenswerte. Auf diesen liegen keine anderen Belastungen als die in der Jahresrechnung offengelegten.

Sämtliche wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind gegenüber der Treuhand AG offengelegt worden.

Ansprüche aus Rechtsstreitigkeiten oder anderen Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Jahresrechnung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, bestanden nicht/sind in der Beilage aufgeführt.

Wir haben Ihnen gegenüber sämtliche Kreditvereinbarungen offengelegt. Die entsprechenden Bedingungen waren am Bilanzstichtag – und sind zum Zeitpunkt dieser Vollständigkeitserklärung – eingehalten.

Muster AG
Unterschriften der zuständigen Person(en) gemäss Art. 958 Abs. 3 OR

Ort und Datum: _____ _____ _____
Brigitte Beispiel Max Muster

Beilage(n):
Unterzeichnetes Exemplar der Jahresrechnung
Ggf. weitere

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

V.2.5 Berichterstattung zur Erstellung von Finanzinformationen

30 Berichte über die Erstellung von Finanzinformationen müssen Folgendes enthalten:

- Überschrift;
- Adressat;
- Feststellung, dass der Auftrag in Übereinstimmung mit PS 930 ausgeführt wurde (sofern zutreffend);
- ggf. Feststellung, dass der Beauftragte nicht vom Unternehmen unabhängig ist;
- Bezeichnung der Finanzinformationen und Feststellung, dass deren Grundlage diejenigen Informationen sind, welche die Unternehmensleitung zur Verfügung gestellt hat;
- Feststellung, dass die Unternehmensleitung für die vom Beauftragten erstellten Finanzinformationen verantwortlich ist;
- Feststellung, dass weder eine Prüfung noch eine Review vorgenommen wurde und deswegen über die Finanzinformationen keine Zusicherung gegeben wird;
- ggf. zusätzlicher Absatz, worin auf wesentliche – in den Finanzinformationen angegebene – Abweichungen von den angegebenen Rechnungslegungsnormen aufmerksam gemacht wird;
- Berichtsdatum;
- Name und Domizil des Beauftragten; sowie
- Unterschrift des Beauftragten.

Es kann angemessen sein, dass der Beauftragte im Bericht auf den speziellen Zweck oder Empfänger Bezug nimmt, für den die Informationen erstellt worden sind. Hinzufügen kann er auch eine Feststellung, die dafür sorgt, dass die Informationen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

31 Die vom Beauftragten erstellten Finanzinformationen müssen einen Vermerk enthalten wie «Der mit der Erstellung Beauftragte hat keine Prüfung oder Review vorgenommen», «Siehe Bericht über die Erstellung (Compilation)» oder ähnlich. Der Vermerk wird dabei entweder auf jeder einzelnen Seite oder auf dem Deckblatt der Finanzinformationen angebracht.

PS 930 enthält zwei Beispiele eines Berichts über die Erstellung von Finanzinformationen, welche auf der Website von EXPERTsuisse zu finden sind.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

V.3 Comfort Letters

V.3.1 Allgemeines

V.3.1.1 Definition

32 Der Comfort Letter bei Kapitalmarkttransaktionen ist ein an den Emittenten und die transaktionsbegleitenden Banken gerichtetes Schreiben des Wirtschaftsprüfers, das im Zusammenhang mit einem Wertpapierprospekt abgegeben wird. Er enthält Aussagen zu Abschlüssen und anderen Finanzzahlen des Emittenten und beschreibt die in diesem Zusammenhang durchgeführten Prüfungshandlungen und -ergebnisse.

V.3.1.2 Anwendungsbereich

33 Ein Comfort Letter wird auf Verlangen der transaktionsbegleitenden Banken ausgestellt, ist nicht im Gesetz oder den Regelwerken der Börsen vorgeschrieben und wird nicht im Prospekt offengelegt. Banken verlangen einen Comfort Letter vor allem in Kapitalmarkttransaktionen, bei denen Beteiligungsrechte oder Anleihen öffentlich angeboten und/oder an einer Börse zum Handel zugelassen werden. Zu diesem Zweck wird ein Prospekt erstellt. Sind Beteiligungsrechte Gegenstand einer Transaktion, ist ein Comfort Letter die Regel. Bei Anleihen ist die Praxis gemischt: Insbes. bei Anleihen ohne Wandelrecht (Straight Bonds) sowie bei kleineren Emissionen und Transaktionen ohne Auslandsbezug wird je nach Bonität des Emittenten und/oder zeitlicher Nähe der Transaktion zur Veröffentlichung des letzten geprüften Abschlusses zuweilen auf einen Comfort Letter verzichtet. Ob in einer Transaktion ein Comfort Letter abgegeben werden soll oder nicht, hängt primär davon ab, ob die internen Richtlinien der beteiligten Banken einen Comfort Letter für eine Transaktion verlangen, ist aber auch Verhandlungssache zwischen Emittent und Banken. Soll ein Comfort Letter beigebracht werden, wird dies üblicherweise als Bedingung in der Transaktionsvereinbarung zwischen Banken und Emittent (bspw. Underwriting Agreement oder Bond Purchase Agreement) festgehalten.

V.3.1.3 Funktion und Bedeutung

34 Die transaktionsbegleitenden Banken wirken in wesentlicher und umfassender Weise bei der Prospekterstellung mit. Sie übernehmen damit eine Mitverantwortung für den Prospekt mit entsprechender möglicher Haftungsfolge, falls er unvollständig oder fehlerhaft ist. Im Streitfall wird eine Bank deshalb den Gegenbeweis antreten, dass sie für einen Prospektfehler nicht verantwortlich gemacht werden kann, weil sie die nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewandt habe. Deshalb führen Banken im Vorfeld einer Kapitalmarkttransaktion eine sogenannte Due Diligence beim Emittenten durch, um die Prospektvollständigkeit und -richtigkeit zu verifizieren. Deren Inhalt und Umfang hängen vom Emittenten und der Art der Kapitalmarkttransaktion ab. Der Bereich Finanzen gehört – nebst den Bereichen Recht und Steuern – regelmässig dazu. Das Einholen eines Comfort Letter stellt jedoch nur einen Teil der finanziellen Due Diligence dar. Aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann sich eine Bank zwar grundsätzlich auf die inhaltliche Richtigkeit des Comfort Letter verlassen, sofern keine gegenteiligen Anzeichen bestehen. Eine andere Frage ist aber, ob die Einholung eines Comfort Letter eine genügende finanzielle Due Diligence darstellt; denn die Verantwortung für das Finanz- und Rechnungswesen liegt bei Organen, die dafür gemäss anwendbarem

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Gesetz verantwortlich sind. Bei einer Aktiengesellschaft nach OR ist dies der Verwaltungsrat. Die Ausgestaltung des Finanz- und Rechnungswesens im Detail sowie dessen Umsetzung wird jedoch regelmässig an das Management übertragen. Entsprechend muss sich die Due Diligence einer Bank in diesem Punkt primär auf diese richten. Der Comfort Letter soll es einer Bank ermöglichen, die von den Vertretern des Emittenten erhaltenen Informationen zu überprüfen, und nicht die selbstständige Informationsbeschaffung ersetzen. Eigene Due-Diligence-Handlungen der Banken sind auch deshalb geboten, weil die Aussagen eines Wirtschaftsprüfers im Comfort Letter zu ungeprüften Finanzinformationen sehr limitiert sind im Vergleich zu einem Prüfungsurteil, das im Rahmen einer Abschlussprüfung abgegeben wird. Ein Comfort Letter kann kein Ersatz, sondern nur ein Teil einer finanziellen Due Diligence der Banken sein.

Im Rahmen einer Kapitalmarkttransaktion ist der Wirtschaftsprüfer einerseits durch die Abgabe eines Comfort Letter und andererseits aufgrund der Offenlegung seiner Prüfungsberichte zu Finanzzahlen im Prospekt involviert. Bei Letzteren handelt es sich um bereits früher abgegebene Berichte (bspw. Berichte der Revisionsstelle zu Konzern- und Einzelabschlüssen) sowie um Berichte, die eigens für den Prospekt erstellt werden (bspw. Berichte zu Pro-forma-, kombinierten oder zu Carve-out-Finanzinformationen). Diese Offenlegung erfolgt zusammen mit dem jeweiligen Abschluss entweder durch Wiedergabe im Prospektanhang (den sog. «F-Pages») oder, sofern bereits veröffentlicht, durch entsprechenden Verweis (sog. Incorporation by Reference). Welche Berichte und Abschlüsse dies im Einzelfall sind, hängt von den massgebenden Offenlegungsvorschriften ab (z.B. in den Anhängen zum FIDLEV).

Comfort Letters und Berichte des Wirtschaftsprüfers unterscheiden sich in zwei wesentlichen Punkten: Im Gegensatz zu den offenlegungspflichtigen Prüfungsberichten wird der Comfort Letter nicht im Prospekt abgedruckt, sondern nur gegenüber den Banken sowie dem Emittenten abgegeben. Ausserdem soll der Comfort Letter gerade die Finanzinformationen abdecken, welche die Prüfungsberichte im Prospekt nicht erfassen.

V.3.1.4 Regelwerke für Comfort Letters

35 Für die Prüfung (Audit) und prüferische Durchsicht (Review) sowie andere betriebswirtschaftliche Prüfungen bestehen ausführliche Regelwerke. Diese werden von den Berufsverbänden vorgegeben und sind von ihren Mitgliedern zwingend zu befolgen. Die fachlichen Verlautbarungen von EXPERTsuisse enthalten keinen Standard für Comfort Letters. Gleiches gilt für die IAASB. Die schweizerischen Revisionsunternehmen haben deshalb je ihre eigenen Comfort Letters entwickelt, die sich an bestehenden Regelwerken anlehnen, insbes. am AU-C Section 920, Letters for Underwriters and Certain Other Requesting Parties, dem American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) und dem Handbuch der International Capital Market Association (ICMA) als internationaler Branchenverband für Kapitalmarktteilnehmer. Berufsverbände der Wirtschaftsprüfer erklären Standards für ihre Mitglieder regelmässig als verbindlich. Solche Standesregeln haben jedoch keinen Rechtsnormcharakter. In zivilrechtlichen Haftungsfällen werden sie aber zur Konkretisierung des Sorgfaltsbegriffes herangezogen, indem eine Abweichung von Richtlinien eines Fachverbandes als Sorgfaltsverstoss gewertet werden kann.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deshalb darf ein Wirtschaftsprüfer nicht von einem Comfort-Letter-Standard abweichen, auch nicht auf Verlangen der Banken oder des Emittenten.

V.3.1.5 Rechtsbeziehungen

36 Der Comfort Letter wird normalerweise von der Revisionsstelle des Emittenten abgegeben. Der Grund dafür ist, dass nur diese infolge ihrer Prüfungserfahrung mit dem Emittenten dessen Rechnungswesen genügend kennt. Die Abgabe eines Comfort Letter durch die Revisionsstelle ist jedoch weder gesetzlich noch durch Selbstregulierungserlasse vorgeschrieben. Die entsprechenden Arbeiten erfolgen deshalb nicht in der Eigenschaft als Organ, sondern auf rein vertraglicher Basis. Dieser Vertrag ist im schweizerischen Recht als Auftrag nach Art. 394 ff. OR zu qualifizieren (vgl. I.6.2.1). In jedem Fall ist eine durchgeführte Prüfung eines Abschlusses oder prüferische Durchsicht eines Zwischenabschlusses des Emittenten Bedingung für die Abgabe eines Comfort Letter, damit der Wirtschaftsprüfer genügend Kenntnisse über den Emittenten sowie dessen Prozess zur Erstellung von Finanzinformationen hat, um den formellen Zahlenabgleich bzw. die Arbeiten für die Folgeperiode durchzuführen.

Während unter dem ICMA-Standard die Banken einen sog. Arrangement Letter mitunterzeichnen, der zusätzlich oder anstelle einer Auftragsbestätigung mit dem Kunden unterzeichnet wird, sieht AU-C 920 eine solche Mitunterzeichnung nicht vor. Entsprechend unterschiedlich ist die Praxis in der Schweiz.

Sofern die Banken den Arrangement Letter mitunterzeichnen, besteht auch zwischen ihr und dem Wirtschaftsprüfer ein Vertragsverhältnis. Unterzeichnet sie gegenüber dem Wirtschaftsprüfer ein separates Dokument (sog. Due Diligence Representation Letter) oder gar keins, stellt sich die Frage, wie das Rechtsverhältnis zu qualifizieren ist. Möglich sind ein impliziter Auftrag oder, wenn ein solcher aufgrund der Umstände nicht vorliegt, ein Vertrag zugunsten Dritter oder mit Schutzwirkung zugunsten Dritter.

Die wichtigsten Punkte, die schriftlich festgehalten werden sollten, sind:
- Aufgaben des Wirtschaftsprüfers, insbes. Beschreibung des Leistungsgegenstands und Abgabetermin(e);
- Aufgaben des Emittenten und der Bank;
- Bestätigung der Bank, eine angemessene Due Diligence durchzuführen;
- Festhalten der limitierten Natur der Prüfungshandlungen;
- Verwendungsbereich des Comfort Letter in sachlicher und geografischer Hinsicht;
- Entbindung des Wirtschaftsprüfers von seiner Geheimnispflicht gegenüber den Banken und deren Beratern;
- anwendbares Recht und Gerichtsstand.

V.3.1.6 Inhalt

V.3.1.6.1 Grundsätzliches

37 Ein Comfort Letter lässt sich in folgende Abschnitte aufteilen:
- Adressaten, Datum und Betreff;
- Verweis auf im Prospekt offengelegte oder referenzierte Abschlüsse und dazugehörige Prüfungsberichte;
- Bezugnahme auf den Auftrag und die Due Diligence der Bank;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Aussage zur Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers;
- Aussagen zur Folgeperiode (Change Period, zum Begriff, siehe V.3.1.6.6.1);
- formeller Zahlenabgleich (Tick Marking, (zum Begriff, siehe V.3.1.7);
- Verwendungsbeschränkung (sachlich und geografisch).

Diese Gliederung entspricht einem Comfort Letter, der sich an AU-C 920 anlehnt. Je nach Comfort-Letter-Standard und konkreter Transaktion können bestimmte Punkte wegfallen, oder es kommen weitere Punkte hinzu.

Den grössten Einfluss auf den Inhalt des Comfort Letter und die Arbeiten des Wirtschaftsprüfers haben die Finanzzahlen des Emittenten. Dabei geht es zum einen darum, welche Finanzinformationen im Prospekt offengelegt werden, was von den anwendbaren Prospektvorschriften (z.B. in den Anhängen zum FIDLEV), aber auch von Marketing-Überlegungen abhängt. Zum anderen ist von Bedeutung, welche Finanzzahlen der Emittent nebst den ohnehin verlangten Jahres- und allenfalls verlangten Halbjahresabschlüssen zur Verfügung stellen kann; dies ist eine Frage der Leistungsfähigkeit des Rechnungswesens des jeweiligen Emittenten.

V.3.1.6.2 Adressaten und Datum

38 Adressaten des Comfort Letter sind der Emittent und die transaktionsbegleitenden Banken. Begleiten mehrere Banken eine Transaktion, wird der Comfort Letter je nach Situation an alle Banken adressiert oder an eine oder mehrere Lead-Banken als Stellvertreter des Bankenkonsortiums. Zuweilen wird auch eine Adressierung an weitere Parteien verlangt, bspw. an den Sicherheitsgeber bei garantierten Anleihen.

Der Comfort Letter wird auf den Tag seiner Abgabe datiert und abgegeben. Das Abgabedatum ist in der Regel das Prospektdatum, darf aber nicht früher sein, da vorher keine Prospekthaftung für die Banken besteht. Häufig möchten die Banken auf das Datum, an dem der Preis der Wertpapiere festgelegt wird (Pricing Date) oder auf den Abschlusstag der Transaktion (Closing Date) nochmals einen Comfort Letter, wobei bei erneuter Ausstellung oft auch ein Schreiben mit einem verkürzten Format verwendet wird, ein sog. Bring Down Letter (siehe dazu Abschnitt V.3.2.6).

V.3.1.6.3 Verweis auf im Prospekt offengelegte oder referenzierte Abschlüsse und dazugehörige Prüfungsberichte

39 Im einleitenden Abschnitt werden die im Prospekt in den F-Pages enthaltenen oder durch Referenzierung aufgenommenen und vom Wirtschaftsprüfer geprüften Abschlüsse genannt sowie die Tatsache, dass der Wirtschaftsprüfer darüber Bericht erstattet hat. Dies sind primär die von der Revisionsstelle geprüften Konzern- und Einzelabschlüsse vergangener Geschäftsjahre. Infrage kommen aber auch Zwischenabschlüsse des laufenden Geschäftsjahres, die der Wirtschaftsprüfer bereits prüferisch durchgesehen hat, sowie Abschlüsse, die für Prospektzwecke erstellt werden und für die ebenfalls ein Bericht des Wirtschaftsprüfers im Prospekt abgedruckt werden muss, bspw. Pro-forma-, Carve-out- und kombinierte Finanzinformationen. Kein Bezug sollte jedoch auf Abschlüsse genommen werden, für die der Wirtschaftsprüfer keinen Bericht abgegeben hat.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Dieser Verweis ist lediglich informativer Art. Es sollte damit keine materielle Aussage zu den durch diese Abschlüsse vermittelten Informationen oder dem Ergebnis der Prüfungen gemacht werden, indem bspw. der Prüfungsbericht wiederholt wird. Schliesslich sollte der Comfort Letter auch einen Hinweis enthalten, dass der Wirtschaftsprüfer keinen Abschluss mit einem späteren Stichtag als den letzten im Comfort Letter erwähnten Abschluss geprüft hat. Sofern der Prospekt in den F-Pages Abschlüsse enthält, die nicht geprüft worden sind, wird auf diesen Umstand entsprechend hingewiesen.

V.3.1.6.4 Bezugnahme auf Auftrag und Due Diligence der Bank

40 Sofern ein Arrangement Letter von den Banken unterzeichnet wird oder sie eine separate Due Diligence Bestätigung gegenüber dem Wirtschaftsprüfer abgeben, sollte dies im Comfort Letter erwähnt werden.

V.3.1.6.5 Aussage zur Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers

41 Die Unabhängigkeit wird normalerweise bezüglich der Unabhängigkeitsvorschriften bestätigt, die im Rahmen der Abschlussprüfung für den betroffenen Emittenten zur Anwendung kommen, und/oder jenen des Berufsstandes, welchem der Wirtschaftsprüfer angehört.

V.3.1.6.6 Aussagen zur Folgeperiode

V.3.1.6.6.1 Allgemeines

42 Die Folgeperiode (Change Period) umfasst den Zeitraum, der am Tag nach dem letzten geprüften Bilanzstichtag beginnt und wenige Tage vor dem Abgabedatum des Comfort Letter endet (auch Cut-Off-Date genannt).

In der Regel ist der letzte verfügbare geprüfte Abschluss die Jahresrechnung mit einem Prüfungsurteil der Revisionsstelle. Sofern der Emittent nach dem letzten geprüften Abschluss einen Zwischenabschluss erstellt und der Wirtschaftsprüfer diesen prüferisch durchsieht, ist dieser neuere Bilanzstichtag für den Beginn der Folgeperiode massgebend.

Die Banken haben ein verständliches Interesse, dass das Cut-Off-Date möglichst nahe am Datum des Comfort Letter liegt. Andererseits muss der Emittent genügend Zeit haben, die erforderlichen Daten aufzubereiten, und der Wirtschaftsprüfer genügend Zeit, seine Prüfungshandlungen sorgfältig durchzuführen. Je nach Ergebnis der Prüfungshandlungen ergibt sich ausserdem für die Banken weiterer Handlungsbedarf. Diese Faktoren führen dazu, dass das Cut-Off-Date auf zwei bis fünf Arbeitstage vor dem Abgabedatum des Comfort Letter fixiert wird.

43 Die möglichen Prüfungshandlungen des Wirtschaftsprüfers für die Folgeperiode umfassen einmal das Lesen von Sitzungsprotokollen. Je nach Leistungsfähigkeit des Rechnungswesens des Emittenten kommen für die einzelnen Zeitabschnitte die prüferische Durchsicht von Zwischenabschlüssen, die Durchsicht von Monatsabschlüssen und (oder nur) Befragungen auf das Cut-Off-Date hin infrage. Diese Prüfungshandlungen stellen weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit eine Abschlussprüfung oder – mit Ausnahme der Prüfungshandlungen gemäss Abschnitt V.3.1.6.6.3 und V.3.1.6.6.4 – eine prüferische Durchsicht dar.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Bei der Festlegung des Umfangs der möglichen Prüfungshandlungen kann der Wirtschaftsprüfer die Banken aufgrund seines Wissens über den Emittenten durchaus unterstützen. Der Entscheid aber, welche Prüfungshandlungen der Wirtschaftsprüfer im Einzelfall bezüglich ungeprüfter Finanzinformationen durchführen soll und welche weiteren Prüfungshandlungen nötig sind, obliegt den Banken. Gleiches gilt für die Beurteilung, ob diese Prüfungshandlungen für die Zwecke der Banken genügend sind. Der Umstand, dass die Banken Teile der Prüfungshandlungen durch den Wirtschaftsprüfer ausführen lassen, ändert nichts daran, dass es eine Due Diligence der Banken (und nicht des Wirtschaftsprüfers) ist. Der Wirtschaftsprüfer kann nicht beurteilen, was eine angemessene Due Diligence für die Banken bedeutet, und sollte deshalb auch keine diesbezügliche Zusicherung abgeben.

Die Verantwortung des Wirtschaftsprüfers besteht in der sorgfältigen Durchführung der Prüfungshandlungen. Damit er dies tun kann, ist es unabdingbar, dass er genügend Wissen über das Rechnungswesen und das interne Kontrollsystem des Emittenten hat, und zwar sowohl bezüglich der Erstellung von Jahres- als auch von Zwischenabschlüssen. Dieses Wissen eignet er sich normalerweise im Rahmen der Abschlussprüfung an. Sofern der Emittent seit der letzten Prüfung wesentliche Veränderungen in diesen Bereichen vorgenommen hat, ergibt sich für den Wirtschaftsprüfer zusätzlicher Handlungsbedarf.

V.3.1.6.6.2 Lesen von Sitzungsprotokollen

44 Der Wirtschaftsprüfer liest die Protokolle von Organen und Gremien des Emittenten für die Versammlungen und Sitzungen, die während der Folgeperiode stattfinden. Normalerweise betrifft dies Versammlungen der Aktionäre, Sitzungen des Verwaltungsrats und einzelner seiner Ausschüsse (insbes. des Audit Committee) sowie der Geschäftsleitung. In bestimmten Fällen werden zusätzlich oder anstelle der Protokolle des Emittenten solche anderer Gesellschaften gelesen, bspw. diejenigen des Sicherheitsgebers, wenn eine Muttergesellschaft die Anleihe einer Tochtergesellschaft garantiert. Der Entscheid, welche Protokolle gelesen werden sollen, liegt bei der Bank.

Liegen für bestimmte Sitzungen keine Protokolle oder nur Protokolle in Entwurfsform vor, wird dieser Umstand im Comfort Letter entsprechend festgehalten. Trotzdem sollte der Wirtschaftsprüfer solche Entwürfe lesen bzw. bei deren Fehlen die Sitzungsagenda verlangen und nach den wesentlichen Inhalten der betroffenen Sitzungen fragen sowie den Emittenten rechtzeitig zur Erstellung eines Protokolls auffordern und allenfalls die Banken benachrichtigen. Es empfiehlt sich deshalb, dass der Wirtschaftsprüfer die Verfügbarkeit von Protokollen zu Beginn des Prozesses abklärt.

Der Zweck des Lesens der Protokolle besteht darin, dass der Wirtschaftsprüfer mögliche Anhaltspunkte findet, die während der Folgeperiode Auswirkungen auf diejenigen Finanzzahlen haben können, die Gegenstand des Comfort Letter sind. Ob der Comfort Letter eine eigenständige Aussage über die Ergebnisse der Protokolldurchsicht enthält, hängt vom jeweils verwendeten Comfort-Letter-Regelwerk ab.

V.3.1.6.6.3 Prüferische Durchsicht von Zwischenabschlüssen

45 Falls der Emittent in der Folgeperiode einen Zwischenabschluss in Form eines Quartals- oder Halbjahresabschlusses erstellt, haben die Banken zusammen mit dem Emittenten

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

zu entscheiden, ob der Wirtschaftsprüfer diesen als Teil der Comfort-Letter-Prozeduren prüferisch durchsehen soll. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Zwischenabschluss rechtzeitig vorliegt und qualitativ die Anforderungen der vom Emittenten angewendeten Rechnungslegungsgrundsätze erfüllt (bspw. IAS 34). Erfüllt der Zwischenabschluss diese Anforderungen nicht, so kann er den Prüfungshandlungen für Monatsabschlüsse gemäss Abschnitt V.3.1.6.6.4 unterzogen werden, sofern er die diesbezüglichen Anforderungen erfüllt und kein neuerer Monatsabschluss vorliegt. Gleiches gilt, wenn die Banken keine prüferische Durchsicht wünschen.

Die Durchführung einer Review eines Zwischenabschlusses, als Teil der Comfort-Letter-Prozeduren erfolgt nach den massgebenden Standards für die prüferische Durchsicht, z.B. ISRE 2410. Anstatt aber einen separaten Bericht darüber abzugeben, wird das Ergebnis der Review als Change Period Comfort im Comfort Letter festgehalten. Die entsprechende Aussage bezieht sich auf den Zwischenabschluss als Ganzes in Form einer negativen Zusicherung.

Stellt der Wirtschaftsprüfer über den Zwischenabschluss einen separaten Bericht aus, enthält der Comfort Letter keine negative Zusicherung zu diesem Abschluss. Vielmehr wird in der Einleitung des Comfort Letter auf den Zwischenabschluss und den dazugehörigen Bericht verwiesen. Ist eine Offenlegung des Berichts im Prospekt nicht vorgeschrieben, bezieht der Wirtschaftsprüfer bei seinem Entscheid, ob er einer solchen zustimmen will, auch den Haftungspunkt mit ein. Wird der Bericht nicht im Prospekt abgedruckt, wird er dem Comfort Letter beigelegt. In diesem Fall hat der Wirtschaftsprüfer sicherzustellen, dass der Prospekt keinen Hinweis auf die durchgeführte Review enthält.

Die Review eines Zwischenabschlusses führt dazu, dass die Folgeperiode erst einen Tag nach dem Bilanzstichtag dieses Zwischenabschlusses beginnt und nicht bereits nach demjenigen des letzten geprüften Jahresabschlusses. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Review im Zusammenhang mit der Erstellung eines Comfort Letter oder bereits früher durchgeführt worden ist.

V.3.1.6.6.4 Prüfungshandlungen im Zusammenhang mit Monatsabschlüssen

46 Bestimmte Emittenten erstellen monatlich Abschlüsse. Diese unterscheiden sich von einem Zwischenabschluss normalerweise dadurch, dass gewisse Bestandteile fehlen, insbes. der Anhang, und dass sie mit weniger Aufwand erstellt und deshalb auch nicht in den F-Pages des Prospekts offengelegt werden. Die gängigen Comfort-Letter-Regelwerke sehen die Möglichkeit vor, dass der Wirtschaftsprüfer den letzten verfügbaren Monatsabschluss des laufenden Jahres mit Vergleichszahlen des Vorjahres liest und die beim Emittenten für das Rechnungswesen verantwortlichen Personen befragt, ob bei der Erstellung dieser Monatsabschlüsse im Wesentlichen die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze angewandt worden sind wie bei der Erstellung des letzten geprüften Jahresabschlusses.

Ist dieses Qualitätskriterium nicht erfüllt oder besteht der Monatsabschluss nicht mindestens aus einer zusammengefassten Bilanz und Erfolgsrechnung oder fehlen die Vorjahreszahlen, kann der Wirtschaftsprüfer die Prüfungshandlungen nicht durchführen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

und auch keinen entsprechenden Comfort Letter oder nur einen eingeschränkten Comfort Letter geben. Es kommen nur die Befragungen auf das Cut-Off-Date gemäss Abschnitt V.3.1.6.6.5 infrage.

Die Prozeduren gehen im Vergleich zu einer prüferischen Durchsicht erheblich weniger weit. Sie beschränken sich auf ein Lesen der Monatsabschlüsse sowie eine Befragung hinsichtlich des Erstellungsprozesses und werden im Comfort Letter festgehalten. Deshalb kann der Wirtschaftsprüfer auch keine Aussage zum Monatsabschluss als Ganzes oder eine allgemeine Aussage zur finanziellen Situation des Emittenten machen, sondern nur zu einzelnen Finanzzahlen. Die Aussage erfolgt grundsätzlich in Form einer negativen Zusicherung (negative assurance, zur Ausnahme, siehe unten Abschnitt V.3.1.6.6.6).

47 Welche Zahlen Gegenstand des Comfort Letter sind, legen die Banken in Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit des Rechnungswesens des Emittenten fest. Typisch sind folgende Grössen, wobei mit Ausnahme des Aktienkapitals normalerweise nur nach einer ungünstigen Veränderung gesucht wird, d.h. entweder einer Zunahme oder Abnahme:

- Bilanz: Veränderung des Aktienkapitals, Erhöhung des langfristigen oder kurzfristigen Fremdkapitals und Abnahme der kurzfristigen oder langfristigen Aktiven und des Eigenkapitals. Die Veränderung wird durch einen Vergleich der jeweiligen Werte per Stichtag der letzten geprüften oder prüferisch durchgesehenen Bilanz und per Tag des letzten verfügbaren Monatsabschlusses festgestellt.
- Erfolgsrechnung: Abnahme des Umsatzes oder Gewinns und Zunahme der Ausgaben. Die Veränderung wird für den Zeitraum nach dem letzten geprüften oder prüferisch durchgesehenen Abschluss bis zum Bilanzstichtag des letzten verfügbaren Monatsabschlusses im Vergleich zur entsprechenden Periode im Vorjahr festgestellt.

Bei Emittenten, die sowohl einen Einzel- als auch einen konsolidierten Abschluss erstellen, werden in der Regel die konsolidierten Zahlen verwendet.

Stellt der Wirtschaftsprüfer eine negative Veränderung in einer oder mehreren Grössen fest, so erwähnt er diese im Comfort Letter, indem er die entsprechenden aktuellen Werte und die Vergleichswerte aufführt. Der Comfort Letter beschreibt allerdings nicht die Gründe für eine Veränderung; diese haben die Banken direkt beim Emittenten in Erfahrung zu bringen. Ebenso sollte sich die Berichterstattung über Veränderungen nicht auf «wesentliche» Zu- oder Abnahmen beschränken, da der Entscheid, ob eine Veränderung wesentlich ist und im Prospekt offengelegt werden sollte, von den Banken zu treffen ist.

V.3.1.6.6.5 Befragungen auf das Cut-Off-Date

48 Bezüglich des Zeitraumes, für den weder Zwischen- noch Monatsabschlüsse vorhanden sind, beschränken sich die Prüfungshandlungen des Wirtschaftsprüfers auf Befragungen der für das Rechnungswesen des Emittenten verantwortlichen Personen. Die Befragungen beziehen sich allerdings nicht auf die gesamte Finanzsituation des Emittenten, sondern nur auf einzelne Zahlen der Bilanz und Erfolgsrechnung, die wiederum von den Banken in Abhängigkeit von der Fähigkeit des Rechnungswesens des Emittenten bestimmt werden. Dies bedeutet insbes., dass die befragten Personen aktuelle und verlässliche Informationen hinsichtlich der betroffenen Finanzzahlen haben müssen, die eine

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Quantifizierung von Veränderungen auf das Cut-Off-Date erlaubt. Ansonsten ist eine verlässliche Aussage gegenüber dem Wirtschaftsprüfer nicht möglich. Der Wirtschaftsprüfer muss sich deshalb in jedem Fall überlegen, ob die erhaltenen Informationen eine genügende Grundlage für seine Aussage bilden, und kommt möglicherweise zum Schluss, dass eine Aussage nicht möglich ist.

Wie bei den Prüfungshandlungen im Zusammenhang mit einem Monatsabschluss gemäss Abschnitt V.3.1.6.6.4 sind die Aussagen des Wirtschaftsprüfers zum Ergebnis der Befragungen auf das Cut-Off-Date im Comfort Letter auf einzelne Finanzzahlen limitiert und erfolgen grundsätzlich in Form einer negativen Zusicherung (zur Ausnahme, siehe unten Abschnitt V.3.1.6.6.6). Die Ausführungen bezüglich Berichterstattung bei festgestellten Veränderungen gelten ebenfalls. Aufgrund der im vorangehenden Absatz dargelegten Gründe ist es jedoch möglich, dass der Comfort Letter nicht so umfassend ist wie derjenige für den Zeitraum mit verfügbaren Monatsabschlüssen, da ein Emittent nicht in der Lage ist, eine Bilanz und Erfolgsrechnung unter dem Monat zu erstellen.

V.3.1.6.6.6 135-Tage-Regel

49 Verschiedene Comfort-Letter-Regelwerke, insbes. AU-C 920 der AICPA, sehen vor, dass ein Wirtschaftsprüfer keine negative Zusicherung für die Folgeperiode mehr abgeben darf, wenn seit dem Stichtag der letzten geprüften oder prüferisch durchgesehenen Bilanz 135 Tage oder mehr verstrichen sind. In einem solchen Fall berichtet der Wirtschaftsprüfer im Comfort Letter über das Ergebnis jeder einzelnen Prüfungshandlung nach den Grundsätzen von PS 920[4] «Vereinbarte Prüfungshandlungen bezüglich Finanzinformationen» über die Feststellungen zum Sachverhalt (Factual Findings).

Obwohl die 135-Tage-Regel den Banken eigentlich bekannt ist, empfiehlt es sich, dass der Wirtschaftsprüfer die Banken im konkreten Fall darauf aufmerksam macht, wenn er die Anwendbarkeit dieser Regel aufgrund des Transaktionszeitplanes als möglich erachtet.

Der Comfort Letter der ICMA kennt die 135-Tage-Regel nicht explizit. Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine negative Zusicherung für eine beliebig lange Folgeperiode angebracht ist. Es versteht sich von selbst, dass die Verlässlichkeit einzelner verfügbarer Finanzzahlen und der Aussagen von Personen zu Veränderungen von Finanzzahlen abnimmt, je länger der letzte geprüfte oder prüferisch durchgesehene Abschluss zurückliegt. Im Extremfall kann diese Zeitspanne über ein Jahr betragen. Der Wirtschaftsprüfer hat deshalb im Einzelfall zu entscheiden, ob die Aussagen der befragten Personen und verfügbaren Finanzzahlen genügend verlässlich sind, um eine negative Zusicherung für die Folgeperiode abgeben zu können. Kommt er zum Schluss, dass eine solche Zusicherung nicht möglich ist, sollte er die Banken informieren, damit diese den weiteren Handlungsbedarf definieren können.

V.3.1.7 Formeller Zahlenabgleich

50 Nebst den Aussagen zur Folgeperiode wird der Wirtschaftsprüfer regelmässig damit beauftragt, zu überprüfen, ob die im Prospekt enthaltenen Finanzzahlen ausserhalb der F-Pages richtig wiedergegeben sind. Finanzzahlen können in Tabellen, Diagrammen, Gra-

[4] Zukünftige Bezeichnung ISRS-CH 4400, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

fiken und im Fliesstext enthalten sein. Zum einen geht es darum, festzustellen, ob die Finanzzahlen mit denen in den Abschlüssen, über welche der Wirtschaftsprüfer einen Bericht abgegeben hat oder die in der Finanzbuchhaltung des Emittenten enthalten sind, übereinstimmen, zum anderen darum, ob aus solchen Quellen errechnete Zahlen richtig gerechnet sind. Entsprechend lassen sich die Prüfungshandlungen in zwei Gruppen unterteilen: das Vergleichen und das Nachrechnen. Bei beiden Gruppen können die Prüfungshandlungen je nach Art der zugrunde liegenden Informationsquelle weiter differenziert werden, bspw. geprüfte und prüferisch durchgesehene Abschlüsse, geprüfte Pro-Forma-Finanzinformationen sowie Finanzbuchhaltung (Accounting Records). Je nach Art der Zahl wird der Beschrieb der Prüfungshandlungen ergänzt: Bei alternativen Performance-Kennzahlen (auch Non GAAP Measures genannt) wird darauf hingewiesen, dass sich der Wirtschaftsprüfer nicht zur Definition bzw. Bestimmung der Kennzahl, deren Nützlichkeit oder deren Vergleichbarkeit mit gleichen oder ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten äussert. Bei einer Unterteilung einer Kennzahl in Untergruppen (bspw. Umsatz nach Kunden- oder Produktgruppen) wird ein Hinweis angebracht, dass sich der Wirtschaftsprüfer nicht zur Klassifizierung bzw. Kategorisierung äussert.

Die verschiedenen Prüfungshandlungen werden im Comfort Letter normalerweise mit Buchstaben (A, B, C usw.) aufgelistet und beschrieben. Der Buchstabe wird zur Kennzeichnung (Tick Marking) der abgestimmten Zahlen im Prospekt verwendet. Der finale Prospekt mit Tick Marks oder alternativ nur die Prospektseiten mit Tick Marks werden dem Comfort Letter als Anhang beigefügt.

51 Beim Zahlenabgleich sollte der Wirtschaftsprüfer folgende Grundsätze beachten:

- Es werden nur einzelne Zahlen oder Zahlengruppen, nicht aber ganze Textabschnitte oder Prospektseiten gekennzeichnet.
- Es werden keine Zahlen abgeglichen, welche Bandbreiten oder Annäherungen («circa», «ungefähr») sind oder anderweitig einen Schätzungscharakter haben.
- Der Wirtschaftsprüfer gleicht nicht jede Zahl in einem Prospekt ab. Der Abgleich beschränkt sich auf Zahlen, die durch das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem des Emittenten abgedeckt sind. Nicht darunter fallen typischerweise Quadratmeter für Verkaufsflächen oder von Gebäuden, Anzahl von Filialen oder Parkplätzen, Marktanteile, Investitionsbudgets und Statistiken.
- Es werden grundsätzlich nur Zahlen abgeglichen, die sich auf Perioden oder Stichtage beziehen, die der Wirtschaftsprüfer geprüft oder prüferisch durchgesehen hat. Dies kann insbes. eine Beschränkung bezüglich Abgleich von Zahlen der laufenden Periode bedeuten.
- Enthalten die Zahlen Rundungsdifferenzen, erfolgt ein entsprechender Hinweis.
- Der Wirtschaftsprüfer macht keine Aussagen über den Grund von Veränderungen oder zu inhaltlichen Zusammenhängen, die sich bspw. infolge von Reklassifizierungen ergeben können.

52 Der Zahlenabgleich stellt weder eine Prüfung noch eine prüferische Durchsicht dar. Die Ergebnisse des Abgleichs werden auch nicht in Form einer positiven oder einer – wie bei den Aussagen für die Folgeperiode – negativen Zusicherung wiedergegeben, sondern nur als tatsächliche Feststellungen: Bei einem Vergleich wird die Übereinstimmung festgestellt und beim Nachrechnen die rechnerische Richtigkeit.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Der Abgleich ist rein formeller Natur, d.h., er ist nicht mit inhaltlichen Untersuchungen verbunden und umfasst deshalb auch keine Aussagen zur rechtlichen Beurteilung des Prospekts oder über die Angemessenheit der Prospektdarstellung und die Vollständigkeit der Angaben. Gleich wie bei den Prüfungshandlungen für die Folgeperiode haben die Banken zu entscheiden, ob der vorgenommene Zahlenabgleich für ihre Zwecke genügt. Auf diesen Umstand und den limitierten Charakter des Zahlenabgleichs sollte im Comfort Letter ausdrücklich hingewiesen werden.

V.3.1.8 Verwendungszweck des Comfort Letter

53 Der Comfort Letter sollte einen Hinweis auf dessen Verwendungszweck enthalten, und zwar in sachlicher wie in geografischer Hinsicht.

Der Comfort Letter dient nur der Information seiner Adressaten und unterstützt die Banken bei ihrer Due Diligence für die entsprechende Kapitalmarkttransaktion. Des Weiteren ist der Comfort Letter vertraulich zu behandeln. Er darf deshalb nicht an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht werden. Insbes. aber darf er weder im Prospekt abgedruckt noch darf im Prospekt darauf Bezug genommen werden. Eine Bezugnahme ist nur in der Dokumentation zur Transaktion erlaubt. Eine Verwendung im Prospekthaftungsfall ergibt sich aus dem Zweck des Comfort Letter.

Soll der geografische Verwendungszweck des Comfort Letter eingeschränkt werden, ist dieser Punkt ebenfalls festzuhalten, bspw. bei Kapitalmarkttransaktionen, bei denen Wertpapiere nur ausserhalb der USA angeboten werden (sog. Regulation S-Transaktion), sollte die Verwendung in den USA untersagt werden.

V.3.2 Ablauf des Comfort-Letter-Prozesses in der Praxis

V.3.2.1 Sammeln der notwendigen Informationen

54 Am Anfang eines Comfort Letter steht für den Wirtschaftsprüfer das Sammeln der grundlegenden Informationen zur Kapitalmarkttransaktion. Dazu gehören der Name des Emittenten und – bei Anleihen – allfälliger Garanten, die Art des Wertpapiers (Beteiligungs- oder Schuldpapier), die Börse und das Segment bzw. der Standard, wo die Kotierung erfolgen soll, die Länder, in welchen das Wertpapier angeboten wird (insbes. ob ein Angebot in den USA erfolgt), die Finanzzahlen, die in den Prospekt aufgenommen werden, die Namen der begleitenden Banken, der von den Banken angewandte Due-Diligence-Standard sowie der Zeitplan und ein erster Prospektentwurf. Diese Informationen erhält der Wirtschaftsprüfer vorzugsweise dadurch, dass er am Kick-Off-Meeting für die Transaktion teilnimmt.

V.3.2.2 Einigung über Format und grundsätzlichen Inhalt

55 Anhand der erhaltenen Informationen kann der Wirtschaftsprüfer die Form und den grundsätzlichen Inhalt des Comfort Letter abschätzen. Bevor der Wirtschaftsprüfer mit dem Entwurf für den Comfort Letter und dem allfälligen Arrangement Letter und separaten Due Diligence Representation Letter der Banken beginnt, ist es ratsam, dass er sich mit den Banken und dem Emittenten im Grundsatz über Form und Inhalt der Dokumente verständigt. Eine frühe Grundsatzeinigung ist aus Sicht aller Parteien zu empfehlen, da sonst Erwartungslücken entstehen, die später nur mit grossem Aufwand beho-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ben werden können. Sofern kein Arrangement Letter verwendet wird, ist ausserdem mit dem Emittenten eine Auftragsbestätigung abzuschliessen.

Der Wirtschaftsprüfer stellt den Comfort Letter zusammen mit dem allfälligen Arrangement Letter und separaten Due Diligence Representation Letter dem Emittenten und den Banken als Entwurf zur Durchsicht zu. Dem Emittenten wird zudem der Entwurf einer Vollständigkeitserklärung zugestellt. Der Comfort Letter sollte als Entwurf mit Änderungs- und Vervollständigungsbedarf gekennzeichnet sein. Nach Möglichkeit berücksichtigt der Entwurf bezüglich Prüfungshandlungen und Comfort bereits die Verfügbarkeit von Finanzzahlen des Emittenten seit dem letzten geprüften Abschluss. Dies bedingt allerdings, dass der Wirtschaftsprüfer die entsprechenden Abklärungen beim Emittenten bereits getroffen hat. Gleichzeitig ermöglicht es dieses Vorgehen der Bank, rechtzeitig einen allfälligen erweiterten Handlungsbedarf zu definieren, bspw. vom Emittenten die Erstellung eines Zwischen- oder Monatsabschlusses mit Vergleichszahlen zu verlangen.

V.3.2.3 Bereinigung der Entwürfe und Festlegung des Prüfungsumfangs

56 Nach Durchsicht der Dokumente durch die Banken und den Emittenten wird der endgültige Inhalt festgelegt, und die Banken entscheiden, ob die vorgeschlagenen Prüfungshandlungen für ihre Zwecke genügend sind. Die Erfahrung zeigt, dass bei Differenzen der wiederholte Austausch von Entwürfen nicht weiterhilft, sondern stattdessen das Gespräch gesucht werden sollte. Haben die Banken den Prüfungsumfang definiert und steht das Abgabedatum für den Comfort Letter fest, kann der Wirtschaftsprüfer seine Arbeiten entsprechend planen und den Emittenten hinsichtlich Umfang und Zeitpunkt der Bereitstellung der benötigten Finanzinformationen informieren.

V.3.2.4 Verfahren beim formellen Zahlenabgleich

57 Die Banken erstellen normalerweise auf Basis eines Prospektentwurfs einen sog. Circle-up Request, bei dem sie die Zahlen im Prospekt, für welche sie vom Wirtschaftsprüfer Comfort wünschen, entsprechend kennzeichnen. Auf dieser Grundlage definiert der Wirtschaftsprüfer die dafür erforderlichen Prüfungshandlungen, stellt dem Emittenten eine Liste mit Informationen zu, die er noch benötigt, und führt den Zahlenabgleich durch. Anschliessend erarbeitet der Wirtschaftsprüfer einen Tick-Marking-Vorschlag und stellt diesen den Banken zur Begutachtung zu. Erfahrungsgemäss kann der Wirtschaftsprüfer nicht alle Zahlen abgleichen, auf denen eine Bank einen Comfort wünscht. Auch hier werden allfällige Differenzen am besten in einem Gespräch auf Basis des Tick-Mark-Vorschlags bereinigt. Wenn bereits vor Aufnahme der Arbeiten absehbar ist, dass für gewisse Zahlen oder Zahlenkategorien kein Comfort gegeben werden kann, kann es angezeigt sein, die Banken über diesen Umstand möglichst rasch zu informieren, damit diese einen weiteren Handlungsbedarf definieren können. Da der Inhalt des Prospektentwurfs laufend ergänzt wird, kann es erforderlich sein, den Zahlenabgleich mehrmals durchzuführen und auch umfangmässig zu erweitern. Der Wirtschaftsprüfer sollte deshalb sicherstellen, dass er jeweils neue Versionen des Prospekts erhält, und die Änderungen bei den Finanzzahlen nachverfolgen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

V.3.2.5 Arbeiten für die Folgeperiode und Vorgehen bei Feststellungen

58 Die Arbeiten für die Folgeperiode kann der Wirtschaftsprüfer erst vornehmen, wenn die entsprechenden Finanzzahlen verfügbar sind. Dies bedeutet insbes., dass die Befragungen auf das Cut-Off-Date hin erst kurz vor Abgabe des Comfort Letter durchgeführt werden können. Stellt der Wirtschaftsprüfer eine Veränderung fest, über die er im Comfort Letter berichten will, teilt er die Feststellung dem Emittenten zur Verifizierung mit. Anschliessend erfolgt die Benachrichtigung der Bank, wobei die Erklärung über die Gründe einer Veränderung Sache des Emittenten ist. Die Banken haben dann über das weitere Vorgehen zu entscheiden, insbes. ob eine Offenlegung im Prospekt erfolgen soll oder weitere Prüfungshandlungen nötig sind.

V.3.2.6 Fertigstellung und Abgabe des Comfort Letter

59 Nach Abschluss der Arbeiten vervollständigt der Wirtschaftsprüfer den Comfort Letter und stellt ihn noch einmal dem Emittenten und den Banken – zusammen mit dem endgültigen Zahlenabgleich – zur abschliessenden Durchsicht und Einholung von deren Einverständnis zu.

Bevor der Wirtschaftsprüfer den unterzeichneten Comfort Letter den Adressaten zustellt, muss er im Besitz der Vollständigkeitserklärung des Emittenten, der unterzeichneten Transaktionsvereinbarung zwischen Banken und Emittenten sowie der endgültigen Prospektversion sein. Im Hinblick auf die Abgabe empfiehlt es sich, dass sich der Wirtschaftsprüfer noch einmal vergewissert, ob der einmal vereinbarte Abgabezeitpunkt noch aktuell ist.

Sofern zu verschiedenen Transaktionszeitpunkten ein Comfort Letter abgegeben wird, muss der Wirtschaftsprüfer für jeden einzelnen Comfort Letter vom Emittenten eine Vollständigkeitserklärung einholen und seine Prüfungshandlungen auf das darin bezeichnete Cut-Off-Date hin durchführen. Dabei kommt nebst der erneuten Durchführung der Befragungen gemäss Abschnitt V.3.1.6.6.5 auch das Lesen von in der Zwischenzeit neu verfügbar gewordenen Monatsabschlüssen gemäss Abschnitt V.3.1.6.6.4 infrage. Ausserdem ist eine erneute Vornahme des Zahlenabgleichs gemäss V.3.1.7 für den finalen Prospekt erforderlich.

Beim Bring Down Letter wird häufig ein Format verwendet, worin auf den letzten ausgestellten Comfort Letter Bezug genommen wird und nur in verkürzter Form über die Ergebnisse der nachgeführten Prüfungshandlungen berichtet wird. Im Übrigen gelten jedoch die für den Comfort Letter beschriebenen Grundsätze, und es ist ebenfalls eine Vollständigkeitserklärung vom Emittenten einzuholen. Alternativ kann nochmals das Format des Comfort Letter verwendet werden.

V.3.3 Weitere Tätigkeiten eines Wirtschaftsprüfers bei einer Kapitalmarkttransaktion

60 Der Wirtschaftsprüfer sollte überprüfen, ob sein Bericht zur Abschlussprüfung oder anderer Prüfungsbericht sowie der dazugehörige Prüfungsgegenstand korrekt im Prospekt wiedergegeben werden, und zwar unabhängig davon, ob das anwendbare Prüfungs- oder Prospektregelwerk eine solche Überprüfung verlangt. Er sollte zudem die übrigen im Prospekt enthaltenen Informationen auf mögliche wesentliche Unstimmigkeiten und

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

falsche Darstellungen von Tatsachen gegenüber dem geprüften oder prüferisch durchgesehenen Abschluss durchlesen und bei festgestellten Unstimmigkeiten oder Falschdarstellungen vom Emittenten deren Richtigstellung bzw. Korrektur verlangen.

61 Das anwendbare Prospektregelwerk kann vorsehen, dass nebst dem Bericht zur Abschlussprüfung weitere Berichte des Wirtschaftsprüfers im Prospekt offenzulegen sind oder dass ein Wirtschaftsprüfer Bestätigungen abzugeben hat. Zu denken ist insbes. an einen Bericht zu Pro-Forma-Finanzinformationen, eine formale Zustimmung, dass der Abschlussprüfer mit der Wiedergabe seines Berichts zur Abschlussprüfung und seines Namens im Prospekt einverstanden ist (sog. Consent), oder schriftliche Bestätigungen gegenüber Regulatoren. Ausserdem ist es in gewissen Ländern üblich, dass die transaktionsbegleitenden Banken vom Wirtschaftsprüfer nebst dem Comfort Letter weitere Berichte zu spezifischen finanzbezogenen Abschnitten im Prospekt verlangen, bspw. zu einer Gewinnprognose oder zum Working Capital Statement. Der Wirtschaftsprüfer sollte deshalb bei Beginn einer Transaktion abklären, welche zusätzlichen Berichte oder Bestätigungen im Zusammenhang mit einem Prospekt aufgrund der regulatorischen Vorgaben verlangt oder aufgrund der jeweiligen Marktpraxis üblich sind.

62 Im Rahmen ihrer finanziellen Due Diligence möchten die Banken häufig auch ein Gespräch mit der Revisionsstelle des Emittenten führen (sog. Auditor Due Diligence Call). Dieses Gespräch soll es den Banken ermöglichen, Informationen über die Beziehung zwischen Emittent und Revisionsstelle, das Rechnungswesen des Emittenten sowie den Umfang und die Durchführung der Abschlussprüfungen und allfälliger Reviews zu erhalten. Das Gespräch findet in der Regel auf der Grundlage eines Fragenkatalogs der Banken statt. Es ist üblich, dass die Revisionsstelle an solchen Gesprächen teilnimmt. Allerdings sollten folgende Punkte beachtet werden:

- Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung mit dem Emittenten bzw. den Banken, welche insbes. folgende Punkte regelt: Erlaubnis des Emittenten zur Auskunftserteilung an die Banken, Haftungsausschluss gegenüber den Banken, Beschränkung des Verwendungszwecks der erhaltenen Informationen für die konkrete Transaktion und Pflicht, diese vertraulich zu behandeln;
- Erhalt des Fragenkatalogs rechtzeitig vor dem Gespräch;
- Es sollten nur Fragen innerhalb des Kompetenzbereichs eines Wirtschaftsprüfers beantwortet werden und auch diese nur, sofern der Wirtschaftsprüfer das dafür nötige Wissen beim konkreten Kunden hat. So sind bspw. Fragen zu Buchhaltung, Steuern oder laufenden Rechtsfällen primär an das Management bzw. den Steuer- oder Rechtsberater des Emittenten zu richten und sind Aussagen zu Perioden, welche der Wirtschaftsprüfer nicht oder noch nicht geprüft hat, nicht möglich;
- Die Fragen werden mündlich beantwortet; d.h. keine Abgabe des beantworteten Fragenkatalogs oder anderweitige Auskunftserteilung in geschriebener Form.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

V.4 Due Diligence

V.4.1 Grundlagen

V.4.1.1 Begriff, Anlass und Arten

63 Due Diligence bedeutet «angemessene Sorgfalt». Der Begriff geht ursprünglich auf das amerikanische Kapitalmarkt- und Anlegerschutzrecht (Securities Law) und die damit verbundene Haftung von Wirtschaftsprüfern, Investmentbankern und Juristen zurück. Die Bezeichnung wird heute jedoch breiter verwendet. Eine Due Diligence ist die sorgfältige Analyse eines (Ziel-)Unternehmens, wobei wesentliche Einflussfaktoren auf den Geschäftsbetrieb eines Unternehmens identifiziert werden sollen, um die Chancen und Risiken einer Investition in dieses Unternehmen einschätzen zu können. Eine Due Diligence umfasst insoweit die Analyse, Untersuchung/Prüfung und Beurteilung eines (Ziel-)Objekts im Rahmen einer geplanten geschäftlichen Transaktion. Geschäftliche Transaktionen, für die Due-Diligence-Untersuchungen üblicherweise durchgeführt werden, umfassen in der Regel Kauf bzw. Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen, Immobilien sowie Börsentransaktionen.

Diese geschäftlichen Transaktionen, auch Unternehmenstransaktionen, sind von fehlenden bzw. unvollständigen Informationen geprägt, einerseits über das Zielobjekt wie auch über dessen zukünftige Entwicklung. Zudem besteht eine grosse Informationsasymmetrie zwischen Verkäufer und Käufer. Eine Due Diligence bezweckt deshalb:

- die Offenlegung von Informationen;
- die Ermittlung und Analyse von potenziellen Chancen und Risiken;
- die Bereitstellung von Grundlagen für die Wertbestimmung;
- die Beweissicherung.

Eine spezifische Frage bei diesem Informationsaustausch sind die Abstimmung und die Zusammenarbeit mit der Zielgesellschaft. Oft ist aus Geheimhaltungsgründen nur ein sehr kleiner Teil der Mitarbeiter des Zielobjekts über den anstehenden Verkauf unterrichtet. Der Informationsaustausch findet oft mittels eines Datenraums statt. Zusätzlich benötigte Unterlagen werden in der Regel durch eine Koordinationsstelle beim Zielobjekt bei Bedarf in den Datenraum gestellt.

64 Aufgrund der Vielfalt der Transaktionen gibt es verschiedene Arten von Due Diligences.

Nach Auftraggeber werden die folgenden Arten unterschieden:

- Käufer-Due-Diligence (Buy Side Due Diligence)
  Am häufigsten sind vom Käufer in Auftrag gegebene Due-Diligence-Engagements im Rahmen eines beabsichtigten Unternehmenskaufs. Der Käufer will mit der Due Diligence die Chancen und Risiken vertieft prüfen und aufdecken und gleichzeitig die vorgelegten Zahlen überprüfen oder plausibilisieren, um die Tiefe und die Qualität der Grundlagen für den Kaufentscheid zu verbessern. Zudem können die Erkenntnisse aus der Due Diligence eine wichtige Grundlage für eine spätere Integration liefern. Die erkannten Risiken dürften bei der Vereinbarung von Gewährleistungs- und Garantieklauseln im Kaufvertrag eine wichtige Rolle spielen.
- Verkäufer-Due-Diligence (Vendor Due Diligence)
  Die Due Diligence kann im Vorfeld eines Verkaufs durch den Verkäufer selbst in Auftrag gegeben werden. Damit werden die notwendigen Dokumente frühzeitig aufberei-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

tet, und es können Schwachstellen und Informationsdefizite erkannt und beseitigt werden. Ziel kann auch sein, dass nur vorgängig validierte Daten in den Datenraum gelangen. Die Verantwortung für die Aufbereitung der Daten verbleibt hingegen beim Unternehmen.

- In der Praxis hat sich neben der Vendor Due Diligence das Factbook oder auch das Seller Information Document etabliert. Dieses wird ebenfalls vom Verkäufer in Auftrag gegeben, der Umfang und die Tiefe der Untersuchungen kann aber weniger detailliert sein als bei einer Vendor Due Diligence. Anders als bei einer Vendor Due Diligence werden in einem Factbook üblicherweise keine wertenden Aussagen gemacht, die Darstellung der Informationen wird faktenbasiert vorgenommen. Auch übernimmt der Ersteller des Factbooks, im Gegensatz zur Vendor Due Diligence, keine Haftung.
- Due Diligence vor einem Börsengang (IPO Due Diligence)
  Die Due Diligence im Vorfeld eines Börsengangs beabsichtigt, die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben im Emissionsprospekt sicherzustellen.

65 Die Due Diligence wird in der Regel in folgende Bereiche unterteilt:

- kommerzielle Due Diligence (Markt, Branche, Strategie);
- finanzielle Due Diligence;
- rechtliche Due Diligence;
- steuerliche Due Diligence;
- technische Due Diligence;
- Umwelt- und Nachhaltigkeits-Due-Diligence;
- Compliance Due Diligence
- Human Ressource Due Diligence.

Je nach Grösse, Komplexität oder Branche kommen nicht alle Bereiche zur Anwendung, oder aber die Tiefe der Due Diligence kann variieren. Je nach Fachgebiet sind zudem unterschiedliche Fähigkeiten gefragt, wie bspw. technische oder rechtliche Spezialkenntnisse. In der Praxis kommt es deshalb vor, dass die Due Diligence vom Auftraggeber auf verschiedene Berufsangehörige oder weitere Berater aufgeteilt wird.

V.4.1.2 Einbettung im Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen Prüfungen

66 Eine Due Diligence nimmt zahlreiche Anleihen bei diversen Prüfungsstandards, konkret: PS 940[5] «Prüfung zukunftsorientierter Finanzinformationen»; PS 930[6] «Erstellung von Finanzinformationen»; PS 950[7] «Betriebswirtschaftliche Prüfungen ausser Prüfungen oder prüferische Durchsichten von vergangenheitsorientierten Finanzinformationen» oder auch PS 920[8] «Vereinbarte Prüfungshandlungen bezüglich Finanzinformationen». Eine Due Diligence geht jedoch häufig weiter und umfasst Leistungsbestandteile, die in den PS bzw. SA-CH nicht abgedeckt sind.

Bei Unternehmenskäufen bzw. -verkäufen bestehen zwischen Due-Diligence-Untersuchungen, Unternehmensbewertung und Unternehmenskaufvertrag zudem Interdepen-

[5] Zukünftige Bezeichnung ISAE-CH 3400, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».
[6] Zukünftige Bezeichnung ISRS-CH 4410, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».
[7] Zukünftige Bezeichnung ISAE-CH 3000, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».
[8] Zukünftige Bezeichnung ISRS-CH 4400, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

denzen. Die beauftragten Berufsangehörigen sollten das Bewertungsmodell, die zugrundliegenden Daten, Annahmen und möglichen Risiken kennen, um die Arbeiten gezielt vornehmen zu können. Die Feststellungen aus der Due Diligence beeinflussen die Bewertung, wobei die Planungsrechnungen und damit die Bewertung laufend verfeinert und angepasst werden. Zudem finden die Ergebnisse in der Regel Niederschlag im Kaufvertrag, zum Beispiel als Kaufpreisanpassungen oder in der Form von Gewährleistungs- und Garantieklauseln.

Die Due Diligence ist deshalb eine eigenständige Dienstleistung, welche eine grosse Breite von betriebswirtschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen und auch technischen Fragestellungen umfasst resp. umfassen kann. Aus diesem Grund lässt sich die Due Diligence nicht ohne Weiteres im Rahmenkonzept einordnen. Es ist deshalb notwendig, den Umfang der Due Diligence detailliert und schriftlich mit dem Auftraggeber zu vereinbaren.

Unabhängig von der Anwendung der Prüfungsstandards sind die beruflichen Verhaltensanforderungen durch die Berufsangehörigen einzuhalten.

V.4.1.3 Allgemeine Anforderungen an die Praxis und die Berufsangehörigen

67 Sachgerechte Due-Diligence-Untersuchungen erfordern entsprechende Kompetenzen. Dazu müssen fachliche Anforderungen und berufliche Verhaltensanforderungen erfüllt sein.

Die fachlichen Anforderungen umfassen die Aus- und Weiterbildung im Fachgebiet sowie die entsprechende Erfahrung. Die Erfüllung der fachlichen Anforderungen wird regelmässig gegenüber dem Auftraggeber deklariert (bspw. durch Hinweis auf eine einschlägige Aus- und Weiterbildung).

Die beruflichen Verhaltensanforderungen sind in I.6.2.2 erläutert. Die Berufsangehörigen müssen ihre Tätigkeit so ausüben, dass das in sie gesetzte Vertrauen gerechtfertigt ist. Nachfolgend wird auf die spezifischen Aspekte Unabhängigkeit, Zulassung und Qualitätssicherung eingegangen.

V.4.1.4 Unabhängigkeit bei der Due Diligence

68 Der allgemeine Grundsatz der Unabhängigkeit ist auch im Rahmen von Due-Diligence-Untersuchungen von Bedeutung, wenn auch in Abhängigkeit von Auftraggeber und Funktion des Auftrags.

Ist der Berufsangehörige als Berater des Käufers oder Verkäufers tätig, so nimmt er schon der Natur nach eine Parteistellung ein. Enge Bindungen und die Vertrauensbasis können nützlich und sinnvoll sein; die Abgabe von Gefälligkeitsgutachten ist mit den beruflichen Verhaltensanforderungen jedoch nicht zu vereinbaren.

Ist der Berufsangehörige als Revisionsstelle der Zielgesellschaft tätig, so können sich aus der Due-Diligence-Tätigkeit Befangenheitsrisiken für anschliessende Abschlussprüfungen ergeben. Je nach Verwendungszweck der Due Diligence ist diese deshalb mit der Unabhängigkeit vereinbar oder nicht. Sind in der Due Diligence auch Beurteilungen von resp. die Mitwirkung an Bewertungen enthalten, welche später in Bilanzpositionen oder Anhangsangaben im Rahmen des Revisionsauftrags wieder selbst zu prüfen wären, so

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ist der Auftrag nicht mit der Unabhängigkeit der Revisionsstelle vereinbar. Handelt es sich dagegen um eine Due Diligence, deren Resultate keinen Niederschlag im Abschluss finden, so kann der Auftrag, vorbehältlich angemessener Schutzbestimmungen, mit der Unabhängigkeit vereinbar sein. Diese Beurteilung gilt für die ordentliche wie auch für die eingeschränkte Revision. Eine exakte Einschätzung und eine Dokumentation sind im konkreten Einzelfall stets erforderlich.

69 Eine Due Diligence ist in ihrer Gesamtheit weder eine Prüfung nach SA-CH noch eine gesetzliche Revisionsdienstleistung, entsprechend kommen die RzU nicht unmittelbar zur Anwendung. In den Standes- und Berufsregeln von EXPERTsuisse ist jedoch grundsätzlich festgehalten, dass die Berufsangehörigen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit jede Bindung und Handlung vermeiden, die ihre berufliche Entscheidungsfreiheit und Unbefangenheit gefährdet oder gefährden könnte.

Es ist empfehlenswert, die Frage der Unabhängigkeit im Bericht darzulegen, wobei dies die Beziehungen zu Auftraggeber, Zielobjekt und allfällig weiteren involvierten Parteien bedeutet. Bestehen Anzeichen, dass die Unabhängigkeit nicht (mehr) gegeben ist, so ist der Auftraggeber davon in Kenntnis zu setzen, und dies ist in der Auftragsbestätigung und im Bericht offenzulegen.

Bei Due-Diligence-Mandaten kommen vereinzelt erfolgsorientierte Honorare zur Anwendung. Die Praxis stellt mit geeigneten Massnahmen sicher, dass die fachgerechte Ausführung des Mandats unabhängig von der Honorierung jederzeit gewährleistet ist. Hängt die erfolgsorientierte Entschädigung vom Zustandekommen der Transaktion ab, so ist die Unabhängigkeit nicht mehr gegeben. Ein entsprechender Auftrag entspricht nicht den beruflichen Verhaltensanforderungen von EXPERTsuisse und ist abzulehnen.

V.4.1.5 Zulassungsanforderungen und Qualitätssicherungsaspekte

70 Bei der Due Diligence handelt es sich nicht um eine gesetzlich geregelte bzw. regulierte (Revisions-)Dienstleistung. Entsprechend wird in der Regel – und vorbehältlich allfälliger vertraglicher Vereinbarungen – keine Zulassung nach RAG zur Erbringung einer Due Diligence notwendig sein.

Im Zusammenhang mit bestimmten Transaktionen, (z.B. Börsengängen) oder in bestimmten Branchen (z.B. bei Finanzinstituten) können spezifische Vorschriften oder Vorgaben betreffend Zulassung bestehen. Es ist deshalb im Einzelfall zu prüfen, ob entsprechende Zulassungen notwendig sind. Dasselbe gilt für Due-Diligence-Untersuchungen für börsenkotierte ausländische Unternehmen. Werden Berichte oder Formulare zuhanden der Aufsichtsbehörde oder im Rahmen von Kapitalerhöhungsberichten erstellt, so kann es sein, dass landesspezifische Zulassungen notwendig sind. Zuwiderhandlungen können erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen (u.U. Bussen, Gefängnis). Entsprechende Abklärungen sind vor Mandatsannahme vorzunehmen.

71 Der gesamte Prozess der Due Diligence ist in seiner Qualität zu sichern. Die in den Standes- und Berufsregeln von EXPERTsuisse als allgemeine Sorgfaltspflichten beschriebenen Massnahmen zur Qualitätssicherung gelten grundsätzlich auch für Due-Diligence-Aufträge. Dies betrifft insbes. die Bestimmungen zur Auftragsannahme sowie diejenigen zur Auftragsausführung.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Ein Qualitätssicherungssystem gemäss den Hinweisen und Arbeitshilfen von EXPERTsuisse kann dabei helfen.

Sofern bei der Due Diligence die Arbeiten Dritter verwendet werden (bspw. für ausgelagerte Teile der Due Diligence oder Ermittlung von Marktdaten), muss sich der Berufsangehörige von der Vertrauenswürdigkeit und Plausibilität der Unterlagen überzeugen. Auf die Verwendung von Arbeiten Dritter ist im Bericht im notwendigen Ausmass hinzuweisen und einzugehen.

V.4.2 Durchführung der Due Diligence

V.4.2.1 Ablauf der Due Diligence

72 Eine Due Diligence umfasst in der Regel folgenden Ablauf

- Informationsbeschaffung;
- Abgrenzung und Auswahl der Teilbereiche sowie Grobplanung;
- Auftragserteilung und -annahme;
- Detailplanung (Risikobeurteilung, Untersuchungshandlungen inkl. Wahl der entsprechenden Verfahren, Projektplanung);
- Durchführung der Due Diligence resp. der entsprechenden Teilbereiche;
- Abschluss (Dokumentation, Berichterstattung und Kommunikation).

V.4.2.2 Informationsbeschaffung

73 In einem ersten Schritt werden externe Informationen über das Zielobjekt gesammelt (öffentlich verfügbare Informationen, Daten über vergleichbare Unternehmen, Informationen zur Branchenentwicklung usw.).

Interne Informationsquellen stellt das Zielobjekt zur Verfügung. Zu welchem Zeitpunkt die Informationen zur Verfügung gestellt werden, hängt von der Art der Due Diligence, dem Prozess und den Vereinbarungen zwischen den beteiligten Parteien ab.

Die Zuverlässigkeit der Informationsquellen ist von zentraler Bedeutung und ist entsprechend zu beurteilen und zu dokumentieren.

V.4.2.3 Abgrenzung und Auswahl der Teilbereiche sowie Grobplanung

74 Vor Auftragsannahme erfolgt eine grobe Planung der Due Diligence zur Abschätzung des Umfangs, der Risiken und des erforderlichen Vorgehens.

Aufgrund von Zeit- und Budgetrestriktionen sind die Untersuchungen auf die wesentlichen Aspekte zu beschränken. Die Due Diligence wird deshalb in die wesentlichen (homogenen) Teilbereiche aufgeteilt und abgegrenzt. Der Prozess wird transparenter, und die Aufgaben können den beteiligten Teams oder den einzelnen Mitgliedern des Teams besser zugeteilt werden.

In diesem Schritt erfolgt auch die Beurteilung der Einhaltung der fachlichen und beruflichen Verhaltensanforderungen in Bezug auf den Auftrag.

Die Due Diligence kann die verschiedensten technischen, betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Teilbereiche umfassen. Entsprechend werden häufig externe Spezialisten

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

beigezogen. Die Praxis (Auftragnehmer) stellt mit entsprechenden Massnahmen sicher, dass beigezogene Spezialisten die fachlichen und beruflichen Verhaltensanforderungen erfüllen.

V.4.2.4 Auftragserteilung und -annahme

75 Vor Beginn der Due Diligence sollte eine Auftragsbestätigung eingeholt werden. In einem Auftragsannahmegespräch können Hintergrund, Inhalt und Tiefe der Due Diligence geklärt, die Vorabklärungen plausibilisiert und weitere Kenntnisse über Auftraggeber und das Zielobjekt erworben werden.

Die Auftragsbestätigung hält mindestens die Mandatsannahme, die Beschreibung der Due Diligence mit der Funktion und Stellung des Berufsangehörigen und ggf. der Teammitglieder zu den Beteiligten und die Art der Berichterstattung fest. Es empfehlen sich weitere Ausführungen zu Art und Umfang der Due-Diligence-Untersuchung sowie die Klärung der Kommunikation inkl. ggf. eingeschränkten Informationszugangs oder allfälliger Beschränkungen der Weitergabe.

Im Zusammenhang mit der Auftragsannahme ist auch zu klären, ob die Praxis Vertraulichkeitserklärungen abzugeben hat und welche Auswirkungen diese auf den Auftrag und den Bericht haben.

V.4.2.5 Detailplanung

76 Mit der Durchführung der Due Diligence muss der Berufsangehörige diejenige Sicherheit erhalten, die erforderlich ist, um die mit dem Auftraggeber vereinbarten Ziele der Due Diligence zu erreichen. Der Berufsangehörige wird dabei

- die Due Diligence so planen, dass sie in wirksamer Weise durchgeführt werden kann (Effektivität) und frühzeitig mögliche Probleme adressiert werden können;
- die Untersuchungen auf jene Bereiche ausrichten, in denen am ehesten Risiken vermutet werden oder sachdienliche Hinweise hinsichtlich des Zielobjekts und damit auf die Bewertung, den Übernahmevertrag und die Übernahme als Ganzes zu erwarten sind.

Daraus ergibt sich das Erfordernis einer sorgfältigen Planung der Due Diligence. So werden auch Effektivität und Wirtschaftlichkeit in Einklang gebracht. Zudem können die notwendigen Ressourcen (insbes. zeitliche und personelle Ressourcen, notwendige Spezialkenntnisse, Fähigkeiten, Kompetenzen usw.) gezielt eingesetzt werden.

Durch die Einbindung der Mitglieder mit Schlüsselfunktionen in die Planung werden deren Erfahrungen und Kenntnisse genutzt, um die Planung weiter zu fokussierenn. Bereits in der Planung sind die Art, zeitliche Einteilung und der Umfang der Anleitung und Überwachung der Mitglieder des Due-Diligence-Teams sowie die Durchsicht der Arbeiten vorzusehen.

77 Art und Umfang der Due Diligence hängen von der Grösse und der Komplexität des Zielobjekts und der geplanten Transaktion, aber auch von den Bedürfnissen des Auftraggebers und des daraus abgeleiteten Auftrags ab.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Die Planung ist keine separate, in sich abgeschlossene Phase, sondern ein fortwährender und iterativer Prozess, der je nach Feststellungen aus den Untersuchungen stetig überprüft und ggf. angepasst werden muss.

Im Ergebnis werden mit der Planung des Auftrags die Ausgangslage und die Risiken aufgezeigt, die notwendigen Untersuchungen detailliert festgehalten und die zeitlichen und personellen Ressourcen definiert. Dies ist integraler Teil der Dokumentation.

V.4.2.6 Durchführung der Due Diligence

78 Der Mandatsleiter orientiert das Due-Diligence-Team über Auftrag, Auftraggeber, Zielobjekt und weitere Einflussfaktoren. Dazu gehören auch die Risiken, die gewählte Strategie der Due Diligence und die Schwerpunkte.

Die Arbeiten variieren je nach Ausgestaltung der Due Diligence stark. An dieser Stelle wird auf die spezifische Literatur verwiesen. Nachfolgend wird auf spezifische Punkte bei der Durchführung hingewiesen, die bei Due-Diligence-Aufträgen besonders zu beachten sind.

79 Bei der Due Diligence werden zahlreiche Hilfsmittel eingesetzt, unter anderem Handbücher, Fragebögen oder Checklisten, Formulare, Tabellenkalkulationen, Vorlagen sowie spezifische Prüf- oder Analysesoftware. Sie dienen dem Due-Diligence-Team als Hilfsmittel und Anleitung bei der Durchführung und Dokumentation des Auftrags.

Insbes. können es grosse Datenvolumen und integrierte Programmabläufe erforderlich machen, dass sich das Team mit der beim Zielobjekt oder im Datenraum eingesetzten Informationstechnologie befasst und geeignete Hilfsmittel für die eigene Arbeit einsetzt.

Der Mandatsleiter hat die Arbeiten und die Zwischenergebnisse laufend zu überwachen und die Feststellungen mit dem Auftraggeber abzustimmen. Werden verschiedene Praxen mit spezifischen Fachkenntnissen oder weitere Spezialisten eingesetzt, stellt der Mandatsleiter die notwendige Koordination sicher.

80 Die benötigten Unterlagen werden bei der Due Diligence oft in einem Datenraum bereitgestellt. Die Übernahme der Daten hängt von der vereinbarten Vertraulichkeit sowie dem Stand der Verhandlungen ab. Die Praxis stellt sicher, dass die Vorgaben eingehalten werden. Es ist gängige Praxis, dass zu den Dokumenten im Datenraum gezielt Fragen gestellt werden können (sog. Q&A Sessions).

V.4.3 Abschluss (Dokumentation, Berichterstattung und Kommunikation)

V.4.3.1 Dokumentation des Auftrags und Arbeitspapiere

81 Die Dokumentation des Auftrags erfolgt unter anderem in Form einer Auftragsbestätigung und ggf. eines schriftlich festgehaltenen Auftragsannahmegesprächs.

Die Arbeitspapiere dienen der Dokumentation der ausgeführten Arbeiten und sollen einem sachverständigen Dritten den Nachvollzug der Due Diligence und der Feststellungen ermöglichen. Sie dienen auch als Beweissicherung im Nachgang der Transaktion.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

V.4.3.2 Vollständigkeitserklärung

82 Die Praxis (Auftragnehmer) sollte im Rahmen einer Vendor Due Diligence von den Vertretern des Unternehmens (Zielobjekt) eine Vollständigkeitserklärung (Bestätigung des Managements zu den Annahmen und Aussagen) einholen. Darin sollte auch erklärt werden, dass die vorgelegten Unterlagen und Auskünfte vollständig und korrekt erteilt wurden, die Aussagen zur Zukunft des Unternehmens den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung entsprechen und alle erkennbaren Chancen und Risiken berücksichtigen.

In den übrigen Fällen wird in der Regel keine Vollständigkeitserklärung abgegeben. Es ist in diesem Fall im Bericht darauf hinzuweisen, welche Unterlagen und Informationen vorlagen, dass die Praxis von deren Vollständigkeit und Richtigkeit ausgeht und die entsprechende Haftung ausschliesst.

V.4.3.3 Berichterstattung

83 Bei der Berichterstattung kann – entsprechend der Abgrenzung der Due Diligence – unterschieden werden in
(a) eine umfassende Due Diligence,
(b) eine Due Diligence zu Teilbereichen und
(c) eine grobe Plausibilisierung von vorgelegten Unterlagen.

Um welchen Typ es sich handelt, muss auf dem Deckblatt oder in der Überschrift des Berichts vermerkt werden.

Im Bericht sind zudem Art und Umfang der Due Diligence detailliert wiederzugeben, da die notwendigen Arbeiten nicht berufsrechtlich vorgegeben sind und auch von Auftrag zu Auftrag variieren.

84 Je nach Auftrag kann es erforderlich sein, weitere Tatsachen und Informationen offenzulegen bspw. zu eingeschränktem Informationszugang, erfolgsabhängigen Vergütungen und sonstigen finanziellen Interessen der Praxis, allfälligen Beschränkungen der Weitergabe oder betreffend die Verpflichtung, die Due Diligence oder Teile davon zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren.

Sofern die Vertraulichkeit bestimmter Daten vereinbart wurde, kann auch eine differenzierte Berichterstattung erfolgen. Im Gutachten wird das Ergebnis der Due Diligence dann lediglich verbal erläutert und die vertraulichen Daten werden in einem davon getrennten Anhang aufgeführt.

Gutachten und Bericht müssen von dem Berufsangehörigen unter Angabe des Datums der Abfassung des Berichts unterschrieben werden. Sofern die Praxis verpflichtet ist, die Due Diligence oder den Bericht später zu aktualisieren, ist darauf hinzuweisen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

V.5 Unternehmensbewertung

V.5.1 Grundlagen

V.5.1.1 Begriff, Anlass und Funktionen

85 Ziel der Unternehmensbewertung ist es, einem (Ziel-)Objekt einen Wert beizumessen. (Ziel-)Objekte können Unternehmensgruppen, Unternehmen oder Unternehmensteile sein. Eine Unternehmensbewertung wird zu einem bestimmten Bewertungsanlass und Bewertungszweck vorgenommen. Mit den unterschiedlichen Bewertungsanlässen und -zwecken sind unterschiedliche Wertkonzeptionen (subjektiver oder objektivierter Wert) verbunden.

Wesentliche Anlässe einer Bewertung sind:

- Unternehmerische Initiativen:
  bspw. Kauf oder Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen, Kapitalmassnahmen, wertorientiertes Management;
- Rechnungslegung und Besteuerung:
  bspw. Bewertung von Beteiligungen, Kaufpreisallokationen, Ermittlung von Steuerwerten;
- Gesetzliche Vorschriften:
  bspw. Gesellschafts- und Güterrecht, Fusionsgesetz;
- Vertragliche Grundlagen:
  bspw. Abfindungen, Ausscheidensvereinbarungen, Schiedsverträge.

Aus dem Bewertungsanlass ergibt sich der Bewertungszweck. Dieser kann darin bestehen, Entscheidungen zu unterstützen (Beratung), Standpunkte zu untermauern (Argumentationsfunktion) oder zwischen gegensätzlichen Ansichten zu vermitteln (Mediation).

V.5.1.2 Einbettung im Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen Prüfungen

86 Die Unternehmensbewertung ist eine eigenständige Dienstleistung, die eine grosse Breite von betriebswirtschaftlichen Bereichen abdeckt, aber auch rechtliche, steuerliche und auch technische Fragestellungen enthalten kann.

Zwischen Unternehmensbewertung, Due-Diligence-Untersuchungen und Unternehmenskaufvertrag bestehen zudem Interdependenzen. Finden parallel zum Bewertungsprozess Due-Diligence-Untersuchungen oder Kaufverhandlungen statt, so werden die dort gewonnenen Erkenntnisse laufend in die Bewertung einfliessen und umgekehrt auch die Due Diligence und die Kaufverhandlungen beeinflussen.

Einer Unternehmensbewertung können durchaus zu Teilen die Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) zugrunde gelegt werden. Dabei kann auf die Standards zu den sogenannten weiteren Dienstleistungen PS 920 «Vereinbarte Prüfungshandlungen bezüglich Finanzinformationen», PS 930 «Erstellung von Finanzinformationen (Compilation)» und PS 940 «Prüfung zukunftsorientierter Finanzinformationen»[9] abgestellt werden. Eine Unternehmensbewertung geht jedoch weiter und umfasst daher auch Bereiche, die nicht durch das SA-CH-Konzept abgedeckt sind.

[9] Zukünftige Bezeichnung ISRS-CH 4400, ISRS-CH 4410 und ISAE-CH 3400, vgl. Kapitel II.3.1.1.1 im HWP Band «Ordentliche Revision».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Unabhängig von der Anwendung der Prüfungsstandards sind die beruflichen Verhaltensanforderungen durch die Berufsangehörigen einzuhalten.

V.5.1.3 Anforderungen an die Praxis und die Berufsangehörigen

V.5.1.3.1 Fachliche Anforderungen

87 Sachgerechte Unternehmensbewertungen erfordern die entsprechende Kompetenz. Dazu müssen fachliche Anforderungen und berufliche Verhaltensanforderungen erfüllt sein.

Die fachlichen Anforderungen umfassen die Aus- und Weiterbildung im Fachgebiet sowie die entsprechende Erfahrung. Die Erfüllung der fachlichen Anforderungen wird gegenüber dem Auftraggeber deklariert (bspw. durch Hinweis auf eine einschlägige formale Aus- und Weiterbildung).

V.5.1.3.2 Berufliche Verhaltensanforderungen

88 Die beruflichen Verhaltensanforderungen wurden bereits in Teil I erläutert. Die Berufsangehörigen müssen ihre Tätigkeit so ausüben, dass das in sie gesetzte Vertrauen gerechtfertigt ist. Nachfolgend wird auf die speziellen Punkte der Unabhängigkeit sowie der Zulassung eingegangen.

V.5.1.3.3 Unabhängigkeit

89 Der allgemeine Grundsatz der Unabhängigkeit ist auch im Rahmen von Unternehmensbewertungen von Bedeutung, wenn auch in Abhängigkeit vom Auftraggeber und in Funktion des Auftrags.

Ist der Berufsangehörige als Berater des Käufers oder Verkäufers tätig, so handelt es sich schon der Natur nach um eine Parteibeurteilung. Enge Bindungen und die Vertrauensbasis können nützlich und sinnvoll sein, Gefälligkeitsbewertungen sind mit den beruflichen Verhaltensanforderungen jedoch nicht zu vereinbaren.

90 Eine Unternehmensbewertung ist weder eine Prüfung nach SA-CH noch eine gesetzliche Prüfung, entsprechend kommen die Richtlinien zur Unabhängigkeit (RzU) nicht unmittelbar zur Anwendung. In den Standes- und Berufsregeln ist unter «Unabhängigkeit» jedoch festgehalten: «Die Berufsangehörigen vermeiden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit jede Bindung und Handlung, die ihre berufliche Entscheidungsfreiheit und Unbefangenheit gefährdet oder gefährden könnte.»

Die Frage der Unabhängigkeit ist im Bericht darzulegen, wobei dies die Beziehungen zum Auftraggeber, zum Zielobjekt und zu allfälligen weiteren involvierten Parteien umfasst. Wird über die Unternehmensbewertung hinaus beim Zielobjekt beratend mitgewirkt – auch bei personeller Trennung – so ist der Auftraggeber davon in Kenntnis zu setzen und dies ist in der Auftragsbestätigung und ggf. auch im Bericht offenzulegen.

91 Bei Unternehmensbewertungsmandaten kommen in Verbindung mit Verkaufsaufträgen vereinzelt erfolgsorientierte Honorare zur Anwendung. Der Berufsangehörige stellt mit geeigneten Massnahmen sicher, dass die fachgerechte Ausführung des Mandats unabhängig von der Honorierung jederzeit gewährleistet ist.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

V.5.1.3.4 Zulassungsanforderungen

92 Bei der Unternehmensbewertung handelt es sich nicht um eine gesetzlich geregelte Dienstleistung. Entsprechend wird in der Regel keine Zulassung nach dem Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) zur Erbringung notwendig sein.

Im Zusammenhang mit Börsengängen oder in gewissen Branchen (zum Beispiel bei Finanzinstituten) können spezifische Vorschriften oder Vorgaben betreffend die Zulassung bestehen. Es ist deshalb im Einzelfall zu prüfen, ob entsprechende Zulassungen notwendig sind. Dasselbe gilt für Unternehmensbewertungen für börsenkotierte ausländische Unternehmen. Werden Berichte oder Formulare zuhanden der Aufsichtsbehörde oder im Rahmen von Kapitalerhöhungsberichten erstellt, so kann es sein, dass landesspezifische Zulassungen notwendig sind. Zuwiderhandlungen werden mit Bussen und vereinzelt mit Gefängnis bestraft. Entsprechende Abklärungen sind vor Mandatsannahme vorzunehmen.

V.5.1.3.5 Qualitätssicherung

93 Der gesamte Prozess der Unternehmensbewertung ist in seiner Qualität zu sichern. Es gelten die in den Standes- und Berufsregeln von EXPERTsuisse als allgemeine Sorgfaltspflichten beschriebenen Massnahmen zur Qualitätssicherung grundsätzlich auch für Aufträge zur Unternehmensbewertung. Dies betrifft insbes. die Bestimmungen zur Auftragsannahme sowie diejenigen zur Auftragsdurchführung.

Ein Qualitätssicherungssystem gemäss den Hinweisen und Arbeitshilfen zur Qualitätssicherung in Treuhand und Beratung von EXPERTsuisse kann dabei helfen.

V.5.1.3.6 Verwendung Arbeiten Dritter

94 Sofern bei der Unternehmensbewertung die Arbeiten Dritter verwendet werden (bspw. für spezifische Teilbereiche der Bewertungen wie ausländische Tochtergesellschaften, Immobilien oder Ermittlung von Marktdaten), muss sich der Mandatsleiter von der Vertrauenswürdigkeit und Plausibilität der Unterlagen überzeugen. Auf die Verwendung von Arbeiten Dritter ist im Bericht hinzuweisen und einzugehen.

V.5.1.4 Bewertungsumfang und -methodik

V.5.1.4.1 Abgrenzung der Bewertungsaufgabe

95 Die Abgrenzung der Bewertungsaufgabe bestimmt Art und Umfang der Berichterstattung. Unternehmensbewertungen schliessen mit einem Werturteil, d.h. einem eindeutigen Wert oder einer eindeutigen Wertspanne. Wertüberlegungen zielen auf eine Wertindikation oder eine Bandbreite möglicher Werte.

Sofern kein abschliessendes Werturteil, sondern nur Wertüberlegungen benötigt werden, ist dies im Rahmen der Auftragserteilung und -annahme zu vereinbaren und zu dokumentieren. Wertüberlegungen sind vereinfachte Wertfindungen unter einschränkenden Bedingungen. In der Auftragsbestätigung wie auch im Bericht ist dies entsprechend darzulegen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

V.5.1.4.2 Bewertungsmethode

96 Empfohlen werden zukunftsorientierte Bewertungsmethoden, wie Discounted-Cashflow- (DCF-) oder Ertragswertverfahren. Ein DCF-Verfahren wird in vielen Fällen die zweckmässigste Methode sein und insofern als Best Practice gelten können. Die notwendige Tiefe und Komplexität der zugrunde liegenden Planung hängt von der Grösse und dem Geschäftsmodell des Zielobjekts ab.

Zukunftsorientierte Bewertungsmethoden ermitteln den Unternehmenswert als Barwert der den Kapitalgebern zufliessenden finanziellen Überschüsse. Auf die Methoden wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen, sondern auf die spezifische Fachliteratur verwiesen.

Gewisse Gesetze schreiben für spezifische Anwendungsbereiche (bspw. Steuern) oder Branchen bestimmte Bewertungsmethoden vor. Erfolgt die Anwendung einer Bewertungsmethode aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe, so ist dies im Bericht unter Angabe der gesetzlichen Regelung offenzulegen.

V.5.2 Durchführung der Unternehmensbewertung

V.5.2.1 Ablauf der Unternehmensbewertung

97 Eine Unternehmensbewertung umfasst in der Regel folgenden Ablauf:

- Informationsbeschaffung;
- Abgrenzung des Zielobjekts und Grobplanung;
- Auftragserteilung und -annahme;
- Detailplanung (Risikobeurteilung und Projektplanung);
- Durchführung der Unternehmensbewertung;
- Abschluss (Dokumentation, Berichterstattung und Kommunikation).

V.5.2.2 Informationsbeschaffung

98 In einem ersten Schritt werden externe Informationen über das Zielobjekt gesammelt (öffentlich verfügbare Informationen, Daten über vergleichbare Unternehmen, Informationen zur Branchenentwicklung usw.).

Interne Informationsquellen stellt das Zielobjekt zur Verfügung. Zu welchem Zeitpunkt die Informationen zur Verfügung gestellt werden, hängt von der Art der Unternehmensbewertung, dem Prozess und den Vereinbarungen zwischen den beteiligten Parteien ab.

Die Zuverlässigkeit der Informationsquellen ist von zentraler Bedeutung. Diese ist entsprechend zu beurteilen und zu dokumentieren.

V.5.2.3 Abgrenzung und Grobplanung

99 Vor Auftragsannahme erfolgt eine grobe Planung der Unternehmensbewertung zur Abschätzung des Umfangs, der Risiken und des möglichen Vorgehens.

In diesem Schritt erfolgt auch die Beurteilung der Einhaltung der fachlichen und beruflichen Verhaltensanforderungen in Bezug auf den Auftrag.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

V.5.2.4 Auftragserteilung und -annahme

100 Vor Beginn der Unternehmensbewertung sind in einem Auftragsannahmegespräch Hintergrund, Inhalt und Tiefe der Unternehmensbewertung zu klären und Kenntnisse über Auftraggeber und das Zielobjekt zu erwerben. Danach sollte eine Auftragsbestätigung eingeholt werden.

Die Auftragsbestätigung hält mindestens die Mandatsannahme, die Beschreibung der Bewertungsaufgabe mit der Funktion und Stellung des Berufsangehörigen zu den Beteiligten, die vorgesehene Bewertungsmethode und die Art der Berichterstattung fest. Es empfehlen sich weitere Ausführungen zu Art und Umfang der Prüfung von Unterlagen, ggf. eingeschränktem Informationszugang, Klärung der Kommunikation sowie allfälligen Beschränkungen der Weitergabe.

V.5.2.5 Detailplanung

101 Mit der Durchführung der Unternehmensbewertung muss der Berufsangehörige hinreichende Sicherheit erhalten, um dem Auftraggeber ein Werturteil oder Wertüberlegungen abgeben zu können. Der Berufsangehörige wird die Unternehmensbewertung deshalb so planen, dass

- sie in wirksamer Weise durchgeführt werden kann (Effektivität);
- sich vertiefte Analysen im Rahmen der Unternehmensbewertung auf jene Bereiche ausrichten, wo am ehesten Risiken oder Hinweise hinsichtlich des Zielobjekts und damit Auswirkungen auf die Bewertung bestehen;
- frühzeitig mögliche Probleme adressiert werden können.

Daraus ergibt sich das Erfordernis einer detaillierten Planung der Unternehmensbewertung. Damit werden Effektivität und Wirtschaftlichkeit in Einklang gebracht. Zudem können die notwendigen Ressourcen (insbes. zeitliche und personelle Ressourcen, notwendige Spezialkenntnisse, Fähigkeiten, Kompetenzen usw.) gezielt eingesetzt werden.

Durch die Einbindung der Mitglieder mit Schlüsselfunktionen in die Planung werden deren Erfahrungen und Kenntnisse genutzt, um die Planung weiter zu fokussieren. Bereits in der Planung sind die Art, zeitliche Einteilung und der Umfang der Anleitung und Überwachung der Mitglieder des Bewertungsteams sowie die Durchsicht der Arbeiten vorzusehen.

102 Art und Umfang der Unternehmensbewertung hängen von der Grösse und der Komplexität der Zielobjekts und der geplanten Transaktion ab.

Die Planung ist keine separate, in sich abgeschlossene Phase, sondern ein fortwährender und iterativer Prozess, der je nach Feststellungen aus den Analysen und Bewertungen stetig überprüft und ggf. angepasst werden muss.

Im Ergebnis der Planung werden der Auftrag sowie die Ausgangslage und die Risiken aufgezeigt, die notwendigen Arbeiten detailliert festgehalten und die zeitlichen und personellen Ressourcen definiert. Dies ist Teil der Dokumentation.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

V.5.2.6 Durchführung der Unternehmensbewertung

103 Der Mandatsleiter orientiert das Prüfungsteam über Auftrag, Auftraggeber, Zielobjekt und weitere Einflussfaktoren. Dazu gehören auch die Risiken, die gewählte Bewertungsmethode und die Schwerpunkte der Arbeiten.

Die Arbeiten variieren je nach Methode und Ausgestaltung der Unternehmensbewertung stark. An dieser Stelle wird auf die spezifische Literatur verwiesen.

Bei der Unternehmensbewertung werden zahlreiche Hilfsmittel eingesetzt, unter anderem Handbücher, Fragebogen oder Checklisten, Vorlagen, Tabellenkalkulationen oder spezifische Bewertungs- und Analysesoftware. Sie dienen dem Bewertungsteam als Hilfsmittel und Anleitung bei der Durchführung und Dokumentation des Auftrags.

Insbes. können grosse Datenvolumen und integrierte Programmabläufe es erforderlich machen, dass sich das Team mit der beim Zielobjekt oder im Datenraum eingesetzten Informationstechnologie befasst und geeignete Hilfsmittel für die eigene Arbeit einsetzt.

104 Der Mandatsleiter hat die Arbeiten und die Zwischenergebnisse laufend zu überwachen und die Feststellungen mit dem Auftraggeber abzustimmen. Werden verschiedene interne oder externe Fachspezialisten eingesetzt, stellt der Mandatsleiter die notwendige Koordination sicher.

Eine spezifische Frage sind die Abstimmung und die Zusammenarbeit mit der Zielgesellschaft. Oft ist aus Geheimhaltungsgründen nur ein sehr kleiner Teil der Mitarbeiter des Zielobjekts über die laufende Unternehmensbewertung unterrichtet. Eine Vereinfachung kann die Bereitstellung der Unterlagen mittels Datenraum darstellen. Zusätzlich benötigte Unterlagen werden in der Regel durch eine Koordinationsstelle beim Zielobjekt bei Bedarf in den Datenraum gestellt.

V.5.2.7 Abschluss (Dokumentation, Berichterstattung und Kommunikation)

V.5.2.7.1 Dokumentation des Auftrags

105 Die Dokumentation des Auftrags erfolgt unter anderem in Form einer Auftragsbestätigung oder ggf. eines schriftlich festgehaltenen Auftragsannahmegesprächs.

V.5.2.7.2 Arbeitspapiere

106 Die Arbeitspapiere dienen der Dokumentation der ausgeführten Arbeiten und sollen einem sachverständigen Dritten den Nachvollzug der Bewertung und der Feststellungen ermöglichen. Sie dienen auch als Beweissicherung im Nachgang zu einer Transaktion.

V.5.2.7.3 Vollständigkeitserklärung

107 Der Berufsangehörige (Auftragnehmer) sollte von den Vertretern des Unternehmens (Zielobjekt) eine Vollständigkeitserklärung (Bestätigung des Managements zu den Annahmen und Aussagen) einholen. Darin sollte auch erklärt werden, dass die vorgelegten Unterlagen und Auskünfte vollständig und korrekt erteilt wurden, die Aussagen zur Zukunft des Unternehmens den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung entsprechen und alle erkennbaren Chancen und Risiken berücksichtigen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

V.5.2.7.4 Berichterstattung

108 Bei der Berichterstattung kann – entsprechend der Abgrenzung der Bewertungsaufgabe – unterschieden werden in (a) ein Werturteil mit detailliertem Gutachten, (b) ein Werturteil mit Kurzgutachten und (c) Wertüberlegungen mit einem Bericht zur Wertberechnung. Worum es sich handelt – eine Unternehmensbewertung oder Wertüberlegungen –, muss auf dem Deckblatt oder in der Überschrift des Berichts vermerkt werden.

109 Je nach Bewertungsaufgabe kann es erforderlich sein, weitere Tatsachen und Informationen offenzulegen, bspw. zu einem eingeschränkten Informationszugang, erfolgsabhängigen Vergütungen und sonstigen finanziellen Interessen des Bewertenden, allfälligen Beschränkungen der Weitergabe oder die Verpflichtung, die Unternehmensbewertung oder Teile davon zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren.

Sofern die Vertraulichkeit bestimmter Daten vereinbart wurde, kann auch eine differenzierte Berichterstattung erfolgen. Im Gutachten wird das Bewertungsergebnis dann lediglich verbal erläutert, und die vertraulichen Daten werden in einem davon getrennten Anhang aufgeführt.

Gutachten und Bericht müssen vom Berufsangehörigen unter Angabe des Datums der Abfassung des Berichts unterschrieben werden. Sofern Berufsangehörige verpflichtet sind, die Bewertung oder den Bericht später zu aktualisieren, ist darauf hinzuweisen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

V.6 Fairness Opinion

V.6.1 Begriff, Anlass und Funktionen

110 Eine Fairness Opinion dient der Beurteilung der finanziellen Angemessenheit des einer Unternehmenstransaktion zugrundeliegenden Kauf- oder Verkaufspreises. Oft wird eine Fairness Opinion vom Verwaltungsrat kotierter Unternehmen («Zielgesellschaft») eingeholt, wenn eine Drittpartei für ein solches Unternehmen ein Übernahmeangebot vorlegt. In einem solchen Fall ist es das Ziel einer Fairness Opinion, den Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie den Aktionären der Zielgesellschaft eine Drittmeinung aus neutraler Perspektive zu geben, ob ein Angebotspreis aus finanzieller Sicht fair und angemessen ist. Neben Übernahmen von Unternehmen und Unternehmensteilen (insbesondere auch durch Nahestehende) stellen Devestitionen (wie z.B. Abspaltungen), Aktienrückkaufprogramme und Dekotierungen weitere Anwendungsbereiche für eine Fairness Opinion dar.

Eine Fairness Opinion erfüllt dabei mehrere Funktionen:

- Informationsfunktion: Verwaltungsrat und Eigentümer der Unternehmung erhalten durch die Fairness Opinion Informationen über vergleichbare Transaktionen und deren Bewertungen. Die Fairness Opinion erlaubt den Entscheidungsträgern somit, ihre Entscheidung für oder gegen eine Transaktion (oder zu welchen Konditionen diese stattfinden soll), auf eine objektive Drittmeinung abzustützen.
- Validierungsfunktion: Die Fairness Opinion dient dem Verwaltungsrat und den anderen Organen der Gesellschaft zur Validierung ihrer Entscheidung, ob sie sich für oder gegen eine Transaktion stellen (z.B. bei Erhalt eines öffentlichen Übernahmeangebots).
- Schutzfunktion: Das Abstützen auf eine Fairness Opinion dient dem Verwaltungsrat und anderen Organen der Gesellschaft als Absicherung und Nachweis dafür, dass Entscheidungen auf Basis hinreichender Informationen getroffen wurden, was insbesondere mit Blick auf die Organhaftung von Bedeutung sein kann.

Die Fairness Opinion ist ein Spezialfall der in V.5 beschriebenen Unternehmensbewertung. Die dort zu findenden Ausführungen zu Grundlagen und Durchführung gelten sinngemäss auch für die Fairness Opinion.

V.6.2 Rechtliche Bestimmungen

111 Für eine Fairness Opinion, welche im Zusammenhang mit einem öffentlichen Übernahmeangebot erstellt wird, gelten die Bestimmungen von Art. 30 der Verordnung der Übernahmekommission über öffentliche Kaufangebote (Übernahmeverordnung «UEV»). Art. 132 Abs. 1 Bundesgesetz über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesetz, «FinfraG») verpflichtet den Verwaltungsrat einer kotierten Gesellschaft, für welche ein Übernahmeangebot vorliegt, in einem Bericht an die Aktionärinnen und Aktionäre, zum Angebot Stellung zu nehmen. Stützt sich der Verwaltungsrat dabei auf eine Fairness Opinion, so wird diese ein integraler Bestandteil des Berichts des Verwaltungsrats. Die Bewertungsgrundlagen, die Bewertungsmethode und die angewandten Parameter sind gemäss Art. 30 Abs. 5 UEV offenzulegen und die Fairness Opinion ist kostenlos öffentlich zugänglich zu machen. Art. 30 Abs. 6 UEV schreibt des Weiteren vor, dass der mit der Erstellung der Fairness Opinion beauftragte Dritte besonders befähigt sein muss und so-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

wohl vom Anbieter als auch von der Zielgesellschaft (sowie von mit diesen in gemeinsamer Absprache handelnden Personen) unabhängig sein muss. Das Erfordernis der Unabhängigkeit schliesst prinzipiell aus, dass die Fairness Opinion durch den Finanzberater der Zielgesellschaft erstellt wird.

Die Beurteilung, ob der Ersteller einer Fairness Opinion tatsächlich besonders befähigt ist und ob eine Fairness Opinion transparent, plausibel und nachvollziehbar ist sowie hinreichend begründet wird, erfolgt im Fall eines öffentlichen Übernahmeangebots durch die Übernahmekommission im Einzelfall.

V.6.3 Inhaltliche Anforderungen

112 Die Fairness Opinion besteht üblicherweise aus den folgenden Teilen:

In einer *Einleitung* umreisst der Ersteller der Fairness Opinion üblicherweise die Ausgangslage (Kurzbeschreibung der geplanten Transaktion, aufgrund welcher eine Fairness Opinion in Auftrag gegeben wurde), seinen Auftrag (Wer ist der Auftraggeber? Wie wird der Ersteller entschädigt? Auf welchen Daten basiert die Fairness Opinion, wer hat diese zur Verfügung gestellt und wer ist für die Korrektheit und Vollständigkeit dieser Daten zuständig?), das Vorgehen (Welche Daten, Kennzahlen, Geschäftsmodelle und -pläne wurden analysiert? Welche Bewertungsansätze wurden angewandt?) sowie die Quellen (von der Zielgesellschaft zur Verfügung gestellte sowie allfällige weitere verwendete Informationen).

In einem Teil *Unternehmensbeschrieb und Marktanalyse* vermittelt der Ersteller einen Überblick über die Zielgesellschaft und beschreibt deren Geschäftsmodell und Strategie. Zusätzlich werden historische Finanzkennzahlen dargestellt und kommentiert sowie die Entwicklung der Absatzmärkte der Zielgesellschaft analysiert.

Der Teil *Bewertungsanalyse* (in der Fachliteratur auch *Valuation Memorandum* genannt) der Fairness Opinion stellt den Bewertungsansatz und die Bewertungsergebnisse vor. Üblicherweise stützt sich der Ersteller dabei auf die Discounted-Cashflow-Methode («DCF-Methode») ab, zieht aber zusätzliche Bewertungsmethoden (Multiples-Bewertungen, Aktienkursanalysen) heran, um den per DCF-Methode ermittelten Wert (bzw. die Bandbreite an Werten) mit diesen zu vergleichen. Die Bewertungsmethodik sowie die angewandten Parameter sind entsprechend zu beschreiben bzw. offenzulegen. Bei Verwendung der DCF-Methode sind dies insbesondere die Herleitung des «weighted average cost of capital» (WACC) sowie die wesentlichen Annahmen für die Planungsperioden (Wachstum Nettoumsatz, EBITDA-Marge, Investitionen, Nettoumlaufvermögen, Steuern und weitere). Bei der Verwendung von Trading- bzw. Transaction-Multiples ist ebenso wie bei der Ermittlung des Beta für den WACC offenzulegen, welche Drittunternehmen zur Ermittlung der entsprechenden Vergleichswerte herangezogen wurden. Für eine Fairness Opinion, welche im Zusammenhang mit öffentlichen Übernahmeangeboten erstellt wird, dürfen bei der Offenlegung die berechtigten Geheimhaltungsinteressen der Zielgesellschaft gewahrt werden.

Im vierten Teil *Beurteilung* (in der Fachliteratur auch *Opinion Letter* genannt) fasst der Ersteller die Ergebnisse der Bewertung in Form einer Wertbandbreite zusammen und äussert abschliessend seine Beurteilung, ob und aufgrund welcher Überlegungen der

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Kauf- oder Verkaufspreis aus finanzieller Sicht als fair und angemessen oder eben nicht bezeichnet werden kann. Die Fairness Opinion stellt keine verbindliche Empfehlung dar, sich für oder gegen eine Transaktion zu stellen. Die finale Entscheidung liegt beim Auftraggeber einer Fairness Opinion.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Teil VI
Glossar

Nachstehendes Glossar enthält Definitionen zu wesentlichen verwendeten Begriffen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Abschluss Eine strukturierte Darstellung vergangenheitsorientierter Finanzinformationen einschliesslich damit zusammenhängender Angaben, mit der beabsichtigt wird, in Übereinstimmung mit Rechnungslegungsgrundsätzen über die wirtschaftlichen Ressourcen oder Verpflichtungen einer Einheit zu einem bestimmten Zeitpunkt oder deren Veränderungen für einen bestimmten Zeitraum zu kommunizieren. Erläuterungen beinhalten erklärende oder beschreibende Angaben, dargelegt wie von massgeblichen Rechnungslegungsgrundsätzen gefordert, ausdrücklich zugelassen oder anderweitig erlaubt, in einer einzelnen Finanzaufstellung, im Anhang oder mit Verweisen. Der Begriff «Abschluss» bezieht sich normalerweise auf einen vollständigen Abschluss, wie durch die Anforderungen der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze festgelegt, kann jedoch auch eine einzelne Finanzaufstellung betreffen.	**États financiers** Présentation structurée d'informations financières historiques, y compris les notes y relatives, dont le but est de communiquer les ressources économiques ou les obligations d'une entité à un moment donné dans le temps, ou leurs variations durant une période de temps, conformément à un référentiel comptable. Les explications comprennent des notes explicatives et descriptives présentées comme exigé, expressément autorisé ou autrement permis par le référentiel comptable déterminant, dans un seul état financier, en annexe ou par des renvois. Le terme d'«états financiers» se réfère généralement à un jeu complet d'états financiers tel que défini par les exigences du référentiel comptable applicable, mais peut aussi ne se référer qu'à un seul état financier.	**Financial statements** A structured representation of historical financial information, including related notes, intended to communicate an entity's economic resources or obligations at a point in time or the changes therein for a period of time in accordance with a financial reporting framework. Disclosures comprise explanatory or descriptive information, set out as required, expressly permitted, or otherwise allowed by the applicable financial reporting framework, on the face of a financial statement, or in the notes, or incorporated therein by cross-reference. The term «financial statements» ordinarily refers to a complete set of financial statements as determined by the requirements of the applicable financial reporting framework but can also refer to a single financial statement.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Abschlussprüfung Die Abschlussprüfung ist eine Anwendungsform einer betriebswirtschaftlichen Prüfung. Der Zweck einer Abschlussprüfung besteht darin, das Mass an Vertrauen der vorgesehenen Nutzer in den Abschluss zu erhöhen. Dies wird dadurch erreicht, dass der Abschlussprüfer in einem schriftlichen Vermerk zum Abschluss ein Prüfungsurteil darüber abgibt, ob der Abschluss (gemäss Art. 728b Abs. 2 OR als zusammenfassender Bericht bei der ordentlichen Revision bezeichnet) ein Prüfungsurteil darüber abgibt, ob der Abschluss in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung mit den massgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen (z.B. OR, Swiss GAAP FER, IFRS Accounting Standards etc.) aufgestellt wurde. Eine Abschlussprüfung, die in Übereinstimmung mit den SA-CH und den massgebenden beruflichen Verhaltensanforderungen durchgeführt wird, ermöglicht es dem Abschlussprüfer, dieses Prüfungsurteil abzugeben. Eine Abschlussprüfung umfasst i.d.R. die Prüfung der Jahresrechnung und ggf. der Konzernrechnung eines Unternehmens durch einen unabhängigen Dritten mit der erforderlichen fachlichen Kompetenz (i.d.R. durch den Abschlussprüfer). Es gibt gesetzlich vorgeschriebene Abschlussprüfungen (gemäss Obligationenrecht, Zivilgesetzbuch und Spezialgesetzen, bspw. ordentliche Revision und eingeschränkte Revision) und Abschlussprüfungen, welche aufgrund auftragsrechtlicher Vereinbarungen durchgeführt werden. Eine ähnliche Zielsetzung haben Prüfungen von Finanzinformationen, die in Übereinstimmung mit geeigneten Kriterien erstellt werden. In der Schweiz ist bei kleineren Unternehmen die eingeschränkte Revision als gesetzliche Abschlussprüfung vorgesehen, bei welcher im Revisionsbericht eine Prüfungsaussage mit begrenzter Sicherheit gemacht wird.	**Audit des états financiers / Révision des comptes annuels** L'audit d'états financiers est une variante d'application d'une mission d'assurance. L'objectif d'un audit d'états financiers est de renforcer le degré de confiance des utilisateurs présumés des états financiers. Ce but est atteint par le fait que l'auditeur exprime dans un rapport d'audit écrit (désigné comme rapport succinct dans le cadre du contrôle ordinaire conformément à l'art. 728b, al. 2, CO) une opinion selon laquelle les états financiers ont été établis conformément aux principes de présentation des comptes applicables, dans tous leurs aspects significatifs, conformément (p. ex. CO, Swiss GAAP RPC, IFRS Accounting Standards, etc.). Un audit des états financiers réalisé dans le respect des NA-CH et des règles d'éthique professionnelle pertinentes permet à l'auditeur de formuler cette opinion d'audit. Un audit des états financiers comprend généralement la vérification des comptes annuels et éventuellement des comptes de groupe d'une société par un tiers indépendant disposant des qualifications professionnelles appropriées. Il existe des audits des états financiers prescrits par la loi (conformément au code des obligations, au code civil et à des lois spéciales, par exemple le contrôle ordinaire et le contrôle restreint) et des audits des états financiers qui sont réalisés sur la base de conventions selon le droit régissant les mandats. L'audit des informations financières établies en conformité avec des critères appropriés poursuit un objectif analogue. En Suisse, dans les petites entreprises, le contrôle restreint est reconnu comme révision des comptes annuels prescrite par la loi et lors de laquelle une opinion avec assurance limitée est exprimée dans le rapport de révision.	**Audit of financial statements** An audit of financial statements is a type of application of an assurance engagement. The purpose of an audit of financial statements is to enhance the degree of confidence of the intended users in the financial statements. This is achieved by the auditor expressing an audit opinion in a written report on the financial statements, stating whether the financial statements (pursuant to Art. 728b (2) CO, called a summary report in an ordinary audit) have been prepared, in all material respects, in accordance with the applicable accounting principles (e. g. CO, Swiss GAAP FER, IFRS Accounting Standards, etc.). The auditor expresses this opinion based on an audit performed in accordance with the SA-CH and the applicable ethical requirements. An audit of financial statements ordinarily comprises the audit of the annual financial statements and, if applicable, the group financial statements of a company by an independent third party with the necessary professional competence (usually by the auditor). There are statutory audits of financial statements (in accordance with the Swiss Code of Obligations, the Swiss Civil Code and special laws, e. g. ordinary audits and limited statutory examinations) and audits of financial statements that are carried out on the basis of contractual agreements. Audits of financial information prepared in accordance with appropriate criteria have a similar objective. In Switzerland, for smaller entities a limited statutory examination is mandatory, where an audit statement with limited assurance is expressed in the audit report.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Advisory (Beratung) Beratung ist eine Dienstleistung, bei der eine kompetente Drittperson bei der Klärung von Sachverhalten und Problemstellungen unterstützt mit dem Ziel, dass der Beratene Verantwortung übernehmen und die Problemstellung eigenverantwortlich lösen kann. Beratungsaufträge erfordern technische Fähigkeiten, Ausbildung, Erfahrung und Kenntnisse von dem Beratungsprozess. Der Beratungsprozess ist ein analytischer Prozess, der typischerweise eine Kombination folgender Tätigkeiten verlangt: Zielsetzung, Erheben von Grundlagen, Feststellen von Problemen oder Chancen, Beurteilen von Alternativen, Erarbeiten von Empfehlungen einschl. Handlungen, Kommunikation von Ergebnissen sowie manchmal Umsetzung und Nachbearbeitung. Berichte (soweit ausgestellt) werden allgemein in erläuternder Form verfasst («long form»). Die erbrachte Leistung ist generell nur vom Kunden zu verwenden und zu nutzen. Art und Umfang des Auftrags werden zwischen dem Berufsangehörigen und dem Kunden vereinbart.	**Advisory (conseil)** Le conseil est une prestation de service dans le cadre de laquelle un tiers compétent aide à éclaircir des faits ou problématiques afin que celui ou celle qu'il conseille puisse assumer sa responsabilité et résoudre le problème de sa propre responsabilité. Les mandats de conseil requièrent des compétences techniques, une formation, de l'expérience et une connaissance du processus de conseil. Le processus de conseil est une démarche analytique qui repose typiquement sur la combinaison des activités suivantes: détermination des objectifs, rassemblement des bases, identification des problèmes ou opportunités, évaluation des alternatives, élaboration des recommandations, y compris les actions, la communication des résultats et, parfois, mise en œuvre et traitement ultérieur. Les rapports (dans la mesure où ils sont établis) sont généralement de type explicatif («long form»). La prestation fournie doit en règle générale être uniquement utilisée par le client. Le membre de la profession et le client conviennent du genre et de l'ampleur du mandat.	**Advisory (Consulting)** Advisory (consulting) services are services in which a competent third party supports in the clarification of matters and issues so that the consulting client can take responsibility for issues and resolve them independently. Consulting engagements require professional knowledge, skill and experience of the consulting process. The consulting process is an analytical process that typically involves a combination of the following activities: objective-setting, fact-finding, identification of problems or opportunities, evaluation of alternatives, development of recommendations including actions, communication of results, and sometimes implementation and follow-up. Reports (if issued) are generally written in a narrative (or «long-form») format. Generally, the work performed is only for the use and benefit of the client. The nature and scope of work is determined by agreement between the practitioner and the client.
Andere Dienstleistungen Dienstleistungen eines Berufsangehörigen, welche im Bericht auftragsgemäss nicht zu einem Prüfungsurteil, einer Prüfungsaussage oder einer Schlussfolgerung führen. Bei der Annahme von Aufträgen zum Erbringen anderer Dienstleistungen hat der Berufsangehörige die beruflichen Verhaltensanforderungen zu beachten. Vgl. auch «Verwandte Dienstleistungen»	**Autres prestations** Les autres prestations sont des services d'un membre de la profession qui, suivant les instructions du mandat, ne débouchent sur aucune opinion ou assertion d'audit, ni sur aucune conclusion dans le rapport. Lorsqu'il accepte des mandats de fourniture d'autres prestations, le membre de la profession est tenu de se conformer aux règles d'éthique pertinentes. Cf. «Services connexes»	**Other services** Services provided by a practitioner that, in accordance with the engagement, do not lead to an audit opinion, audit statement or conclusion. When accepting engagements for the provision of other services, the practitioner shall comply with the ethical requirements. See also «Related services»

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Begrenzte (Prüfungs-)Sicherheit Prüfungssicherheit weniger hohen Grades (als hinreichende Sicherheit); erlangt durch Verminderung des Prüfungsrisikos auf ein Mass, das im Verhältnis zu den Umständen des Auftrags vertretbar ist. Das Prüfungsrisiko bleibt jedoch höher als bei einem Auftrag zur Erlangung hinreichender Sicherheit; bildet die Grundlage für eine negativ formulierte Schlussfolgerung des Berufsangehörigen (bspw. bei einer Review oder bei der eingeschränkten Revision in der Schweiz). Als Synonym wird «negative Zusicherung» verwendet. Eine begrenzte Prüfungssicherheit ist im Rahmen einer eingeschränkten Revision nach SER – oder auch einer Review nach PS 910 «Review (prüferische Durchsicht) von Abschlüssen» – zu erlangen.	**Assurance (d'audit) limitée** Assurance de niveau moins élevé (que l'assurance raisonnable); obtenu en réduisant le risque d'examen à un niveau acceptable par rapport aux conditions de la mission. Ce risque reste néanmoins plus élevé que dans le cadre d'une mission visant à obtenir une assurance raisonnable. Constitue la base pour que le membre de la profession puisse exprimer une conclusion formulée de manière négative (p. ex. lors d'un examen succinct ou d'un contrôle restreint en Suisse). L'expression «assurance négative» est utilisée comme synonyme. Dans le cadre d'un contrôle restreint selon la NCR – ou aussi d'une review selon la NAS 910 «Review (examen succinct) d'états financiers» – seule une assurance limitée est requise.	**Limited assurance** The level of assurance obtained where engagement risk is reduced to a level that is acceptable in the circumstances of the engagement, but where that risk is greater than for a reasonable assurance engagement, as the basis for expressing a negative form of the practitioner's conclusion. (e. g. in case of a limited statutory examination or a review in Switzerland). The synonym «negative assurance» is also used. Limited assurance is obtained within the scope of a limited audit in accordance with the Swiss Standard on the Limited Statutory Examination (SER) – or else a review pursuant to SAS 910 «Review of financial statements».
Berufliche Verhaltensanforderungen Berufliche Verhaltensanforderungen sind umgesetzt durch die von EXPERTsuisse erlassenen Standes- und Berufsregeln, die Richtlinien zur Unabhängigkeit (RzU), die Richtlinien zur Weiterbildung (RzW) sowie den Schweizer Qualitätssicherungsstandard (ISQC-CH 1). Die Standes- und Berufsregeln bestimmen das Verhalten der Berufsangehörigen (vgl. EXPERTsuisse, Standes- und Berufsregeln, 2007, zuletzt geändert am 15.09.2020). Diese müssen ihre Tätigkeit so ausüben, dass das in sie gesetzte Vertrauen und das hohe Ansehen gerechtfertigt ist. Sie haben ihre Aufgabe mit der gebotenen Sorgfalt im Rahmen der geltenden Rechtsordnung und nach bestem Wissen zu besorgen und haben sich jeder Tätigkeit zu enthalten, die mit dem Ansehen des Berufsstandes nicht vereinbar ist.	**Règles d'éthique professionnelle** Les règles d'éthique professionnelle importantes sont mises en œuvre par les règles d'organisation et d'éthique professionnelle éditées par EXPERTsuisse, les directives sur l'indépendance (DI) et les directives concernant la formation continue (DFC) ainsi que la norme suisse de contrôle qualité (ISQC-CH 1). Les «Règles d'organisation et d'éthique professionnelle» (EXPERTsuisse, 2007, dernière modification: 15.09.2020) régissent le comportement des personnes pratiquant la profession. Celles-ci sont tenues d'exercer leur activité de manière à mériter la confiance et la considération élevée qui leur sont accordées. Elles exécutent leur mission avec le soin requis dans le cadre du droit en vigueur et en toute bonne foi et s'abstiennent de toute activité lorsqu'elle est incompatible avec la réputation de la profession.	**Ethical requirements** Relevant ethical requirements include integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, professional behaviour and compliance with laws and regulations. These are established in Switzerland by the Code of Conduct and Professional Rules, the Guidelines on Independence (GI), the Guidelines on Continuing Education (GCE) and the Swiss Quality Assurance Standard (ISQC-CH 1) issued by EXPERTsuisse. The Code of Conduct and Professional Rules regulate the conduct of practitioners (see EXPERTsuisse, Code of Conduct and Professional Rules, 2007, amended most recently on 15 September 2020). They shall perform their duties in a manner that justifies the confidence placed in them and the great esteem in which they are held. They must carry out their duties with due care within the framework of the applicable jurisdiction and to the best of their knowledge and must refrain from any activity that is incompatible with the reputation of the profession.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Berufsangehörige Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis sowie Wirtschaftsprüfer und weitere Fachpersonen in Prüfungsgesellschaften, die gesetzliche Revisionsdienstleistungen erbringen, auftragsrechtliche (betriebswirtschaftliche) Prüfungen durchführen und verwandte Dienstleistungen erbringen. Die Bezeichnung «Berufsangehörige» umfasst alle Mitarbeitenden des (Revisions-)Unternehmens, welche Dienstleistungen gegenüber Prüfungskunden erbringen (bspw. Wirtschaftsprüfer, Steuerexperten, Treuhandexperten, Juristen, Berater).	**Membre de la profession** Experts-comptables avec un cabinet propre ainsi qu'experts-comptables et autres personnels professionnels travaillant dans des sociétés d'audit qui fournissent des prestations d'audit légales, de même que des missions (d'assurance) et des services connexes au sens du droit des mandats. Le terme de «membre de la profession» inclut tous les collaborateurs de l'entreprise de révision (experts-comptables, experts fiscaux, experts fiduciaires, juristes, conseillers, etc.) qui fournissent des prestations pour des clients d'audit.	**Practitioners** Self-employed auditors as well as auditors and other specialists in audit firms that provide statutory audit services, perform contractual (assurance) engagements and provide related services. The term «practitioners» includes all employees of the (audit) firm who provide services to audit clients (e. g. auditors, tax experts, fiduciary experts, lawyers, consultants).
Besondere Vorgänge Vorgänge bei Unternehmen (bspw. Gründung, Kapitalerhöhung, Fusion, Liquidation), für welche Prüfungen gemäss gesetzlichen Vorschriften vorgesehen sein können. Handelt es sich dabei um die Prüfung von einem Abschluss oder anderen vergangenheitsorientierten Finanzinformationen, die die Erlangung hinreichender Sicherheit bezweckt, ist die Prüfung unter Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Auftrags sowie der Anforderungen der Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchzuführen, soweit nicht gesetzliche oder andere rechtliche Vorschriften entgegenstehen.	**Opérations particulières** Opérations effectuées dans les entreprises (par exemple fondation, augmentation du capital, fusion, liquidation) pour lesquelles des audits conformément aux dispositions légales peuvent être prévus. S'il s'agit d'un audit d'états financiers ou d'autres informations financières historiques visant à obtenir une assurance raisonnable, l'audit doit être réalisé compte tenu des circonstances de la mission correspondante ainsi que des exigences des Normes suisses d'audit des états financiers (NA-CH), sauf prescriptions légales ou autres prescriptions juridiques contraires.	**Significant occurences** Occurrences at entities (e. g. formation [of a company], capital increase, merger, liquidation), where assurance may be required by law. If the examination involves an audit of financial statements or other historical financial information with the objective of obtaining reasonable assurance, this audit shall be conducted in consideration of the respective engagement's circumstances and the requirements of the Swiss Standards on Auditing (SA-CH), unless otherwise required by law or other legal requirements.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Betriebswirtschaftliche Prüfung Eine «betriebswirtschaftliche Prüfung» (gemäss IAASB «Assurance Engagement») ist ein Auftrag, als dessen Resultat Berufsangehörige eine Schlussfolgerung aus dem Ergebnis einer anhand von bestimmten Kriterien vorgenommenen Beurteilung oder Messung eines Sachverhalts abgeben. Wesen und Zweck der Prüfung sind in den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) festgehalten. Nicht alle von Berufsangehörigen ausgeführten Aufträge sind betriebswirtschaftliche Prüfungen. Aufträge, welche der oben stehenden Definition nicht entsprechen, umfassen: • Aufträge, die unter die Schweizer Standards für andere Dienstleistungen im Bereich der Wirtschaftsprüfung fallen, wie vereinbarte Untersuchungshandlungen bezüglich Finanzinformationen oder Erstellung von Finanzinformationen (Compilation), • Erstellen von Steuererklärungen, wenn damit keine Schlussfolgerung abgegeben wird, die Sicherheit vermittelt, • Beratungsaufträge, bspw. Unternehmensberatung oder Steuerberatung. Eine betriebswirtschaftliche Prüfung kann Teil eines grösseren Auftrags sein, bspw. wenn ein Beratungsmandat für einen Unternehmenskauf die Anforderung enthält, Sicherheit zu den vergangenheitsorientierten oder zukunftsorientierten Finanzinformationen zu vermitteln. In solchen Fällen ist das Rahmenkonzept nur für den Teil der betriebswirtschaftlichen Prüfung relevant.	**Mission d'assurance** Une «mission d'assurance» (terme repris de l'anglais «Assurance Engagement» figurant dans l'IAASB) est un mandat dans le cadre duquel le membre de la profession délivre une conclusion, obtenue à l'aide de certains critères, du résultat d'une évaluation ou d'une estimation d'une situation. La nature et l'objectif de l'audit sont fixés dans les Normes suisses d'audit des états financiers (NA-CH).Les missions réalisées par des membres de la profession ne sont pas toutes des missions d'assurance. Les missions qui ne correspondent pas à la définition ci-dessus comprennent: • les missions qui tombent sous le coup des Normes suisses pour d'autres prestations d'audit, telles que l'examen d'informations financières sur la base de procédures convenues ou les compilations d'informations financières, • l'établissement de déclarations fiscales, pour autant qu'aucune conclusion relative à l'assurance ne soit émise, • les mandats de conseil, par exemple le conseil d'entreprise ou le conseil fiscal. Une mission d'assurance peut faire partie d'un mandat plus large, par exemple lorsqu'un mandat de conseil pour l'achat d'une entreprise comprend une exigence portant sur l'assurance des informations financières historiques ou prévisionnelles. Dans de tels cas, le cadre conceptuel n'est déterminant que pour la partie relative à la mission d'assurance.	**Assurance engagement** An «assurance engagement» (as defined by the IAASB) is an engagement in which a practitioner expresses a conclusion about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against criteria. The nature and purpose of the engagement are set out in the Swiss Standards on Auditing (SA-CH). Not all engagements carried out by practitioners are assurance engagements. Engagements that do not meet the above definition include: • Engagements classified by the Swiss Standards for other auditing services, such as agreed-upon examination procedures concerning financial information or the compilation of financial information, • Preparation of tax returns where this does not lead to a conclusion that provides assurance, • Consulting engagements, e.g. management consulting or tax consulting. An assurance engagement may be part of a larger engagement, for example, if an advisory engagement for a business acquisition includes a requirement to provide assurance on past or future financial information. In such cases, the framework is only relevant for the assurance engagement component.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Eingeschränkte Revision Die eingeschränkte Revision ist in Art. 729 ff. OR geregelt. Wesen und Zweck der eingeschränkten Revision sind im Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (SER) umschrieben. Ziel der eingeschränkten Revision einer Jahresrechnung ist eine Aussage des Abschlussprüfers darüber, ob er auf Sachverhalte gestossen ist, die ihn zum Schluss veranlassen, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht in allen wesentlichen Punkten dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen. Diese Aussage macht der Abschlussprüfer aufgrund von Befragungen, analytischen Prüfungshandlungen und angemessenen Detailprüfungen, welche weniger weitgehende Nachweise liefern, als im Rahmen einer ordentlichen Revision verlangt würden. Solche Prüfungshandlungen gehen über die Review-Handlungen gemäss PS 910 «Review (prüferische Durchsicht) von Abschlüssen») hinaus.	**Contrôle restreint** Le contrôle restreint est réglé aux art. 729 ss CO. La nature et le but du contrôle restreint sont définis dans la Norme suisse relative au contrôle restreint (NCR). Le but du contrôle restreint des comptes annuels est la formulation d'une opinion par l'auditeur permettant de savoir s'il a rencontré des faits laissant à penser que les comptes annuels ainsi que la proposition concernant l'emploi du bénéfice ne correspondent pas dans tous leurs aspects significatifs à la loi suisse et aux statuts. Cette assertion est faite par l'auditeur sur la base d'auditions, de procédures analytiques et de vérifications détaillées appropriées qui fournissent des éléments probants moins poussés que ceux qui auraient été requis dans le cadre d'un contrôle ordinaire. Ces procédures d'audit vont au-delà des procédures d'un examen succinct selon la NAS 910 «Review (examen succinct) d'états financiers».	**Limited statutory examination** The limited statutory examination is governed by art. 729 et seq. CO. The nature and purpose of a limited statutory examination are described in the Swiss Standard on the Limited Statutory Examination (SER). The objective of the auditor (officially appointed) in a limited statutory examination is to obtain limited assurance that enables the auditor to express a conclusion on whether anything has come to the auditor's attention that causes the auditor to conclude that the annual financial statements and the proposal for the appropriation of available earnings do not comply with Swiss law and the articles of incorporation. The auditor comes to this conclusion by performing inquiry, analytical procedures, and appropriate substantive procedures, which provide less extensive evidence than the procedures to be performed in an ordinary audit. Such audit procedures go beyond the review procedures (according to SAS 910).
Einheit/Unternehmen Bei der zu prüfenden Einheit (entity) kann es sich u. a. um eine Kapitalgesellschaft, eine einfache Gesellschaft, eine Gebietskörperschaft, eine Anstalt des öffentlichen Rechts, einen Konzern oder eine nicht rechtlich abgegrenzte wirtschaftliche Einheit handeln. Eine Übersetzung mit «Unternehmen» oder «Gesellschaft» wäre deshalb unzureichend. «Entity» kann sich auch auf eine nicht selbstständige Niederlassung oder Sparte beziehen, für die eigenständig Rechnung gelegt wird.	**Entité/entreprise** L'entité à auditer (entity) peut être p. ex. une société de capitaux, une raison individuelle, une société simple, une collectivité publique, une institution de droit public, un groupe ou une entité non définie juridiquement. Une traduction par «entreprise» ou «société» serait par conséquent insuffisante. Ainsi, «entity» peut aussi concerner une succursale ou une branche qui n'est pas indépendante pour laquelle des comptes individuels sont établis.	**Entity/corporation/firm** The entity to be audited may be e. g. a corporation, a sole proprietorship, a simple partnership, a local government body, a public-law institution, a group, or a legally undefined economic entity. Using the term «company» would therefore be inadequate. «Entity» may also refer to a dependent subsidiary or a branch that prepares stand-alone accounts.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Fachliche Verlautbarungen Die Fachlichen Verlautbarungen von EXPERTsuisse umfassen die Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) und die Schweizer Prüfungshinweise (PH). Des Weiteren können die Schweizer Stellungnahmen zur Rechnungslegung (RS) sowie Q&A-Dokumente und Fachmitteilungen, welche auf die Sicherung der Qualität der Dienstleistungen des Berufsangehörigen abzielen, dazugezählt werden. Weitere Verlautbarungen von EXPERTsuisse betreffen Verhaltensmerkmale wie die fachliche Kompetenz, die Verschwiegenheit, das Verantwortungsbewusstsein und insbes. auch die Unabhängigkeit (vgl. berufliche Verhaltensanforderungen).	**Publications professionnelles** Les Publications professionnelles d'EXPERTsuisse comprennent les Normes suisses d'audit des états financiers (NA-CH) et les Recommandations d'audit suisses (RA). En outre, les Prises de position suisses relatives à la présentation des comptes (PP) ainsi que les Q&A et les Communications professionnelles qui ont pour objectif de garantir la qualité des prestations du membre de la profession peuvent en faire partie. D'autres publications d'EXPERTsuisse ont trait au comportement ainsi qu'à la compétence professionnelle, à la discrétion, à la responsabilité et, en particulier, à l'indépendance (cf. règles d'éthique professionnelle).	**Professional pronouncements** EXPERTsuisse's professional pronouncements include the Swiss Standards on Auditing (SA-CH) and the Swiss Audit Practice Statements (abbreviation in German: PH). They additionally include the Swiss Accounting Position Statements (abbreviation in German: «RS») as well as Q&A documents and professional communications aimed at ensuring the quality of the auditor's services. Other pronouncements made by EXPERTsuisse relate to behavioral characteristics such as professional skills, discretion, sense of responsibility and, in particular, independence (see ethical requirements).
Finanzinformationen In Begriffen des Rechnungswesens ausgedrückte Informationen bezüglich einer bestimmten Einheit, die hauptsächlich aus dem Buchführungssystem der betreffenden Einheit abgeleitet werden, über wirtschaftliche Ereignisse in vergangenen oder zukünftigen Zeiträumen oder über wirtschaftliche Gegebenheiten oder Umstände zu bestimmten Zeitpunkten in der Vergangenheit oder in der Zukunft.	**Informations financières** Informations exprimées en termes financiers concernant une entité particulière, provenant essentiellement du système comptable de cette entité et retraçant des faits économiques qui sont survenus au cours de périodes antérieures ou surviendront dans des périodes futures, ou des conditions ou circonstances économiques constatées à des dates déterminées dans le passé ou à constater à des dates déterminées dans le futur.	**Financial information** Information expressed in financial terms in relation to a particular entity, derived primarily from that entity's accounting system, about economic events occurring in past or future time periods or about economic conditions or circumstances at points in time in the past or in the future.
Finanzinformationen (vergangenheitsorientiert) In Begriffen des Rechnungswesens ausgedrückte Informationen bezüglich einer bestimmten Einheit, die hauptsächlich aus dem Buchführungssystem der betreffenden Einheit abgeleitet werden, über wirtschaftliche Ereignisse in vergangenen Zeiträumen oder über wirtschaftliche Gegebenheiten oder Umstände zu bestimmten Zeitpunkten in der Vergangenheit.	**Informations financières (historiques)** Informations exprimées en termes financiers concernant une entité particulière, provenant essentiellement du système comptable de cette entité et retraçant des faits économiques qui sont survenus au cours de périodes antérieures, ou des conditions ou circonstances économiques constatées à des dates déterminées dans le passé.	**Financial information (historical)** Information expressed in financial terms in relation to a particular entity, derived primarily from that entity's accounting system, about economic events occurring in past time periods or about economic conditions or circumstances at points in time in the past.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Finanzinformationen (zukunftsorientiert) «Zukunftsorientierte Finanzinformationen» (im Folgenden: «Zukunftsinformationen») sind Finanzinformationen, die sich auf Annahmen über mögliche Ereignisse und mögliche Handlungen des Unternehmens in der Zukunft stützen. Sie sind in hohem Masse subjektiver Natur, und ihre Erstellung setzt den Einsatz von beträchtlichem Ermessen voraus. Zukunftsinformationen können die Form einer Vorschaurechnung («forecast»), einer Prognose («projection») oder von beiden annehmen (z.B. Budget fürs kommende Jahr plus 5-Jahres-Prognose).	**Informations financières (prévisionnelles)** L'expression «informations financières prévisionnelles» (ci-après: «informations prévisionnelles») désigne les informations financières basées sur la prémisse que certains événements se produiront dans le futur et que l'entreprise entreprendra certaines actions. Elles sont de nature largement subjective et leur établissement implique l'utilisation d'une grande marge d'appréciation. Les informations prévisionnelles peuvent prendre la forme de prévisions («forecast»), de projections («projection») ou d'une combinaison des deux (par exemple un budget pour l'année suivante associé à une projection sur cinq ans).	**Financial information (prospective)** «Prospective financial information» (hereafter «prospective information») is based on assumptions about events that may occur in the future and possible actions by an entity. It is highly subjective in nature, and preparing such information requires the use of considerable discretion. Prospective information can be in the form of a forecast, a projection, or a combination of both (e.g. budget for the coming year plus five-year projection).
Grad an Prüfungssicherheit Revisionsunternehmen geben je nach Art der durchgeführten Prüfung zwei verschiedene Arten von Schlussfolgerungen ab, die sich im Grad der vermittelten Prüfungssicherheit unterscheiden: Prüfungsurteil bei hinreichender Prüfungssicherheit (reasonable assurance) bzw. eine Prüfungsaussage bei begrenzter Prüfungssicherheit (reasonable assurance). Bei Ersterem bestätigt der Wirtschaftsprüfer, dass die Informationen mit hinreichender Sicherheit keine wesentlichen falschen Darstellungen enthalten. Bei Letzterem – wie beispielweise bei einer Review (prüferischen Durchsicht) oder einer eingeschränkten Revision – bestätigt der Wirtschaftsprüfer, auf keine Sachverhalte gestossen zu sein, die ihn zum Schluss veranlassen, dass die Informationen nicht den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen entsprechen.	**Niveau d'assurance d'audit** En fonction de la nature de l'audit réalisé, les entreprises de révision remettent deux types de conclusions, qui se différencient par le niveau de l'assurance transmise: une opinion d'audit pour une assurance raisonnable (reasonable assurance) ou une assertion d'audit pour une assurance limitée (reasonable assurance). Dans le premier cas, l'auditeur donne une assurance raisonnable que les informations ne comportent pas d'anomalies significatives. Dans le deuxième cas, – par exemple un examen succinct ou un contrôle restreint, l'auditeur confirme qu'il n'a pas rencontré d'élément lui permettant de conclure que les informations ne correspondent pas au référentiel comptable applicable.	**Level of assurance** Depending on the type of audit performed, audit firms provide two different types of conclusions, which differ in terms of the level of assurance conveyed: Audit opinion with reasonable assurance or an audit opinion with limited assurance. In the first, the auditor confirms with reasonable assurance that the information does not contain any material misstatements. In the latter – like in a review or a limited statutory examination – the auditor confirms that nothing has come to his attention that causes him to believe that the information does not comply with the applicable financial reporting framework.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Hinreichende Sicherheit Übergreifende Zielsetzung der Prüfung (im Unterschied zur Review, wo Erlangung begrenzter Sicherheit das Ziel ist). Bezieht sich auf die Urteilsbildung des Prüfers über die Verlässlichkeit von Aussagen (Grad an [Prüfungs-] Sicherheit). Das Ziel einer betriebswirtschaftlichen Prüfung zur Erlangung hinreichender Sicherheit ist die Verminderung des Prüfungsrisikos auf ein vertretbar niedriges Mass – im Verhältnis zu den Umständen des Auftrags – als Grundlage für eine positiv formulierte Schlussfolgerung des Berufsangehörigen. Hinreichende Sicherheit ist ein hoher Grad an Sicherheit, jedoch geringer als absolute Sicherheit. (Absolute Sicherheit ist äusserst selten bzw. kaum je mit vertretbaren Kosten erreichbar). Als Synonym wird «positive Zusicherung» verwendet.	**Assurance raisonnable** Objectif général de l'audit (contrairement à la review dont le but est d'obtenir une assurance limitée). Se réfère à l'opinion que forme l'auditeur sur la fiabilité des assertions (niveau d'assurance [d'audit]). Le but d'une mission d'assurance visant à obtenir une assurance raisonnable consiste à réduire le risque d'audit à un niveau acceptable – par rapport aux circonstances de la mission – de façon à ce que le membre de la profession puisse exprimer une conclusion formulée de manière positive. L'assurance raisonnable est un niveau d'assurance élevé, mais moindre que l'assurance absolue (celle-ci est extrêmement rare et presque impossible à obtenir à des coûts acceptables). L'expression «assurance positive» est utilisée comme synonyme.	**Reasonable assurance** Overall objective of an audit (in contrast to a review, where the objective is to obtain limited assurance). Refers to the auditor's judgement regarding the reliability of assertions (level of [audit] assurance). The objective of a reasonable assurance engagement is the reduction in engagement risk to an acceptably low level in the circumstances of the engagement as the basis for a positive form of expression of the practitioner's conclusion. Reasonable assurance is a high level of assurance. However, reasonable assurance is not an absolute level of assurance. (An absolute level of assurance is very rarely resp. hardly ever achievable with reasonable costs.) The synonym «positive assurance» is also used.
IKS Der Prozess, der von den für die Überwachung Verantwortlichen, vom Management und von anderen Mitarbeitern konzipiert, eingerichtet und aufrechterhalten wird, um mit hinreichender Sicherheit die Ziele der Einheit im Hinblick auf die Verlässlichkeit der Rechnungslegung, die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftstätigkeit sowie die Einhaltung der massgebenden gesetzlichen und anderen rechtlichen Bestimmungen zu erreichen. Der Begriff «Kontrollen» bezieht sich auf jegliche Aspekte einer oder mehrerer Komponenten des IKS.	**Contrôle interne** Processus conçu, mis en place et supervisé par les personnes constituant le gouvernement d'entreprise, la direction et autre personnel, pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs d'une entité en ce qui concerne la fiabilité de l'information financière, l'efficacité et l'efficience des opérations, ainsi que leur conformité avec les textes législatifs et réglementaires applicables. Le terme «contrôle(s)» se réfère à un quelconque aspect d'une ou de plusieurs composantes du contrôle interne.	**Internal control** The process designed, implemented and maintained by those charged with governance, management and other personnel to provide reasonable assurance about the achievement of an entity's objectives with regard to reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, and compliance with applicable laws and regulations. The term «controls» refers to any aspects of one or more of the components of internal control.
Informationen (vergangenheitsorientiert) Informationen bezüglich einer bestimmten Einheit über wirtschaftliche Ereignisse in vergangenen Zeiträumen oder über wirtschaftliche Gegebenheiten oder Umstände zu bestimmten Zeitpunkten in der Vergangenheit.	**Informations (historiques)** Informations concernant une entité particulière et retraçant des faits économiques qui sont survenus dans des périodes antérieures, ou des conditions ou circonstances économiques à constater à des dates déterminées dans le passé.	**Information (historical)** Information in relation to a particular entity about economic events occurring in past time periods or about economic conditions or circumstances at points in time in the past.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Informationen (zukunftsorientiert) Informationen bezüglich einer bestimmten Einheit über wirtschaftliche Ereignisse in zukünftigen Zeiträumen oder über wirtschaftliche Gegebenheiten oder Umstände zu bestimmten Zeitpunkten in der Zukunft.	**Informations (prévisionnelles)** Informations concernant une entité particulière et retraçant des faits économiques qui surviendront au cours de périodes futures, ou des conditions ou circonstances économiques qui seront constatées à des dates déterminées dans le futur.	**Information (prospective)** Information in relation to a particular entity about economic events occurring in future time periods or about economic conditions or circumstances at points in time in the future.
Informationen (vom Unternehmen aufbereitet) (IPE) Wenn der Prüfer Prüfungshandlungen durchführt und sich dabei auf vom Unternehmen aufbereitete Informationen (Information Produced by the Entity; IPE) stützt, so muss er deren Integrität, Richtigkeit und Vollständigkeit sicherstellen.	**Informations préparées par l'entreprise (IPE)** Lorsque l'auditeur met en œuvre des procédures d'audit en s'appuyant sur des informations préparées par l'entreprise (Information Produced by the Entity; IPE), il doit garantir leur intégrité, leur exactitude et leur intégralité.	**Information produced by the entity (IPE)** If the auditor performs audit procedures and relies on information produced by the entity (IPE), they must ensure the integrity, accuracy and completeness of that information.
Leitender Revisor Der Partner oder eine andere Person im Revisionsunternehmen, der oder die für den Prüfungsauftrag und dessen Durchführung sowie für den im Namen des Revisionsunternehmens erstellten Revisionsbericht verantwortlich ist. Er oder sie ist, soweit erforderlich, durch eine Berufsorganisation, eine rechtlich zuständige Stelle oder eine Aufsichtsbehörde entsprechend akkreditiert. Als Synonyme werden auch «Mandatsleiter» oder «Leitender Prüfer» verwendet.	**Réviseur responsable** Associé ou autre personne de l'entreprise de révision qui est responsable de la mission d'audit et de sa réalisation, ainsi que du rapport de révision établi au nom de l'entreprise de révision. Si nécessaire, il/elle est dûment autorisé(e) par une organisation professionnelle, un service juridiquement compétent ou une autorité de surveillance. Le terme de «responsable du mandat» ou encore d'«auditeur responsable» est utilisé comme synonyme.	**Lead auditor** The partner or other person in the audit firm who is responsible for the audit engagement and its performance, and for the auditor's report that is issued on behalf of the audit firm, and who, where required, owns the appropriate licensing rights issued by a professional, legal or regulatory body. Sometimes the synonym «engagement partner» is used.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Compliance-Management-System (CMS) Ein Compliance-Management-System (CMS) bildet einen integralen Bestandteil der Corporate Governance eines Unternehmens. Es soll die Einhaltung der vom Unternehmen definierten Regeln und Grundsätze sicherstellen. Das CMS zielt somit auf die Sicherstellung eines regelkonformen Verhaltens der gesetzlichen Vertreter (Verwaltungsrat oder Geschäftsleitung) des Unternehmens sowie ggf. von Dritten ab. Ein angemessenes CMS umfasst Bereiche wie Compliance-Kultur, Compliance-Ziele, Compliance-Risiken, Compliance-Programm, Compliance-Organisation, Compliance-Kommunikation und Compliance-Überwachung und -Verbesserung. Ein CMS kann auf einem anerkannten Rahmenkonzept, anderen angemessenen Rahmenkonzepten oder selbst entwickelten Grundsätzen basieren.	**Système de management de la compliance (CMS)** Un système de management de la compliance (ou CMS, de l'anglais «compliance management system») fait partie intégrante de la gouvernance d'entreprise et est axé sur le respect de règles et de principes définis par l'entreprise. Il vise à garantir un comportement conforme aux règles de la part des représentants légaux (conseil d'administration ou direction) de l'entreprise et, le cas échéant, de tiers. Un CMS approprié comprend des domaines tels que la culture de compliance, les objectifs de compliance, les risques de compliance, le programme de compliance, l'organisation de compliance, la communication de compliance ainsi que la surveillance et l'amélioration de la compliance. Un CMS peut reposer sur un cadre conceptuel reconnu, d'autres cadres conceptuels appropriés ou des principes développés par l'entreprise elle-même.	**Compliance management system (CMS)** A compliance management system (CMS) constitutes an integral part of a company's corporate governance. It is intended to ensure compliance with the rules and principles defined by the company. The CMS therefore aims to ensure that the company's legal representatives (board of directors or executive board) and, where applicable, third parties act in accordance with the rules. An appropriate CMS covers areas such as compliance culture, compliance objectives, compliance risks, compliance program, compliance organisation, compliance communication and compliance monitoring and improvement. A CMS can be based on a recognised framework, other appropriate frameworks or self-developed principles.
Nicht-finanzielle Informationen Informationen, die nicht auf die üblichen Finanzkennzahlen abstützen, den Anspruchsgruppen aber dennoch die wesentlichen Wertschöpfungsbereiche eines Unternehmens verständlich machen. Nicht-finanzielle Schlüsselkennzahlen, die auch zur internen Unternehmenssteuerung verwendet werden.	**Informations non financières** Informations qui ne sont pas basées sur les indices financiers courants mais qui rendent les principaux domaines de création de valeur d'une entreprise compréhensibles aux parties prenantes. Indices-clés non financiers significatifs qui sont aussi utilisés pour la gestion interne de l'entreprise.	**Non-financial information** Information that is not based on the usual financial ratios, but which nevertheless makes the key value-added areas of a company understandable to stakeholders. Key non-financial indicators that are also used for internal business management.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Ordentliche Revision Die ordentliche Revision ist in Art. 728 ff. OR geregelt. Es handelt sich um eine Abschlussprüfung, die von der Revisionsstelle, der Organstellung zukommt, durchgeführt wird. Die Revisionsstelle hat festzustellen, ob die Jahresrechnung und gegebenenfalls die Konzernrechnung den gesetzlichen Vorschriften, den Statuten und den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen entsprechen, ob der Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinnes den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten entspricht und ob ein Internes Kontrollsystem existiert. Eine ordentliche Revision ist eine «betriebswirtschaftliche Prüfung», also ein Auftrag, als dessen Resultat der Berufsangehörige eine Schlussfolgerung aus dem Ergebnis einer anhand von bestimmten Kriterien vorgenommenen Beurteilung oder Messung eines Sachverhalts abgibt. Wesen und Zweck der Prüfung sind in den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) beschrieben. Im Bericht der Revisionsstelle zur ordentlichen Revision wird vom Berufsangehörigen hinreichende Sicherheit vermittelt.	**Contrôle ordinaire** Le contrôle ordinaire est réglé aux art. 728 ss CO. Il s'agit d'une révision des comptes annuels réalisée par l'organe de révision (qui a le statut d'organe). L'organe de révision doit déterminer si les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés sont conformes aux dispositions légales, aux statuts et au référentiel applicable, si la proposition du conseil d'administration à l'assemblée générale concernant l'emploi du bénéfice est conforme aux dispositions légales et aux statuts et s'il existe un système de contrôle interne. Un contrôle ordinaire est une «mission d'assurance», et donc un mandat dans le cadre duquel le membre de la profession délivre une conclusion tirée du résultat, obtenu à l'aide de certains critères, de l'évaluation ou de la mesure d'une situation. La nature et l'objet de l'audit sont décrits dans les Normes d'audit suisses (NA-CH). Le membre de la profession émet une assurance raisonnable dans le rapport de l'organe de révision dans le cadre du contrôle ordinaire.	**Ordinary audit** Ordinary audits are governed by art. 728 et seq. CO. An ordinary audit is performed by the statutory auditor, appointed as per the regulations of the CO. The statutory auditor has to determine whether the annual financial statements and, if applicable, the group financial statements comply with Swiss law, the articles of incorporation and the applicable framework, whether the proposal of the board of directors to the general meeting of shareholders regarding the appropriation of available earnings complies with Swiss law and the articles of incorporation, and whether an internal control system is in place. An ordinary audit is an «assurance engagement», i.e. an engagement in which a practitioner expresses a conclusion about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against criteria. The nature and purpose of the engagement are described in the Swiss Standards on Auditing (SA-CH). In the auditor's report on the ordinary audit the practitioner provides reasonable assurance.
Praxis Ein einzelner Berufsangehöriger, eine Einzelfirma, eine Personenvereinigung, eine Kapitalgesellschaft oder eine andere aus Berufsangehörigen bestehende Einheit.	**Cabinet** Professionnel exerçant à titre individuel, entreprise individuelle, groupement de personnes, société de capitaux ou autre entité composée de professionnels comptables.	**Firm** A sole practitioner, sole proprietorship, partnership, a corporation, or another entity of professional accountants.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Prüfer Die Person oder Personengruppe, welche die Prüfung durchführt. Üblicherweise handelt es sich dabei um den Auftragsverantwortlichen oder andere Mitglieder des Prüfungsteams oder ggf. die Prüfungspraxis. Wenn ein Schweizer Standard zur Abschlussprüfung ausdrücklich vorsieht, dass der Auftragsverantwortliche eine Anforderung oder eine Pflicht zu erfüllen hat, wird der Begriff «der für den Auftrag Verantwortliche» anstelle des Begriffs «Abschlussprüfer» verwendet. Bei Prüfungen gemäss Spezialgesetzen wird zur Abgrenzung der Bezeichnung «Prüfung» bzw. «Prüfer» die zu beurteilende Transaktion vorangestellt (bspw. Gründungsprüfer, Fusionsprüfer usw.).	**Auditeur** Personne ou groupe de personnes qui réalise ou réalisent l'audit. Il s'agit généralement de l'associé responsable de la mission et des autres membres de l'équipe affectée à la mission ou, selon les cas, du cabinet. Lorsqu'une Norme suisse d'audit entend expressément qu'une diligence requise soit appliquée ou une obligation assumée par l'associé responsable de la mission, le terme d'«associé responsable de la mission» plutôt que celui d'«auditeur» est utilisé. En cas d'audits réalisés conformément à des lois spéciales, le terme d'auditeur doit être complété par la transaction à évaluer (p. ex. auditeur de la fondation, de la fusion, etc.) afin de faire une distinction avec le terme d'«auditeur» employé seul.	**Auditor** The person or persons conducting the audit, usually the engagement partner or other members of the engagement team, or, as applicable, the audit firm. Where a Swiss Standard on Auditing expressly intends that a requirement or responsibility be fulfilled by the engagement partner, the term «engagement partner» rather than «auditor» is used. In the case of audits in accordance with special laws (e. g. capital increase, capital reduction, merger, etc.), the designation of the audit in question is placed before the auditor's name.
Prüfung Prüfungen sollen dem Prüfer in erster Linie die Abgabe einer Schlussfolgerung zu einer anhand von bestimmten Kriterien vorgenommenen Beurteilung oder Messung eines Sachverhalts ermöglichen. Eine solche Schlussfolgerung ist darauf ausgerichtet, das Mass an Vertrauen ihrer vorgesehenen Nutzer, die nicht mit der für die Darstellung des Sachverhaltes verantwortlichen Person identisch sind, zu erhöhen.	**Contrôle** Le but majeur des contrôles est de permettre à l'auditeur de délivrer une conclusion tirée du résultat, obtenu à l'aide de certains critères, de l'évaluation ou de la mesure d'une situation. Cette conclusion est destinée à renforcer le degré de confiance des utilisateurs présumés, qui ne sont pas identiques aux personnes responsables de la présentation de la situation.	**Audit** Audits primarily enable the auditor to express a conclusion about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against criteria. The purpose of such a conclusion is to enhance the degree of confidence of the intended users who are not identical with the persons responsible for the presentation of the subject matter.
Prüfungsgegenstand Der Prüfungsgegenstand sind die der Prüfung zugrunde liegenden Sachverhaltsinformationen.	**Objet de l'audit** L'objet de l'audit est le contrôle des informations factuelles sous-jacentes à l'audit.	**Scope of audit** The scope of the audit is the subject matter information to be examined against suitable criteria.
Prüfungshandlungen (vereinbarte) Siehe «Untersuchungshandlungen (vereinbarte)».	**Procédures d'audit (convenues)** Cf. «Procédures d'examen (convenues)».	**Audit procedures (agreed upon)** See «Examination procedures (agreed-upon)».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Prüfungshinweise Schweizer Prüfungshinweise (PH) erläutern die Auffassung der Fachgremien von EXPERTsuisse zu einzelnen Prüfungsfragen, meist ergänzend zu den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH). Die PH geben eine Orientierung für die Berufsangehörigen und haben daher nicht den gleichen Grad der Verbindlichkeit wie die SA-CH.	**Recommandations d'audit** Les Recommandations d'audit suisses (RA) présentent le point de vue des commissions d'experts d'EXPERTsuisse sur différentes questions d'audit, généralement en complément aux Normes suisses d'audit des états financiers (NA-CH). Les RA donnent une orientation aux membres de la profession; ainsi, leur caractère obligatoire n'est pas aussi important que celui des NA-CH.	**Swiss Audit Practice Statements** The Swiss Audit Practice Statements (PH) explain EXPERTsuisse's position on specific audit issues, generally as a supplement to the Swiss Standards on Auditing (SA-CH). The PH provide guidance to practitioners and therefore do not have the same degree of binding force as the SA-CH.
Rahmenkonzept Das Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen Prüfungen und Reviews von EXPERTsuisse (Rahmenkonzept) definiert und beschreibt die Bestandteile und Zielsetzungen einer betriebswirtschaftlichen Prüfung bzw. einer Review und identifiziert Mandate, für die die jeweils relevanten Schweizer Standards für andere Dienstleistungen im Bereich der Wirtschaftsprüfung anwendbar sind. Es stellt einen Bezugsrahmen für Berufsangehörige, anderweitig in betriebswirtschaftliche Prüfungen Involvierte, einschliesslich der vorgesehenen Nutzer eines Prüfungsberichts sowie der verantwortlichen Person, und EXPERTsuisse bei deren Entwicklung von Prüfungsstandards her.	**Cadre conceptuel** Le cadre conceptuel des missions d'assurance et reviews d'EXPERTsuisse (cadre conceptuel) définit et décrit les éléments et les objectifs d'une mission d'assurance ou d'une review et identifie les missions qui tombent sous le coup des Normes suisses pour d'autres prestations d'audit. Il constitue un référentiel pour les membres de la profession, pour les personnes impliquées de quelques autres manières dans les missions d'assurance, y compris les utilisateurs présumés de rapports de révision et les responsables, et pour EXPERTsuisse dans le développement des Normes d'audit.	**Framework** EXPERTsuisse's framework for assurance engagements and reviews (framework) defines and describes the elements and objectives of an assurance engagement or review and identifies engagements to which the relevant Swiss Standards for other auditing services apply. It establishes a reference framework for practitioners, others involved in assurance engagements including the intended users of an audit report as well as the responsible person and EXPERTsuisse in developing auditing standards.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Review Eine Review (prüferische Durchsicht) ist eine betriebswirtschaftliche Prüfung eines Abschlusses oder anderer vergangenheitsorientierter Finanzinformationen zur Erlangung begrenzter Sicherheit. Ziel der Review eines Abschlusses ist eine Aussage des Wirtschaftsprüfers darüber, ob er auf Sachverhalte gestossen ist, die ihn zum Schluss veranlassen, dass der Abschluss nicht den anzuwendenden Rechnungslegungsnormen entspricht bzw. kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit etwa den International Financial Reporting Standards vermittelt. Diese Aussage macht der Wirtschaftsprüfer aufgrund von Handlungen (Review-Handlungen), welche nicht alle Nachweise liefern, die für eine Abschlussprüfung verlangt würden. Sie ist deswegen negativ formuliert. Eine Review liefert eine weniger hohe Prüfungssicherheit, dass die prüferisch durchgesehenen Informationen keine wesentlichen Fehlaussagen enthalten. Bei einem Grossteil der Unternehmen (bspw. jene in der Rechtsform der AG) ist eine Abschlussprüfung gesetzlich vorgeschrieben. Review-Aufträge beziehen sich daher vor allem auf Zwischenabschlüsse oder Finanzinformationen aus besonderem Anlass sowie bspw. auf freiwillige prüferische Durchsichten von Finanzinformationen (bspw. einer Jahresrechnung) im Auftragsverhältnis bei Vereinen.	**Review (Examen succinct)** Une review (examen succinct) est une mission d'assurance portant sur des états financiers ou d'autres informations financières historiques visant à obtenir une assurance limitée. L'objectif d'une review d'états financiers est de permettre à l'expert-comptable de faire une assertion quant à savoir s'il a rencontré des faits laissant à penser que les états financiers ne sont pas conformes aux normes comptables applicables et/ou ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec p. ex. les International Financial Reporting Standards. L'expert-comptable fait cette assertion sur la base de procédures (procédures d'examen succinct) qui ne livrent pas tous les éléments probants qu'exigerait un audit des états financiers. C'est pourquoi cette assertion est formulée de façon négative. Une review fournit un niveau d'assurance modéré que les informations examinées ne comportent pas d'anomalies significatives. Pour une grande partie des entreprises (dont celles revêtant la forme juridique de la SA), un audit des états financiers est prescrit par la loi. Les mandats de review portent donc principalement sur des comptes intermédiaires ou des informations financières établies en raison de circonstances particulières ainsi que, par exemple, sur des examens succincts volontaires d'informations financières (p. ex. de comptes annuels) d'associations dans le cadre d'un mandat.	**Review** A review is an assurance engagement regarding financial statements or other historical financial information with the objective to obtain limited assurance. The objective of reviews of financial statements is to enable auditors to state whether they have encountered any facts that lead them to conclude that the financial statements do not comply with the applicable financial reporting standards resp. do not give a true and fair view of the financial position and its financial performance and cash flows in accordance with e. g. the International Financial Reporting Standards. This statement is made by the auditor based on procedures (review procedures) that do not provide all the evidence that would be required for an audit of financial statements. It is therefore worded negatively. A review provides a lower level of assurance that the information reviewed does not contain material misstatements. For a large number of companies (e. g. those in the legal form of a limited company), an audit of financial statements is required by law. Review engagements therefore primarily relate to interim financial statements or financial information for a special purpose and, for example, optional reviews of financial information (e. g. financial statements) on a contractual basis of associations.
Revisionsstelle Abschlussprüfer nach schweizerischem Recht mit Organstellung beim Unternehmen.	**Organe de révision** Auditeur selon le droit suisse avec statut d'organe dans l'entreprise.	**Statutory Auditor** Statutory auditor in accordance with Swiss law appointed by the respective body of the entity (normally the annual general meeting).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) Schweizer Qualitätssicherungsstandard (ISQC-CH 1) und Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) enthalten Ziele der Praxis bzw. des Abschlussprüfers in Verbindung mit Anforderungen sowie zugehörigen Anwendungshinweisen und sonstigen Erläuterungen, die der Berufsangehörige bei der Ausübung seiner Tätigkeit im Rahmen von betriebswirtschaftlichen Prüfungen oder verwandten Dienstleistungen zu beachten hat. Dabei ist unbedeutend, ob der Berufsangehörige in einer gesetzlichen Funktion, bspw. als Revisionsstelle, oder aufgrund einer auftragsrechtlichen Vereinbarung tätig wird. Die mandatsbezogenen Standards gliedern sich in Standards für Abschlussprüfungen und Prüfungen anderer vergangenheitsorientierter Finanzinformationen sowie Standards für andere betriebswirtschaftliche Prüfungen und Standards für verwandte Dienstleistungen. Die Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) sind eine Umsetzung der International Standards on Auditing (ISA) in der Schweiz.	**Normes suisses d'audit des états financiers (NA-CH)** La norme suisse de contrôle qualité (ISQC-CH 1) et les Normes suisses d'audit des états financiers (NA-CH) contiennent les objectifs du cabinet ou de l'auditeur en lien avec les exigences ainsi que les modalités d'application correspondantes et d'autres précisions, dont les membres de la profession doivent tenir compte lorsqu'ils exercent leur activité dans le cadre de missions d'assurance ou de services connexes. Il est indifférent à cet égard que le membre de la profession exerce ses activités en assumant une fonction légale, par exemple en tant qu'organe de révision, ou sur la base d'un contrat selon le droit des mandats. Les normes applicables aux mandats se subdivisent en normes applicables aux audits d'états financiers et audits d'autres informations financières historiques ainsi qu'en normes applicables à d'autres missions d'assurance et normes applicables aux services connexes. Les Normes suisses d'audit des états financiers (NA-CH) sont la transposition des International Standards on Auditing (ISA) en Suisse.	**Swiss Standards on Auditing (SA-CH)** The Swiss Quality Control Standard (ISQC-CH 1) and the Swiss Standards on Auditing (SA-CH) contain objectives for the firm and the auditor in connection with requirements and application and other explanatory material that the practitioner must comply with when performing assurance engagements or related services engagements. This applies regardless of whether the practitioner acts in a statutory capacity, e.g. as a statutory auditor, or based on an agreement under contract law. The engagement-related standards are separated into standards for audits of financial statements and other historical financial information as well as standards for other assurance engagements and standards for related services. The Swiss Standards on Auditing (SA-CH) are the Swiss transformation of the International Standards on Auditing (ISA) in Switzerland.
Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (SER) Der Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (SER) enthält Grundsätze und Erläuterungen zu den Berufspflichten des Revisors bei einer eingeschränkten Revision einer Jahresrechnung sowie zu Form und Inhalt des abzugebenden Berichts. Bei der eingeschränkten Revision wird eine begrenzte Prüfungssicherheit angestrebt und entsprechend kein Prüfungsurteil abgegeben, sondern eine negativ formulierte Prüfungsaussage gemacht. Die Anforderungen an die eingeschränkte Revision gehen teilweise weiter als bei einer Review (prüferischen Durchsicht) gemäss PS 910 «Review (prüferische Durchsicht) von Abschlüssen».	**Norme suisse relative au contrôle restreint (NCR)** La Norme suisse relative au contrôle restreint (NCR) contient des principes et des explications concernant les obligations professionnelles du réviseur en cas de contrôle restreint de comptes annuels, ainsi que la forme et le contenu du rapport à remettre. Dans le cadre du contrôle restreint, une assurance limitée est visée et ce n'est donc pas une opinion d'audit qui est délivrée, mais seulement une assertion d'audit formulée de manière négative. Les exigences en matière de contrôle restreint vont en certains points plus loin que celles d'une review (examen succinct) selon la NAS 910 «Review (examen succinct) d'états financiers».	**Swiss Standard on the Limited Statutory Examination** The Swiss Standard on the Limited Statutory Examination contains principles and explanations on the auditor's professional obligations in a limited statutory examination of financial statements and on the form and content of the report to be issued. A limited statutory examination intends to provide limited assurance and, accordingly, no audit opinion but rather a negative form of conclusion will be expressed. The requirements for a limited statutory examination go partly beyond those for a review according to SAS 910 «Review of financial statements».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Sonderprüfung / Sonderuntersuchung Gemäss Art. 697c OR kann jeder Aktionär der Generalversammlung beantragen, bestimmte Sachverhalte durch eine Sonderuntersuchung abklären zu lassen, sofern dies zur Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich ist und er das Recht auf Auskunft oder das Recht auf Einsicht vorgängig ausgeübt hat. Nach Genehmigung des Antrags durch die Generalversammlung kann die Gesellschaft oder jeder Aktionär den Richter um Einsetzung eines Sachverständigen ersuchen. Die Einsetzung des Sachverständigen, welcher die Sonderuntersuchung durchführt, und die Umschreibung des Prüfungsgegenstandes erfolgen durch das Gericht.	**Audit spécial / Contrôle spécial** Conformément à l'art. 697c CO, tout actionnaire peut proposer à l'assemblée générale de procéder à un examen spécial afin d'élucider des faits déterminés, si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a usé au préalable de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces. Une fois la proposition approuvée par l'assemblée générale, la société ou chaque actionnaire peut demander au juge de désigner un expert pour exécuter l'examen spécial. Le juge décrit également l'objet de l'audit.	**Special investigation / Special examination** In accordance with art. 697c CO, any shareholder may request the general meeting to have specific matters investigated by means of a special examination, where this is necessary for the proper exercise of shareholders' rights and he has already exercised his right to information and inspection. Based on approval by the general meeting the company or any shareholder may apply to the court for appointment of an independent expert. The court appoints the independent experts to carry out the special examination and defines the subject matter of the special investigation.
Spezialprüfungen (gesetzliche) Gesetzliche Spezialprüfungen sind Prüfungen besonderer Vorgänge bei Unternehmen (bspw. Gründung, Kapitalerhöhung, Fusion, Liquidation), für welche gemäss gesetzlichen Vorschriften Prüfungen vorgesehen sind. Handelt es sich dabei um die Prüfung von einem Abschluss oder anderen vergangenheitsorientierten Finanzinformationen, die die Erlangung hinreichender Sicherheit bezweckt, ist die Prüfung unter Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Auftrags sowie der Anforderungen der Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchzuführen, soweit nicht gesetzliche oder andere rechtliche Vorschriften entgegenstehen.	**Contrôles spéciaux (légaux)** Les contrôles spéciaux selon la loi sont des audits de procédures particulières menées dans une entreprise (par exemple fondation, augmentation du capital, fusion, liquidation) pour lesquelles, conformément aux dispositions légales, des audits sont prévus. S'il s'agit d'un audit d'états financiers ou d'autres informations financières historiques visant l'obtention d'une assurance raisonnable, l'audit doit être réalisé compte tenu des circonstances de la mission correspondante ainsi que des exigences des Normes suisses d'audit des états financiers (NA-CH), sauf prescriptions légales ou autres prescriptions juridiques contraires.	**Special examinations (statutory)** Statutory special examinations of significant occurrences at entities (e. g. formation [of a company], capital increase, merger, liquidation), where examinations may be required by law. If the examination involves an audit of financial statements or other historical financial information with the objective of obtaining reasonable assurance, the audit shall be conducted in consideration of the respective engagement's circumstances and the requirements of the Swiss Standards on Auditing (SA-CH) for the audit of financial statements, unless otherwise required by law or other legal requirements.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Vereinbarte Untersuchungshandlungen (auch vereinbarte Prüfungshandlungen) Eine verwandte (Vertrauens-) Dienstleistung. Ein Auftrag zu vereinbarten Untersuchungshandlungen (PS 920 verwendet den Begriff «vereinbarte Prüfungshandlungen») kann bestimmte Untersuchungshandlungen zu einzelnen Posten von Finanzinformationen (bspw. Verbindlichkeiten, Forderungen, Transaktionen mit nahestehenden Personen sowie Segmenterlöse und -gewinne einer Einheit), zu einer Finanzaufstellung (bspw. eine Bilanz) oder zu einem vollständigen Abschluss beinhalten. Vereinbarte Untersuchungshandlungen können Befragungen, Analysen, Nachrechnungen, Vergleiche, Beobachtungen, Einsichtnahmen, andere reine formale Tests sowie Einholen von Bestätigungen umfassen. Hingegen wird keine Wertung vorgenommen bzw. weder ein Prüfungsurteil noch eine Prüfungsaussage abgegeben. Bei einem Auftrag über vereinbarte Untersuchungshandlungen führt der Berufsangehörige diejenigen Untersuchungshandlungen prüferischer Art durch, welche er mit der Einheit und sachgerechten Drittparteien vereinbart hat mit dem Ziel, über die dabei festgestellten Tatsachen (Feststellungen, «factual findings») zu berichten. Auftraggeber der Untersuchungshandlungen können ausser Vertretern der Einheit auch Dritte sein.	**Procédures d'examen convenues (ou procédures d'audit convenues)** Service connexe (de confiance). Une mission d'examen sur la base de procédures convenues (la NAS 920 a recours au terme de «procédures convenues») peut comprendre des procédures d'examen définies concernant certains postes d'informations financières (par exemple dettes, créances, transactions avec des parties liées, produits et des résultats sectoriels d'une entité), un état financier (par exemple un bilan) ou un jeu complet d'états financiers. Les procédures d'examen convenues peuvent comprendre des demandes d'informations, analyses, calculs ultérieurs, comparaisons, observations, inspections, ou encore d'autres tests purement formels et l'obtention de confirmations. Par contre, aucune évaluation n'est effectuée et aucune opinion ou assertion d'audit n'est non plus délivrée. Dans le cadre d'une mission d'examen sur la base de procédures convenues, le membre de la profession effectue les procédures d'examen qu'il a convenues avec l'entité et les tiers appropriés, l'objectif visé étant d'informer sur les faits constatés dans ce contexte (constatations, «factual findings»). Les mandants de missions d'examen sur la base de procédures convenues peuvent être des représentants de l'entité ou des tiers.	**Agreed-upon examination procedures (also agreed-upon audit procedures)** A related (professional) service. An agreed-upon procedures engagement may include specific procedures to examine individual items of financial information (for example, an entity's payables, receivables, related party transactions, and segment revenues and profits), a financial statement (for example, a balance sheet), or a complete set of financial statements. Agreed-upon procedures may include inquiries, analyses, recalculations, comparisons, observations, inspections, other purely formal checks and obtaining of confirmations. However, no overall assessment is made and respectively, no audit opinion/audit statement is expressed. In an agreed-upon procedures engagement, the practitioner carries out those examination procedures of an audit nature to which the practitioner and the entity and any appropriate third parties have agreed, with the objective to report on factual findings. The persons defining the procedures or agreeing those with the practitioner, may be representatives of the entity or third parties.
Vergangenheitsorientierte Informationen Siehe «Information (vergangenheitsorientiert)».	**Informations historiques** Cf. «Informations (historiques)».	**Historical information** See «Information (historical)».

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Vertrauensdienstleistungen Vertrauensdienstleistungen sind Dienstleistungen, welche von Prüfungs- und Beratungsunternehmen erbracht werden mit dem Ziel, das Vertrauen der Stakeholder und der Öffentlichkeit in Unternehmen, Systeme und Informationen zu erhöhen. Aus der Optik des Rahmenkonzepts der betriebswirtschaftlichen Prüfungen und Reviews und der entsprechenden Einstufung der Dienstleistungen, untergliedern sich die Vertrauensdienstleistungen in betriebswirtschaftliche Prüfungen (Audit oder Prüfung im engeren Sinne sowie Review), verwandte Dienstleistungen (Agreed-upon Procedures, Compilation) und Beratungsaufträge.	**Services de confiance** Les services de confiance sont des services fournis par les entreprises de révision et de conseil dans l'objectif de renforcer la confiance des parties prenantes et du public dans les entreprises, les systèmes et les informations. Du point de vue du cadre conceptuel des missions d'assurance et reviews et de la catégorisation correspondante des prestations, les services de confiance se divisent en missions d'assurance (audit ou contrôle au sens strict du terme, et review), en services connexes («agreed-upon procedures», compilation) et en mandats de conseil.	**Professional services** Professional services are services delivered by audit and advisory firms with the aim to increase confidence of stakeholders and the public in businesses, systems and information. From the perspective of the framework of assurance engagements and reviews and the respective classification of services, professional services are subdivided into assurance engagements (audit or verification in the narrower sense as well as review), related services (agreed-upon procedures, compilations) and advisory services.
Verwandte Dienstleistungen Unterscheiden sich von betriebswirtschaftlichen Prüfungen. Sie umfassen vereinbarte Untersuchungshandlungen (Agreed-upon Procedures) und die Erstellung von Finanzinformationen (Compilation Engagements). Sie stehen in engem Zusammenhang mit Assurance-Leistungen, allerdings wird – anders als bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – bei diesen verwandten Dienstleistungen weder ein Prüfungsurteil abgegeben noch eine Prüfungsaussage gemacht. Der Berufsangehörige erstellt in diesen Fällen einen Bericht über die in der Auftragsbestätigung vereinbarten und von ihm ausgeführten Tätigkeiten. Dadurch erhöht sich die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit der (Finanz-)Informationen oder sonstigen Sachverhalte aus Sicht der Adressaten, da ein qualifizierter Berufsangehöriger die (Finanz-)Informationen erstellt oder diese oder die sonstigen Sachverhalte gewissen Untersuchungshandlungen unterzogen hat.	**Services connexes** Une distinction est faite entre les missions d'assurance et les services connexes. Les services connexes comprennent les procédures d'examen (agreed-upon procedures) et l'établissement d'informations financières (compilation engagements). Ils sont étroitement liés aux services d'assurance. Toutefois, contrairement aux missions d'assurance, aucune assertion d'audit n'est formulée ni aucune opinion d'audit n'est délivrée dans le cadre de ces services connexes. Le membre de la profession établit dans ces cas un rapport sur les activités qui ont été convenues dans la confirmation de mandat et qu'il a exercées. Le fait qu'un membre qualifié de la profession ait établi des informations (financières) ou réalisé certaines procédures d'audit les concernant ou concernant d'autres éléments accroît la crédibilité et la fiabilité des informations (financières) ou des autres éléments auprès des lecteurs de ces informations.	**Related services** Related services engagements differ from assurance engagements. Related services are non-assurance services comprising agreed-upon procedures engagements and compilation of financial information (compilation engagements). They are closely related to assurance services, however – unlike assurance engagements – neither an audit opinion nor an audit statement is provided in connection with these related services. In such cases, the practitioner prepares a report on the activities that were agreed in the confirmation of mandate and carried out. This increases the credibility and reliability of the (financial) information or other matters from the perspective of the recipients, since a qualified practitioner has prepared the (financial) information or has performed certain investigative procedures on it or the other matters.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Wirtschaftsprüfer Prüfen und testieren auf der Basis von Rechnungslegungsstandards und Gesetzesnormen erstellte Abschlüsse (bspw. Jahres- und Konzernrechnungen sowie Zwischenabschlüsse). Die Prüfungen erfolgen i.d.R. als ordentliche und eingeschränkte Revisionen. Ferner führen Wirtschaftsprüfer gesetzliche Spezialprüfungen nach den Vorschriften des Obligationenrechts sowie andere betriebswirtschaftliche Prüfungen durch und erbringen verwandte Dienstleistungen (bspw. vereinbarte Untersuchungshandlungen, Erstellung von Finanzinformationen) und Beratungsleistungen (bspw. im Bereich Unternehmensbewertung oder Due Diligence).	**Expert-comptable** Contrôle et atteste les états financiers (comptes annuels et comptes consolidés, ainsi que comptes intermédiaires) établis sur la base de normes comptables et légales. Ces contrôles sont généralement réalisés en tant que contrôle ordinaire ou contrôle restreint. L'expert-comptable effectue en outre des révisions spéciales légales selon les prescriptions du code des obligations ainsi que d'autres missions d'assurance. Il fournit par ailleurs des services connexes (p. ex. procédures d'examen convenues, établissement d'informations financières) et des services de conseil (p. ex. dans le domaine de l'évaluation d'entreprises, de la due diligence).	**Auditors** Examine and express a conclusion / an opinion on annual and consolidated financial statements that are prepared based on financial reporting frameworks and legal requirements. Audits are performed as ordinary audits and limited statutory examinations. In addition, auditors perform statutory special examinations in accordance with the provisions of the Swiss Code of Obligations as well as other assurance engagements and provide related services (e. g. agreed-upon examination procedures, compilation of financial information) and advisory services (e. g. in the area of enterprise evaluations or due diligences).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Wirtschaftsprüfung Wirtschaftsprüfung umfasst in einem breiten Begriffsverständnis verschiedene sog. Vertrauensdienstleistungen in den Bereichen von Audit, Assurance und Advisory. Traditioneller Kern der Wirtschaftsprüfung ist die Beurteilung, ob die Finanzberichterstattung von Unternehmen mit den massgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen übereinstimmt bzw. Gesetzes- und statutarischen Bestimmungen entspricht. Dabei wird geprüft, ob die tatsächliche Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in der Jahres- bzw. Konzernrechnung (der Ist-Zustand) mit dem Soll-Zustand, wie er in den Rechnungslegungsvorschriften zum Ausdruck kommt, übereinstimmt. Die Hauptaufgabe eines Wirtschaftsprüfers liegt demnach darin, unabhängig zu untersuchen, ob die Geschäftsvorfälle gemäss den Buchführungs- und Rechnungslegungsvorschriften im Buchhaltungssystem erfasst und im Abschluss angemessen dargestellt wurden. Wirtschaftsprüfung umfasst ferner sämtliche betriebswirtschaftlichen Prüfungen, als deren Resultat der Berufsangehörige eine Schlussfolgerung aus dem Ergebnis einer anhand von bestimmten Kriterien vorgenommenen Beurteilung oder Messung eines Sachverhalts abgibt.	**Audit** L'audit au sens large inclut divers services de confiance dans les domaines audit, assurance et advisory. L'audit au sens conventionnel consiste à évaluer si le rapport financier d'une entreprise est conforme au référentiel comptable applicable, ainsi qu'aux dispositions légales et statutaires. Dans ce cadre, il s'agit de vérifier si l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats décrite dans les comptes annuels et/ou les comptes consolidés (c'est-à-dire l'état réel) correspond à la présentation de la situation cible telle qu'elle est exprimée dans les normes comptables. Ainsi, l'expert-comptable a pour mission principale de contrôler en toute indépendance si les transactions ont été enregistrées dans le système comptable et présentées dans les états financiers conformément aux prescriptions comptables. Mais l'audit comprend également l'intégralité des missions d'assurance dans le cadre desquelles le membre de la profession délivre une conclusion tirée du résultat, obtenu à l'aide de certains critères, de l'évaluation ou de la mesure d'une situation.	**Auditing** In its widest sense auditing includes various assurance and related services including advisory. Traditional core of auditing is the examination of whether a company's financial statements are in accordance with the applicable financial reporting requirements resp. with law and the articles of incorporation. This involves verifying whether the acutal presentation of the assets and liabilities, financial position and results of operations as described in the annual and/or consolidated financial statements (i.e. the actual position) corresponds to the presentation of the target position as expressed in the accounting standards. The main task of an auditor is therefore to examine independently whether business transactions have been properly recorded in the accounting system and recognised in the financial statements in accordance with the accounting and financial reporting requirements. Auditing also includes all further assurance engagements in which a practitioner expresses a conclusion about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against criteria.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Deutsch	Französisch	Englisch
Zugelassener Revisionsexperte Eine natürliche Person wird als Revisionsexperte zugelassen, wenn sie die Anforderungen an berufliche Ausbildung und Fachpraxis erfüllt und über einen unbescholtenen Leumund verfügt (vgl. Art. 4 Abs. 1 RAG). Die Anforderungen an die Fachpraxis sind im Allgemeinen höher als bei einem zugelassenen Revisor; es wird eine nach der Art der Ausbildung zeitlich abgestufte praktische Erfahrung verlangt (vgl. Art. 4 Abs. 2 RAG). Eidgenössisch diplomierte Wirtschaftsprüfer erfüllen die Anforderungen an Ausbildung und Fachpraxis. Eine ordentliche Revision und gewisse gesetzliche Spezialprüfungen dürfen nur durch einen zugelassenen Revisionsexperten durchgeführt werden (Art. 727b Abs. 2 OR).	**Expert-réviseur agréé** Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable (cf. art. 4, al. 1, LSR). Les attentes en matière de pratique professionnelle sont généralement plus élevées que pour un réviseur agréé; des durées plus ou moins longues de pratique professionnelle sont requises en fonction du niveau de formation acquis (cf. art. 4, al. 2, LSR). Toutefois pour les titulaires du diplôme fédéral d'expert-comptable, la pratique professionnelle attestée par leur diplôme est suffisante. Le contrôle ordinaire et certains contrôles spéciaux doivent impérativement être effectués par un expert-réviseur agréé (art. 727b, al. 2, CO).	**Licensed audit expert** An individual who fulfils the professional education, and experience requirements defined by law and has an impeccable reputation may be licensed as an audit expert (cf. art. 4 para. 1 Auditor Oversight Act [AOA]). Experience requirements are generally more extensive for a licensed audit expert than for a licensed auditor. Also, the length of the required experience depends on the type of education (cf. art. 4 para. 2 RAG). Swiss certified accountants (eidgenössisch diplomierte Wirtschaftsprüfer) meet the requirements for professional education and experience. Ordinary audits and certain statutory special examination engagements may only be carried out by licensed audit experts (art. 727b para. 2 CO).
Zugelassener Revisor Als Revisor wird zugelassen, wer die gesetzlich umschriebenen Anforderungen an berufliche Ausbildung und Fachpraxis erfüllt und über einen unbescholtenen Leumund verfügt (vgl. Art. 5 sowie Art. 4 Abs. 2 RAG).	**Réviseur agréé** Une personne physique est agréée en qualité de réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable (cf. art. 5 et art. 4, al. 2, LSR).	**Licensed auditor** An individual who fulfils the professional education and experience requirements defined by law and has an impeccable reputation may be licensed as an auditor (cf. art. 5 and art. 4 para. 2 Auditor Oversight Act [AOA]).
Zukunftsorientierte Informationen Siehe «Informationen (zukunftsorientiert)».	**Informations prévisionnelles** Cf. «Informations (prévisionnelles)».	**Prospective information** See «Information (prospective)».
Zwischenabschluss Ein Zwischenabschluss ist nach den Vorschriften zur Jahresrechnung zu erstellen und enthält eine Bilanz, eine Erfolgsrechnung und einen Anhang. Die Vorschriften für grössere Unternehmen und Konzerne bleiben vorbehalten. Vereinfachungen oder Verkürzungen sind zulässig, sofern keine Beeinträchtigung der Darstellung des Geschäftsgangs entsteht. Es sind mindestens die Überschriften und Zwischensummen auszuweisen, die in der letzten Jahresrechnung enthalten sind.	**Bilan intermédiaire** Des comptes intermédiaires doivent être établis conformément aux prescriptions relatives aux comptes annuels et comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les prescriptions pour les entreprises et groupes de plus grande envergure restent réservées. Des simplifications ou réductions sont admissibles pour autant que la représentation de la marche des affaires ne s'en trouve pas altérée. Les rubriques et les totaux intermédiaires figurant dans les derniers états financiers doivent au minimum être présentés.	**Interim financial statement** An interim financial statement is to be created according to the provisions governing financial statements; it should contain a balance sheet, an income statement and notes. This does not apply to the provisions for larger companies and groups. Abridgements and simplifications are permitted provided that this does not compromise how business operations are presented. As a minimum, the headings and subtotals contained in the most recent annual financial statements must be shown.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Literaturhinweise

Aichele, Philipp / Vionnet-Riederer, Flurin, Die Zwischendividende im revidierten Aktienrecht, EF 6/2021, S. 293–299

Almeling, Christopher / Böhm, Wolfgang P., Betriebswirtschaftliche Prüfung nach ISAE 3000 (Revised), 2017, IDW Verlag GmbH, Düsseldorf

Amstutz, Marc / Büchi, Raffael, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Auflage, 2024

Arens, Alvin A. / Elder, Randal J. / Beasley, Mark S., Auditing and Assurance Services, Pearson; 15th edition

Basler Kommentar zum Obligationenrecht II (Art. 530–964 OR, Art. 1–6 SchlT, Art. 1–11 ÜBest GmbH), Honsell, Heinrich / Vogt, Nedim / Watter, Rolf (Hrsg.), 6. Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel, 2023

Benkert, Stefan / Poggensee, Ruben, Due Diligence: Strategische Transaktionsziele erreichen, EF 9/2015 S. 678–683

Berbalk, Michaela / Pabst, Patrizia, Fachliche Verlautbarungen von EXPERTsuisse, EF 8/2022, S. 278–282

Berens, Wolfgang / Brauner, Hans U. / Knauer, Thorsten / Strauch, Joachim (Hrsg.), Due Diligence bei Unternehmensakquisitionen, 8. überarbeitete Auflage, 2019

Berndt, Thomas / Fischer, Sara / Jentsch, Valentin, Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten in der Schweiz: rechtspolitische Desiderate, EF 2/2024, S. 18–22

Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, gegründet 1909, aktuelle Auflage, Stämpfli, Bern

Bertschinger, Urs, Unabhängigkeit der Revisionsstelle bei der eingeschränkten und der ordentlichen Revision – Gleichlauf und Differenz, AJP / PJA 9 / 2012

BGE 109 Ib 81 E. 4c vom 25. März 1983 (Gleichberechtigung)

BGE 126 II 217 E. 8a vom 17. Mai 2000 (Lohngleichheit)

BGE 129 I 265 vom 11. Juli 2003 (Gleichstellung)

BGE 132 III 71 vom 2. November 2005 (Einsichts-/Auskunftsrecht des Aktionärs)

BGE 138 III 252 E. 3.1 S. 257 vom 4. April 2012 (Sonderprüfung)

BGE 4A_129/2013 vom 20. Juni 2013 (Sonderprüfung)

BGE 4A_319/2014 vom 19. November 2014 (Sonderprüfung)

BGE 2C_487/2016 vom 23. November 2016 (Unabhängigkeit bei Gründungsprüfung)

BVGer B-7872/2015 vom 21. April 2016 (Unabhängigkeit bei Gründungsprüfung)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Biber, René / Watter, Rolf, Notariatspraxis bei Gründung und ordentlicher Kapitalerhöhung, in AJP 1992

Bitterli, Peter R. / Schweitzer, Raffael, Im Dschungel der IT-nahen Standards und Zertifikate, Ein praktischer Leitfaden, ST 4/2015, S. 253–263

Böckli, Peter, OR-Rechnungslegung, Zürich, Schulthess Verlag, 2019

Böckli, Peter, Revisionsstelle und Abschlussprüfung nach neuem Recht, Zürich, Schulthess Verlag, 2007

Böckli, Peter, Schweizer Aktienrecht, 5. Auflage, Schulthess Verlag, Zürich, 2022

Buchs, Andreas et. al., Nachhaltigkeitsberichterstattung – eine Standortbestimmung, EF 12/2023, S. 638–644

Buchs, Andreas / Nagel-Jungo, Gabriela / Reblitz, Katharina, Nachhaltigkeitsberichterstattung – Wo stehen wir? Eine Standortbestimmung der nationalen und internationalen Entwicklungen, EF 8/2022, S. 376–381

Bundesrat, Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Aktienrecht) vom 23. November 2016

Bundesrat, Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Aktienrecht und Rechnungslegungsrecht sowie Anpassungen im Recht der Kollektiv- und der Kommanditgesellschaft, im GmbH-Recht, Genossenschafts-, Handelsregister- sowie Firmenrecht) vom 21. Dezember 2007

Bundesrat, Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Revisionspflicht im Gesellschaftsrecht) sowie zum Bundesgesetz über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren vom 23. Juni 2004

Bundesrat, Botschaft über die Revision des Aktienrechts von 1983

Bundesrat, Erläuternder Bericht zur Änderung des Obligationenrechts (Transparenz über Nachhaltigkeitsaspekte) vom 26. Juni 2024

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, Stand: 3. März 2024, SR 101

Camponovo, Rico A., Benachrichtigung des Konkursrichters durch die Revisionsstelle – Rückblick auf 20 Jahre – offene Fragen, ST 6–7/2012, S. 400–403

Camponovo, Rico A. / von Graffenried-Albrecht, Monique, Neues Revisionsrecht – Offene juristische Fragen – Präzisierungs- und Auslegungsbedarf im neuen Recht, ST 4/2008, S. 204–214

Camponovo, Rico A. / von Graffenried-Albrecht, Monique, Änderungsbedarf in den Statuten – Fragen zum Optionssystem – Auswirkungen des neuen Revisionsrechts auf die Statuten der juristischen Person, ST 1–2/2008, S. 25–35

Casutt, Andreas, Dissertation Zürich, Zürich 1991, Die Sonderprüfung im künftigen schweizerischen Aktienrecht

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Chapuis, Benjamin / Pabst, Patrizia, QS1 – Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfung, ST 1–2/2013, S. 54–57

Da Silva de Lima, Yanina / Waterstraat, Silke, ESG Disclosures – Voluntary Guidelines and Standards & Mandatory Regulations, EF 8/2023, S. 465–470

Eberle, Reto / Lengauer, Daniel / Handschin, Lukas, Zürcher Kommentar, Die Aktiengesellschaft, Revisionsstelle, Art. 727–731a OR, Schulthess Verlag, Zürich, 2016

EXPERTsuisse und TREUHAND|SUISSE, Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision, Zürich, Ausgabe 2022

EXPERTsuisse, Ausgewählte Fragen und Antworten zur Überprüfung von Lohngleichheitsanalysen, Zürich, 18. Mai 2020

EXPERTsuisse, Ausgewählte Fragen und Antworten zur Prüfung bei Anwendung des neuen Rechnungslegungsrechts, Zürich, 20. März 2014, zuletzt geändert: 27. Oktober 2015

EXPERTsuisse, Ausgewählte Fragen und Antworten bei der Beurteilung konzerninterner Forderungen, Cash Pooling und Dividenden im Hinblick auf Art. 680 Abs. 2 OR, Zürich, 17. Dezember 2014, zuletzt geändert: 22. August 2016

EXPERTsuisse, Ausgewählte Fragen und Antworten zu den Auswirkungen der Anpassungen des Geldwäschereigesetzes auf die Prüfung von Händlerinnen und Händlern, Zürich, 23. Juni 2016

EXPERTsuisse, Ausgewählte Fragen und Antworten zu den Auswirkungen von Art. 697i ff. OR auf die Prüfung, Zürich, 17. Dezember 2015

EXPERTsuisse, Ausgewählte Fragen und Antworten zur Prüfung von kleinen Nichtfinanziellen Gegenparteien nach dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG), Zürich, 19. Oktober 2016, zuletzt geändert: 5. Oktober 2018

EXPERTsuisse, Ausgewählte Fragen und Antworten zum OR-Rechnungslegungsrecht, Zürich, 7. Januar 2013, zuletzt geändert: 20. März 2024

EXPERTsuisse, Richtlinien zur Unabhängigkeit 2022, zuletzt geändert: 7. Juli 2022

EXPERTsuisse, Richtlinien zur Weiterbildung 2007, zuletzt geändert: 5. Dezember 2017

EXPERTsuisse, Standes- und Berufsregeln 2007, zuletzt geändert: 15. September 2020

EXPERTsuisse (Hrsg.), Fachmitteilung «Unternehmensbewertung», 30. Mai 2022

EXPERTsuisse (Hrsg.), Hüttche, Tobias / Schmid Fabian, Unternehmensbewertung in der Schweiz, 2022

EXPERTsuisse, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Buchführung und Rechnungslegung», Zürich, Ausgabe 2023

EXPERTsuisse, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Eingeschränkte Revision», Zürich, Ausgabe 2014

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

EXPERTsuisse, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Finanzdienstleistungen, Personalvorsorge und öffentliche Verwaltungen», Zürich, Ausgabe 2016

EXPERTsuisse, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Ordentliche Revision», Zürich, Ausgabe 2024

EXPERTsuisse, Positionspapier zu vorformulierten Bestätigungen, Datum der Veröffentlichung: 23. Oktober 2023

EXPERTsuisse, Schweizer Leitfaden zur Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfung – Umsetzung von ISQC-CH 1 im KMU, Ausgabe 2024 (PDF)

EXPERTsuisse, Hinweise und Arbeitshilfen zur Qualitätssicherung in Treuhand und Beratung, Ausgabe 2018 (PDF)

EXPERTsuisse, Schweizer Prüfungshinweise (PH), Zürich, Ausgabe 2018

EXPERTsuisse, Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), Ausgabe 2022

EXPERTsuisse, Stellungnahme zur Rechnungslegung (RS) 10: Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung beim Einsatz von Informationstechnologie, Zürich, 2013, mit letzter Änderung vom 3. Februar 2016

Flüeler, Thomas / Odermatt, Cornelia, Prüfung von Budgets und zukunftsorientierten Finanzinformationen, Der Schweizer Treuhänder 6–7/2015, S. 473–476

Forstmoser, Peter / Meier-Hayoz, Arthur / Nobel, Peter, Schweizerisches Aktienrecht 2020, Stämpfli Verlag, Bern, 2021

Forstmoser, Peter / Vogt, Hans-Ueli, Liberierung durch Verrechnung mit einer nicht werthaltigen Forderung: eine zulässige Form der Sanierung einer überschuldeten Gesellschaft?, ZSR 144, 2003

Furrer, Manfred, ISA-CH 540 – Prüfung geschätzter Werte und damit zusammenhängender Abschlussangaben, in EF 8/2022, S. 308–312

Glanzmann, Lukas / Rutscheidt Benedikt L., Die Finanzverantwortung des Verwaltungsrats in Sanierungssituationen, EF 6/2021, S. 310–315

Grönert, Thomas / Haag, Stefan, Abweichungen vom Standardwortlaut im neuen Revisionsbericht nach ISA, EF 9/2017, S. 566–574

Gwerder, Ruth, Prüfung von Finanzinformationen, EF 11/2020, S. 850–854

Haas, Susanne / Zemp, Reto, Going Concern und Berichterstattung der Revisionsstelle, in EF 11/2015, S. 869–871

Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (Amstutz, Marc / Roberto, Vito / Trüeb, Hans Rudolf et. al.) (Hrsg.), 4. Auflage, Schulthess Verlag, Zürich, 2024

Hayes Rick et al., Principles of Auditing. An Introduction to International Standards on Auditing, Prentice Hall, Third Edition

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Hirschi, Stephan / Rutishauser, Raphael, Nichtfinanzielle Berichterstattung: Standardsetter drücken aufs Tempo, EF Special 11/2021

Hüttche, Tobias, «Die neue ‹Fachmitteilung Unternehmensbewertung› von EXPERTsuisse», EF 06/2022, S. 234–235

Hüttche, Tobias / Schmid, Fabian, «Update Unternehmensbewertung 2023», EF 10/2023, S. 554–562

IAASB, International Auditing and Assurance Standards Board's Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements, Volume I, II and III, 2022, The International Federation of Accountants (IFAC)

IAASB, IAASB Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements, Volume II, 2022; ISAE 3000 (Revised) «Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information»

IDW Verlag GmbH, Assurance – Vertrauensdienstleistungen außerhalb der Abschlussprüfung, WPH Edition, April 2021

IDW Verlag GmbH, ISRS 4400: Aufträge zur Durchführung vereinbarter Untersuchungshandlungen bezüglich Finanzinformationen (Stand der Übersetzung: Januar 2015), Englisch–Deutsch, Düsseldorf, 2015

IDW Verlag GmbH, Prüfungsstandard PS 880: Die Prüfung von Softwareprodukten, Januar 2022

IDW Verlag GmbH, WP Handbuch – Wirtschaftsprüfung und Rechnungslegung, 18. Auflage, Düsseldorf, 2023

IESBA, International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants, 2023 Edition, New York

IFAC, International Federation of Accountants Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small and Medium-Sized Entities, New York, 2018

Ketterer, Daniel, Die Änderung von Art. 697i ff. OR und ihre Auswirkungen auf die Abschlussprüfung, EF 12/2016, S. 920

Kilchmann, Jörg, Aktienkapital und Kapitalveränderungen im neuen Aktienrecht, EF 06/2021, S. 287–292

Kleibold, Thorsten / Nay, Martin, «Gesetzgeberischer Handlungsbedarf in Revisionsrecht und Revisionsaufsicht? Nein, aber …», EF 1–2/2018, S. 123–126

Kleibold, Thorsten / Rüfenacht, Beat, Das revidierte Aktienrecht aus Sicht der Wirtschaftsprüfung, EF 6/2021, S. 248–258

Kunz, Peter V., Flexibilisierung des Aktienkapitals – ein Hybrid-Konzept im Spannungsfeld von zwingendem Aktienrecht und Eigenverantwortlichkeit, REPRAX 1/2000, S. 18–52

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Kunz, Peter V., Zur Subsidiarität der Sonderprüfung, in SJZ 92, 1996, S. 2

Loderer, Claudio / Wälchli, Urs, Handbuch der Bewertung (Band 2): Unternehmen, 5. überarbeitete Auflage, 2010

Loser, Silvan, Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen gemäss Art. 725c OR, EF 6/2021, S. 324–334

Marten Kai-Uwe et al., Wirtschaftsprüfung, 6. Auflage, Stuttgart, Schäffer-Poeschel Verlag, 2020

Michel, Christoph, Neue Prüfungsstandards SA-CH zur Risikoidentifikation und Risikobeurteilung, EF 8/2022, S. 290–293

Miolo, Alessandro / Pabst, Patrizia, Die Rolle von Revisionsunternehmen im Rahmen der Konzernverantwortung, EF 8/2023, S. 338–339

Moser, Hans, Betriebswirtschaftliche Prüfungen nach Schweizer Prüfungsstandard 950, ST 1–2/2014, S. 100–106

Moser, Hans, Fachliche Verlautbarungen der TREUHAND-KAMMER – Rahmenkonzept, ST 1–2/2013, S. 28–29

Müller, Roger / Veser, Mark, Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten – Praktische Einblicke in die Prüfung von nicht-finanziellen Informationen, EF 11/2020, S. 809–813

Müller, Roland / Lipp, Lorenz / Plüss, Adrian, Der Verwaltungsrat, 5. Auflage, Schulthess Verlag, Zürich, 2021

Nay, Martin, Das Haus der Vertrauensdienstleistungen im aktuellen Kontext, EF 12/2021, S. 564–569

Odermatt, Cornelia / Flüeler, Thomas, Prüfung von Budgets und zukunftsorientierten Finanzinformationen, ST 6–7/2015, S. 473–476

Oswald, Simon / Stalder, Valerian, Nachhaltigkeit: Die Zukunft der Unternehmensberichterstattung, EF Special 11/2021

Pfaff Dieter, Stille Reserven – verzerrtes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, in EF 7/2015, S. 456

Pfaff, Dieter / Ruud, Flemming, Schweizer Leitfaden zum Internen Kontrollsystem (IKS), Orell Füssli Recht & Praxis, veb.ch, Zürich, 2019

Pfaff, Dieter / Zihler, Florian, Der neue Zwischenabschluss nach Art. 960f nOR, EF 2/2022, S. 27–34

Poggio, Karin, Ein Jahr neues Aktienrecht, EF 2/2024, S. 69–75

Poggio, Karin, Neues Aktienrecht tritt am 1.1.2023 in Kraft, EF 12/2022, S. 579–582

Poggio, Karin, Modernes und flexibles Aktienrecht vom Parlament verabschiedet, EF 6/2021, S. 242–247

Poggio, Karin, Vierter Meilenstein in der Aktienrechtsrevision, EF 9/2020, S. 660–668

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Poggio, Karin / Zihler, Florian, Entwurf zur Revision des Aktienrechts als dritter Meilenstein, EF 2/2017, S. 91–103

Poggio, Karin / Zihler, Florian, Weiterer Meilenstein in der Aktienrechtsrevision, EF 2/2016, S. 79–85

Poggio, Karin / Zihler, Florian, Vorentwurf zur Revision des Aktienrechts, EF 2/2015, S. 93–100

Ruf, Peter, Gründung und Kapitalerhöhung im neuen Aktienrecht, BN 1992, S. 351 ff.

Rüfenacht, Beat, Pflichten bei drohender Zahlungsunfähigkeit, Kapitalverlust und Überschuldung, EF 8/2023, S. 350–351

Rüfenacht, Beat, Standards zur Abschlussprüfung: PS-CH 290, in EF 8/2022, S. 298–303

Ruhnke, Klaus / Lubitzsch, Kay, Abschlussprüfung und das neue Aussagen-Konzept der IFAC – Darstellung, Beweggründe und Beurteilung, in: Die Wirtschaftsprüfung, Heft 6/2006, S. 366–375

Sanwald, Reto / Huser, Daniel, Rotationspflichten und Abkühlfristen im neuen Revisionsrecht – Cooling-off zum Schutz der Unabhängigkeit der Revisionsstelle, ST 6–7/2009, S. 461–469

Sanwald, Reto et. al., Die Revision in Band VIII/10 von Schweizerisches Privatrecht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel, 1. Auflage, 2014

Schaad, Martin, Jahresverluste und Vorträge von Bilanzverlusten auf neue Rechnung, EF 8/2023, S. 334

Schaad, Martin, Die neuen Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), EF 8/2022, S. 274

Schaad, Martin / Schneider, Urs, Berichterstattung nach den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), EF 8/2022, S. 319–326

Schneider, Frank / Sanwald, Reto, Das neue Revisionsrecht auf der Zielgeraden – Aufgaben und Ziele der Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde, ST 8/2007, S. 502–505

Stalder, Valerian / Z'Rotz Roland, Nichtfinanzielle Berichterstattung in der Schweiz – Die Reise hat begonnen!, EF 8/2023, S. 224–229

Swiss Football League (Hrsg.), Reglement der Swiss Football League für die Lizenzerteilung, Stand 17.11.2023

Swiss Football League (Hrsg.), Lizenzhandbuch der Swiss Football League, Version 4 vom 22.12.2023

TREUHAND-KAMMER (heute EXPERTsuisse), Vorgehensmodell Anwendungsprüfung, Zürich, Oktober 2010

Valk, Tobias, Unternehmenstransaktionen und Due Diligence, in: der Schweizer Treuhänder, S. 244–247, 4/2006

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

von Greyerz, Christoph / Wohlmann, Herbert, Die Aktiengesellschaft; Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Band VIII/2 von Schweizerisches Privatrecht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel, 1. Auflage, 1982

von Planta, Thomas, Der Schutz der Aktionäre bei der Kapitalerhöhung, Dissertation Basel, 1992

von Steiger, Fritz, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, Polygr. Verlag, 4. Auflage, 1970

Weber, Rolf H., Stille Reserven und Sonderprüfung, in SJZ 89, 1993, S. 301–304

Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, aktuelle Auflage, Schulthess Verlag, Zürich

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Stichwortregister

A

Abschluss 10
verdichtet 68

Absorptionsfusion 244

Andere Dienstleistungen 18

Anwendbare Standards 15

Assurance-Leistungen 11, 14

Auftragsannahme 48, 53, 68, 78

Aufwertung 240
Anforderungen 240
Berichterstattung 243
Grundlagen 240
Prüfungsvorgehen 241
Verantwortlichkeiten 240

Ausländische Gesellschaft 223
Sitzverlegung 223

B

Beendigung von Gesellschaften 215

Berichterstattung 36
Klarheit 36

Berufliche Verhaltensanforderungen 23
im internationalen Kontext 21

Bestandteile einer Finanzaufstellung 52

Betriebswirtschaftliche Prüfung 6, 94
Auftragsbedingungen 102
Berichterstattung 107
Berichtsbeispiele 110
Berichtsinhalt 107
Berichtsstruktur 109
Empfehlungen des Berufsangehörigen 110
Ereignisse bis zum Berichtsdatum 107
geeignete Kriterien 100
gemäss Gesetz 148
in Konzernstrukturen 107
Modifikationen 110
Prüfungsdurchführung 104
Prüfungsgegenstand 10, 98
Prüfungsplanung 104
Schriftliche Erklärungen 106
Voraussetzungen 102
Weitergabe des Berichts 110
Wesensmerkmale 7
Wesentlichkeit 102
Zielsetzung 6
Zusicherungsgrade 8

Bezugsrecht 191
Aufhebung und Beschränkung 191

Buchgewinne und Buchverluste 207
bei Kapitalherabsetzung 207

BVG-Experte 291

C

Comfort Letter 372
135-Tage-Regel 380
Abgabe 384
Ablauf des Comfort-Letter-Prozesses 382
Adressaten 375
Anwendungsbereich 372
Bedeutung 372
Befragungen 379
Cut-Off-Date 379
Datum 375
Definition 372
Due Diligence der Bank 376
Fertigstellung 384
Festlegung des Prüfungsumfangs 383
Feststellungen 384
Folgeperiode 376, 384
Format 382
Formeller Zahlenabgleich 380, 383
Funktion 372
Inhalt 374, 382

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Kapitalmarkttransaktion 384
Lesen von Sitzungsprotokollen 377
Monatsabschlüsse 378
Prospekt 375
Rechtsbeziehungen 374
Regelwerke 373
Sammeln der notwendigen Informationen 382
Unabhängigkeit 376
Verfahren 383
Verweis auf Abschlüsse 375
Verwendungszweck 382
Weitere Tätigkeiten 384
Zahlenabgleich 380, 383
Zwischenabschlüsse 377

Compilation 367
Anwendungsbereich 367
Auftragsbedingungen 368
Berichterstattung 371
Erstellung von Finanzinformationen 367
Vollständigkeitserklärung 369
Vorgehensweise 368

Compliance-Management-System 119
Anforderungen 120
Angemessenheitsprüfung 119, 121
Berichterstattung 122
Dokumentation 122
Prüfung 119
Prüfungsdurchführung 121
Prüfungsplanung 120
Wirksamkeitsprüfung 120, 121

D

Due Diligence 386
Ablauf 390
Abschluss 392
Anforderungen 388
Anlass 386
Arbeitspapiere 392
Arten 386
Auftragsannahme 391
Auftragserteilung 391
Auswahl der Teilbereiche 390
Begriff 386
Berichterstattung 393
Detailplanung 391
Dokumentation 392
Durchführung 390, 392
Grobplanung 390
Grundlagen 386
Informationsbeschaffung 390
Kommunikation 392
Qualitätssicherungsaspekte 389
Unabhängigkeit 388
Vollständigkeitserklärung 393
Zulassungsanforderungen 389

E

Environment, Social, Governance (ESG) 138

Erhöhung aus bedingtem Kapital 183
innerhalb des Kapitalbands 194, 196

Erstellung von Finanzinformationen (Compilation) 367

Existenz des IKS 125
Prüfung 125

F

Fachliche Verlautbarungen 31

Fairness Opinion 401
Anlass 401
Begriff 401
Funktionen 401
inhaltliche Anforderungen 402
rechtliche Bestimmungen 401

Finanzaufstellung 52

Finanzinformationen 40
Abgrenzungen 18, 42
Erstellung (Compilation) 367
Pro-forma 61
vereinbarte Untersuchungshandlungen 362
vergangenheitsorientiert 11, 94
zukunftsorientiert 14, 76

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

FinfraG 352
Prüfung 352

Fusion 244
Absorptionsfusion 244
bekannte Forderungen 261
Bericht 248
Bestätigung des Fusionsprüfers 259
Bestimmung des Umtauschverhältnisses 250
beteiligte Gesellschaften 258
Bilanz 252
erleichterte 256
Gesellschafterschutz 259
Gläubigerschutz 258
grenzüberschreitend 228, 230
Kombinationsfusion 244
Mutter-Tochter 259
Rangrücktritt 258
Sanierungsfusion 257
Schwesternfusion 259
Tochter-Mutter 259
Übernehmende und übertragende Gesellschaft 244
Verfahrensablauf 246
Vertrag 247
Verzicht auf Schuldenruf 260
von Gesellschaften mit Kapitalverlust und Überschuldung 257
von Stiftungen 286
von Vorsorgeeinrichtungen 289
zu erwartende Forderungen 261
Zulässige Fusionen 245

Fusionsprüfung 249
Abfindung 251
Auftragsbestätigung 255
Bestätigung des Fusionsprüfers 259
Bestimmung des Umtauschverhältnisses 250
Bewertungsmethoden 250
Fusionsbilanz 252
Genügende Kapitalerhöhung 251
Prüfung der Fusionsbilanz 253
Prüfungsbericht 255
Prüfungshandlungen 254
Spezialfälle 256
Vollständigkeitserklärung 255
Weitere Prüfungspunkte 252
Zwischenabschluss 253

G

Geschäftsgeheimnis 329

Gesellschafterschutz 259

Gesetzliche Grundlagen 22

Gläubigeraufruf 205

Gründervorteile 167
Prüfung 174

Gründung 159
besondere Vorteile 167
Lex Koller / Lex Friedrich Erklärung 161
ordentliche 160
qualifizierte 162
Stampa-Erklärung 161

Gründungsarten 159

Gründungsprüfer 169
Bestellung 169
Qualifikation 169
Rechte und Pflichten 170
Rechtsstellung 169
Unabhängigkeit 169
Verantwortlichkeit 170

Gründungsprüfung 159, 169
Allgemeines 169
Berichterstattung 176
Durchführung 170
Erklärung zum Gründungsbericht 174
Gründungsbericht 171
Liberierung durch Verrechnung 166
Nachträgliche Liberierung 168, 176
Planung 170
Sacheinlage 163
Verantwortlichkeit 170

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

GwG 336
Auftragsbestätigung 339
Auftragsweiterführung 339
Aussagebezogene Prüfungshandlungen 343
Beendigung 340
Berichterstattung 345
Erstmalige Beauftragung 339
Funktionsprüfungen 342
Jahresrechnung 348
Mandatsdauer 340
Meldepflichten 347
MROS 351
Pflichten von Händlern 337
Prüfungsdokumentation 344
Prüfungsdurchführung 342
Prüfungsgegenstand 338
Prüfungshandlungen 348
Prüfungspflichten 348
Prüfungsplanung 340
Prüfungsprogramm 341
Prüfungszeitraum 340
Prüfung von Händlern 340
Qualifikation einer Revisionsstelle 337
Revisionsstellen von Händlern 337
Risikoanalyse 341
Schweigepflichten 347
Statutarische Revision 348
Verstösse 350

I

Informationsdimension 15

Internes Kontrollsystem (IKS) 125
bei Dienstleistungsunternehmen 126
Berichterstattung 137
Existenzprüfung 125

K

Kapitalband 185
Erhöhung aus bedingtem Kapital 194, 196
ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb 193, 196
Prüfungsgegenstand 193

Kapitalerhöhung 177
Aufhebung des Bezugsrechts 191
aus bedingtem Kapital 183, 194, 196, 197
aus eigenen Mitteln 189
Berichterstattung 196, 197
Beschränkung des Bezugsrechts 191
Gewährung von besonderen Vorteilen 190
Kapitalband 185
Liberierung durch Verrechnung 188
ordentliche 182
qualifizierende Tatbestände 187
Sacheinlage 187
Verfahren 177

Kapitalerhöhungsprüfung 177, 192
Berichterstattung 196
Erklärung zum Kapitalerhöhungsbericht 194
Nachträgliche Liberierung 197
Planung 193
Prüfungsgegenstand 193

Kapitalherabsetzung 198
Abwicklung 203
Arten 200
Beseitigung einer Unterbilanz 207, 214
Bewertungsprinzip 211
Buchgewinne 207
Buchverluste 207
Deklarative 201, 205
Durchführung 207
Formen 202
Gleichzeitige Kapitalerhöhung 206
Gründe 199
Harmonika 201, 206
Kombination 202
Konstitutive 200, 203
Mittelfreigabe 214
ordentliche 203
stille Sanierung 207
teilweise Wiedererhöhung des Kapitals 214
Verfahren 198
Verminderung der Anzahl der Aktien 202

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Verminderung des Nennwerts der Aktien 202

Kapitalherabsetzungsprüfung 198, 207
Berichterstattung 207, 212
Berücksichtigung der Liquidität 212
Bewertungsprinzip 211
Einbezug der Erfolgsrechnung 212
Prüfungszeitpunkt 209
Verfahren 198
Zweck 207

Kapitalverlust 231
Prüfung der Jahresrechnung 232

Konten einer Finanzaufstellung 52

L

Leistungskategorien 4

Liberierung 166
durch Verrechnung 188
nachträgliche 197

Liquidation 215
Berichterstattung 220
Gesetzliche Grundlagen 215
Prüfungsvorgehen 220
Verantwortlichkeiten 217

Lohngleichheitsanalyse 354
gesetzliche Grundlagen 354
Regelungen 355, 356
Sachverhalt 354
Überprüfung 354
Überprüfungspflicht 356
Unabhängigkeitsbestimmungen 357

N

Nachhaltigkeit 138

Nachhaltigkeitsbericht 138
Bericht über die Prüfung 143
CSRD 138
ESG 138
inhärente Grenzen 146
Kinderarbeit 123
Mineralien und Metalle aus Konfliktgebieten 123
NFRD 138
Prüfung 140
Prüfungsdurchführung 142
Prüfungsnachweise 142
Prüfung von Treibhausgasbilanzen 143
Sorgfaltspflichten und Transparenz 123

Nachträgliche Liberierung 168, 197
Berichterstattung 176
Prüfung 176

Nicht-finanzielle Gegenpartei 352

Nicht-finanzielle Informationen 14
Konzernstrukturen 107

Nicht-Finanzintermediär 336

O

Öffentliche Kaufangebote 296
Angaben über den Anbieter 307
Angaben über den Bestand an Beteiligungsderivaten 308
Angaben über den Bestand an Beteiligungspapieren 308
Angaben über die Zielgesellschaft 313
Angaben über Gegenstand und Preis des Angebots 310
Angebotsänderungen 318
Angebotsprospekt 306
Arten 296
Auftragsbestätigung 303
Begriff 296
Berichterstattung an die Übernahmekommission 316, 319
Besondere Prüfungen im Auftrag der Übernahmekommission 319
Best Price Rule 319
Ergänzungen im Angebotsprospekt 318
Finanzierung des Angebots 316
Finanzierung Effekte 309
Gegenstand der Prüfung 304
Gesetzliche Grundlagen 299

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Gleichbehandlung der Angebotsempfänger 314
Grad der Zusicherung 304
Konformität mit Gesetz, Verordnungen und Verfügungen 313
Mandatsannahme 303
Prüfstelle 302, 305
Prüfungen nach Veröffentlichung des Angebots 317
Prüfungen vor Veröffentlichung des Angebots 305
Tauschangebote 312
Transaktionen in den letzten zwölf Monaten 308
Transaktionsmeldepflicht 317
Übernahmekommission 305, 319
Verfügbarkeit der Mittel 316
Verfügbarkeit Effekte 309, 316
Veröffentlichung des Angebots 305, 317
Vorschriften über die Prüfstelle 302
Zeitlicher Ablauf 296
Ziel der Prüfung 304
zum Tausch angebotene Effekte 309

P

Pflichten von Händlern 337
Posten einer Finanzaufstellung 52
Pro-forma-Anpassungen 64
Pro-forma-Erläuterungen 63
Pro-forma-Finanzinformationen 63
Abspaltung 65
Akquisition 65
Berichterstattung 66
Darstellung 63
Erstellung 62
Fusion 65
Prospekt 61
Prüfung 65

Prüferische Durchsicht 12, 85
Prüfungsgegenstand 10
Prüfungssicherheit 8
begrenzt 8
hinreichend 8

Q

Qualifikation einer Revisionsstelle 337
Qualitätssicherung 29, 87, 156, 396

R

Rahmenkonzept 6
der betriebswirtschaftlichen Prüfungen und Reviews 6, 31, 148, 387, 394

Rechnungslegungsgrundsätze für einen speziellen Zweck 42, 45, 46
Regelungen 21
berufsständische 22
gesetzliche 22
internationale 21
nationale 22

Review 12, 85
Auftragsannahme 87
Berichterstattung 90
Berufliche Verhaltensanforderungen 86
Dokumentation 92
Durchführung 88
Prozess 87
Qualitätssicherung 87
Unabhängigkeit 86
Voraussetzungen 86
Wesentlichkeit 88
Ziele 85

Revisionsstellen von Händlern 337

S

Sacheinlage 163
Aktivierbarkeit 163
Gründung 163
Nicht sacheinlagefähige Werte 164
Übertragbarkeit 163
Verfügbarkeit 163
Verwertbarkeit 164

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Selbstprüfungsverbot 28

Sitzverlegung einer ausländischen Gesellschaft in die Schweiz 223
Aspekte der Rechnungslegung 226
Berichterstattung 226
Durchzuführende Prüfung 226
Gesetzliche Grundlagen 223
Verfahren 225
Voraussetzungen 225

Sitzverlegung einer CH-Gesellschaft ins Ausland 228
Berichterstattung 230
Durchzuführende Prüfung 230
Gesetzliche Grundlagen 228
Verfahren 230
Voraussetzungen 230

Softwareprüfung 112
Berichterstattung 116
Beurteilung 114
Durchführung 115
Folgeprüfungen 116
Geeignete Kriterien 114
Grenzen 113
Gültigkeit 113
Nutzen 112
Prüfungsgegenstand 114
Prüfungsmethodik 114
Zertifikat 117

Sonderuntersuchung 321
Abberufung 334
Auskunfts- und Einsichtsrecht 327
Ausserordentliche Beendigung 333
Beendigung 333
Beendigung durch das Gericht 333
Beendigung durch den Sachverständigen 333
Behandlung des Berichts 331
Bekanntgabe des Berichts 331
Bereinigung 331
Berichterstattung 330
Durchführung 325
Einleitung 324
Einsetzung des Sachverständigen 326
Form des Berichts 331
Geheimhaltungspflicht 328
Gesetzliche Grundlagen 321
im Konzern 332
Inhalt des Berichts 330
Inhalt und Wesen 323
Kostentragung 334
Ordentliche Beendigung 333
Persönliche Ausführung 327
Prüfungsgegenstand 325
Qualifikation des Sachverständigen 326
Rechte und Pflichten des Sachverständigen 327
Rechtsnatur des Sonderuntersuchungsverhältnisses 326
Treuepflicht 327
Untersuchungsablauf 329
Verantwortlichkeit 334
Verfahren 324
Weisungsbefolgungspflicht 327
Ziel und Zweck 323

Sorgfaltspflichten 123

Spaltung 263
Abspaltung 263
asymmetrische 263
Aufspaltung 263
Bilanz 271
grenzüberschreitend 228, 230
Inventar 267, 271
Plan 266
Spaltungsbericht 268
symmetrische 263
Verfahrensablauf 265
Vertrag 266
zulässige Spaltungen 264
zur Neugründung 263
zur Übernahme 263

Spaltungsprüfung 269
Bestimmung des Umtauschverhältnisses 269

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Bewertungsmethoden 269
Prüfungsbericht 273
Prüfungshandlungen 273
Weitere Prüfungspunkte 270
Zwischenabschluss 272

Sperrfrist 204, 206

Standards 15
anwendbar 15

Standes- und Berufsregeln 24

Steuerberatung 19

Stiftung 286
Fusion 286
Vermögensübertragung 288

T

Technische Prüfung 19

Treibhausgasbilanz 143

Treuepflicht des Sachverständigen 327

U

Überschuldung 231, 233
begründete Besorgnis 233
Berichterstattung 239
Prüfungsvorgehen 237
Prüfung von Zwischenabschlüssen 233
Verantwortlichkeiten 235

Umwandlung 275
Bericht 278
Bilanz 282
Plan 278
Verfahrensablauf 277
von Gesellschaften 275
von Vorsorgeeinrichtungen 289, 294
zulässige Umwandlungen 276
Zwischenabschluss 282

Umwandlungsprüfung 279
Einhaltung von Gründungsvorschriften 280
Prüfungsbericht 284
Prüfungshandlungen 283
Wahrung der Rechtsstellung der Gesellschafter 279
Weitere Prüfungspunkte 282

Unabhängigkeit 26
bei gesetzlichen Spezialprüfungen 156

Unterbilanz 205
Beseitigung 205

Unternehmensberatung 19

Unternehmensbewertung 394
Abgrenzung 397
Ablauf 397
Abschluss 399
Anforderungen 395
Anlass 394
Arbeitspapiere 399
Auftragsannahme 398
Auftragserteilung 398
Begriff 394
Berichterstattung 400
Berufliche Verhaltensanforderungen 395
Bewertungsaufgabe 396
Bewertungsmethode 397
Bewertungsmethodik 396
Bewertungsumfang 396
Detailplanung 398
Dokumentation 399
Durchführung 397, 399
Fachliche Anforderungen 395
Funktionen 394
Grobplanung 397
Grundlagen 394
Informationsbeschaffung 397
Kommunikation 399
Qualitätssicherung 396
Unabhängigkeit 395
Verwendung Arbeiten Dritter 396
Vollständigkeitserklärung 399
Zulassungsanforderungen 396

Untersuchungshandlungen 362

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

V

Verantwortlichkeit 170
der Liquidatoren 217
des Gründungsprüfers 170
des Sachverständigen 334

Verdichteter Abschluss 68
Anforderungen 69
Auftragsannahme 68
Berichterstattung 71
Bezugnahme auf den Abschlussprüfer 75
Modifizierung 72
Prüfungshandlungen 70
Prüfungsurteil 71
Sonstige Informationen 74
Vergleichsinformationen 75

Vereinbarte Untersuchungshandlungen 362
Auftragsbedingungen 363
Berichterstattung 365
bezüglich Finanzinformationen 362
Haftung 366
Nachweise 364
Untersuchungshandlungen 362, 364

Vereinheitlichung der Rechnungslegungsgrundsätze 64

Vergangenheitsorientierte Finanzinformationen 11, 94

Vergleichsinformationen 75

Verhaltensanforderungen 21
berufliche 21, 23, 86

Verkehrswert 172

Vermögensübertragung 285, 286
grenzüberschreitend 228, 230
von Stiftungen 286, 288
von Vorsorgeeinrichtungen 289, 295

Vertrauensdienstleistungen 3

Verwandte Dienstleistungen 18, 21

Vorformulierte Bestätigungen 34

Vorsorgeeinrichtung 289
Fusion 289
Umwandlung 289, 294
Vermögensübertragung 289, 295

Vorzeitige Vermögensverteilung 221
Berichterstattung 222
Gesetzliche Grundlagen 221
Prüfungsvorgehen 221

W

Warenprüfungen 19

Weisungsbefolgungspflicht 327

Weiterbildung 28

Wirtschaftsprüfung 2

Z

Zukunftsorientierte Finanzinformationen 14, 76
Angaben 82
Auftragsannahme 78
Auftragsbedingungen 78
Darstellung 82
Prüfung 40
Prüfungshandlungen 79
Vermerk 83

Zulassungsanforderungen 149, 389, 396

Zusicherungsgrad 8

Zwischenabschluss 218, 233, 253, 272, 282, 287, 290
Anforderungen 235
Berichterstattung 239
Fristen 233
Gesetzliche Grundlagen 233
Pflicht zur Erstellung 253, 272, 282
Prüfung 233
Prüfungsvorgehen 237
Überschuldung 234
Verantwortlichkeiten 235

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG